چه دلفظ نساء عام حکمونه دبالغوا ونابالغوپه نصوصوکې ډیرراغلیدی لکه عطن راجع کې
به بعض دنمونې په طورذکرکړیشي اودلفظ یتامی داسی حکمونه دومره کم راتلل ددی دلیل
دی چه ایت کې نساء کې دمجازقائل کیدل راجح دی په نسبت دیتیم کې دمجاز قائل کیدو.
اوکه په دی هم چاته شبه وي نوهغه ځکه نقصانی نه ده چه نورودلیلونوسره اصل مدعاثابت
شویده پدی وجه حدیث کې دحضرت عائشه ﵂ نکاح دنابالغی حالت کې کیدل متواتردی
بیااجماع سره پری هم تائیدشویدی دهغی نه پس دشبه څه ګنجائش نشته اجماع خوښکاره
ده اوحدیث دادی وعن عائشة ﵂ ان النبی ﷺ تزوجهاوهی بنت سبع سنین وزفت الیه
وهی بنت تسع سنین ولعبهامعهاومات عنهاوهی بنت ثمانی عشرة رواه مسلم (مشکوة) حضرت
عائشه ﵂ نه روایت دی چه نبی ﷺ ماسره نکاح اوکړه اوزه داوه کالو اوم اوزه کوردنبی
ﷺ ته راغلم اوزه دغه وخت دنهه کالواوم اوګوری (چه تصویروالا نه وي) هم ماسره وي
اونبی ﷺ دینانه رخصت اوفرمایه چه زه داتلسوکالو اوم داروایت مسلم کړیدی ښکاره
خبره چه داوه کالوعمریقیناً دنابالغ والی عمردی دی سره مدعاصفاثابت ده اوکه چانه شبه
دخصوصیت وي نوهغه دغیرناشي عن دلیل کیدو دوجه نه محض لغوده یعنی دلیل ورسره
نشته په خپلی مدعاباندی. **عطن ثالث**:- هرکله چه بره دنابالغودنکاح مشروعیت ثابت
شونوکوم چه قانونی نابالغه دی دهغوي دنکاح مشروعیت خوبدرجه اولی ثابت شوځکه چه
قانونی نابالغه شرعاً یابه بالغ وي یابه نابالغ وي اوددواړودنکاح مشروعیت ثابت څه
مستقل دلیل اودرولوحاجت نشته چه په هغی کې دقانونی عمرنه کم عمروالا تصریح سره
دنکاح حکم وي خوداحسان اوتبرع په طورداسی مستقل دلیل ذکرکوؤ اوهغه دالاندینی
حدیثونه دی چه په هغی کې په یوکې په عنوان دشمیرسره دعمرتصریح ده چه په هغی کې
بعض وختونوکې شرعی بلوغ هم نه وي اویوکې په عنوان دشمیرسره دعمرتصریح ده چه په
هغی کې بعض وختونوکې شرعی بلوغ هم نه وي اویوکې په عنوان دبلوغ سره چه دهغی
اخیری درجه پنځلس کاله ده دعمرذکردی [.عن ابن سعیدوابن عباس قالاقال رسول ﷺ من
ولدله ولدفلیحسن اسمه وادبه فاذابلغ فلیزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اثماً فانماالثمه علی ابیه
وعن عمربن الخطاب وانس بن مالک عن رسول الله ﷺ فی التوارة متکوب من بلغت ابنته
اثنی عشرة سنة ولم یزوجهافاصبت اثماً فاثم ذالک رواهماالبیهقی فی شعب الایمان (مشکو)
دحضرت ابوسعیداوحضرت ابن عباس نه روایت دی دواړه فرمایي چه رسول الله ﷺ

اوفرمائیل چاځه اولادپیداشي هغه ته پکاردی چه ښه نوم ورته کېږدی اوښه تعلیم ورته
ورکړی بیاچه کله بالغ شي (چه دهغی اخری درجه پنځلس کاله دی چه دهلک دقانونی عمرنه
کم وي) نودهغه نکاح دی وکړی اوهغه بالغ شي اودی یې نکاح ونه کړی اوهغه په څه ګناه
کې مبتلاشي نودهغی ګناه (تسبب په درجه کې) صرف په پلاربانديوي (اګرچه دګناه
دکولودوجه نه په خپله په دی بچی ده) اوحضرت انس نه روایت دی چه هغه درسوالله ﷺ نه
روایت کوي چه تورات کې لیکلی دی دچالوردولسوکالوته اورسی (دجینی قانونی عمرنه
کم دی اوقرائنوسره دنکاح حاجت معلوم وي) اوداسړی دهغی نکاح اونه کړی بیاهغه په څه
ګناه کې مبتلاشي نودهغی ګناه دهغی په پلارده دادواړه حدیثونه بهیقی په شعب الایمان
کې روایت کړیدی (مشکوة) دحدیثونودلالت په مدعاباندی بالکل ښکاره دی. **عطن رابع**:-
دمسئلودمتعلقه دځینوشبهاتوپه جواب کې **شبه اول** قران مجیدکې محل دنکاح نساء
فرمایېلی ده مثلاً [فانکحواماطاب لکم من النساء]. اونساء خاص ده بالغاتوسره **جواب** که
چرته ددی حقیقت لغوي کیدل هم ثابت شي خو حقیقت شرعی کې کلام دی اوحقیقت
اومجازکې هغه اصطلاح معتبرده چه په هغی کې تخاطب وي اګرچه قران مجید کې کوم
حکمونه عام دی وړواولویوتولوته په هغی کې ځای په ځای لفظ نساء راغلیدی لکه
ارشاددی لایسخرقوم من قوم عسی ان یکونواخیرا منهم ولانساء من نساء عسی ان یکن
خیراً منهن (حجرات) سړوته سړوسره مسخره کول نه دی پکارکیدیشي هغه ددوي نه ښه وي
اونه ښځوته دښځوسره مسخره اوخنداپکارده. کیدایشي هغوي ددوي نه ښه وي اودغه شان
ارشاد دی. فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثاماترک. بیاکه چرته (وارث اولادکې) زنانه
موجود وي (دوه یا) دوونه زیاتی نوهغوي ته به دمړی دمال نه دوه ثلثه ملاویږی. اوس
ښکاره خبره ده چه دی دواړوحکمونوکې بالغواونابالغوکې څه فرق نشته اوچه
دمستضعفین (کمزوری کړی شوي) په تفصیل کې داستعمال لغوي په بنیاد باندی دنساء نه
وروستووولدان هم زیات کړوهلته دعذرپه وجه دضعف یادعفوتفویت راتلل داصل نه
داوړیدوسبب اوګرځیدواومابقی (چه کوم پاتی دی) هغه په خپل اصل پاتی شول. اودغه
شان په نور روایتونوکې هم نساء په عام معنی کې راغلیده اوکه دیکې شرعی مجازهم
اومنلی شي بیادنوروقطعی دلیلونه چه کوم مخکې تیرشول دیکې دتعارض نه دبچ
کیدودپاره نساء په مجازباندی محمول کول واجب دی. **دویم اودریم شبه** دطرفه

دبعضو ایډیټرانو داخبار چه یوه شبه دایت مسکن ده دحدیث متعلق. چونکه ددی جواب مخکې لیکلی شویدی (یعنی ددی رساله دلیکلونه مخکې) په دی وجه زه هغی لره سره دجواب هم هغه شان نقل کوم قوله سره دشبه تقریر او اقول سره دجواب تقریر لیکلی شي.

قوله :- دی کې څه شک نشته چه یو مسلمان دپاره دالله دحکم نوعیت بدلول یوازی حرام نه دی بلکه نافرمان اومجرم جوړیدل دی خود نابالغو جینکو دنکاح جوازچرته هم په اسلام کې نه ملاویږی اسلام کې ددی څه حیثیت نه موندی کهږی ددی خلاف قران کریم څلورمه پاره کې دولسمه رکوع کې دنکاح عمر ښودلی شویدی. وابتلوا الیتمی حتی اذابلغوا النکاح.

اقول- سړی چه په کوم فن نه پوهیږی په هغی ولی ګوتی وهی دایت مفهوم دتفسیرنو کې اوګوری دلته دقابلیت نکاح نه مراد پوره قابلیت دی اوپوره قابلیت بالغیدوسره راځی ځکه چه دهغی نه مخکې دی دتوالداوتناسل (اولادپیداکیدل اونسل چلیدل) صلاحیت نه لری اودنکاح اصل مقصود هم دغه دی نوپوره قابلیت نه کیدوسره دالازم نه دی چه دهغی نه مخکې دنکاح جائزنه وي ګنی لازم به شي چه ترننه پوری چه قران نه څوک عالم پوهیږی اونه څوک مجتهد. ځکه چه دمجتهدینو داجماعی فتوي نه دمذهب کتابونه لیکلی شویدی چه دنابالغ دنکاح جائزده.

قوله:- دنابالغ دنکاح په جوازکې ډیرخلق دحضرت عائشة نکاح پیش کوي خودابالکل غلط دی چه دعائشه نکاح دحضرت ﷺ سره داسی حالت کې اوشوه چه هغه نابالغه وي مونږفروری ۱۹۲۶ه په بلاغ کې ددی غلطی تصحیح کړیده کتاب اکمال فی اسماء الرجال په ترجمه صـ ۱۲ باندی دحضرت اسماء په حالاتو کې لیکلی دی چه دحضرت اسماء ځوي عبدالله بن زبیر ﷺ ۷۳ه کې په پانسی خیژولی شوي وه اوداددی واقع نه لس یاشل ورځی پس وفات شویده دی نه معلومه شوه چه دحضرت اسماء وفات هم ۷۳ه کې شویدی اودوفات په وخت کې ددی عمرسل کاله لیکلی شویدی دی نه معلومه شوه چه دحضرت اسماء وفات هم ۷۳ ه کې شویدی اودوفات په وخت کې ددی عمرسل کاله لیکلی شویدی دی نه داثابتیږی چه ددی پیدائش دهجرت نه اوویشت کاله مخکې شویدی اوحضرت عائشه دحضرت اسماء نه لس کاله کشره وه په دی وجه حضرت عائشه دهجرت نه اولس کاله مخکې پیداشویده یاداسی ووایه چه دهجرت په وخت ددی اوولس کاله وه اوپدیکې چاته هم اختلاف نشته چه ددی دهجرت دوه یادری کاله پس شویدی نوداظهرمن الشمس ده هم چه دواده په وخت دحضرت عائشه عمرنولس یاشل کاله وه دینه ثابته شوه چه

دحضرت عائشه نکاح په بالغوالی کې شویده اوس خوددی صحیح سند موجود دی. اقول :- څه خائسته سندموجود دی په کوم اکمال کې چه یې دغه لیکلی دی په دغه اکمال کې دحضرت عائشه په حالاتو کې داهم لیدل پکاردی چه دنکاح په وخت کې دحضرت عائشه عمرنهه کاله وه اوواده دهجرت نه اتلس میاشتی پس شویدی اونکاح ددی نه دری کاله مخکې دهجرت نه شویده نودنکاح په وخت کې دشپږویااوه کالووه اودحضرت ﷺ په خدمت داتلسو کالووه آه داځنګه خبره ده چه داکمال یوجز ومنی اوبل نه منی اوس اکمال پریږده چرته بل ځای کې ثابت کړه مونږداکمال نه زیات په قوي دلیل سره ثابتو واوره صحیح مسلم کې حضرت عائشه په خپله خپله قصه بیانوي چه دحضرت ﷺ ماسره نکاح وکړه چه کله چه زه داوه کاله اوم او واده اوشوکله چه زه دنهه کالواوم اودحضرت ﷺ وفات اوشوکله چه زه اتلسوکالواوم دصحیح حدیث په مقابله کې تاریخ څه حیثیت نه لری مورخینوسره دمحدیثنوپه شان سندنشته.

څلورمه شبه :- متعلق ده دحدیث عائشه سره چه داحدیث فعل دی کیدیشي چه دادحضرت ﷺ خصوصیت دی.

جواب :- دځه خصوصیت احتمال دغیرناشي عن دلیل سره نه ثابتیږی بیاعام اوخاص دلیلونه چه ذکرشول دادخصوصیت نفی کوي.

پنځمه شبه:- دعالمانودتصریح موافق نکاح عبادت محصنه نه دی ردالمحتارکې راغلی دی. ذکره عقیب العبادت الاربع ارکان الدین لانه باالسنة الیهاکاالسبیط الی المرکب لانه عبادة من وجه معاملة من جه. مصنف کتاب النکاح دځلورووارو عبادتونو لمونځ زکات روژی اوحج نه پس ذکرکړه چه ددین رکنونه دی ځکه دانکاح په نسبت سره دد عبادتونوداسی ده لکه څنګه چه بسیط په نسبت دمرکب وي ځکه چه دامن وجه عبادت دی من وجه معامله ده (نودیکې دوه صفتونه راغلل اوددی څلورو عبادتونو کې صرف یو وصف دی دعبادت اودانبکاره خبره ده چه یواودووکې دبسیط اومرکب نسبت وي) [جواب] عبادت محضه کې خوبعض حالتونوکې هغه امورهم نه پاتی کهږی چه دهغی ددین جزوکیدل بغیرداختلاف نه منلی شویدی لکه روژه چه بعض حالتونوکې پدیکې وصف دعقوبت هم راځی لکه چه اصولیانود کفاری په روژه کې ددی تصریح کړیده خوسره ددی نه چه دیته څوک امردینوي نه وایې دغه شان که چری نکاح کې بل وصف دمعامله کیدوهم وي نودی سره ددی امردینوي کیدل څنګه ثابت شول بلکه سوچ کولوسره معلومیږی چه وصف دعقوبت په نسبت سره وصف دمعامله ته عبادت نه ډیرلری دی ځکه چه عقوبت معصیت (ګناه) سره

مسبب دی چه دعبادت مندد ی اومعامله معصیت نه مسبب نه ده بلکه ډیروختونوکې عبادت سره مسبب کېږی لکه دحقوق واجبه اداکولوسره نوهرکله چه عبادت سره وصف دعقوبت یوځای شوبیاهم دی عبادت نه امردینوي جوړنه شونو عبادت سره وصف دمعامله یوځای کېدوسره دی عبادت نه څنګه امردینوي جوړیدی شي داسی مرکباتوکې غالب ته اعتبارورکوي اونکاح کې ددغه عالمانودقول مطابق چاچه دیکې وصف دمعاملی منلی دی غالب وصف پکې عبادت دی په دی وجه عطن اول کې چه کوم عبارت د ردالمحتارنه نقل کړی شوي وه (درسائلوچه کوم عبارت نقل شویدی دهغی عبارت جزودی) په هغی کې داوضاحت دی چه نکاح ته زیات نزدیکت دی څلورکنونوسره دی جهاد، نفاق، وقف اوقربانی باندی ددی مخکې والی پدی بنیاد کړیدی اوښکاره خبره ده چه جهاد اودهغی په نورورکنونوکې جهت دعبادت غالب دی نوهغه شي ددی نه زیات دی څلورورکنونوسره مناسبت لری پدیکې وصف دعبادت غالب کېدوکې څه شبه کېدیشي اودی عالمانوداقوالونه قطع نظرددی مناسبت مضبوطوالی دحدیث مرفوع نه هم کېږی عن علی ان النبی ﷺ قال یاعلی ثلث لا تواخرهاالصلوة اذا انت والجنازة اذاحضرت والایم اذاوجدت کفواً رواه الترمذی (مشکوة) پدیکې دافرمایې چه نکاح زرکول واجب دی دایې دمانځه سره یوځای اوګرځول دی سره ددی مناسبت پوره تقویت کېږی وذکرسره فی العطن الاول ویتایدایضاکون وصف العبادة فیه غالباً علی وصف المعاملة بان المعاملات التی یتوقف انعقادهاعلی تراضی الجانبین یتوقف فسخهاایضاً علی تراضیهاوالعبادات المحضة یتفردالعامل بفسخها وکذالک النکاح یستقل الزوج بابطاله فسخهافکان مشابهة باالعبادات اقوي وباالمعاملات اضعف . [عطن خامس بلقب بحق وطن] په دیکې ددی قانون دنسخ دغوختومتعلق یومختصر کلام دی پدی وجه ددی عنوان اګرچه تغلیباً عطن کېخودی شو خواصل لقب حق وطن دی ځکه چه ددی تعلق خاص دخپل ملک اودطن دفائدواومصلحتونوسره دی خطبه کې داطلاع په عنوان کې مادی مادی سیاسی طرف باندی دکلام کولوخپل علمی عذرپیش کړیدی اوهلته کې می دااحتمال هم ذکر کړیدی چه کېدیشي غیرسیاسی طور باندی په څه موقع ددی ذکراشي نوهغه موقع داده چه دیکې دسیاسی کلام په ځای می خپلوورونړوته یوه مشوره پیش کړیدی اوهغه دادی چه حکومت

ته ددی قانون دنسخ درخواست په دووبنیادونوورکېدیشي یوپه دی بنیاد چه داقانون خلاف معاهده عدم مداخلت فی المذاهب دی که دابنیاداختیارکړیشي نوددی هم ضرورت دی چه دی معاهده کې چه لفظ دمذهب یاددی مرادف راغلیدی دهغی دمفهوم تحقیق وکړیشي چه په هغی کې تلاش کولوسره څواحتماله دی . (۱) یوداچه مراد ددی ګنه هغه اموردی چه هغی ته احقرپه عطن اول کې امردینی وئیلی دی چه هغی کې نکاح هم داخله ده . (۲) دویم احتمال دادی چه ددی نه دهم عام معنی مرادوي یعنی هغه ټول امورچه دهغی شریعت قانون ښودلی دی په دیکې ټول دیانات اومعاملات راغلل (۳) دریم احتمال دادی چه دی نه مراد هغه اموردی چه عام خیال سره هغه ددین کارګنړلی شي برابره خبره ده که دین کې دهغی څه اصل وي اوکه نه وي په دی کې چه څه رنګ دینی اموریعنی لمونځ ، اذان ، روژه، حج، زکات ،اونکاح وغیره داخل دی دغه شان په دیکې دمحرم رسمونه ، شب برات (شعبان پنځلسم شپه) اودقبرونوعرسونه هم داخل دی (۴) څلورم احتمال دادی چه دی نه مراد ټول معنی دریم سره دشفع ، میراث وقف اوقربانی اوددی په شان دنوروخیزونووي اونور عقلی احتمالات اګرچه نورهم کېدیشي خوتلاش سره دغه احتمالات اولیکلی شول چه دهغی یادژبوراځی اوکېدیشي چه ددي نه علاوه څه پنځم مفهوم وي اوهرحالت کې چه دلفظ مذهب مفهوم متعین کړیشي نواسانی سره به دمعاهدی دخلاف کېدواونه کېدوفصیله هم وکړیشي اودیراختلاف به ختم شي اودیرسوالونه به هم حل شي .په دی وجه څه سوالونه چه په ژبوباندی جاری دی دهغی جوابونه دنمونی په طور ذکرکولی شي .

[ورومبی سوال] که چری دنکاح داقانون مداخلت فی الدین وي نوبیع اوشراء (اخستل اوخرڅول) اودصحت دحفاظت قوانین هم مداخلت فی الدین دی حالانکه دهغی متعلق څه مطالبه نه شي کیدی . [جواب] دمذهب چه کوم معنی ذکر شویدی چه دهغی معنی په اعتبارسره دواړوکې فرق نه وي په هغی باندی خوجواب دادی چه دعدم التفات (توجه نه کولو) په وخت کې سکوت کولوسره دالتفات په وخت کې هم سکوت (چپ اوسیدل) کول لازم نه دی اودکوم معنی په اعتبارسره چه دواړوکې فرق وي نوجواب ښکاره دی اوهغه جواب چه په فرق مبنی دی ماپه خپل یوتقریرکې ذکرکړیدی . [وهوهذا] لویه شبه ددی خلقوداده چه شرعی جائز په قانون کې منع کول مداخلت کیدل پکاردی حالانکه دیته څوک مداخلت نه وایې ددی دوه جوابونه دی یوالزامی بل تحقیقی . الزامی جواب خو دادی چه

غواګانی ذبح کول خو هم واجب نه دی جائزدی ټوآیا یو مسلمان داخیال کولی شي چه داد قانوناً جرم وګرځی اوتحقیقی جواب دادی چه دجائزدوه درجی دی یو محض مباح چه په هغی کې څه حیثیت ددین اوطاعت هم دی اومعیار دهغی دادی چه دهغی ترغیب اوفضیلت شریعت کې راغلی وي لکه نکاح چه ددی تاکید راغلی دی اوبغیر دعذره ددی په پریخودو سزاهم راغلیده دادی ده دین کېدوصفادلیل دی . په دی وجه فقهاء چه دنکاح قسمونه اوحکمونه لیکلی دی په هغی څه درجه دمباح نشته آودځه عارض په وجه مکروه کېدیشي خوفی نفسه اطاعت دی اوفقهاء دیته ددی درجی اطاعت وئیلی دی چه دایې داشتغال باالتعلم والتعلم والتخلی للنوافل نه هم افضل خودلی ده کذافی الشامی نودنکاح څه نوي قانون جوړول په دین کې مداخلت دې اودمعالجه قانون جوړول دین کې مداخلت نه دی . [**دویم سوال**] مطلق نکاح دین دی په قیددصغرسن (دماشوموالی) خو دین نه دی [**جواب**] په دغه ذکرکړی شوؤمعنی کې چه کومه معنی هم وکړی نودین دی په دیکې څه قیدنشته لهذا په هرعمرکې دین داخوددی جواب قانونی حقیقت دی اوشرعی حقیقت ددی جواب په هغه چاموقوف دی چه څه مهارت دعلم دین لری هغه داچه شرعی فقهی قاعده ده چه کوم عمل داطلاق په درجه کې چه کوم شان سره موصوف وي هغه کوم جائزقید سره هم اداکړیشي هغی شان سره موصوف وي لکه دماسپخین نمونځ فرض دی اوخاص په دی قیدسره چه دوه بجی باندی دافرض نه دی خوکه دوه بجی نمونځ اوکړونو هغی ته به هم فرض وئیلی کېږی که څوک داسی قانون جوړکړی چه دوه بجی کول جائزنه دی نوداپه دین کې مداخلت یقیناً دی دغه شان هرکله چه مطلق نکاح دین دی نوکه صغرسن (ماشوموالی) حالت کې اومومی دغه فردته به هم دین وئیلی کېږی نوددی دمنع کول قانون جوړول مداخلت فی الدین دی . اودغه شان قربانی کې وایې چه قربانی عبادت دی که چرته په قیددبقره (غوا) وي نوهم عبادت دی نوددی منع کول هم مداخلت فی الدین ځان بنه پوه کړه . [**دریم سوال**] قانونی بالغیدونه مخکې څه خاص عمرکې فرض اواجب نشته . [**جواب**] بعض حالتونوکې فرض اوواجب هم کېدیشي لکه بدن روغ وي اوقوت مزاحیه زیاته وي اوتقاضاسخته وي داسی حالت کې فرض او واجب کېدیشي دویم داچه کوم معنی واخلی هم دین دی په دیکې دفرض اوغیرفرض څه فرق نشته لکه فرض نمونځ اونفل نمونځ نه منع کول دواړه برابره وي اودری دویم جواب مرجع هم هغه ده کوم چه ددریم سوال په جواب کې

ذکرشو . داتول کلام په هغه وخت کې وه چه کله دنسخی ده درخواست بنیاد په معاهده عدم مداخلت فی المذاهب وي اویوبل بنیاد دنسخی ددرخواست هم دی اودابل بنیاد په اسلم دی خاص کرهغه خلقودپاره کوم چه سیاست کې علماء اوعملاً کمزوری دی هغه ته خوزه خاص کړدی بنیاداختیارولومشوره ورکوم یعنی که کوي اودتحریک عام کولودپاره ګول خوډیرفائده مندی اوهغه دادی چه حکومت ته به دادرخواست وکړی چه که چری داقانون دخلاف معاهده کېدوپه بنیاد تاسونه منسوخه وي نودرحم اوراحت ارام رسولوپه بنیادیې منسوخ کړی آیادقوم صرف دغه حقونه دی چه دفهرست معلوم کړیشي آیادهغوي داحق نه دی چه هغوي دتکلیف اوخفګان نه بچ کړیشي آیاوخت دحکومت دطرفنه دمصلحتونو رعایت نه شي کیدی اودی قانون سره چه کوم تکلیفونه اومصیبتونه دی آیاهغه یقینی اوښکاره نه دی بیاددی دوومقدمونه پس دنتیجه ترتیب یعنی چه دقانون منسوخ کولوده دهغی انتظاردی . داخوحاکمانوته خطاب وه خوپه دی به اکتفانه کوي بلکه دالله تعالی ﷻ نه هم دی غواړی چه الله ﷻ زمونږ ګناهونه معاف کړی داګناه اصل ده ددوایې دنازلیدو اودحاکمانوزورنه درعایت اولحاظ کمولونه صفا کړی چه مناهی دعفودپاره فرع ده والله والموفق تمت الرسالة نصف رجب / ۱۳۴۸هـ النور/ ص ۳ تا ۱۹ / بابت ماه شعبان / ۱۳۴۸هـ .

دایت وابتلوالیتمیٰ نه دااستدلال کول

چه دماشوم نکاح جائزنه ده دهغی حکم

سوال:-(۳۴۸) زیددهٔ ایت وابتلوا الیتمیٰ حتی اذابلغوالنکاح نه دااستدلال کوي چه دبالغیدونه مخکې دماشوم هلک اوجینی نکاح بالکل جائزنه ده که دولی په اجازت سره وي اوکه نه وي ځکه چه بلغوالنکاح نه بالغیدل مراد دی تفسیربیضاوي کې راغلی دی حتی اذابلغواحد البلوغ بان یحتلم وبلوغ النکاح کنایة عن البلوغ لانه یصح للنکاح عنده اودبیضاوي په حاشیه کې دی لان المقصود من النکاح التوالد ولاتوالد الاعندالبلوغ . ددی عبارت نه معلومه شوه چه شریعت کې چه دنکاح کوم وخت مقرر دی هغه دی چه هغی کې په انسان کې دنکاح صلاحیت وي اودهغی نه مخکې نکاح کول صحیح نه وي لکه لمونځ کول دوخت نه مخکې اوس دامعلومول غواړوچه دی ایت کې دنکاح نه عقد (نکاح ترل) مراد دی که وطی اودی ایت نه دامسئله مسنبط کېدیشي ددی خبری ویونکې یوغیرمقلددی چه

دجمهورخلاف خبری کوي ددی دجواب ضرورت دی نوددی دلیل څه جواب ورکول پکاردی مختصرنچوړاولیکي چه خپله هم سړی خوشحاله شي اوبل چاته هم فائده وي.

جواب: قوله لانه یصح عنده اقول. صلاحیت نه مراد تامه یعنی پوره صلاحیت دی قوله المقصودمن النکاح الخ. اقول صلاحیت تامه نه دغه صلاحیت دتوالدمراددی. قوله دی عبارت نه الخ اقول اول خوعبارت معنی معلومه شوه دویم دبیضاوي تقلیدبه کله صحیح وي قوله اومخکي دوخت نه اقول وخت نه مرادیاوخت دجائزکېدودی یاوخت دواجبیدوکه وخت دجائزکېدودی نودامنونوددی وخت دجائزکېدوثابت نه دی. اوکه وخت دواجبیدومرادوي نودامقدمه نه منوپه دی وجه اوس مخکي دوخت نه جائزدی قوله عقدکه وطی اقول دواړه صحیح کېدیشي قوله کیدیشي اقول نه قوله مختصر نچوړ اولیکي اقول ددی دلیل جواب خواوشوچه هغی نه وروستوددده دعوي بغیردلیل نه پاتی شوه اوس دده نه بیاددلیل مطالبه کافی ده اوخوپوری چه هغه دلیل رانه وړی نودهغه دعوي به نه شي اوریدی اوجمهورقول صحیح دی اوس خاص دی مسئله باندی داحسان په طوردلیل پیش کولی شي چه په خپله حضرت ﷺ چه کله حضرت عائشه (ض) سره نکاح وکړه داهغه وخت نابالغه وه داپه صحیح حدیثونوکي راغلی دی. ۱۸ رمضان / ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی / ص ۲۲۰)

خنثی (هیجړا) حکم

سوال: (۳۴۹) زمایوورورددی په هغه کي څه نخښی پیداشویدی چه هغی سره نه شي پیژندی چه نردی که ښځه. (۱) وړومبی نخښه داده ذکریي نشته اودذکرپه ځای دوړی ګوتی دسربرابریوتکړه غوښه ده هغه غوښه دښځودشرمګاه په شان هم نه ده اودهغی نه متیاز راوزی. (۲) دویم نخښه داده چه خصتین (اګی) هم نشته. (۳) هره میاشت دښځوپه شان حیض هم راځی (۴) څلورمه نخښه داده چه دوه تیونه یي هم دښځودتیونه په شان راوتی دی (۵) پنځمه نخښه داده چه شهوت یي هم شته که سړی سره څملی نوهغه طرفته یي خیال ځی اوکه ښځی سره څملی نوهغی طرفته خیال یي ځی (۶) شپږم داده چه منی یي چرته نه دی وتلی کېدیشي چه بندوي تاسومهربانی وکړی ددی مسئلی جواب راکړی چه دادښځوپه حکم کي دی سړو. اودنمونځ روژی اداکولوپه وخت کي دخنګه اداکولوحکم دي؟

جواب: دسوال نه معلومیږی چه داکس بالغ دی په دی وجه دوړوبولواحتمالات خونخښی نه جوړیږی. کمافی العالمګیریه بعدذکرهذه الاحتمالات قالواوانمایتحقق هذاالاشکال قبل البلوغ فامابعدالبلوغ والادراک یزول الاشکال فان بلغ وجامع بذکره فهو رجل وکذا اذلم یجامع بذکره ولکن خرجت لحیة فهورجل کذافی الذخیرة وکذا اذاحتلم کمایحتلم الرجل اوکان له ثدی مستورلوظهرله ثدی کثدی المرأة اونزل له لبن فی ثدییه اوحاض اوحبل اوامکن الصول الیه من الفرج فهوامراة وان لم تظهراحدیٰ هذه العلامات فهوخنثی مشکل وکذا اذاتعارضت هذه المعالم کذافی الهدایة واماخروج المنی فلااعتبارله لانه قدیخرج من المراة کمایخرج من الرجل کذافی الجواهرالنیرة قال ولیس الخنثی یکون مشکلابعدالادرک علی حال من الحالات لانه اماان یحبل اویحیض اویخرج له لحیة ویکون له ثدیان کثده المراة وبهذا یتبین حاله وان لم یکن له شئی من ذالک فهورجل لان عدم نبات الثدیین کمایکون للنساء دلیل شرعی علی انه رجل کذافی المبسوط شمس الائمه السرخسی رحمه الله. جلد ۷ / صـ ۲۸۵ / دی روایت نه معلومه شوه چه کوروالی کول ګیره راوتل اودسړوپه شان احتلام کیدل اوتیونه نه راوتل داتولی نخښی ددی دی چه دانردی اوتیونوکي پی راتلل یاحیض راتلل یاسړی ددی په فرج کي کوروالی کولی شي داتولی نخښی ددی دی چه دانښځه ده دلته سوال نه معلومیږی چه دده حیض راځی اوتیونه یی راوتی دی دانخښی دده دښځی والی دی اوس داکتل غواړی چه دنرپه نخښوکي دده څه نخښه شته که نشته که شته نوداخنثی مشکل دی ګنی دانښځه ده اودښځو حکمونه زیات مشهوردی اودخنثی حکمونه هم کتابونوکي ذکرشویدی که بیاهم دتپوس ضرورت وي نووکړی. ۱۲ ربیع الاول / ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه / ص ۲۵۳)

کنډولره ددویمی نکاح نه دمنع کولوحکم

سوال: (۳۵۰) کنډوښځولره ددویمی نکاح نه مبذول؟

جواب: فلماقال الله تعالی فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذاتراضوابینهم بالمعروف ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخرذالکم وازکی لکم واطهرالایه. وقال الله تعالی وانکحوالایامی منکم. وقال رسول الله ﷺ یاعلی لاتوخرثلثا وعدمنهالایم اذاوجدت لهاکفوا الحدیث. اوکه داشرم عیب ګنړی نوویره دکفرده لقوله تعالی فلاوربک لایومنون حتی

یحکموک فیماشجربینهم ثم لایجدوافی انفسهم حرجامماقضیت ویسلموا تسلیماً الایه . ولقوله علیه السلام لایؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعاً لماجئت به الحدیث . (امداد / ص ۱۲۲ / ج ۲)

دیو سړی څوښځی وي نوخاوندلره دهری یوي ګورکې شپه تیرول ضروری دی یادیوي ښځی کورته ټولی رااوغواړی اوشپه تیره کړی داکافی دی . . .

سوال: (۳۵۱) دیوسړی ددی یاځلورښځی دی هغه صرف یوي ښځی کره اوسیږی اوهلته خوراک څکاک اوخوب کوي اوبناهره غیروالـه ښځه هغه کورتـه دهغی دخوشحالی نه بغیرراغواړی اوشپه تیروي هغه ښځی دخپلی بنی کورته تلل نه خوښوي بلکه مړ ې پدی باندی غوره کوي اوهغه سړی وایي چه ماباندی صرف دالازم دی چه زه شپه تیرولوکې برابروالی وکړم اودهریوي نمبروالـه کورته تلل اوهلتـه شپه تیرول واجب نه دی اوهغه داهم وایي چه اګرچه حضرت ﷺ دهری نمبری والـه زنانی کورته تلواویوه بی بی یې دخپلی بنی کورته نه راغوختله خودهغه داعمل اختیاری وه دهغه دی فعل سره په امت باندی داسی کول واجب نه دی اود یبیت عندهااواقام عندهامعنی داسی کوي چه ددی نه صرف شپه تیرول مقصوددی دانه چه هلتـه شپی تلل اوپاتی کیدل ثابت دی آیادی سړی دپاره داسی کول جائزدی اوداسی معنی کول دده صحیح دی بینواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارولومرض هوفی بیته دعاکلافی نوبتها الخ وفی ردالمحتارهذااذاکان له بیت لیس فیه واحدة منهن والافان لم یقدرعلی التحول الی بیت الاخری یقـیم بعدالـصحة عنـدالاخری بقدرماقام عندالاخری ثم یقسم بینهما (قبیل الرضاع) وفی العالمګیریـه لایجوزان یجمع بـین الضرتین اوالضرائرفی مسکن واحد الابرضاء لهن للزوم الوحشة ولواجتمعت الضرائرفی مـسکن واحدبالرضایکره ان یطاء احدهما بحضرة الاخری حتی لوطلب وطیها لم یلزمها الاجابة لاتصیرفی الامتناع ناشزة ولا خلاف فی هـذا المـسائل (قبیل الرضاع فیما یتصل بذالک من المسائل) داروایت ددی سړی هری خبری لره باطل کوونکې دی اوددی سړی داکار بالکل جائزنه دی .

۲۷ رجب / ۱۳۵۲ هـ (النور / ص ۷ / رمضان / ۵۷هـ) کتبه اشرف علی عفی عنه

الصراح فی اجرة النکاح

په نکاح باندی پیسی اخستلوباره کې بیان

بعدالحمدوالصلوة والسلام الله تعالیٰ علی رسوله واله واصحابه الکرام . زماپه زړه کې دیر سخت داخیال وه چه دنکاح لوستونکې دپیسواخستلومتعلق څه تحقیق وکړم خواتفاق سره نـن خاص طورسره داسی استفتاء راغله نودهغی جواب چونکه لږتفصیل ولیکلی شو چه هغی سره هغه دیوي رسالی برابرشویدی وجه دمضمون مناسبت سره الحق الصراح فی اجرة النکاح ددی نوم کیخودل مناسب معلومیږی داستفتاء وجه داوه چه احقیوځای یوحافظ صاحب دنیابت نه منع کړی وه پدی وجه دهغه ځوي خپل پلارته ددی حکم شرعی باندی خبرولوباره کې داتحقیق وکړودهغه قیام بل ځای کې دی فبارک الله تعالی فیهم العبد محمداشرف علی عفی عنه .

سوال: (۳۵۲) حضرت اقدس جناب مولاناصاحب مدظله العالی . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . حافظ صاحب رجسټرنکاح دااوئیل اوواپس یی کړه چه مولوي صاحب فرمایې چه اول خودامـدنی جائزنـه ده اوکـه پـه رضایانارضاسـره جـائزهم وي نوداسـی طریقـی سـره ناجائزکیږی چه تاسودیکې څه حصه قاضی صاحب ته ورکوي چه مقدمه درشوت ده رشوت جبریـه خوجائزدی خودارشوت طبعی دي بغیردځه دباؤنـه صرف دفائدی اخستوپه غرض اخستل داپدي وجه ناجائزدي ،جناب والدصاحب دلته نشته چه داکاریې خپله کړی وي یایې څه انتظام کړی وي لهذازماداعرض دی چه دهغه خدمت کې ټول حکمونه ددی دجائزکیدو متعلق ددی خط په ذریعه ورانـدی کړم چه انتظام کې اسانی وي ګنی خدای خبردی چه څنګه انتظام بـه کـوي اوناحق هم پـه ګنـاه کـې مبـتلا کیـدل راشـي نـوعرض دادی چـه دضـروری حکمونومتعلق راتـه خبرراکـړی اوپـه دی هـم خبرراکـړی چـه آیـادتنخواه پـه طورکـه دچانـه داکارواخـستی شـي نوجـائزدی یانـه اوداهـم داطـلاع پـه طـورعرض دی چـه خلـق دنکـاح لوستونکې حق صرف څلورانی ګنړی باقی پوره روپی دقاضی پـه نـوم وي چه هغی تـه عطیـه یانذرانه څه چه وي وئیل پکاردی اوداسی هم ډیرکیږی چه دقاضی صاحب دنوم پیسی چه هغوي نکاح لوستونکې ته ورنه کړی نوخپله راځی او ورکوي یې، اوس سوال دادی چه که

حافظ صاحب داکارونه کړی نو نوروخلقونه دا امیدنشته چه هغوي دمسئلو تحقیق وکړی نوډیری نکاح به دشریعت نه خلاف تړلی کیږی ؟

جواب: ددی مختصرجواب خودادی چه مولانامحمداسحق په مسائل اربعین ددی سوال په جواب کې دخزانة الروایات نه دلیل نیولی دی اوددی دناجائزوالی فتوي یې ورکړیدی پدی وجه هغه سوال اوجواب سره دروایات نه نقل کولی شي . [**مسئله**] بعد نکاح بقاضی ووکیل وشاهدان که ازطرف عروس می ایند بخوشي خودبدون مطالبه شان چیزی دادن جائزاست یانه ؟ [**جواب مسئله**] دادن این مردمابدون مطالبه وجبرازطرف ایشان مباح است واگرجبرکنندوخواه مخواه بکدد اصرار طلب نمایندوبگیرند پس مباح ومماسنه القضاة فی درالاسلام ظلم صریح وهوان یاخذوامن الانکحة شیئًا ثم یجزون اولیاء الزوج والزوجة بالمناکحة فافهم مالم یرضوابشئی من اولیاء همالم یجیزوبذالک فانه حرام للقاضی والمناکح انتهی الجواب المذکور قلت فکماان الاجازة غیرمتقومة لایحل العوض عنها کذالک الجاه والعقود الفاسدة التی هی المنشاء فی الاکثرهذاالاخذ کماسیاتی غیرمتقومة لایحل العوض عنها . اوتفصیلی جواب دادی چه څه شي چاته ورکولی شي دهغی دوه حالتونه دی په عوض یاخوپه عوض کې ورکولی شي یابغیردعوض نه اوپه کوم په عوض کې ورکولی شي هغه ددوحالتونونه خالی نه دی یاخود داسی شي په عوض کې وي چه شرعاً متقوم اودعوض قابل وي یادداسی شي عوض کې وي چه شرعاً متقوم اوقابل دعوض نه وي برابره خبره ده که حقیقتاً وي لکه عقودباطله کې چه کیږی یاحکماً لکه عقودفاسده کې چه کیږی اوکوم چه بغیردڅه عوض نه ورکولی شي هغه هم ددووحالتونونه خالی نه دی یاخوصرف دزړه خوشحالولواوازادی سره ورکولی شي یاپه ناخوښی سره ورکولی شي برابره خبره که ناخوښی کمه وي اوکه زیاته داتول څلورقسمونه شول . [**وړومبی قسم**]چه دمتقوم شي په عوض کې حاصل شي [**دوهم قسم**] چه دغیرمتقوم شي په عوض کې حاصل شي . [**دریم قسم**] چه بغیردڅه عوض نه دزړه په خوښی حاصل شي . [**څلورم قسم**] چه بغیردڅهٔ عوض نه په ناخوښی حاصل شي . وړومبی قسم داجرت (مزدوری) یاثمن کیدودوجه نه اودوهم قسم دهدیی اوعطی کیدودوجه نه حلال دی اودویم قسم درشوت یاسودکیدودوجه نه که داسودحقیقیٔ یاحکمی اوڅلورم قسمی دظلم اوجبرکیدودوجه نه حرام دی اوس داکتل پکاردی چه دنکاح لوستلوامدنی کوم قسم کې داخل ده چه دهغی هغه شان حکم ولګی که وړومبی قسم کې

داخل کړی لکه په خپله دنکاح لوستونکې په نسبت دهغی احتمال کیدیشي ځکه چه یوسړی خپله نکاح لوستوته لاړنشي هلته خوددی احتمال هم نشته البته دنکاح لوستونکې په اعتبارظاهراً داشبه کیدیشي چه دادنکاح لوستونکې ددی عمل اجرت اومزدوری ده خوسوچ کولونه وروستوداحتمال صحیح نه پاتی کیږی ځکه چه داجاری صحیح کیدودپاره څوامورلازم دی هغه داچه کاراخستونکې ته پوره اختیاروي چه دچانه خوښۀ وي کاردواخلی اوکارکوونکې ته پوره اختیاروي چه کارکوي یانه کوي اودغه رنګ چه څومره مزدوری مقررکړی په هغی کې هم کاراخستونکې ته پوره اختیاروي چه څومره یې خوښه وي کم دی اووایې اوپه زیاتی درضانه وي اوکارکوونکې ته هم پوره اختیاروي خوښه یې ده که زیات غواړی دی امورو کې داختیاراوازادی نه دفائدواخستوکې په یوبل باندی به بدرد اوملامت منع کوونکې نه دی اوداتول اموردی مسئله کې نشته ځکه چه اګرچه کاراخستونکې ته دا ازادی په دی کې حاصل ده چه په چاباندی مفته نکاح اوترې خوکه هغه په مزودری باندی په چانوي سړی باندی نکاح اولول لکه په حاضروخلقوکې چاته اووایې چه ته نکاح اوترې اوهغه اجرت تاته درکړی یادی نکاح لوستونکې ته اووایې چه ته فلانی ځای کې دومره اخلی مونږبه دهغی په نیمه درکووکه نه لولی نومونږبه بل څوک راولویادغه شان که کارکوونکې نه خپله لاړشي اونه دخپل طرفنه څوک اولیږی بلکه صفا جواب ورکړی چه هیڅ هم زمونږپه ذمه نشته یادا اووایې چه زه اګرچه بل ځای کې یوه روپی اخلم خوتاسونه به لس روپی اخلم خوښه موده که مابوزی اوکه نه . نوخوامخوادی څلوروصورتونوکې په یوبل باندی ملامت رائی اوعام لیدونکې اوریدونکو طرفنه به هم ملامت وي چه تراوسه خودغه شان راوانه وه اودوي پکې نوي خبره راوویسته اوتول به په خپلوخبروباندی ده لره په هغه خپل پخوانی رسم باندی مجبورکړی نوهرکله چه داجاری صحیح کیدوشرطونه نشته نواجاره مشروعه پاتی نه شوه بیاداجرت وئیلوګنجائش کوم ځای پاتی شوبیاغور کولوسره داهم معلومیږی چه نکاح لوستونکې دراغوحق ویوونکې مزدورنه شي ګنړلی بلکه په خپله داصل قاضی په خیال کې هم اودنوروعاموخلقوخیال کې داصل قاضی نوکر ګنړلی شي پدی وجه چه قاضی کله هم اوغواړی نودی ختمولی شي اودی صورت کې دده غیرمشروع کیدل زیات ښکاره دی ځکه چه نودبل چااواجرت دبل چاذمه داپه خپله باطل دی اوپه شریعت کې ددی څه نمونه نشته اوکه په دریم قسم کې داخل کړی لکه په خپله دنکاح نه لوستونکې په

نسبت دهغی ظاهراً دااحتمال کولی شي ځکه چه کوم سړی نکاح ترلوته تلی دی هلته
دمفتو ملاویدوخوهه واحتمال نشته البته دغیرنکاح خوان په اعتبار سره ظاهراً علی عکس
القسم الاول داشبه کېدیشي چه داده ته دهدیه په طورورکړی شوي دي لکه څنګه چه سوال
دهغی طرفته عرض هم کړی شویدی خودسوچ کولونه پس دا احتمال هم صحیح نه
معلومیږی ځکه چه دهدیه مشروعیت دپاره هم څه امورلازم دی چه نه ورکونکي
داخستونکي اونه په خپله اخستونکي داخپل حق ګنړی اودیناهم ضروری نه ګنړی اودغه
شان هدیه ورکولوپه اندازه کې هم ورکوونکي ته اختیاروي که زیات ورکوي که لږغرض
داچه نه ورکولوکه څه ملامتیاوي اوکم ورکولوکې هم څه ملامتیانه وي په دی ومسئله کې
دامورهم نشته ځکه چه اګرچه بعض خلقوته په دیکې ازادی حاصل ده چه بالکل ورنه کړی په
دی وجه چه کوم خلق ددی نه پوره خبردی چه ده دوي څه حق نشته هغوي بلکل نه ورکوي
اوپه هغه څه ملامتیاهم نه وي خوعام خلقوکې چه کوم خلق ورکوي هغوي داګنړی چه دادوي
حق دی په دی وجه ورکوي یاپه دې وجه ددوي دمشرانو نه داخبره رارانه ده یا په دی وجه
چه مختلف ځایونوکې مختلف عادتونه وي غرض داچه ورکوونکې هم حق ګنړی
اواخستونکې هم. بعض خودغه شان هم حق ګنړی اواخستونکې هم بعضی دغه شان حق
ګنړی په دی وجه بعض دقرضدارو په شان غواړی اوبعضی په چل ول اوتقریرونوسره
داکوشش کوي چه دعوامو په زړه کې داخیال پروت وي چه ددوي حق دی تردی که چرته بل
څوک دوي په شان داکارشروع کړی نوهغی سره خفه کېږی اوهغه پسی اولګی چه دی
زمونږپه حق کې نقصان پیداکوي دغه شان که څوک دروپی په ځای انه یادوه انی ورکړی نو
په خپله اخستونکې هم اونورخلق هم داطریقه دخپلو طریقونه خلاف ګنړی په دی وجه ده لره
ملامته کوي نوهرکله چه دیکې دهدیه دمشروعیت شرطونه نشته بیادیتی دهدیه
وئیلوګنجائش چرته پاتی شواوس چه داامدنی په اول اودریم قسم کې نه شي داخلیدی
نوخوامخواه په دویم یاځلورم قسم به داخلیږی چه دهغی وجه دوارو قسمونومنفیوذنفی نه
په خپله بیکاره شوه اودوباره خبرداری دپاره دهغی خلاصه بیاپیش کوم چه بغیردنکاح
لوستلونه ورکول لکه څنګه چه ډیروته ورکولی کېږی یاخودهغوي دعزت اوزمینداری
اوپخوانی طریقې په عوض کې ورکولی شي اوداامورتول غیرمتقوم دی بیاخوداورکول
رشوت دی اویادخپل رسم په وجه چه دهغه حق ګنړی ځکه یې ورکوي نوداجبرفی التبرع دی

اونکاح لوستلوباندی ورکوي ددی بیناد په اجاره فاسده باندی اوبیاخاص کرچه
دالوستونکې دقاضی نوکراوګنړی شي نوددی دواړوقسمونوچه کوم حکم وه یعنی
ناجائزکیدل هغه هم ثابت شول اوداتقریرخوددی عمل دنفس حقیقت په اعتبارسره وه اوکه
چرې دی سره یوبل امرخارجی هم اوکتلی شي چه په واقع کې ددی ملګری دی هغه داچه
ډیروځایونوکې دعادت دی چه نکاح ترلودپاره راغوختونکې خودناوي واله خلق وي
اونکاح لوستل غواړی داوده دهلک والونه اوهغه درسم دوجه نه خواه مخواه ورکوي چه
شریعت کې جائزنه وي چه بغیردوجوب شرعی نه څه پیسی لازم اوضروری ګنړی اوواخلی
نوددی عارض دوجه نه ددی ناجائزکیدل نورهم سخت شول غرض په اعتباردنفس عمل هم
اوپه اعتبارددی عارض هم دامال ناجائزاوګرځیدواوداتول بیان په خپله اخستونکې په
اعتبار سره دی اوبل چاته ورکول لکه چه دنائب په ذمه ګنړلی شي چه هغه یولویه برخه ددی
مال خپل منیب ته ورکړی نوداورکول صرف په دی بنیادوي چه ده ماته دی کار دپاره اجازت
راکړیدی اوبیکاره خبره ده چه داجازت ورکول په شریعت کې یوامرغیرمتقوم دی
اودغیرمتقوم په عوض کې ورکول رشوت دی اورشوت بغیرد څه ضرورت دظلم دفع کولونه
ورکول جائزنه دی نوددی وروکوونکې ته یوه ګناه درشوت ورکولو نوزه هم زیاته شوه غرض
داکوم صورتونه چه مشهوروي په دی کې نه چاته ورکول جائزدی اونه اخستل په دیکې نائب
اومنیب اوواده واله تول راغلل چه پوره طریقی سره دهغی تفصیل تیرشو. اوس دی مشهور
صورتونه پاتی شول چه هغی کې ظاهراً دجوازاحتمال معلومیږی یوداچه قاضی داجاری په
طوریونوکر اونیسی اودهغه تنخواه مقررکړی اودهغه نه کارواخلی چه سوال کې هم داسی
غرض وه دویم داچه اودبل کس په مینځ کې شرکت قبول کړی چه دواړه نکاح اولی اوخومره
چه ددواړوامدنی وي هغه فلانی نسبت سره په خپل مینځ کې تقسیم کړی خودسوچ کولونه
وروستودیکې جوازنه معلومیږی مثلاً وړومبی صورت کې که ده ته خاص مزودر اووایې
نویکې بیانورنوکری نه شي کولی حالانکه نائب نه پدیکې څه ممانعت نشته اوکه مشترک
مزودراوګنړلی شي نومشترک خودهرچاکارچه غواړی کولی شي حالانکه یقینی خبره ده که
قاضی صاحب ته معلومه شي چه دانائب څه نکاح زمادطرفنه ترې اوخه دبل چادطرفنه
نویقیناً دانائب به لری کړی بیادواړوشقونوکې مشترک ویره داده چه په خپله دقاضی اوددی
مجلس والومینځ کې څه عقداجاره نشته نابیادی قاضی لره اجرت اخستل څنګه جائزشول

اوکه دا اووایې چه دانائب وکېل په طور سره ږدمجلس والوعقد اجاروګرځی چه داقاضی دقبلولوپه شان دی ددی جواب یوخوپه دوي باندی دواړو شقونوسره جداجدا معلوم شوځکه چه جائزکیدل اوناجائزکیدل چه داوړه جمع شي نوترجیح ناجائزوالی ته ورکولی شي دویم جواب مخکې په دریم شق راځی چه هغی کې شرکت قبول شوي وه داتحقیق خوداول صورت شو اودویم صورت یعنی دقبولوالی شرکت خواول داسی واقع نه دی ځکه قاضی نه چه څه ملاویږی په هغی کې نائب ته څه نه شي ورکولی دویم هدایه کتاب القسمة کې راځی چه کوم خلق دتقسیم کار په اجرت باندی کوي داسلام حاکم ته پکاردی چه دوي خپله کې شریک نه کړی دتقسیم اجرت ګران نه شي داحال دنکاح دلوستلوهم چه ضرورت ددنیااوددین دواړه اعتبار وسره هرکس ته راځی اوږیرنکاح لوستونکې باعزت وي که ټول جداجدا شي نوهرکس به ارازن ملاویګی اوکه ټول شریک شول نوګران به شي دریمه خرابی هغه ده چه ددریم قسم په نفی کې ذکر شول چه عادت دی چه داخاص دقاضی حق ګنړلی شي ښکاره خبره ده چه داختصاص څه استحقاق نشته اوچه څوک قاضی یانائب دقاضی راغواړی نوددغه اختصاص اواستحقاق په بنیادیې راغواړی نودقاضی مزدور جوړول په دی فاسدبنیاد باندی دی برابره خبره که ځائته جدامزدوروي لکه اوس چه دی اول صورت کې ذکر شول چه هغی کې ددی دریم ویری حواله ورکړی شویده اوکه په شریکه مزدوروي لکه اوس چه دی اول صورت ذکر شول چه هغی کې ددی دریمی ویری حواله ورکړی شویده اوکه په شریکه مزدوری لکه چه ددی دویمه صورت کې فرض کړی شویدی په هرحالت کې دبناء الفاسدعلی الفاسد په وجه ناجائزدی نومخکې مشهورصورتونه اوداغیر مشهورصورتونه ټول ناجائزشول البته که دنورومعمولی اجاراتوپه شان لکه بچوته زده کړه ، خوشخطی لیکل اودنوروکارونوهنرونوپه شان ددی هم حالت ولرلی شي چه دچازړه څوک غواړی اودبلی اودچاخصوصیت ونه ګنړلی شي اوپه څومره اجرت چه غواړی دواړه خوشحاله وي نه څوک خپل ځان اصل مستحق وګنړی اونه دنورچاپه ذهن کې داسی خبره پیداکړیشي اوکه اتفاق سره څوک بل څوک داکاروکړی نوپه هغه غم اوخفګان نه وي اوکه نائب نیابت پریږدی په خپله مستقل داکارشروع کړی دهغه څه شکایت نه اوپه بنار کې چه څومره خلق داکارکوي هغه ټول ازاد وګنړی اوکه څوک ددی اهل نه وي هغه ته خوپه خپله هم جائزنه دی هغه به دیوعارض دوجی نه بندکړیشي لکه یوامام صحیح قران نه شي لوستی هغه به دمامت نه

بندکړیشي خوکه ډیرخلق ددی اهل وي نوهغوي کې داګنړسړی به ددی اختیارمندګنړلی شي دغه شان دی نکاح سره به دامعامله کولی شي اوبل داچه راتلونکې به دخپل طرفته اجرت ورکوي دواده دهلک والوتخصیص پکې نه وي دغه شان البته جائزدی غرض داجرت په نوروکارونوکې اودیکې به څه فرق نه شي کولی دادنکاح لوستلوداجرت متعلق تحقیق وه اوچه کوم مضمون اخرکې دمکروپه عنوان سره لیکلی شویدی دهغه جواب خوښکاره دی چه دبل سړی دین جوړولوپاره خپل دین ورانول هغه هیچری نه شي جائزکیدی خاص کرچه دهغی بله طریقه هم ممکن وي لکه اوس چه احقردهغی عرض کړی وه چه دادعام پیشه ولرلی شي خوناهله به پکې نه شي رابللی ددی کاراخستونکې په خپله یادچاعالم نه تپوس وکړی هم انتظام کولی شي دویم داچه دی انتظام کې هم کتلی شي چه ډیرځایونوکې نااهله کارکوي بیادی انتظام پابندی سره شرعاً څه خاص فائده اوشوه اوپابندی نه کولوسره څه خاص نقصان وشوبیاداشرعی قاعده ده چه کله یوکارکې مفسداومصلحت جمع شي نومفسدته ترجیح ورکولی شي مصلحت نه نوکه چرته دامصلحت هم اومنلی شي بیاهم ددی قاعدی په بنیاد ددی کاراجازت نه شي ورکیدی. والله اعلم وعلمه اتم واحکم. ۱۲ محرم ۱۳۲۴ھ (امداد/ص ۶۳/ج ۳)

درتحقیق اجرة الانکاح

سوال: (۳۵۳) بحضورفیض ګنجورمولاناصاحب مدظله تسلیم. تحقیحق حضور درباره اجرت نکاح خوانی درفتاوي امدادیه دعلیحده رساله دیده شود. چونکه حضورحکیم الامت اندتمام مخلوق سیماطائفه علماء وملایان درس امرمبتلااندازاول وقت حکام اسلام دردیارهندتاحال لهذاتاویل صحت آن ضروری است علامه شامی درباره مسئله شرب خان درتنقیح فتاوي حامدیه فرموده مع ان فی الفتاوي بحله دفع الحرج عن المسلین فان اکثرهم متبلون بتناوله اورنیزحضورواله درحوادث الفتاوي. ۱۳۳۱ھ/ص ۱۱۳/ درمسئله تحقیق عدم تعین عمل واجرت دراستیجارعمال مزارعین فرمودند. پدی دی وجه درماسخن فیه ضروربالضرورنظرثانی فرمایند ومخلوق راازورطیئه ضلالت وکل حرام دهند. ورنه امرنهایت صاحب است وجود حضور رحمت است برای امت مرحومه ببرکت حاجی حرمین الشرفین علیه الرحمة والغفران ضروردرین مسئله خوض ام ونظرثانی بغورفرمایندبرائ دفع تکلیف حضورتمام ماله وماعلیه ورویات جوازوفتاوي علماء کرام درګاه حاضرخدمت می

کند جناب تعمق نظر فرموده بواپسی اطلاع فرمایند تکت ابلاغ است ملایان وافسراوشان مسمی به قاضی گرد اوراین اجرت بدله عمل خودمیگیرند وصورت مسئله درسوال وجواب علماء مستشارالعلماء مفصل است ملاحظه مایندبدله اجازت ووجاهت نمی باشد ونه درماتحن فیه متصوراست تاکه روایت این رقم که موجوب دستورقدیم وصول می شد سه حصه ازان ملا رابدله کاراد مقررکردند وچهارم حصه افسرپرتال کننده مسمی قاضی رابدله کاراد مقررکرده اند تفصیل کارهردودرسوال جواب مستشارالعلماء موجود است خلاصه والمعروض آنکه ضرورازتمام امورهایی فریق مقدم است زیاده حدادب . ۲۹ جمادی الاولی / ۱۳۳۵ھ . نقل جواب مسئله اجرة نکاح ازدفتر انجمن مستشارالعلماء لاهورمورخه ۱۹ / ذی الحجه / ۱۳۳۱ھ / [**سوال**] چه می فرمایند علماء دین ومفتیان شرع متین درین مسئله که درین دیارقبل ازحکومت هذاعرف بلانکیر جاری است که درهرقریه ومحله یک ملانکاح خوان مقرراست مردمان برتقراواراضی اند داورعوض ذهاب وایاب جلسه نکاح وتلقین تجدیدشرائط ایمان وطرائق ایجاب وقبول واندراج رجسترمبلغ یک روپیه چارانه یاکم وبیش رقم نکاح خوانی میدهند درحکومت هذاازجانب سرکارعالی برسرتمام ملایان تحصیل یک افسریاسم قاضی مقراست آن قاضی تمام ملایان راطرائق اندارج رجسترو نقشه وهدایات شرعی درباره نکاح وطلاق تحریراً اوتقریراً تلقین می کند واصلاح رجستراوشان میکندونزدهرملادوره برائ اصلاح رجستر اوشان می کند تاکه کدام غیرشرعی امرارتکاب نه کند عوض این خدمت برایی قاضی ازهرملاازهرنکاح خوانی چهارم حصه یافی نکاح ۴/ مقراست قاضی مذکورازهرملا می گیرد این انتظام سرکاری عالی برائ فوائد مسلمانان مقررکرده اند که بوقت خصومت مقدمه نکاح اصلیت ظاهرگرددونکاح بموجب شرع صحیح منعقد گرددوبیان فرمایند رارقم نکاح خوانی وقاضی راچهارم با۴ / فی نکاح ازهرملا گرفتن بموجب حکم شرع شریف عوض عمل مذکور جائزاست یانه اگرجائزاست بهترورنه دیگرمصیبت عظیم است که تمام دیاربابن مبتلااند هائی کافه مسلمان ازحرام خوری ضروری است بینواتوجروا؟ [**جواب**] دابرنی صورت یوقسم اجاره ده اوخه رنگه چه په قران خودلوعلم فقه خودلوامامتی بانگ باندی دضرورت مطابق اجرت اخستل یاوروکول جائزدی دغه شان ملاته هم دنکاح لوستلویادهغی حرام اوحلال خودلویادشریعت مطابق ایجاب اوقبول کولواودمهرمقررولوشرعی حکمونو

نقل تحریر مولوي کوهر صاحب توسنوي شریف

درباره اجرت نکاح حسب الارشاد درجواب مسئله مسئوله عرض میرود که ملایان حسب دستورورواج جماعة مسلمین ازقبیل اجیرمشترک اندکه برعمل خودکه مشتمل است برحرکات ونقل وتردد وحضورجماعت وجسله نکاح واقوال تعلیم تجدیدایمان وطریق ایجاب وقبول که همه آن ازقبیل مباحات اندنه واجب لعینه ونه معصیت اند واستیجار بروشرعاً جائزاست وتعریف اجاره که بیع المنفعت مع عوض است بروصادق است واجر میگیرندبنابرین که المتعارف کا لمشروط تعین اجرت ناکردن مفضی بنزاع جانبین یا فسادنمی گردد غایت امراگرملازیادت که ازقدرمتعارف طمع کندبعد محاوره جانبین وتراضی طرفین فساد مرتفع خواهد بود ملارا اخذاجرت کرناکحین یااولیاء الشیان بطیب خاطریابرضاء دون الاکراه حواله اش کرده اند درست خواهد بود البته اخذاجرت اضعافاً مضاعفه باالجاء اولیاء بناء تعین خودکه ازحکام وقوع یافته ازقبیل رشوت وسخت خواهدبود ملامقرراچاره جویی کردن درین باب که دیگرنه خواهدهم ازین قسم می توان شد ک یک مجیرمستاجررابراجیر ساختن خودتحریض کندلیکن درصورت تراضی طرفین این کراهت مرتفع است ودرعوض خبث پیدانمی کندوقاضی که برائی ملاحظه رجسترودرستگی عمل ملایان مقراست این هم منجمله مشروعات ومباحات است ملا را ازین تصحیح وتنبهیات وهدایات ناچاری است وتعین اجربروجائزاست درباب قسمت دیده باشندکه فقهاء فرموده اندکه اول ازین است که وظیفه قاسمین ازبیت المال باشند واگربرمتقاسمین مقررکرده شود واجرت ازیشان گرفته شودهم جائزاست که نفع عمل اوبمتقاسمین راجع است وعمل اوبرابی ایشان . اگرملاعذرکند که مارابرائی تصحیح کارواپی احتیاج بتعین قاضی معین نیست من خود درست کردن می توانم یاازکسی عالم مجازاً درستگی حاصل کردن می توانم این عند اونامسموع است چراکه حکام وقت برایی مصلحت عامه باتفاق رایی جماعت مسلمین ودفع فسادانکحه وتشاجرات درباب نکاح این مدمقررکرده اند وچونکه عمل ملابدون پرتال وملاحظه عالم ناتمام است پس تقوم فعل ملابرین موقوف خواهد بوداوراضروری است که اواین اجررابطیب خاطر قبول کند ودرصورت عدم رضامکابرخواهد بودن ومستحق برعمل غیرتام خود نخواهدبودوحکام می تواندکه دیگرملاراکه بطیب خاطراین قدراجرادادن برتصحیح عمل قاضی ازقسم نقل ودوره

فسادنمی گردد غایت امراگرملازیادت که ازقدرمتعارف طمع کندبعد محاوره جانبین وتراضی طرفین فساد مرتفع خواهد بود ملارا اخذاجرت کرناکحین یااولیاء الشیان بطیب خاطریابرضاء دون الاکراه حواله اش کرده اند درست خواهد بود البته اخذاجرت اضعافاً مضاعفه باالجاء اولیاء بناء تعین خودکه ازحکام وقوع یافته ازقبیل رشوت وسخت خواهدبود ملامقراچاره جویی کردن درین باب که دیگرنه خواهدهم ازین قسم می توان شد ک یک مجیرمستاجررابراجیر ساختن خودتحریض کندلیکن درصورت تراضی طرفین این کراهت مرتفع است ودرعوض خبث پیدانمی کندوقاضی که برائی ملاحظه رجسترودرستگی عمل ملایان مقراست این هم منجمله مشروعات ومباحات است ملا را ازین تصحیح وتنبهیات وهدایات ناچاری است وتعین اجربروجائزاست درباب قسمت دیده باشندکه فقهاء فرموده اندکه اول ازین است که وظیفه قاسمین ازبیت المال باشند واگربرمتقاسمین مقررکرده شود واجرت ازیشان گرفته شودهم جائزاست که نفع عمل اوبمتقاسمین راجع است وعمل اوبرایی ایشان. اگرملاعذرکند که مارابرائی تصحیح کاروایی احتیاج بتعین قاضی معین نیست من خود درست کردن می توانم یااز کسی عالم مجازاً درستگی حاصل کردن می توانم این عند اونامسموع است چراکه حکام وقت برایی مصلحت عامه باتفاق رایی جماعت مسلمین ودفع فسادانکحه وتشاجرات درباب نکاح این مدمقررکرده اند وچونکه عمل ملابدون پرتال وملاحظه عالم ناتمام است پس تقوم فعل ملابرین موقوف خواهد بوداوراضروری است که اواین اجررابطیب خاطر قبول کند ودرصورت عدم رضامکابرخواهد بودن ومستحق برعمل غیرتام خود نخواهدبودوحکام می تواندکه دیگرملاراکه بطیب خاطراین قدراجردادن برتصحیح عمل قاضی ازقسم نقل ودوره ملاحظه رجسترات متقوم است که گرفتن عوض بروصحیح است قضاء وعلماء را اگرچه وظیفه ایشان مقرر باشد برکتابت فتوی وتلاش مسئله وتفتیش کتب اجرمثل گرفتن جائزداشته اند چناچه درباب القضاۃ درفقه مقراست. یاالجمله عمل ملایان ازرفتن بجلسه نکاح وتعلیم ایمان وطریقه ایجاب وقبول ونیز عمل قضاۃ ازدوره ملاحظه رجسترات وغیره ازقبیل عمل متقوم است اخذاجرت بروجائزاست البته ازامواریکه ازمفسدات اجاره باشند ازاکراه بزیادت اجروگرفتن زیادت ازاجرمثل متعارف یاکارناکرده محض برنباء تعین

خوداجروصول کردن ازین احترازی بایدکرد. فقط درمسئله اجرت نکاح حضور فرمودند درصفحه (۲۲) سطر (۱۲) اوشریعت کې ددې څه نمونه نه ملاویږی

نظائر شرعی

(۱) واماکاتب القاضی واجرة مثله فان رای القاضی ان یجعل ذالک علی الخصوم فله ذالک فی بیت المال وفیه سعته فلا باس به (فتاوی عالمیگریه ج ثالث/ص ۲۳۰/ کتاب الادب) (۲) وفی النوازل قال ابراهیم سمعت ابایوسف رحمه الله عن القاضی اذااجری له ثلثون درهما فی ارزاق کاتبه وثمن صفحیته وقراطیسه واعطی الکتاب عشرین درهما وجعل عشرة لرجل یقوم معه وکلف الخصوم الصحف یسعه ذلک قال واناحب ان یصرف شیئا من ذلک عن موضعة الذی سمی له کذا التاتارخانیه وعالمگیریة! (۳) واجرهذه الصحیفة التی یکتب فیهادعوی المدعی وشهادة الشهودان رأی القاضی ان یطلب ذلک من المدعی فله ذلک (فتاوی عالمگیریة/ ج۳/ ص۲۳۵)

روایات کتب معتبره فقه درجوازاجرة نکاح خوانی

(۱) وکل نکاح باشره القاضی وقدوجبت مباشرة علیه کنکاح الصغاروالصغائرفلایحل له احدالاجرة علیه ومالم تجب مباشرته علیه حل له اخذالجرة علیه کذافی المحیط واختلفوا فی تقدیره والمختارللفتوی انه اذاعقدبکرایاخذدیناراوفی الثیب نصف دینار ویحل له ذلک وهکذاقالواکذافی البرجندی فتاوی عالمگیریة جلدالثالث الباب الخامس عشر فی اقوال القاضی وماینبغی للقاضی ان یفعل مطبوعه مصر/ص ۴۱۵/ (۲) وفی شرح اداب القاضی للخصاف ان للقاضی ان یاخذفی عقودالانکحةان کان هوالولی لایحل له الاخذواختلفوافی تقدیره والمختارللفتوی انه اذاعقدبکرایاخذدیناراوفی الثیب نصف دیناریحل له ذلک وهکذاقالو! برجندی جلدی رابع کتاب القضاء! ص۵! (۳) وذکرعن السبقالی فی القاضی یقول اذاعقدت عقدالبکرفلی دینار ولوثیافلی نصفه انه لایحل له ان لم یکن لهماولوکان لهلماغیره یحل بناءً علی ماذکرنا! فتاوی بزازیة !(٤) ولایحل اخذشئی علی نکاح الصغاروفی غیره یحل ! خلاصة الفتاوی (لاولی لهم) (۵) ولایحل له (ای للقاضی) اخذشئی علی النکاح ان کان یجب مباشرة علیه کنکاح الصغائر وفی غیرهایحل! معدن، هکذادرباقی کتب بخوف تطویل برین قدررااکتفاء کرده شد!

[**جواب**] رویات ودلائل دیده شدنزد من مفید مدعا نیست یعنی ازجمله این ها جواز نفس اجرة النکاح ثابت میشود دولاکلام فیه لیکن جواز صورت متعارفه بخصوصیات مروجه ثابت نمی شود ازجمله این خصوصیات اینست که عقد اجاره باولیاء دخترمنعقد می شود واجرت براولیاء پسرلازم شود وهذاباطل بالضرورت وکذا اخذالاجرة لمن لم یباشرالانکاح مگر تحریرسامی جزء رساله خودکرده ام علماء خود فیصله خواهند فرمود.

بازبرین جواب مکتوب ذیل امد

جناب والامذظلم تسلیم . فدوي غریق رادستگیری نفرمودند سرفرازنامه درباره مسئله اجرت نکاح رسید ،حضوردرطلب سائل امعان نفرمودندبارثانی بطورخلاصه معروض آنکه ،واقعی فرمان حضورمسلم است که جرة لمن لم یباشر الانکاح راگرفتن جائزنیست ونه این امرکه عقد اجاره باولیاء دخترمنعقد می شود واجرت براولیاء پسرلازم می شود جائزاست دردیارماابن خصوصیت واقع نیست علی هذاالقیاس باقی خصوصیات که در رساله جناب مصرح اندمگرمانحن فیه مسئله دیگراست حضورجواب آن بحکم اداي امر واجب که ازآیه فاسئلوا اهل الذکرالایة مفهوم میشودعنایت فرمایند.

سوال : (۳۵٤)درین دیاربرسرتمام ملایان تحصیل ازسرکارعالی منظوری گورنمنټ یک افسرمسمی باسمی قاضی مقرر است عمل اوملاحظه رجسترها ملایان است که اوشان رانقشهارجسترتحریرکرده میدهدوهدایات شرعی ومسائل شرعی متعلقه نکاح وطلاق برهررجسترنوشته داده وسال بسال دوره می کند ملاحظه هرنکاح مندرجه میکند که کدام علامست رضاگردد هرملارابررجسترنوشته میدهدهروقت درخدمت امورشرعی نگران است اگرکسی درعدت نکاح میکند آنجاقاضی مذکوررفته بااسامیان راطلب کرده اصلاح می کند وتفریق زوجین میکند مرتکبان راسرزنش می کند بعد عدت جدید عقدمی کند براغلاط رجسترهاوشان راتحریرامتبنه می کند تاکه آئنده سرزدنکند خلاصه تمام ملایان رابرجاده شریعت بموجب کتب فقه داشته است روزوشب نگران حال است ازکارعوض این خدمت حق افسرمذکوردرهرنکاح خوانی ازهرملاچهارم حصه مقررکرده اند بوقت دوره افسرازهرملاحساب کرده چهارم وصول می کند دیگررسم زایدوکدام هدیه ودعوت ازملایان نمی گیرد بلکه حرام دانسته است نیزواضح بادکه اگراین انتظام نه باشد ملایان

امورغیرشرعی میشوند وانتظام شرعی برهم درهم می شود . جناب جواب این قاضی وافسرمذکوررااگرفتن جائزاست یانه که ازهرملامیگیرد مفصل تحریر فرمایند تمام امورتحریرفرستاده سابقه مستشاالعلماء لاهوروغیره لقول فتاوي عالمگیری نظروارند عجلت نفرمایند. بعدتامل صادق غریق رارهایي عطافرمایند. ؟

جواب: تحریرهذارامع تحریرات سابقه مکرردیده شدحاصل همه این قدراست که ملایان روافسرالشیان رابرعمل اجرت ستدن دادن جائزاست ولاکلام فیه انچه دروکلام است دوامرست یکي آنکه اکثرقضاة هیچ عمل نمی کنند وازملایان چهارم یاپنجم میگیرند ودردیارماهمین زیاده است پس این ازکجاجائزباشد ودیگرآنکه وجوب اجرت برمن یطلب العمل باشد واینان ازغیرمن یطلب العمل هم میگیرندواین محذوردرهمه دیارست که اگرکسی بطورخودنکاح منعقد کنانددبجزازوهم وصول میکنند واگرنه دهد آن نکاح راکالعدم شمارند حتی که دربعض جاهااین نکاح خوداین قضاه نکاح دیگرمی کنند آیاکسی ازفقهاء این چینین مفاسدراجائزداشته است باوجودعدم احتیاج این مدعا بدلیلی نظیری بتائیدش نقل می کنم فی النهایة وینبغی للقاضی ان ینصب قاسمایرزقه من بیت المال لیقسم بین الناس بغیراجرفان لم یفعل نصب قاسمایقسم بالاجرمعناه باجرعلی المتقاسمین (غور فرمایندرین جامتقاسمین طالب العمل هستند) ویقدراجر مثلاکیلایتحکم بالزیادة (غور فرمایندکه تقدیربرائ نفی زیادت ست واکنون قضاة آن رادرنفی نقصان استعمال می کنندیعنی بزوراجرت مقدره وصول می کنند) ولایجبرالقاضی الناس علی قاسم واحدمعناه لایجبرهم علی ان یستاجروه (غور فرمایندرین جاتراضی اولیاء نکاح رااین قضاة جائزنمی دارند) ولایترک القسام یشترکون (غورفرمایندابن جااین همه سازش میدارندکه عامه ناس آزادي رابکارنمی توانندبرد) ببین تفاوت راه ازکجاست تابکجا! فهذاقیاس المحظورعلی غیرالمحظور وباین همه جوازامری موقوف برموافقت بمن نیست مراازخطاب معاف دارند!

۱۳جمادی الثانی / ۱۳۳۵هـ!

دی نه وروستودهغی صاحب خط راغی

جواب الجواب مسئله اجرة نکاح وعمل قاضی وملایان رسیداطمینان شدجزاک الله خیر الجزاء (ترجیح الراجح / ج ۵/ صـ ۱۱)

سوال: (۳۵۵)بعض ځایونوکې خلق دنکاح لوستلوحق نه قاضی ته ورکوي اونه نائب ته ځلورانی ورکوي ظلم داچه دقاضی روپی په جومات لګوي داجائزدی یانه . دقاضی په موجودګی کې هم په زوره په بل چا نکاح ترې اوقاضی ته روپی نه ورکوي (۲) بعض ځایونوکې نکاح چه هرچاچه ولوسته خونکاح لوستونکې ته صرف ځلورانی ورکوي اویوه روپی په زوره دنکاح لوستونکې نه اخلی اوقاضی کره ئی لیږی داخبره جائزده یانه (۳)کانپورکې بعض ملایان نکاح ترې ټول حق ځلورانی پخپله اخلی اوروپی قاضی ته نه ورکوي داجائزدی یانه . دخبری حاصل داچه نکاح لوستونکې ته دقاضی روپی ورکول پکاردی یانه زمونږ په زمانه که قاضی موجودوي اوکه نه وي دقاضی حق شته یانه ؟

جواب: ورکوونکې که چری دواده هلک والاوي اوقاضی یاملااوستی وي ناوي والوځکه ډیرځایونوکې داسی رواج دی بیاخوداخستل بالکل جائزنه دی ځکه چه اجرت درابلونکې په ذمه وه په بل چاباندی بوج اچول جائزنه دی اوکه رابلونکې هم دهلک والا خلق وي برابره خبره ده که دخپل سړی په لاس رابللی وي یاناوي والوته ئی وئیلی وي نونکاح لوستونکې ته دهغی اخستل جائزدی خودیکې تفصیل دادی که ورکوونکې ټول مال دده په ملک کې داخل کړی وي بیاخوټول ځان سره کیخودل جائزدی اوکه دائی ورته اووئیل چه دومره ته واخله اودومره قاضی صاحب ته ورکړه نوخپله حصه خواخستل جائز دی اودقاضی حصه رشوت دی هغه واپس کول واجب دی قاضی ته ورکول اودارنګه دقاضی دهغه نه اخستل جائزنه دی اوکه صفائی ورته نه وي وئیلی خودستورداسی وي چه څه دنکاح لوستونکې ګنړلی شی اوځه دقاضی بیاهم داسی حکم دی اوکه بل چا دا نکاح لوستلی وي بیاخوقاضی لره یانائب لره اخستل بالکل جائزنه دی اوقاضی صاحب ترڅو واجب نه دی اوپه جومات کې په زوره داخستلوهیڅ حق نشته . ۲۹ محرم ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص ۱۲۲)

سوال: (۳۵۶)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی صورت کې چه واده کې ډول غږول ځنګه دی تحفة المشاق کې وائی چه جائزدی اوتحفه الزوجین کې دی ددی متعلق وائی چه جائزنه دی یوځل دلته کې حضرت مولوی شیخ حسین صاحب بهویال نه تشریف راوړی وه . هغه نه ددی ډول وهلوپه باره کې تپوس وشونوهغوی ده دی جوازحکم فرمائیلی وه تاسوددی متعلق څه فتوی ورکوی ځکه چه زماپه نزد خصوصاً اودلته نوروخلقوپه نزد عموماً ستاسوفتوی معتبره ده نوددی متعلق داسی جواب ولیکې چه زړه پری یخ شی ؟

جواب: ماته چرته اهتمام سره ددی مسئلی دتحقیق اتفاق نه وه شوی دمشهورقول په بنیاد چه دجمهورپه ژبه وه دهغی متعلق می داګنړل چه واده کې طنبل وهل جائزدی نوری باجی ناجائز دی خولږوخت وشوچه یومضمون په ضمیمه داخبارالفقهیه امرتسر نومبر۵ / ۱۹۱۹ھ کې په دی عنوان چه باجوباندی دتحقیق یوزبرست ګوزارشائع شویدی نظرمی تیرشوهغه وخت نه راته په دی مشهورطنبل کې هم شبه پیداشوه اواحتیاط دپاره می ددی دپری یخودلواومنع کولو دفایدی عام کولودپاره نقل کولی شی! هوهذا!

باجوباندی دتحقیق یوزبرست ګوزار

څومره دافسوس مقام دی چه حضرت ﷺ فرمایې چه زه خدای ﷻ دهدایت دپاره رسول جوړکړی یم اوماته یې حکم کړیدی دسندروالی اوباجی ماتی کړم (راوه ابوداؤدالطیالسی واللفظ له واحمدبن منیع واحمدبن حنبل والحرث) اودایې هم اوفرمایېل چه زماامت اخره زمانه کې به یوقوم مسخ شي اودهغوي نه به خنزیران شادوګان جوړشي صحابه ﷺ تپوس وکړوچه داخلق به مسلمانان وي یابل څوک وي حضور ﷺ اوفرمایېل چه آوتول به مسلمانان وي دخدای ﷻ دیووالی اوزمادرسالت ګواهی به کوي اوروژی به هم نیسی خودبی هوده الات یعنی باجی اوطنبلونه به وهی اوګانی به اوری اوشراب به څکې نودوي مسخ (شکلونه به وران) کړیشي (رواه منذروبن حبان عن ابی هریره ﷺ) ددی حدیثونوپه دوسره خوداسی کول پکاروه چه عالمان چه دشریعت اوچتوونکې اودرسول الله ﷺ نائبان دی چه ددی پوره کوشش سره داسندری اوباجی ختم کړی وائی خوددی په ځای التیه کوشش کوي چاډول اوشپیلی دقوالی سره جائزکړیده اوچامطلقاً جائزګنړلی دی اوتحریر سره اوتقریرسر ددی جائزکیدل شائع کړیدی اوغیروونه دسرګودی مولوي وحیدالزمان خونورغضب هم خورکړیدی په خپل کتاب نزول الابرابر کې چه په اهتمام دمولوي ابوالقاسم بنارس کې چاپ شویدی دهغی په دریمه صفحه یې صفا لیکلی دی چه ودونوهرقسم ګانی اوباجی یوازی بهترنه بلکه واجب اوضروری دی اوځوک چه ورته حرام وایې هغه ګمراه دی اناالله وانا الیه راجعون . داهل حدیثودعوا اودحدیثوداقدر اوښه کولاؤیې دپیغمرپه مخالفت کې ملاترلی ده چونکه زمونږعالمان احناف هرقسم ګانواوباجوته حرام وایې اوپه دیکې دچااختلاف نشته البته سماع سره ډول اوودونوکې طنبل وهلوکې اختلاف دی په دی ضرورت ښکاره شوچه په دی مسئله دتحقیق پوره رانږواچولی شي چه حق اوباطل کې فیصله وکړیشي

اوسنی حنفی ورونړوته خپل مذهب معلوم شي . **وړومبی پرق** :- حنفی مذهب کې هرقسم باجی حرام دي هدایه شریف کې راغلی دي ان الملاهی کلها حرام حتی التغنی بضرب القصب اوبزازیه اودرمختارکې راغلی دي استماع صوت الملاهی کضرب قصب ونحوه حرام بخلاف دمذهب شافعی چه دهغوی په نزد مباح اوپریخودل اولی (غوره) دي پدی وجه مخکې معلومیږي ! **دویم پرق** :- طنبل هم چونکه باجه ده پدی وجه حنفیانوپوره تشریح وکړه چه طنبل هم حرام دی شامی کې راځی استماع الدف والمزمارو غیرذالک شرح نقایه کې راځی ،اماالاستماع فکاستماع ضرب الدف والمزمارو الغناء وغیرذالک حرام . ابوالمکارم کې راځی کره تحریماً هو کضرب الدف والمزمار (مجموعه فتاوي عزیزیه رساله غناکې دیرعبارتونه نقل شویدی) غناوضرب بربط ودف ودوتاروطنبورراست وآن هم باین نص حرام اند من استحله فقد کفروفی فتاوی البیقهی التغنی واستماعه وضرب الدف وجمیع انواع الملاهی حرام ومستحلها کافروفی النهایةالتغنی والطنبوروالبربط والدف ومایشبه ذالک حرام مالابدمنه! کې راځی ملاهی ومزامیروطنبوردهل ونقاره ودف وغیره باتفاق حرام اند ،**دریم پرق** :- دمذهب شافعی په نزد دواده اودختنی (سنت) په موقع طنبل وهل جائزدی اوددی نه علاوه حرام دی . علامه ابن حجرمکې په خپل کتاب کف الرعاع عن محرمات اللهووالسماع مطبوعه مصرصفحه ۷۳ علی هامش الزواجر کې لیکې القسم الرابع فی الدف المعتمدمن مذهبناانه حلال بلاکراهة فی عرس وختان وترکه افضل وهکذا حکمه فی غیرهما فیکون هیاحاالضیاعلی الاصح وفی المنهاج وغیره وقال جمع من اصحابناانه فی غیرهماحرام . اوداطریقه سهروردی امام اوپیشواحضرت عارف بالله شیخ المشائخ شهاب الدین سهروردی علیه الرحمة عوارف المعارف کې فرمایی فاماالدف والشبابة وان کان فیهمافی مذهب الشافعی فسخه الاولی ترکها والاخذبالاحوط والخروج من الخلاف . یعنی باوجوددی نه چه زمونږ مذهب شافعی کې طنبل دشپیلی سره وهل هم مباح دی اوزمونږمذهب کې پدیکې دیروسعت دی خوددی پریخودل غوره دی اوغوره اواحتیاط دیکې دی چه طنبل بالکل پریخودلی شي وګوره دشیخ سهرودی داځومره ښه خیال دی چه زمونږپه مذهب کې مباح دی نه مستحب چه وهلوسره پری ثواب ملاؤشي اونه واجب چه پریخودوسره یې ګناه وي . نوغوره والی ددی په پریخودوکې دی څکه چه نورومذهبونوکې لکه حنفیه وغیره کې حرام دی سره سړی ګنهګاریږی . نودخطری اوشبی نه

خالی نه دی اودشبی څیزونوپه پریخودوباندی سخت حکم دی . قال ﷺ فمن اتقی الشبهات فقداستبرء الدینه وعرضه وقال دع مایریبک الی مالایریبک ، باندی شیخ سهروردی اوفرمایی چه حضرت امام حسن ﷺ فرمایې چه طنبل وهل دمسلمانانوطریقه نه ده عن الحسن انه قال لیس الدف من سنة المسلمین .

خلورم پرق :- دشافعی مذهب کې چه طنبل وهل دواده اوختنه په موقع کې مباح لیکلی دی هغه مطلقاً مباح نه دي بلکه څوقیدونواوشرطونوسره مقید اومشروط دی دهغی شرطونوخیال ضروری دی ګنی بیامباح هم نه پاتی کیږی اوصفا حرام به شي علامه ابن حجرمکي شافعی رحمه الله دغه شرطونه په خپله رساله کف الرعاع عن محرمات اللهووالسماع کې تفصیل سره لیکلی دی دهغی ضروری خلاصه لیکلی شي اوچه مخکې لارشي معلومه به شي چه حنفیانودپاره هم داشرطونه دخیال ساتلوقابل دی **وړومبی شرط** دادی چه خاص زنانه اوجینکې ددی طنبل وهونکې وي اوداباحت حکم خاص دهغوي په وهلوکې نه دسړو که په واده یاختنه کې سړواووهلونوداجائزنه دی اودی سړی چونکه تشبیه دښځوسره راغلله پدی وجه به اواثارثابت دی تولوکې دزنانویادجینکوحکم دی عبارت دادی انااذاانحنا الدف فانما نبیحه للنساء خاصة وعبارت منهاجه وضرب الدف لایحل الایحل الانساء لانه فی الاصل من اعما لهن وقدلعن رسول الله ﷺ المتشبهین بالنساء (الی قوله لم یحفظ عن احدمن رجال السلف انه ضرب به وبان الاحادیث والاثارانماوردت فی ضرب النساء والجواری به انتهی ملخصا. **دویم شرط** دادی چه شپیلی نه وي اوطنبل وهلوکې څه تکلیف اوتصنع اونه کړیشي چه طرب یعنی خوش اوازی معلوم نه شي بلکه سادګی سره په لاسوسره داووهلی شي پدی وجه فرمایې وخلاعن الضنج ونحوه وعن التانق والتصنع فی الضرب بان یکون الضرب بالکف بیالیکې چه طنبل دی طریقی سره وهل مباح دی لکه څنګه چه عربووالاخلق طنبل وهی چه هغه څه دګانی وغیره اوازاونه موندی شي اونه به یې دګوتی په سره وهی چه هغی کې یوقسم ته خوش اوازی ده عبارت دادی ، وانمایباح الدف الذی یدفن به وینقرای بروس الانامل ونحوهاعلی نوع من الانعام فلایحل الضرب به . **دریم شرط** دادی . چه دانکاح یا واده په وخت کې یادهغی نه وروستولږوخته پوری په زنانه داطنبل په دی شرطونوباندی وهی پدی وجه ولیکې . والمعهود عرفاانه یضرب به وقت العقد ووقف الزفاف اوبعده بقلیل . **پنځم پرق** :-

علامه ابن حجر دماوردی قول نقل کړیدی چه اوس زمونږپه زمانه کې طنبل استعمالول مکروه دی ځکه چه اوس بی وقوفتوب اوکم عقلتوب موندلی شي عبارت دادی وامافی زماننا قال فیکره فیه لانه ادیٰ الی اسخف والسفاهة . پدی باندی علامه لیکلی دی چه زمونږاودماوردی په مینځ کې دپنځوسووکالوفاصله ده اوس خوهغی نه هم زیاته خرابی راغلیده زه وایم چه دعلامه ابن حجر خوهم څلورسوه کاله تقریباً تیرشوي وي دشراو فسادنه علاوه دخیراواصلاح نوم نشته اوس خوددی شرطونوباوجود هم پریخودل پکار دی . **شپږم پرق** :- اصل مذهب دحنفیانوخوږومبی پرق اودویم پرق کې چه کوم عبارت اولیکلی شودهغی نه به معلوم شوي وي چه عالم طور سره باجه اوخاص طور سره طنبل هم حرام دی اوس بعضی حنفی عالمان چه خپلوکتابونوکې دنکاح اعلان دپاره طنبل وهل لیکې نواصل کې داقول دظاهرروایت نه خلاف دی اولری نه ده چه حنفی عالمالونوته دشافعی روایتونودهوکه شویدی اودهغی نمونی اومثالونه حنفی کتابونوکې ډیر ملاویږی چه یوکتاب کې چرته دبل مذهب قول مصنف لیکلی وي اونوروخلقوپه هغه اعتماد کړی وي اوخپل کتاب کې لیکلی وي اوبیادغه شا نقل شوي وي . تردی چه لس شلوکتابونوکې نقل شوي وي اوس عالم ته شبه کېدیشي چه دمذهب حنفی دامسئله نه ده خودتحقیق په وخت کې معلومیږی چه داقول دمذهب نه خلاف نقل په نقل سره راوان دی . وګوره علامه ابن همام فتح القدیرباب النکاح الرمیق کې فرمایې فهذا هوالوجه وکثیرامایقلدالساهون الساهین . یعنی داسی ډیرکېږی چه هیرونکې دهیرونکو پسی روان دی . البحرائق کتاب البیوع باب المتفرقات کې لیکې . واقدیقع کثیراً ان مولفاً یذکرشیاً خطاء فی کتابه فیاتی من بعده من المشائخ فینقلون تلک العبارة من غیرتغیر ولا تنبیه فیکثرالناقلون لهااصلهاالواحدمخطی . یعنی داسی ډیرکېږی چه یومؤلف په مسئله کې دخطایې وکړی دهغی نه پس عالمان مشائخ دهغه داکتلی شوي اولیکې حالانکه خطایې کوونکې دایووه اوګوره صاحب درمختاردصاحب النهرالفائق والبحرائق . په تابعداری کې اولیکې چه اقیموالصلوة واتوالزکوة قران کې ۸۲ (اوه اتیا)څله دی . حالانکه داشمارغلط دی صرف داعتماد دوجه نه غلط شمار نقل کړی شویدی قران عظیم موجوددی وګوری صرف دوه دیرش ځایه داجمله ملاویږی نوزمونږ په حنفی کتابونوکې چه داعلان نکاح په وخت طنبل جوازلیکلودی هغه داصل مذهب اوظاهرروایت نه خلاف دی نوداد تقلید منشاهرګزنه ده چه طنبل جائزوګنړلی شي نودځه

حنفی عالم په کتاب کې یافتاوي کې جائزلیکلوسره به حقیقت کې نه جائزکېږی . بلکه ددی حنفی محقیقتو عالمانو لیکل به په دی محمول کېږی چه دایوغلطی ده چه نقل درنقل وشوه چه ددی په اصل مذهب کې پته نشته پدی وجه علامه تورپشتی فرمایې چه طنبل اکثرومشائخوپه نزد حرام دی . اوهغه حدیث چه هغی کې دنکاح اعلان دپاره طنبل وهلوذکې راغلیدی زمونږحنفی مشائخ داجواب کوي چه طنبل وهلونه مراداعلان دی نه په حقیقت کې دطنبل اوباجه وهل شرنقایه اوانقلاب الاحستاب اوبستاالعارفین کې داجواب ذکرشویدی دشرح نقایه عبارت دادی قال التورپشتی انه حرام علی قول المشائخ وماوردمن حزب الدف فی العرس کنایة عن الاعلان . هرکله حدیث کې دطنبل وهلونه مراد اعلان دی نوبیادمتاخرینوحنفیانودیته جائزوئیل اوداحدیث په دلیل کې پیش کول صحیح نه دی بلکه بی ځایه دی اودطنبل وهلونه مراد اعلان کېدوباندی لویه زبردسته قرینه داده چه تراوسه چرته دضعیف حدیث نه هم ثابت نه دی چه دحضرت ﷺ په زمانه چرته یوصابی دنکاح اعلان دپاره طنبل وهلی وي چه ددی حدیث پوری والی اوشي حالانکه دصحابی چه سنت په تابعداری کوم زوروه هغه دعالمانونه پټ نه دی اوددی نه زیاته عجیبه داده چه په خپله حضرت ﷺ ډیرنکاحونه خپل اودخپلوونږوترلی دی چرته هم په یونکاح کې دطنبل وهلوحکم نه دی ورکړی مدادعی فعلیه البیان زیات نه زیات دبخاری شریف حدیث ربیع بنت معوزنه ثابت دی چه څونابالغوجینکودواده نه وروستوطنبل وهلی وه دی حدیث نه دبالغوزنانوطنبل وهل ثابتول اوهغه جائزګنړل څرنګ کېدیشي . ځکه چه جینکې خومکلف نه وي که چرته روایت کې دبالغوزنانوطنبل وهل هم ثابت ی نودهغی په جواب کې دحضرت علی ﷺ حدیث کافی دی . ان رسوالله ﷺ نهی عن ضرب الدف ولعب الضنج وضرب الزماره . یعنی ددی حدیث په روسره به دا اووئیلی شي کله چرته حضرت ﷺ مخکې حضرت صدیق اکبر ﷺ طنبل نه مزامیرالشیطان وئیلی دی اوحضور ﷺ چې شویدی خیال وکړه که صدیق اکبر ﷺ طنبل مزامیرالشیطان (دشیطان باجه) وئیل صحیح نه وائي نوحضرت ﷺ به ضرورمنعه کړی وائي نوددی روایت په بنیاد چه طنبل دشیطان باجه ده بیادا څنګه ممکن دی چه صحابه کرام (ض) دی سره دنکاح اعلان وکړی نودحنفیه اکثرومشائخوپه نزددطنبل وهلونه مراد اعلان ډیرښه خبره ده ځکه چه عربی اوفارسی په محاوره کې چه ضرب دف اووئیلی شي نومراد ترینه اعلان اوتسهیروی . دعربی ژبی حال خواوس دعلامه تورپشتی

اوعلامه فقیهه امام الهدی ابواللیث سمرقندی اوعلامه عمربن محمدبن عوض سلامی رحمه الله داقوالونه معلوم شو. فارسی کې هم ددف زدن معنی اعلان کردن وشهرت دادن ده دنمونی په طور دحضرت شیخ سعدی رحمه الله شعربوستان کې دی وګوری!

یکی راچومن دل بدست کسی گردبودمی برد خواری بسی

پس ازهوشمندی وفرزان گی بدف برزنندش بدیوان گی

داخری مصرعی ترجمه داده :- چه دهغه دیوانګی طنبل ووهلی شی یعنی هغه ئی دیوانه مشهورکړونوځرنګه چه دلته دف (طنبل) وهلونه مشهورکیدل مراد دی دغه شان دحدیث مطلب دی چه نکاح بنکاره کړی اوبنه مشهوره ئی کړی. **اووم پرق** :- تنزل په طورباندی که چرته دبعضی متاخرینوحنفیانوعالمانواستدلال صحیح اومنلی شی چه دنکاح اعلان دپاره طنبل وهلوکې څه باک نشته بلکه مباح دی نوددی شرطونواوقیدونوخیال ضروری دی چه څوک ئی مباح ګنړی داهغوی بیان کړیدی. (**وړومبی شرط**) شپیلی نه وی (**دوهم شرط**) خوش آوازی پکې نه وی شامی اوفتاوی سراجیه اوابوالمکارم اوشرح نقایه په څلورو واړوکې دی هذا اذالم یکن له جلال ولم یضرب علی هیئة التضریب. (**دریم شرط**) دادی چه ډیرلږوخت دپاره به وهلی شی لمعات کې راځی قال الحدیث علی اباحة مقدارالیسیر. مجمع البحارکې راځی اقرعلی القدرالیسیر فی نحوالعرس والعیداخ. نونن سباچه جائزګنړلی کیږی چه ډیرګنړل طنبلونه جنج سره وهلی شی اوطنبل وهونکې هم ډیرکاریګروی چه هغوی ددی وهل زده کړی چه هغه صفا خوش آوازی راځی داڅه رنګ جائز کیدیشی. دعالمانودتصریح موافق دجائزکیدوصورت صرف داکیدیشی چه دنکاح نه وروستویوځوځله لاس طنبل یابله باجه اووهلی دی دپاره چه معلوم شی نکاح وشوه نودنکاح نه مخکې دجنجیانوسره طنبل اوړل اودیته شرعی جنج وئیل ډیربدترین دی اوپدیکې شرعاً ډیرقباحتونه اوبدی دی اول لهو اوتماشه چه نکاح نه ده شوی اواعلان دویم ځان خودل ځکه چه جنج سره طنبل اوړلوسیوادځان خودلونه بل څه شرعی غرض نه شی کیدی اوځان خودنه هسی هم حرام ده دریم اسراف ځکه چه بی ځایه ئی طنبل اووهلوددی ځای خودنکاح نه وروستویه دی وجه ناجائزدی نودی صورت سره چه متاخرینوعالمانود مذهب نه خلاف دطنبل وهلوجوازلیکلی دی هغه طریقه مروج نه ده اوچه کومه مروجه ده هغه خپله ددوی په نزد جائزنه ده ددی نه علاوه دټولونه زیاته عجیبه خبره

داده چه نکاح اعلان دپاره صرف طنبل خلق جائزګنړی اونوری باجی ګنړی دایوډیره نامعقوله خبره ده کوم متاخرینوعالمانوچه دنکاح اعلان دپاره دخپل مذهب خلاف دطنبل اجازت ورکړی دی هغه عالمان لیکې چه اعلان دنکاح طنبل سره مخصوص نه دی که باجی سره ممکن وی هم اعلان کولی شی خودادی شرطونه چه ذکرکړی شول په باجه کې به دهغی خیال لازم وی اوس هغه عبارتونه لوګوری چه هغی سره صرف دطنبل خصوصیت نه ثابیتړی. قاضی ثناء الله صاحب پانی پتی رساله سماع کې فرمائی. چون ضرب دف برائی اعلان نکاح حلال یامستحب باشد دهل وطنبورونقاره راازدف چه تفاوت است برائی شهرت همه حرام است وبرائی غرض صحیح همه حلال باشد اعلان ازهریک میشود فرق کردن دردف وغیره آن امرنیست غیرمعقول. اوس دیکې خصوصیت نشته پدی وجه علامه طحطاوی ډول دنکاح اعلان دپاره جائزلیکلی دی. عبارت دادی. وطبل العروس فیجوزحضرت شاه احمد سعیدصاحب نقشبند مجددی تحقیق الحق المبین کې فرمائی پس برقول مجیب حکم دهل وتاشه وغیره نیزموافق طبل قیاس کن. علامه شامی ردالمحتارکې یوقاعده کلیه لیکلی ده چه هغی سره دټولوباجودوهل دنکاح اعلان دپاره ثابت دی عبارت دادی. ان الة اللهو لیست محرمة بعینهابل لقصد اللهو. وګوره اله لهوه ئی عموماً لیکلی ده په قصددلهو (لوبوتماشو) حرام اوپه صحیح عرض باندی جائزدی ځکه چه طنبل وغیرطنبل باجه کیدوکې برابردی خلاصه ددی لیکلوداده چه اصل مذهب حنفی دادی چه طنبل وغیره ټولی باجی حرام وی واده اوغیر واده کې هیڅ وخت کې جائزنه دی آومذهب شافعی کې صرف ختنه اونکاح وغیره کې یانوروخوشحالوځایونوکې په دغه ذکرشووشرطونوسره مباح دی اوپریخودل ئی غوره دی اوکوم متاخرین عالمان چه مذهب نه خلاف جائزلیکې هغوی دطنبل خصوصیت نه کوی بلکه ټولی باجی په قصد دعبث حرام اوصحیح قصدسره مباح ګنړی اوکوموصورتونه سره چه مباح دی هغه مروج نه ده نودامام ابوحنیفه رحمه الله مقلدینو دپاره غوره والی دیکې دی چه دادهرګزاختیارنه کړیشی ګنی سختی خطره کې به متبلاشی احقرابوالاسحاق انصاری محمدآبادی (تتمه خامسه/ص ۱۴۱)

په مهربانۍ دوس نه لرلوپه وخت د نکاح حکم

سوال: (۳۵۷) څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه دیوکس امدانی ډیره لږه وی اوغام رواج دی چه مهر ډیروی چه هغه داسې نه شی اداکولی دی صورت کې دی سړی ته نکاح کول پکار دی یانه ؟

جواب: که ددی سړی حالت داسی وی چه ده دپاره نکاح فرض یاواجب یاسنت موکده وی یعنی نفس کې داتقاضاوی چه که نکاح اونه کړی نوغالب گمان سره یایقین سره په څه گناه کې دگیرکیدوویره ده اوگناه عام ده زنااوحرام نظرکول یا لاس نه فائداخستلو(استماع بالید) ته اوداصورت دفرض اودواجب دی یاددی درجی تقاضانه وی خواعتدال سره تقاضا وی اوداصورت دسنت دی اودری دواړوحالتونوکې چه نفقه واجبه باندی وس لری اودغه شان په مهرمعجل باندی هم قدرت وی یامهرموجل وه اگرچه فی الحال پری قدرت نه وی نوداسی سړی لره نکاح کول فرض یاواجب یاسنت دی اوډیرمهرباندی قدرت نه لرل هرکله چه هغه موجل وی دنکاح پریخودوکې دهغه عذرنشته ودلیل الجمیع مافی الدرالمختار ویکون واجب عندالتوقان فان تیقن الزنا الابه فرض نهایة وهذا ان ملک المهروالنفقة والا فلاثم بترکه بدائع ویکون سنة مؤکدة فی الاصح فیاثم بترکه ویثاب ان نوی تحصیناوولد ا حال الاعتدل ای القدرة علی وطاومهرونفقة الخ . وفی ردالمحتار تحت قوله عند التوقان قلت وکذافیمایظهرلوکان لایمکنه منع نفسه عن النظرالمحرم اوعن الاستمناء بالکف فیجب التزوج والالم یخف الوقوع، فی الزناوفیه تحت قوله وهذا ان ملک المهروالنفقة قلت ومقتضاه الکراهة ایضاعندعدم ملک المهروالنفقة لانهما حق عبدایضاوان خاف الزنالکن یاتی (ای فی الدرالمختار بعدسطر) انه یندب الاستدانة له وهذا مناف للاشتراط المذکور الا ان یقال الشرط ملک کل من المهروالنفقة ولو بالاستدانة اویقال هذا فی العاجز من الکسب ومن لیس له وجهة وفاء الخ . دروایتونوپه جواب باندی دلا لت داجزاء بنکاره ده صرف دوه خبری غالباً دخبرداری محتاج دی یوداچه روایت کې ظاهرقدرت علی المهرانه قدرت فی المحال معلومیږی اوجواب کې ئی قدرت عام اخستی دی فی الحال اوفی المنال ته ددی جواب دادی چه هرکله دمهردوه قسمونه وی نوقدرت هم عام دی هرقسم باندی به دهغی مناسب قدرت وی نوعموم ثابت شو بل دبالاستدانة اولیس له جهة وفاء نه هم مهرموجل شاملیدل معلومیږی څکه چه دغیرد قرضدارجوړیدونه دخپلی

منکوح په رضا سره قرضدارجوړیدل ډیرنزدی دی جوازته څکه چه دی دین (قرض) کې په خپله دمنکوح نورمصلحتونه هم دی دغه شان دښځی خاوندپه مینځ کې دمحبت دپاره هم قدرت ورکوی خاص کردهندوستان په زنانوکې اوددواړوپه وفاکې هم مشترک دی صورت دوفاکې هم ورو ورو کارورکوی بیاتاجیل بالفراق با لاستدانة غیرنه هم اسان دی بیاددی دجوازپس دسختی صورت کې وجوب کې وروستووالی معلومیږی نوقدرت علی استدانة کې قدرت علی المهرالموجل داخل شو. دویمه خبره دخبرداری محتاجه داده چه عبارت مقتضاه الکراهت الخ . نه داوهم راځی چه په مهرباندی دوس نه کیدوپه صورت کې سره دویری دزناهم مکروه دی اودهغه چه کوم جواب شویدی هغه صرف یوتوجیه ده چه دهغی حجت جوړیدل دلیل ته محتاج دی دهغی جواب دادی چه داتوجیه صرف یوبحث نه دی بلکه روایت استدانت دیکې تصریح ده اوصریح مقدم شویدی په مقتضاباندی اوس ددی دواړوخبرودتحقیق نه وروستوځه حصه ددی ذکرشوؤ روایتونونه ددلالت نه بهرنه ده پاتی شوی ولله الحمد نودی مسئله کې چه کوم قیدونه ذکرشویدی سره دجواب نه دی سره دنکاح کولوتاکیدثابت شواودغه مقصود وه اوس صرف یوه شبه ختمول پاتی دی چه بعضی روایتونوکې (چه اوس به نزدی ذکر کړیشی په نکاح کې دمهرنیت نه کولوباندی وعیدراغلی دی اوښکاره خبره ده چه ډیرمهردبرداشت نه بهروی نوددا سې مهر اداکولونیت ډیرلری دی نوداسی حالت کې نکاح کول منع دی نودی سره دی مخکې جواب کې شک اوشبه راغله چه دی روایتونوکې دا الفاظ دی . (۱) ینوی ان لایعطیها من صداقهاالخ . (۲) وهوینوی ان لایودیه الیها. (۳) وهولیس فی نفسه ان یودی الیها حقهاخدعهاالخ . دی الفاظوکې معمولی سوچ سره هم صفا معلومیږی چه دځه عذرپه وجه باندی عدم نیت اداء باندی وعیدنشته بلکه نیت عدم اداء باندی وعیدراغلیدی . حیث قال ینوی ان لایعطیها وهو ینوی ان لایؤدیه ولم یقل لاینوی ان یعطیهاولاینوی ان یودیه . اوددواړوعنوانونوفرق بنکاره دی اودریمه روایت کې چه دلاینی مرادف راغلیدی یعنی لیس فی نفسه ان یودی الخ . نوددی مرادهم ینوی ان لایوی هه ـ چه دهغی قرینه په دی حالت کې په خدعهاسره تفسیرفرمائیلی دی څکه چه خداع کې نیت دنه اداکولووی لکه څنګه چه بنکاره ده بس دټولوروایتونومشترک حاصل نیت عدم اداء دی نه عدم اداء نیت البته که چرته عدم نیت اداء بغیردعذره وی نوپه احکاماتوکې هم هغه په څای دنیت عدم اداء وی لکه چه ټول وخت دلمونځ تیرشی اوځوک مکلف دادانیت اونه کړی نوداعدم

نیت اداپه ځای دنیت عدم ادادی خودعذرپه حالت کې ددی حکم جدادی په دی وجه مادعذرقیدولګولو اوددی رازدادی چه په حالت دعذرکې صرف صورت دعدم نیت وی ګنی په واقع کې داداکولونیت وی پدی شان سره که داعذرختم شو نوادابه ئی کړم نوهغه شبه هم ختم شوه اودغه ذکر کړی شوی جواب دشک اوشبه نه بچ شو اوس هغه روایتونه نقل کوم چه دهغی بعضی حصی دشبه جواب کې نقل کړی شوی هغه روایتونه دادی . روای الطبرانی فی الکبیرعن صهیب الخیر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ یقول ایمارجل تزوج امرءة ینوی ان لایعطیها من صداقها شیئاً مات یوم یموت وهوزانٍ [الحدیث] وفی اسناده عمروبن دینارمتروک وروی البزاروغیره عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من تزوج امرءة علی صداق وهوینوی ان لایؤدیه الیهافهوزان الحدیث وروی الطبرانی فی الصغیروالاوسط ورواته ثقات عن میمون الکردی عن ابیه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ یقول ایمارجل تزوج امرءة علی ماقل من المهروکثرولیس فی نفسه ان یؤدی الیها حقهاخدعهافمات ولم یؤدالیهاحقها لقی الله تعالیٰ یوم القیامة وهوزان الحدیث الرویات کلها فی الترغیب والترهیب من الدین، بل داخبره هم دسوچ قابله ده چه دی روایتونوکې چه عدم اداء باندی وعیددی دهغی علت په خپل حق والاته ضرر رسول دی یعنی دمنکوحی اصل وعید مرادپه اضراراوحق نه ورکولوباندی دی اوداپه هغه صورت کې دی چه صاحب حق مطالبه کوی اودی بغیردعذرنه ټال متهول یعنی حیلی بهانی کوی چه دیته په حدیث کې مطل نفی ظلم یعنی ظلم یې ورته وئیلی دي ، اوعذرپه حالت کې خوایت وان کاذوعسرة فنظرة الی مسیره کې په خپله یې وروستووالی واجب فرمائیلی دي یادی صورت کې دی چه صاحب حق سره یې وعده دتعجیل (زرورکولو) کړیده اوپه نیت کې تاجیل (وروستووالی) وه چه دیته یې مخکې یوروایت کې خداع (دهوکه) وئیلی ده ، اوکوم صورت کې چه نه ضرورکول وي نه حق ماتوؤل اونه دهوکه وي بلکه صاحب حق ته مخکې نه معلوم وي چه داحق مؤجل دي اوهغه پدی خوشحاله وي یاچه په چاباندی حق دي هغه ته پوره امیدوي چه صاحب حق به راته دامعاف کړي برابره خبره ده که هغه وروستومعاف کوي یانه،نودي دواړوصورتونوکې علت معدوم (ختم) نوحکم دوعید هم معدوم شواوهندوستان کې عام عادت سره په تاجیل رضامعلوم ده . یادپوره کولوامیدهم شته په دي وجه دي حالت کې اداکولوکې توقف کول محل دوعیدنه دي اوقرض حق ماتوؤلوباندی وعیدیوازی نکاح سره خاص نه دي بلکه مطلق قرض حق ماتوؤلوباندی وعیدراغلیدي دی

مخکې حدیث سره په کتاب الترغیب والترهیب کې هغه وعیدهم ذکرشویدی . عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول ﷺ من اخذاموال الناس یریداداء هاادی الله عنه (فی الدنیااوفی الاخرة کماوردکلاهمافی هذا المقام ایضاً) ومن اخذاموال الناس یریداتلافهااتلفه الله [الحدیث]نوهم دي ځای باندی ددی قسم ځوحدیثونه راغلیدی چه په هغی اشتراء نه پس ثمن نه ورکونکی ته خائن اوقرض نه اداکونکی ته سارق وئیلی شویدی لکه څنګه مهرنه اداکوونکی ته زانی وئیلی شویدی، کیدیشی چه ددی نکته داوي چه مهردبضع متعلق دي لکه زنااوثمن اوقرض مال سره متعلق دي لکه خیانت اوغلا.نوددی نکته دوجه نه دوعیدپه عنوان کې اختلاف وي کنی نفس معنون کې خوتبول برابردي یعنی اصل مقصودواجب حق نه پوره کولوباندی ګناه حکم بیانوؤل دي اګرچه تشبیه ددی ګناه په هرځای باندی جداګناه سره للتناسب من طرفی التشبیه والله اعلم ولقبت هذه العجالة بتحقیق التشبیه باهل السفاح + لمن لایریداداء فی النکاح. ۲۰رجب ۱۳۵۲ھ (النور/رجب/۱۳۵۳ھ ص ۷)

دخلوت صحیحه نه وروستوکوروالی کې دښځی خاونداختلاف معتبرنه دي

سوال: (۳۵۸) یومسئله ضروری داده . اذاختلف الزوجان فی الدخول نوبعضوفتوؤ کې یې لیکلی دی . القول قوله وفی بعض القول قولها . نوفتوي په کوم باندی ده که یوصورت کې خاوند دخلوت صحیحه اودخول نه دباطنی پلیتی اودنیوي لالچ دوجه ددخول انکاری دی اوښځه اقرارکوي اوګواهان هم ددوي خلوت صحیحه اودیوازی کیدوګواهی ورکوي نوقطع نظرددخول نه داخلوت صحیحه مجازاً دخول دی کنه اګرکه حقیقت کې نه دی اوغالب ګمان ددی خبری دی چه څلورپنځه ورځی ښځه اوخاوند دریم کس نه بغیرپه یومکان کې تیرکړی نودوي به څنګه بچ پاتی شی اګرکه خاوندانکاروکړی ؟

جواب: (۱)فی الدرالمختاراول باب المهرویجب نصفه بطلاق قبل وطی اوخلوة وفیه فی احکام الخلوة ولوافترقا فقالت بعدالدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها! وفی ردالمحتار قوله فقالت بعدالدخول یطلق الدخول علی الوطی وعلی الخلوة المجردة والمتبادرمنع الاول والمرادهنا الاختلاف فی الخلوة مع الوطی اوفی الخلوةالمجردة لافی الوطی مع الاتفاق علی الخلوة لان

---

(۱)داجواب په اعتباردوجوب مهراوعدم وجوب مهردي اودغه شان یوسوال په کتاب الطلاق کې هم راځی هغه په اعتباردحلاله اوعدم حلالی دي ۱۲

الخلوة مؤكدة لتمام المهروفيه يظهرلی ارحجته القول الاول (ای ان القول لها لاله) ولذاجزم به المصنف الخ . دينه معلومه شوه چه هركله خلوت صحيحه وشولكه څنګه چه سوال كې ښكاره دی نودا اختلاف ضررنه وركوي ځكه چه خلوت بغيردوطی نه هم موكددی دپوره مهر. البته كه خلوت كې اختلاف هم وي نوهغه وخت كې خبره دښځی سره دقسم نه معتبروه البته كه نكاح فاسدوي نوهغه كې خلوت دوطی په شان نه دی . وفی الدرالمختارويجب مهرالمثل فی نكاح فاسدبالوطی فی القبل لابغيره كالخلوة لحرمة وطيها. اوكه ديكې اختلاف دی نوبياهم دښځی قول سره دقسم نه معتبردی . ۱۵ جمادی الاولی / ۱۳۲۹ هـ (تتمه اولی / صـ ۸۹)

دولی دادن بغيردنكاح صحيح كيدوشرطونه

سوال: (۳۵۹) زمونږپه زمانه كښی دپښځی كنډی دښځی دخپل مشرليور،وړوكی ليوراوخسره جنګ اوكړی اوجداوسی اوبياهغه دخپلولونږونكاح دليور،خسراونوروواړثانوداجازت نه بغيرچه چرته اوغواړی كوی. شريعت كښی دانكاح جائزده ياحرام. بياددی نكاح نه چه كوم اولادپيداكيږی بياهغه دخپل پلارنيكه مشرتره نه چه كوم مال ميراث كښی پاتی شی هغه كښی دبرخی اخستوحق لری يانه ؟

جواب: كه چری داجينی دچاچه نكاح شويده بالغه وي اودی صراحتاً اجازت وركړی ياچپ پاتی شوي دخپل نكاح په اوزيدوباندی خود صحبت په وخت كې رضاوي نونكاح وشوه اوكه نه وي نونه ده شوي . فی الدرالمختاروهوای الولی شرط صحته نكاح صغيرالخ. وفيه فان استاذنها غيرالاقرب كاجنبی اوولی بعيدفلاعبرة لسكوتهابل لابدمن القول كالثيب البالغة الی قوله اوهوفی معناه كطلب مهرهاوتمكنهامن الوطی . اوكوم صورت كې چه نكاح صحيح ده نوميراث هم اوړی شی اوكوم صورت كې چه نكاح صحيح نه ده ميراث نه شی اوړلی . والله تعالیٰ اعلم وعلمه اتم ۱ جمادی الاولیٰ / ۱۳۳۲هـ (امداد/ ج۲ / ص ۱۹)

بنځی باندي داشرط الخ

سوال: (۳۶۰) زيداوويل چه زه كومی زنانی سره نكاح اوكړم دنكاح نه وروستوهغی ته طلاق دی دی صورت كښی دحنفيانوپه نزدطلاق واقع دی يانه ددی وئيلونه باوجودهغه ته

بغيردنكاح په زناكی دمبتلاكيدوسخته خطره دی دی حالت كښی دحنفيانوپه نزدځه صورت شته يانه .اوكه نه وی نودبل امام تقليدكول جائزدی يانه ؟

سوال: (۳۶۱) زيدبوی بنځی سره دنكاح كولونه وروستوهغی سره داسی وعده اوكړه چه ستادمرګ وروستوكه ماچاسره نكاح اوكړه نوهغه به طلاقه وی دی صورت كښی دهغی منكوحی انتقال اوشواوزيدته بغيردنكاح نه په زناكښی دمبتلاكيدوسخته خطره ده دی حالت كښی هغه ته چاسره نكاح كول جائزدی يانه دحنفيانوپه نزداوكه چرته جائزنه وی نودبل امام تقليدكول جائزدی يانه بينوتوجروا؟

جواب: ددواړوسوالونوجواب يودی هغه داچه دی دری واړوصورتوكښی حنفيانوپه نزدنكاح كولوسره طلاق واقع دی خوكه يوسړی ته دومره غلبه دشهوت وی چه بغيردنكاح نه دزناخطره وی نوهغه ته جائزدی چه امام شافعی رحمه الله په مذهب عمل اوكړی .دجواب ليكلونه وروستوم داذهن ته راغلل چه بغيردسخت ضرورت نه دبل امام په مذهب باندی عمل نه دی كول پكار.اودلته داصورت كيدیشی چه فضولی ددی كس نكاح اوكړی اوداكس دانكاح دهغی دخولی په اجازت سره نافذنه كړی بلكه هغه زنانه سره دكوروالی اوكړی دی سره هغه نكاح نافذشوه . (۲۱ ذی قعده سـ ۱۳۳۰هـ)

﴿ باب الجهازوالمهر/ باب دی په بيان دجهيزاودمهرکې ﴾

تحقيق استحقاق مهردرحالت نشوز زن وواپسی جهيزازشوهر

سوال: (۳۶۲) آياد طلاق نه بغيربنځه ياد هغه ولی په داسی صورت كښی ياپه څه بل حالت كښ بنځه په خپله ياد ولی په غيرموجودګی كښی دخاوندداجازت نه بغيرياد ابنځه چه دچاپه حفاظت كښی ده دهغوی رضامندی نه بغيرلاړه شی .داسی حالت كښی دادخاوندنه مهراخستی شی اودارنګه دجهيز(دواده سامان) دخاوندنه داخستوحق لري يانه ؟

جواب: مهردنورودیونو(قرضونو) په شان خاوندباندی لازم دی اودين په نشوز(نافرمانی دښځی) سره نه ساقط كيږی نوكه بنځه دخاوندداجازت نه بغيرموړپلارکره لاړه دنافرمانی دوجه نه ګنهګاره شوه خودمهراخستوحق نه دی باطل شوی اودواده سامان واپس كولوتعلق عرف سره دی كه چرته عرف كښی دغه سامان دلورپه ملك كښی وی نو هغه سامان ددی مملوك دی دخپل خيزونودواپس اخياروركړی شته اوكه عرف كښی دخاوندپه ملك كښی وی نودهغی واپس

کول ښځی ته خوجائزنه دی اودولی واپس کول رجوع فی العصبه ده چه دهبه کوم حکم دی هغه ددی هم دی چه کوم شرطونه اوموانع هغی کښنی دی هغی دیکښنی هم دی .اوواپس کول ئی مکروه دی اوکه عرف وعادت کښنی دواړوملکیت کښنی وی نودامشترك څیزدی بغیردتقسیم نه (۱) واپس کول صحیح نه دی فقط . ۲۶ربیع الاول /سـ ۱۳۰۱ هـ (امدادص۳ ج۲)

دنکاح په وخت کې دمهرپه اندازه مقررکولوکې

دښځی اوخاوندپه مینځ کې داختلاف حکم

سوال: (۳۶۳)څه فرمائی علمادین پدی مسئله کښنی چه دنکاح په وخت کښنی دښځی اوخاونددمهرپه تعدادکښنی اختلاف راغی خاوندکم بیانوی اوښځه زیات بیانوی اوداوړو خپلی خبری مضبوطولوباندی گواهان پیش کړل اوښځی دخپل مهرمثل تعدادد خپل بیان کړی شوی تعدادنه هم زیات ثابت کړونوداسی حالت کښنی به دچاقول صحیح ګنړلی شی ؟

جواب: دخاوندقول معتبردی . فی الدالمختاروان کان اختلفافی قدره حال قیام النکاح الیٰ قوله ان اقاماالبینة فبینتهامقدمة ان شهدله مهرالمثل وبینه مقدمة ان شهدمهرالمثل لهالان البینات لا ثبات خلاف الظاهروالله اعلم . ۴ رمضان / ۱۳۲۴هـ (امداد/ج۲ص۳۳)

که دمهرمؤجل وخت داسی مجهول وي چه دهغی تعین نه کیږی نودابه مهرمعجل ګنړلی کیږی

سوال: (۳۶۴) دزیددنکاح هندی سره دری کاله اوشوچه شویده اودهغی نه اولادهم پیداشویدی اوخپله کښنی خفګان راغی نوهنده وائی چه زمانیم مهرمؤجل وواونیم مهرغیرمؤجل وواوخه موده اووخت دموجل نه بیانوی اوداوائی چه ماته نیم مؤجل اداکړه نوهله به تاسره اوسیږم کنی نه اوسیږم اوس زیدرخصتی ورکړه دی حالت کښنی قاضی ته کوم حکم ورکول پکاردی .بینوتوجروا؟

جواب: دښځی موافق حکم ورکول پکاردی فی الدرالمختار ولهامنعه من الوطی الی قوله فکماشرطالان الصریح یفرق الدلا لة اذاجهل جهالة فاحشة فیجب حالا غایة (البته که خاوندثابت کړی چه اجل نیټه معلومه ده اوتراوسته نیټه نه دراغلی نودښځی موافق حکم به نه

۱- البته که تقسیم کښنی نمبرپه په نمبرفائده اخلی نودهغی مطالبه جائزده . ۱۲

شی لګولی اګرچه پدی صورت کې هم څه مهرموجل وي دهغی اخستوپوری ښځه دخپل ځان سپارلونه عذرکولی شی والله اعلم . ۴ رمضان ۱۳۲۴هـ (امداد/ج۲/صـ ۳۳)

په اداکولودمهرکې دنیت ضروروت

سوال: (۳۶۵) زکوة کښنی تصریحده چه دزکوة اداکولوپه وخت کښنی که چرته نیت نه وی کړی نوځوپوری چه مال دفقیرپه قبضه کښنی باقی دی دزکوة نیت کول جائزدی .یوکس ښځی ته مهرورکړوخودورکولووخت کښنی نیت نه ووکړی نوآیاداهم په هغی قیاس کیدیشی چه څوپوری مال ددی لاس کښنی دی نیت کول جائزدی اوروستونیت کولوسره بغیراداکیږی که دوباره اداکول پکاردی ؟

جواب: هرکله چه ئی دورکولووخت کښنی نیت نه ووکړی نوښکاره خبره ده چه داتملیك هبه ده اودادین اونه شوه اوددرمختاردتصریح نه معلومیږی چه دهدیه کیدونه وروستودامهرنه جوړیږی فی باب المهرمنه ولوبعث الی امرءته شیئاًولم یذکرجهة عندالدفع غیرجهة المهرکقوله لشمع اوحناء ثم قال انه المهرلم یقبل قینة لوقوه هدیة فلاینقلب مهراخ قلت علله بوقه هدیة ووقوعه هدیع یکون باالذکرقضاء وبلاذکره دیانة فلمالم ینوکونه من المهروکان کونه مهرامتوقفاعلی هذه النیة دیانة وقع هدیة فلاینقلب مهراً. په خلاف دزکوة چه په خپله زکوة هم تبرع ده اوهدیه هم تبرع ده .ددی بدلیدل غیرتبرع طرفته لازم نه راځی پدی وجه زکوة اداکیږی اومهرنه اداکیږی فقط والله اعلم . ۱۸ ربیع الاول (امدادص ۴۴)

ایامهرپه قسطونواداګول اونان نفقه ساقط ګول جائزدی

سوال: (۳۶۶) دوه زره روپی مهرکه چرته دی شرط باندی مقررکړیشی چه میاشت کښنی پنځه روپی دخرچ خوراك څکاك کپړوجامودپاره اداکړیشی نوداسی شوه لکه چه کال کښنی شپیته روپی اداشوی نوداتعیین دمهرجائزدی یاکومی طریقی سره جائزکیدیشی ؟

جواب: دسوال عبارت واضح نه دی سوچ کولوسره دامعلومه شوه چه دسوال دوه جزه مقصوددی اول داچه مهرپه ګنړوقسطونوسره اداکول چه په حساب دص دومره روپی به میاشت کښنی درکوم دویمه داچه دمهرنه علاوه کومه خرچه نان ونفقه واجب ده هغه ئی ساقط کړه نوکه چرته دامقصودوی نوورومبی جزوجواب دادی چه داشرط جائزدی ځکه چه ددی حاصل مهرمؤجل

کیدل دی اودنیتی ئی داصورت گرځولی دی نودیکښی څه خبره دجوازمنع کوونکی نشته .ددویم جزجواب دادی چه دی سره هغه نفقه (خروج) چه واجب ده نه ساقطیږی ځکه چه دهغی وجوب شیئاًفشیئاًدی چه کوم جزء ترځوپوری واجب نه دی دهغه اسقاط کول لغودی البة چه کومی ورځی تیری شویدی هغی کښی معاف کولوسره هغه مخکښی هم معاف شواوآینده دپاره چه ښځه مطالبه اوکړی ورکول واجب دی اوکه منشاء دسوال داشبه وی چه نفقه اسقاط یوشرط فاسددی اوتعین دمهرپه دغه ذکرشوی اندازی سره مشروط دی دی فاسده سره نوکیدیشی چه داتعیین هم فاسدوی نوددی جواب دادی چه تعیین دمهرمبادله مال به مال نه ده اوداسی عقودشرط فاسده نه فاسدیږی بلکه په خپله هغه شرط فاسددی اوهغه عقودصحیح پاتی کیږی کمافی الدرالمحتارقبل باالصرف . ۱۲رمضان س ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص ۷۹)

دپنځه ویشت نقدو روپومهرپه بدله کې پنځه ویشت روپوسپین زرورکولوحکم

سوال: (۳۶۷) دزیدمهرپنځویشت روپی دی اوهغه یویادوه کالی دپنځویشت روپومهرکښی ورکړل ښځه اودهغی دکورخلق وائی چه دسپینوزرونرخ نن صباډیرارزان دی مونږته چه دپنځویشت روپوځومره سپین زرملاویږی هغومره وزنی کالی ملاوئیدل پکاردی اوخاوندوائی چه سپین زردسپین زرپه مقابله کښی برابربرابرحکم لری زمونږه مهراداشوکه چرته دینه زیات ورکړم نوسودبه لازم شی دی صورت کښی دزیددذمه نه مهرساقط شویادښځی دوینامطابق به نورورکول پکاروی ؟

جواب: دزیدپه ذمه نقدی دی دهغی په بدله کې غیرنقدورکول ددواړوپه رضاباندی مؤقوف دی اوکوم شق چه خاوندرضادی په هغی ښځه رضانه ده اوپه کوم چه ښځه رضاده هغه جائزنه دی په دی وجه حکم دی چه کالی دی واپس واخلی اونقدی دورکړی واللہ اعلم . شعبان ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی / ص ۹۲)

دمهرفاطمه رضی اللہ عنہا تحقیق

سوال: (۳۶۸)۳۲ نمبرته خلق مهرشرعی وائی ددی اصل څه دی دفاطمه رضی اللہ عنها مهردانګریزی سکه مطابق څومره وواوداوقیه مقدارځومره دی ؟

جواب: معلومه نه ده چه ددی اصطلاح څه دلیل دی اودحضرت فاطمه رضی اللہ عنهااودغه شان دنوروخویندورضی اللہ عنهم ئی دولس نیمی اوقیه وواویواوقیه څلویښت درهم وی

نوپنځه سره درهمه شول اوددرهم حساب یوخل مالګولی ووڅلورانی اودانی دولسمی حصی برابره دی انګریزی سکی سره نوپنځه سوه درهم اوڅه دپاسه بیسی شوی . (تتمه ثانیه ص ۳۳)

مرکب سره دمهرموجل تحقیق

سوال: (۳۶۹) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین دی باره کښی چه دزیدنکاح دهندی سره پنځه شپږکاله واوشول په بدل ددووزرومهرمؤجل شویوه دمهرڅه حصه نکاح په وقت کښی نه ده اداکړی شوی دنکاح نه وروستوښځه همیشه خاوندسره اوسیده اودهغی دوه دری بچی پیداشول چه وفات شول .ښځه دغم اوخفګان دوجه نه دخاوندرضانه بغیرمورپلارکره لاړه اودخپلوانوپه بوتللوخپل ټول مهرغواړی اوخاوندکورته نه راځی .حالانکه خاونددی په رابللوباندی خوشحال دی تراوسنه پوری څه قسم طلاق وغیره هم نه دی شوی داسی صورت کښی دنتیجی مهرغوختل شرعاً جائزدی یانه .اوښځی ته پدی صورت کښی دمهروصولولوحق حاصل دی یانه دزیددورورولی رواج دمهرموجل دی اوتراوسه پوری یوښځی ته دخاونددطلاق نه مخکښی په ژوند کښی مهرنه دی اداکړی شوی اونه چاغوختلی دی اونه داسی رواج دی . دطلاق اودمرګ یادخاونددمرګ نه وروستودمهرلین دین رواج دی ؟

جواب: مؤجل هغه ته وائی چه هغی کښی وروستووالی شرط وی اوچه کوم کښی څه شرط نه وی هغه معجل دی اګرکه تعجیل شرط نه وی که چرته داشرط مقررکړی چه طلاق اومرګ پوری مهلت دی نوبیانومؤجل دی اوکه داشرط ئی نه دی مقدرکړی اګرکه داشرط هم نه وی مقدرکړی چه مخکښی به اخلم نوهغه مؤجل دی غالباسوال کوونکی لکه څنګه چه دعبارت دطرزنه معلومیږی دتعجیل شرط نه مقررولوسره مهرمؤجل حساب کړیدی خوداصحیح نه دی اوفقهاء چه کوم تاجیل باالطلاق والموت ته جائزوئیلی دی دهغی معنی داده چه دغه شان دتاجیل شرط مقررکړیشی اوکه چرته شبه وی چه واقعی تاجیل شرط سره کیږی خوعرف اوعادت په منزله دشرط دی اوپه سوال کښی تصریح ده چه دهندی داکاردرواج خلاف دی نوعرف اوعادت دوجه نه موجل باالطلاق والموت کول پکاردی لکه څنګه چه شرط سره کیږی ددی جواب داچه ددی داعرف اوعادت مطلقاً کیدل غیرمسلم دی داعرف هغه وخته پوری دی څوپوری چه خپله کښی موافق وی کنی غم اوخفګان کښی مطالبه کول هم عرف اوعادت دی نوزمانه نزدشرعاً هندی ته دمهرغوختلوحق حاصل دی . ۱۹رجب س/۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص ۵۶)

یوه زنانه دمرض دوجه نه دکوروالی قابله نه وي دهغی دمهرحکم

سوال: (۳۷۰) څه فرمائی علماءکرام په دی مسئله کښی چه زیدهندی سره نکاح اوکړه اوواده نه پس ئی کورته راوسته چه کله ئی شپی ته اراده دکوروالی اوکړه نوددخول څای ډیرتنګ اونامعلوم وو.زمونږپه زمانه کښی یوماهرپوهه حکیم سره ددی خبره اوشوه نوهغه دکتلونه ورستوصفااووئل چه دانښځه حقیقت کښی ښځه نه ده بلکه مخنثه ده (هیجړا) اوداتکلیف هیچری هم نه صحیح کیږی اوداهیجړی دسړی لائق نه شی جوړیدی نوداسی صورت کښی هنده دزیدنه خپل مهراخستی شي یانه که اخستی شی نوڅومره اخستی شی اودهندی ولی چه ددهوکه اوفریب دوجه نه کوم واده دهندی اوکړه زیددخپل واده خرچه اخستی شی یانه .بینوتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارباب المهروخلوة متبدأخبره قوله الا تی کالوطی بلامانع حسی وطبعی وشرعی ومن الحسی رتق بفتحتین التلاحم وقرن باالسکون عظم وعفل بفتحتین غدة الخ . وفی ردالمحتارقوله عظم فی البحرعن المغرب القرن فی الفرج مانع یمنع من سلوک الذکرفیه اماغدة غلیظة اولحم اوعظم قوله عفل بالعین المهملة والفاء وقوله غدة بالغین المعجمة ای فی خارج الفرج ففی القاموس انه شئی یخرج من قبل المرءة وشبیهة بالادرة للرجال . ج۲ / ص ۵۵۵/ ددی روایت نه معلومه شوه چه صرف دی مرضونوکیدوسره دانه ده چه ښځه ښځه پاتی نه شوه البته خلوت داسی ښځی سره دکوروالی په حکم نه دی په دی وجه دی خلوت سره پوره مهرلازم نه راځی البته که چرته طلاق یې ورکړونونیم مهرلازم راځی . اوکه ښځه خاوندکې یومړشی نوپوره مهرلازم دی . ۱۲ ذی قعده / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / ص ۹۴)

رسالہ تعدیل اهل الدهرفی درجة تقلیل المهر [1]

تمهید/ دمهردکموالی تحقیق

سوال: (۳۷۱)دریاست جاوره طرفنه یوخط سره دمضمون نه دمشوری په طورراغی دمهرزیاتوالی سره متعلق ووچه دازیاتوالی دکم کړیشی چه دهغی جواب دلته نه اولیکلی شوورومبی دخط نقل کولی شی بیاجواب چه هغی کښی ددی مضمون خلاصه اخسته شویده نقل کولی شی.

دریاست جاوره دخط مضمون

په خدمت کښی دمولاناشرف علي تهانوی دام فیضه السلام علیکم!
جاوره پواسلامی حکومت دی ددی مسلمانان دومره زیات مهرمقرروی چه هغه طریقی سره نه شی اداکولی دابی اعتدالی مذهبی نقطه نظرسره هم بنده ده زمادهدایت موافق دلته دښار مفتی صاحب داتجویزپیش کړیدی په دی کښی دحیثیت مطابق صفاحدبندی نشته په دی وجه دخدمت مکلف یم که تجویزکښی بدلیدوڅه ګنجایش وی نومهربانی اوکړی دهغی اصلاح اوفرمائی یادشریعت دحکمونودلاندی داسی تجویزاوفرمائی چه دی سره داذکرکړی شوی بی اعتدالیانی بندی شی . فقط ؟

جواب: (ګمافی ردالمحتارباب المهرتحت قول الدرالمختاروروایة الا قل تحمل علی المعجل، وبعضوڅایونوکې دمخکې اووروستوورو کولوکې نیم مهرورکولو عرف اوعادت هم دی په دی وجه که قضاءً داتجویزوکړی شی چه نیم مهرمعجل یعني مخکې ددخول نه ورکړی اونیم موجل یعنی موخرالی الاجل المشروط والمعروف ورکړی خودی صورت کې حدهم رانغی اواصل مقصود یعنی کموالی دمهرپه اندازی دوس ورکولوهم حاصل شوڅکه چه دوس نه زیات نیم ورکول هم عادتاً ګران دی الخ . که دتجویزحاصل دادی نوجوابکې عرض دادی چه مقدمی ټول صحیح دی خودی یوجزوبل هم زیاتول پکاردی هغه داچه که دزیات مهراندازه په یوه ډله کې رواج وي نوترڅوچه رواج نه وي بدل شوي هغه وخته پوری به دغه اندازه دزیات

---

[1] دی رسالہ ته رساله بالاالتشبیه لاهل السفاح سره زیات مناسبت دي څکه اول کې بعضوصورتونوکې دزیاتوالی دمهرمانعیت عن النکاح نفی مقصودده اودویمه کې بعضوصورتونوکې دزیاتوالی دمهرممنوعیت فی النکاح اثبات مقصودي ۱۲ امنه

مهرشرعاً مهرمثل اوګرځولی شی اوډیرحکمونه (لکه ددی نه په کم باندی بعضوصورتونوکې نکاح نه صحیح کیدل اوبعضوصورتونوکې نکاح فسخ کیدل وغیر ذلک هغه به دی اندازی سره متعلق کړیشی . البته په خپلوددی رواج بدلیدل به بیاهم یوه درجه کې ماموربه وي . اوس ددی زیاتوالی نه پس دهغی ذکرشوي تجویزباره کې عرض دی ، اول څورورایتونه لیکم چه کوم سره دمسئلی تعلق دی بیادهغی نتیجه پیش کوم . **الروایات هذه الروایة الاولیٰ** :- فی الهدایة کتاب الکراهة ولاینبغی للسلطان ان یسعرعلی الناس لقوله ﷺ لا تسعروا الحدیث ولان الثمن حق العاقدفالیه التقدیرفلاینبغی للامام ان یتعرض لحقه الا اذاتعلق به دفع ضررالعامة علی مایبّن الیٰ قوله فان کان ارباب الطعوم یتحکمون ویتعدون عن القیمة تعدیافاحشاً وعجزالقاضی عن صیانة حقوق المسلمین الابالتسعیرفحینئذٍ لاباس به بمشورة من اهل الرآی والبصیرة فاذافعل ذلک وتعدی رجل من ذلک وباع باکثرمنه اجازه القاضی وهذا ظاهر عندابی حنیفة رحمه الله لانه لایری علی الحروکذا عندهما الا ان یکون الحجرعلی قوم باعیانهم الخ. وفی النبایة ای کذاظاهرعندهما لانهما وان رأیاالحجرعلی حرمعین اوقوم باعیانهم اماعلی قوم مجهولین فلاوههنا کذلک فلایصح الخ. **الروایة الثانیه** فی روح المعانی تحت قوله تعالیٰ اطیعوالله واطیعوالرسول واولی الا مرمنکم وهل یشمل (المعروف) المباح ام لا فیه خلاف فقیل انه لایجب طاعتهم فیه لانه یجوزلاحد ان یحرم ما حلله الله ولا ان یحلل ما حرم الله وقیل تجب ایضاً کمانص علیه الحصکفی وغیره وقال بعض محققی الشافعیة تحت طاعة الامام فی امره ونهیه مالم یامربمحرم وقال بعضهم الذی یظهران ماامربه فمالیس فیه مصلحة عامة لایجب امتثاله الاظاهراً فقط. بخلاف مافیه ذلک فانه یجب باطناوکذایقال فی المباح الذی فیه ضررللمامورربه الخ. (قلت ولهذا الظاهربجمع بین جمیع الا قوال فالوجواب یحمل علی الظاهروعدم الوجوب علی الباطن وفیمایضرالعامة علی الوجوب ظاهراً اوباطناً والقواعد تقتضی ترجیح هذاالظاهر والله اعلم .[**الروایة الثالثة**] فی الهدایة کتاب احیاء الموات فصل کری الانهار فیما لاول (ای النهرالذی هوغیرمملوک لاحد) کریه علی السلطان من بیت مال المسلمین فان لم یکن فی بیت المال شئی فالامام یجبرالناس علی کریه احیاء لمصحلة العامة اذهم الایقیمونها بانفسهم وفی مثله قال

عمر رضی الله عنه لوترکتم لبعتم اولادکم الاانه یخرج له من کان یطبقه ویجعل مؤنته علی المیاسیرالذین لایطیقونه بانفسهم الخ.

[**الروایة الرابعه**] وفی الدرالمختارتکبیرات العیدین عن المعراج طاعة الامام فیمالیس بمعصیة واجبة وفیه بعد اسطران امرالخلیفة لایبقی بعدموته اوعزله کماصرح به فی الفتاویٰ الخیریة وبنی علیه انه لونهی عن سماع الدعویٰ بعدخمس عشرة سنة لایبقی نهیه بعدموته والله اعلم [**الروایة خامسة**] فی ردالمحتار کتاب الحجرتحت قول الدرالمختار بل یمنع مفت ماجن وطبیب جاهل ومکارمفلس ما نصه اشاربه الی انه لیس المرادحقیقة الحجروهوالمنع الشرعی الذی یمنع نفوذالتصرف لان المفتی لوافتیٰ بعدالحجرواهاب جازوکذا الطبیب وباع الادویة نفذفدل علی ان المرادالمنع الحسی کما فی الدرر عن البدائع الخ ، اوس دی روایتونوباندی نتیجه متفرع کوم چه داذکر شوي تجویزونه دوجه دجامعیت نه اوبل داچه دیکې ټول رعایتونه دشریعت اوعادت موجودوي په دی وجه ډیرغوره اومستحب دی دی وخت کې ددی نه ښه تجویززماذهن کې حاضرنه دی اودزیات سوچ قابل داخبره ده چه ددی تجویزدتنقیددرجه به څه وي که چرته قانون لازمی جوړول دی په دی شان سره چه که متناکحین ددی خلاف معامله وکړی یعنی نیم مهرنکاح نه مخکې ورنه کړی نودی معاملی ته به باطل اوکالعدم ووئیلی شی اوپه زوره یې دمهرمخکې ورکولودپاره مجبورکړی نوبیاخوشرعاً داسی قانون جوړول جائزنه دی . **دلیله الروایة الاولیٰ** که چرته په دی باندی شبه وکړیشی چه مسلمان حاکم ته اګرچه ددی قانون جوړولواختیارنشته چه هغی سره شرعی حکم کې بدلیدل راشی خوبعضی مالی تصرفاتوکې وختی طور باندی دامتناعی حکم ورکولو اختیارشته چه دهغی مکمل قانون دفقی په کتابونوکتاب الحجرکې ذکر شویدی اودحجر حقیقت یالازم بطلان تصرف دی دهغی جواب دادی وړومبی خودلته دحجرسببونه نشته لکه څنګه چه ښکاره ده اودحجردسببونوپه صورت کې دمنع کولونه وروستوامام هم تصرف نه شی باطلولی دلیله الروایة الخامسه حیث لم یبطل بیع الادویة وغیرها بعدالمنع ایضاً ، دویم دیکې شرط دادی چه هغه محجورعلیه معین وي برابره خبره ده که یوازی وي اوکه ډله وي په وړومبی روایت کې هغی هم تصریح ده فی قوله فاذافعل ذلک الی قوله فلایصح اوښکاره خبره ده چه محل تکلم فیه که څه ډله هم معین نه ده محجورعلیه همیشه بدلیږی پدی وجه حجرقاعده هم دلته نه شی جاری کیدی اوکه داشبه وي

چه اگرچه زیاتوالی دمهرمباح دی خوکه مسلمان حاکم څه مباح منع کړی نومحکومینوباندی دهغی اطاعت واجب دی اودواجب په پریخودوباندی تعزیرجائزدی بس تنقیدپه طوردحجرسره دنه کیږی تردی چه زیاتوالی دمهریادتاجیل مهرالتزام دی باطل نه کړیشی خوخلاف کولوباندی تعزیرمقرروي اودمسلمانانوحاکمانواطاعت واجب دی ددی تصریح پسه قران اوحدیث کې شته اوښکاره خبره ده چه ددی محل هغه امردی چه فی نفسه مباح وي کنی واجب یاحرام کې په خپله امراونهی شرعی پوره ده په دی کې داولی الامرڅه دخل ؟ ددی جواب دادی چه اول خوپه خپله ذاتی طوردامسئله خلاف ده چه هغی کې تحقیق دادی چه که چرته هغه امرداسی وي چه هغی کې عام مصلحت وي اوخلاف کولوعام ضرروي نوبیااطاعت ظاهراً اوباطناً واجب دی اوکه چرته داسي نه وي نوصرف ظاهراً واجب دي دی پاره چه فتنه نه وي باطناً واجب نه دی ځکه چه دخپل ضرر دالتزام هرچاته اختیاردی اوکه ددي نه قطع نظراطاعت مطلقه ته واجب اوئیلی شی بیاهم حاکم ته داسی جبری حکم ورکول جائزنه دی اگرچه دحکم ورکولونه پس اطاعت واجب دی داتول تفصیل دویم روایت کې دی اودغه شان دضررعام قیدپه دریم روایت کې ذکردی اوحاکم دپاره دداسی دعام جائزکیدوتائیدپه مسلم شریف فضائل فاطمه کې موجود دی . عن المسوربن مخزمه فی قصة خطبة علی رضی الله عنه بنت ابی جهل قال رضی الله عنه انی لست احرم ولااصل حراماً الحدیث . وګوره حضرت رضی الله عنه سره دناخوښی نه حضرت علی ته نهی اونه فرمائیله بلکه هغه نهی یې تحریم حلال کې داخله کړه . دغه شان حضرت مغیث رضی الله عنه دحضرت بریر رضی الله عنها تامرنی . حضرت رضی الله عنها بریره ته امرونه فرمائیلوبلکه دهغی په دی تپوس باندی چه یارسوالله رضی الله عنه مجبوره نه کړه کذافی المشکوة باب بعدباب المباشرة عن البخاری واماامره رضی الله عنه عبد الله رضی الله عنه وزیتب باالنکاح فکان للمصلحة العامه التشریعیة فی مثل هذاالمقام اوهومن خصوصیاته رضی الله عنه فی خصوص الواقعه اوکان المعالجة النخرة وهومن باب ازالة المنکر. بیاددی ټولونه قطع نظرداسی حکم دائمی نه شی کیدی دحاکم ژوندپوری به باقی پاتی کیږی بیابه باطل کړیشی دهغی نه پس حاکم ته به خصوصیت سره دتجدیدحاجت وي . کمافی الروایة الرابعه. اوکه داشبه وکړیشی چه هرکله ته سزاورکول پکاردی لکه څنګه چه عام منکراتوکې اجازت دی . جواب دادی چه دامنکر په درجه دمعصیت کې نه دی چه په هغی باندی سزاورکول جائزوي داداسی منکردی لکه طلاق بلاوجه چه دیته په حدیث کې البغض وئیلی شویدی اومهرکې داسی یولفظ هم نه دی راغلی بیاهم په

طلاق څه سزانشته که چرته دا ووئیلی شی چه بعض حدیثونوکې مهراداکولوباندی دنیت نه کولووعید راغلیدی چه دهغی تشبیه زانی سره ورکوي چه دی سره ددی معصیت کیدل معلومیږی اوښکاره خبره ده چه دبرداشت نه زیات مقداردپاره عدم نیت عادتاً لازم دی جواب دادی په داوعید مهرپه زیاتوالی باندی نه دی بلکه نیت عدم اداء یاعدم نیت اداء باندی دی اودی دپاره نه زیاتوالی مستلزم دی اونه کموالی مانع دی دواړوسره ددی تحقیق اوعدم تحقیق جمع کیدیشی . دویم علت ددی وعیدخداع (دهوکه) ده لکه چه ددی حدیث په بعضوطرقوکې موجوددی او کله منکوحی ته معلوم وي اوهغه پدی خوشحاله وي نوعلت وه نه موندی شوددی پوره بحث داحقرپه رساله تحقیق التشبیه[1] باهل السفاح لمن لایریداداء المهرفی النکاح کې دی . نوددی معصیت کیدل چه موجب وګرځی دتعزیرثابت نه شو . داتول کلام په هغه صورت کې دی چه کله داصل تجویز تنقیدپه درجه دجبرکې وي اوکه صرف په درجه دترغیب اومشوره کې وي نوهیڅ باک نشته هرطریقی سره ښه خبره ده لکه څنګه چه ښکاره ده اوکه شبه وکړیشی چه وګوره په ورومبی روایت کې تسعیرجبری ته فی نفسه ناجائزوئیلی دی خودتعدی فاحش په وخت کې یې جبرته هم اجازت ورکړیدی دغه شان که کموالی دمهرباندی که چرته هم فی نفسه ناجائز ووایې خوزیاتوالی سره تعدی فاحش پیداشی نودیکې هم جبرته اجازت ورکول پکاردی بلکه درمختارکتاب الکراهة عام غلاء کې دامام مالک رحمه الله نه دوجوب تسعیرقول نقل شویدی جواب دادی چه هلته په عدم تسعیرکې عام ضرردی اودلته په زیاتوالی دمهرکې یاعدم تعجیل کې خاص ضرر دی چه په هغی باندی ښځه اوخاوندراضی شی فافترقاً دی سره دیوي بلی شبه هم جواب وشوچه احتکاراقوات (دخوراک سامان جمع کول) کې مخالفت باندی تعزیرمشروع دی کمافی الدرالمختارکتاب الکراهة فان لم یرجع بل خالف امرالقاضی عذره بمایراه ردعاً له الخ . جواب دادی چه دیکې ضررعام دی اوکه داشبه وکړیشی غالباً دا اخیری شبه ده چه امرمجتهدفیه کې که مسلمان حاکم یوشق متعین کړی نوهغه واجب ګرځی اومخکې ورکول دبعضی مهروجوب مجتهدفیه دی لکه څنګه چه دسوال په خلاصه کې ذکر شو اودواجب په پریخودوباندی تعزیرجائزدی . الجواب :- دادی چه دابعض معلومه نه دی خاتم حدید (اوسپنی ګوتی) سره هم په دی شرط چه ښځه رضاوي واجب اداکیږی نودی سره دنیم مهرمخکې ورکولووجوب څنګه ثابت شو. ولکن هذا

[1] دارساله وضعی ترتیب سره ددی رسالی سره متصل ده ۱۲ منه

اخرالکلام +فی هذالمقام +والله ولی الاحکام فی کل حلال وحرام +واری تسمیة هذالعجالة بتعدیل اهل الدهر+فی درجة تقلیل المهروتلقیبهابحسن المشاورة+ فی استفساررياسته جاوره والحمدلله المفضال المنعام علی اتمام المرام وصلی الله تعالی علی نبیه سیدالانام الف الف صلوة وسلام الی یوم القیامة . ۲۷رجب / یوم الجمعة ۱۳۵۲هـ (النور / شعبان / ۱۳۵۳هـ / ص ۷)

قبض بودن تخلیه صاحب حق

سوال : (۳۷۲) یوزنانه خپل مهرنه اخلی اونه خاوندمعاف کوی داسی حالت کښی سړی خپله غاړه څنګه خلاصولی شی ؟

جواب :دهغی مخی ته به داسی کیږدی چه که هغه اوچتول غواړی نواوچتولی شی اودهغی څای نه به ته لری شی ستاغاړه خلاصه شوه اوکه هغی زنانه اوچت نه کړه بل چااوچت کړل نوهغی روپی دښځی ضائع شوی اودخاوندغاړه خلاصه شوه اوکه بیاخاوندرااوچتی کړی نوخاوندسره به امانت وی په پدی خاوندی ته تعرف کول جائزنه دی . (تتمه ثانیه ص ۱۳۵)

حکم معاف کردن منکوحه حقوق خودبذمه شوهر

سوال : (۳۷۳) که چرته یوه ښځه بغیردجبراواکراه صرف په خپله خوښه یاخپل څه مصلحت سره خپل ټول حقوق چه خاوندسره متعلق دی یوخاص وخت پوری یاهمیشه دپاره معاف کړی یاڅه خاص حق معاف کړی نوخاونددهغی نه دهغی دحقونومتعلق خلاص دی؟

جواب : آوخوهغه ښځی ته دهغی وخت نه وروستوهروخت دواپسی اودرجوع حق شته اوخاوندباندی واجب دی چه دهغی اطلاع هغی ته ورکړی چه تاته هروخت درجوع حق شته . ۲۵/ جمادی الاخری / ۱۳۳۲هـ (تتمه خامسه / ص ۸۸)

ترجیح عدم عفو مهردرصورت کثیربودن مال متروک میت

سوال : (۳۷٤) زیدوفات شودوته ورنړه یوه خورموراوښځه تری پاتی شول اومال ئی هم دومره پریخودوچه دښځی مهراداکولونه وروستوهم ډیرمال پاتی کیږی خودزیدورورخواومورد غه مال اومهردی ښځی ته معاف کول غواړی اوڅه دنیانه غواړی دی صورت کښی معاف کول غوره دی که اخستل ؟

جواب : ظاهرا خومعاف کول غوره دی خوچه ژورنظرسره اوګورونواخستل افضل دی ځکه چه ددی معافی غوختوبناء په حرص دی چه ډیربدشی دی اودامعاف کول په دغه بدشی کښی امدادکول دی . رمضان س ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص ۲۹۵)

دیوهندوښځی سوالونه داسلام اوجهیزدکالواودخپلی لوروغیره په باره کې

سوال : (۳۷۵) زه دهندانونه یم اوداتوکالوکنړه شوی یم مادخپل مذهبی رسمونوموافق دخپلی لس کلنی لوروادە کړیدی خواوس رخصتی درواج موافق نه ده شوی آیامونږدواړه مسلمانیدی شو؟

جواب :آؤمسلمانیدی شی .

حکم معافی مهرصغیره بعوض طلاق

سوال : (۳۷٦)اودمسلمانیدوپه صورت کې زمادلورخسرګنی په عدالت کې څه قسم دعوي کولی شی ؟

جواب : دعدالت قانون خودوکیلانونه تپوس وکړه باقی دشریعت حکم دادی چه مسلمانیدوسره نکاح ماته شوه اوخسرګنی ته دعوي کولوڅه حق نشته بلکه که چرته جینی نابالغه وي نودمسلمانیدوسره دجینی نکاح ماته شوه .

حکم معافی مهرصغیره بعض طلاق

سوال : (۳۷۷) څه فرمائی علمادین په پدی مسئله کښی چه یوه جینی چه دهغی عمرڅوارلس کاله دی اودهغی خاوندبالغ دی دجینی دبالغیدوڅه نخښی نه دی ښکاره شوی اودهغی تره بل ځال کښی موجوددی اومورپلاردهغی نشته وارث ئی تره دی هغه جینی دخپلو ماماګانوسره ده اوس که چرته جینی خپل مهربخښل غواړی نوڅنګه به ښځی بخښی که چرته دهغی تره منظورنه کړی نوهغه به څرنګه بخښی دهغی خاوندهغی ته دمهربخښلوپه شرط باندی طلاق ورکول غواړی .بینوتوجروا؟

جواب : چونکه هغه نابالغه ده دهغی تره منظورهم کړی بیاهم مهرنه شی معاف کیدی که خاوند طلاق ورکړی نوطلاق اوشوخومهرساقط نه دی، فی الدرالمختارخلع الاب صغیرته

باطلاومهرها طلقت فی الاصح کمانوقلت هی وهی ممیزة ولم یلزم المال لانه تبرع الیٰ قوله وان شرط ای الزوج الضمان علیهای الصغیرة فان قبلت وهی من اهله بان تعقل ان النکاح جالب والخلع سالب طلعت بلاشئی بعدم اهلیة الغرامة وان لم تقبل اولم تعقل لم تطلق وان قبل الاب فی الاصح زیلعی ولق بلغت واجازت جازفتح وفی ردالمحتارقوله وان قبل الاب لان قبولهاشرط وهولایحتمل النیابة فتح قوله فی الاصح وفی روایة یصح لانه نفع محض اذاتلخص من عهدته بلامال فتح . ج۲ / ص۹۳۵ / رمضان / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / صـ ۲۷)

باب المحرمات وغیرها / باب دی په بیان دهغه ښځو حرام کړونشووغیره کې

سوال : (۳۷۸) هنده دزید دزنانه شویده چه دهغی پلارهغی پلارعمرودی دزیدنکاح سره جائزده یانه . بعضوعالمانوفتوي ورکړیده چه جائزنه ده ځکه چه حنفیانوپه نزدزناسره حرمت مصاهرة ثابتیږی خوزیدوایي چه که هندی سره زمانکاح وشوه نوزه به دټولو لویو گناهونونه چه اوس یې کوم توبه به اوباسم داسی صورت کې که دی دبل امام په مذهب چه دکوم په نزدزناسره حرمت مصاهرة نه ثابتیږی عمل وکړی نوجائزدي یانه ؟

جواب: چونکه تقلیدشخصی پریخودل بغیردسخت ضرورت نه په صحیح دلیلونوسره ثابت شویدی اودزیدداعذریه سخت ضرورت کښی داخل نه دی پدی وجه حنفی ته په دی باب کښی دبل امام په مذهب باندی عمل کول جائزنه دی اودانااشناخبره ده چه که چرته ددی اجازت اوشونوزه به دټولولویوگناهونونه توبه اوباسم اول خوداپه خپله غټه گناه ده نوداوئیل داسی دی چه که چرته درشوت اجازت اوشی نوزه به سودنه توبه اوباسم بل داکه توبه اوباسی نوپه چاباندی احسان دی اوتوبه اونه باسی نودچانقصان دی معاذالله . داخوگویاشریعت باندی دباؤاچول دی بس شریعت باندی عمل کول دخپل کامیابی دپاره دی شرع مستفی محض ده . فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر . یمنون علیك ان اسلموا . دریم داچه که چرته اوس هم توبه اونه کړی نودچابه څه اوکړی دنامعلومی فائدی دپاره یقینی ضروراجازت ورکولوپه وبال کښی به څوك گرفتاروی . فقط . ۱۸ / شعبان س/۱۳۲۱ (امدادص۴۸ج ۲)

هکم زنی که باوجود شوهریادیگرنکاح کند

سوال : (۳۷۹) یوه ښځه دخپل خاوندنه په پته بل سړی سره بل خای ته لاړه اوهغه سره ئی نکاح اوکړه دتلاش نه وروستودی سړی څوورځی پس دانښځه اومونده له خپل کورته ئی راوسته اوس دانښځه ددی بدکاری نه توبه کوی اوس داهغه سړی څنگه ساتلی شی دوباره نکاح پکاره یابغیردنکاح ساتل پکاردی اودهغی دپاره څه کفاره ده څنگه چه شریعت کښی حکم وی چه په هغی عمل اوکړیشی ؟

جواب: چونکه بدکاری سره نکاح نه ده ماته شوي اوبل سړی سره چه یې نکاح کړی ده هغه نکاح هم صحیح نه وه . دی سره دوړومبی خاوندنکاح باقی ده اوس دیته ددوباره نکاح کولوضرورت نشته بغیردنکاح تازه کولونه خپله ښځی ساتلی شی اوددی کفاره صرف خالصه توبه ده چه الله رب العزت په عاجزی اوپیښمانتیا سره فریادوکړی اوآئنده دپاره مضبوطه وعده وکړی چه داسی حرکت به نه کوم البته ذی خاوندد پاره مستحب دی چه کله دانښځه دی بل سړی تلی وه هغه وخت نه چه کله دیته حیض راشی بیادی سره دکوروالی وکړی خوکه دحیض راتلوانتظارونه کړی بیاهم گناه نشته صرف بهتره ده . فی الدرالمختار وکذا العدة لوتزوج امرأة الغیرووطئهاعامالابذلک وفی نسخ المتن ودخل بها ولابدمنه وبه یفتیٰ ولهذایجدمع العلم بالحرمة لانه زناوالمزنی بهالاتحرم علی زوجهاوفی شرح الوهبانیة لوزنت المرأة لایقربهازوجهاحتی تحیض لاحتمال علوقه من الزنافلایسقی ماءه زرع فلیحفظ لغرابته الخ . وفی ردالمحتارقوله والمزنی بهالاتحرم علی زوجهافله وطیها بلااستبرأ عندهما وقال محمد لا احب له ان یطاهامالم یستبراء هاکما مرفی فصل المحرمات قوله فلیحفظ لغرابته امربحفظ لا لیعمدبل لیجتنب بقرینة قوله لغرابته ای قوله فقدظهربماقررناه الفرق بین جوازوطئی الزوجة اذاراهاتزنی وبین عدم جوازالتی تزوجهاوهی حبلی من زنافاغتنمه الخ . البته که چرته دی دویم سړی ته داخبرنه وه چه دادچاپه نکاح کې ده اوبیایې ورسره نکاح کوله نودی صورت کې دااگرچه وړومبی خاوندته راتله خودوي ته به دری حیضونه نه پس کوروالی رواوه . وفی الدرالمختاروعیقب القول المذکوربخلاف ماذالم یعلم حیث تحرم علی الاول الاان تنقضی العدة وفیه ایضاالموطوءة لشبهة ومنه تزوج امرأة الغیرغیرعالم بحالها الی قوله ولم یکتف بحیضه احتیاطا الخ . هذه العبارات کلها فی باب العدة . ۱۴ ذی الحجه / ۱۳۲۱ھ (امداد / ج۲ / صـ ۵۰)

دحرمت مصاهرة ثبوت دپاره دشهادت ضروری کیدل

سوال : (۳۸۰)هندی یویادوه سړویایودوښځوته اووئیل چه خسرماسره بدکاری کړیده هغه خلق ددی دژبی ویناګواهی ورکوي اواوس هنده په خپله انکارکوي اودغه شان دهندی خوانبی هم اووئیلی چه زماخاوند دخپلی انګورسره بدکاری کوي چاته یې اووئیل هغوي اقرارکوي خواوس دهندی خوانبی منکره ده یوعادل سړی طالب العلم ګواهی ورکوي چه ماوکتل چه دهندی خسرپه شهوت سره دهندی په اوږه لاس کیخوده . اویوبل سړی وایې چه ماوکتل چه ورځی دروازه بنده کړه اوهنده خسره یې دواړه یوه کپړه کې پټ شوي وه . اوقرائن خارجیه سره هم ددی سړی داسی حال معلومیږی دهغی ځای کوم چه درانه خلق دی هغوي هم ددی خبروقائل دی نوداسی صورت کې چه څه زنانه اوځه سړی یوازی یوازی بیل بیل وختونوکې په جداجدا ورځوګواهی ورکوي اودوي دواړه منکر دی نودی سره حرمت مصاهره ثابت شوجداکول یې پکاردی یانه ثابت شوي اوداعی زنادپاره آیاچه دزناثبوت په څه باندی کیږی یادی

شعر

فرق النکاح جمعاً نافعاً × × فسخ الطلاق وهذالدریحکیها

نه ډیره ښه معلومیږی خوبعضی عبارتونه مخالف هم شته فقط .

جواب: فی الدرالمختار قبل ام امراته حرمت امرأته مالم یظهرعدم الشهوة وفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة لان الاصل فی التقبیل الشهوة بخلاف المس والمعانقة کالتقبیل وفیه بحرمة المصاهرة لایرتفع النکاح حتی لایحل لهاالتزویج باالاخر الابعدالمتارکة وانقضاء العدة وفی ردالمحتارالابعد تفریق القاضی اوبعدالمتارکة وفی درالمختاران ادعت الشهوة فی تقبیله اوتقبیلها ابنه وانکرها الرجل فهومصدق لاهی الا ان یقوم الیهامنتشرا اله فیعانقهالقرینة کذبه اویاخذثدیهااویرکب معها الخ . وفیه تقبل الشهادة علی الافرادباللمس والتقبیل عن شهوة وکذاتقبل علی نفس اللمس والتقبیل والنظرالی ذکره اوفرجها عن شهوة فی ردالمحتارتجنیس لان الشهوة ممایوقف علیها ف الجملة بانتشاراواثار،دی روایتونونه دا امورمعلوم شول . (۱) که چرته هنده منکره هم نه وي بیاهم صرف دښځی دعوي قبول نه ده . (۲) دهندی خوانبی صرف ګواه ده اودګواهی دقبلیدو شرطونه نشته . (۳) طالب العلم صرف دلاس لګولوګواه دی اوپه وجود دشهوت باندی ده سره

څه دلیل نشته اوبغیردعلم دشهوت نه صرف لاس لګولوسره حرمت نه راځی . (۴) صرف دروازی بندولوسره استدلال کافی نه دی اوکه یوه کپړه که یې دواړه لیدلی دی نودا البته درکوب معهاپه شان قرینه دشهوت دپاره کافی دی خودشهادت نصاب کافی نه دی . اودنورودرنوخلقودګواهی کیفیت نه دی ذکرشوي کنی هغی کې هم کتلی شوي وه په دی وجه حرمت مصاهرة قضاءً نه شی ثابتیدی البته که صاحب واقعه ته علم شته نودیانةً حرمت ثابت دی . فقط والله اعلم . ۱۹ محرم / ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی/ ص ۷۳)

حرمت مصاهرت کې مراهق هم دبالغ په شان دی

سوال : (۳۸۱) په دی صورت کښی څه حکم دی چه زیداوهندی دمراهقت (نابالغ والی) حالت کښی داعی دشهوت لکه خکلول اومباشرت فاحشه وغیره کړی ووخوصحبت ئی نه ووکړی دبالغیدونه وروستودزیدنکاح زاهدی سره اوشوه اودهندی نکاح عزیدالدین سره اوشوه دزیددزاهدی نه ساجده پیداشوه اودعزیدالدین دهندی نه محمدحسن . دزیداولادسره میمونه هم په ماشومواليکښی دزاهدی پئ اوځښکلی اوس داتپوس کول غواړوچه دمحمدحسن نکاح چه دهندی نه دی ساجده سره چه دزیدلورده یامیمونه سره چه دزیدرضاعی لورده کیدیشی یانه اوحالت مراحقت کښی دواعی شهوت سره حرمت مصاهرت ثابتیږی که زناشرط ده .امیددی چه سندد کتاب هم اولیکی ضرورت دی ؟

جواب: (۱)چونکه حرمت مصاهرت کې دمراهق حکم هم دبالغ په شان دی کمافی ردالمحتارعن فتح القدیرمس المراهق کالبالغ وفی البزایزیه المراهق کالبالغ حتی لوجامع امرأة اولمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة الخ ج۲ / ص ۴۲۱/ ځکه چه محمدحسن اوساجده نسب اومصاهرة سره اومحمدحسن اومیمونه رضاع اومصاهرة سره خپله کې ورورواوخوردی اوددوي مینځ کې نکاح صحیح نه ده ، (۲)۲۵ ذی الحجه / ۱۳۳ھ (تتمه ثانیه / ص ۱۰۱)

---

(۱) داجواب دبعضوروایتونوموافق دي چه دیکې احتیاط اخستی شویدي دبعضونورووایتونوموافق جواب دادي دمحمدحسن اودساجدی نکاح صحیح ده ځکه چه دمزینه رضاع دنسبت په حکم کې نه ده ص ۲۱۵ اوګوره ۱۲ منه

(۲) هرکله چه دښځی دځوی نکاح دخاوندلورسره بالاتفاق اوبی شکه صحیح ده نودابن مزینه نکاح بنت زانی سره اورضیعه زانی سره په طریقه اولی صحیح ده ۱۲ رشیداحمدعفی عنه !

اشتراط شهوت عنداللمس برائ حرمت مصاهرت وشرط مشتهات بودن

سوال : (۳۸۲) دزیدرشته یوځای شوی ده زیدیوه ورځ دوریژونمونه کورته یوړه اوخپل خسرصاحب ته ئی وریژی په خپل لاس کښی خودلی په دیکښی دزیدخوابنی هم راغله هغی هم وریژی دزیددلاس نه اوچتی کړی کتلی ئی نودزیدپه زړه کښی څه وسوسه غندی پیداشوه اوشهوت وغیره څه نه وونوداپه لمس کښی داخلیدوسره څه شره حدخونه قائمیږی یعنی درزیدنکاح چه ددی دلورسره کیږی په هغی کښی څه فرق خونه دی راغلی ؟

جواب: فی الدرالمختار والعبرة للشهوة عنداللمس والنظر لابعدهماوحدهمافیهاتحرک الة اوزیاته به یفتی وفی امراة وشیخ کبیرتحرک قلبه اوزیادة وفی ردالمحتارقال فی الفتح ثم هذاالحد فی حق الشباب اماالشیخ والعنین فحدهماتحرک قلبه اوزیادة لوکان متحرکالا مجردمیلان النفس فانه یوجدفیمن لاشهوة له اصلاکاالشیخ الفانی ثم قال ولم یحدوالحد المحرم منها ای من المرأة واقله تحرک القلب علی وجه یشوش الخاطرالخ . وفی الدرالمختار. واصل الممسوسة بشهوة واصل ماسته وفروعهن فی ردالمحتارقوله واصل ماسته ای بشهوة قال فی الفتح وثبوت الحرمة بلمسها مشروط وبان یصدقها ویقع اکبررائه صدقها. دی روایت نه معلومه شوه چه دزیدتندرستی داسی ده چه دشهوت په وخت کې دهغه اله منتشره کیږی نودلاس لګولوپه وخت کې که چرته دالی انتشاروي نودی ته به شهوت وئیلی شی اوکه انتشارنه وي شوي نودی ته به شهوت نه شی ئیلی اوکه دده تندرستی داسی نه ده نوکه چرته زړه ته داسی حرکت شوي وي چه طبعیت یې ګډوډشوي وي نودیته به شهوت وئیلی کیږی اوکه داسی نه ده نوهغی ته به شهوت نه شی وئیلی داخو په زیدکې دشهوت اندازه ده دغه شان که چرته لاس لګولی وخت کې دی خوابنی زړه حرکت راغلی وي نوداهم شهوت دی غرض داچه زیدیادهغی خوابنی حال دهغی بیان سره چه چا کې هم شهوت موندلی شوي وي نو جیني حرام ده . اوکه نه وي موندلی شوي نوحلال ده اودخوابنی حال دهغی دبیان نه معلومیږی شی که څه قرینه سره دهغی شک وي نو معلومات کول ضروری دی کنی هیڅ حاجت نشته والله اعلم . ۲۰ / ذی الحجه / ۱۳۲۲هـ

سوال : (۳۸۳) زیدیوی زنانه دهندی سره بدنام کړوچه زیددشپی رانړامړه کړی کوم ځای هنده اوده کیږی هلته راځی خودی زنانه زیدلره دهندی سره په ناجائزه کاربانډی مبتلانه دی موندلی صرف شبه اوشك بیانوی هرکله چه دزیدلورداخبره واوریده نودازنانه ئی ددی خبرونه

منع کړه خوخپله دی لورته داشك پیداشوچه آیاواقعی زیددهندی سره په دی ناجائزه کارمبتلادی یادی زنانه په شك باندی بدنام کړیدی اودی لوردغه هنده دشك دوجه نه ډیره ملامته کړه اوتاکیدئی پری اوکړه چه اوس که زیددشپی تاته راشی نوچیغی جوړی کړه چه دی هندی دغه شان اوکړل یوه ورځ ئی په اوچت آوازاوئیل چه اوګوری زیدمادخپونه نیسی دی بی وجه آوازسره دزیددلورسترګی کولاوشوی اوخه ئی اولیدل چه زیددهندی داوده کیدودخاې نه یودوه ګزه لری روان دی چه کوم بنکاره حالت ووعرض داچه نورباطنی حالت الله ته ښه معلوم دی آیاداواقعی چه کوم مخی ته راغلیدی دی سره حرمت مصاهرت ثابتیږی یانه (پوه شوه چه زیدپروندی) اودزیددخوی نکاح هندی سره صحیح ده یانه .زیدپه خپله دخپل ځوی دنکاح پیغام هندی ته لیږلی دی اوداخبره دهم واضحه وی چه دزیدځوی ته دهندی اودزیددی قیصوپته نشته اوس هندی ته هم داخبرنشته اونه ئی څوك خبرول غواړی ځکه چه دی سره دلوئی بدنامی ویره ده اونه څوك معتبرګواه شته سیوادزیددلورنه ځکه وړومبی چه کومی بنځی بدنام کړی ووهغه مړه ده اوپاتی شوه صرف لوردزید .دامام شافعی رحمه الله په نزدزناسره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی داقول دامام شافعی صاحب څنګه دی ؟

جواب:که هنده په دغه وخت دنهه کالونه کمه وه نوبیاخوحرمت مصاهرت نه ثابتیږی فی الدرالمختاروبنت سنهادون تسع لیست بمشتهاة به یفتی . اوکه دنهوکالونه زیاته وه نودزیداودهندی نه دتپوس اوکړیشی ګه چرته یوهم اووائی چه ماته شهوت وونوحرمت مصاهرت ثابت .فی الدرالمختاروتکتفی الشهوة من بعدهااوکه دواړه دشهوت نه انکارکوی خپوته دلاس لګولونه علاوه بل څه خبره نه وی شوی نوحرمت مصاهرت ثابت نه دی فی الدرالمحتاروفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة اوکه څه بله خبره دسړی یادښځی دبیان نه معلومیږی نودهغی متعلق دوباره تپوس کول پکاردی اودامام شافعی رحمه الله دمذهب دتحقیق داځای نه دی والله اعلم . ۱۵جمادی الاخری س۱۳۳۵هـ امداد/ج / ۲/ص ۴۱،

سوال : (۳۸٤) شخصی به شب بعدنمازعشابربسترخودخوابیده بعدازان بجهت تنګی جای ګاه دخترش مراحقه منکوحه باجازت زنش که مادزدخترمذکورشده بربوریه که برآن بسترشخص مذکورشده خفته وشخص مکوردرخواب رفته واوراابن امربالکلیه هیچ معلوم نشدناګاه درشب چنان ګردیده هردوپایش برهردوساق دخترشده وآله تناسلش انتشاریافت یعنی هرګاه بیدارشده آله اش ازپیش منتشربودیعنی درحالت متشرشده ودرحالت بیداری متشریافته وبعدبیدارشدن درانتشارزیادتی پیدانه ګشت لیکن .هیچ خطرهٔ ازشهوت ولذت

اشتراط شهوت عندلمس بوان هرمت مصاهرته وشرط مشتهاته بودن

سوال : (۳۸۲) دزید رشته یوخنای شوی ده زید بوه ورخ دوریژونسونه گورته بوره اوخپل خسر صاحب نه ئی وریژی به خپل لاس کښی خودلی به دیکښی دزید خوابنی هم راغله هغی هم وریژی دزید دلاس نه اوچتی گړی کتلی ئی نو دزید به زړه کښی څه وسوسه شتندی پیدا شوه اوشهوت وشهره څه نه وو نو دا به لمس کښی داخلیدو سره څه شره حد خونه قائم پرې یعنی درزید نکاح چه ددی دلور سره کیږی به هغی کښی څه فرق خونه دی راغلی ؟

جواب : فی الدرالمختار والعبرة للشهوة عندالمس والنظر لابعدهماوحدهمافيهالحرک الة اوزيادته به یاض وفی امراة وشیخ کبیرتحرک قلبه اوزیادة وفی ردالمحتارقال فی الفتح ثم هذاحسد فی حق الشاب امالشیخ والعنین فحدهمالحرک قلبه اوزیادة لوکان منحرکالا مجردمیلان النفس فانه یوجدلیس لاشهوة له اصلاکالشیخ الفانی ثم قال ولم یحدوالحد الحرم منها ای من المراة والقبلة تحرک القلب علی وجه یشوش الخاطراخ . وفی الدرالمختار. واصل المسوسة بشهوة واصل ماسته وفروعهن فی ردالمحتارقوله واصل ماسته ای بشهوة قال فی الفتح ولبوت الحرمة بلمسها مشروط وبان یصدقها ویقع اکبررائه صدقها دی روایت نه معلومه شوه چه د زید تندرستی دلاس ده چه د شهوت به وخت کښی دهغه الة منتشره ک چرته دالی انتشاروي نو دی نه به شهوت ونیلی شی اوکه شی نیلی اوکه دده تندرستی داسی نه ده نوکه چرته به گاونډ شوي وي نو دیته به شهوت ونیلی کیږی که نه داخو به زید کښی داخلیدو اندازه ده دغه زړه حرکت راغلی وي چه چا کښی هم شهوت اودخوابنی حال دهغه کول ضروری دی کنه

سوال : (۳۸۳) زید

هنده اوده کیږی هغه

موندلی مصرف شبه

منع کړه خوخپله دی لورته داشک پیدا شوچه آیا واقعی زید هندی سره بوه دی ناجائزه کار مبتلادی یادی زنانه په شک باندی بدنام کړیدی اودی لوردغه هنده دشک دوجه نه ډیره ملامته کړه اوتاکیدئی پرې اوکړه چه اوس که زید دشپی تانه راشی نوچیغې جوړې کړه چه دی هندی دغه شان اوکړل بوره ورځ نی په اوچت آواز اولیل چه اوګوري زید مادخپرله لیسی دی بی وجه آواز سره دزید دلور بستر گی کولاشوی اوخه نی اولیدل چه زید هندی داوده گیدودخای نه یودوه گزه لرې روان دی چه گوم ټیکاره حالت ووعرض داچه نوریاطنی حالت الله ته بنه معلوم دی آیا داواقعی چه گوم مخی ته راغلیدی دی سره حرمت مصاهرت ثابتیږی یانه ډیره شوه چه زید پوهندی، اودزید دخوی نکاح هندی سره صحیح ده یانه. زید په خپله دخپل خوی دنکاح پیغام هندی ته لیږلی دی اوداخبره دهم واضحه وی چه دزید خوی ته دهندی اودزید دی قیصویته نشته اوس هندی ته هم داخبر نشته اونه نی خوک خبرول شوارې خکه چه دی سره دلوئی بدنامی ویره ده اونه خوک معتبر گواه شته سیوادزید دلورنه خکه وړومبی چه گومی پسخی بدنام کړی ووهغه مړه ده اوپاتی شوه صرف لوردزید. دامام شافعی رحمه الله په نزدزنا سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی داقول دامام شافعی صاحب څنګه دی ؟

جواب : که هنده په دغه وخت دنهه کالونه کمه وه نو بیاخو حرمت مصاهرت نه ثابتیږی فی الدرالمختاروبنت سنهادون تسع لیست بمشتهاة به یفتی . اوکه دنهو کالونه زیاته وه نو دزید اودهندی نه دتپوس اوکړیشی گه چرته یوهم اووائی چه ماته شهوت وو نو حرمت مصاهرت ثابت. فی الدرالمختاروتکتفی الشهوة من بعدهااوکه دواړه دشهوت نه انکارکوی خپرته دلاس لګولونه علاوه بل څه خبره نه وی شوی نو حرمت مصاهرت ثابت نه دی فی الدرالمحتاروفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة اوکه څه بله خبره دسړی یادښځی دبیان نه معلومیږی نو دهغی متعلق دوباره تپوس کول پکاردی اودامام شافعی رحمه الله دمذهب تحقیق داخای نه دی والله اعلم. ۱۵ جمادی الاخری سن ۱۳۳۵ هـ امداد/ج / ۲/ص ۴۱،

سوال : (۳۸٤) شخصی به شب بعد نماز عشا بربستر خود خوابیده بعد ازان بجهت تنگی جای گاه دخترش مراحقه منکوحه باجازت زنش که مادزدختر مذکور شده بربوریه که برآن بسترشخص مذکور شده خفته وشخص مکور درخواب رفته واورا این امربالکلیه هیچ معلوم نشدناگاه درشب چنان گردیده هردوپایش برهردوساق دخترشده وآله تناسلش انتشاریافت یعنی هرگاه بیدارشده آله اش ازپیش منتشربود یعنی درحالت منتشرشده ودرحالت بیداری منتشریافته وبعدبیدارشدن درانتشارزیادتی پیدانه گشت لیکن هیچ خطرهٔ ازشهوت ولذت

دردلش بجانب دخترنیافت وفی الفورپاکشیده اورااز دست خودمس نموده بنام اوپرسید که توفلان هستی دخترش جواب دادبلی بعدازان ازدختر روتافته پشت داد. آیادرنکاحش نقصانی افتادیانه چونکه این امربوقوع آمده وبس که درگرداب حیرانی وغمم لهذادررمضان خصوصاً ایام اعتکاف تصدیع میدهم ازعبارت درمختارفلوایقظه الخ وکذالوفزعت فدخلت الخ. دردل اضطراروبیقراری بهم رسیدوازعبارت شامی وقال الفتح وفرع علیه مالوانتشرو طلب امرءته فاولج بین فخذی بنتهاخطاء لاتحرم الخ. ودردل قدری تسلی می آیدمکرراین مس مذکوربرائی پرسیدن شده نه امری دیگرفی قوله مس نموده بنام اوپرسیدالخ ۱۲ منه.

جواب:درین صورت حرمت مصاهرة ثابت نشده فی الدرالختاروحدها(ای الشهوة) فیهما(ای المس والنظر) تحرك الته اوزیاته وبه یفتی وفی ردالمختاروفرع علیه مالوانتشروطلب امرءته الی قوله لاتحرم امهامالم یزددالانتشارج ۲ ص ۴۵۹، ۲۵ /شوال ســـ ۱۳۳۰ هــ (تتمه اولی ص ۹۵)

دخسرانگورته صرف لاس لگول الخ

سوال : (۳۸۵) بکردزیدخوي دی چه دهغه عمراولس کاله دی بظاهرنابالغه معلومیږی دهغه ښځهٔ هنده دعويٰ کوي اوقسم خوری چه زیدزماخسرنیمه شپه کې زماکټ ته دخپل مکان نه چه زمامکان سره یوځای دی په روښانه لاره چه دواړومکانونوپه مینځ کې دتلوراتلو دپاره کولاؤ ده راغی اودزناپه اراده یې ماته لاس اولګولوهرکله چه ماناځاپه چغه کړه نووي وئیل چه چپ شه زه یم بیاماچغه کړه نوبیاګاونډیانوته هم خبراوشوزیدخپل مکان ته لاړوګاونډیانوته چااووئیل چه غل وۀ دروازه یې لږه اوخوزوللـه اواوتخیدوزیدنـه معلومـات وکـړه چـه تادکارکړیدی زیدقسم اوخوړوچه مانه دی کړی اونه زه دی مکان ته تلی یم داپه ماباندی تهمت دی نوصرف دهندی په دعويٰ چه قسم سره دعويٰ کوي اوزیدقسم سره انکارکوي دی سره هنده په خپل خاوندحرامه شوه یانه فقط بینواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارفصل المحرمات وفی اللمس لا تحرم مالم تعلم الشهوة لان الا صل فی التقبیل الشهوة بخلاف اللمس الخ . دی روایت نه معلومه شوه چه صرف لاس لګولوسره دعويٰ دشهوت کول صحیح نه دی هرکله چه شهوت ثابت نه دی نوحرمت هم رانغی البته که زیدشهوت سره لاس لګولواقراروکړی نوحرمت ثابتیږی .

عدم حرمت مصاهرت بمس صغیروصغیره

سوال : (۳۸۶) دزیدیوولس کاله دری میاشتی یاځه کم وزیات غرض داچه ددولسوکالونه کم دی په یومکان کښی دوه پالنګه کیخودی شوی وویوپالنګ کښی دزیدچاچی اوه وه اودویمه پالنګ کښی دزیدتره اوده وو.اوزیدخپل تره سره اوده وواخره شپه کښی چه زیدراپاسیدَه نوتره ئی په خپل کټ باندی اولیدوزیدورته اووېل چه څه کوی خپل لاس ئی دهغه په کټ باندی کیخودونودالاس کیدیشی چه په تره لګیدلی وی یاکیدیشی په چاچی لګیدلی وی

دویمه خبره داده دغه ورځوکښی یوه ورځ یومکان ته چه هلته دزیدتره اوچاچی دواړه ووزیدناڅاپه لاړونووی لیدل چه دزیدتره اوچاچی دواړه په یوکټ کښی دی اودچاچی بدن باالـك برېنډپـه نظرراغـی زیدچـه داحالـت اولیدونوبهرلاړولږساعت وروستودیوال باندی زیداوکتل نودغه وخت ئی دچاچی بدن په نظرانغی ځکه چه دغه وخت دزیدتره کوروالی کښی مشغول وونووی نه لیدل اوس زیدځوان شواودزیدرشته دغه دچاچی لورسره شویده نواوس په شریعت کښی خوځه حدپه زیدنه دی قائم شوی چه هغی سره نکاح نه جائزکیږی نبه تفصیلی جواب سره ددلیلونوبیان کړی ؟

جواب: فی الشامیه عن الفتح مس المراهق کالبالغ وعن البزازیة المراهق کالبالغ حتی لوجامع امراته اولمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة وبعدسطرلا بدفی کل منها من سن المراهقة واقله للانثیٰ تسع وللذکر اثناعشر. ج۲ / صـ ۴۲۱ / دی روایت نه معلومه شوه چه ددولسوکالونه کم عمروالا دهلک لمس وغیره قابل داعتبارنه دی ددی نه علاوه پدی مسئلهٔ کې په خپله شک دی چه ته یې لاس لګولی نه دی اوبرېنډبدن یې اولیدوځوپوری چه فرج داخل ته اونه ګوری حرمت نه ثابتیږی غرض داچه هیڅ طریقی سره دالمس موجب دحرمت مصاهرت نه دی په ددی وجه دزیدنکاح ددی چاچی لورسره صحیح ده فقط . ۲۰(۲۰ربیع الاول سنه ۱۳۲۲هـ ج امداد ص :۱۶ج)

سوال : (۳۸۷) یوسړی دخلورونځوکالوخپله لورځان سره اوده کړه خوب کښی ده وویل چه کنی دامی ښځه ده دهغی جینی خکل کړه اوځان سره ئی راجخته کړه خویوه لویه تکیه ئی مینځ ایښی وه اوده وواوس دهغه ښځه په ده حلال ده یانه؟

جواب: دی سره حرمت مصاهرت نه راځی ښځه حلال ده لانها صغیرة جداً . ۳۰ رمضان/ ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ صـ ۹۳)

عدم ثبوت حرمت مصاهرت وقتی که انزال نشود

سوال : (۳۸۸) بهشتی زیورکښی یوه مسئله ده چه یوسړی یوی ښځی بدنیتی سره لاس اولګوی نودهغی موراولورپه هغه باندی حرامیږی نواوس زیدعالمانونه استفسارعرض کوی چه په خپلی خوابنی ئی په تیلوباندی دخپل زنګون اوملامالش کولو.خوابنی دهغه پاك نیت دوجه په غرض دعلاج مالش اوکړه اوزیددمالش په حالت کښی دنفس خواهش کیدواودمالش په وخت کښی دهغی خوابنی لاس دده دالـه تناسل سره بیابیالګیده چه هغی سره زیدډیرخواهش راغی تردی چه جوش کښی راغی اوانزال ئی اوشوخوزیدپدی جوش کښی خپلی خوابنی ته لاس نه دی لګولی اونه ئی په خپلی خوابنی دالـه تناس مالش کړیدی اونه دهغی خوابنی په زړه کښی څه راغلی دی اونه زیدپه بدکارسره هغی ته لاس لګولی دی اوس دی صورت کښی دزیدښځه چه ددی خوابنی لورده په زیدباندی حلاله ده یانه ؟

جواب: فی الدرالمختاروتکتفی الشهوة من احدهمافی ردالمحتارهذاانمایظهرفی المس وفی الدرالمختارفلوانزل مع مس اونظرفلاحرمة به یفتی نودی مسئله چه انزال شویدی اوس زیدباندی خپله ښځه حرامه نه دی البته که چرته بیامالش کولواتفاق اوشواوپه هغی کښی انزال اوشونوهغی سره به په زیدخپله ښځه حرامه وی .والله اعلم . ۱۹ رمضان المبارك سنه ۱۳۲۴هـ امدادص ۳۴ج ۲.

رضاعی وریری سره نکاح حرامموالی

سوال : (۳۸۹) دوه زنانه دی ډیوی نوم عظمین دی اودبلی رحیمت ،دعظمین ځوی دپنځه شپږومیاشتودی اودرحیمن ځوی دځلورپنځوورځوی دی اوځه بیماهم دی هغه دخپلی مورپئ پدی وجه چه په تپونوکښی پئ ډیرکم دی دهغه خوله کښی اسانی سره تی نه راځی پئ نه شی څکلی رحمین په دی غرض سره چه تپونه لګ سپك شی دعظمین ځوی ته ئی پئ ورکړل اوس دعظمین ځوی ځوان شویدی اودهغه واده هم شویدی اودهغه یوه لورهم پیداشویده ادرحمین هم اوه اته بچی شویدی اوس رحمین دخپل اتم ځوی واده دعظمین دځوی لورسره کول غواړی کوم ته چه ئی پئ ورکړی وی آیاشریعت کښی دانکاح کیدشی ؟

جواب: دادعظمین نمسی دی درحمین دهغه ځوي رضاعی وریره ده لهذادانکاح شرعاً حرام اوباطل ده . لقوله ﷺ یحرم من الرضاعة مایحرم من النسب . فقط . ۲۰ جمادی الاخر/ ۱۳۲۶هـ (تتمه اولی/ص ۷۲)

حرمت نکاح باعم رضاعی وخال رضاعی

سوال : (۳۹۰) زیددخپلی حقیقی خورهندی پئ په ماشومالی څکلی دی اوس زیدغواړی چه دخپلی لورنکاح دهندی دځوی سره اوکړی اوداځوی دهندی کومی سره چه زیددخپلی لورنکاح کول غواړی دهندی هغه ځوی نه دی چه هغه سره یوځای زیددهندی پئ څکلی دی بلکه دادهندی بل ځوی دی نودانکاح شرعاځنګه ده ؟

جواب: دهندی داځوی دزیددری لوررضاعی تره دی حقیقی تره په شان حرام دی په دی وجه دانکاح حرام ده اوزیسره دپیوځکلودیته څه دخل نشته . ۱۵ شوال سـ ۱۳۲۱هـ (امدادص ۵۱ ج ۲).

سوال : (۳۹۱) (۱) زمادتره لورده هغه جینی دمجبوری دوجه نه دری ځلورورځی زمادښځی پئ څکلی دی نودهغه جینی زمادورڼوکی ورورپه نکاح کښی راتلی شی یانه یعنی شریعت کښی جائزدی یانه ؟ (۲) اوهغه جینی زماحقیقی اوښی ته کیدیشی یانه (۳) زما ماما زما دموریعنی دخپلی خورپئ څکلی دی نوددغه ماماالورسره زمونږنکاح جائزده یانه

جواب: (۱) نه کیږی ځکه چه هغه ورڼوکی ورورددی جینی رضاعی تره دی .(۲) نه کیږی ځکه چه هغه اوښی ددی جینی رضاعی مامادی (۳) نه کیږی ځکه چه ته ددی جینی رضاعی تره ئی . ۹ ربیع الاول سـ ۱۳۳۰ (تتمه اولی/ص ۹۶).

عدم جوازنکاح بادخترمرضعه که ازشوهرثانی پیداشود

سوال : (۳۹۲) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه زیداوحارث سکه ورونړه دی ددواړوواده اوشواوپه یووخت کښی دالله په فضل سره صاحب اولاودشول دزیدځوی ژوندی وواودحارث ځوی ځومیاشتی پس فات شودحارث دښځی چه کله پئ راغلل نوتبه پری راغله اواندامونه ئی ماتیدل باالکل قیامت راغی تولورائی ورکړه چه زیدځوی ته ددی تکلیف لرکولودپاره پئ ورکړه په دی وجه هغه بچی اوځکلی خوځه لږغوندی تکلیف لری شودوه ځلورځلی ئی داسی اوکړل اتفاق سره حارث وفات شودده ښځی دعدت تیریدونه پس بل واده اوکړودبل خاوندنه ئی یوه جینی پیداشوه دزیدځوی ددی جینی سره نکاح کیدیشی

یانه .خوداخیال دوی چه داکارپه طورددوائی شویدی لکه څنګه چه یوسړی دوه دری ورځی دی حالت کښی هغه داسلام نه نه شی وتلی یامسلمان هغه څه عرض لرلی شی دغه مثال دی جواب زرراکړی دتکلیف لری کولوپه اراده شویدی .بینوتوجروا؟

جواب:دانکاح جائزنه ده درضاعت حکمونه په هرحالت کښی پیوځکلوسره ثابتیږی اګرچه هغه پئ څکل هری طریقی سره چه وی ونی الدرالمحتارومخلوط بمااداء الخ ۴ رجب س ۱۳۳۶ھ تتمه خامسه سـ ۶۱

ترور(پلارخور) اووریره په یونکاح کې جمع کول حرام دی

سوال : (۳۹۳)زیدصاحب اولاددی اوډیرمتقی سړی دی اودځلویښتوکالودی وړومبی ښځه یې ژوندی ده دهغی نه وروستواوس زیددخپلی ښځی ترورسره نکاح کوي آیادانکاح جائزده یانه اوچه کله چااورتلونه بیاهم په خپل کارباندی اصرارکوي اوداوایي چه ماهیڅ کتاب کې هم نه دی لیدلی چه دانکاح ناجائزده .آیاداسړی متقی دی .ایاده پسی لمونځ کیږی یانه ایاددی کفرحدته رسیدی شی تاسوفتوي راکړی ؟

جواب: فی الدالمختارباب المحرمات وعمته وخالته الیٰ قوله ویدخل عمة جده وجدته وخالتها الاشفاء وغیرهن وفی ردالمحتارقوله الا شفاء وغیرهن لا یختص هذا التعیمم بالعمة والخالة فان جمیع ماتقدم سوي الاصل والفرع کذلک کماافاده الا طلاق الخ . ج۲ صـ ۴۵۵/ وفی الدرالمختاروحرم الجمع الی قوله بین امراتین ایهما فرضت ذکرً ا لم تحل الاخرابداً الحدیث مسلم لا تنکح المرأة علیٰ عمتهاوهویصلح مخصصاللکتاب وفی ردالمحتارقوله وهومشهورفانه ثابت من صحیحی مسلم وابن حبان وراه ابوداؤد والترمذی والنسایي وتلقاه الصدرالاول بالقبول من الصحابة والتابعین ورواه الحجم الغفیرمنهم ابوهریره رضی اللہ عنہ وجابر رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ وابن مسعود رضی اللہ عنہ ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ الی اخرماقال واطال .ج۲/صـ ۴۲۲/ وړومبی روایت نه معلومه شوه چه تروره سکه وي اوکه میرانه وي یعنی دپلارعلاتی (پلارشریکه) خوریااضافی (مورشریکه) خورتول حرام دی اودویمه روایت نه معلوم شوه چه په کوموزنانوکې چه یوسړی فرض کړی نوبلی سره نکاح حرامیږی نودهغی جمع کول حرام دی اوپه دی مسئله کې چه کومی زنانه یې کړیدی یعنی تروردوریری سره . چه دیکې یوه سړی

فرض کړی نوبلی سره نکاح کول حرام راځی . للروایة الاولیٰ نوبس ددواړه جمع کول بالکل حرام دی للروایة الثانیة . داسی کړی هیڅ کله متقی نه دی که چرته دی ددی کارنه توبه اونه باسی تروړپری نه ږدی فاسق دی اودافسق کفرته نزدی دی سړی امامتی جائزنه ده فقط . ۲۵ شوال/ ۱۳۲۲ھ (تتمه اولیٰ/صـ ۷۲)

دنکاح نه وروستودخوابنی خپل حمل دځوم نه خودل

سوال : (۳۹۴) دیوی جینی نکاح دیوکس سره اوکړی شوه دهغی مورکنډه وه دهغی حمل ښکاره شوپوره تپوس کولوباندی هغی اووئیل چه داحمل دفلانی سړی نه دی چاسره چه ددی دلورنکاح شوی وه دنکاح میاشتی دوه میاشتی اوشوی اوحمل دشپږومیاشتودی اودجینی نیکه دواده کولونه انکاراوکړه نوآیادامخکنی نکاح صحیح شوه یانیکه ته اختیارشته چه بل چاسره ددی نکاح اوترې .

ددی سوالوپه نسبت سره دمولوي محمدرشیداحمدصاحب استفتاء

سوال : (۳۹۵) یوه مسئله په خدمت دحضرت والاکښی لیکل غواړوددی نسبت خوبظاهر معلومیږی چه نکاح صحیح نه ده ځکه چه فقهاءچه دالیکلی دی چه حرمت مصاهرت سره نکاح نه مرتفع کیږی ددی نه بظاهردامراددی چه دنکاح نه پس چه کوم حرمت راپیش شی ،وبحرمة المصاهرة لایرتفع النکاح الخ. درمختارکښی دنکاح فاسداوباطل په تحقیق کښی درمحتاراوشامی هم قبل غورده په هغی کښی ددووخویندوپه نکاح کښی ئی لیکلی دی چه دیوی نه پس که چرته بلی سره عقداوکړی نودادویمه نکاح باطل ده نوهرکله چه زناسره جینی حرام شوه نونکاح باطل کیدل پکاردی خوفقهاء دمحرموپه نکاح کښی دفاسدیدو یا باطلیدوکښی اختلاف کړیدی لکه څنګه چه شامی نکاح فاسدوباطل کښی لیکلی دی آیاپه دی کښی کوم یوقول صحیح دی اوفاسدکښی غالباً دطلاق یادجدائی ضرورت دی اوباطل کښی ضرورت نشته اوبحرچه لیکلی دی چه نکاح فاسدهغه ده چه هغی کښی دفقهاؤاختلاف دی اوباطل هغه ده چه هغی کښی اتفاق دی اختلاف دی سره داشبه راځی چه دانکاح فاسده ځکه چه دیکښی دامام شافعی رحمه الله اختلاف دی دهغوی په نزدحرمت مصاهرت زناسره نه ثابتیږی غرض داچه ډیرشپی راځی پدی کښی دعلی حضرت څه رائی ده ؟

جواب: زماخیال کې راغی چه نکاح باطل ده چه چرته محل هم صالح نه وي اوفاسد هغه ده چه علته محل خوصالح وي خودجائز کیدوشه شرط یکې موجودنه وي نوباطل خودسرنه منعقد کیږی هم نه . اوفاسد منعقد کیږی خوبعضی احکاموسره ثابت ده تفریق اوجدایې یکې واجب ده اوماالختلف العلماء فی جوازه .زماپه نزدصحیح نه دی دغه شان په فاسد اوباطل کې فرق نه کل هم موؤل دی دی سره چه دبعضوپه کلام کې فاسدتعبیرپه باطل سره شویدی نومطلب دادی چه ددی بعضوپه کلام اواصلاح کې څه فرق نشته خودانه چه ددواړو معنوکې دی هم څه فرق نه وي نوپه دی بنیاد باندی چونکه دانکاح محرم سره شویده چه دی کې دمحل کیدوصلاحیت هم نشته په دی وجه دانکاح باطل په معنی دغیرمنعقدده اوبغیردطلاق نه داجینې دبل سړی سره نکاح کولی شی خوپه دی شرط چه زیدهم ددی اقرارکوي چه هندی سره مازنایامس بالشهوة کړیدی . اوکه چرته هغه انکارکوي نوجینې ته خپل ګمان باندی یوبنکاره ثابت حق ختمول اورفع کول جائزنه دی والله اعلم. ۵شعبان / ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/ صـ ۸۶)

ددی سوال په نسبت سره دمولوي محمدرشیدصاحب دوباره استفتاء

څه چه اعلی حضرت لیکلی دی تول صحیح دی خودوړومبی مسئلی په نسبت داترددراځی چه محرمات سره دنکاح کولومتعلق شامی اختلاف نقل کړیدی اویوطرفته یې ترجیح نه ده ورکړی درمختار په حدود کې لیکلی دی چه نسب ثابتیږی په دی وجه بنکاره خبره ده چه باطل نه ده کنی وجوداوعدم وجود به برابروۀ نواعلیٰ حضرت باطلیدوته په کوم روایت سره ترجیح ورکړیده ؟

جواب:] شامی هم په دی باندی کلام نقل کړیدی اودغه شان یې دنکاح فاسدپه بحث کې هم لیکل دی لایثبت النسب ولاالعدة فی نکاح المحارم الخ . اوکه چرته دافاسدهم وي بیاهم بنځی اوخاوندته بغیردبل رضانه دنکاح فسخ کولواوتفریق اختیار شته لکه څنګه چه شامی دچلپی نه نقل کړیدی تحت قول درمختارمن وقت التفریق ای تفریق القاضی ومثله التفریق وهوفسخهما اوفسخ احدهما. ج ۲ / صـ ۵۷۶/ بس ثبوت نسب هم متفق علیه نه دی اوماچه باطل کیدوترجیح ورکړیده هغه درایت سره ده اوبیا[1] فاسداوباطل په دی امرکې برابرهم دی کوم کې چه تاتپوس کړیدی کمامر.

[1] قابل اظهارداامردي چه ماته باوجوددي تفصیل نه شرح صدراونه شوه کتونکي دی په خپل طورسره تحقیق وکړي ۱۲.

خسرخپل خوي ته دنکاح نه وروستوانګورته دلوروئیلوحکم

سوال: (۳۹۶) زماپلارزمادموردمرګ نه وروستوپله نکاح وکړه . هغه ښځی سره یوه خوانه جینې وه کوم وخت چه هغه جینې خوانه شوه نوماسره یې دهغی نکاح وکړه دنکاح په وخت کې زما پلارقاضی وکیل اوګواهانوته اووئیل چه داجینې دبل خاوندنه ده ددی نکاح خپل خوي سره کوم قاضی وئیل جائزدی نوزمانکاح وشوه څه موده پس زمایوه لورپیداشوه اوزمادنکاح یوکال تیرشواوکال پس زماموراوپلار مانه مخالف شول اوداتجویزجوړوي چه صورت داسی جوړه وي چه داجینې جداکړو. اوس داوایې چه داجینې زمانه پیداشویده هرکله چه ده ته داپته وه نوماسره یې ددی نکاح ولی کوله ماته فتوي راکړی .

جواب: ستادپلارداخبره چه داجینې زمادنطفی نه ده ستاپه حق کې داخبره معتبره اوقابله توجه نه ده ستانکاح بالکل باقی ده بی فکره اوسه . فی الدرالمختاروشرطالعدالة فی الدیانات وفی ردالمحتارای المحصنة درر. احترازعمااذاتضمنت زوال ملک کمااذا اخبر عدل ان الزوجین ارتعضامن امراة واحداة لا تثبت الحرمة لانه یتضمن زوال ملک المتعة فیشترط العددوالعدالة جمیعاً اتقانی آه اقول فاذاکان هذاحال خبرالعدل فی ذلک فکیف بخبرغیرالعدل . ۲ ربیع الاول / ۱۳۲۹هـ (تتمه اولیٰ / صـ ۸۹)

بنځی ته په خوب کې خوي لوروئیلوحکم

سوال: (۳۹۷)یوسړی په خوب کښی خپلی بنځی ته ځوی یالوراووئیل اودغه شان دځامنو غندی مینه ئی ورسره اوکړه ددوی نکاح پاتی ده یانه ؟

جواب: نکاح باقی پاتی ده . ۳۰ رمضان ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ صـ ۹۳)

که چاخورسره زناوکړه نوددی خورمزینه داولادنکاح نهپل اولادسره کولی شی یانه

سوال: (۳۹۸) زیدخپلی خورهندی سره دخپلی بنځی په دهوکی سره یاپه قصدسره په زوره یادهغی په رضاسره زناوکړه خوهنده دزیدنه حامله شوه دزنادوخت نه څلورپنځه کاله وروستودهندی دخپل خاوندنه اولادپیداشونواوس داتپوس کووچه زیددخپل اولادد نکاح دهندی اولادسره کولی شی یانه ؟

جواب: کولی شی خکه چه ددی دواړواولادته ددی کوروالی په اعتبارسره داسی نسبت دی لکه څنګه چه سړی خپل اولادته چه دهغی منکوحی دوړومبی خاوندنه اولادسره چه کوم نسبت دی. (تتمه اولی/ص ۹۵)

عدم حرمت مصاهرت بنکاح فاسد

سوال: (۳۹۹) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی یوکس یوی ښځی سره معاذالله څه مودی پوری په پته زناکوله دهغی نه پس ئی دهغی نابالغی لورسره نکاح اوکړه خودمنکوحی سره وطی نه ده کړی اوس ددی دواړوښځوکښی په ده باندی کوم یوجلال ده اوکوم حرام ده اوپه کوم شرط اوقاعدی باندی؟

جواب: هرکله چه ئی دی ښځی سره زنااوکړه ندی لورپه ده باندی حرام شوه اوس چه ئی دی لورسره نکاح اوکړه دانکاح صحیح نه ده اونکاح غیرصحیح سره حرمت مصاهرت نه راځی څوپوری چه لمس باالشهوة وغیره نه وی. لمافی الدرالختاروحرم بالمصاهرة بنت زوجة المؤطوءة وام زوجته وجداتهامطلقابمجرودالعقدالصحیح وان لم توطاء الزوجة الخ فی ردالمحتارقوله الصحیح احترازعن النکاح الفاسدفانه لایوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطی اومایقوم مقامه من المس بشهوة والنظربشهوة لان الاضافة لان الاضافة لاتثبة الابالعقدالصحیح بحر. نوګه دسړی دغه لورسره په شهوت سره (۱) لاس لګولی وی نومورئی هم پری حرامه شوه اوکه صرف نکاح شوی وی نوهغه ته دطلاق ورکړی دهغی مورسره نکاح کولی شی لکه څنګه چه مخکښی ذکرشول چه نکاح فاسدسره دجینی مورددی سړی خوانښی نه شی جوړیدی. ۱۵ جمادی الثانی سنه ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه صـ ۴۴)

عدم ثبوت حرمت مصاهرة بزناکردن دامادبازوجه پدرزوجه خود

سوال: (۴۰۰) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کی چه دزیددوه ښځی دی اودواړه نه اولادشته اوددی دواړوکښی دااتفاق ووچه که چرته یوپه دیکښی خپل ځوی پریخودوخه کارته به لاړه نوبلی به دی هلك ته پئ ورکول ددویمی ښځی دلوروادە اوشوچونکه زیدوفات شوی ووخوم ئی دخپل کورکاروبارد پاره ساتلی ووخوورځوکښی دړومبی ښځی سره

۱-الموطوءة کونهامشتهاة ۱۲ رشیداحمدعفی عنه. ختم.

ئی تعلق جوړشواودهغی نه دزناپه ذریعه هلك پیداشودی صورت کښی دلوی ښځی دلورنکاح باقی ده یانه بنواتوجروافقط؟

جواب: نکاح باقی ده. لانه لماجازالجمع فی النکاح بین المراة وامراة ابیهالم تثبت حرمة المصاهرة بوطی احدهما للخری. ۱۸ شعبان/ ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه/ صـ ۲۵)

دهغه انګورته بغیردعلم دشهوت نه صرف لاس لګول اوهغه سره دزنااقرارکول بغیر دتصدیق دخاوندموجب دحرمت مصاهرت نه دی اوزانی اومزینه په اقرارسره هم حرمت مصاهرت نه ثابتیږی

سوال: (۴۰۱) اول زیددبکرښځی سر هندی زنایالوازمات دزناوکړه هنده اقرارکوي اوزیدانکارکوي اودهندی څوک ګواه نشته پدی صورت کې دچاقول معتبردی یادهندی چه اقرارکوي که دزیدچه انکارکوي؟ دوهم هنده دزیددعوي دنکاح نه بغیردلفظ طلاق نه دنکاح نه بهرکیدیشی یاداکارباعث دطلاق وګرځیدواودطلاق حاصلیدونه بغیریله نکاح کولی شی یانه؟

جواب: هنده دحرمت دعوي کوي چه هغی سره دبکرحق ختمیږی په دی وجه صرف دعوي کافی نه ده اودهندی قول لره اعتبارنشته. نظیره مافی الدرالمختاروان ادعت الشهوة فی تقبیله او تقبیلهابنه وانکرهاالرجل فهومصدق الخ.ای ادعت الزوجة انه قبل احداصولها اوفروعها بشهوة اوان احداصولها اوفروعهاقبله بشهوة الخ. قوله فهو مصداق لانه ینکرثبوت الحرمة والقول المنکر. البته که چرته خاوند هم دهندی تصدیق وکړی نوحکم دحرممت به لګولی شی نظیره مافی الدرالمختارعن الخلاصة قیل له مافعلت بام امرأتک فقال جامعتهاتثبت الحرمة ولا یصدق انه کذب ولوهازلاً. اوکوم صورت کې چه دهندی تصدیق اونه کړیشی خوهنده په واقع کې ریشتونی وي نوهندی له پکاردی چه څوپوری یې وس وي خاوندد کوروالی نه منع کړی اوهرکله چه مجبورشی نوخیرداتفصیل دزناپه دعوي کې دی اودزناپه لوازمونورهم تفصیل دی دهغی لازم تعیین کولونه پس دسوال وکړه. دوهم فی الدرالمختاروبحرمة المصاهرة لایرتفع النکاح حتی لایحل لهاالتزویج باخرالابعد المتارکة وانقضاء العدة دی سره معلومه شوه چه دی کارسره نکاح ماته نه شوه اوطلاق ونه شو بغیردطلاق له جائزنه ده. (تتمه اولی/ صـ ۱۱۳-۱۱۴)

سوال : (۴۰۲) (۱) زید دخپل ځوی بکربښځی سره زنایالوزمات دزنااوکړه اوزانی اومزینه دواړه اقرارکوی اوس هنده دبکربښځه ددی بکرپه نکاح کښی پاتی ده یانه ؟(۲) اوکه دده دنکاح نه بهرشوی وی یابغیرد طلاق حاصلیدونه دویمه نکاح نشی یانه بینواتوجروا.

جواب: دنکاح نه ماتیدوتحقیق خودمخکښی سوال په جواب کښی تیرشو.تپوس پکاردی چه هنده اوبکرپه یوبل حرام شول یانه ،نوددی جواب دادی چه که دلوازمودزنابارہ کښی تپوس کول وی نواول دهغی لازم تعین اوکړی بیاسوال کول پکاردی اوکه دزنااقراردی نوبیاکتل پکاردی چه بکرددی دواړواقرارتصدیق کوی یانه .که تصدیق کوی نوهنده په بکرحرامه شوه اوکه تصدیق نه کونوهنده حرام نه ده .ماخذالاصل الذی ذکرفی ردالمختارتحت قول درالمختاروشرط الهداية فی الديانات مانصه درراحترازعماذاتضمنت زوال ملك كمااذااخبرعدل ان الزوجين ارتضعامن امرءة واحدة لاتثبت الحرمة لانه يتضمن زوال ملك المتعة فيشترط العددوالعدالة جميعاًوهذابخلاف الاخباربان مااشتراه ذبيحة مجوسی لان ثبوت الحرمة لايتضمن زوال الملك كماقدمناه فتثبت لجوازاجتماعهامع الملك ج،۵ ص ۳۳۹

عدم زوال نکاح بحرمت مصاهرة وعدم جوازنکاح ان زن قبل طلاق شوهر

سوال : (۴۰۳)زمافخوانی لورښه په خوشحالی سره ددووبچوسره دخپل خاوند دلاسوکتلی شوي مال باندی ګزاره کوله چه یوه شپه هغه دخوب نه پاسیده نوخاوندیي ځان سره په بستره اونه مونده ډیوه یي بله کړه تلاش یي کړونوخاوندیي خپلی مورسره عین مباشرت وخت کي اولیده او ونیوه اومونږته یي خبراکړه اومونږدشرم نه څه وئیلی نه شول مونږ خاوندسره پریخوده هلته خسرګنې کي اوسیده دی خاوند دعالمانونه تپوس وکړوهغه ورته اووئیل چه دی سرو کوروالی مکوه خودکوره هم مه وباسه نودی ځوانی جینې لره یي کالمعلقه نه هم بدتره بنده کړه پلاریي تپوس وکړوچه دی بښځی سره ولی صحبت نه کوي صفایي ووئیل چه دخپلی خوابنی یعنی دبښځی مورسره کوروالی کړیدی داپه ماحرام ده پلاریي ووئیل چه بل چاته مه وایه ځکه چه زمونږبی عزتی ده ځوانی جینې دخپلی ځوانی تقاضی سره اته کاله طاقت ولرلواوداخبره زمونږپه خاندان کي اوماته یقینی طورسره حرمت معلوم شو. مولوي صاحب ته لازم داقصه می ورته بیان کړه هغه ووئیل چه داپه خاوندحرام ده چونکه وخت نازک دی ډیری بښځی تختیدلی دی دخپل عزت دپاره دشریعت موافق مویوسړی چه کفوه کي برابروه هغه سره

ددی نکاح وکړه سخرګنی دادعوي وکړه چه داجینې زمونږپه اختیارکي ده اومونږ مالکان یومونږپه یي په خپله چاته په نکاح کړوبوطمع دارعالم ته لاړل هغه ورته اووئیل چه اوس یي پری طلاقه کړی اوبیایي بل چاته په نکاح کړی ورومبی خاوند طلاق ورکړواودهغی وروستویي کیدیشی دوه دری میاشتی عدت تیرکړی وي یابه یي څه کړی وي داجینې په بهانه دملاقات دورونږوبوتلواوپه زوره یي چاته په نکاح کړه اوهغه لورزماپه عذاب اوسپین روبی دمحلی امام یم اوچاچه یي په زوره نکاح کړیده شیطان سړی اوچاسره چه یي مانکاح کړی وه دجینې په خوښه مې کړیوه هغه مالدارعزت والاسړی دی . سرکاری مقدمی په ضرورکیږی لهذازه دخدای ﷻ اودرسول په نوم تپوس کول غواړم چه حکم شرعی څه رنګ وي اولیکي چه هغه شان فیصله وکړم فقط. خلاصه که په دی دومره عبارت نه یي پوه شوي نوخلاصه داده حرمت مصاهرت ثابت کړی مادخپل لورپه ضامندی سره بل چاسره نکاح کړی وه دحرمت واقع نه وروستواته کاله تیرشوي وي اووپره دتختیدوهم وه ؟

جواب: السلام عليكم . وفی الدرالمختاروبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لا يحل لهاالتزويج باخرالابعدالمتاركة وانقضاء العدة وفی ردالمحتارقوله بعدالمتاركة ای اون معنی عليهاسنون كمافی البزازية ،وعبارة الحادی الابعدتفريق القاضی اوبعدالمتاركة اه وقدعلمت ان النكاح لايرتفع بل يسفدوقدصرحوافی النكاح الفاسدبان المتاركة لايتحقق الابالقول ان كانت مدخولا بهاكتركتك اوخليت سبيلک واماغيرالمدخول بهاالیٰ قوله وقيل لاتكون الابالقول فيهما الخ. ج۲/ص۴۲۳/ دی روایت نه معلومه شوه چه څوپوری خاوند(۱) قولامتارکت ونه کړی اودهغی نه پس عدت تیرول هم شرط دی هغه وخته پوری بله نکاح کول صحیح نه دی لهذاچه کومه نکاح تاکړی وه هغه هم ناجائزوه اوکومه چه ددی خسرګنی کړی وه هغه ددی وجه نه هم اوبل ددی منکوحیّ دّاذن نه بغیرهم وه په دی وجه باطل ده کوم طریقی سره چه ممکن وي دخاوندنه دطلاق واخستی شی یاځه داسی لفظ دپری اووایي چه هغه دلالت کوي په پریخودوباندی اودهغی نه پس عدت هم

---

(۱) بښځی طرفنه فسخ نکاح فاسدبالاتفاق صحیح ده متارکت کي اختلاف دي ۰ ابن عابدين رحمه الله ديته ترجيح وركړيده چه فسخ اومتارکت څه فرق نشته دواړه بښځی دطرفنه صحیح دي وهذاخلص ماهومشروح فی شرح التنويروحاشيه ابن عابدين رحمه الله فی فصل المحرمات ص ۸۴۲/ حضرت قدس سره په حيله ناجزه کي داتطبيق کړيدی چه حرمت اصليه يعنی موجودقبل العقدکي متارکت دبښځه نه صحيح دي اوحرمت طاء دابعارض بعدالعقدکي متارکت دبښځی نه صحيح نه دي خودشامی عبارت ددی تطبيق نه انکار کوي فليتامل ۱۲ رشيداحمد!

تیرشی بیاد هغی په اذن سره چرته نکاح کیدیشی کنی نه شی کیدی ۸ صفرالمظفر ۱۳۳۲ھ، تتمه ثانیه ص ۱۲۴،

فساد نکاح از زناکردن به خویشاوند رضاعی نه بطلان او

سوال : (۴۰۴) څه فرمائی علماءدین مفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه د نظیر نکاح خاتون سړه اوشوه د خاتون ډوه میندی وی حقیقی مورنی شافیه ده اومیرانه مورنی کافیه ده میرنی مورخاتون نه پس ورکړیدی نو د خاتون کافیه رضاعی موهم شوه او د نظیر رضاعی خوانیسی شوه نظیر د ی خپلسی رضاعی خاتون په نظیر حرامه شوه اوخاتون په مقابله د عالمانو یاد خپلوی د مشریه مقابله خپله نکاح فسخ کولی شی یانه فقط بینوا توجروا به

جواب:(۱) فی ردالمحتار عن الذخیرة ذکر محمد فی نکاح الاصل ان النکاح لایرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل یفسد اه . ج ۲ ص ۳۶۳ وفیه قدصرحوا ان النکاح الفاسد بان المارکسة لاتحصل الابالقول ان کانت مدخولا بهاکتر کتك اوخلیت سبیلك وامافوالمدخول بهافقیل تکون بالقول وبالترك علی قصدعدم العود الیهاوقیل لاتکون الابالقول فیهما حق لوترکهاومضی علی عدم استفسارت لم یکن ذالك للزوج باخرقالهم اهـ ج ۲ ص ۳۶۳ . دی روایتونه معلومه شوه چه دی مسئله کښی خاتون په نظیر حرامه شوه اونکاح فاسد شوه خونکاح مرتفع نه ده خویوری چه نظیر مشارکت نه وی کړی یعنی په خوله اووائی چه مادا پریخوده دی سره خو بالاتفاق نکاح مرتفع کیږی اویو قول باندی د غیر مدخول بهاکیدو وجه نه د خاتون د مشارکت داهم یوه طریقه ده چه نظیر د اقسط اوکړی چه چرته بنه هم داخپل خان سره نه ساتم اود ینه بنه فائده نه اخلم اوود ی قصد اطلاع به نورو خلقو نه دده په وینا باندی کیږی غرض داچه خویوری مشارکت اونه مونډی شی د خاتون نکاح بل چاسره نه شی کیدی اودانبول هغه وخت دی چه د خاتون عمر د پیو څکلو قابل موکښی هیڅ هم نه کیږی ۱۵ صفر سنه ۱۳۳۲ھ تتمه ثانیه ص ۱۲۴

---

(۱) امدادالفتاوی مځکښو اید ه پښتو کښی دالته د حضرت رشید احمد الله هیانوی رحمه الله یوه حاشیه شامخ شوی وه چه په هغی کښی رضیعه مزینه اوربیبه رضاعیه حلال شمیر کړی وه د هغی نه ورو ستو هغی صاحب موصوف داحظریه نوم د خپل گرامی نامی مورحه ۱۱ شعبان سنه ۱۴۱۰ ھ کښی اطلاع ورکړه چه مادی تحریر نه رجوع کړیده چه د هغی تفصیل احسن الفتاوی ج ۵ ص ۷۸ تا ۸۲ کی موجودی په دی وجه اوس داحاشیه دالته نه حذف شویده . محمدنقی عثمانی هغی عنه

حکم نکاح عم و ابن اخ رضاعاً از زنا

سوال : (۴۰۵) څه فرمائی علماءدین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه زید د هندی سره زنا اوکړه او د بعضی نه یوه جینی پیدا شوه چه هغه د زید لور کیدو باره کښی خپله هنده اقرار کوی او داخل باندی پس عائشه دبکر لور ورکړل نو آیا د زید د نسبی خالد نکاح د عائشه سره کیږی یانه او دائی ورکول چه د زید د زنا گولونه گومه جینی اوشوه هنده نه عائشه ورکړل اوس د دی عائشه نکاح د زید قوی یا نسبی سره کیدیشی یانه بینوا توجروا به

جواب:د اوړه هلك اوجینی رضاعی ترور اووازه د ی خور رضاع الیس زنانه اوشوه چه د هغی د مورد حرمت کیدو کښی اختلاف فی الدالمختار وبنت اخیه واخته وبنتها ولومن زنا وفیه وحرم الکل مما مر تحریمه نسبا ومصاهرة ورضاعاً وفی ردالمحتار مقتضی قوله والکل رضاعاً مع قوله سابقا ولومن زنا حرمة فرع العزینة رضاعاً وفیه ومقتضی تقییده بالفرع والاصل انه لاخلاف فی عدم الحرمة علی غیرهما من الحواشی کالاخ والعم الی قوله وهذا مخالف لما مر من التعمیم فوقول الشارح ولومن زنا الخ اوچونکه معامله د فرد یوبه احتیاط باندی د ه په دی وجه حرمت باندی عمل کول بهتر د ی یکم ربیع الاول ـ ۱۳۳۳ھ تتمه ثانیه ص ۱۲۸،

حرمت نکاح ورسوم شادی الخ

سوال : (۴۰۶) مردان راغلل دختران باهم دیگر نکاح وبرسوم شادی تمام رسومات ادا می کنند درین باب حکم شرع چیست ؟

سوال: قال الله تعالیٰ انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء . وقال تعالیٰ وجعل منها زوجها لیسکن الیها وخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها؟ وقال رسول الله ﷺ لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء ازواجا رواه البخاری مشکوة باب الترجل منصوص . مذکوره صریح است در حرمت این فعل وموجب لعنت بودن او

نکاح باوڼه بهسوئی که از یطن نکاح همشیره نکاح نماند

سوال : (۴۰۷) څه فرمائی علماءدین په دی مسئله کښی چه زید خپلی لور نکاح د عمرو سره اوکړه څه موده وروسته د عمرو بنځه د زید لور مړه شوه اولادنرینه پاتی شو عمرو بلی زنانه سره

تیرشی بیادهغی په اذن سره چرته نکاح کیدیشی کنی نه شی کیدی . ۸ صفرالمظفر ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه ص ۱۲۴)

فسادنکاح اززناکردن به خوشدامن رضاعی نه بطلان او

سوال : (۴۰۴) څه فرمائی علماءدین مفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه دنظیرنکاح خاتون سره اوشوه دخاتون دوه میندی وی حقیقی مورئی شافیه ده اومیرانه مورئی کافیه ده میرنی مورخاتون ته پئ ورکړیدی نودخاتون کافیه رضاعی موهم شوه اودنظیررضاعی خوابنسی شوه نظیردی خپلی رضاعی خاتون په نظیرحرامه شوه اوخاتون په مقابله دعالمانویادخپلوئ دمشرپه مقابله خپله نکاح فسخ کولی شی یانه فقط بینواتوجروابه .

جواب:(۱) فی ردالمحتارعن الذخیرة ذکرمحمدفی نکاح الاصل ان النکاح لایرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل یفسدالخ . ج ۲ ص ۳۶۳ وفیه قدصرحوافی النکاح الفاسدبان المتارکة لاتتحق الابالقول ان کانت مدخولابهاکترکتك اوخلیست سبیلك واماغیرالمدخول بهافقیل تکون بالقول وبالترك علی قصدعدم العودالیهاوقیل لاتکون الابالقول فیهماحتیٰ لوترکهاومضی علی عدتهاسنون لم یکن لهاان تتزوج بآخرفافهم اهـ ج ۲ ص ۴۶۳ . دی روایتونونه معلومه شوه چه دی مسئله کښی خاتون په نظیرحرامه شوه اونکاح فاسدشوه خونکاح مرتفع نه ده څوپوری چه نظیرمشارکت نه وی کړی یعنی په خوله اووائی چه ماداپریخوده دی سره خوباالاتفاق نکاح مرتفع کیږی اویوقول باندی دغیرمدخول بهاکیدودوجه نه دخاتون دمشارکت داهم یوه طریقه ده چه نظیرداقسط اوکړی چه چرته بئ هم داخپل ځان سره نه ساتم اودینه بئ فائده نه اخلم اوددی قصداطلاع به نوروخلقوته دده په ویناباندی کیږی غرض داچه څوپوری مشارکت اونه موندی شی دخاتون نکاح بل چاسره نه شی کیدی اوداتول هغه وخت دی چه دخاتون عمردپیوځکلوقابل موکښی هیڅ هم نه کیږی . ۱۵ صفرسنه ۱۳۳۲هـ تتمه ثانیه ص ۱۲۶ .

---

۱ امدالفتاوی مخکینوایده پشتوکښی دلته دحضرت رشیداحمدلدهیانوی رحمه الله یوه حاشیه شائع شوی وه چه په هغی کښی رضیعه مزینه اوربیبه رضاعیه حلال شمیرکړی وه دهغی نه وروستومفتی صاحب موصوف داحقریه نوم دخپل گرامی نامی مورخه ۱۱ شعبان سنه ۱۴۱۰ هـ کښی اطلاع ورکړه چه ماددی تحریرنه رجوع کړیده چه دهغی تفصیل احسن الفتاوی ج ۵ ص ۷۸ تا ۸۲ وجوددی په دی وجه اوس داحاشیه دلته نه حذف شویده . محمدتقی عثمانی هغی عنه

حکم نکاح عم وابن الاخ رضاعاً اززنا

سوال : (۴۰۵) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه زیددهندی سره زنااوکړه اودبعضی نه یوه جینی پیداشوه چه هغه دزیدلورکیدوباره کښی خپله هنده اقرارکوی اوداخل باندی پئ عائشه دبکرلورورکړل نوآیادزیددنمسی خالدنکاح دعائشه سره کیږی یانه اودائی ورکول چه دزیددزناکولونه کومه جینی اوشوه هنده ته عائشه ورکړل اوس ددی عائشه نکاح دزیدقوی یانمسی سره کیدیشی یانه .بینواتوجروابه .

جواب:دادواړه هلك اوجینی رضاعی ترورااوواره دی خوررضاع لبن زنانه اوشوه چه دهغی دموردحرمت کیدوکښی اختلاف .فی الدالمختاروبنت اخیه واخته وبنتهاولومن زناوفیه وحرم الکل مماحرمترتحریمه نسباومصاهرة ورضاعاً وفی ردالمحتارمقتضی قوله والکل رضاعاً مع قوله سابقاولومن زناحرمة فرع المزینة رضاعاًوفیه ومقتضی تقییده باالفرع والاصل انه لاخلاف فی عدم الحرمة علی غیرهمامن الحواشی کاالاخ والعم الی قوله وهذامخالفالمامرمن التعمیم فوقول الشارح ولومن زناالخ .اوچونکه معامله دفردیوپه احتیاط باندی ده په دی وجه حرمت باندی عمل کول بهتردی . یکم ربیع الاول سنه ۱۳۳۳هـ (تتمه ثانیه ص ۱۲۸)

حرمت نکاح ورسوم شادی الخ

سوال : (۴۰۶) مردان رامثل دختران باهم دیگرنکاح وبرسوم شادی تمام رسومات ادامی کنند درین باب حکم شرع چیست ؟

جواب: قال الله تعالیٰ انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء . وقال تعالیٰ وجعل منهازوجهالیسکن الیهاوخلق لکم من انفسکم ازواجالستکون الیها! وقال رسوالله ﷺ لعن الله المتشبهین من الرجال باالنساء والمتشبهات من النساء ازواجا رواه البخاری مشکوة باب الترجل نصوص . مذکوره صریح است درحرمت این فعل وموجب لعنت بودن او!

نکاح باولاد بهنوئی که ازبطن نکاح همشیره نکاح نباشد

سوال : (۴۰۷) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی چه زیددخپلی لورنکاح دعمروسره اوکړه څه موده وروستودعمروښځه دزیدلورمړه شوه اولادترینه پاتی شوعمروبلی زنانه سره

نکاح اوکړه دهغی نه هم اولاد پیدا شوا ودادوه زنانه چه اوس دزید اوعمرو په نکاح کښی دی خپلو کښی څه رشته نه لری اوس ددی دواړو اولاد رشته دنکاح په خپله کښی کیدیشی یانه؟

جواب: دزید اولاد دعمرو اولاد سره چه کوم دزید دلورنه نه دی هیڅ علاقه دحرمت نشته پدی وجه ددوی په خپلو کښی نکاح جائزده ۳/ربیع الثانی سـ ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه صـ ۲۲).

حرمت زوجه بمی مادرش وجواب شبه بی قصوربودن زوجه

سوال: (۴۰۸) بهشتی زیورکښی لیکل دی چه که دیوسړی لاس دخپلی ښځی په موریاخور باندی په خیال دخپلی ښځی دشپی اولګیدونوده ښځه په ده باندی ټول عمردپاره حرامه شوه که چرته لاس اولګیدویاخپی ته لاس لګیدوسره معلوم شی اوسړی واپس شی نودکومی ګناه مرتکب به ګنړلی شی اوددی په ګناه به څنګه دده غاړه خلاصیږی اوحرکت کولوسره داګناه لازم راځی یاصرف لاس خپی په دی خیال سره لګیدوباندی هم تفصیلی خبرراکړی څکه چه دیرخلق دی کښی خپله ښځه قصورواره نه کنړی آیادی ښځی سره اوس دوباره نکاح کیدیشی یاکفاره وغیره ورکړی یاڅه حلالی کولوسره جائزکیدیشی یانه؟

جواب: نه شی جائزکیدی اوګناه صرف دقلت تحقیق اوشوه زیاته نه ده شوی خوښځه حرام شوه دهغی حرامیدل څه قصوردوجه نه نه وی بلکه چه کله سبب اومونډی شی نومسبب هم مونډی کیږی که څوک په هیره باندی زهراوخوری نوګناه خونشته خومړکیږی به .اوداحکم خوابنسی ته په لاس لګولوکښی دی اوکه دښځی خورته دغه شان لاس اولګیدونوښځه حرام نه ده .(تتمه ثالثه ص ۳۴)

حرمت نکاح عمه رضاعیه

سوال: (۴۰۹) دزیددړومبی ښځی پیځ بکراوڅکل اودبکردحقیقی خورلورهندی دزید ددویمی ښځی پیځ اوڅکل آیابکرڅوی عمروسره دهندی نکاح شریعت کښی جائزده یانه اودرضاعت تعلق په داسی صورت کښی دنکاح نه مانع ګرځی یانه؟

جواب: دی صورت کښی عمرواوهنده شاعت دوجه نه دیوبل تروراووراره شول اودارشته چه څنګه په نسب کښی حرامه ده دغه شان رضاعی سره هم حرامه ده نوددی دواړونکاح حرام ده .۲۴/ربیع الاول سـ ۳۴ھ (رابعه صـ ۲۰)

تعدیه حرمت مصاهرت مزینه بجانب اصول وفرع رضاعیه

سوال: (۴۱۰)[1] دزیدیوي ښځی سره ناجائزه تعلق پیداشوه کومی چه دزید ښځی ته پی ورکړی وه یعنی زید دخپلی ښځی رضاعی مورسره زناوکړه آیازید ښځه حلال شوه که حرام خلاصه داچه حرمت مصاهرت دی مزینه اصول اوفروع رضاعیه متعدی کیدیشی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارباب المحرمات وحرم الکل ممامرتحریمة نسباً ومصاهرة ورضاعاً الخ. فی ردالمحتارتنبیه: مقتضی قوله والکل رضاعاً مع قوله سابقاً ولومن زنا حرمة فرع المزینه واصلها رضاعاً وفی القهستانی عن شرح المطحاوي عدم الحرمة ثم قال لکن فی النظم اوفی غیرها انه یحرم کل من الزانی والمزینة علی اصل الأخروفرعه رضاعاً الخ .ج۲/ص۴۲۵-۴۵۷/ دی روایت نه معلومه شوه چه دزید ښځه په زید باندی حرامه شوه. ۱۳ ربیع الثانی/ ۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه/ صـ ۹

سوال: (۴۱۱) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه زید محمودی سره چه دزاهدی پسی ئی څکل ووبی ځایه مباشرت اوکړواوس زید دزاهدی سره نکاح جائزه ده یانه اودی مسئله کښی دامام ابوحنیفه رحمه الله څه قول دی ؟

جواب: فی الدرالمختارمقتضی قوله والکل رضاعاًمع سابقاً ولومن زناحرمت فرع المزینه واصلهارضاعاًالخ . تحت قول الدرالمختاروحرم الکل ممامرتحریمه نسباًومصاهرة رضاعاً الخ .ج۲/ص۴۵۲-۴۵۷/ دی روایت نه معلوم شوه چه دزیدزاهدی سره نکاح کول جائزنه دی . ۱ ذی الحجه/ ۱۳۳۹ھ (تتمه خامسه/ صـ ۲۰۰)

جوازنکاح زانی از زوجه پسر مزینه

سوال: (۴۱۲) څه فرمایي علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئلی کي چه که یوسړی (الف) چه دده ناجائزتعلق یوي ښځی (ب) سره وه یعنی سړی (الف) دی ښځی (ب) سره زناکوله اوددی ښځی (ب) خاوند (ج) ښه سړی وه یعنی هغه سست سړی نه وه نوددی ښځی ځوي (د) پیدا شوا وهغه (د) ځوان شو اودهغی هلک (د) واده یي وکړه دهغه مور (ب) پلار (ج)

---

[1] ابن همام ددی صورت حلت بیان کړیدي اودحدیث یحرم من الرضاعة مایحرم من النسب یي عجیبه تقریرکړیدي چه دلیدو قابل دي ددی تفصیل دبنده دفتاوی مجموعه ،،احسن الفتاوی،، کي اوګوري ۱۲ ریشد احمد عفی عنه!

اوس دی هلک طلاق ورکړوهغه هلک مړشواوس صورتونوکې ددی هلک (د) ښځی (هـ) سره ددی سړی (الف) چه ددی هلک مورسره یې بدکاری کوله نکاح جائزده یانه؟

جواب: فی الدرالمختاروبنت اخیه اخته وبنتهاولومن زناالیٰ قوله وزوجة اصله وفرعه مطلقاًوفی ردالمختارقوله ولومن زنااای بان یزنی الزانی ببکرویمسکهاحتی تلدبنتابحر عن الفتح قال الحانوتی ولایتصورکونهاابنته من الزناالابذلک اذلایعلم کون الولدمنه الابه الخ. ای لانه لولم یمسکهایحتمل ان غیره زنی بهابعدم الفراش النافی لذلک لاحتمال الخ . قوله وزجه اهله وفرعه الی قوله وذکرالاصلاب (ای فی الایة) لاسقاط حلیة الابن المتبنی لا لاحلال حلیلة الابن رضاعاً فانهاتحرم کالنسب بحروغیره الخ . قلت وکذا حلیلة الابن من زناکمامرفی بنت اخیه واخته وبنتها . دی روایتونوپه بنیادجواب دادی چه چونکه ددی هلک ددی زانی دنطفی نه کیدل یقنی نه دی په دی وجه دده کنډی ښځی سره عدت تیریدونه وروستونکاح کول جائزدی . ۲۰صفر/ ۱۳۴۴ھ.

یوخط چه په سوال اوجواب مشتمل وه راغی

حرام شدن زوجه بسبب زناکردن پدرشوهرباوي

سوال: (۴۱۳) څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې . **وړومبی سوال** زدیددپلارنه بدکاری اوشوه دزیدښځی سره اودامعامله زیدپه خپلوستړګووکته اوس زیدباندی دانښځه حرام ده یانه اوکه حرامه شوي وي نونکاح نه وروستوئې بیاساتلی شی یانه دکتابونوحوالی سره بینواتوجروا؟ **دویم سوال** یومفتی نه می داسوال کړی وه نوهغه دافتوي راکړه . **جواب** حرامه نه ده . لقوله تعالیٰ احل لکم ماوراء ذلکم کتبه احمد علی عفی عنه. ۲۵ جمادی الاول/ ۳۵ھ. الجواب الصحیح:- کتبه عبدالله عفی عنه. ۲۵ جمادی الاول/ ۳۵ھ. ددی متعلق دادی چه ایاداجواب صحیح دی غلط بینواتوجروا من االله الوهاب.

دلته نه داجواب ورکړی شو

جواب: دحنفیانوپه مذهب باندی غلط دی اوداماوراء ذلکم کې نه ده بلکه مانکح اباء کم کې داخل ده اوکه ماوراء ذلکم کې یې هم داخل کړی بیاهم مورعام مخصوص البعض ده په دی وجه جمع بین المرأة وخالتهایابینهاوبین عمتهاماوراء ذلکم کې داخل دی اوحرام دی. ۸ جمادی الثانی / ۳۷ھ (تتمه خامسه / ص ۸۵)

حکم نکاح درصورت شبه رضاعت

سوال: (۴۱۴) یوي جینې په ماشوالی کې په ولایت دخپل تره ځکه چه مورپلارددی جینې وفات شوي وه ددی ماماځوي سره نکاح وکړه دنکاح په وخت هم په خپله ددی هلک موراوپلارېعنی ددی جینې ماماووئیل چه دی جینې دخپلی مامی پی. څکلی دی نونکاح وروستوکړی شوه خوبیاهم شک وه بیایې داووئیل چه که ددی جینی مورژوندی وي نودهغی نه به مومعلومات کړی وه خبردانکاح یې پریخودله هغی نه وروستودخاندان یوي زنانی ووئیل چه ماپه خپلوستړګولیدلی دی چه دی جینې دخپل مامی پی. څکلی دی ځکه چه هلک اوجینې دواړه ماشومان وه داجینې ددی تره په دی وجه چه دپیوقصه ده نورخصتی یې ورنه کړه اوس هلک اوجینې دواړه ځوان شویدی دهلک پلارغواړی چه رخصتی راکړی اودخپلی مخکې وینانه منکردی چه پی. یې نه دی څکلی چا چه په خپلوستړګولیدلی وه هغه زنانه وفات شوي دی دغه شان شک کوونکې موجوددی داسی صورت کې نکاح جائزده یانه دجینې رخصتی وکړیشی یانه . زرجواب سره اطمینان راکړی چه څه وکړو ؟

جواب: دماماچه په خپل قول باندی اقراراواصرارپاتی نه شوه نوداقول خوکالعدم شو. فی الخاینه اذااقررجل ان امرأته من الرضاعة ولم یصرعلی اقراره کان له ان تزوجهاکذا فی البحرارئق . ج۳ / صـ ۳۳۳ / قلت اذاکان الحکم فی عدم اصرارالزوج هذاففی عدم اصرارغیرالزوج باالاولیٰ . باقی چه دخاندان ښځی چه خپلوکې کتوخبره بیان کړه نوصرف دهغی قول حجت نه دی . فی البحرارئق والحاصل ان الروایة قداختلفت فی اخبارالواحدة قبل النکاح فظاهرالمتون انه لایعمل به وکذااخباربرضاع طارفلیکن هوالمعتمد فی المذهب . ج۲ / صـ ۲۳۳/ اوس داکتل پکاردی چه داهلک اوجینې ددی ښځی تصدیق کوي اوکه دواړه تکذیب کوي یاهلک تصدیق کوي اوجینې یاددی په عکس داځلورصورتونه . ورومبی صورت کې خونکاح ختم کړی شوه اودویم اودریم صورت کې نکاح باقی ده خوښځه داخاوندنه قسم اخستی شی چه په خدای ﷻ مانه پته نشته چه ته زما رضاعی خوریې اوځلورم صورت کې هم نکاح ختمه ده . کذافی البحرارئق عن خزانة الفقه. ج۲ / صـ ۲۳۳ / خلاصه داچه په خپله ددی ښځی په قول سره خوځه نه ثابتیږی دغه شان دمنکوحی تصدیق سره هم څه نه کیږی آؤ دسړی نه قسم اخستی شی . باقی که سړی تصدیق

وکړو یادسړی په زړه کې داخبره ولګیده نو طلاق ورکول پکارد . وهو الاحتیاط فی العمل بقوله یرتفع النکاح . ۱۱ذی قعده / ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه / صـ ۱۲۴)

جواب سوالات درباره زنابار ببیه خود

سوال : (۴۱۵)څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه عمرو دخپلی ښځی لورپرکتی سره چه دبل چادنطفی نه وه زناوکړه ایامذهب شافعیه اومالیکه سره داسړی مسلمانانو سره چه حنفی مذهب دی پاک کیدیشی یانه که چرته ده ددی حرکت نه توبه وکړه اوپیښمانه شوخوحنفی خلق اوس ده لره بغیرپریخودودتعلق دبی بی نه مسلمان نه ګنړی که چرته دی مسئله کې دشافعیه اومالکیه تقلیدوکړیشی نودهغی ښځی چه دی یې پریخودل نه غواړی په دی باندی حلاله ده یاحرامه چه مذهب حنفیه مطابق ده. تعلق پریخودل دښځی سره ډیرسخت دی اوغیرمکلف دی دابه څنګه صحیح وي بل څه صورت په شریعت کې ده دی ښځی حلال ګرځیدوشته یانه . بینوا توجروا؟

جواب: قوله پاک کیدیشی جواب توبه دګناه نه پاکوونکې ده قوله مسلمان نه ګنړی جواب حرام ته حرام وئیل ترهغی پوری کافرنه دی کافرګنړل یې ګناه ده . قوله تقلیدوکړیشی جواب دتقلیدضرورت څه دی سیوادنفس پرستی نه . بس شرعاً داضرورت نشته قوله.پریخودل نه غواړی. جواب وجه ربیع الاول/۹ ۱۳۳هـ(تتمه خامسه / ص ۱۸۵)

حلت نکاح بازنیکه زناباولدمزینه اوکنانید

سوال : (۴۱۶)یوسړی (زید) یوي ښځی (هندی) سره زناکړی وه بیاهغه (هنده) ددی سړی (زید) نه جداشوه څه موده پس دی ښځی (هندی) دبل سړی (بکر) سره زناوکړه دهغه نه هلک (خالد) پیداشو.دغه هلک (خالد) دیوي ښځی (نادره) سره زناوکړه اودغه ښځه (نادره) یې جداکړه اوس دانښځه (نادره) دی وړومبی سړی (زید) سره نکاح کول غواړی داجائزدی یاناجائزدی ؟

جواب: فی درالمختارعن الخیرالرملی ولا (تحرم) زوجة الربیب ولازوجة الراب الخ . قلت وظاهران ابن المزینة لایفوق الربیب ومزنیة الربیب لاتفوق زوجة الربیب فلماحلت زوجة الربیب فمزینة ابنالمزینة باالاولیٰ . حاصل داچه دزیددانکاح نادره سره حلال ده . ۱۳ربیع الثانی / ۱۳۴۰ هـ!

دلیل ثبوت حرمت مصاهرت بالزنا

سوال : (۴۱۷) آیاحنفیانوسره دحرمت مصاهرت بالزناپه مسئله کې څه وجه داستباط قران مجیدنه هم شته ؟

جواب: قال تعالیٰ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساء کم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوادخلتم بهن فلاجناح علیکم الایه . ایت خوپه دی خبره کې نص دی چه حرمت مصاهرت ثبت المنکوحه موقوف دی په هغه منکوحی باندی په دخول اوپه دی حرمت کې څه شی دی آیانکاح محض یانکاح په شرطونودخول یادخول محض یادخول په شرط دنکاح سره یاددواړه مجموعه داتول احتمالات دی ځکه چه په حکمونوکې تلاش کولو سره تولوکې صلاحیت دعلت موثره کیدومعلومیږی په دی وجه بعضوحکمونوکې صرف نکاح بغیرددخول نه موثرموندلی کیږی لکه دامهات نساء حرمت اودغه شان دحلائل ابناء یانساء اباء حرمت اوبعضوحکمونوکې صرف دخول بغیردنکاح نه موثرموندلی کیږی لکه موطوءة ډبالشبه نکاح اوبعضوحکمونوکې احدهمابشرط الاخرموثرموندی کیږی لکه نکاح نه وروستوخلوت صحیحه سره پوره مهرواجبیدل اوبعضوحکمونوکې مجموعه موثرموندی کیږی لکه رجم چه ددی دپاره نه صرف نکاح موجب ده اونه صرف دخول اوپه دی کې دااحتمال غیرناشی عن دلیل دی چه موثردنکاح وي خوپه شرط ددخول سره . ځکه چه دمهردی څه اثرددی سزاپه جنس کې چرته نه دی موندلی شوي په خلاف دواجبیدو دپوره مهرپس دنکاح اودخول نه هلته دااحتمال موجوددی ځکه چه صرف نکاح هم دنیم په واجبیدوکې موثره موندلی شویده نومهرکې ددی احتمال دلیل موجودی اودلته نشته اواحتمال غیرناشی عن دلیل معتبرنه دی په دی وجه رجم کې.به صرف نکاح په شرط ددخول ته به موثرنه وایې . اودغه شان دخول ته دموثروئیلوهم څه قرینه نشته پدی وجه دی ته به هم موثرنه وایې نومجموعه هم دغه موثرشودینه ثابته شوه چه دعلیت صلاحیت په تولوکې شته په نکاح کې هم دخول کې هم په شرطسره هم بغیردشرط نه هم دواړومجموعه کې هم . په ددی وجه دبنت منکوحه حرمت په علت کې داتول احتمالات راغلل اونص سره وړومبی احتمال خوباطل دی نوځلورا حتماله پاتی شول اونص سره داهم یقینی ده چه دمجموعی دوجودنه پس دحرمت ترتیب هم دغه دخول سره متصل شودیدی اواصل نسبت دحکم دی نزدی جزوطرفته څوپوری چه ددی خلاف څه دلیل نه وي اودلته ددی خلاف څه دلیل نشته لکه

اوس به زرواضح کړیشی په دی وجه حرمت به خاص ددخول باندی مرتب کیږی نواخیری احتمال هم ساقط شونوترجیح دیته راغله چه اصل علت دحرمت دخول دی برابره خبره ده که په شرط دنکاح سره وي اوکه بغیردشرط دنکاح نه وي اواصل علت په موثرکیدوکې عدم اشراط دی الاان یدل علیه دلیل اودلته څه دلیل نشته . ځکه چه ددی اشتراط دلیل هم هغه کیدیشی چه صرف دخول طرفته حکم دحرمت نه منسوب کیدودلیل کیدیشی . نوددی متعلق بره په دی قول کې تحقیق وعده کړی شوي وه چه زربه واضح کړیشی . نوبس یودغه احتمال متعین شوچه دبرکتی دحرمت مصاهرت دلیل صرف دخول دی اوهرکله چه ددخول علت موثره کیدل په نص متعدی شو . فصل قائل نه دی . په دی نبات الموطؤه کې حرمت مصاهرت حکم کولوسره ټولوکې به حکم لګولی شی خوچونکه ددی دلیل بعضی مقدمی ظنی دی په دی وجه حکم ته به ظنی وئیلی شی اوس صرف دهغی وعدی چه داقول زرواضح کړیشی دهغی پوره کول پاتی دی بس مراددی نه هغه روایتونه دی چه هغی کې جمهوروپه دی کې تمسک کړیدی چه صرف وطی سره حرمت مصاهرت نه راځی که چرته داتمسک متکلم فیه نه وه نودی سره به داهم ثابتیدله چه په دخول کې دعلت کیدوصلاحیت نشته . دغه شان دابه هم ثابتیده چه دخول سره نکاح شرط ده خوهغه روایتونه متکلم فیه دی لکه څنګه چه اعلاء السنن کې ددی تحقیق کړی شوي دی په دی وجه دهغوي دلالت په حنفیانو حجت نه دی اوداوجه دمسئله من حیث المعقول ده اوددی تائید منقول سره کیږی چه په اعلاء السنن کې ذکر شویدی . ۱۸ ربیع الاول / ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه / ص ۲۵۵)

حرمت نکاح بافروع اخت رضاعیه

سوال : (۴۱۸) یوي بوډی دسن ایاس اودحیض اونفاس دختمیدونه وروستویعنی دشپیتوکالونه وروستودیوي لورځوي په غیږه کې واخستواودهغه پرورش یې شروع کړودخدای ﷻ په قدرت سره اتفاقاً دهغی په تیونوکې پی پیداشوي اودی بچی اوځکلی اوددی بوډی بلی لوریوه لوریعنی نمسی ده سوال دادی چه ددی دویمی لوردنکاح دغه رضاعی ځوي سره (چه ددغه نمسی دینارضاعی ورورشو) کیدیشی یانه ؟

جواب : دادویمه لوردهغی لورددی رضاعی ځوي رضاعی خورفروعونه ده اودخور فروع اوفروع الفروع په ورورباندی ټول حرام دی لورددی نزدی والی په حرمت دنسب اودرضاع

یوحکم دی په دی وجه دوي کې نکاح نه شی کیدی اوپیوورکولوکې ائسه اوغیرائسه برابردی . فی الدرالمختارباب الرضاع هومص من ثدی ادمیه ولوبکراً اومیته اوائسة فی ردالمحتارقوله اوائسة ذکره فی النهراخذامن اطلاقهم قال وهوحادثة الفتوی واللہ اعلم . ۷ شعبان / ۱۳۲۲ھ (امداد / ج۲ / ص ۵۱)

دمامابنځی سره اودځوي بنځی سره الخ

سوال : (۴۱۹) دمامابنځی سره یادځوي بنځی سره دطلاق یاوفات نه وروستونکاح صحیح ده یانه اوبل دخوربی بنځی اودوراره بنځی سره دطلاق یاوفات نه وروستونکاح صحیح ده یانه ؟

جواب : دمامابنځی سره دطلاق یاوفات نه وروستونکاح صحیح ده اودځوي بنځی (انګور) سره نکاح باطل اوحرامه ده اودخوربې اووراره بنځی سره هم نکاح حلال ده فی الدرالمختاروزجة اصله وفرعه مطلقاً الخ قلت فالخال وابن الاخ وابن الاخت لیسوباصول ولافروع فقط . واللہ اعلم . ۲۲ ذی الحجه / ۱۳۲۱ھ .

عدم اعتبارقول مرضعه وشهادت زنان دررضاع

سوال : (۴۲۰) یوي زنانه دخپل ځوم نه په ماشوموالی کې دپیوځکلودعوي وکړه اوپه دی باندی صرف دوه زنانه ګواه دی اوبل نه څوک سړی ګواه نه زنانه بلکه ډیرسړی اوښځی داوایې چه مونږ داضمانت ورکوؤ چه ده ددی نه پی نه دی ځکلی ؟

جواب : فی الدرالمختاروشرطالعدالة فی الدیانات کالخبرعن نجاسیة الماء فیتیمم ان خبرهامسلم عدل وفی ردالمحتارفی الدیانات ای المحصنة درراحتزارعمااذاتضمنت زوال الملک کمااذاخبرعدل ان الزوجین ارتعضامن امرأة واحدة لایثبت الحرمة لانه یتضمن زوال ملک المتعة فیشترط العدد والعدالة جمیعاً الخ . ج۲ / ص ۳۳۹ / ددی روایت نه ثابته شوه چه ددی زنانی بیان کافی نه دی بلکه دوه سړی یایوسړی اودوه ښځی معتبری ګواه وي نوهله ګواهی معتبرده فقط واللہ اعلم . ۱ صفر / ۱۳۲۵ھ (امداد / ص ۵۲)

جوازنکاح بااخت نسبیه اخت رضاعی وبرادر رضاعی

سوال : (۴۲۱)دهندی دوه لونړه کلثوم اوزینب دی اودمسماه راویه یوځوي زیددی او زیددکلثوم په داسی طریقې سره رضاعی وروردی چه مسماه راویه پی ځکلی دی نودزید نکاح زینب سره جائزده یانه ؟

جواب: دی صورت کې زینب رضاعی خورده یعنی دکلثوم نسبی خورده په دی وجه نکاح جائزده . فی الدرالمختاروتحل اخت اخیه رضاعاً یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی وله اخت رضاعیة وبالمضاف الیه کان یکون لا خیه رضاعاً اخت نسباً وبهماوهوظاهراً الخ .

۲ربیع الثانی / ۱۳۲۵ھ (امداد / ج۲ / صـ ۵۲)

سوال : (۴۲۲)څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه مثلاً زید په مودی درضاعت کې دهندی مورپی وځکلی اوهندی په مودی درضاعت کې دزیددمورپی اوځکل دزیدیوسکه وروردی چه نوم یې عمرودی اوپه عمرکې دزیدنه وړوکې دی اودهندی یوه سکه خورده چه نوم یې زینب ده آیادعمرواوزینب په مینځ کې نکاح صحیح ده یانه دشریعت په رنړاکې بینواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختاروتحل اخت اخیه رضاعاً یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضاعیته وبالمضاف الیه کان تکون لاخیه رضاعاً اخت نسباً بهماوهو ظاهراخ . چونکه په دی صورت کې دعمرواوزینب په مینځ کې علاقه داده چه زینب دهندی نسبی چه دعمرورضاعی خورده اوعمرودزیدنسبی وروردی چه دزینب رضاعی وروردی په دی وجه ددی روایت په بیناددعمراوزینب په مینځ کې نکاح صحیح ده . ۲۳ ذی قعده / ۳۱ھ / (تتمه ۲ / صـ ۹۷

جوازنکاح پدربایک زن ونکاح پسرباخواهرازن

سوال : (۴۲۳)زینب اوهنده دواړه حقیقی خویندی دی زیداوعمردواړه حقیقی پلار او ځوي دی . ددی دواړونکاح زینب اوهندی سره جائزده یانه ؟

جواب: جائزده . فقط . والله اعلم . ۱۳۳۵ھ (امداد / ج۲ / صـ ۵۳)

دحرمت نکاح اولادواین دونکاح مذکوره بالادرسوال

سوال : (۴۲۴)دمخکې سوال سره تعلق . اوددی دواړوهلک اوجینې پیداشول ددی دواړو واده کیدیشی یانه ؟

جواب: حرام دی (۱) ۱۳۲۵ھ (امداد / ج۲ / صـ ۵۳)

دزیددمرضعه ټولی جینکې په زیدباندی حرام دی

سوال : (۴۲۵)زیدهندی سره یوځای دهندی دمورپی وځکل اوس صرف دزیدنکاح دهندی سره ناجائزاوحرام ده په شریعت کې یاددی دټولوخویندو . فقط؟

جواب: فی الدرالمختاروالاحل بین رضیعی امرأة لکونهمااخوین وان اختلف الزمن والاب والاحل بین الرضیعة وولدمرضعتهاالخ مع مایتعلق به من ردالمحتار. ج۲ / صـ ۲۷۰ / ددی روایتونوپه بنیادجواب دادی چه دی صورت کې دهندی ټولی خویندی په زیدباندی حرام دی فقط. ۹ ربیع الاول / ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی / صـ ۹۲)

عدم اعتبارارضاعت باستعمال شیرزن درمغزیاګوش یابینی

سوال : (۴۲۶)یوهلک دهغه عمرپوره دوه نیم کاله دی هغه بیمارشواومحله کې دیوې زنانه پی دهغه په پوزه اوغوږکې واچولی شول یایې دماغوکې ولګیدل نودی استعمال سره شرعاً دازنانه دده رضاعی مورګرځیدیشی یانه ؟

جواب: (۲) فی الدرالمختاروﻻ الاحتقان والاقطارفی اذن واحلیل وجائفة وامة . ددی روایت نه معلومه شوه چه دې صورت کې دانبځه ددی بچی مورنه ګرزی. ۵ ذی قعده / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / صـ ۹۳)

سوال : (۴۲۷)یوې زنانه دخپل خاوندپه اجازت خپلی پی خپل تره ځوي ته ددوایې دپاره ورکړل دی تره ځوي داپی خالص یانورودوایانوسره یوځای کړی اوپوزه کې یې واچولی دغه وخت یوه جینې په حالت درضاعت کې وه چه څه موده پس وفات شوه ددغه پیو استعمالولونه

---

(۱) ځکه چه چرته دپلارهلک اوځوي جینی پیداشوي وي نوبیاخودوي پخپله کې تره اوورپره شول اوکه بالعکس وي نوبیا نوبیاترورااوورارە شول اوحرمت نکاح ددوي ښکاره دي ۱۲

(۲) پوزه کې پی اچول موجب حرمت دي خودلته داپی درضاعت دمودي نه وروستواچولي شوي وي په دي وجه حرمت نه ثابتیږي ۱۲ ریشداحمدعفی عنه!

وروستوددی زنانه اولادپیداشواوددغه تره ځوي يې هم اولاد اوشو څه فرمايې علماء دين په دی باره کې ددی زنانی داولادنکاح ددغه تره ځوي داولادسره کيديشی يانه ؟

جواب: چونکه داسړی رضيع نه دی په دی وجه حرمت نه راځی .

سوال : (۴۲۸) [۱]الامداد بابت ماه جمادی الاول . دريمه صفحه باندی درضاعت متعلق سوال دی . سوال نه دامعلومیږی چه موردی رضاعت نه وروستوپه خپله ددی وروړپه پوزه کې دوايې دپاره پی اچولی دی توآيادمودی درضاعت تيريدونه پس هم دی سره حرمت ثابتيږی لکه څنګه چه جواب نه معلوميږی ياڅه مسئله ده ؟

جواب: واقعی دسوال په پوهيدوکې زمانه غلطی شويده دسائل په عبارت کې زمانظرپه سعوط (پوزه کې داچولو(دوايې) باندی وه اوزماذهن کې داوه چه دی سعوط کې سوال کوونکې ته شبه ده چه داحکم په رضاع کې ده يانه ،نو په دی بنيادباندی جواب ورکړی شوي وه دی طرفته بالکل خيال نه وه شوي چه سعوط کوونکې رضيع نه دی اوس دسوال مفهوم معلوم شو په دي وجه اوس رجوع کوم اودجواب تصحيح په دي طريقه کوم چه سعوط په حکم درضاع کې دی خودی صورت کې په خپله رضاع هم موجب درحمت نه ده ځکه چه دمودی درضاعت نه وروستوده په دی وجه دانکاح جائزده فقط. (ترجيح ۵/صـ ۱۱۵)

تحريم لبن فحل

سوال : (۴۲۹)ماقولکم رحمکم الله تعالیٰ . دزيددخپلی منکوحی زينب نه يوه لوراو ځوي دی دځوي دبچی نوم يې خالددی اودلوردبچی نوم يې صالحه ده خالددرضاعت په موده کې دزيددبلی منکوحی خديجی پی اوځکل نواوس دخالدنکاح صالحی سره صحيح ده يانه . بينواتواجروا؟

جواب: صالحه دخالدرضاعی خورزه ده نوددی قاعدی مطابق يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ددوي مينځ کې نکاح صحيح نه ده . ددی تشريح داده چه اګرچه دخالداودصالحی دموراشتراک په يوه مرضعه کې نه دی خوچونکه ددواړوزنانوپی دزيدنه دی په دی وجه دادواړه مرضعه په حکم دمرضعه واحده کې دی . کمافی الهدايه لبن الفحل تتعلق به التحريم الیٰ

[۱] رساله الامداد ماه جمادی الاول ۱۳۳۹هـ کې چه کوم جواب ليکلي شويدي په هغی کې غلطی شوي وه چه ذهن کې دهغه سړي درضيع کيدوخيال راتلودلته صحيح جواب ليکلی شويدي ۱۲ شبيرعلی عفی عنه

قوله ويصيرالزوج الذی نزل لبنهامنه اباللمرضعة ثم قال لانه سبب للنزول اللبن منهافيضاف اليه فی موضع الحرمة . فقط. ۲۹رمضان/ ۱۳۳۲هـ (تتمه خامسه/صـ ۱۷۲)

عدم ثبوت رضاع ازمحض ګرفتن بچه ځدی رادردهن

سوال : (۴۳۰)که چرته صرف دبچی خوله دتی سره لګيدلی وي ارادةً سهواً هری طريقی سره چه وي دهغی اثربالکل نه وي شوي نودابه پی ځکل ګنړلی شی يانه عقدشرعاً ممنوع دی يادکفاری داداکولوپه صورت کې جائزکيديشی بياکفاره په کوموطريقی سره اداکول پکاردی ؟

جواب: کـه چرتـه پـی ورکـوونکې يقين سره داوايې چه بچی بالکل پی نه دی ځکلی اويوڅاڅکې پی هم نه وي ځکلی نوصرف تی خوله کې اخستوسره حکم رضاعی نه ثابتيږی . فی الدرالمختاران علم وصوله بجوفه من فمه اوانفه لاغيرفلوالتقم الحلمة ولم يـدرادخل اللـبن فی حلقه ام لايحرم لان فی المائع شکاً ولواجنبية، فی ردالمحتاروفی الفتح لوادخلت الحلمـة فی الـصبی وسکت فی الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشک .صـ۴۶۴ / ۱۲ رمضان / ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه / ص ۹۳)

سوال : (۴۳۱)څه فرمايې علماء دين اومفتيان شرع متين په دی مسئله چه ديوي زنانه لس بچی دی اوتولونه چه کوم کشردی دهغه شپږبچی دی په دی شپږوبچوکې چه اخری بچی پيداشونودهغه موروفات شوه نودی بوډی نيايعنی دی ورومبی بنځی دچاچه دتول اولادشويدی دابچی يې دخپلوتيونوسره ولګولودی بره تفصيل اوددی اولادنه دامعلوميږی چه ددی بوډی عمربه تقريباً سل کاله وي ګنی اتياؤنه خوهرګزکم نه دی او دا هم ثابته نه ده چه ددی په تيونوکې به څه پی پيداشوي وي اونه داسی امکان شته بياهم داخلق دابچی ددی بوډی رضاعی بچی ګنړی په دی وجه دده نکاح ددی بوډی دتولواولاد سره جائزنه ګنړی مونږچه څومره دوړو وړوملياونه تپوس وکړۀ نوهغه تول په نفی کې جواب راکوي چه جائزنه ده حالانکه دطبی قانون مطابق هم داعمردپيوپيداکيدونه معلوميږی اودمعلوماتونه هم ثابتيږی چه پی نه دی پيداشوي نوبياداڅنګه رضاعی بچی شمارلی ش . نبه تفصيلی سره جواب راکړی بينواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارولوالتقم الحلمة ولم یدرادخل اللبن فی حلقه لم لایحرم لان فی المائع شکاً ولوالجیة وفی ردالمحتار قوله فلوالتقم الخ . تفریع علی التقییدبقوله وان علم وفی القینة امرأة کانت تعطی ثدیها صبیة اوشتهرذلک بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدیی لبن حین القمتها فی ثدی ولم یعلم ذلک الامن جهتهاجازلابنهاان یتزوج بهذالصبیة الخ ط ووفی الفتح لوادخلت الحلمة فی الصبی وشکت فی الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشک ج۲/صـ ۴۲۴/ دی روایت نه معلوم شوه که چرته پی راوتل اوددی بچی په مرئ کې تلل ددی پی ورکوونکې په قول سره یابل څه دلیل سره ثابت وي نوبیاخوضاعی بچی شونودارضاعت سره دحکمونوثابت شو اوکه ثابت نه وي نوصرف تی خوله کې ورکولو سره رضاع نه ثابتیږی . خلاصه داچه پیوځکلودپاره ضرورت شته اوپیونه ځکلودپاره دثبوت ضرورت نشته . ۱۲ ذی قعده/ ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه/صـ ۱۲۸)

عدم حکم رضاع الخ

سوال: (۴۳۲)دبچی پیداکیدونه وروستوکه چرته دیوي زنانه دوه دری څاځکې پی ددي بچی خوله اومرئ کې ولګولی شی نودی سره درضاعت په باره کې څه حکم دی ؟

جواب: فی الدرالمختارولوالتقم الحلمة ولم یدراللبن فی حلقه ام لا لم یحرم لان فی المانع شکاً فی ردالمحتارعن الفتح لوداخلت الحلمة فی فی الصبی وشکت فی الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشک. ج۲/صـ ۴۲۲/ ددی روایت نه معلومه شوه چه دحرمت ثابتیدو دپاره شرط دادی چه خیتی ته رسیدل یقینی وي نوکه دی صورت کې دارسیدل یقنی وي اګرکه لږوي نوحرمت ثابت دی کنی شک باندی حرمت نه ثابتیږی . ۱جمادی الاول/۳۱هـ

جوازنکاح بادختررضاعی منکوحه پدر

سوال: (۴۳۳)څه حکم فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زیددوړومبی ښځی نه یوهلک دی اودهندی یوه وړه خورده چه دی ته دی هندی زیدته دنکاح راتلونه مخکې پی ورکړی وه نودی صورت کې که چرته دزیددی ځوي نکاح دهندی د خورسره وکړیشی نوجائزدی یانه . اورضاعت تقریباً دیارلس کاله تیرشوي دی نودی صورت کې دانکاح کول جائزدی یانه . بینوا توجروا؟

جواب: دغه پی چونکه دزیدنه دی په دی وجه دهندی دخوردرضاعت څه رشته دزیدځوي سره نشته په دی وجه ددی دواړه خپله کې نکاح کولی شی .۲۸ ذی قعده/ ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه/صـ ۱۷۱)

حکم اخراج منی بساق یادست حائضه

سوال: (۴۳۴)زیدته دکوروالی ډیرسخت ضرورت دی اودهغه ښځه حائضه ده دی صورت کې به هغه څه کوي ؟

جواب: دښځی پندی سره داومړی یاددهغی لاس سره اوباسی خودهغی پتون وغیره سره به نه لګی فی الدرالمختارویمنع (ای الحیض) حل دخول المسجدالی قوله وقربان ماتحت الازاریعنی مابین سره ورکبته ولوبلاشهوة وحل ماعداه مطلقاً فقط والله اعلم ۱ رمضان المبارک/ ۱۳۲۲هـ (امداد/صـ ۱۲۳/ج۲)

رساله جالائل الانباء فی حرمة حلائل الابناء

سوال: (۴۳۵)بعدالحمدوالصلوة پوسړی دالله ابآدنه یواشتهارپه شکل داستفسار را اولیږلوچه هغی سره معلومه شوه چه یوسړی دخپل پیداشوي ځوي ښځی سره چه کنډه وه نکاح وکړه خلقوپری اعتراض وکړواوایت وحلائل ابنائکم الذین من الصلابکم یې پیش کړودی سړی په جواب کې ډیرسخت بددینی سره په حکمونوکې ډیرتحریفات وکړل اوځه تحریفات دهغی په تائیدکې اشتهارکوونکې وکړی اګرچه دهغی تحریفاتوبطلان دومره ښکاره دی چه دهغی په ښکاره کولوباندی شرم رائی .بیاتحریف هم په واضح اوقطعی امرکې بیادهغی بنیادهم دده ښکاره دجهل چه په هغی کې څه درجه دشک هم نشته خودزمانه درنګ کتلوسره هسی نه چرته خواهش پرست ته څه تکیه ملاؤ نه شی ضروری خبرداری دپاره په ساده لفظونو کې مختصرځه لیکل مناسب معلوم شول وړومبی اشتهارنقل کولی شی چه دهغی دنقل په وخت کې ټول زړه دتیاروا وویري نه ډکیږی بیادهغی جواب نقل کولی شی ،

استفسار

بسم الله الرحمن الرحیم

څه فرمايې علماء دين په دی مسئله کې يوسړی دخپل صبلی ځوي ښځی سره چه کنده وه نکاح وکړه هرکله چه داخبره په خاص اوعام خلقوکې مشهوره شوه نوپيروخلقواعتراض وکړوچه دانکاح جائزنه ده دځامنوښځی په پلارانوباندی الله رب العزت حرام کړيدی دسوره نساء ايت يې پيش کړو. (حرمت عليكم الخ) ترجمه حرام کړی شوي دی په تاسوباندی هغه ښځی دځامنوستاسوهغه چه ستاسودشاګانونه دی ددی ايت دترجمی نه ښکاره ده. چه دخپلوصبلی ځامنوښځی مطلقاً حرام دی. ددی جواب هغه سړی (چاچه دځوي ښځی سره نکاح کړيده) داورکوي په الله په دی ايت کې يعنی (حرمت الی وحائل ابنائكم الذين من اصلابكم) کې دځامنوښځوسره من حيث الزوجيت حکم دحرمت نه دی فرمائيلی ددی ايت شريف مطلب دادی چه حرام کړی شوي وي په تاسوحلاليدونکې ښځی ستاسودځامنوهغه چه ستاسودشاه ګانونه دی اوګوره حلائل ابناء دوه قسم دی يوهغه ښځی چه ستاسوشاګانونه دی لکه وريری اوخورزی هغه صرف ستاسوځامنودپاره حلالی دی اوتاسودپاره حرام دی اودويم حلائل ابناء چه ستاسودشاه ګانونه نه دی هغه ستاستوهغه ستاسوځامنودپاره هم حلالی دی اوتاسودپاره هم حلالی دی چه دهغی تفسيرالله په خپله فرمايې کې (الذين من اصلابكم) يعنی شول په تاسوباندی حائل ستاسودځامنوهغه ستاسودشاګانونه دی چه الله پاک حکم دحرمت ستاسودځامنوپه هغه ښځوباندی چه ستاسودشاګانونه دی خاص کړيدی نوهغه ښځی ستاسودشاګانونه دی حلال دی ستاسودپاره تحقيق دخاص بغيردعام نه محال وي حلاليدل نکاح کول جدا جدا معنی لری چه کوم شی حرام دی هغه هميشه دپاره حرام دی اوچه کوم شی حلال دی هغه هميشه دپاره حلال دی دحلائل معنی ازواج نه ده کوموخلقو چه دحلائل انبائكم دامعنی اخستی ده چه کوم اوچه کوم حلال دی هغه هميشه دپاره حلال دی دحلائل معنی ازواج نه ده کوموخلقوچه دحلائل انبائكم دامعنی اخستی ده چه ستاسودځامنوښځی دامعنی غلطه ده (حلائل ابنائكم) او(ازواج ابنائكم) کې څومره فرق دی چه لږغوندی سوچ سره هم ښکاره کيديشی که چرته ستاسودحبلی ځامنوښځی حرام وي نوبيابه خامخادی ته هم ګوری اودابه هم وايې

چه دچاچانښځی حلال دی داخبره دی پته نه وي چه دهيچانښځی هم حلال نه دی که دوروروي که دتره وي که دځوي وي که دوراره وي که دمتبنی (په ځوي نيولی شوي) وي دهيچاپه بی بی باندی حکم دحلال کيدونه شی کيدی ترڅوچه هغه دچابی بی وي اودخاوندد وفات نه پس يادطلاق نه پس قطع نظردنسبت زوجيت نه داکتل پکاردی چه اوس ددی مونږسره څه رشته اوتعلق دی که چرته دغه حرام کړی شووښځوکې وي کومی چه الله رب العزت مونږته په تفصيل سره بيان کړيدی هغه بی شکه حرام دی اوکه دهغی نه علاوه وي په حکم د (واحل لكم ماوراء ذلكم) بی شکه حلال دی. اوګوره دپلارښځوسره نکاح کولوممانعت الله رب العزت په دی الفاظوسره بيان کړيدی لاتنكحوامانكح اباء كم من النساء اودرسول الله ﷺ بيابيانوسره نکاح کولوممانعت الله رب العزت دی الفاظوسره فرمائيلی دی چه وماكان لكم ان تؤذوارسول الله ولاان تنكحوازواجه من بعده ابداً. دواړوايتونوکې لفظ (لاتنكحوا) اولفظ (ازواج) او(مانكح اباء كم من النساء) دتوجه قابل دی. که چرته ځامنوښځوسره پلارته دنکاح کولوممانعت الله رب العزت بيانولی نوداسی به يې فرمائيلی وه چه (لاتنكحوازواج ابنائكم) يابه يې داسی وئيلی وه چه (لاتنكحوامانكح ابنائكم من النساء) نه داسی چه (حرمت عليكم الی حائل ابنائكم الذين من اصلابكم) په دی وجه ددی ايت نه دامعنی اخستل چه ستاسودځامنوبيابيانی په تاسوحرام کړی شوي وي دالله پاک په حکم کې تحريف لازم راځی. اوکه چرته څوک دادعوي کوي چه دحائل معنی ازواج ده نوچرته دقران ايت ياحديث ده دی معنی ثبوت دپاره دمثال په طورولیکې چه هغی سره داخبره واضحه اوښکاره شی چه لفظ حلائل اولفظ ازواج کې څه فرق نشته دواړه لفظونه په يومعنی باندی دلالت کوي لکه څنګه چه دلفظ ازواج په ثبوت کې دااياتونه دی. وړومبی مثال (اسكن انت وزوجک الجنة الخ) دويم مثال (هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متكؤن) دريم مثال (ولاتنكحوا ازواجه من بعده ابداً) دغه شان پکاردی چه لفظ حلائل په ثبوت کې دقران ياحديث دمثال په طورسه اوليکې اودالاندينی دوه فقری چه پښتوژبه کې ليکلی شی په فصيح عربی کې وليکې. وړومبی فقره ستاسوځامن چه ستاسودشاګانونه دی ددوي بيابيانی په تاسوحرام کړی شوي دی. دويمه فقره ستاسوځامنوته حلال کړی شوي ښځی چه ستاسودشاګانونه دی په تاسوحرام کړی شوي دی. ختم شوبيان دهغ سړی چاچه لفظ حلائل

ابناء اولفظ ازواج کې فرق بیان کړواودخپل خاص صبلی ځوي دوفات نه وروستویې دهغه
ښځی سره چه دده دشانه نه وه نکاح وکړه لهذا دمحقیقوعالمانوپه حضورکې عرض دی چه
ددی سړی دابیان دی وګوری ادالله اورسوالله حکم چه ددی مسئله متعلق دی اودی لیکې
ایاددی سړی دابیان صحیح دی ایادخاوند دوفات نه وروستویاطلاق نه وروستوپه دی ښځه
باندی نسبت دزوجیت شرعی قانون مطابق لګیدی یاغورزیدی شی لکه څنګه چه ددی سړی
بیان دی چه دخاوند دوفات نه پس یادطلاق نه پس قطع نظردنسبت زوجیت داکتل پکاردی
چه ددی مونږسره څه رشته اوتعلق شته که چرته دادهغه ښځونه وي کوم چه الله پاک په
تفصیل سره دی ایت حرمت علیکم کې حرام کړیدی هغه حرام دی اودهغی نه علاوه حلال دی
که دځوي ښځه وي اوکه دمتبنی ښځه وي وغیره نه بالکل ازواج ابناء حرام دی اونه بالکل
ازواج متبنی اورویری اوخورزی حلال دی چه دهغی فرق دالله پاک ددی حکم نه ښکاره دی
چه حرمت علیکم _ وحلائل ابنائکم من اصلابکم . که چرته په شریعت کې حکم دنسبت
زوجیت پهر دوفات دخاوندیاپس دطلاق نه ساقط کیدیشی نوحکم دحرمت په ازواج ابناء
باندی څنګه باقی پاتی کیدیشی نن ازواج ابناء سره په دی باندی حکم دحرمت په
پلارانواوشو پس دوفات دخاوندیادطلاق نه متبنی سره یې نکاح وکړه دمتبنی ښځه شوه
اودغه شان دواړه یادخوریې یادبل چاښځه شوه دنوروخاوندانوته دقران شریف اردوترجمه
سره دهغی حلال کیدل ښکاره کیږی اوصرف ابناء چه زمونږدشاګانونه دی دهغوي په
ببیانوحکم دحرمت دلګولی شی که چرته نسبت زوجیت پس دوفات دخاوندیاطلاق نه نه
ساقطیدی نوبل چاسره دهغوي نکاح څنګه جائزشوه ایادهندوانودمذهب په شان مذهب
اسلام هم دی چه دیوي ښځی نکاح دیوسړی سره اوشوه نوکه خاوندمړهم شی بیاهم ترعمره
پوری ددی ښځی نسبت زوجیت دهغه نه نه شی ساقطیدلی . دغه وجه ده ددوي په نزددویمه
نکاح دښځی نه شی کیدی اصل حکم دشریعت په دی مسئله کې څه دي .

ددی اشتهارجواب

[**وړومبی تحریف**] وحلائل ابناء دوه قسم دی یوهغه ښځه چه ستاسودشاګانونه دی لکه
وریری اوخورزی هغه صرف ستاسوځامنودپاره حلالی دی اوتاسودپاره حرامی دی. اودویم
حلائل ابناء چه ستاسودشاګانونه نه دی هغه ستاسودځامنودپاره حلال دی اوستاسودپاره

هم حلال دی (نعوذبالله) الی قوله الله پاک حکم دحرمت ستاسودځامنودهغوي په
ببیانوباندی ستاسودشاګانونه دی خاص کړیدی .
[**اصلاح**] الله دی مونږدجهل نه اوساتی دی سړی صریح الفاظوکې الذین من اصلابکم
دحلائل صفت ګرځولی دی چه ددی جهل کیدل نحومیروالا هم پیژنی که چرته دادحائل صفت
وي بیابه ځای دالذین الاتی وي . په لغت کې هم ایجادشروع شو انالله . اوکه ایجادنه دی
نوچرته دارودترجمه یې کتلی دی بغیردپوهې ګمراه شویدی لکه دغه اشتهارکې دوه ځایه
شروع سره نږدی اوختمیدوسره نزدی دارودوترجمی حواله ورکول هم ددی قرینه ده که چرته
ددی سړی څه بل جهل هم نه وي دایوجهل دده جاهل کیدواوپه فتوي باندی داستدلال اهل نه
کیدودپاره کافی وه خوددده دنورجهل دپاره هم دراوان جهالتونواظهامناسب معلومیږی
داخودلغت نه خلاف شول اودلغت خلاف ځکه ده چه وریره اوخورزه کوم ځای کې
دماماودتره دشانه ده که چرته وریره اوخورزه دشانه کیدل حقیقت وي نونعوذبالله قران کې
دکذب وقوع لازمیږی اوکه ایت کې مجازدی نودحقیقت متعذرکیدواودمجازقرینه کوم
ځای ده . اودعقل خلاف ځکه ده چه دوریری اوخورزه حرمت بره په تصریح سره بنات الاخ
اوبنات الاخت کې ذکرشویدی اګرچه هغه حلائل ابناء نه وي بیاپه دی عنوان سره ذکرکول
چه هغی ته په حکم څه دخل نشته عبث شول حاشاکلامه تعالی من ذلک . دینه صفامعلومه
شوه چه ددی حرمت صرف دحلائل ابناء کیدوده وجه نه دی اګرکه ده سره څه بله رشته هم نه
وي . [**دویم تحریف**] چه کوم شی حرام دی هغه همیشه دپاره حرام دی چه کوم شی حلال دی
هغه همیشه دپاره حلال دی . [**اصلاح**] دهغی دخلاف خوداسړی په خپله په خپل تحریرکې
قائل شوځکه چه منکوحات الاباء یې حرام ګنړلی وه حالانکه هغه دنکاح الاباء نه مخکې
حلال وه اوتاسوته دهغوي دنکاح نه وروستوحرام شول اوهمیشه دپاره حرام شول بیادلته هم
داسی ده چه مخکې دنکاح الابناء نه حلال وه اودنکاح الابناء وروستوهمیشه دپاره حرام شول .
[**دریم تحریف**] دخاوندوفات نه وروستویادطلاق نه وروستوقطع نظردنسبت زوجیت نه
داکتل پکاردی چه ددی مونږسره څه رشته اوتعلق دی الخ . [**اصلاح**] داتقریرخو منکوحات
الاباء کې هم جاری دی بیاداپه محرمات موبده کې ولی شمیرلی کیدل .
[**څلورم تحریف**] که چرته دځامنوبیبیانوسره دپلاردنکاح کولومماانعت الله پاک بیانولی
نوداسی به وئیلی وه لاتنکحوا ازواج ابنائکم یابه یې داسی وئیل. لاتنکحوامانکح ابنائکم

من النساء . [**اصلاح**] هرکله چه دازواج اوحائل یومعنی کیدل لغت سره ثابت دی نودواړه عنوانونه برابردی چه کوم دی خوښه وي اختیاریې کړه . فی القاموس حلیلک امراتک وانت حلیلها . پاتی شوه نکته دترجیح . نوورومبی خوداهرځای ضروری نه ده بیادلته یوه لطیف نکته هم کیدیشی . (عربی حاشیه کې [1]یی وګوری ځکه چه داعلمی نکته ده) [**پنځم تحریف**] که څوک دادعوي کوي چه دحلائل معنی ازواج ده نوچرته دقران ایت یاحدیث ددی معنی ثبوت دپاره په طوردمثال ولیکي . [**اصلاح**] ورومبی خوایت اودحدیث په دلالت کې په خپله دلغت نقل شرط دی نه داچه دلغت په دلالت کې دی دقران اوحدیث نقل شرط وي . بل داچه حدیث کې دامعنی راغلی هم ده (ان تزنی حلیلة جارک . مشکوة باب الکبائر) [**شپږم تحریف**] که چرته دشریعت حکم سره نسبت دزوجیت پنس دوفا کیدودخاوندنه یاپس دطلاق نه ساقط کیږی نوحکم دحرمت په ازواج ابناء باندی څنګه جاری پاتی کیدیشی . [**اصلاح**] ددریم تحریف کې ددی الزامی جواب تیرشو اوتحقیقی جواب دادی چه نکاح ابناء که چرته دحرمت موقت علت وي لکه دغیراصولو اودغیرفروعونکاح نوبیاداتقریرصحیح وه خودلته دانکاح دحرمت موبده علت دی په دی وجه نفس سره حرمت موبده متحقق کیږی ددی نکاح بقاء شرط نه ده لکه نکاح اباء کې نفس حدوث . دنکاح داثرپه خپله دی دعوي کوونکې هم منلی دی لکه چه مخکې تیرشول اودی سره یو . [**اووم تحریف**] هم جواب وشوه چه کوم یې په اخرکې په صورت دالزام کې ښکاره کړی وه چه ایادهند وانودمذهب په شان مذهب اسلام کې هم دی چه دیوي ښځی نکاح یوسړی اوشوه نوکه داخاوندمړهم شی بیاهم ترعمره پوری ددی ښځی نسبت زوجیت دهغه نه نه شی ساقطیدلی . [**اصلاح**] وجه دحقیقت مذکوره سره ښکاره ده ځکه چه بقاء حرمت سره بقاء زوجیت لازم نه راځی . داخوجواب اوشودهغه تحریفاتوچه هغه دوه داشتهارکوونکې دی خوکیدیشی چه ددی جواب په پوه کې بعض خلق دبی علمی عذرپیش کړی چه دی زمانه کې دهغی احتمال څه لری نه دی په دی وجه داسی خلقودپاره دوه خبری چه ډیری اسانی دی پیش کولی شی . [**ورومبی خبره**] هرکله چه حضور ﷺ خپل

[1] السرفی التعبیربهاههنادون الازواج اوالنساء ان الرجل ربمایظن ان مملوکة الابن رقبة ملک الاب بناء علی العرف اوبناء علی حدیث انت ومالک لابیک (ان مملوکته، متعة کمملوکة رقبة فلایبالی بالاستمتاع بهافاشاربمادة الحلائل ویکون الاضافة للتخصیص الی کونهن مخصوصة بالابناء فی انهاتحل مع زوجهافی فراش واحداوتحل معه کان اوان زوجهایحل ازارهااوانهاحلال لزوجهاعلی اقوال محتملة فی مادة الحل علی ماتلقت فی روح المعانی ولم تکن نقطة الازواج اوالنساء مفیدة لهذاالاشارة واللہ اعلم ۱۲ منه!

متبنی حضرت زید ﷺ بی بی مطلقی سره حضرت زینب (ض) سره نکاح اوکړه اوکفاروپه هغی باندی بدردوئیل چه هغوي دخپل صلبی ځوي اودمتبنی یوحکم ګنړلونود نواللہ ﷻ دهغه بدردوجواب په دی طریقی سره ورکړوچه زید ﷺ ستاصلبی ځوي نه دی . دسوره احزاب[1] په ایت کې دامضمون ذکردی بل داچه ددی ایت دنزول سبب هم بعضی روایتونوکې [2] داواقعه ده دی جواب سره صفامعلومه شوه . چه که زیدخپل صلبی ځوي وي نودابدردوئیل به صحیح وي اوداهم معلومه شوه چه دصلبی ځوي اودمتبنی حکم یونه دی نوکه چرته ددی تحریف کوونکې دعوي صحیح وي نودحضرت زید ﷺ صلبی ځوي نه کیدوته به جواب کې څه دخل نه وي ځکه چه دصلبی ځوي کیدوپه حالت کې به هم دغه حکم وه نومعاذاللہ ددی جواب لغواوعبث کیدل به لازم راتلل تعالی کلامه عن ذلک .

[**دویمه خبره**] چه ددی نه هم اسانه ده (اونن صباخصوصیت سره عوامودپاره ددین په حفاظت ک ددستورالعمل جوړولوقابل دی) هغه داده چه دقران دنازلیدودوخت نه تردی وخته پوری په دی امت محمدیه ﷺ کې بی شمیره عالمان مفسرین محدثین اصولیین متکلمین فقهاء اومجتهدین چه په هغی کې صحابه کرام (ض) تابعین اوتبع تابعین هم دی تیرشوي دی . خوچاهم ددی ایت نه داحکم نه دی اخستی تردی چه په خپله هم حضور ﷺ سره دوعدی دالله چه ثم ان علینابیانه داحکم نه دی اخستی اوکه اخستی وي نوسره ددی حکم دالله نه چه بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فمابلغت رسالته . حضوراقدس ﷺ خوداچرته هم نه دی ښکاره کړی په دی صورت کې عقل اوشریعت راغی دی نوي خبری راوستونکې ته به ګمراه وئیلی شی یانعوذباللہ دی تولومقبولینوته چه په هغی کې په خپله حضور ﷺ هم دی . اوداخبره هم دخبرداری قابله ده چه داګمراهی صرف بدعت پوری نه ده بلکه ښکاره کفردی ځکه چه دی کې دقطعی ضروری انکاردی اللهم تزغ قلوبنا بعد اذ

[1] قال تعالی وماجعل ادعیائکم ابناء کم الآیة وقال تعالی زوجناکهالکیلایکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذاقضوامنهن وطرالآیة وقال تعالی ماکان محمدابااحدمن رجالکم الآیة ۱۲ منه!

[2] فی الدرالمنثوراخرج عبدالرزاق فی المنصف وابن جریروابن المنذروابن ابی حاتم عن عطاء فی قوله تعالی وحلائل ابنائکم قال کنانتحدث ان محمد ﷺ لمانکح امراة زیدقال المشرکون بمکة فی ذلک فانزلالله تعالی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ونزلت وماجعل ادعیائکم ابنائکم ونزلت ماکان محمداباء احدمن رجالکم واخرج ابن المنذرمن وجه آخرجریج قال مانکح النبی ﷺ امراة زیدقالت قریش نکح امراة ابنه فنزلت وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ۱۲ منه!

هدیتناوهب لنامن لدنک رحمة انک انت الوهاب واهدناالی طریق الصواب فی کل باب یامن الیه المرجع المآب. کتبه اشرف علی عفی عنه. غره، ذی قعده / ۴۹ھ (النور/ جمادی الثانی / ۵۰ھ)

استدلال برحرمت مادرمخطوبه

سوال : (۴۳۶) دفقه په ټولوکتابونوکې لیکلی دی چه خطبه نکاح نه ده بلکه استنکاح ده خوهدایه مولاناعبدالحی چهاپ کتاب العدة کې قوله ولاتخطب المعتدة . لاندی په حوالی دعینی لیکلی دی الخطبة التزوج ونکاح المعتدات لایجوز . ددی څه جواب کیدیشی دلته کې بعضی بعضی ملیان ددی عبارت نه خطبه نکاح ګنړی اودی سره یې قسم قسم بحثونه اوجنګونه شروع کړیدی اودلورخطبه نکاح ګنړی په دی وجه دهغی مورحرامه ګنړی جناب دی باره کې څه دکتابونوپه حوالی سره ولیکې داعبارت دټولومعتبروکتابونونه مخالف دی ؟

جواب :ته داعبارت خپله وګوره اوپوره یې اولیکه ماسره کتاب نشته په دی وجه عبارت معلوم نه شوخومطلب دادی چه خطبه په حکم دتزوج کې ده اوتزوج دمعتده جائزنه دی په دی وجه دهغی خطبه جائزنه ده اوځوک چه من کل الوجوه دیته نکاح وایې دهغوي نه تپوس وکړه چه دنکاح څه تعریف د اویاهغه په خطبه باندی صادق راځی که نه راځی . ذی قعده / ۳۲ھ (تتمه خامسه/ص ۷۱)

باب الاولیاء والاکفاء / درتحقیق بعض تخالف درعبارت دورساله

سوال : (۴۳۷) بهشتی زیورځلورمه حصه نهمه صفحه په بیان دولی کې . موربیادپلار موربیادنیکه یعنی دموړپلار بیاسکه خوردایې لیکلی دی اواصلاح الرسوم صفحه ۷۳/ کې موربیا دپلارموربیاسکه خوریې لیکلی دی غرض داچه دی کې دافرق دی چه بهشتی زیورکې دپلارمورنه وروستودمورموریې ولی ګرزولی ده اواصلاح الرسوم کې دمورموریې ولی نه ده ګرځولی په دی وجه داولیکې چه بهشتی زیورپه عبارت فتوي ده که داصلاح الرسوم ؟

جواب :داصلاح الرسوم عبارت پوره نه دی دبهشتی زیورمضمون کامل دی .

ترتیب اولیاء نکاح ومعنی مدرابودن برشفقت

سوال : (۴۳۸) په نکاح کې ډیرنزدی ولی څوک کیدیشی اولری ولی څوک څوک کیدیشی اوچاته عام ولایت په دوي کې حاصل دی ؟

جواب :دنکاح ولی عصبه بنفسه وي په ترتیب دمیراث ورلواودمحروم پاتی کیدلود میراث نه یعنی اولاً جزاً ثانیاً اصل ثالثاً جزءاصل قریب رابقاجزواصل بعید . اوکه عصبه نه وي نوبیاولایت دموردی بیانیا (دپلارمور) ته دی اوبعضو(®[1])بالعکس هم خودلی دی . بیالورته دی بیادځوي لورته بیادلورلورته بیادځوي نمسی ته بیادلورنمسی ده دغه شان دفروعواخره پوری . بیاخپلی سکه خورته بیاپلارشریک ته بیامورشریک وروراوخورته بیاذوي الارحاموته ورومبی ترور(دپلارخور) بیامامانه بیاترور(مورخور) بیادتره لورته بیاداسی ترتیب سره ددوي اولادته . بیامولی الموالاة . درمختارکې داتفصیل موجودی . فلیراجع الیه والله اعلم . (امداد / ص ۱۸)

سوال : (۴۳۹) دنابالغه زنانوپه واده کې چه کوم اولیاء دشریعت مطابق په ترتیب سره راځی نوداولایت په اعتباردوراثت سره دی یاپه اعتباردخیرخواهی سره دی که په اعتباردوراثت سره وي نووراثت دپاره څنګه چه مناسب وي خیرخواهی اوصله رحمی شرط ده یانه ؟

جواب :فی الدرالمختارعلی ترتیب الارث والحجب .دینه معلومه شوه چه عصبات کې ولایت په ترتیب داورلودمیراث اودمحروم کیدلودمیراث سره دی . وفی ردالمحتارالجد الاول / ص ۴۸۴ / وبه ظهران الفاسق المتهتک وهوبمعنی سیئ الاختیار لاتسقط ولایته مطلقاً لانه لوزوج من کفوبمهرالمثل صح کماسیأتی بیانه ومافی البزازیة من ان الاب والجداذکان فاسقاً فللقاضی ان یزوج من الکفوقال فی الفتح انه غیرمصروف فی المذهب . دی روایتونونه معلومه شوه چه دولی دخیرخواهی نه کیدوداثرخودی چه بعضوځایونوکې دده کړی شوي نکاح کې دعالمانوکلام دی خوداثرچرته هم نشته چه دده په موجودګی کې دلری ولی نکاح نافذه شی ۱۱ ربیع الاول/۱۳۲۵ھ (امداد/ج۲/ص۲۳)

تحقیق ولایت ام بوقت فقدان یاغیبت منقطعه عصبات

سوال : (۴۴۰) که چرته پلاراونیکه مړه شول اوتره وغیره چه دشریعت مطابق په ترتیب سره دولی کیدوحق لری داټول دنابالغی جینی په نکاح کښی دوجه دحسدنه یاغم نه یادبل څه بل سیدسره په ډډه شی یاپه وخت دنکاح کښی موجودنه وی یاچرته تلی وی یامړه شوی وی نومورولی جوړیدی شی یانه؟

---

[1] اوام الاب نه پس ام الام ده کذافی الحاشیه ۱۲ منه ا

جواب: فی الدرالمختارفان لم یکن عصبة فالولایة للام وفیه للولی الابعدالتزویج بغیبة الاقرب وفی ردالمختارعن الذخیرة الاصح انه اذاکان فی موضع لوانتظرحضوره اواستطلاع راٰیه فات الکفو الذی حضرناالغیبة منقطعة اه ، ونقل ترجیحه عن کثیرمن الکتب .ددینه دماامورثابت شول وړومبی داکه اولیاء عصبه نه وی نومورته ولایت ملاویدی شی .دویمه چه کله داعصبات وی نومورته ولایت نه ملاویږی اگرکه حسداوغم لری . دریم که دومره لری وی چه دهغوی نه رائی اخستوپوری موقع دلاس نه اوځی بیاهم ولایت ثابتیدی شی فقط .۱۱/ربیع الاول س/۲۵هـ /امداد/ج/۲/ ص ۲۵.

زاینه ته حق دپرورش کولونشته

سوال : (٤٤١) یوزناکاره زنانه مړه شوه اودی دحرام اولادنه یوه ماشومه جینی پریخوده اوددی زنانه یوه ترور(دمورخور) اودوه دتروربچی دی اویوحقیقی سکه خورده ددی ماشومی دپرورش کولوحق په دی کښی چاته دی اوددی ترورهم دمه اوزناکاره ده اوخوروغیره ئی هم داسی دی .اوددی ولی څوك کیدیشی ؟

جواب: دپرورش حق په دی خلقوکې هیچاته هم نشته فسق وفجوروغیره سره خوپه خپله دمورهم حق دپرورش ساقطیږی نوددی خوپه درجه اولیٰ ساقط دی. احق الناس بحضانة الصغیرة حال قیام النکاح اوبعدالفرقة الام الا ان یکون مرتدة اوفاجرة غیرمامونة کذافی الکافی وکذالوکانت سارقة اونائحة اومغنیة فلاحق لهاهکذافی النهرالفائق عالمگیری .ج۲ /صـ ۵۵۲ /اوددی ولایت عاموسلمانانوته دی هغوي ددی پرورش وکړی . والله اعلم. ۲۹شوال /

دتره څوي په موجودګی کې مورشریکې ورورته دنکاح ولایت نشته

سوال : (٤٤٢)دتره څوي په موجودګی کې مورشریکې ورورته دنکاح ولایت رسیدی شی یانه؟

جواب: فی الدرالمختارباب الولی فان لم یکن عصبة فالولایة الیٰ قوله ثم لولدالام الذکروالانثیٰ. پس دی روایت نه معلوم شوه چه دتره څوي په موجودګی کې مورشریک ورورته دنکاح ولایت نه رسی (تتمه اولیٰ/ صـ ۷۹)

دتره په موجودګی کې ماماته ولایت نشته

سوال : (٤٤٣) یوه نابالغه جینی ده دهغی مورپلارمړه دی خودهغی قرة اوماماژوندی دی دمورپلارپریخودی شوی جائداداودایتیمه په قبضه اوانتظام دتره کښی دجینی ته دنکاح پیغام چرته نه راغی هغی پیغام په خپلوانوپه رائی اودتره په رائی سره مضبوط شوپه کومه ورځ چه جینی راغی نودی تره ئی په دی خیال که چرته نکاح اوشوه نودواده نه وروستوبه داجائدادزماده قبضی نه اوځی دنکاح اجازت ورکولونه ئی انکاراوکړو.خپلوانوډیرپوه کړوچه دادجینی واسطه ده ته اجازت واخستواوددجینی نکاح ئی اوکړه اوس سوال دادی چه دی صورت کښی ددی جینی دانکاح جائزشوه یانه ؟

جواب: جائزنه شوه خوتراوسه پوری که چرته دی تره دانکاح ردکړی نه وی اوصریح لفظونوکښی خپله ناراضګی بنکاره کړی نه وی خوچپ پاتی شوی وی اوپه دغه وخت کښی جینی بالغه شی اوددی نکاح اجازت ورکړی نوجائزه شوه فقط ۲۹ رجب/۲۹/ سه (تتمه اولیٰ /صـ ۹۲)

ترتیب درولی مجنون

سوال : (٤٤٤) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی چه هنده وفات شوه اوځه جائداد وغیره ترینه پاتی شوی خوځه اولادئی نه دی پریخی صرف یوسکه ورورئی پاتی دی چه هغه لیونی دی اودیووفات شوی ورور(چه په موجودګی کښی وفات شویدی) څه لونړه اوځامن ئی شته اویونمسی ئی هم شته اوځه پلارشریك ورونړه خویندی ئی پاتی شویدی اویومیرانه مورده اوددی لیونی ورورئی صرف یوه لورسلمه ده اوځامن ئی نشته دشریف مطابق دهندی وارثان څوك څوك ګرځیدلی شی اوځومره حصه هریوته رسیدی شی اوددی سکه لیونی ورورحق دولایت چاته رسی دسلمه خاوندد خپل لیونی خسردجائدادولی کیدل غواړی دشریعت مطابق

ده ته ولایت رسیدی شی یاپلارشریك وروکښی چاته رسیدی شی یاددی وفات شوی وروربه نارینه اولاد کښی چاته رسیدی شی جواب دکتابونوپه حواله سره اولیکئ ؟

جواب :بعدتقدیم ماتفیدم علی المیراث تولهٔ ترکه دهندی به دوه حصوباندی تقسیم شی یوه حصه به خپل سکه نمسی ته اویوه حصه به سکه وروربه ملاؤشی نورټول محروم دی اودلیونی دمال ولایت دوه قسمه دی یوولایت دتصرف دویم ولایت دحفاظت .وړومبی قسم کښی داترتیب دی وولیه ابوه ثم وصیه ثم جده الصحیح ثم وصیه ثم القاضی اووصیه کذافی الدرالمختار اوداپه هغه وخت کښی وی چه هغه دبالغیدونه مخکښی لیونی نه وی کنی داولیت به صرف قاضی ته یاقاضی چه څوك تجویزکړی هغه ته به حاصلیږی کمافی ردالمحارثم هذااذابلغ مجنونا اماذابلغ عاقلاثم علته لاتعددالولایة الی الاب بل الی قاضی اوالسطان الخ . ج/۵/ص/۱۶۹. او دبعضو په نزدبه بیادهغوی دطرفنه عوداوکړی .اودریم قسم هغه کس دپلاردی چه ددی لیونی نگرانی اوخدمت کوی اوکه چرته دیکښی اختلاف وی نوحاکم یاعام اصلاح والاخلق خپل یاپردی چه کوم دیندار اوبااعتماده وی څوك به تجویزکړی هغه به ولی شی دی ولی ته ددی لیونی په مال کښی دتجاوزکولوحق حاصل نه دی صرف ضروریات ده دپاره اخستل یاپوشی منقول زیاتی وی یایوشی خراب شی دهغی خرڅول داجائزدی .وفی ردالمحتار فی السابع والعشرین من جامع الفصولین ولولم یکن احدمنهم فلوصی الام الحفظ وبیع المنقول من الحفظ ولیس له بیع عقاره ولاولایة الشراء للتجارة الاشراء ملابدمنه من نفقة وکسوة الخ .ج/۵/ص/ ۱۷۴ وفی الدرالمختار وعندعدمهم تتم بقبض من یعوله کعمه وامه واجنبی ولوملتقطالوفی حجرهما والا لا جلد۴/ ص/ص۷۸۴/ والله اعلم . ۲۰ جمادی الثانی سنه ۱۳۳۳هـ (تتمهٔ ثالثه ص/ ۴۱)

دفع شبهات ازمسئله کفائت

سوال : (۴۴۵) څه فرمائی علمادین په دی لاندی مسئله کښی(۱) قرآن کښی چرته داسی حکم شته چه دعجم نوی مسلمانانونه اباقی مسلمانان زیات شریف دی که وی نوکومه باره کښی اوکوم رکوع کښی دی یادصحاح سته په کتابونوکښی ددی مضمون حدیث شته چه دعجم نوی مسلمانانوآباقی مسلمانان زیات شریف دی اوکه وی نوکوم کتاب اوپه کومه صفحه کښی داحکم دی .(۲) آباقی مسلمانان شریف دی هغه نوی مسلمانانونه چه کوم په خپله مسلمانان شویدی یادهغوی پلارمسلمان شوی وی داقول دمعصوم دی یادعالمانودی

څکه چه داقول کافرانواومشرکانولره دایمان راوړلونه منع کوی داقول دعمل قابل دی یانه ؟(۳) دعجم آباقی مسلمانانوپه مقابله کښی دعربونوی مسلمانان زیات شریف دی ؟

جواب :ددی سوالونوپه ضمن کې دی تپوس کوونکې څه دعوې هم کړیدی په هغه څه دنمونی په طورسره ذکر کولی شی . قوله قران کریم کې چرته داسی حکم هم شته الخ . وقوله په صحاح سته کې ددی مضمون څه حدیث شته الخ . په دی کې دعوې ده چه صرف قران اوحدیث خصوصاً دصحاح سته حدیث حجت دی صحاح سته نه علاوه نورحدیثونه او اجماع اوقیاس حجت نه دی .قوله داقول معصوم دی یادعالمانو الخ . ظاهراً خودمعصوم نه مرادرسول الله ﷺ دی بیاخودیکې هم هغه دعوې ده کومه چه مخکې تیره شوه خوکه معصوم کې اجماع والاهم داخل کړیشی په دی بنیادباندی چه دیکې اګرچه هرهرواحدخو معصوم نه دی خومجموعه معصوم دی لحدیث ان الله لایجتمع امتی علی الضلالة . نوبیادقیاس دحجت نفی اوس هم باقی ده . قوله څکه چه داقول کافران اومشرکین دایمان راوړلونه منع کوي الخ. که چرته داویره یې په دواړوتقدیرونوباندی لازم کړی وي یعنی دمعصوم په قول یادعالمانوپه قول نوبیاخوډیره شنیع اوبدترینه دعوې ده چه دمعصوم قول صرف یوي رایې سره رد دی که چرته دمعصوم نه مراد پیغمبروي نوددی دبدترکیدوڅه حد نشته چه دنص نه انکاردی اوکه صرف دعالمانوپه قول یې داویره لازمه کړی وي نووړومبی خونفس مسئله تفاضل بالاسلام وبالعربیه کې دچاتابعداری کوونکې خلاف منقول نه دی اګرکه بعضوجزتیاتوکې اختلاف وي نومسئله اجماعی شوه نوداجماع رددی اوکه اجماعی هم نه وي بیاهم په دی کې ډیروګنړعلمانوته نسبت دکم عقلتوب اودجهالت دی چه دوي دومره لوي نقصان احساس نه دی کړی اوداتول لازم دی دعووله . ددی نه علاوه چه دی کې دمانعیت کومه دعوې کړیده چه داخول مشرکانکواوکافرانولره دایمان راوړلون منع کوي الخ . نواوس دامانعیت دټولوکفاروپه اعتبارسره دی که دبعضوپه اعتبارسره . وړومبی شق خومشاهدةً باطل دی څکه چه سره دمشهوریدوددی مسئلی نه په هره زمانه په زرګونوکافران برابر اسلام قبلوي اوچاته چه وروستودامسئله معلومه شی هغوي هم ټول نه مرتدکیږی اوپه دویم شق باندی ددی مسئلی څه تخصیص دی بعضی کافران لره خونوری هم داسی مسئلی مانع عن الاسلام ګرځی چه قطعی الثبوت ،قطعی الدلالت دنصوصونه ثابت دی لکه جهار، استرقاق ، وتعددنکاح ومشروعیة طلاق وذبح حیوانات وغیرهامن الاحکام التی لاتتناهی . نوآیاداتپوس کوونکې ددی ټولومسئلودابطال التزام کولی شی بلکه په خپله ددی مسئله مقابل مساواة مطلقه

بعضی کافرانولره مانع عن الاسلام کیدیشی مثلاً که چرته یومشرعزت منددهندوراجاځوي ته معلوم شی چه که مسلمان شوم نوشرافت کې دیونوي مسلمان بنګی یاچمیاربرابر ګنړلی شم اوکه هغه زمالورته دنکاح پیغام اولیږی نودخاندانی تفاضل یعنی عدم کفائت عذرکول به مالره سبب ګناه اوسبب دعذاب نوبیاددی مانعیت څه دی . بهرحال داسوالونه دی عنوان سره دومره دعووله مستلزم دی کۀ چرته اوس هم داعنوان باقی ولری شی نودادعوي دی ثابت کړیشی کنی داعنوان دبدل کړی چه په هغی کې دغیرمسلم مقدموديعوي نه وي فقط. ۱۷ جمادی الثانی / ۱۳۵۲ھ (النور / صفر / صـ ۷ / ۵۲ ھ)

حصول کفائت درمال باقدرت

سوال : (٤٤٦) بهشتی زیورځلورمه حصه اولسمه صفحه وړومبی کرخه کښی ئی لیکلی دی چه څوك مهرمعجل ورکولی شی هغه دلویولویودولت مندوکفوګرځی آیاصرف مهرمعجل باندی قدرت کافی دی یاهغی سره نان نفقه باندی هم قدرت ضروری دی درسی کتابونوکښی په نفقه باندی قدرت لرل ئی هم شرط لیکلی دی ؟

جواب :مرادامعلومیږی چه تول مهرباندی قدرت شرط نه دی نومقصودنفی کول دی دشرط کولودقدرت دمهرمجل نه دنان نفقه .په دی وجه تعارض نشته البته که صحت نامه کښی دلفظ مهرمعجل نه وروستوبل لفظ نفقه هم زیات کړیشی نوزیات وضاحت به اوکړیشی . ۱۷جمادی الاولیٰ سـ ۱۳۲۲ه

نکاح ولی باغیرکفو بوقت عدم تلبیس وغیره

سوال : (٤٤٧) زیددخپلی لورفاطمه نکاح وعمروسره اوکړه اولوئی ددستورمطابق واده هم کړه بیادهغه رواج مطابق چه په څلورمه ورځ کیږی داجینی دپلارکورته راغله بعض خلقوداخبره مشهوره کړه چه عمرودډمی نه پیدادی اوحرامی دی اوبی دنکاح نه وه یعنی دعمرودمورنکاح نه شوی اودتحقیق نه پس هم حقیقت کښی دامعلومه شوه اوداهلك عمروائی چه زه خوداپیژنم چه قاضی صاحب زماپلاردی اودخلقوتحقیق دادی چه داهلك ددریوکالووچه دادقاضی صاحب کورته تلی ده اوس دامعلومه نه ده چه دعمرودمورنکاح چاسره شویده یانه اوس دجینی والاخلق جنګ کوی اوجینی نه پریږدی په دی کښی دوه فرقی پیداشوی یوه فرقه وائی چه داجینی رخصتول پکاردی ځکه چه نکاح شویده اوجینی یودوه

شپه خاوندسره پاتی شویده چه کوم داغ لګیدل ووهغه اولګیدل اوکومه بدنامی چه کیده هغه اوشوه دانه شی ورانیدی بیادویمه نکاح کول ممکن نه دی اومشکل دی .
اودویمه فرقه وائی چه جینی رخصتول نه دی پکارځکه چه عقدنه دی شوی پدی وجه فیصله کوونکی جواب دشریعت مطابق پکاردی دهلك عمرتقریباً دپنځوویشت دیرش کالوپه مینځ کښی دی اودجینی عمردشپاړس اولسوکالوپه مینځ کښی دی اوس څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین چه نکاح اوشوه یانه .که نه وی شوی نوڅه کول پکاردی اوکه شوی وی نوبیادشریعت مطابق څه کول پکاردی آیافارغول اوخلاصول پکاردی یانه څه حکم دی اوداجینی دنکاح کولواوودولودوخت نه مخکښی بالغه وه څه شك نشته چه دهغی دموریادنوروپه ژبه معلوم شوی وی ؟

جواب :فی الدرالمختارولوزوجهابرضاهاولم یعلموابعدم الکفائة ثم علموالاخیرلاحدالاا ذاشرطوا الکفائة اواخبرهم بهاوقت العقدفزوجوهاعلی ذالك ثم ظهرانه غیرکفوکان لهم الخیارولواجیة فلیحفظ وانظرمافی ردالمحتارعلی قوله لاخیارلاحدوعلی قوله کان لهم الخیارتجدفیه نفائس ص /۵۲۱/ ج/ ۲ .دی روایت نه معلومه شوه چه دی صورت کښی دانکاح صحیح اولازم شویده څوپوری چه خاوندطلاق ورنه کړی . نه ئی څوك فسخ کولی شی اونه دښځی دویمه نکاح کیدیشی . شعبان سـ ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه صـ ۶۴)

سوال : (٤٤٨) زیدصدیقی شیخ دی ده دیوسړی په بیان باندی دخپلی نابالغی لورنکاح یوداسی هلك عمروسره اوکړه چه دډمی ځوی دی . اوده اوس دخپلی پیشی نه توبه کړیده اودخپلوخویندونکاح ئی کړیده دنکاح کولونه پس معلومات کولوسره داحالات معلوم شول چه کوم سړی دابیان کړی ووهغه هم اقرارکوی چه واقعی مونږنه غلطی شویده اوغلط بیان موکړی دی . ددی نه علاوه عمرونسلاًعجمی هم دی .بینوابسندالکتاب توجروابیوم الحساب ؟

جواب :په سوال کښی داتصریح نشته چه دده دامورچه ډمه وه هغی چاسره نکاح کړی وه چه دهغی نه داهلك پیداشویابغیردنکاح شویدی . اوکه نکاح شویده نوهغه سړی څنګه وودهغه څه کسب وو .دویم داتصریح ئی نه ده کړی چه دنکاح په خبروکښی آیادی سړی دخپل نسب په باره کښی غلط بیان کړی وویاداچه دی چپ پاتی شوی ووبهرحال که چرته دی هلك یعنی ډمی دی ځوی څه غلط بیان نه وی کړی صرف پاتی شوی وی اودجینی اولیاء ته په ناواقفی کښی دهوکه شوی وی لکه څنګه چه دسوال دعبارت نه ظاهراًدامعلومیږی نودی صورت کښی دانکاح

صحیح اولازم شویده اوس نه شی فسخ کیدی البته که خاوند طلاق ورکړی نوبله خبره ده . فی العالمیگریه وان کان الاولیاء هم الذین باشروعقدالنکاح برضاهاولم یعلموا انه کفوا وغیر کفو فلاخیارلواحد منهماواماراذاشرط الکفاءة اواخبرهم باالکفارة ثم ظهرانه غیرکفوکان لهم الخیار ج ۲ ص ۷ والله اعلم سلخ ربیع الثانی /سنه ۱۳۲۱هـ (امداد ج ۲ ص ۴۶)

دموردنابالغی لورنکاح کولوحکم غیرکفوته

سوال : (۴۴۹) دیوه نابالغه جینی چه دهغی عمرلس کاله ووددی جینی کنډی مورددی نکاح په غیرکفوکښی دیوهلك نابالغ سره ددی دپلارپه استدعاسره وکړه اوددی نابالغه هلك موروفات شوی وه په دی وجه جینی خسربدنیت سره دی جینی نه یعنی دی انګورنه خواهش دزنااوکړوکله چه دی جینی ته دابدخواهش بنکاره شونونفرت ئی اوکړونوپه کورکښی هروخت جنګ فسادوهل تکول شروع شول اودجینی په سرکښی زخم زیات نوبیاګاونډیانوددی جینی مورته چه ددغه ځای نه لږه لری وه خبراورسولودی خبرسره دی مورخپله لورکورته راوسته اوس جینی وائی چه زه هرګزهم نه ځم بل ځای کښی چرته ښه سړی سره می نکاح اوکړه اواوس ددی جینی عمردیارلس کاله دی اوتراوسه بالغه نه ده لهذاګزارش دی چه دی مقدمه کښی دشریعت مطابق څه حکم دی اوفرمائی چه څه اوکړو، فقط.

جواب :فی الدرالحتارنکاح الصغیروان کان الزوج غیرهاای غیرالاب وابیه الی قوله لایصح النکاح من غیرکفواوبغبن فاحش اصلا. ج ۲ صـــ ۵۰۰ دی روایت نه معلومه شوه چه ددی جینی مورچه دانکاح په غیرکفوکښی کړی وه هغه منعقدنه ده په دی وجه ددی نکاح بل ځای کښی جائزده . ۸ ذی قعده سـ ۱۳۲۸ هـ (تتمه اولی صـ ۷۸)

کفائت کې هنراوجال چلن معتبرکیدل

سوال : (۴۵۰) دمسلمانانوکښی چه فرق په ذاتونوکښی دی لکه شیخ ،سید ،مغل ،پښتون، جولا، تیلی (چه تیل اوباسی اوخرڅوی) ګوجر ،زمینداروغیره دآخرت معامله کښی اګرچه څه فرق معتبرنه دی صرف دعمل ضرورت دی خودینی اموروکښی لکه نکاح وغیره کښی داټول یوګڼړی شی یاڅه تفاخرته په دی کښی څه دخل شته زیدوائی پښتانه ،مغل داهرګزدذلیل قوم برابرنه دی لکه جولاوتیلی شول . نکاح وغیره کښی ددی ټولومعامله یوشان نه ده

پکاراوکفوء وغیرکفوه کیدل ماسیوادشیخ اوسیدنه په نوروقومونوکښی په اعتبارد پیښی اوچال چلن وغیره سره به کتی شی اوداسی تفاخراوورڅوکی قوم کښی نکاح وغیره کښی شرم کول شرعاًجائزدی اوس دعالمانودشریعت نه سوال دی چه دی دواړوکښی په حق څوك دی اونسب اوحسب کښی څه فرق دی لکه څنګه چه فخرپه نسب کیدیشی آیاشرعاً په حسب باندی هم جائزدی یانه - بینواتوجروا؟

جواب :اخرج الدارقطنی ثم البهیقی فی سننهماعن جابربن عبدالله رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لاتنکحوا النساء الامن الاکفاء الحدیث کذافی تخریج الزیلعی فی فتح القدیر لکنه حجة بالنظائر والشواهدثم قال بعدذکرالشواهد فوجب ارتفاعه الیٰ الحجة بالحسن لحصول الظن بصحة المعنی وثبوته عنه ﷺ الخ . وفی فتح القدیرعن الدرقطنی عن ابن عمر رضی الله عنه مرفوعاً الناس الکفاء قبیلة بقبیلة وعربی بعربی ومولی بمولیٰ الا حائکا اوحجاماً وفیه وبعض طرقه کحدیث بقیته (هوالذی روي انفا) لیس من الضعف بذلک فقدکان شعبة معظمالبقیه وناهیک باحتیاط شعبة وایضاً تعدد طرق الحدیث الضعیف یرفعه الی الحسن الخ . وفی الدرالمختاروحرفة الخ وفی ردالمحتارذکرالکرخی ان الکفائة فیها معتبرة عندابی یوسف رحمه الله وان اباحنیفة رحمه الله بنی الامر فیها علیٰ عادة العرب ان مواليهم یعملون هذاالاعمال لایقصدون بهاالحرف فلایغیرون بهاواجاب ابویوسف رحمه الله علی عادة اهل البلاد انهم یتخذون ذلک حرفة فیعیرون بالدنی منهافلایکون بینهماخلاف فی الحقیقة بدائع فعلی هذه لوکانمن العرب من اهل البلاد من یحترف بنفسه تعتبرفیهم الکفاءة فیهاوحینئذ فتکون معتبرة بین العرب والعجم . ۲ج/صـ ۵۲۵-۵۲۲/ وفی ردالمحتاربعدالکلام فی التکافؤ حرفة عن الفتح ان الموجب هواستنقاص اهل العرف فیدورمعه . ج۲/صـ ۵۲۷/ وفی درالمحتاران المعتبرفی کل موضع مااقتضاء الدلیل من البناء علی احکام الاخرة وعدم الی قوله قلت ولعل ماتقدم عن المحیط من ان تابع الظالم اخس من الکل کان فی زمنهم الذی الغالب فیه التفاخربالدین والتقویٰ دون زماننا الغالب فیه التفاخربالدینا فافهم . ج۲/صـ ۵۲۸/ دی روایتونو حدیثونواوفقهیونه ثابته شوه چه دعمروقول صحیح دی اوداچه مبنی ددی په عرف باندی ده چه حدیث کې هم دهغی اعتبارکړی شوي دی اوداهم معلومه شه چه عجموسره چه کوم کفائت معتبرنه دی په نسبت کې فقهاؤ لیکلی دی داهم مقیددی دی سره چه عرف کې ددی تفاوت اعتبارنه وي کنی هغه

هم په اعتبار دنسب اوقومیت معتبردی کمامرمن الاستثناء فی الحدیث من مولی بمولی (ای عجمی بعجمی) لقوله الا حائکااوحجاماومرمن قول الفتح ان الموجب هو استنقاص اهل العرف الخ . په دی وجه په خپله دعربوپه مینځ کې هم سره ددی نه چه دوي شریک دی په شرافت دنسب کې ددی عوارض عرفیه دوجه نه يې بنوباهله کې دتکافونه مستثنی کړیدی کمافی الهدایه والعرب بعضهم اکفاء بعض الی قوله وبنواباهلة لیسوباکفاء لعاذالعرب لانهم معروفون باالحساسة . اودی عوارض عرفیه مدارکیدو باندی صاحب فتح په دغه اطلاق داستثناء کې تطرکړیدی . حیث قال وقداطلق ولیس کل باهلی کذلک بل فیهم الاجودوکون فصیله منهم اوبطن صعالیک فعلی ذلک (ای اخذعظام المیتة وطبخهاواخذرسومتها) لایسری فر الکل . اودغه عرف معتبرکیدوپه بنیاد داقول دمتونووالعرب اکفاء فلایکافیهم غیرهم اطلاق اهل فتاوي مقید کړوپه دی وجه ردالمحتارکې راغلیدي ولکن قیده المشائخ الی قوله وکیف یصح لاحدان یقول ان مثل ابی حنفیة اوالحسن البصری وغیرهمامن لیس بعربی انه لایکون کفوا لنبت قریشی جاهل اولبنت عربی جوال علی عقیبه ج۲/ص ۵۳۰/ اونسب کې نسبت وي پلارانوته اوحسب لغت کې عام دی کمافی القاموس خوعرف کې خاص دی دنسبت شرف سره برابره خبره ده که دنیوي وي یادینی وي اوپه کفائت کې داهم په شان دنسبت معتبردی په دی وجه دفقهاؤ دیانةً ومالاً وحرفةً وئیلی دی صریحی دلیل دی اوددی مدارهم په عرف باندی دی . کمایظهرمن التصریحات الفقهیه والله اعلم . ۲۵ رمضان / ۵۷ هـ (تتمه اولی/ص ۸۰)

اشتراط قضاء قاضی درفسخ نکاح بغیرکفو

سوال : (۴۵۱) که چرته دنابالغی جینی نکاح په حقیقت کښی دهغی په کفوه کښی اوشی خودهغی لپاره شرعی په خپل خیال کښی په خپله کفوه کښی نه کړی په دی وجه ئی پدی نکاح باندی خپله نارامنکی ښکاره کړه نودادوی درضامندی خلاف جائزشوه یانه ؟

جواب:(۱) فی الدالختاروله ای للولی اذاکان عصبة الاعتراض فی غیرالکفوفیفسخه القاضی فی ردالمحتارفلاتثبت هذه الفرقة الابالقضاء لانه مجتهدفیه .

۱- داختلاف ختمولودپاره دقضاضرورت دی کښی مفتی به قول باندی په غیرکفوکښی بغیردددوی درضانه نکاح منعقدکیږی هم نه ۱۲- رشیداحمدعفی عنه .

اعتبارکفائت دربعض اقوام عجم وعدم اعتبارنسب مادردرکفائت

سوال : (۴۵۲) په هندوستان کښی چه قومونه دپښتنواودراجاځامن وغیره دی ددوی په نزدسخت شرم دی چه یوقوم ددبل سره نکاح اوکړی لکه افغان قوم تیلی (تیل خرڅوونکی) سره که هرڅمره مالداروی نکاح نه کوی که داسی واقعه چرته اوشی نوهغه دخپل خاندان نه غورزیدلی شوی ګڼړلی آوپه ښارونوکښی چه چرته پنځه میله آبادی ده لکه دهلی وغیره هلته خلق دخپلوئی اوورورولی هیڅ خیال نه کوی اودفقه په کتابونوکښی لیکلی دی چه دنسب اعتبارسیوادعربونه په نوروقومونوکښی نشته ځکه چه عجمیان ضائع النسب دی اوس سوال دادی چه کوم قوم عجمی دی په خپل نسب باندی په مقابله دنوروقومونوفخرکوی اونورڅوک خپل برابرنه ګڼړی درواج اودعرف مطابق په دوی کښی دکفائت مسئله جاری کیږی اوکوم سړی چه دمورپلاردطرفنه اشرف وی اوکوم سړی چه پلارخوئی ښه وی اومورئی دادنی خاندان نه وی اګرچه نسب کښی هغه په اعتبارد پلارښه شمارلی کیږی خوچه دچاموزپلاردواړه داعلی نسب نه وی دهغوی به دی غیرکفوه شمارلی کیږی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارباب الکفاءة وامافی العجم فتعتبرحریة واسلاماالخ، وفی ردالمحتار افاد ان الاسلام لایکون معتبراًفی حق العرب لانهم لایتفاخرون به انمایتفاخرون بالنسب الخ وفی ردالمحتار ویؤخذمن هذاان من کانت امهاعلویة مثلاً وابوهاعجمی یکون العجمی کفواً لهاوان کان لها شرف مالان النسب للاٰباء ولهذاجازدفع الزکوة الیهافلایعتبرالتفاوت بینهمامن جعة شرف الام ولم ارمن صرح بهذاوالله اعلم ج ۵۲۳ وفی ردالحتارعن الفتح تحت قول الدالمختارفمثل حائك الخ مانصحه ان الموجب هواستنقاص اهل العرف فیدورمعه وعلی هذاینبغی ان یکون الحائك کفواللعطاربالاسکندریة لماهناك من حسن اعتبارهاوعدم عدهانقصاًالبتة الخ ج ۲ ص ۵۲۷ وفی ردالمحتارتحت قول الدرالمختارواماتباع الظلمة فاخس من الکل مانصه لاشك ان المروءة لاتعتبربه فی العرف الهی قوله لان المدارههناعلی النقص والرفعة فی الدنیاج ۲ ص ۵۲۸. پس هرکله چه مدارپه عدم عاربانډی دی اودی قومونوکښی دیوبل سره په نکاح کولوکښی عاردی یعنی شرمیږی نودی کښی مسئله دکفائت جاری کیږی اودریم روایت نه معلومه شوه چه دمورفی نفسه اعتبارنشته اوبل زمونږعرف کښی هم داسی زیات اعتبارنه کیږی لکه چه مشاهده ده والله اعلم . ۵ ربیع الثانی سنه ۱۳۲۴ هـ (امدادج ۲ ص ۳۰)

کفائت درمیان قریش وانصار

سوال : (۴۵۳) بهشتی زیورځلورمه حصه پځلسمه صفحه کښی نصاری کفوه دشیخ سیداورعلوی لیکلی ده قمهاوؤدقریشوبعضی قبیلی په خپل مینځ کښی دیوبل دپاره کفوه لیکلی دی اوقریش نه علاوه نوری قبیلی هم په خپل مینځ کښی شیخ،سیدعلوی اوقریش دی آیاانصاری هم دقریشونه ووکه دقریشونه ووکه دقریشونه وه نوخیردی کنی مشکله ده ؟

جواب: انصاردقریشونه خونه دی دعالمگیری دعبارت نه هم ددی تائید کیدیشی .غیر القریشی من العرب لایکون کفواً بلقریشی والعرب بعضهم اکفاء لبعض الانصاری والمهاجری وفیه سواء کذافی فتاوی قاضی خان ،خوسره دقریشی نه کیدوهم چونکه عالمگیری کښی ئی صحیح قول دیته وئیلی دی چه عرب ټول په خپله کښی کفوه دی په دی وجه قریشی اوانصاری به کفوه کنړلی شی ،عبارته هکذاوالصحیح ان العرب کلهم اکفاء کذاذکرابوالیث فی مبسوط کذالکافی، ددی نه لږمخکښی داجزئیه ده قالواالحسیب کفواً للنسیب . اوددینه داده چه اعتبارد کفایت دفع دعاردپاره دی اومداردعارپه عرف دی اوعرفاً انصاری دقریشی برابره کنړلی شی اومتقدمینوپه زمانه کښی مساواة اوبرابری نه وه په دی وجه دزمانی په اختلاف سره داحکم بدل شوبهرحال دبهشتی زیورمسئلی صحیح ده ،۷جمادی الاولی سن ۱۳۲۲ھ (امدادج ۲ ص ۱۹)

دسکه پلارپه موجودګی کې میرانه پلاردطرفنه دنابالغ دنکاح کولوحکم

سوال : (۴۵۴) دسکه لارپه موجودګی کښی میرانه پلاردهندی نابالغی نکاح زیدسره اوکړه اوکوم وخت چه هنده بالغه شوه په دغه مجلس کښی هندی دخوسړومخکښی اووئیل چه زه خپله نکاح دزیدسره چه زمانه دمیرانه پلارپه ولایت کښی شوی وه فتح کوم دهغه نه پس بمبی ښارته قاضی محمدعلی صاحب مدظله ته ئی داعرض وړاندی کړوچه مادادااوکړل قاضی صاحب دهندی ددعوی دثابتیدونه وروسته دااولیکل چه دهندی دافتح مونږه هم قائم لروآیادقاضی صاحب داوظیفه په دی طریقه سره کول دشریعت موافق دی یانه ؟

جواب:دانکاح موقوف وه هرکله چه سکه پلارهم اجازت ورنه کړواودی منکوحی دبالغیدونه وروسته ردکړه نودانکاح باطل شوه دقاضی صاحب فیصله دشریعت موافق ده البته که چرته

دی سکه پلارپه خپلی ژبی سره دانکاح جائزه لرلی وی نوهغه کیفیت دِ ښکاره کړی اودوباره دسوال اوکړیشی . ۷شعبان سنه ۱۳۲۷ (تتمه اولی ص ۷۸)

شرائط خیارفسخ نکاح الخ

سوال : (۴۵۵)زمانکاح دسمی بانوسره چه دلاړلی جان لورده اوعمریې اولس یااتلس کاله دی په موجودګی دمؤراوماماوددوي منکوحی په عوض دپنځه دیرش روپولس انی مهراوشوه اودخلوت صحیحه کیدونه مخکې مهراداکړي شی اوددوي دخاندان پته ماته اوس ولګیده خیرتراوسه پوری داسمی بانوزماکورته نه ده راغلی صرف دری میاشتی ماسره وه اوحمل یې هم اخستی دی چونکه داخاندان دډمانودی په دی وجه ددی دپلارخه صحیح نه دی ددی موردټولی خبری مالکه وي اوس دی جینې زماپه نوم لیکل ورکړی دی چه اوس زه بالغه شوم اوزمادموریه ولایت کې زمانکاح شویده په دی وجه ماخپله نکاح فسخ کړه اوده نن نه پس نه ته زماخاوندئې اونه زه ستاښځه یم خودخلوت صحیحه کیدودوجه نه زمامهریه تاباندی اداکول واجب شوي دی لهذاحضورانورداټول عبارت ښه وګوری اوفتوي راکړی چه علمان ددی متعلق څه فرمایې اوس داسی حالت نکاح فسخ کیدیشی یانه ؟

جواب:فی الدرالمختاروالجاریة بالاحتلام والحیض والحبل فان لم یوجدفیهماشئ فحتی یتم لکل واحدمنهماخمس عشرة سنة به یفتی .وفی ردالمحتار وبه یفتی هذاعندهماوهورواية عن الامام وبه قالت الائمة الثلاثة وعندالامام حتی یتم له ثمانی عشرة سنة وسبع عشرة سنة . ج۲/ص۱۴۸/ دی روایت نه معلومه شوه چه مسماة سمی بانو دنکاح په وخت بالغه وه که دپوره اولسوکالووه نوپه اتفاق سره اوکه داولسوکالونه کمه وه نوپه قول دمفتی به پنځلسوکالوپه عمرکې به دبلوغت حکم لګولی شی اودبالغی نکاح چه کله دهغی ولی وکړی اوهغه بالغه واوری اوچپ پاتی شی نوهغه لازم ګرځی اوکه دولی نه بغیربل چاوکړه نوچه کله هغه کوروالی ورکړی نودغه وخت دغه نکاح لازم ګرځی . وفی الدرالمختار ولاتجبرالبالغة البکرعلی النکاح فان استاذنها فهو اووکیله اورسوله اوزوجها فسکتت فهواذن وکذا اذازوجهاالولی عندها .ای بحضرتهافسکتت صح الاصح فان استاذنها غیرالا قرب فلابل لابدمن القول کالثیب البالغة اوماهوفی معناه کطلب مهرها ونفقتهاوتمکینهامن الوطی ودخوله بهابرضاهاوفی ردالمحتارعن البحر عن الظهیریة ولوخلابهابرضاهاهل یکون اجازة لاروایة بهذه المسئلة وعندی انهااجازة الخ. وفی

البزازیه الظاهرانه اجازه . ج۲ /صـ ۴۹۴ / بس که دمورنه علاوه ددی بل څوک ولی نه وه نوبیاخود نکاح کولوپه وخت کې که چرته دامنکوحه بالغه چپ پاتی شوي وي نودانکاح لازم شوه اوکه چرته بالغرض دمورنه زیات بل ولی وه اوهغه نکاح کې شریک یارضانه وه بیاهم که چرته منکوحه چپ پاتی شوي وي بیادکوروالی په وخت کې یې انکاراومخالف نه وي کړی نوهغه نکاح اوس لازم شوه غرض دنکاح په وخت کې بالغی ته په شریعت کې دفسخ کولواختیار حاصل نه دی اوکه چرته بالغرض دانابالغه هم وه دخیار فسخ دپاره دمنکوحی داوئیل چه مافسخ کړه کافی نه دی بلکه قاضی یعنی دمسلمان حاکم دی دپاره شرط دی چه دهغی زمونږپه مسلک کې څه انتظام نشته فی الدرالمختاروشرط الکل القضاء الاثمانیة وفی ردالمحتار تحت قوله الاثمانیة وخیارالبلوغ مبنی علی القصورالشفّعة وهو امرباطنی والاباء وربما یوجد وربما لایوجد(ای بهذالسبب یشترط له القضاء) کذافی البحر. ج۲ / صـ ۵۰۴-۵۰۵ / اوواقعه مسئوله عنهاکې خودمنکوحی بالغه نه دخیارفسخ هډواحتمال نشته . ۲۲ شوال / ۱۳۳۳هـ

دنکاح متعلق مختلفی مسئلی

ضروری خبرداری :- دمسئله مفقودمتعلق امدادالفتاوي کې لیکلی شوي فتاوي ۱۳۰۰هـ نه ۱۳۴۶هـ پوری مختلف واقعاتوکې لیکلی شویدی . ۱۳۴۶هـ کې اتفاقاً داسی واقعات ډیرزیات شول چه په هغی کې دزنانودتنګی دوجه نه دمرتد کیدوواقعی ډیری راپیښ شوي چه په هغی کې حضرت سیدی حکیم الامت اسناتیااورخصت تلاش کولودپاره دفقهی اوشرعی اصولودلاندی څلورووارومذهبونوعالمانوسره خط وکتابت اوکړو اودپنځه کالو غور فکر کولونه وروستویومستقل کتاب الحیلة الناجزه للحلیة العاجزه په نوم سره تصنیف کړو چه هغی کې دټولونه مخکې په مسئله مفقودباندی بحث دی اودهغی مسئلی متعلق دحضرت اخری فیصله هم هغه ده چه کومه په هغه کتاب کې لیکلی شویده هغه دي ضرور و کتی شی که په فتاوي کې دهغی خلاف خبره په نظرراشی نوهغه دمرجوع عنه اوګڼلی شی .

سوال : (۴۵۶) مسمی زید حنفی المذهب زوجه خودرابوطن گذاشته بسفررفت عرضه بیست گذشت که مفقودالخبراست زوجه ازناوپرچه وغیره تنگ وعاجزآمده ازدیگرمیخواهدپس این امرشرعاجائزونافذمی تواندشودیاچه وبعد[1] آمدن شوهراوچه صورت خواهدشد؟

جواب:درین مسئله مذهب امام اعظم ان است که تاعمرنوی سال انتظارزوج کرده شود پیش ازین نکاح بمردی جائزنیست ومذهب امام مالک وامام شافعی ان است که بعدچهار سال ازگم شدنش عدة وفات یعنی چهارماه ودة روزتمام کرده اگربمردی دیگرنکاح کند جائزاست لیکنی اگرضرورت شدیده وخوف فتنه باشدعمل بمذهب امام مالک وامام شافعی جائزاست باین طورکه ازکدامی عالم شافعی المذهب یامالکي المذهب فتوي گرفته[2] نکاح کندباززوج اول راهیچ دعوي نه رسد خلافالمالک فان عنده تعتدزوجة المفقودوعدة الوفاة . بعدمضی اربع سنین وهومذهب الشافعی القدیم (وقال بعدسطور) وقدقال فی البزازیه الفتويٰ فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة واعترضه فی النهروغیره بانه الادعیٰ الی الفتاء بمذهب الغیرلامکان التواقع الی مالکي یحکم بمذهبه وعلی ذلک مشی ابن وهبان فی منظومة هناک شامی . ج۳ / صـ ۳۳۰ / والله اعلم . ۲۳ جمادی الثانی / ۱۳۰۰هـ (امداد / ج۲ / صـ ۳)

سوال : (۴۵۷) یوکس پنځه یادینه زیات لس دولس کاله اوشوول چه مفقودالخبردی اوبل سړی دی اوبل سړی ژوندی دی معروف الخبردی یعنی معلوم شویدی چه ژوندی دی خودخپل ملك نه لږه فاصله باندی دی اوهمیشه ئی خبرراځی اودهغه ښځه ځوانه ده اوسړی ته دهغی خواهش ته اونان نفقه ته هم محتاج ده اوویره ده چه زناکښی مبتلاشی اوددی ښځه خاوندچه معروف الخبردی اودنان نفقه خبرپه دی وجه نه اخلی چه بله ښځه ئی چرته دبل کلی نه په خپل نکاح کښی راوستی ده اوددی مخکښی ښځی سره ده بچی یعنی یوهلك اویوه جینئ هم دی نوداسی صورت کښی ددی دپاره څه حکم دی اودابنځه په داسی موقع کښی دامام مالك رحمه الله په مسئله عمل کولی شی چه دحضرت عمررضی الله عنه نه مروی دی چه حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی اودحضرت علی رضی الله عنه نه مروی دی بلکه

---

[1] -وقت تجربه جواب ذهن ازین جزوسوال ذهول نمودوجوابش آنست که این نکاح ثانی باطل گفته خواهدشدوزن بسوی زوج اول واپس خواهدگشت ۱۲ منه -

[2] مگرشرط آنست که قضاء قاضی مسلم نیزباین فتویٰ منضم شودمحض کافی نیست ۱۲منه ا

داهم لیکلی شوی دی چه حضرت عمررضی الله عنه دحضرت علی رضی الله عنه قول طرفته رجوع کړیده اوډیروصحابه کراموذهب هم دغه دی لکه څنګه چه نورالهدایه په ترجمه دشرح الوقایه کتاب المفقود کښی راغلیدی دکتابونوتفصیل عبارت اولیکی داسوال زمانه یوی لوئ ډلئ کړیدی اووئیلی دی چه ددی فیصله دشریعت مطابق اوکړی مادهغی په جواب کښی داعبارت چه دفتاوی مولاناعبدالحی لکهنوی کتاب کښی راغلیدی دهغی نه چه راخستی دی اولیکلی دی اوستاسوپه خدمت کښی می دراولیږلوچه تاسوپه خپله اودنوروعالمانوددی تصحیح اوکړی اومونږته ئی رااولیږی اوددی اجرالله رب العزت نه اوغواړی وهوهذا.

جواب: (۱)دی مسئله کې دصحابه کرام (رضی الله عنهم) اودتابعینواختلاف دی حضرت عمر رضی الله عنه اوډیرکنږشمیرصحابه رضی الله عنهم دی طرفته تللی دی چه مفقودښځه به څلورکاله انتظارکوي دهغی نه پس به نکاح کوي اوبعضوپه دی باندی دصحابه رضی الله عنهم اجماع نقل کړیده امام مالک رحمه الله موطاکې روایت نقل کړیدی. ان عمربن الخطاب قال ایمامراة فقدت زوجها فلم تدراین هوفانهاتنتظراربع سنین ثم تعتد اربعة اشهروعشرثم تحل للازواج اومحمدبن عبدالباقی زرقانی رحمه الله دموطاپه شرح کې لیکي. روي نحوه عن عثمان وعلی قیل اوجمع الصحابة علیه ولم یعلم لهم فخالف فی عصرهم وعلیه جماعة من التابعین انتهی. اوبعض صحابه رضی الله عنهم لکه ابن مسعوداوعلی رضی الله عنهمادروایت په بنیاد دی طرفته تللی دی چه دمفقود ښځه به دخاوندددمرګ خبرراتلوپوری انتظارکوي اودامذهب دشعبی اونخعی هم دی لکه فتح القدیر کې چه راغلیدی، الحاصل ان المسئلة مختلفة فی مابین الصحابة فذهب عمر الی ماتقدم وذهب علی الی انهامراة له حتی یاتهاالبیان ورویعبدالرزاق عن ابن جریج قال بلغناان ابن مسعود رضی الله عنه وافق علیارضی الله عنهان امراة المفقودتنتظرابداً واخرج ابن ابی شیبة عن ابی قلابة وجابربن سعیدوالشعبی والنخعی لکنهم قالوالیس لهاان تیزوج حتی یستبین موته انتهی. یومرفوع حدیث هم دحضرت علی رضی الله عنه درایې موافق راغلیدی خودهغی سند کې ضعیف دی په دی وجه زیلعی تخریج احادیث هدایه کې لیکلی دی اخرج الدراقطنی فی سنة عن سورابن مصعب حدثناحمدبن شرحبیل عن المغیرة بن شعبة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امراة المفقودامراة له حتی

(۱)داجواب په خپله سوال کوونکی دمولاناعبدالحی رحمه الله دفتاوی نه اخذکړي اولیکلي دي اوداحقرجواب به دي نه وروستوراځی ۱۲ منه.

یاتیهاالبیان ووجدته فی نسخة مصری حتی یاتیهاالخبر وهوحدیث ضعیف عن محمدعن المغیرة فی امراة المفقود فقال ابی هذا حدیث منکر محمدمتروک الحدیث ویروی عن المغیرة مناکیراباطیل وذکره عبدالحق فی احکامه من جهة الدارقطنی وعلیه محمدبن شرحبیل وقال انه متروک وقال ابن القطان فی کتاب سور ابن مضعب شهرفی المتروکین انتهی. اودغه شان بدرالدین عینی هم په بنایه شرح الهدایه کې لیکلی دی اوس پوهیدل پکاردی چونکه په دی مسئله کې حدیث په طریقه دضعف راغلیدی اوصحابه (رضی الله عنه) په خپله مختلف دی په دی وجه ائمه مجتهدین په خپل مینځ کې په دی مسئله کې مختلف شویدی حنفی امامانودحضرت علی (رضی الله عنه) رایې ته دحدیث مرفوع په پیوست کولوترجیح ورکړیده اومالکي امامانودحضرت عمر رضی الله عنه اوحضرت عثمان رضی الله عنه وغیره رایې غوره کړیده خوبه وخت دضرورت کې حنفی امامانو تصریح ورکړیده چه دامام مالک رحمه الله صاحب قول دیوي ډله دصحابه سره موافق دی په دی وجه دهغه قول باندی فتوي ورکول صحیح دی بل چه ویره دواقع کیدووي نومسلک مالکي باندی عمل کول جائزدی جامع الرموزکې راغلیدی قال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فتنکح عرسه بعده کمافی النظم فلوافتی لها موضع الضرورة ینغی ان لاباس به علی ماظن. اوردالمحتار حاشیه درمختارکې راغلیدی ذکرابن وهبان فی منظومة ان لوافتی بقول مالک رحمه الله فی موضع الضرورة یجوزواعترضه شارحهاابن الشحنة بانه لاضرورة للحنفی الی ذلک وقال الشارح فی الدرالمنتقی هذالیس باولی لقول القهستانی لوافتی به فی موضع الضرورة لاباس به علی ماظن. اونفقه باره کې الله رب العلمین په خپل قران عظیم کې ارشادفرمایې وهوهذاعلی المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف. رزق لباس اوځای داوسیدوزنانه دپاره مسلمانه وي که کافره لویه وي که وړه داسی چه هغی سره وطی کیدیشی په سړی باندی واجب ده. اګرکه ډیره وړه وي چه په وطی قدرت نه لری لکه څنګه چه قران کې دغه برنی ایت دی اوکه خاوندد نفقه ورکولونه عاجزه وي نوددوي په مینځ کې جدایې نه راولی بلکه په سړی باندی به قرض رااخلی اوخوری به. هرکله چه خاوندمالداره شی نوبیادی اداکړی خودامام شافعي په نزدپه جدایې راولی خوداسړی خودنفقه ورکولونه عاجزهم نه دی اوځه غریب هم نه دی ځکه چه هغه بله ښځه چه دده په نکاح کې ده ښه په ارام کې دخوراک اوجاموطرفنه ښه فارغه ده فقط. دده مخکې ښځی ته تکلیف ورکول منظوردی اونفقه

دطرفنه خوصفاانکاردی بلکه یوشان ظلم دی چه نه نفقه ورکوي اونه طلاق اوس دی بنځی ته څه کول پکاردی ایادامام شافعی په نزد دواړومینځ کې جدایې وکړیشی څه حکم دی دشریعت مطابق خبرداری راکړی ددی چه دادویمه نکاح کولی شی یانه . اودویم سوال دادی چه یوسړی دوجه دظلم نه په خپلی بنځی خاونداته شفقت اوپلارانه محبت دخپل اولادسره نه کوي دبچوترتیبت کوي په دی وجه هغه بنځه اوهغه بچی ددی سړی نه جداشول اوپه څه اودابنځه دهغوي داطاعت نه محروم پاتی شول اوس دی حالت کې ګنهګارڅوک دی اودچانه به په څه باره کې تپوس کولی شی سره دی نه چه بنځه اولاد په خپل خواهش سره داطاعت نه محروم نه دی نوداسی صورت کې چه دنافرمانی ابتداء دبنځی اودبچودطرفنه نه وي نودوي به نیولی کیږی یانه . نوقصه ددی بنځی چه دبره نه رارواته ده داسی ده چه کوم وخت داهلک دخلورکالویازیات شواوجیني ددری میاشتووه . په دغه وخت ددی خاوندبل ملک ته لاړوتقریباً دولس کاله وشول چه اتروسه پوری یې دنفقه خبرکماحقه نه دی اخستی فقط. دی په خپل محنت ضروری سره دخپلوبچوپرورش وکړو پس کوم وخت چه دی ملک کې قحط راغی نوهغه وخت ددی زنانه ژوندد خپلوددوبچوسره په دی ملک کې مشکل شودغه وخت چه ددی خاوندپه بل ملک کې وه ددی خیرخبردپاره راغلونوددی خاونددبلی بنځی سره چه دبل قوم نه وه نکاح کړی وه اوس دی بنځی چه کله خپل ملک پریخودواودی سړی خواته راغله چه خپل تکلیف اودخاونددجدایې داتکلیف لری کړی خودلته دبلی بنځی دوجه نه ددی تکلیف نورهم زیات شواوددی خاونددبی رحمی اودتکلیف داوخت تیرشونوداښځه جداشوه اوبیایې په خپل محنت ضروری سره دخپلوبچوتربیت کولودهغی نه وروستوددی خاوندبل ځای ته لاړو دهغه دتلونه پس ددی بل ځوي پیداشوخوده یې دنان اونفقه څه خبروانه څستودمجبوری نه دی بنځی په حکومت کې یوبیان په دی مضمون ورکړوچه زماخاونددد یارلس څورالسوکالونه زمادنان اونفقه خبر بالکل نه اخلی حکومت دی ماته طلاق راواخلی کوم وخت چه کمشنربهادرصاحب دطرفنه کاغذددی خاوندته لاړونوپه دغه وخت ددی خاونددیته راغلواوورته یې اووئیل چه تادا دعوي ولی کړیده اوس ماسره راځه چه ته چرته زه ځم هلته به ته هم ځی اوچرته چه اوس زه اوزمابله بنځه اوسیږی هلته به ته هم ځی اوډیره دهمکې یې ورکړه دی بنځی دخپل ځان دویری نه اوبل دهغه بنی دویری نه چه دینه مخکې یې دهغی ډیرتکلیفونه اوچت کړی وه لانړله اوخاونديې

لاړوبیادوباره راغی اوبیاهغه شان رااوغوخته چه ماسره لاړه شه خودی بنځی چه مخکې کوم انکارکړی وه هغه شان یې بیااوکړو اوورته یې اووئیل چه ماته تاسره اوسیدل منظورنه دی ماته طلاق راکړه ددی خاوندځه جواب ورنه کړوبلکه چه څه لوښی اوکپړی وغیره وي هغه یې هم یووړه اوهغه هلک چه یې ډیرماشومو الی کې دخلور پنځوکالوپریخودی وه اوبل ملک ته تللی وه هغه یې هم ځان سره بوتلواوهلک ډیرانکار کولوچه زه نه ځم بلکه زه نه پیژنم چه ته څوک یې خیردخلقوپه پوهولواواصرارکولوسره هلک لاړواودی خاوندبنځی ته اووئیل چه که ته نه ځی نوماته هم ضرورت نشته خوداهک اوجیني به بوزم کوم وخت چه هلک ځان سره روان کړوهغه وخت یې هغه جینی هم رااوغوخته چه ماسره لاړه شه جینی خوهغه شه پیژنده اودپلاره هغه بی رحمی ورته معلومه وه اوهغه هلک چه ددی بنځی په محنت مشقت باندی لوي شوي وه اواوس یې شپاړلس یااوه لس کاله عمروه اومزدوري وغیره یې کولی شوه اومورته یې هم ډیرامید دی چه هلک اوس هوښیارشومزدوری به کوي اوزمونږپرورش به کوي هغه یې دځان سره بوتلواواوس دی وخت کې هغه جینی اوماشوم هلک چه دخلورومیاشتودی هغه دی اومورېې دی وخت کې دسترګونه معذوره ده اوعمریې هم دخلویښت کالونه زیات دی وخت دکمزوری دی اوخاونديې داغواړی چه داجینی هم بوزه اودابنځه یوازی پریږدم دی جینی نه یې تپوس وکړو نومعلومه شوه چه پلارسره دتلونه بالکل انکارکوي چه خپله مور یوازی نه پریږدم اوکه زه یې په زوره بوتلم نوضرورپه خپل ځان هلاک کوم اودی وخت کې ددی جینی عمردولس کاله څه کم اوزیات دی اوس چه دی حالت کې ددی جینی موردسترګونه معذوره هم وي اوکمزوری هم وي اوخپل محنت مزدوری سره یې ددی بچوتربیت هم کړی وي اوداسی وخت داجینی دخپلی مورملاتړی اوامدادی شی نود خاونداجینی په زوره بوتلل داسی وخت کې اوس دشریعت دی باره کې څه حکم دی اودمورحق په خپلوبچوباندی هم خصوصی دی اوس دی وخت کې په دی جینی څه شته یانه اوداجینی چه اوس لویه شوه ځان سره یې بوتللی شی یانه داپه صحیح سند سره اولیکې اوډیرزرپې جواب راولیږی فقط؟

[**جواب**]ددی سوال دوه جزه دی یودمفقودمتعلق دویم دنان اونفقه نه ورکولومتعلق .ده دواړوجواب په ترتیب سره لیکلی شی . [**جواب دوړومبی جزء**] فی الدرالمختارکتاب المفقودقلت وفی واقعات المفتین لقدری افندی مغربا الی القینة انه انمایحکم بموته بقضاء لانه

امرمحتمل فمالم ینضم الیه القضاء لایکون حجة . بس دمفقود په ښځه کې حنفی مذهب راجح دی نه دمالیکه دابحث اخرمتعلق داختلاف سره دی خوضرورت کې چه احنافوپه دی عمل جائزکړیدی نودهغی دامطلب نه دی چه صرف فتوي عمل دپاره کافی ده بلکه په هغه کې حسب روایات بالانضمام دمسلمان قاضی دفیصلی ضرورت دی نوداعمل داصورت کیدیشی چه دمسلمان حاکم په اجلاس کې داواقعه پیش کړیشی او وه دي وائی چه زه ددی مفقوددمرګ حکم کوم ددی حکم نه پس به هغه زنانه دوفات عدت پوره کړی نودغه وخت دبل سړی سره نکاح جائزده والله اعلم . [ددویم جزء جواب] فی الدرالمختارباب النفقة ولایفرق بینهمالعجزه فیهاولابعدم ایفائه لوغائباحقهاولوموسراً اوجوزه الشافعی باعسارالزوج وتبضررها بغیبة ولوقضیٰ به حنفی ولم ینفذنعم اوامرشا فعیافقضی به نفذوفی ردالمحتارتحت قوله وتبصررهاوالحاصل ان عندالشافعی اذااعسر الزوج بالنفقة فلهاالفسخ وکذااذاغالب وتعذرتحصیلهاعلی مااختار ه کیثرون منهم وفیه بعدصفحة نعم یصح الثانی ای القضاء علی الغائب عنداحمدکماذکرفی کتب مذهبه وعلیه یحمل مافی فتاوي وقاری الهدایة حیث سئل عمن غاب زوجهاولم یترک لهانفقة فاجاب اذاقامت بینة علی ذلک وطلبت فسخ النکاح من قاض یراه ففسخ نفذوهوقضاء وعلی الغائب روایتان عندنافعلی القول بنفاذه یسوغ للحنفی ان یزوجهامن الغیربعد العدة الخ وفی ردالمحتارقبیل کتاب الطهارة وادعی فی البحران المقلداذاقضی بمذهب غیره اوبروایة ضعیفة اوبقول ضعیف نفذ الخ . دی واقعه کې هم دجزواول دواقعی په شان صرف فتوي دجدایې دپاره کافی نه ده بلکه دقاضی دفیصله حاجت نشته بس که مسلمان حاکم اووایې چه مادفلانی سړی اوفلانی ښځی په مینځ کې تفریق اوجدایې وکړه نکاح ماته شوه اودطلاق عدت به دهغه ځای نه شمارکړی بله نکاح کولی شی اوکه چرته دی دواړوجزونو کې دااشکال وي چه مسلمان حاکم به هندوستان کې دکوم ځای نه راولی چه ددی مشکلاتوانتظام وکړی نوپوه شه چه درمختارکتاب القضاء کې راغلیدی ویجوزتقلیدالقضاء من السلطان العادل والجائرولوکافرذکره مسکین وغیره . بس ددی صورت دادی چه انګریزی حاکمان کوم چه بااختیاره دی هغوي دمهربانی وکړی په دی واقعاتوکې دیومسلمان عالم ته دفیصلوکولوسره پوره اختیارات ورکړی هغه مسلمان عالم داختیاراتودملاویدونه دوجه نه په ځای دقاضی وګرځیدواودهغه حکمونه دي په داسی

داقعاتوکې نافذکړیشی اوداضروری نه ده چه داسی اختیارات دهمیشه دپاره ورکړی بلکه خاص ددی دووواقعوفیصله کولواختیارات ورکول پوره دی اوددی فیصله کولونه وروستوبه داسړی بی اختیاراومعزول کړیشی اوکه چرته ټول مسلمانان اتفاق وکړی چه همیشه دپاره ددی فیصلودپاره حاکمانوته درخواست وکړی چه عالم مقررکړی نوهمیشه دپاره به مصیبت ختم شی . [ددویم سوال جواب] فی الدرالمختارباب الحضانة ولاخیارللولدعندنامطلقاً ذکراً کان اوانثیٰ خلافاً للشافعی قلت وهذاقبل البلوغ امابعده فیخیربین ابویه وان ارادالانفرادفله ذلک الیٰ قوله لایغیرهما وفی ردالمحتارتحت قوله لالغیرهم فلاب ان یضمهاالیه وکذااللاخ والعم الضم اذالم یکن مفسداً فان کان فحینئذ یصنعهاالقاضی عند امراة ثقة الخ . وزاد الزیلعی وکذاالحکم فی کل عصبة ذی رحم محرم منهاالخ . وهذاالذی مشی علیه المصنف بعد. بس دی واقعه کې چه کوم اولادبالغ دی په هغوي باندی دبالغیدودوجه نه دپلارزورنشته .بلکه دی اولادته اختیاردی چه مورسره پاتی کیږی اوچه کوم نابالغ دی چونکه داسړی داسی ظالم دی ددی نه اولادته دنقصان رسیدوویره ده په دی وجه نابالغه اولادهم نه شی بوتلی . ۲۲ جمادی الاول / (امداد/ج ۲ / ص ۳۲)

سوال : (۴۵۸)یوه زنانه محتاجه غریبه ده اودهغی خاوند دهیروخت نه ورک دی اوبغیرخاوند نه دژوندتیرولوڅه صورت نه معلومیږی دزمانه حال ښکاره دي ددومره لوړی په حالت کې دینه ددویمی نکاح څه نکاح څه حکم دی ؟

جواب : اګرچه بعض عالمانودشافعی اومالک رحمه الله په قول باندی دعمل کولواجازت ورکړیدی خودلیکلونکې په تجربه کې دامام ابوحنیفه رحمه الله په قول پریخودوکې دیرفسادونه موندی شوي دی پدی وجه زمانه نزدامام صاحب دفتوي متفق دویمه نکاح دخپل مقرروخت نه مخکې جائزنه ده (۱)فقط واللہ اعلم . (امداد / ص ۴۵ / ج ۲)

سوال : (۴۵۹)شخصی ازچندسال مفقودشده خبری ازپیغام ونامه نمی اید وزنده ومرده مطلق نیست وجوان بود وزنی جوان دارد ان جوان درجوش جوانی ایمان رابرباد میدهد وعزت اقوام برخاک میریزد وفتورکمال درمسلمانان می اندازدوصورة نکاح این زن بشرع نبوي درمذهب مایان می تواندشد ؟

---

(۱) یعنی نوي کاله چه دخاوندعمرشی هغه هم په شرط دقضاء دقاضی ۱۲ منه

جواب:مسئله مجتهد فیه است اگر قاضی کومولی ازسلطان باشد یا ازعامه مسلمین برمذهب شافعی ومالک بعدچارسال حکم بموت مفقود وفسخ نکاح زن کندنکاح فسخ شود ازان پس چارماه وده روز ازعدت گزراینده نکاح جائزاست وبدون قضاء فسخ نتوان شدونکاح ثانی جائزنیست. ۱۰ رجب/ ۱۳۲۱هـ (امداد/ص ۴۲/ج۲)

سوال : (۴۶۰)دزید دیرش پنځه دیرش کاله اوشول چه دخپل ښارنه تلی دی په دی مینځ کې دډیروښارونونه لکه بمبی حیدرابادنه دزیددژوندخبرونه دخلقوزبانی راځی خوددولس دیارلسوکالونه دزیددمرګ اوژوندخبردهیڅ ځای نه هم نه دی راغلی نه دچازبانی اونه په خط اوکتابت سره سره ددی نه چه زمونږ دښارخلق په ډیروکلوښارونو کې دعطراوتجارت دپاره موجودی اوس دری کاله تیرشول چه دزیدښځی عمروسره نکاح وکړه لهذاګزارش دی چه دشریعت مطابق دانکاح جائزده یانه ځکه چه دانکاح دحنفیانود مذهب نه خلاف ده که چرته دانکاح جائزوي نوولی جائزده سره ددلیلونوولیکې دلته په خپلوانوکې اختلاف راغلیدی اوکه دازیدراشی نوددده دښځی به څه کول شی بینوابسند الکتاب توجروا عنداللہ بحسن الماب ؟

جواب:ددی نه علاوه چه دادحنفی مذهب نه خلاف ده یوخرابی اوکمی دیکې دادی چه صرف څه موده تیریدل مفقودباندی دمرګ حکم کولودپاره کافی نه دی څوپوری چه پری شرعی حاکم دمرګ حکم نه وي کړی دهغی نه پس به عدت تیرکړی نوبیانکاح کولی شی. فی الدرالمختارقلت وفی واقعات المفتین لقدری افندی معزیاللقینة انه انمایحکم بموته بقضاء لانه امرمحتمل فمالم ینضم الیه القضاء لایکون حجة الخ . په دی وجه دادویمه نکاح صحیح نه شوه البته که چرته دمسلمان حاکم په اجلاس کې اګرچه هغه انګریزی ملازوي دامقدمه پیش کړی اوهغه دیوعالم نه فتوي واخلی اواووایې چه هغه مفقودمړشو په دی وجه زه دهغه نکاح دی ښځی سره ماتووم اوس عدت دوفات پوره کړی بیاورته دویمه نکاح جائزده اودهغی نه پس هم که ورومبی خاوندراشی نودانبځه به هغه ته واپس ورکړیشی فی الدرالمختارقال تم بعدرقمه رأیت المرحوم ابالسعودنقله عن الشیخ شاهین ونقل انه زوجة له والاولادللثانی !

۲۱ ذی الحجه ۳۱هـ (امداد ص ۵۰ ج۲)

حکم نکاح زوجه مفقوددرصورتیکه عادة موت زوج یقینی باشد

سوال : (۴۶۱)زید درجهازیکه اوکلکته به لندن وامریکه وغیرمی رودنوکری می کرد قضاراچون باری جهازدرمیان دریارسیدروزی درکارمعهودخودرفته گم شددیګران خبر بکپتان رسانیدند کپتان نیزبعداوتتبع بسیارازونشانی نه یافت بانکه جهازازساحل شش روزراه دوربودچون جهازبساحل رسیدنیزتتبع کرده آمداماوراانیافتندقریب یک سال است سه کس که درهمراه اودرجهازنوکری میکردندبملک آمده خبرمذکوره باقارب اورسانیدندآیادرین صورت روابودکه زوجه اش رابدیګری نکاح داده آیداګرجائزبود عدتش ازکدام وقت گرفته شوداظاهرعبارت شامي که درآخرکتاب مفقوداست بعضی حکم جوازنکاح میدهند حضوردرین چه می فرمایندنقل عبارت شامی ، اوذافقدفی المهلکة فموته غالب فیحکم به کمااذافقدفی وقت الملاقات مع العدواومع قطاع الطریق اوسافرعلی المرض الغالب هلاکه اوکان فی سفرالبحروماشبه ذلک حکم بموته لانه الغالب الخ ،جلدثالث کتاب المفقود ص ۵۱۱؟

جواب:دررائ من درین صورت موت اوعادةً یقینی است لوقوعه فی البحر واحتیاج نیست بتمسک بعبارت شامیه چراکه عبارت مذکوره درصورت احتمال است برائ ترجیح آن احتمال حاجت است بسوئ رائ امام یاقاضی درمصداق عبارت مذکوره موت نه ثابت باشدونکاح درست ن باشدپس اګرصورت مسئوله عنهارادرعموم مدلول عبارت مذکوره داخل کرده شودحاجت بحکم القاضی بموته خواهدافتادوآن غالباًدرین بلادمفقوداست پس حکم بجوازنکاح چګونه کرده آیدصورت مسئول عنهاچنان است که شخصی درنظر مابمیردودفن کرده شودباوجود احتمال عقلی که شایدمسکوت باشدحاجت بقضاء قاضی گفته نمی شودلانه احتمال ضعیف خلاف العادة هم چنین درصورت مسئوله گواحتمال عقلی است که دربحرشنادری کرده بیرون بحرآمده باشدلاکن لاکن چون خلاف عادت است اعتبارنه کرده خواهدشدپس یقیناًمیت است وازهمان وقت عدت تمام کرده بازوج دیګرنکاح زنش درست باشد! ۱۱ ذی الحجه/ ۱۳۳۱هـ (حوادث/ص ۱۲۴/ج۱) **(خلاصه**

سوال : (۴۶۲)ازنکاح زن که زوج اُن مفقودباشد!

(خلاصه جواب) نزدحنفیه برروایت چهارسال بموجب قول امام مالک رحمه‌الله جائزاست بشرط قضاء قاضی! **تسامح** درنقل عبارت قدرآی آفندی درسندقاضی!

اصلاح تسامح [۱] تلفیق درمیان دومذهب بالاجماع باطل است وان الحکم الملفق باطل بالاجماع ۱۲ مرالمختار جلد ۱ صـ ۷۷/ هرگاه درباره مفقود مذهب امام مالک رحمه الله اختیار کرد درین باره تمام شرائط از قضاء قاضی وغیره مذهب اورعایت باید کرد وان یجوز العمل بمایخالف ماعمله علی مذهب مقلد افیه غیر امامه مسجمعاشروطه ۱۲ ردالمحتار جلد ۱/ صـ ۷۷ پس مجیب مدظله درمانحن فیه حکم برمذهب امام مالک رحمه الله کرده است وضروریات شرط قضاء قاضی ازمذهب حنفیه آورده است که بعدموت اقران یابعدمدت که مفوض ای الامام است قاضی حکم کند ددرین باره روایت ماروی قدری افندی صاحب درالمختار سندآورده است ثم رایت عبارة الواقعات عن القنیة ان هذا ای ماروی عن ابی حنیفة رحمه الله بقضاء لانه امرمحتمل الخ ردالمحتار جلد ۳/ صـ ۵۱۲ پس تفلیق حاصل ست وآن بالاجماع باطل ست واجب بود ،رمجیب قدس سره که ازمذهب امام مالک رحمه الله بابت ضرورت وعدم ضرورت قاضی سندتحریرفرموند این روایت موجودنیست مگرفتوی اهل علم موجودست بعینه درج ست ازکتب مذهب امام مالک رحمه الله معلوم می شودکه تفریق باید کردوتفریق کننده اگرقاضی نه باشد جماعت مسلمین تفریق کنندواین کافی ست ولزوجة المفقود الرفع الی القاضی والولی ووالی الوالی والافجماعة المسلمین ۱۲ شرح خلاصه دردی فی مذهب الامام مالک رحمه الله فقط، والله تعالی اعلم بالصواب کتبه عزیزالرحمن مفتی مدرسه عربیه دیوبند ، ۱ذی الحجه ۳۰هـ ا

الجواب صحیح
محمدسئول عفی عنه مدرس مدرسه دیوبند

الجواب صحیح
بنده محمودعفی عنه (ملحقات تتمه اولی ص۳۳۷)

شرط نکاح مفقود الزوج

سوال : (۴۶۳)په دی مسئله کې چه دهندی خاوند داتوکالونه ورک دي اودتلوپه وخت يې څه داسی سامان په کورکې نه دي پريخی چه په هغی دهندی يوه هفته هم تيره شی داسی صورت کې هندی ته ددويمی نکاح کولوپه شريعت کې څه حکم دي ؟

جواب :دمفقودالزوج دنکاح په جوازکې چه دامام مالک رحمه الله دمذهب موافق چه کوم شرط دي کمافی الدرالمختارکتاب المفقودکه دهغی چرته انتظار وکړيشی نوجائزده هغه داچه

[۱] دامام مالک رحمه الله دمذهب تحقيق ددی فهرست دختميدونه پس ليکلی شويدي هغه دي وکتی شی ۱۲ اشرف علی ا

ديومسلمان بااختياره حاکم په اجلاس کې به دانبخه استغاثه (فرياد) وکړي اوهغه به دحملی والونه تحقيقات وکړي اواوبه وائی چه زموږپه نزدهغه مفقودمرشويدی موږهغه مرګنړونوده ددی وينان پس به څلورمياشتی لس ورځی عدت تيرکړي اوبيا به نکاح وکړي اوددي نه بغيرصحيح نه ده صبر دي وکړي ۲۵ ربيع الاول/ ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانی/ صـ ۲۱)

سوال : (۴۶۴)څه فرمائی علماء دين اومفتيان شرع متين په دي مسئله کې چه ديوولسوکالوهلک اودنهوکالودجيني وه موراوپلارمړه شول دواړه مرګ دويری نه چرته لاړو چه دهغی اته نهه کاله تيرشول هلک واپس رانغی اونه دهغه دژوند خبر ملاؤشو اونه ددی هلک په خاندان کې څوک ولی اووراث پاتی شويدی ددی هلک موراوپلاردواړه په يوه ورځ طاعون کې مړه شوي وه چه دهغی نهه کاله اوشلو اوهغه ناوی خپل مورپلارکره اوسيدله اوس هغه بالغه شوي ده اوس اوفرمائی چه ددی واده بل چاسره وکړيشی که چرته نه کيږي نوبياخوددی په پاکدامنی کې فرق راځی څه کول پکاردی اوديته به روتی کپړه څوک ورکوي اوس يې مورپلارهم نشته ؟

جواب :چرته اسلامی حکومت ته دي لاړشی چه کوم ځای مسلمان قاضی وي لکه پهوپال ددی جينی دطرفنه به فريادوکړيشی اوداقاضی په تحقيقاتوکولونه پس اووائی چه هغه هلک مرشودی ددی وينانه پس به څلورمياشتی اولس ورځی عدت تيرکړي اوبيا دی داناوی بل ځای کې نکاح وکړي ۲۷ شوال/ ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانيه/ صـ ۸۱)

سوال : (۴۶۵)زيددلسوکالونه مفقودالخبردی دهغه دمرګ ژوندځه پته نه لګی حتی الوسع تلاش وکړيشی څه پته يې ونه ليګده هنده دهغه بنځه څوانه ده ددی وخت دانازک حالت يې وکتلونومورپلاراورورېي اراده ده چه ددی دويمه نکاح چرته يونيک سړي سره وکړي اوفتاوی ريشديه کې يې غالباً ليکلی دي چه دامام مالک ياهم په دي مسئله باندی عمل کولی شی لهذا داخدمت دي چه دحضورواړه دي مسئله کې څه ارشاددي چه دهغی موافق عمل درامدوکړيشی ؟

جواب :فی شرح الزرقانی المالکی علی موطاالامام مالک رحمه الله فی عدة التی تفقدزوجهامانصه وضعف الاول (ای الوجه الاول للتحديدباربع سنين) بقول مالک رحمه الله لواقامت عشرين سنة ثم رفعت يستانف لهاالاجل ثم قال والثانی (ای الوجه الثانی) لقول مالک ايضاًتستانف الاربع من

بعدالیاس والمامن یوم الرفع ثم قال فلاسبیل لزوجها الاول الیهااذاجاء اوثبت انه حی لان الحاکم اباح للمراة الزوج الیٰ قوله ثم رجع مالک عن هذاقبل موته بعام وقام لایفتیهاعلی الاول الادخول الثانی غیرعالم بحیاته ثم قال وفرق بینهاای المراة یطلقهازوجهاوهوغائب عنهاالخ) وبین امراة المفقودبانه کم یکن فی هذه امرولاقضیه من حاکم بخلاف امرأة المفقود(کان فیهاقضاء من الحاکم) اه اپه دی عبارت کې څلورځایه داتصریح ده چه دامام مالک په مذهب کې دمفقودبنځه بغیردحکم دحاکم اسلام نه دویمه نکاح نه شی کولی بس دامام مالک رحمه الله په قول باندی عمل کول دادي چه پدي قیدباندی هم عمل وي اوکه داسی اونه وکړیشی نودویمه نکاح جائزنه ده اوښکاره خبره ده چه اوس څه داسی انتظام نشته ! نوداسی نکاح د هغه په مذهب مطابق هم جائزنه ده ! ۲۲رمضان المبارک / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانی / صـ ۱۲۸)

جواب مسئله مفقوداز حضرت مولاناگنگوهی رحمه الله که ازقاضی عبدالحق شدواحقرخط مولاناشناخته ! کوم وخته نه چه دخاوند دخبرځه پته نه لګي دې ترتحقیق نه پس هم څه نخښه ملاؤنه شوه دهغی وخت نه پس به څلورکاله پوره تیروي اوبیامسلمان حاکم ددوي مینځ کې تفریق وکړي دتفریق نه وروستودغه بنځه څلورمیاشتی اولس ورځی عدت تیرکړي اوبیابه دبل چاسره نکاح وکړي دادامام مالک رحمه الله مذهب دي پدي باندی دي وخت کې فتوی ورکولی کیږي والله اعلم کتبه احقررشیداحمدعفی عنه ،مهر (تتمه خامسه / صـ ۱۵۱)

سوال : (۴۶۶)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه دمفقودالخبربنځه څومره موده وروستودویمه نکاح کولی شی اوداموده به دورکیدو ورځی نه شماریږی یاقاضی صاحب ته دخبراورونه پس به شمرلی کیږي ! **وړومبی دفعه** مولاناعبدالحق لکهنوی رحمه الله په خپله فتاوی دریم جلدصفحه ۱۵۰ کې په حواله درحمة الامه لیکلی دي که امام مالک رحمه الله می فرمایندکه ازروزفقدان اوهرګاه چهارسال وچهارماه وده روزبګزرندنکاح زن اوجائزاست کذافی رحمة الامت دافتوی دي زمانه کې قابل ده یانه ؟

جواب:دانقل درحمت الامت بلاسنده دي ! **دبرنی سوال تتمه** دفقه مالکی په کتابونه مدونه کیږي وغیره کې یې دامام مالک رحمه الله مذهب دالیکلی دي چه بنځه کوم وخت چه قاضی ته خبري بوزی دهغه وخت نه څلورکالوموده مقرریږي اوکوم وخت چه ددي نه مخکې تیرشویدی دهغی څه اعتبارنشته اګرکه شل کاله وي لکه څنګه چه حضرت مفتی صاحب بندی لیکلی دي دکفایت لطالب عبارت هم ددی تائیدکوي ؟ **جواب** مدونه نقل کړي

شوي دي په سندسره ! **برنی سوال تتمه** هغه عبارت دادي المفقودیضرب له اجل ای مدة اربع سنین وان کان عبداً یضرب له اجل مدة سنتین وابتداضرب الاجل من یوم الرفع کما ،حررق قاضی محمدبشیرالدین قاضی شهرمیرتهٰ ! **جواب** دادمدونه موافق دي ! دبرنی سوال تتمه هغه عبارت اوددی موافق مولوی محمدافضل صاحب مونګیری اومولاناریاض الدین صاحب په حواله دمدونه مالکیه دنن نه دخلورو کالوتیرولوباره کې لیکلی دي ! قال فرالبزازیة هناک الفتویٰ فی زماننا علی قول مالک رحمه الله اعنی اذامضی اربع سنین یفرق القاضی بینه وبین امراته وتعتدعدة الوفاة ثم تزوج من شاءت لان عمر رضی الله عنه هکذاقضیٰ ! داعبارت یې نقل کړیدی مولاناعبدالمؤمن صاحب مدرس مدرسه صدروغیره په دی فتویٰ کړیده ! جواب داروایت دفقدان اودمرافعه نه ساکت دي والناطق قاض علی الساکت ،بس دمدونه عبارت عمل دپاره متعین شو اودي سره مرافعه الی القاضی وتاجیل قاضی شرط ګرځول ښکاره دي اودلته هندوستان کې داشرط نشته نودامام مالک رحمه الله په قول باندي دفتوی ورکولوځه صورت پاتی نه شوفلتصبر والتحسب ! **تتمه سوال** اوس دی ټولوصورتونوکې سوال کوونکې دپاره دعمل قابله کومه فتوی ورکړیده براه کرم په دي امرکې فیصله کوونکی جواب سره راته زړه خوشحاله کړي ؟ **جواب** ورسره ورسره می لیکلی دي ! **تتمه سوال** ددویمی نکاح کولونه پس که چرته دامفقودالخبرراشی یایې چرته پته ولګی نودانبځه به دوړومبی خاوندوي یاددویم بینواتوجروا؟ جواب دوړومبی خاوند .صرح به فی ردالمحتار ، ۲شعبان / ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / صـ ۵۸۰)

زوج مفقود الخبرالخ

سوال : (۴۶۷)نمبر (۱) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه یوسړی نکاح وکړه اوشپه یې تیره کړه بیاچرته لاړواوس داتوکالونه ورک دی اوخپلی بنځی ته یې نان اونفقه هم نه ده وکړی په دی مینځ کې هغه یوځل بیاراغی اوس دپنځو کالونه ورک دی تردی چه خپلوخپلوانوکې هم ددې پته چاته نشته په دی صورت کې کوم وخت پوری دانبځه دویمه نکاح نه شی کولی که چرته دانبځه دویمه نکاح کول غواړی نوځومره مودی پوری دیته انتظارکول پکاردی ځکه چه ددی بنځی څه ذریعه معاش نشته؟

جواب: که حاکمانوته درخواست ورکړی اوکوشش وکړی چه داخبره منظوره کړی چه هغوی یومسلمان عالم ته ددی مقدمی داوریدلو داوریدونه وروستودنکاح فسخ کولو اختیارورکړی نواطلاع دی ورکړی بیادی ورته دهغی طریقه وه بنائی اوددی نه بغیربل څه اسان صورت نه شی کیدی اوکه ددي انتظارنه شی کولی نوولیکي زه به بیابل صورت درته وښائم. ج۲/ ۲۸/ ۱۳۳۳ھ.

﴿باقی سوال دوهم جزء﴾ دجناب داشاری مطابق مونږکلکتربهادرصاحب ته درخواست ورکړوهغه زبانی داحکم راکړوچه مذهبی معامله کې مونږڅه حکم نه ورکوؤ بغیردڅه حکم نه يې درخواست واپس کړو. داسی حالت که چه څه مسئله وی په هغی خبرراکړی!

﴿دوهم جزء جواب﴾ اوس داصورت کیدیشی چه چرته اسلامی حکومت کې مثلاً بهوپال وغیره کې دابنځه استغاثه (فریاد) وکړی اوقاضی دامام مالک رحمه الله دمذهب موافق دمعلومات کولونه پس اووائی چه دهغه دورکیدوڅلورکاله تیرشوی دی زه حکم کوم چه هغه مړشویدی ددی وینانه پس به دابنځه څلورمیاشتی لس ورځ یاقاعدی سره چه موجوده صورت کې ددی کوم عدت دی هغه به پوره کړی بیادویمه نکاح کولی شی ۱۱ رجب ۱۳۳۳ھ.

دائیسه (نااومیده) بنځی دتیونونه که دپی په څای سپینی اوبه راوځی نودی سره حرمت رضاعت ثابتیږی یانه

سوال: (۴۶۸) یوه زنانه ده چه دهغی حمل قرارنه دی نیولی ددی زنانی یوی لوردري میاشتواو څوارلسو ورځو یوماشوم پریخودووفات شوه. داماشوم دخپلی نیاسره لوئیدلودی ماشوم به چه کله ژړل نودی بنځی به ورته خپلی تی خوله کې ورکولو یوه ورځ يې خپل تی خوله کې ورکړو دهغی نه سپینی اوبه دپیوپه شان بنکاره شوی اوس داسپینی اوبه به پی کنړلی شی یانه اوددی زنانه بچی پیداکیدوباندی څومره زمانی پوری حکم دی اخری څه زمانه دی دپاره شته یاتول عمرچه سپینوالی بنکاره کیږی. اوبچی څوک په جولئ کې وي یانه تاسوبه لویه مهربانی وی چه دشریعت څه حکم وی هغه ولیکي؟

جواب: فی الدرالمختارهو(الرضاع) مص من ثدی أدمیة ولوبکرا اومیتة اوایسة اه وفی ردالمحتارتحت قوله ولبن بکربنت تسع سنین فاکثرمحرم والا لامانصه ای وان لم تبلغ تسع سنین فنزل بمالبن لا یحرم الیٰ قوله کمالونزال للکبرماء اصفرلا یثبت من ارضاعه تحریم کمافی شره

الوهبانیة. ج۲/ صـ ۲۷۰. ۳دی روایتونونه معلومه شوه چه داسپینی اوبه به پی شمارلی کیږی. ذی الحجه/ ۱۳۴۰ھ (تتمه خامسه/ صـ ۲۰۰)

دپیوپه څای اوبو راوتلوسره حرمت نه ثابتیږی

سوال: (۴۶۹) ایا (دیوی بنځی) حقیقی پی نه وی اوداوبوپه شان وی نودی سره حرمت (رضاع) راځی یانه؟

جواب: فی الدرالمختارباب الرضاع ولبن بکربنت تسع سنین فاکثرمحرم والا لا وفی ردالمختارقوله والا لا وان لم تبلغ تسع سنین فنزل لمالبن لا یحرم جوهرة لانهم نصواعلی ان اللبن لا یتصور الامن تصورمنه ولادة فیحکم بانه لیس کمالونزل للبکرماء اصفرلا یثبت من راضاعه تحریم کمافی شرع الوهبانیه الخ. دی نه معلومه شوه چه حرمت مخصوص دی پیوسره داوبوسره حرمت نه راځی. ۳جمادی الثانی/ ۱۳۵۱ھ.

حکم وطی با لشبه وارتدادزوجه وحکم عقر

سوال: (۴۷۰) دزیدنکاح دوجه دمرتد کیدودبنځی نه اودکفرکلموئیلونه فسخ شوه دنکاح تازه کولونه مخکې دعدت په مینځ کې ترینه وطی شوه دواطی بالشبه ده یازناده اومهرورکول راځی یانه. که مهرورکول راځی نوخومره. که ډیرځله داسی اتفاق شوی وی نوایادهروطی په عوض کې به مهرورکوی.

جواب: فی عالمگیریة ارتدت المراة والعیاذبالله وحرمت علیه اوحرمت بجماع امها اوابنتها اوبمطاوعة ابن الزوج ثم جامعهاوقال علمت انها حرم لا حدعلیه. دی نه معلومه شوه چه داوطی حرام بالشبه ده کنی بیابه حدواجیبده. پاتی شودمهر حد اوتعددنوظاهراًخوتعدد معلومیږی. فی العالمگیریة الاصل ان الوطی متی حصل عقیب شبهة الملک مراراً لم یجب الا مهرواحدلان الوطی الثانی صادف ملکه ومتی حصل الوطی عقبه شبهة الاشتباه مراراً یجب بکل وطی مهر ولوعلیحدة لان کل وطی صادف ملک الغیر. نوبنکاره خبره ده چه دلته دملک مطلق شبه نشته ایضاً فی العالمگیریة ولووطی المعتدة عن الطلقات الثلاث اودعی الشبهة قیل ان کانت الطلقات الثلاث جملة فظن انها لم تقع فهذاظن فی موضعه فیلزم مهرواحدوان ظن ان الطلقات

واقعة لكن ظن ان وطيها حلال فهذا الظن فی غیر موضعة فیلزمه بكل وطی مهر كذافی الخلاصة!. اوښکاره خبره ده چه مرتد کې څه مجتهد فیه وجه دحلالیدو دپاره نشته لهذا دامشابه دمطلقه مظنونه وقوع الثلث ده لهذا ددی په شان به مهرهم متعدد راځی . اودمهرپه نفیرکې چه کوم اختلاف دی دفقی په مشهورکتابونوکې ذکرشویدی . ۱۸ ربیع الاول / ۱۳۲۱هـ (امداد/ صـ ۴۵ / ج۲)

عدت فرقت مرتده کښې مرتده ته طلاق ور کول اودتوبه کولونه پس دنکاح کولوحکم

سوال : (۴۷۱)یوسړی به هروخت خپلی بی بی ته وئیل چه داحکام شرعیه پابندی کوه کنی طلاق به درکړم په دی باندی دی ښځی هیڅ خیال نه لرلو. یوځل دی ښځی په غصه کې اووئیل چه ته دخپل خدای ﷻ اورسول ﷺ حکمونه په طاق کې کیږده دی خبری په اوریدوسره سړی طلاق ورکړوځه موده پس یې بیانکاح کول اوغوختل نوږ یرخلق داوائی چه څوپوری یې بل چاسره نکاح نه وی کړی ترهغه یې ده سره نکاح صحیح نه ده خوسړی وائی چه نه جائزده ځکه چه دی کلمه ووئیل چه دخداي ﷻ اورسول ﷺ حکمونه په تاخ کې کیده نوکافره شوه لهذاددوی دنکاح نه مخکې طلاق بهرشواوس دی لره بیادسره نه مسلمانه کړه اوبیانکاح وکړه اوس تاسودیکې څه فرمائی ؟

جواب:فی ردالمحتارعن الفتح ویقع طلاق زوج المرتدة علیهامادامت فی العدة . ج۲ / صـــ ۶۴۲ / وفی الدرالمختارباب نكاح الكافرُوارتداداحدهمافسخ فلاينقص عدداً الخ . ددی روایتونونه معلومه شوه چه هرکله دښځی دکلمه کفروئیلونه وروستوعدت کې سړی طلاق ورکړونوهغه طلاق واقع شونوکه چرته یویادوه طلاقه یې ورکړی وی نوداسلام تازه کولونه وروستونکاح صحیح ده اوکه دری طلاقه یې ورکړیدی نودحلالی ضرورت دی . ۷ جمادی الاول / ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/ صـ ۱۰۸)

سوال : (۴۷۲)یو شپه په اسمان کې ستوری پرقیدل هرکله چه سیکنه دامنظرولیدونووی وئیل چه الله او دالله ښځی درئ (سترنجي) خوره کړیده ملاست دی داجمله دی دجهالت دوجي نه په طریقه دتوقواوظرافت وئیلی وه ددی نه دوه دری ورځی پس سکیني نه خاوندبکرپه څه خبره خفه شو اودری طلاقه یې ورکړل ، اوس داخبره معلومول غواړوچه دی جملی وئیلوسره په

سکینی به دکفرحکم کولی شی یانه . که کافره شوی وی نوداطلاق لغوه اوفضول شویانه که چرته په دی وجه چه حالت کفرکې نکاح ماته ده طلاق لغوه شو اوس دایمان تازه کولونه وروستوددی سکینی نکاح خپل خاوندبکرسره کیدیشی یانه که چرته کیدیشی نودعدت تیرولوانتظاربه کوی یاپه دی وجه سره چه داخودورومبی خاوندسره نکاح ده هروخت کیدلی شی فقط بینواتوجروا؟

جواب:فی الدرالمختارثم الفرقة ان من قبلهافسخ لاينقص عددطلاق ولايلحقهاالافی الردة الخ! فی ردالمحتار یعنی ان الطلاق الصریح یلحق المرتدة فی عدتها وان كانت فرقتهافسخاً . ج۲ / صـ ۳۰۵ . دی روایت نه معلومه شوه که چرته داطلاق یې عدت کې ورکړی دی نوطلاق واقع شواګرچه هغه کلمه دکفروی . ۲۲ رمضان / ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/ صـ ۱۰۹)

حکم ارتدادزوجه وفسخ شدن نکاح مرتده خواه تلفظ کلمات کفرازاعتقادباشد یا بلااعتقاد وازخودبود یا بتعلیم غیر

سوال : (۴۷۳)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زیدواده وکړو اوبی بی یې خپل کورته راوسته اودخلوت نه څومیاشتی پس دهغی اولیاء ددی رخصتی دپاره راغلل زیدبی بی رخصت کړه څوروځی پس چه بیازیدرخصتی اوغوخته نودهغی اولیاء انی بهانی شروع کړی څوورځی پس یې درخصتیدنه صفاانکاروکړۀ اوخلع یې اوغوخته زیددمجبوری نه گورنمنټ کې درخصتی دپاره درخواست ورکړوهرکله چه اولیاء ته معلومه شوه نوهغی خلقوزردی ښځی ته دکفرکلمی اوخودلی . دی ښځی په خوله باندی دکفرکلمات ووئیل اوس اولیاء عدالت ته راغلل دائی ووئیل چه جینئ عاقله بالغه ده اوداسی الفاظ یې دکفرپه خپله خوله ووئیل . اوس زیدسره دوی نکاح چرته پاتی شوه چه هغه رخصتی غواړی نکاح ماته شوه په دی وجه مونږ رخصتی نه شوورکولی په دی اظهار باندی حاکم دزیدنه فتوی غوختلی ده اوخپله فیصله یې په فتوی موقوف کړیده اوس سوال دادی چه دی ښځی داولیاؤ په خودلوباندی یاپه خپل طبیعت باندی دنکاح فسخ کولوپه غرض چه دادکفرکلمی وئیلی وی نوعندالله نکاح فسخ شوه یانه ؟

جواب:نکاح فسخ شوه قصداً سره دپوهی نه دکفرالفاظ وئیل که عقیدی سره وی اوکه بغیردعقیدی نه وی خپلی رائی سره وی یادچاپه خودلوسره وی تول موجب دکفردی .

اوکفرموجب دفسخ نکاح دی په دی وجه نکاح ماته شوه . اوددی سره ددغه خودونکونکاح هم ماته شوه اوکوم کوم کسان چه په دی کاروائی خوشحاله دی . دهغوی تولونکاح ماته شوه . دومره فرق دی چه دزیدښځ خوبه شرعاً مجبورولی شی چه هغه اسلام راوړی . اودی وړومبی خاوندسره نکاح وکړی دویم کس سره ددی نکاح جائزنه ده . اودی خودونکو اوخوشحالی کوونکوښځوته اختیاردی . دعدت پوره کولونه پس چه چرته غواړی نکاح دی وکړی . فی الدرالمختاراخبرت بارتدادزوجهافلهاالتزوج باخربعدالعدة الخ ! وفیه ولیس للمرتدة التزوج بغیرزوجهابه یفتی وفی ردالمحتارحکموابجبرهاعلی تجدیدالنکاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبیین سوطا واختارهاقاضی خان للفتوی اه. ج۲ / صـ ۴۶۹ - ۴۷۰ . اوهرکله چه ددی تولونکاح ماته شوه نوراروان ټول سوالونه به ددوی متعلق وی . ۴ ذی قعده / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانی / صـ ۹۲)

تحقیق مسئله متعلقه ارتدادزوجه

فی الدرالمختارولیس للمرتدة التزوج بغیرزوجهابه یفتی وفی الدرالمختارعن الفتح وقدافتی الدبوسی والصفاروبعض اهل سمرقندبعدم وقوع الفرقة بالردة رداعلیهاوغیرهم مشوا علی الظاهرولکن حکموابجبرهاعلی تجدیدالنکاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعین سوطاواختاره قاضی خان للفتوی اه. صفحه ۵۲۹ - ۴۷۰ / مطبوعه مصر / ج ۳ درمختار / اوردالمحتار اوفتح القدیر معتبراومستند کتابونه دمذهب دی صاحب فتح یعنی ابن الهمام . خوددی مرتبی سړي دی چه علامه مقدسی ده لره اجتهادته رسیدلی شوی سړی ګنړی لکه څنګه چه علامه شامی دهغه نه نقل کړیدی (ردالمحتارمطبوعه مجتبائی / ج ۲ / صـ ۱۳۷۸) قاضی خان ددی درجی سړیدی چه دمذهب عالمانودی دفقهاؤپه اوه طبقوکې ددریمی طبقی نه شمارکړیدی . چه دهغه مرتبه دابویوسف رحمه الله اودمحمد رحمه الله نه وروستوده . (ردالمحتارمطبوعه مصر / ج ۲ / صـ ۷۹-۸۰) بیاددبوسی اودصفااودبعضو عالمانودسمرقندفتوی دهغه نه هم زیاته مؤیده ده . ددی حضراتومجموعی اقوال چه معتبروکتابونوکې نقل شویدی . اګرکه هغوی خپله کې اختلاف وی . چه دښځی مرتدکیدو سره فرقت واقع کیږی یانه . خوپه دی اتفاق دی چه ددی ښځی دبل خاوندسره دنکاح کولومطلقاً اختیارنشته . اوکه هغه مرتده وی نوهیڅاسره هم ددی نکاح صحیح نه ده . (درمختارمع الردالمحتار صـ ۴۲۵ / مطبوعه مصر) اوکه اسلام ته واپس راغله نوهم دغه وړومبی خاوندسره ددی نکاح جائزده . اوبله داچه دشرعی قاعدی مطابق به داپه

اسلام راړلوباندی مجبورولی شی . لکه څنګه چه بره ردالمحتارصـ ۴۷۰ کې تیرشویدی . والله اعلم!
۱۳۲۴هـ (امداد / ج ۲ / صـ ۲۹)

عدم بطلان حکم تحلیل ازردت زوجه

سوال : (۴۷۴) زیدیوه بی دینه ښځه دین اسلام ته راوسته اوهغی سره یې نکاح وکړه اودهغې نه یوبچی پیداشو . زیدپه څه بی ځایه حرکت باندی دیته دری طلاقه ورکړل دینه پس دابنځه داسلام نه بیاواوړیده اوس بیاهغه ښځه اسلام ته راتلل غواړی اوزیدهغی سره نکاح کول غواړی . ایادی ښځی سره بغیردحلالی نه نکاح کول جائزدی یانه . اوپه دی باندی استغفاروکړی اودوباره دسره نه نکاح وترې داکیږی یانه . اودانش کې دادی چه دی ښځی ته به سخت تاکیدورکړی دین اسلام ته به یې روالی اونکاح وکړی مرتدکیدوپه وجه احکام شرعی باطل شول دحلالی حاجت نشته ؟

جواب : فی الدرالمختارلا بملک یمین لا شتراط الزوج بالنص فلایحلهاوطاء الموالی ولا لملک امة بعدطلقین اوحرة بعدثلث وردة وسبی نظیره من فرق بینهمابظهار اولعان ارتدت وسبیت ثم ملکهالم تحل له ابداً الخ ! وفی ردالمحتارقوله لا بملک یمین عطف علی قوله بنکاح نافذقوله تحل له ابداً فوجه الشبه بین المسئلتین ان الردةواللحقاق والسبی لم تبطل حکم الظهاروالعان کمالم تبطل حکم الطلاق الخ ! ج ۲ / صـ ۸۸۲- ۸۸۷ / دی روایت کې تصریح ده چه که زیددیته دری طلاقه ورکړی وی نودحلالی حاجت شته مرتدکیدوسره حکم دحلالی نه دی باطل شوی! (تتمه خامسه / صـ ۲۳)

حکم تطلیق مرتد

سوال : (۴۷۵) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه یوسړی خپل پیرته خدای وائی اوسجده ورته کوی اوبغدادشریف ته مخ کوی اونقل کوی اوداکعبی نه افضل ګنړی اوعلمانوته کنځلی کوی اوداوائی چه نبی ﷺ دډمانوګانی سندری اوریدلی دی اوحلال یې ګنړی اوالسلام علیکم لره بی ادبی اوډیربدیې ګنړی اوددی په ځای یاعلی مدد وائی ایاداالفاظ دکفردی یانه . دفقی کتابونونه معلومیږی چه دیکې ډیرالفاظ دکفردی . دعالمګیری عبارت نه معلومیږی چه عالمانوته کنځلوکولوسره سړی کافر کیږی . اوداهم وائی چه شریعت څه کؤم اوزمونږ شریعت سره څه کاردی . زمونږ جهنډاحیدری ده . اوفتاوی

مولوی عبدالحی کې لیکلی دی چه دالفاظ هم دکفردی اوفتاوی مولوی اشرف علی صاحب کې هم لیکلی دی چه دالفاظ دکفردی نوداسی سړی که دطلاق لفظ اووائی نوواقع کیږی یانه ځکه چه دکفرپه وجه خونکاح فسخه شوه ایادتوبی کولونه پس نکاح صحیح ده . بنه تفصیل دکتابونوپه حوالی سره ولیکې ؟

جواب:فی الدرالمختارثم الفرقة ان من قبلهاففسخ الی قوله وان من قبله وطلاق الا بملک لـوردة اوخیارعتق وفی ردالمحتاروذکرفی اول طلاقهافی البحر ان الطلاق لایقع فی عـدة الفـسخ الا فی ارتداد احدهماوتفریق القاضی باباء احدهماعن الاسلام الی قوله فیقید کلام ههنابعدم اللحـاق (ای بدرالحرب) کمافی لایخفی ج۲ / ص ۵۰۳ / دینه معلومه شوه چه ارتدادفسخ ده خودهغی عدت کې دننه طلاق واقع کیږی نودی اقوال کفریه سره نکاح فسخه شوه اوعدت واجب شو.اووطی پری حرام شوه بیااطلاق که چرته عدت کې دننه شویدی نوکه ددریونه کم وی . نودایمان تازه کولونه پس به نکاح تازه کړی اوددی نکاح نه پس به وی . دنوروطلاقونومالک وی اوکه دری طلاقه یې ورکړیدی نودحلالی نه پس بیانکاح کولی شی اوداطلاق یې دعدت نه پس ورکړی وی نوطلاق نه دی واقع شوی. دایمان تازه کولونه وروستوبه صرف نکاح تازه کړی . اودی نکاح نه پس به دی ددریو طلاقونومالک وی خوددی نه نکاح پس که بیایې اقوال کفریه یاافعال کفریه وکړل . نوبیانکاح فسخ شوه . اووطی وغیره حرامه شوه . لکه څنګه چه دی طلاقه نه مخکې حرام وه. ۲ ذی قعده / ۱۳۳۹هـ (تتمه خامسه / ص ۱۹۷)

﴿کتاب الطـــلاق﴾

حکم طلاق با الکنایه طوعاً اوکرهاً

سوال : (۴۷۶)یوسړی په فیروزپورکې اوسیږی اودهغه واده په دهلی کې شویدی . اودهغه بی بی نابالغه ده اوددی مورپلاردادهلی ته دلیږلونه انکارکوی .اوطلاق غواړی اوس که داخاونددهلی نه ددریوګواهانوپه مخکې طلاق نامه ولیکې . اودهلی ته یې راولیږی نوطلاق کیدیشی یانه ؟

جواب:طلاق کیدلی شی . (تتمه ثانیه / ص ۱۳۴)

سوال : (۴۷۷)عالمان په دې مسئله کې څه فرمائی چه ددی ورونړه دی مثلاً یوزیدبل عمرو بل احمد . تولونه مشرزیددی .زیدعمرواُوهلوکشرورورې ډیرکمزوری کړومینځنی ورورپه مشرورورباناری تانړه کې ریوټ وکړو . یعنی په زیدیې دعوی وکړه مشرورورده دوی نه معافی اُوغوختله اوصلح یې وکړه . اوخپل کورته یې راوستل . مینځمی ورورې ووئیل چه که ته خپلی ښځی ته طلاق ورکړی نوهله به درسره صلح کوؤ. کنی مونږ درباندی دعوی کوؤ. قاضی ته لاړشه دخپلی ښځی خاتون بی بی په نوم طلاق نامه ولیکه . هرڅومره چه زیدته طلاقه نامه لیکل ګران وه خودخپلی ویری نه قاضی ته ووئیل چه ولیکه[1] قاضی صاحب کاغذباندی دری طلاقه ولیکل اوداکاغذیې دزیددښځی په کورکې زورند کړوبلکه دانښځه چه امیدواره وه اوه میاشتی پس جینئ پیداشوه . اوس زیدوائی چه ماخوپه خوله طلاق نه دی ورکړی اوس عرض دادی چه داطلاق وشویانه ؟

جواب:دی صورت کې هرکله چه زیدقاضی ته دطلاق لیکلودپاره ووئیل اوهغه ولیکل اوکاغذئی واورولواوده پکې څه خبره ونه کړه نواوس دزیدپه ښځه باندی دری طلاقه مغلظه واقع شول .ولوقال للکاتب اکتب طلاق امراتی کان اقراربالطلاق اون لم تکب شامی . ج۲ / ص ۴۳۹ / اوجینئ پیداکیدوسره عدت تیرشو. اولادت الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن الایة اوس بغیردحلالی نه ددی نکاح دزیدسره صحیح نه ده . فان طلقهافلاتحل له من بعدحتی تنکح زوجاً غیره الایه . والله اعلم . ۱۴ ذقعده / ۱۳۰۰هـ (امداد/ج۲ / ص ۵۳)

سوال : (۴۷۸)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زیدخپلی ښځی هندی ته په غصه کې دری طلاقه ولیږل دهغه ښځه هنده دوه یا څلورورځونه دموراوپلارکورته چه دوه میله فاصه کې دی تللی ده خوکومه ورځ چه سړی خط هندی ته یوړوپه دغه ورځ دخپل خاوندزیدکورته راغله هغی ته ملاؤ نه شواونه دی خاوند هندی سره دڅه خط اوکتابت یاطلاق ذکر وکړو اته ورځی پس دهندی خورمریم خط رواړو اوزیدنه یې

---

[1] هرڅومره چه ولیکه مفعول په لفظونوکې ذکرنه دي خوددی درخواست په منظوری کې ده داوئیلی دي په دي کې داتصریح ده چه طلاقنامه ولیکه جواب په دي مبنی دي اوپه جواب کې چه یې ددی واقع کیدل لیکلی دي داهغه وخت دي چه هغه لیکلی شوي دي جائزاولری یعنی یاخوپه هغی دسخط درکړي یایې واخلی اوښځی ته یې ورکړي یابل چاته یې ورکړي اوښځه ته یې اورسوي ځکه چه غالب په دي واقعه کې هم دغه وي په دي وجه جواب کې داقیداونه لګولواوکه خاوند دري طلاقه جائزونه لري نوطلاق بغیردشمارنه لیکلودپاره وئیلوسره صرف یوطلاق واقع کیږي اوچونکه داصریح دي په دي وجه رجعی به واقع کیږي ۱۲منه !

تپوس وکړو چه تاځه خط رالیږلی دی زیدووئیل چه خط می لیګلی دی زیدووئیل چه خط خومی ضرورلیږلی وه . خوارادہ دطلاق نه وه هغه خط ماته واپس کړی چه زه یې وشلوم هغه خط هسی خبری وی نوځه پکې نه وه . هنده دی جګهړه فساد نه کوی په خوشحالی سره دی کورکې اوسی مریم دزیددا وینا ونه منله اوځه کسان یې رااوغوختل اوخط یې هندی ته واورولو . هندی ووئیل چه زه په خط اوکتابت نه پوهیږم . زیدموجوددی هغه زمامخکې طلاق نه راکوی اونه یی دخط حال ماته بیان کړیدی زه دمخکې په شان اوس هم دخپل خاوند په کورکې اوسیږم خلاصه داچه زیددغصی په حالت کې خپلی بی بی ته دری طلاقه لیږلی وه خودطلاق اراده نه وه . یاارادہ دطلاق وه خودښځی دخبرموندلونه مخکې یې ارده بدله کړه نودی صورت کې طلاق واقع شو. یانه که واقع شویدی نوکوم طلاق واقع شو رجعی یابائن یامغلظ . بینواتوجروا؟

جواب:خط کې طلاق لیکل یاپه چاباندی لیکلوسره واقع کیږی که نیت یې وی اوکه نه وی یانیت وکړی اوبیاترینه رجوع وکړی اوبرابره خبره ده که خط ښځی ته اورسیدویانه . فی الشامیه الجدالثانی /صـ۷۰۳/ وان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی اولم ینورفیهالوقال للکتاب اکتب طلاق امرأتی کـان اقراربـالطلاق وان لم یکتـب الخ . داحکم په هغه وخت کې دی چه کله دخط دامضمون وی چه زه تاته طلاق درکوم یامی طلاق درکړو اوکه دخط ځه نورمضمون وه نوسوال کوونکې دی هغه ښکاره کړی چه دهغه جواب ورکړیشی اوچونکه دری طلاقه یې ورکړیدی په دی وجه مغلظه ده والله اعلم . ۲۹ جمادی الاول / ۲۲ هـ (امداد/صـ ۲۰ /ج۲)

طلاق نویسا نیدن

سوال : (۴۷۹)یوسړی بل ته ووئیل اولیکه هغه دصریح په ځای کنایه ولیکلو حکم کوونکې بغیردلوستلودستخط وکړونوځه حکم دی اودستخط کول شرعاً ځه حکم لری ظاهراً خومعلومیږی چه دادی داسی معتبرنه وی لکه دښځاله په بعض طرفونوکې دستور دی چه په خاوندباندی یې لیکې که لسوکالونه یې دنان اونفقی خبروانخسته نوطلاق دی دالیکې . که چرته دنکاح نه مخکې وی نومعتبرنه دی اونه نکاح نه پس معتبردی خوکه لیکلی مخکې نه مرتب وی اودنکاح نه وروستویې په هغی باندی دستخط وکړواوښځی ته یې حواله کړونوځه حکم دی ؟

جواب:که دمضمون په اطلاع باندی یې دستخط کړی وی نومعتبردی کنی معتبرنه دی دقواعدونه هم دغه معلومیږی اودستخط کول اصطلاحاً دغه مضمون خپل طرفته منسوب کول نوداپه منزله دهغه خط دی دښځاله په دستورکې چه دنکاح نه پس دستخط کولی شی هغه معتبر دی بلکه داسی معلومیږی چه مخکې نه دستخط وکړی خوحواله وروستووکړوهغه هم معتبره ده ځکه چه داتهول عرف کې په منزله دانشاء تکلم ګنړلی کیږی چه کوم دکتابت مداردی فقط. ۱۳ ذی الحجه / ۲۳هـ (امداد / ص / ج۲)

سوال : (۴۸۰)یوسړی په یوښار کې دی اوښځه په بل ښار کې . که داخاوندی ښځی ته په خط کې طلاق ولیکې اودهاک په ذریعه یادچاپه ذریعه یې راولیږی نوداطلاق کیږي یانه ؟

جواب:دلیکلواودبیان په شریعت کې یوحکم دی څنګه چه په خوله طلاق واقع کیږی دغه شان لیکلوسره هم طلاق واقع کیږی نوکه خط کې ولیکل چه تاته طلاق . نولیکلوسره داطلاق اودغه وخت نه عدت شروع شو . ثم الرسومة لا تخلوا اما ان ارسل الطلاق بان کتب امابعدفانت طالق فکماکتب هذایقع الطلاق ویلزمهاالعدة من وقت الکتابة وان علق طلاقها بمجئ الکتـاب بان کتب اذاجاءک کتابی هذا فانت طالق ذالم یجئ الیهاالکتاب لایقع کذافی فتاویٰ قاضی خان عالمګیری. ج۲ / صـ۳۹۷ (امداد/ص ۷۷ / ج ۲)

وجوب حلاله درطلقات ثلاثه

سوال : (۴۸۱)چه فرمایند علماء دین ومفتیان شرع متین درحق شخصی که منکوحه خودرادرمجلس عام بطلاق ثلاثه پرنفس خوحرام سازد وبغیرحلاله بازن احتلاط کند مسلمانان رااکل وشرب واجتناب واجب است یانه وزن مسطوره اوربلاحلاله جائزاست یانه جواب این بحواله کلام الله وکتب صحاح سته وتفسیربیضاوی ومعالم التنزیل ومشکوة ودرمختار وشرح وقایه وغیره کتب معتبره مع اسنادزیب رقم فرمایند . بینوتوجروا؟

جواب:هرګاه زوجه راطلاق ثلاثه دادبدون حلاله اورا آن زن حلال نباشد قـال الله تعـالیٰ فـان طلقهافلاتحل له من بعدحتی تنکح زوجاً غیره الایة! وهمی حکم است درجمیع تفاسیروعن عائشه رضی الله عنها قالت جاء امراة رفاعةالقرظی الیٰ رسول الله ﷺ فقالت انی کنت عندرفاعة فطلقنی فبت طلاقی فتزوجت بعده عبدالرحمٰن بن الزبیر رضی الله عنه ومامعه الامثل هدبة الثوب فقال اتریدان ترجعی الیٰ رفاعة قالت نعم قال لا حتی تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتک متفق علیـه . وهمین مضمون

درجمیع کتب حدیث است وفی الهدایه وان کان الطلاق ثلثا فی الحرة اوثنتین فی الامة لم تحل له حتی تنکح زوجهاغیره نکاحاً صحیحاً ویدخل بهاثم یطلقهااویموت عنها. وهیمن مسئله درجمیع کتب فقهیه است وبرین است اجماع امت درین کسی خلاف نکرده پس بادله شرعیه ثابت شد که بدون حلاله آن زن حلال نه شود. بازاگرآنکس بان زن بدون حلاله اختلاط می کند خواه بنکاح ظاهری خواه بی نکاح اورامنع بایدکردد گفت که آن زن رابگزاردتوبه کند اگرین امرقبول کند فبهاوبهتراست ورنه مسلمانان ازاکل وشرب واختلاط بدواجتناب درزندکه ازحکم شریعت یعنی می کند ذلک جزینهم ببغیهم الایة. همین است حب فی الله وبغض فی الله . والله الموافق. ۲۹ ذی قعده/ ۱۳۰۰ هـ (امداد/ص ۵۴/ج۲)

سوال : (۴۸۲)یوسړی ته خپلی بنځی ووئیل چه زمادمخکې خاوندنه یوځوي دی په هغه هم ته خوراک اوخوره خاوندورته ووئیل چه زه هرګزپه هغه خوراک نه کوم بیاورته بنځی ووئیل چه که نه خوری پری نوماته دفارغی خط ولیکه چه ستانه خلاصه شم خاوندیې فوراً دکورنه بهرووتلواویولیکوونکې ته یې ووییل چه ولیکه هغه سړی دلیکلونه انکاروکړونو دی سړی په خوله داکلمات شروع کړه طلاق طلاق طلاق په دغه وخت دده دابنځه په دغه ځای حاضره نه وه نودی صورت کې دی بنځی باندی طلاق واقع شویانه اوکه واقع شوی وی نوکوم طلاق. رجعی یابائن یامغلظ. اوداسړی دوباره دی سره نکاح تازه کولی شی یانه ؟

جواب:چونکه دمضبوطوقرینونه دامعلومیږی چه دی سړی په خپلی بنځی طلاق واقع کړیدی په دی وجه طلاق واقع شواګرچه خطاب یانوم نشته فی الشامی ولایلزم کون الاضافة صریحة فی کلامه لمافی البحرلوقال طالق فقیل له من عنیت فقال امرأتی طلقت امرأته الخ. وفیه عن القینة رجل دعته جماعة الی شرب الخمرفقال انی خلقت بالطلاق ان لا اشرب وکان کاذباً فیه ثم شرب طلقت الخ . وقال الشامی المراد طلقت قضاء فقط الیٰ قوله فهذایدل علی وقوعه وان لم یضفه الیٰ المرأة صریحاً وقال بعدالحکم بالوقوع ببعض الالفاظ المستعملة مانصه فاوقعوابه الطلاق مع انه لیس فیه اضافة الطلاق الیهاصریحاً فهذامویدلمافی القینة وظاهره انه لایصدق فی انه لم یردامرأة للعرف . اوچونکه دری ځله وئیلوسره طلاق مغلظه واقع کیږی په دی وجه دحلالی نه اوس ددوی مینځ کې نکاح نه شی کیدی . والله اعلم . فقط ۲۹ جمادی الثانی / ۱۳۲۱هـ (امداد/ص ۵۴/ج۲)

عدم وقوع طلاق بلفظ توبه ازمنکوحه خود

سوال : (۴۸۳)شخصی ازمنکوحه خودتوبه کردوگفت ازراه سلام وکلام منکوحه ماراتوبه است ونیت طلاق نداشت کفاءت چه دهد وچه کند ؟

جواب:چون لفظ توبه برائی معنی تحریم نه موضوع است نه دران متعارف لهذالغوست نه درین کفاء تیست ونه چیزی دیگرفقط . ۴رجب/ ۱۳۲۱هـ (امداد/ص ۵۵/ج ۲)

تحقیق عذرنه بودن جهل بالحکم درطلاق

سوال : (۴۸۴)زیدپه بعضی فقی کتابونو کې مسئله وکتله نوهغه داوه چه دویم خاوندکم ددریوطلاقونه باطلوی اوهرکله چه طلاقه کړی شوی بنځه ددویم خاوند ددریوطلاقونه کم نه پس ورومبی خاوندته راګرځی نودریوسره راګرځی اودهغه داخیال وه چه رجوع کول طلاق رجعی لره باطلوی اوپه دی خیال بآندی هغه دکنوزالحائق شرح کنزالدقائق عبارت باب الرجعة ذکرهابعدالطلاق کانهامتاخرةعنه طبعافکذاوضعالانهاعت لرفع سبب الحرمة وهو الطلاق والرفع ابداً یکون بعدالوقوع الخ . اوکتوچونکه ددی عبارت دظاهرنه هم داسی معلومیږی په دی وجه دده داخیال درجه دیقین ته ورسیدوچه ده نه کتابونوته رجوع وکړه اونه یې علمانوسره ددی ذکروکړو اوددی فاسدخیال په بنیادباندی دوه یایونیم کال کې ده خپلی بی بی هندی ته څه موده وروستوچه کله به ددوی څه جهګړه راغله نوددده بی بی به دطلاق اخستودپاره ووئیل بیابه ده ددی جګهړی ختمیدودپاره نه په اراده دنکاح ختمولو یویوځانله ځانله دری یادی نه هم زیات ځله طلاقونه ورکړی وی اودهریونه وروستو به یې رجوع کوله اوس ده څه بلی مسئلی تحقیق کولونودامسئله یې په لیدوکې راغله چه رجوع کولوسره خوصرف اثردطلاق ختمیږی نفس طلاق خوپه خپل ځای پاتی دی تردی پوری که چرته ددی طلاق مرجوع عنه نه پس دی دوه طلاقه نورورکړل نوهغه دواړه دی سره یوځای شی دری طلاقه جوړیږی دهغه وخت نه غریب دیرحیران دی چه دبنځی نه څوک خپل شته چه دی سره همدردی وکړی داغریبه به چرته ځی څه به خوری دیرپیښمانه دی اوس عمرودزیددطرفنه اول خوداعرض کوی چه سرورعالم ﷺ فرمائیلی دی ان الله تجاوزعن امتی الخطاوالنسیان رواه ابن ماجه والبیهقی عن ابن عباس اوعبد الحق محدث دهلوی په لمعات کې ددی لاندې فرمائی قوله تجاوزعن امتی الخ. لعل المرادبالتجاوزعدم الاثم فیهما لاعدم المواخذة علیهمامطلقاً لانه ثبت الدیة والکفارة فی قتل

الخطاویجب قضاء الصوم فی الافطارخطاء ومع ذالک لا ثم مرفوع فی الکل وهوالمراد بالتجاوزمنتهی ددی په نسبت داعرض دی چه تجاوزنه عدم اثم خوپه هغه افعالوکې مراددی کیدیشی چه په قصدسره دهغی په کولوګناه لازم راځی لکه قتل اوروژه خوړل چه په قصدسره ددی په کولوباندی ګناه لازم راځی اوکوم افعال چه داسی دی چه دهغی په قصدسره کولوباندی ګناه لازم راځی لکه بنځی موطوئة ته په دری طهرونوکې قصداً دری طلاقه ورکول چه دایومباح کاردی په دی کې څه ګناه نشته نوداسی افعالوپه خطاکیدوکې تجلوزنه عدم مواخذه مطلقاً مرادده . ځکه چه په دی کې خوګناه شته نه چه دهغی عدم مرادوی اودادی اونه وئیلی شی چه دی صورت کې خوپه قصدسره طلاق ورکړی شویدی نوبیادی حدیث باندی دلیل نیول څه معنی لری ځکه چه دابه عرض وکړیشی چه خطادوه قسمه ده یوخطاچه نفس فعل کې دویمه خطاپه ظن دفاعل کې لکه یوسړی دبنکارګمان وکړی اوسړی اُولی نودی صورت کې اګرچه نفس فعل یعنی طلاق ورکولوکې خطانشته خودفاعل په ظن کې خطاده هغه تفصیل دادی لکه په رجوع کولوسره باطل ګنړلوځکه یې طلاق ورکړوکنی هرګزبه یې نه وی ورکړی نوچه هغه قتل خطادی نوداطلاق هم خطاءً دی اوهغه هم نه دی نوداهم نه دی . اودویم داچه مولوی عبدالحی صاحب لکنهوی مرحوم په عمدة الرعایه په دویم جلد/ مطبوعه علوی صـ ۷۴ / حاشیه کې په حواله خطادوه قسمه ده الخ . اوکه چرته داخطاقتل سره خاص کړیشی اوخطافی الطلاق دبل څه نه وګنړلی شی نوقتل کې دغه شان اوطلاق کې هغه شان دخطاکیدودلیل هم بیان کړی دی دپاره چه ویونکې اونه وائی چه ددی عکس ولی جائزنه دی ۱۲. فتح نهرکې یې یوعبارت لیکلی دی په هغی کې یې قضاءً اودیانةً دطلاق په واقع کیدوکې یې دری څیزونه ضروری خودلی دی (۱) قصدداضافت دلفظ طلاق بنځی ته (۲) علم په معنی دطلاق (۳) نه اوړل دطلاق الی مایحتمله . بیامخکې فرمائی اولقنه الطلاق فتکلم به غیرهاعاکوبمعناه لایقع لاقضاء ولادیانة الخ.پس دی دری څیزونوکې علم بالمعنی هم خودلی اوپه دی جزیه کې دهغه دعدم دوجه حکم دعدم وقوع فرمائیل مضبوط دلیل دی په دی باندی چه جهل عذردی اودلته دی مسئله کې هم جهل شته فرق دومره دی چه جهل په نفس طلاق کې نه دی بلکه دهغی په وصف اوحکم کې دی خوهرکله په نفس اوذات طلاق کې جهل عذردی نودطلاق رجعی رجعت دی نه باطلیدل چه یووصف اویوحکم کې دی په دیکې به په طریقه اولی سره عذروی نودعمرودادواړه تقریرونه وګوري کوم یوچه قابل دقبول وی نودهغی په بنیادباندې کنی نوکه بل څه صورت جوړیدیشی نوبراه مهربانی دهغی په بنیاددی نه واقع

کیدودطلاقونه حکم ورکړی کنی چه څه حکم وی هغه اوفرمائی اوددی واقعی څوکاله وشول اوکه طلاق واقع شوی وی نوداهم اوښائی چه عدت به دکله نه شمارلی شی فقط؟

جواب: دعمروتول تقریرمحض باطل دی اوددی په ابطال کې څه لیکل اشتغال بمالایعنی دی ځکه چه دزیددا ګمان جهل دی نه چه خطا . داخطاګنړل دعمروخطاده اوجهل په شرعی حکمونوکې عذرنه دی داهم دشریعت دطرفنه یولوئ رعایت دی چه داجهل یې مورث شبه وګرځولو اوددی سره یې حددفع کړوفافهم. دری طلاقه واقع شول اوښځه بغیردحلالی نه نه حلالیږی پاتی شوعدت نودابښځه چونکه موطوئة بالشبه ده په دی وجه دجدائی وخت نه شمارلی شی. فی الدرالمختارکتاب الحدودولاحدایضاً بشبهة بالفعل ان ظن حله الیٰ قوله ومعتدة الثلث وفیه ایضاً باب العدة وعدة المنکوحة نکاحاً فاسداً والموطوءة بشبة الیٰ قوله الحیض للموت وغیره کفرقة اومتارکة الخ. مختصر. واللہ اعلم. ذی قعده / ۲۱ھ (امداد /ص۵۵/ ج۲)

حکم تطلیق مبهم

سوال: (۴۸۵) زیدیوه نکاح وکړه دهغی نه پس عمرودخپلی لوردویمه نکاح دزیدسره وکړه بیاعمروپه زیدزوراچولوچه دوړمبی بنځی ته طلاق ورکړه زیدونه منل خوعمروپه زیدبانی ډیرغالب دی اودومره زوریې ورکړه چه که تادیته طلاق ورنه کړو نویابه زه نه یم یابه ته نه یې عمروته دایقین راغی چه که زه دده مخکې لفظ طلاق اونه وایم نوزه نه بچ کیږم اوعمروداهم وویل چه یازمالورته طلاق ورکړه یاخپلی دویمی بنځی ته زیددمجبوری نه دالفظ ووئیلوچه ماداپریخوده وپه زړه کې یې دیوی بنځی ارده اونه کړه نودی صورت کې په کومی بنځی باندی طلاق واقع شویاپه چاهم نه دی واقع شوی؟

جواب: فی الدرالمختاراول باب الصریح قیدبهالانه لوقال ان خرجت یقع الطلاق اولا تخرجی الابازنی فانی حلفت بالطلاق فخرجت لم یقع لترکه الاضافة وفی ردالمحتارتحت القول المذکورولایلزم کون الاضافة صریحة فی کلامه لمافی البحرلوقال طالق فقیل له من عنیت فقال امرأتی طلقت وفی الدرالمختارقبیل باب الکنایات قال امرأتی طالق ولم یسم الیٰ قوله ولوکان له امرأتان کلتا همامعروفة صرفه الی ایهماشاء خانیة ولم یحک خلافاوفی ردالمحتارقبیل باب الصریح تحت قوله الدرالمختارمخطئاً بان اراد التکلم بغیرالطلاق مانصه وفی فتح القدیر عن الحاوی

معزیاالی الجامع الصغیران اسداسئل عمن ارد ان یقول زینب طالق فجری علیٰ لسانه عمرة علی ایهمایقع الطلاق فقال فی القضاء تطلق التی سمی وفیمابینة وبین الله تعالیٰ لا تطلق واحدة منهمااماالتی سمی فلانة لم یردهاواماغیرهافلانهالوطلقت طلقت بمجردالنیة الخ. دی روایتونونه معلومه شوه چه ماداپریخوده اوعمروپه جواب کې دي اودعمرودکلام حاصل هم دادی چه یوه ښځه پریږده نودهغی وجه نه دزیدداقول دهغی په ځای دی چه دایې ووئیل چه ماپه دیکې یوه پریخوده اووقوع فی الجواب قرینه داضافت صریحه ده لکه څنګه چه دوړومبی اودویم روایت نه معلومیږي اوددي وئیلوچه یومی پریخوده حکم دادي چه کومه ته اوس متعین کوي هغه طلاقه ګرځی لکه څنګه چه دریم روایت نه معلومه شوه نوزیدته اختیاردی خوښه یې ده چه دعمرودلورنوم اخلی یامخکې ښځه یادوی نویاده وی نودی یکې به هغه مطلقه وګرځی داحکم دقضاء دی خودیانةً چونکه نه زیددچانوم اخستی دی اونه یې چاته اشاره کړیده. نه یې زړه کې چاطرفته خیال کړیدی په دی وجه طلاق نه واقع کیږی لکه څنګه چه څلورم روایت نه ثابت دی اوطلاق قضاء چه واقع کیږی که چرته دواړه ښځی مدخول بهاوی نورجعی واقع کیږی چه په هغی کې عدت دننه دننه رجوع صحیح ده نوزیددپاره مناسب دادی چه عدت کې دننه دواړوسره کورواليی وکړی یاپه ژبه ووائی چه مارجوع وکړه دی دپاره چه دوقوع قضاءً اثرهم پاتی نه شی اوکه رجوع یې ونه کړه نودقضاء واقع کیدوحکم په تفصیل سره ذکرشواودیانةً ددواړونکاح په خپل حال قائم ده. والله اعلم. ۱۸ محرم ۱۳۲۲ھ (امداد / ج۲ / ص۵۸)

دګنړوزنانوپه صورت کې یوغیرمعین ته طلاق ورکولوپه صورت کې خاوندته خیارتعین حاصلیدوباندی دشبهی جواب

سوال : (۴۸۶) درمختارنه ثابتیږی که یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکړی اودهغه دری ځلوښځی وی نوهغه ته دتعین اختیارشته کومی ښځی طرفته چوغواړی اودګرځه وی هغه عبارت دادی. لوقال امرأتی طالق وله امراتان اوثلاث تطلق واحدة منهن وله خیارالتعین. اودشامی نه معلومیږی چه دامراتی طالق به تقسیم کړیشی که چرته زنانه ګنړی وی اوس سوال دادی چه دلته لفظ اشتراک بینهن یااشتراکتهن موجودنه وی چه دهغی دوجه نه بلااختیارطلاق په هری یوی باندی تقسیم کړیشی نوځه وجه ده چه وړومبی صورت کې نه

تقسیمیږی اودویم صورت کې تقسیمیږی حالانکه دواړوځایونوکې لفظ امراتی مقتضی عموم بدلی مانع دعموم استغراقی دی. بینواتوجروا؟

جواب: لفظ طالق که چرته عدد سره وی نودهغی مدلول طلاق متعددی اوکه عدد سره نه وی نودهغی مدلول واحددی. دویمه خبره داده چه اصل یې طالق کې دوجه دابغض المباحات نه دوقوع داقل راځی یاددی وجه نه چه اصل دوقوع اقل راځی یعنی کم واقع کیږی چه دی سره دمخکې ملک ارتفاع یقنی لازم راځی نودلیل محتمل سره دقاعده مطابق چه الیقین لایزول بالشک ملک متقین ته به مرتفع نه وائی نووړومبی صورت کې چونکه طلاق مقرون باالعددنه دی نویوبه واقع کیږی اودانبکاره خبره ده چه دیوطلاق واقع کیدل په یومحل باندی ممکن دی اوهرکله چه محل متعین نه دی نودی موقعی سره به دهغی تعین وکړیشی. اودویم صورت کې چونکه مقرون بالعددی نودری طلاقه به راځی اوس مخکې دوه احتماله دی یادی ټول په یومحل باندی وی یادتقیسم کړیشی خوددویم امردوجه نه به دی دویم احتمال ته ترجیح ورکولی شی اوپاتی شوه داشبه چه امراه عموم استغراقی دپاره نه ده په دی وجه دفع کړی شویده عموم استغراقی دپاره اګرچه نصاً نه دی خوپه دی وجه چ دامفهوماً کلی دی نوهغه ددی احتمال لری اودلته کې احتمال کافی دی اوقرینه ثلثاً سره به ددی تقریرپه وجه دی احتمال ته ترجیح ورکولی شی. ۸/۱۳۲۸ھ (تتمه اولی / ص ۱۱۰)

صبحت وقوع طلقات ثلاث دفعةً

سوال : (۴۸۷) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه یوسړی ښځی ته په یومجلس کې دری طلاقه ورکړی اوبیایې ساتی نوبیاساتلی شی یانه اوپیرفقهاء کوم طرفته تلی دی تاسوددی جواب دقران اوحدیث اودفقی نه راکړی اوداللہ رب العزت نه ددواړوجهانونعمتونه حاصل کړی؟

جواب: فی التفسیرالمظهری تحت قوله تعالیٰ الطلاق مرتان لکنهم اجمعواعلی انه من قال لامرأته انت طالق ثلثایقع ثلثابالاجماع وقال الامامیة ان طلق ثلثا دفعةً واحدة لایقع اصلا وقال بعض الحنابلة یقع طلقة واحدة ومن الناس من قال ان فی قوله انت طالق ثلثا یقع فی المدخول بهاثلثا وفی غیرالمدخول بهاواحدة والحجة لناالسنه والاجماع. اماالسنة فحدیث ابن عمر رضی الله عنه انه طلق امرأة وهی حائض الیٰ ان قال فقلت یارسول الله ﷺ ارایت لوطلقهاثلثا اکان یحل لی ان اراجعهاقال

لاکانت تبین منک وکانت معصیة رواه دراقطنی وابن ابی شیبة فی مصنفه عن الحسن قال حدثنا ابن عمرح بساعه وحدیث عنه وحدیث ابن عباس فیه دلالة علی ان الحدیث منسوخ فان امضاء عمر الثلث بمحضرمن الصحابة وتقررالامرعلی ذالک یدل علیٰ ثبوت الناسخ عندهم وان کان قدخفی ذالک قبله فی خلافة ابی بکر ثم نقل المفسر رحمه الله فتویٰ ابن عباس عن ابی داؤدوالطحاوی ومالک وفتویٰ ابن مسعود عن المؤطاوعبدالرزاق وفتویٰ علی عن ابی هریرة رضی الله عنه مع ابن عباس عن ابی داؤدومالک وفتویٰ ابن عمرعن مالک وفتویٰ علی عن وکیع وفتویٰ عثمان عن وکیع وروایة طلاق ابی عبادة الصامت امرأته الف تطلیقة وقوله علیه السلام بانت منک فی معصیة الله عن عبدالرزاق وفتویٰ انس عن الطحاوی وفتویٰ عمرفی البکر عن الطحاوی واوّل حدیث ابن عباس بان قول الرجل کان واحدة فی الزمن الاول لقصدهم التاکیدوفی ذالک الزمان ثم صارویقصدون التجدیدوحدیث وکانت قال طقلها ثلاثا فی مجلس واحد قال انماتلک طلقة واحدة فمنکروالاصح مارواه ابوداؤدوالترمذی وابن ماجه ان رکانه طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله ﷺ انه ماراد الاواحدة فردوهالیه الخ . مختصراً ددی حدیثونونه اونقل دمذاهبو نه معلومه شوه چه جمهورفقهاؤ مذهب وقوع ثلثه په دلیل ددی حدیثونودی والله اعلم . (۱۰ ربیع الثانی / ۲۲هـ امداد/ص ۵۹/ج ۲)

سوال : (۴۸۸) جامع کمالات صوری معنوی حکیم الامت جناب مولانا اشرف علی تهانوی صاحب رحمه الله بعد سلام مسنون نه عرض دادی چه یوه استفتاء سره دجواب نه ستاسو خدمت اقدس کې پیش کوو. حضورواله مهربانی وکړی اوګوری که ددی جواب کوونکې صحیح وی نودستخط وکړی کنی اختصارسره ددی ترید وکړی څوپوری چه ممکن وی صحیح جواب راکړی دجواب ډیرسخت انتظاردی والسلام . (**استفتاء**) چه هغی ذکر په برنی خط کې دی څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه زید دخپلی ښځی ناهیدی نه څوورځی مخکې خفه وۀ پرون دااتفاق وشوچه زید کله خپل کورته راغی نوناهیده یې اومونډله چه ګډوډی دروغ وغیره خبری کولی ده منع کړه هغی اونه منله خبره اوړده شوه اوزیدناهیده یودوه څپلی ووهله چه په هغی باندی ناهیدی دزید موراوخورته کنځلی وکړی زیدپه غصه کې ناهیدی ته ووئیل چه مونږتاته طلاق درکړوطلاق درکړوطلاق درکړواوس سوال دادی چه طلاق دائن شویانه اوشریعت کې څه بل صورت بیادی ښځی سره دنکاح

کولشته یانه ؟ (**جواب**) دی صورت کې که دزید غصه ددی درجی وه چه دزید هوشا واحواس صحیح نه وه یادغصی دوجی نه یې دځه کارصحیح اراده نه شوه کولی بلکه بی خودی کې داسی کارددده نه شوی وی چه په هغی باندی دغصه لری کیدونه وروستوسخت پیښمانه وی نودی صورتونه کې طلاق نه دی واقع شوی . ابوداود ج۲ / ص ۱۲۴ / قال سمعت عائشة رضی الله عنها سمعت رسول ﷺ لاطلاق وعتاق فی اغلاق قال ابوداؤد الغلاق اظنه فی الغضب وقال ابن القیم فی زادالمعاد. ص ۲۰۴ والغضب علی ثلثة اقسام احدهامایزیل العقل ولایشعرصاحبه بماقال وهذالایقع طلاقه بلانزاع والثانی مایکون فی مبادیهم بحیث لایمنع فی تصورمایقول وقصده وهذایقع طلاقه الثالث ان یستحکم ویشدولایزیل عقله بالکلیة ولکن یحول وبین نیته بحیث یندم علیٰ مافرط منه اذازال فهذااحمل نظروعدم الوقوع فی هذه الحالة قوی موجه . که ددی دووصوروتونه علاوه بل صورت وی نویوطلاق رجعی واقع کیږی زیدعدت کې ننه رجوع کولی شی مسلم شریف ج ۱ / ان ابالصهباء قال لابن عباس اتعلم انماکانت الثلث تجعل واحدة علی عهدالنبی ﷺ وابی بکروثلاثافی امارة عمرفقال ابن عباس قال طلق رکانة بن عبدیزیدامرأته ثلاثافی مجلس واحدفحزن علیهاحزناشدیداً قال فسأله رسول الله ﷺ کیف طلقتهاقال طلقتها ثلاثاقال فقال فی مجلس واحدقال نعم قال فانماتلک واحدة فارجعهاان شئت قال فراجعهاقال ابن القیم فی اعلام امرقعین وقدصحح الامام هذالاسنادوحسنه قال الحافظ فی فتح الباری الحدیث اخرجه احمدوابویعلی وصححه عن طریق محمدابن اسحاق وهذا الحدیث نص فی المسئلة لایقبل التاویل الذی فی غیره من الروایات . ابن عباس نه روایت دی چه وی وئیل رکانه خپلی بی بی ته دری طلاقه ورکړیدی راوی وائی چه رسول الله ﷺ ترینه بیاتپوس وکړوچه تاځه رنګه طلاق ورکړیدی رکانه ووئیل چه دری طلاقه ورکړی دی راوی چه رسول الله ﷺ ترینه بیاتپوس وکړوپه یومجلس کې هغوی ووئیل چه آورسول ﷺ اوفرمائیل چه ته دیوطلاق مالک یې که ته غواړی نوخپلی بی بی ته رجوع وکړه رکانه ووئیل ماخپلی بی بی ته رجوع وکړه ددی نه علاوه دزیدداکلمات دطلاق په تاکیدباندی حمل کول دشریعت قاعدوسره ډیرموافق اومناسب دی ځکه چه طلاق ابغض المباحات دی والله اعلم بالصواب.

مخکینی خط اوفتوی جواب لاندی دی

اسلام علیکم ددریو طلاقویو کیدل دجمهورو دمذهب نه خلاف دی اوپه کومو دلیلونو سره چه په هغی استدلال کړی شویدی جمهورو دټولو جواب ورکړیدی اوددلیلونو قوت اوضعف خوعالمانو پیژنی خوعوامو دپاره یوه اسانه طریقه داده چه که داسړی طلاق ورکوونکې په څلورو مذهبونو کې دیومذهب مقلدوی نونفسانی شهوانی اوځه دینوی مصلحت دوجه نه دخپل امام مخالفت کول چه دهغه قول دین اوراحج ګنړی دینالړه په دین غوره کول دی اوځلورواړه مذهبونه په وقوع ثلاث باندی متفق دی نقله النووی عن الشافعی ومالک وابی حنیفة واحمدوجماهیرالعلماء من السلف والخلف . اوکه دی چرته دیومذهب مقلدنه وی نومشتبه کې احتیاط باندی عمل کول په خپله حدیث کې مامورېه دی کماروی امره ﷺ لسوده بالاحتجاب ممن حکم ثبوتً نسبه من زمعة، اودیکې دفتوی داخبری مضمون جواب هم اوشوچه تاکیدباندی حمل کول دشریعت قاعدوسره زیات موافق دی . حرانتیاده چه مشتبه ته راتلل اقرب الی الشرع دی یادهغی نه بندیدل . اوابغض المباحات کیدل خومقتضی ددی دی چه طلاق ورکوونکې طلاق ورنکړی نه داطلاق واقع کیدونه وروستودیته واقع ونه وایي بلکه دسوچ نه پس خومعلومیږی چه ابغض المباحات کیدل خودیته مقتضی دی چه زجراً دواقع کیدوحکم ورکړی دی دپاره چه بیاددی ابغض ارتکاب اونه کړی کنی که داسی ګنجائشی دی ورکړی نوطلاق واقع کولوباندی به نورهم بی باکه شی چه طلاق واقع کولوکې خوځه نقصان نشته ښه په ازادی سره واقع کوه .انصاف کوونکې دپاره خوداکافی دی پاتی شوه ددلیلونوجوابونه نوامام ابن القیم دیکې ډیردلیلونه جمع کړیدی اودلته مدرسه کې دهغی تفصیلی جواب لیکلی شویدی چه شائع کیدونکې دی که دچاړه غواړی دلته دی راشی اووه دی ګوری خوپه دی ځای کې ډیرمختصرځه عرض کوم.

(۱) غصه کې چه کوم تفصیل لیکلی شویدی دهغی یې څه دلیل نه دی لیکلی که دابوداؤدحدیث دلیل وګنړی نوورومبی خوهغی لفظ اغلاق دی لفظ غضب نشته اودهغی په تغیرکې ډیروو جواحتمالات شته یوغضب چه په دی باندی مفسرته خپله هم اعتمادنشته په خپله اظنه وائی نوآیاتفسیرمظنون په بل باندی حجت ګرځیدلی شی بعضواکراه سره تغیرکړیدی لکه څنګه چه مجمع البحاراوقاموس کې نقل کړیدی بلکه داتغیرپه نسبت سره غضب ته ډیرنزدی دی ځکه چه عتاق په غضب کې ډیرکم واقع کیږی اواکراه کې دواړه واقع

کیږی اګرچه وقوع فی الاکراه کې هم اختلاف دی اوبعضومحدیثونوفقهاء نه ماداتفسیراوریدلی دی چه کلام مغلق مراددی یعنی دخبروپه وخت کې په الفاظونه وی پوه شوی لکه خوله دځه شی نه ډکه وی یاچاورته په خولی باندی په زوره لاس ایخی وی قاموس کې هم ددی تائیدشته کلام غلق ککتف مشکل چونکه دی صورت کې الفاظ نه اداکیږی اوداطلاق تعلق الفاظوسره دی صرف قصدسره نه دی په دی وجه نه واقع کیږی لکه ابوداود باب فی الوسوسة بالطلاق کې یوحدیث ددی مضمون نقل کړیدی اوبعضوداپه نهی باندی محمول کړیدی مجمع البحارکې راځی اومعناه لایغلق الطلقات دفعة واحده حتی لایبقی فیهاشئ ولکن تطلق طلاق السنة نودومره احتمالاتوپه موجودګی کې په یوخاص تغیراستدلال مبنی کول څنګه صحیح دی اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال . دویم دغضب په تفسیرباندی دابن القیم دتفصیل څه دلیل دی ښکاره خبره ده حدیث خومطلق دی په هغی کې څه قیدلګول دځه بل دلیل کل یاجزوی نه به لګی ځکه چه په خپله دابن القیم قول خوځه حجت نه دی نوځه رنګه چه نورودلیلونوسره ددی حدیث موول کول جائزدی دغه شان نورودلیلونوسره دابن عباس اودرکانه حدیث موول کول هم جائزدی اوکه په دی حدیثونوکې دوقوع طلاق حکم کول پکاردی اوس صرف دابن عباس اودرکانه په حدیث کې کلام پاتی دی نوددواړواستدلالاتوپوره جواب دنووی په کلام کې موجوددی چه دهغی خلاصه نقل کوم .هلته دیوعالم نه کداجواب ورکوونکې وی دهغه نه ترجمه وکړی واحتجوا(ای الجمهور) ایضاً بحدیث رکانة انه طلق امرأته البتة فقال له النبی ﷺ الله ماارادت الاواحدة قال الله اردت الاواحدة فهذادلیل علی انه لوارادالثلاث لوقعن والافلم یکن لتحلیفه معنی واماالروایة التی رواهاالمخالفون ان رکانة طلق ثلاثاً فجعلهاواحدة فروایة ضعیفة عن قوم مجهولین وانماالصحیح منهاماقدمناه انه طلقهاالبتة ولفظ البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذالروایة الضعیفة اعتقدان لفظ البتة یقتضی الثلاث فرواه بالمعنی الذی فهمه وغلط فی ذالک الیٰ قوله واماحدیث ابن عباس فااختلف العلماء فی جوابه وتاویله فالاصح ان معناه انه کان فی الامرالاول اذاقال لهاانت طالق انت طالق ولم ینوتاکیداً ولااستینافاً یحکم بوقوع طلقة لقلة ارادتسهم الاستیناف بذالک فحمل علی الغالب الذی هوارادة التاکیدفلماکان فی زمن

عمر رضی الله عنه وکثر استعمال الناس بهذه الصیغة وغلب منهم ارادة الاستیناف بها حملت عند الاطلاق
علی الثلاث عملا بالغالب السابق الفهم منها فی ذالک العصر الخ . اودرکانه دحدیث متعلق
دنووی دتحقیق تائید په خپله ابوداؤد دوضاحت نه کیږی هغه اول دابن عباس حدیث کوم چه
سوال کې ذکردی په سند دابن جریج عن بعض بنی ابی رافع عن عکرمة عن ابن عباس روایت
کړیدی چه په هغی کې لفظ ثلاثاً دی بیادوه صفحی تافع بن عمیربن رکانه اوعبدالله بن علی
بن یزیدبن رکانه په سند سره یې نقل کړیده یوعبارت دابن جریج دروایت نه وروستودی
دحدیث نافع بن عجیروعبدالله بن علی بن یزیدبن رکانه عن ابیه عن جده ان رکانة طلق امرأته
(وفی نسخته البتة) فردهاالیه النبی ﷺ اصح لانهم ولدالرجل واهله اعلم به الخ . اویوعبارت
دنافع اودعبدالله دروایت نه وروستودی وهذااصح من حدیث ابن جریج ان رکانة طلق امراته
ثلثالانهم اهل بیته وهل اعلم به الخ . قلت معنی قوله فردهاالیه یعنی بالنکاح لانهامطلقة بتطلیقه
واحدة البتة (فتح ابوداود) اویوجواب دابن عباس دحدیث په خپله ددی حدیث دویمی طریقی
سره دی وهومافی سنن ابی داودعن طاوس ان رجلابقال له ابوالصهباء کان کثیرالسوال لابن
عباس رضی الله عنه قال اماعلمت ان الرجل کان اذاطلق امراته ثلثاقبل ان یدخل بهاجعلوهاواحدة علی
عهدرسول ﷺ وابی بکروصدراً امن امارة عمرقال ابن عباس بلیٰ کان الرجل اذاطلق امرأته
ثلثاقبل ان یدخل بهاجعلوهاواحدة علی عهدرسول ﷺ وابی بکر رضی الله عنه وصدراً من امارة
عمر رضی الله عنه فلمارای الناس قدتتابعوافیهاقال اجیزوهن علیهم . په دیکې دغیرمدخول بهاقیددی
ددینه معلومیږی چه داحکم علی الاطلاق نه وه اومحمل ددی دادی چه غیرمدخول ته چه کله
مفرقاًطلاق ورکړی نوهغه په وړومبی صیغی سره دنکاح نه اووتله په دی وجه دویم اودریم
طلاق واقع نه شواگرچه داستیناف نیت یې وی بیاخلقومدخول بهاهم په دی باندی قیاس کړه
اودغه شان طلاقونه ورکول یې شروع کړه اوسره دنیت داستیناف نه یې دایوګنړلوپه دی
وجه حضرت عمر رضی الله عنه اصلی حکم ښکاره کړو اوخلق یې په دی مجبوره کړل اوعون
المعبودیې چه درکانه حدیث نقل کړیدی اودایې وئیلی دی وهذا الحدیث نص فی المسئلة
لایقبل التاویل الذی فی غیره من الدرایات . وروستودمنلودصحیح یادحسن (ددی مال دی
وخت کې تحقیق اونه کړی شو) دادی چه هغه وخت تعدد کې غالب عادت دتاکیدوی

اوتاکیددپاره مجلس واحدشرط دی نومجلس واحده علامت دی چه اراده دتاکیدوه
نومقصودستاسوال دتاکیدباره کې وه بس دهغی یوتعبیردی برابره خبره ده که داروایت
باللفظ وی اوکه بالمعنی . په دی وجه دویم روایت کې دارشادالله ماارادت اجماعاالاواحدة
ددی سریحی دلیل دی اودوی سوال داهم مقتضاده چه طلاق په مفرق باندی محمول کړیشی
ځکه چه صیغه واحده کې خودمجلس تعدد دسرنه کیدی نه شی هرکله چه صیغه متفرق وه
نوتاکیدباندی حمل کولودپاره څه امرددی نه انکارنه کوی دادابن عباس اودرکانه دحدیث
مختصرکلام وه اوس ددی مذهب وقوع واحده علی الاخلاف باندی عمل کولوته
عالمانوناجائزه وئیلی دی دابوداودپه حاشیه باندی دعینی نه نقل شویدي ،وقالومن خالف
فیه فهوشاذمخالف لا هل السنة وانماتعلق به اهل البدع ومن لایلتفت الیه لشذوذه من الجماعة .
اودفتح القدیرنه دابن همام قول نقل کړیدی .لم ینقل عن احدمنهم انه خالف عمر رضی الله عنه حین
امضی الثلاث وهویکفی فی الجماع الخ .اویوه لویه خبره داده چه دی مذهب باندی عمل
کولوکې دحضرت عمر رضی الله عنه چه دهغه اقتداپه صحیح حدیث کې مامورېده .
اودجمهوروصحابه اوائمه مجتهدینو تضلیل لازم راځی چه معاذالله دالوی لوی خلق په
ګمراهی روان وه ځکه چه دهغوی داقول په عدم اطلاق حدیث باندی حمل کول ممکن نه دی
په خپله ددوی داقول ددی نه انکارکوی چه مسلم کې مروی دی فقال عمر ان الناس
قداستعجلوافی امر کانت لهم اناة فلو امضینا علیهم فامضاه اودجمهورپه مذهب باندی څه
محذور لازم نه راځی اوتولو حدیثونو باندی په خپل ځای عمل راځی . فااختر ای السبیلین
شئت فقط .۲۹ صفر/ ۵۱ھ (النور/ شوال ۱۰/ ۱۳۵۱ھ)

حجت قول عادل یاتحری درصورت نسیان عدد

سوال : (۴۸۹)اندرین که شخصی باندرون خانه بودبوقت جنگ وجدال بازن خودمذاکره
طلاق لفظ طلاق دوام راتکرارنمودودرحالت غضب ازخانه بیرون شد گفت اکنون طلاق دادم
برو. پس شخص مذکورمی گوید که باندرون خانه لفظ طلاق دادم چندبارگفتم دریادم هست
امادران وقت زنان دیگربود حاضربودندمی گویدکه سه بارگفته پس هرگاه چه حکم
داردطلاق مستقل باشدیاخبرازاول خواهدشداماشخص مذکوربسبب حشم خود هیچک
خیال نبود لیکن بعدازان بقولی عالی که این خبرازطلاق اول باشدنه طلاق مستقل می

گوید که مراخبردادن طلاق اول مقصود بودبهرصورت چه حکم داده آید. بینوابالدین بحیث یشفی العلیل ویروی الغلیل؟

جواب:فی الدرالمختارباب الصریح بحث اعتبار النیة وعدمه فی الصریح والمراة کا لقاضی اذاسمعته اواخبرهاعدل لایحل لهاتمکینة الخ. وفی الدرالمختارقبیل باب طلاق غیرالمدلول بهاولوشک اطلق واحدة اواکثربنی علی الاقل وردالمحتارقوله بنی علی الاقل ای کماذکره الاسبیجابی الاان یستیقن بالاکثراویکون اکبرظنه وعن الامام الثانی اذاکان لایدری اثلاث ام اقل یتحری وان ستویاعمل باشد ذلک علیه اشباه عن البزازیة قال وعلی قول الثانی اقتصرقاضی خان ولعله لانکه یعمل بالاحتیاط خصوصاً فی باب الفروج اه قلت ویکن حمل الاول علی القضاء والثانی علی علی الدیانة الیٰ قوله عن الاشباه وان اخبره عدول حضرواذلک المجلس بانهاواحدة وصدقهم اخذبقولهم اه وفی الدرالمختارکتاب الحظروالاباحة وشرط العدالة فی الدیانات الیٰ قوله ویتحری فی خبرالفاسق والمستورثم یعمل بغالب ظنه اه وفی الدرالمختارباب الصریح فی البحث المذکورولومکرهاصدق قضاء ایضاً وفی ردالمحتارقوله ای کمایصدق دیانة لوجودالقرینة الدالة علی عدم ارادة الایقاع وهی الاکراه ! بعدنقل رویات می گویم که درصورت مسئوله ازدوحال خالی نیست بازن مطلقه راعددطلاق یادست یانه اگریادهست درحق اوحجت باشد پس اگرسه یادباشداومغلظه شذحسب علم خودپس اوراردنیست که زوج رابرخودقدرت دهدچناچه روایت اولیٰ صریح است دران واگریادنیست صرف زنان حاضره خبرمی دهندپس ازدوحال خالی نیست یاایشان عادل اندویافاسق یامستورالحال اگرعادل هستندعمل برقول ایشان واجب است زیراکه طلاق ازدیاناتی است که اخبارعدل دران مقبول است احتیاج شهادت نیست مگرعندالقاضی دوصورت مسئوله تحقیق فتویٰ است نه قضاء چناچه قول ردالمحتاردرروایت ادنی اواخبرهاعدل دلیل صریح است بربودن طلاق ازدیانات وهم چنین قول اشباه وروایت ثانیه درمختاروردالمحتاروان خبره عدول الخ نص است دراکتفاء براخباروشرط نه بودن شهادت پس عدم صلاحیت محض زنان مردشهادت رادرین باب مضرنیست واگرزوجین رایادنه باشدوزنان مخبرفاسق یامستورالحال هستند پس تحری واجب است چناچه روایت ثالثه درمختارکه ازباب حظر واباحت است صریح است درین پس اگرتحری برثلث واقع شدثلث ثابت خواهد بودواگربر اقل ثابت

خواهدواگربودواگرهردوجانب مساوی باشندنزدامام صاحب اقل ثابت خواهدبود ونزدامام ابویوسف اکثرثابت خواهدبود. وراجح نزدقاضی خان هیمن است چناچه روایت ثانیه درمختاروردالمحتارکافل است برائ این تفصیل پس درصورت هائیکه ثلث واقع شودقول اوبیرون خانه خواه اخبارباشدیاانشاء متساوی هست موجب طلاق جدیدنباشدودر درتهاوقوع اقل چون دعوی می کندکه این اخباراست ازطلاق سابق که ایقاعش معلوم است وعددشق منسی وقرینه صدق اوموجوداست یعنی ایقاع سابق پس درین دعوی تصدیق کرده شود وطلاق جدیدواقع نه خواهدشدچناچه روایات رابعه ناطق است که عندالقرینه دعوی نیست مخصوصه مقبول می شودمحصل جواب این که اگران مطلقه راسه یادباشدیازنان مخبرهمه یایکی ازایشان عادل باشندیاباوجود غیرعادل بودن ایشان تحری بجانب سه باشدیاسه وغیره ان برابرباشنددرجمیع صورسه خواهندافتادواگریادنباشدوزنان همه غیرعادل باشدوبه خبرایشان رجحاناً تساویاً تحری موافق نه شودسه نه خواهدافتاد والله اعلم ۷رجب المرجب ۱۳۲۲ھ (امداد/ج ۲/صـ ۲۱)

حکم دادن دوطلاق دوزوجه رابلاتصریح تقسیم

وبلاتعین مطلقه حکم طلاق غضبان ومدهوش

سوال:(۴۹۰) دیوسړی دواړه ښځی خپله کې په جنګ وی سړی ورته په غصه کې ووئیل چه تاسوته دوه طلاقه دی یوبل کس هم واوریده هرکله چه دسړی غصه لاړه بیاپه جنګ شوی یوه بلی ته وائی چه تاته یې طلاق درکړیدی هغه بله وایی چه تاته یې درکړی اوسړی منکر دی په شرط ددي چه اقراردتعین هم نه بنائی اوس څه کول پکاردی ایاداطلاق به په دواړه تقیسمولی شی یاپه یوی باندی دامسئله بره تفصیل سره اولیکې اویوګواه صرف دطلاق شته ؟

جواب: فی الدرالمختارولوقال لنسائه الابع بینکن تطلیقة طلقت کل واحدة وکذا لوقال بینکن تطلیقتان اوثلث اورابع (ای یقع علی کل واحدة تطلیقتان وثلث واربع) ان ینوی تسمیة کل واحدة بینهم فتطلق کل واحدة ثلثاالخ. نودی صورت کې په دواړوښځو باندی دوه دوه طلاقه واقع شول هرکله چه دښځوته ددوؤ واقع کیدل یاددی په دی وجه دواړوباندی واجب دی چه دمطلقة الثنتین غندی معامله ورسره اوکړه اګرکه یوګواه هم نه دی. ۱۷ربیع الاول/۱۳۲۳ھ (امداد/صـ ۲۲/ج ۲)

ملحقات تتمه اولی صـ ۳۳۲

خلاصه سوال :- ازدوطلاق دوعورت خود. **خلاصه جواب** :- دقوع دوطلاق برهردوعورت.

تسامح :- مجیب قدس سره درجواب سند این عبارت ردالمحتارنقل فرمودند لوقال لنسا ئه الاربع بینکن تطلیقة طلقت کل واحدة تطلیقة وکذااقال بینکن تطلیقتان اوثلث اواربع الاان ینوی قسمة کل واحدة بینهن فتطلق کل واحدة ثلثاً. سیدادرین عبارت تامل فرمایندکه درتمام صوریکه طلاق واقع شود مگرانکه نیت قسمت نمایدودرلفظ کذاتشبیه درتطلیقة واحدة است چناچه درشامی مصرح است قوله قال لنسائه الخ .وجه وقوع الواحدة فی هذه الصور(بلفظ الجمع خیالٌ فرمایند) ان بعض الطلقة طلقة کمامرفیصب کلو واحدة فی ایقاع طلقة بینهن ربعها وفی طلقتین نصف طلقة وفی ثلث ثلثة ارباع طلقة وفی اربع طلقة کاملة ۱۲ .ردالمحتارصـ ۷۵۴ . درترجمه این عبارت درالمختارکه مسمی به غایة الاوطاراست نظرمرحمت فرمایند. اودغه شان په څلوروښځو کې په هری یوی باندی یوطلاق واقع شو که چرته ورته یې وئیلی وی چه ستاسوپه مینځ کې دوه طلاقه دی الخ ۱۲. غایة الاوطار.صـ۱۱۵ پس انچه مجیب علیه الرحمة درمیان درالمختاردوخط بطورتفسیربلفظ (ای یقع کل واحدة تطلیقتان الخ) ازجانب خوددرج فرمودندمحض تسامح است بلکه سبق قلم است حق جواب این است که درصورت مسئوله یک طلاق برهریک عائدگردد مگردر حالت نیت قسمت دودوطلاق واقع خواهندشد اگرچه رصورت قسمت ازعبارت درالمختار سه طلاق معلوم می شوندمگرصاحب شامی تصریح دوطلاق فرموداست قوله فتطلق کل واحدة ثلثا، ای الافی التطلیقین فیقع کل واحدة منهن طلقتان الخ ۱۲ . درمختار. صـ ۷۵۴ !

حکم طلاق غضبان ومدهوش

سوال :(۴۹۱) کتاب ردالمحتاردبی هوشه دطلاق صفحه نمبر(۴۵۹) دعبارت مطلب چه زه کوم پیش کوم دامطلب صحیح دی یانه ارشاداروفرمائی عبارت دادی قلت ولحافظ ابن القیم الحنبلی رسالة فی طلاق الغضبان قال فیهاانه علی ثلثة اقسام احدهاان یحصل له مبادی الغضب بحیث لا یتغیرعقله ویعلم مایقول ویقصده هذالاشکال فیه والثانی ان یبلغ النهایه فلایعلم ما یقول ولایریده وهذالاریب انه لاینفذشئی من اقواله والثالث

من توسط بین الرتبتین بحیث لم یصر کالمجنون وهذامحل النظروالادلة تدل علی عدم نفوذ اقوال ملخصامن شرح الغایة الحنبلیة الیٰ قوله وهذالموافق عندنالمافی مرادلمدهوش. یعنی غضب په دری قسمه دی رومبی قسم ابتدائي غضب په دی طریقی سره چه دده په عقل کې څه فرق رانه شی اوپه دی حالت کې یې چه څه وئیلی وه . اوس هغه ښه معلومه ولی شی دی صورت کې دده اقول شرعاً معتبردی یعنی طلاق وغیره دده شرعاً ضرروواقع کیږی . دویم صورت دادی چه دده غضب دی حالت ته ورسی چه غضب حالت کې ده څه وئیلی وه اوکړی وه هغه اوس نه شی معلومولی بالکل بی هوشه اولیونی شی دی حالت دده اقوال شرعاً نافذاومعتبرنه دی یعنی طلاق وغیره دده هرګزنافذاوواقع نه دی اودریم صورت دادی چه دده غضب بین المرتبتین دی چه دده غصه نه په شان دلیونی وی چه دی فلایعلم مایقول ولایریده درجه نه وی رسیدلی دی حالت کې دی غصه کې دی خودده عقل ثابت اوقائم دی اودغه حالت کې چه ده څه وئیلی وه هغه معلومولی شی اودامطلب بحیث لم یصرکالمجنون نه معلومیږی . اودی دریم صورت کې دده اقوال شرعاً نه نافذکیدواونه معتبرکیدوباندی ډیردلیلونه دلالت کوی یعنی طلاق وغیره دده نه نافذ کیږی.اوس صرف ددی دریم صورت مطلب صحیح دی یانه اوفرمائی چه دی دریم صورت کې دلته اختلاف راغلی دی یوکس وائی چه زه یووخت ډیرغصه کې ووم چه دغصی دوجه نه زمابدن ټول رپیدوپه یوځای باندی اطمینان سره نه شوم اودریدئ اوزمامخ اوسترګی سری شوی وی خوزماعقل اوهوش صحیح وه هغه وخت چه ماڅه وئیلی وه اوس ماته ښه معلوم دی دی حالت ده خپلی منکوحی ته دری طلاقه ورکړیدی اوس ددی دریم صورت دمطلب مطابق دده دطلاق نه واقع کیدوباندی فتویٰ اولیکلی شوه اوبعضی خلق وائی چه اګرچه که دده داوینادریم صورت دمطلب مطابق هم وی بیاهم دده طلاق واقع دی ځکه چه دادلیل په ائمه ثلاثه کې دچاهم قول نه دی صرف دابن القیم رحمه الله قول دی په دی باندی عمل اوفتویٰ نه شی کیدي دهغه په جواب کې داوئیلی شی چه هرکله داقول شامي کې نقل شووالادلة تدل علی عدم نفوذاقوله موجوددی بی شکه داقول قابل دعمل اودفتوي دی اوس دری طلاق ورکوونکې داقول ددریم صورت دمطلب موافق دي یامخالف که مطابق وی نوشرعاً دده دری طلاقه واقع دی یانه . ضرورارشاداوفرمائی .اوددی اختلاف ختمیدل صرف ستاسوپه ارشادباندی موقوف دی تفصیل سره ولیکې ؟

جواب:ددریم صورت تقریرپه سوال کې ډیرمختصراوواضح نه دی پوره تقریردادی چه په دی دری قسمونونه په وړومبی قسم کې یې ددوؤشیزونواثبات کړیدی . یعلم اویقصد . اودریم قسم کې یې ددی ددوؤنفی کړیده په دی وجه وئیلی دی چه لایعلم اولایرید چه مرادف دلایقصددی . دهغه نه پس دریم قسم کې بین المرتبتین ووئیل . نوښکاره خبره ده چه دبین المرتبتین دامعنی ده چه په دیکې ددواړوامرونونه اثبات دی نه نفی بلکه دیواثبات دی چه هغه سره دامن وجه دوړومبی قسم سره مشابه دی اوامرنفی ده چه هغی سره دامن وجه ددریم قسم مشابه دی اوس داکتل پکاردی چه دی دواړوامرونوکې دیواثبات اودبل نفی عقلاً ددوؤقسمونواحتمال لری . یوداچه دعلم اثبات وی اودارادہ نفی وی اودویم ددی عکس یعنی دارادی اثبات وې اودعلم نفی وی . اودانښکاره خبره ده چه دویم احتمال محض غلط دی ځکه چه اراده خپله موقوف ده په علم باندی بس داممکن نه ده چه موقوف وجودوی اودموقوف علیه نه وی نوخامخاوړومبی احتمال متعین شو یعنی دعلم اثبات اوارادۀ نفی نودبین المرتبتین دامعنی شوه چه ددی سړی په غلبه دغصه کې داحال شو چه بی اراده یې دخولی نه داسی ووئیل خوعلم یې وه لکه څنګه چه دمخطی حال وی چه وائی بی اراده خوکیږی دی صورت کې واقعی دمقتضی اولی نه دامعلومیږی چه واقع نه دی لکه څنګه چه مخطی کې فیمابینه وبین الله نه واقع کیږی صرح فی الفتح القدیر عبارته هکذا والحاصل انه اذاقصدالسبب عالماً بانه سبب رتب الشرع حکمه علیه اراده اولم یرده الاان ارادمایحتمله وامانه اذالم یقصده اولم یدرماهو فیثبت الحکم علیه شرعاً وهوغیرراض یحکم اللفظ ولابااللفظ فمابینوعلیه قواعد الشرع الخ ۱۵۴صـ / قلت نعم لاتصدقة المرأة کمافیه ایضاً بعد سطورلانهاکالقاضی لاتعرف منه الاالظاهر . نودی صورت کې که چرته ددی سړی دسرنه قصدهم نه وه بیاهم خودریم صورت کې داخل دی کنی نه دی بیادریم قسم کې دداخلیدونه وروستوغایه سره ددی خلاف په خپله شامی نقل کړیدی اوداقول والادلة الخ . دشامی قول نه دی بلکه دابن القیم رحمه الله دی اوددی داترجمه چه ډیردلیلونه الخ صحیح نه ده . دلته الف لام استغراقی دعربی نه دی بلکه دجنس دی کمافی قوله تعالی الرجال قوامون الایه کمایشهربه الزوق . بس ددی سړی په دریم قسم کې داخلیدل موقوف

دی په دی باندی چه دده نه دقصد اودعدم تحقیق اوکړیشی کوم چه دی سوال کې نه دی ذکرشوی . والله اعلم وعلمه اتم . ۸ رمضان المبارک / ۱۳۲۳ھ (امداد / صـ ۲۳ / ج ۲)

حکم طلاق مریض مدعی اغماء که خلاف ظاهرباشد

سوال:(۴۹۲) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه مسمی امام الدین تبه ده دتبی په حالت کې ورته پلاراووئیل چه زمادوه دری بچی اوس نورهم مړه شویدی معلومیږی چه ددی ناامیدی کې ښځی دوجه نه به ته هم ضرورد خاورودلاندی شی ته خپله ښځه پریږده دی خبری اوریدوسره امام الدین اووئیل چه مانښځه پریخوده ما ښځه پریخوده مانښځه پریخوده . دینه وروستودطلاق واقع کیدودویری نه اوبل ددینوی مصلحت دوجه نه دده پلاروائی چه امام الدین دینه یوه ورځ مخکې بی هوشه وه عین بی هوشی په حالت کې ددنه داکلمات اداشویدي په دي بنیاددلته بعضی مفتیان صاحبانودافتوی ورکړیده چه دبی هوشه طلاق نه واقع کیږی پدی وجه امام الدین طلاق نه دی واقع شوی اوس هرکله چه امام الدین دماشومو الی نه لیونی اوبی هوشه نه دی صرف دیودوؤ ورځودپاره دخودغرضی دوجه نه یې بی هوشه اوګڼلواوس دی مصنوعی اوفرضی بی هوشی په حالت یې دخپل پلارکلام لره کماقعه اوپیژندوځه بل څه یې اونه وئیل بلکه مناسب جواب یې ورکړو اودطلاق په شمیرکې هم دریونه مخکې لانړوپه دی صورت کې امام الدین دی الفاظوسره دده ښځه طلاقه شوه یانه اوهرکله چه دده دپلارپه کلام کې اضافت موجود دی دده په جواب کې داضافت نه کیدودوجه نه په طلاق واقع کیدوکې څه خلل اونقصان راځی یانه . بینواتوجروا؟

جواب:په دی سوال کې ددی بی هوشی متعلق په خپله دخاوندځه دعوی هیڅ هم نه ده اودبی هوشی دحکم څه احتمال هم نشته اوکه هغه دعوی نه ده ذکر شوی بس که هغی ددی مدعی نه وی بلکه دهوش اقرارکوی بیاخودخاوند دپلاردعوی هیڅ هم نه ده . اودبی هوشی دحکم څه احتمال هم نشته اوکه هغه دعوی کوی نوچونکه دامردظاهرنه خلاف دی په دی وجه دده دادعوی نه شی اوریدلی کیدی کنی هریوطلاق کوونکې داسی دعوی کولی شی بلکه دهغی اعتبارد پاره داشرط دی چه دهغه داحالت دنوروعام لیدونکې دپاره هم ښکاره اومحسوس وی برابره خبره ده که عین دغه وخت پری داحالت شروع شوی وی یادغه وخت مشتبه وه

خومخکې نه شروع کیدل دعاموخلقوپه نزدمعلوم وی اودهغی زوال یقینی نه وه اوپه دی اخیری صورت کې قسم هم دخاوند نه اخستلی شی دلیل ذالک الابقوله کان القول قوله الخ. ج۲ / صـ ۲۹۹ / اودلته داشرط نشته بلکه ددی خلاف دلیل موجود دی یعنی ددی هوش اومحاوری دوجه نه دالفظ موجب دطلاق دی اودویم داچه په لفظ کې اضافت نه کیدل دوجه دقرینی دمقام اووقوع فی الجواب نه مانعه دطلاق نه دی دوړومبی خبری دلیل دادی فی ردالمحتاربخلاف فارسیته قوله سرحتک وعورهاکردم لانه صارصریحافی العرف علی ماصرح به نجم الزاهدالخوارزمی فی شرح القدوری الخ. ج ۲ / صـ ۷۲۲ / قلت کذاقولهم فی الهندیه چهورا(پریخودل) اوددویمی خبری دلیل دادی فی ردالمحتاروسیذکرقریباان من الالفاظ المستعر الطلاق یلزمن الحرام یلزم منی وعلی الطلاق وعلی الحرام فیقع بلانیة للعرف الخ .فاوقعوابه الطلاق مع انه لیس مع انه لیس فیه اضافة الطلاق الیهاصریحاً فهذامویدلمافی القنیة وظاهره انه لایصدق قاضی انه لم یردامرأة للعرف ج ۲ / صـ ۷۰۵ / خلاصه داچه دی صورت کې طلاق مغلظ واقع شو. ۱۸ ذی قعده / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / صـ ۵)

ازترجیح الراجح جلدخامس صـ ۲۰

په بهشتی زیورځلورمه حصه صـ ۳۶ . باب طلاق ثلثه فرمودند (برابره خبره ده که صفاالفاظوکې دری طلاقه ورکړی وی یاګول مول لفظونوکې دټولویوحکم دی) این عبارت این دوصورت مرقومه ذیل شامل است حالانکه طلاق ثلثه واقع نمی شود. (۱) واذ طلقاتطلیقة بائنة ثم قال لهافی عدتهاانت علی حرام اوخلیلة اوبرئیة اوبائن اوبتة اوشبه ذالک وهویریدبه الطلاق لم یقع علیهاشی. الخ ۱۲ .شامی ۷۷۳ / (۲) ولایلحق البائن البائن الخ . کانت بائن اوانبتک بتطلیقه فلایقع ۱۲ . الدرالمختارصـ ۲۲۴/ خلاصه بائن ببائن باستثناء درصورت مرقوم فقه لاحق نمی شودپس هرګاه که درالفاظ (ګول) کنائیه سه باربائن بائن بائن یابائن خلیه تبة گفت دواخیره واقع نه خواهدشدپس اکثرمعلمین ومتعلمین خالی الذهن وعامی می باشددرغلطی می افتندپس کدام تقییددرحواشی زائدفرمایندتاکه اصلاح شود.

عدم وقوع طلاق سکران ازمباح

سوال :(۴۹۳) څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه یوکس په ناپوهی کې یوقسم متهائی چه هنګ پکې ګډشوی وه اوخوړه نونشی په حالت کې یې خپلی ښځی طلاق مغلظه ورکړه. اوچه حالت یې ډیرخراب شو التی یې اوکړی اوچاپری څه ترشی اوخورولې نونشه ترینه لاړه نومعلومه شوه چه دادبهنګ ګډکړی شوی متهائی نشه وه چه په ناپوهی کې یې خورلی وه نوسخته توبه یې اوویسته اوچونکه دغه طلاق ورکول ورته بالکل یادنه وه دچاپه خولی ورته معلوم شول نوډیرزیات خفه شواواحتیاطاً دښځی نه جداشونواوس دی صورت کې طلاق اوشویانه بینواتوجروا؟

جواب :فی الدرالمختارنعم لوزال عقله بالصداع اوبمباح لویقع وفی ردالمحتار کما اذا سکرمن ورق الرمان فانه لایقع طلاقه ولاعتاقه ونقل الاجماع ذالک صاحب التهذیب کمافی الهندیة قلت وکذالوسکربنج اوافیون تناوله لاعلی وجهه المعصیة بل للتداوی کمامر. ج۲ / صـ ۲۹۲ / دی روایت نه معلومه شوه چه دی صورت کې طلاق نه دی واقع شوی فقط. ۹ جمادی الاول / ۱۳۳۱ھ

حکم تعلیق طلاق وتعلیق ظهاربشرط محدود

سوال :(۴۹۴) زیدخپلی ښځی ته ووئیل چه نن تاداکاراونه کړو نوماتاته طلاق درکړو اودالفظ دری ځله زیدخپلی ښځی ته مخاطب شواووی وئیل خوددده ښځی په دغه ورځ دده په ویناباندی عمل اونه کړونوداطلاق واقع کیږی یانه .اوزیدداالفاظ ویرولودپاره وئیلی وه چه خبره اومنی . لایلحق البائن البائن مطلق نه دی بلکه داپه هغه صورت کې دی چه بائن ثانی کې سنت دطلاق نه وی اواخبارداول نه وی یایې څه نیت نه وی لاندینی عبارت نه داتفصیل معلومیږی .فی العالمگیریه (ج۲ / صـ ۷۰) ولایلحق البائن البائن قال لهاانت بائن ثم قال لهاانت بائن لایقع الاطلقة واحدة بائنة لانه یمکن جعله خبراً عن الاول وهوصادق فیه فلاحاجة الی جعله انشاء لانه اقتضاء ضروری حتی قال لوعنیت به البینونة الغلیظة ینبغی ان یعتبرویثبت به الحرمة الغلیظة الی ان قال کذافی العینی شرح الکنزالخ ؟

جواب :فی الدرالمختارمع ردالمحتارج۲ / صـ ۸۴۲ / فی ایمان الفتح مالفظه وقدعرف فی الطلاق انه لوقال ان دخلت الدارفانت طالق ان دخلت الدارفانت طالق ان دخلت الدارفانت طالق وقع الثلث فتح

اقره المصنف ثم. دی روایت نه معلوم شوه چه دی صورت کې دری طلاقه واقع شول اوس حلالی نه بغیرنکاح نه شی کیدی اوکه دسوال کوونکې څه بل بنت وه نودوباره تپوس اوکړی والله تعالیٰ اعلم وعلمه اتم واحکم. ۱۵ ذی قعده/ ۱۳۲۳هـ (امداد/ ج۲/ صـ۲۵)

سوال:(۴۹۵) زیدخپلی ښځی تـه اووئیـل چه کـه دوه میاشتی مـی تاسره خبری وکړی نومورسره می زناکړی وی ایاپه زیدباندی شرعاً دی کلام سره څه ګناه راځی یانه ؟

جواب: دزیـددی عبـارت نـه مقـصوددادی چـه زه بـه دوه میاشـتی تاسـره خبـری نـه کـوم اودامقصودیې دتعلیق په طورمؤکدکړیده اوپه کوم عنوان یې چه مؤکدکړیدی په هغی کې دوه احتمالـه دی یوداچـه مقـصددی نـه تعلیـق دطـلاق وی یعنـی دامطلب وی چـه کـه دوه میاشتی کې می تاسره خبری وکړی نوپه تادطلاق وی که مقصوددا وی نوکه دوه میاشتی کې یې خبری اوکړی طلاق بائن واقع شوپه دیکې رضامندی سره دنکاح تازه کولوضرورت دی اوکه ددوومیاشتونه پس یې هنری وکړه نوهیڅ نشته. اودویمه احتمال دادی چه مقصود ددی نه تعلیق دظهاروی یعنی دامطلب وی چه کـه دوه میاشتی کې می تاسره خبری وکړی نوظهاربه منعقدوی که دامقصودوی نودوه میاشتی کې دننه خبروکولو سره هیڅ نشته اوکه بل څه مقصودوی نوسوال کې دهغی وضاحت پکاردی. ۲۱شوال/ ۱۳۲۵هـ (امداد/ ج۲/ صـ۲۴)

تتمه سابعه ترجیح الرجح ازالنورجمادی الاول [۱۳۵۷] صـ ٤

تحقیق احکام اقسام ثمانیه تعلیق طلاق ثلث مرات

سوال:(۴۹۶) جنتي کالی څلورمه حصه صـ ۳ مسئله نمبر دویمه مطبوعـه اشرف المطابق ۴۵هـ داسی ښځی ته (غیرمدخول بها) وائی چه که فلانی کاردی وکړونوطلاق دی طلاق دی طلاق دی اوهغی داکاروکړو نودهغی کولوسره دری طلاقـه واقـع شـول (صـ ۴۵۵/ ج۲/ درمختار) دی صورت کې دری طلاقه واقع کیدوکې غوردی ځکه چه کوم وخت شرط مقدم وی اوداطلاق لفظ مکرروی نودهغی دوه صورته دی یوتکرارپـه ذریعـه دصرف عطف دویم بغیردصرف عطف نه. وړومبی صورت کې دامام صاحب په نزددشرط موندی کیدووخت کې یوطلاق واقع کیږی اوباقی طلاقونه لغوګرځی اوصاحبین پـه نزددری واړه واقـع کیږی اوکه تکراربغیردصرف عطف نه وی لکه څنګه چه مؤلف کړیدی نودی صورت کې وړومبی معلق

ګرځی اودویم فی الحال واقع کیږی اودریم لغوګرځی .وان علق بطلاق بالشرط ان کان مقدما فقال ان دخلت الدارفانت طالق وطالق وطـالق وهـی غیرمدخولـة بانـت بوحـداة عنـد وجوددالشرط فی قوله ابی حنیفة رحمه الله ونعاالباقی وعندهمایقع الثلاث هذاکله اذاذکره بحـرف العطف فان ذکره بغیرحرف العطف ان کان الشرط مقدمافقال ان دخلت الدارفانت طالق طالق طالق وهی غیرمدخولة فاالاول معلق بالشرط والثانی یقع للحال والثالث لغوثم اذاتزوجهاودخلت الداریتزل المعلق وان دخلت بعدالبینونة قبل التزوج حنث ولایقع شئی.عالمګیری مختـصراً صـ ۳۹۹/ ج ۱/ مصری وفی البحرصـ ۲۹۲/ ج ۳/ وقیدبحرف العطف لانه لوذکربغیرعطف اصلاً نحوان دخلت الدرفانت طالق واحدة واحدة واحده ففی فتح القدیریقع اتفاقـاً عنـدوجود الـشرط ویلغومابعده لعدم مایوجب التشریک الخ. وقال العلامة ابن عابدین علی قوله وقیدبحرف العطف فی ایمان البزازیة من الثالث فی یمین الطلاق ان دخلت الدرارفانت طـالق طـالق طـالق وهـی غیرملموسة فالاول معلق بالشرط والثانی یتزل فی الحـال ویلغوالثالـث وان تزوجهاودخلـت الدارتزل العلق ولودخلت بعدالبینونة قبل التزوج الخل الیمین لا الیٰ جزاء ولوموطؤة تعلق الاول ونزل الثانی والثالث اه . وهذاکماتری مخالف لما نقله هناعن الفتح الاایفرق بین واحدة واحـدة وطالق وطالق وهذاهوالظاهر اه هذاماظهرلی والله اعلم بالصواب . کـه چرتـه دااشکال دی اوپه عبارت کې دځه ترمیم ضرورت وی نوترمیم وکړی چه اصل مسئله ښکاره اوپـه هغی باندی په حاشیه کې نوټ اولیکلی شی.

﴿الجواب ومنه الصدق والصواب﴾ طلاقـه ثلثـه معلق کې پـه اعتبارمطلقـه مدخول بهااو غیرمدخول بها اوپه اعتباردتقدیم دشرط اوتاخیردشرط اوپه اعتباردعطف اوعدم عطف پـه واوسره اتـه صورتونه دی چه هغی وړومبی لاندی نقشه کې اوبیایې پـه عبارت کې لیکم بیادتولوحکمونه نقل کوم اودسوال جواب به پیش کوم نقشه داده.

طلاقه ثلثة معلق بالشرط

بغیرالمدخول بها				للمدخول بها			
تقدیم الشرط		تاخیرالشرط		تقدیم الشرط		تاخیرالشرط	
مع العطف بالواو	بغیرالعطف	مع العطف	بغیرالعطف	مع العطف	بغیرالعطف	مع العطف	بغیرالعطف
نمبر۱	نمبر۲	نمبر۳	نمبر۴	نمبر۵	نمبر۶	نمبر۷	نمبر۸

عبارت دادی

نمبر(۱) بغیرالمدخول بهابتقدم الشرط مع العطف . نمبر (۲) بغیرالمدخول بهابتقدیم الشرط بلاعطف
نمبر(۳) بغیرالمدخول بهابتاخیرالشرط مع العطف . نمبر(۴) بغیرالمدخول بهابتاخیرالشرط بلاعطف
نمبر(۵) للمدخول بهابتقدیم الشرط مع العطف . نمبر(۶) للمدخول بهابتقدیم الشرط بلاعطف
نمبر(۷) للمدخول بهابتقدیم الشرط مع العطف . نمبر(۸) للمدخول بهابتاخیرالشرط بلاعطف

حکمونه یې دادی

فی العالمگیریة الفصل الرابع مع الباب الثانی من کتاب الطلاق وان علق الطلاق بالشرط ان کان الشرط مقدمافقال ان دخلت الدارفانت طالق وطالق وطالق وهی غیرمدخول بها(وهی الصورة الاولیٰ) بانت بواحدة عندوجودالشرط فی قول ابی حنیفة رحمه الله ولغاالباقی وعندهمایقع الثلث اون کانت مدخولة (وهی الصورة الخامسه) بانت بثلث اجماعاً الاان علی ابی حنیفة رحمه الله یتبع بعضهابعضاً فی الوقوع وعندهماالثلاث جملة واحدة وان کان الشرط موخراً فقال انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الداروذکره بالفاء (الظن بانهااومکان الواو) فدخلت الداربانت بثلث اجماعاً سواء کانت مدخولة اوغیرمدخولة (وهی الصورة الثالثه والسابعه) هذاکله اذاذکره عرف العطف فان ذکره بغیرحرف العطف ان کان الشرط مقدمافقال ان دخلت الدارفانت طالق طالق طالق وهی غیرمدخولة (وهی الصورة الثانیه المذکورة فی بهشتی زیور) فالاول معلق بالشرط والثانی یقع للحال والثالث لغو(وهوالذی ذکره المستفتی) ثم اذاتزوجهاودخلت الداریقع المعلق وان دخلت بعدالبینونة قبل التزوج فالاول معلق بالشرط والثانی والثالث یقعان

فی الحال وان اخرالشرط فقال انت طالق طالق طالق ان دخلت الداروهی غیرمدخولة (وهی الصورة الرابعه) فالاول یقع للحال ولغاالباقی وان کانت مدخولة (وهی الصورة الثامنه) یقع الاول والثانی للحال ویتعلق الثالث بالشرط کذافی السراج الوهاج وفی الدرالمختارباب طلاق غیرالمدخول بهافی نظیرالمسئلة وتقع واحدة ان قدم الشرط وفی ردالمحتارهذاعنده وعندهماثنتان ایضاً ورجحه الکمال (فی فتح القدیر) واحرة فی البحر الخ. اوس سوال جواب پیش کوم چه دجنتی کالی مسئله مبحوث عنهاظاهراً دویم صورت دی چه دهغی حکم دادی چه ورومبی طلاق معلق دی اودویم فی الحال واقع دی اودریم لغودی لکه څنګه چه سوال کې هم نقل کړی شویدی اودجواب په روایتونوکې هم پدی بنیاددجنتی کالی په عبارت باندی اشکال صحیح دی اوددی تصحیح دپاره دعبارت ترمیم کافی نه دی بلکه دامسئله حذف کول پکاردی خودامر قابل دسوچ دی چه ددی حکم بنیادپه تکرارېلاعطف دی لکه څنګه چه صیغه مفروضه نه ښکاره کیږی اوداردوپه محاوراتوکې عام اهل زبان په دی صورت ک دعطف قصدکوی ممکن دی چه دجنتی کالی مولف (چه مولوی احمدعلی صاحب چه احقرپه بعض تحریراتوکې هغه شائع کړی هم ده) داپه عطف کې داخل کړی وی چه په اتوصورتونوکې ورومبی صورت دی . اوپه دی کې امام صاحب اوصاحبین چه کوم اختلاف کوی مؤلف دصاحبینوقول راجح ګنړلی دی ځکه یې اخستی دی لکه څنګه چه دی بره روایتونوکې فتح القدیراوبحرنه دهغی راجح کیدل نقل شویدی په دی صورت کې به دااشکال ختم شی خلاصه داچه دبهشتی زیوردحکم صحت په دوومقدموباندی موقوف دی یوداچه عطف اوعدم عطف زمونږپه محاوره کې یوشان دی دویم داچه دصاحبینوقول راجح دی بس که چرته دامقدمات مسلم وی نوحکم صحیح دی کنی غلط. اوجنتی کالی کې ددرمختار دکوم مقام حواله چه ورکړی شویده هغه ځای سره دتلاش کولونه ملاؤنه شومستفتی دهغی نه تعرض وکړوممکنه ده چه دهغی کتلوسره نورهم بصیرت حاصل شوی وی بهرحال که چرته حذف کړیشی نودځه تلکف ضرورت نشته اوګه په خپل حال دپریخودونو یوه حاشیه دی په هغی باندی ولیکې شی چه دامسئله دافقهاء دظاهرعبارت مطابق صحیح نه ده خوکه چرته داردومحاوری په بنیادباندی دی لره په عطف کې په حذف دعاطف داخل کړیشی اوپه دی مسئله کې چه کوم اختلاف دی په هغی کې دصاحبینو قول واخستی شی نودی توجیه باندی مسئله صحیح کیدیشی اوس عوامله پکاردی چه دخپل

معتقدفیه عالم په فتوی باندی عمل وکړی. والله اعلم. ۲۲ ربیع الاول / ۱۳۵۶هـ (النور/ صـ ۱۴، جمادی الاول / ۵۷هـ)

روپیه دادن کسی شوهرزنی راکه اوراطلاق دهد

سوال: (۴۹۷) هنده دزید بنځه دبی اتفاقی دوجه نه خپل موراوپلارکره لاړه اوهلته یې دوه کاله تیرکړل بیاخلقوپه دورغه قسمونه اوخوړل چه زیددیته طلاق ورکړیدي بکرسره یې نکاح وکړه څه مودی نه بکرسره وه اوس که چرته زیدته څه روپی ورکړیشی چه دیته طلاق ورکړی دی دپاره چه دانکاح صحیح طریقی سره اداشی نوداکارجائزدی یانه ؟

جواب: روپی ورکولوسره چه بنځی ته کوم طلاق ورکولی شی داکتل پکاردی چه نیت څه دی که روپی ورکوونکې داګنړی چه روپی ورکولوسره په بنځه باندی زماحق اواختیار اوزورراشی چه دادځان سره په نکاح کولوباندی مجبوره کړی شم .یاکه چرته دانکاح نه کوی نوزه به داپه زبردستی سره خپل ځان سره اوساتم اوطلاق ورکوونکې هم داګنړی چه بنځه گویاچه زماشی دی ،زه خپل داشی ددی روپوپه بدل کې دی سړی ته ورکوم بیاخو داروپی اخستل اوورکول دواړه حرام دی البته که طلاق یې ورکړونوطلاق واقع کیږی خو په بنځه به څه زور اوحق نه وی، لان البضع فی حق غیرالمحرم غیرمتقوم والا عتیاض غیرالمتقوم رشوة الافیماوردفیه النص وهذه لم یردفیة النص کاهل المراة اخذواشیئاً عند القسیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة درمختار. اوعام نیت دجاهل عاموهم دغه وی چه کوم ذکرکړی شونوشرعاً داباطل اوحرام دی اوکه دانیت وی چه فی الحال ددی بنځی اوخاوند جهګړه ختم شی اوبیابنځی ته اختیاروی چه دعدت نه وروستونکاح کوی یانه کوی اوکه نکاح کوی نوداضروری نه ده چه چاروپی ورکړیدی هغه سره داوکړی غرض داچه طلاق ورکوونکې داګنړی چه روپی واخلی نوهغه روپی ورکوونکې ته به اختیارنه وی بلکه بنځی ته به په خپل ذات باندې اختیاروی اوروپی ورکوونکې هم داګنړی چه روپی ورکولوسره به زماهیڅ اختیارپه بنځه نه وی بلکه بنځی ته به هرنګه اختیاروی نوبیاجائزدی لان بدل الخلع یصح التزامه من الاجنبی کمافی الهدایة، اواګرچه دعوامونه ددی نیت امیدډیرکم دی خوکه چرته دانیت وی نوحکم دجوازبه ورکولی شی البته که چرته دبنځی دنکاح په وعدی باندی دی سړی داروپی ورکړی وی اوبیادوعدی خلاف اوکړی نوبنځی نه خپلی روپی واپس کولی شی خوپه نکاح باندی جبرنه

شی کولی کمعتدة الغیرانفق علیهارجل بشرط ان یتزوجهاوابت فله الرجوع کذافی الدرالمختارفقط والله اعلم. ۲۳ ربیع الثانی / ۱۳۲۴هـ (امداد/ صـ ۲۷/ ج ۲)

29

حکم وقوع طلاق بتلفظ این کلمه که «واسطه نشته»

سوال: (۴۹۸) استعمال کړی شوی لفظونوکې یولفظ دی «زماتاسره څه واسطه نشته دی سره په نیت دطلاق طلاق واقع کیږی یانه .عالمګیری کې ددی دوه نمونی لیکلی شویدی. ولوقال لم یبق بینی وبینک شئی ونوی به الطلاق لایقع وفی الفتاوی لم یبق بینی وبینک عمل ونوی یقع کذافی العتابیة اه عمل اوشی کې څه فرق دی اوداصورت دځه مشابه دی بحرالرائق کې راغلیدی فی جمع برهان قال لم یبق بینی وبینک عمل ونوی الطلاق لایقع وفی فتاوی الفضلی خلافه دینه معلومه شوه چه لفظ عمل کې هم اختلاف دی ؟

جواب: القادربانی (چه زړه کې الله خبره واچوی) سره دامعلومیږی چه ددی الفاظوحکم په عرف مبنی دی پس چه چرته حقیقی اومجازی معنی کې عرفاً یوځای والی اوتعلق ګنړلی شی هلته نیت صحیح کیږی کنی نه دی صحیح په دی بنیاد باندی به شی اوعمل کې فرق راغلوچه یوکې عرفاً تلبس وه اوبل کې نه وه بیازمانی بدلیدوسره لفظ عمل کې اختلاف شو ځکه چه که چرته تلبس شرط نه وی نولازمیږی چه دزیدقائم نه که دطلاق نیت وکړی نوصحیح دی (وهوباطل) هرکله چه دامعلوم شول نواوس خپل عرف غالباً دادی چه داډیرپه نیت دطلاق استعمالولی شی په دی وجه زماپه نزدکه چرته دطلاق نیت یې کړی وی نوطلاق واقع کیږی والله اعلم. ۲۹ ربیع الثانی / ۱۳۲۴هـ (امداد/ صـ ۲۸/ ج ۲)

حکم جمع بین الکنایه والصریح

سوال: (۴۹۹) یوکس په غصه کې خپلی بنځی ته اووئیل چه څه لری شه مونږه طلاق درکوؤدهغی نه پس پیښمانه شو اوبیایې څه اونه وئیل لږساعت وروستوهغه بنځه په ژړاشوه نوده ورته اووئیل چه اوس څه ته ژاړی چه څه کیدل وه هغه وشول داګوم قسم طلاق واقع شواوس داخاوندرجوع کولی شی یانه ؟

جواب: دادری جملی دی چه څه لری شه مونږه طلاق درکوؤ ورومبی دکنایات دقسم اول نه دی چه هرحال کې په نیت باندی موقوف دی کمافی الدرالمختارباب الکنایات. اودریمه طلاق

صریح دی اوس که وړومبی سره یې طلاق دنیت نه وی کړی بلکه صرف رتنه مقصود وی نوصرف دویم لفظ سره یو طلاق رجعی واقع شو عدت کې دننه رجوع کولی شی اوکه دوړومبی دواړولفظوتوسره یې جداجدا طلاق نیت کړی وی نوهغی سره دوه بائنه شول اودریمه سره دحلالی ضرورت دی اوکه وړومبی سره یې نیت کړی وی اودویم سره یې نه وی کړی یابالعکس نودوه طلاقه بائن شول بغیردحلالی نه نکاح تازه کول جائزدی چه کله دواړه رضاوی. ۱۳۲۴ھ (امداد / صـ ۲۸ / ج ۲)

ترجیح الراجح جلدثالث صـــ ۲۰۰

سوال:(۵۰۰) فتاوی امدادیه دویم جلدباب طلاق صـ ۲۸ خلاصه سوال ازطلاق بائن الفاظ څه لری شه مونږه طلاق درکوؤ خلاصه جواب دادي جملی دی الخ. (**تسامح**) په دی عبارت کې که چرته وړومبی دواړولفظونوسره یې دجداجدا طلاق نیت کړی وی نوهغی سره طلاق بائن شو اودریم سره دحلالی ضرورت دی (**اصلاح تسامح**) مسئله متفق علیه است که بائن به بائن لاحق نمی شود لایلحق البائن البائن اذاامکن جعله اخباراً عن الاول کانت بائن بائن اوابنتک تبطلیقة فلایقع لانه اخبارفلاضرورة فی جعله انشاء الخ قوله فلایقع ای وان نوی کمافی البحر عن الحاوی ولایقع بکنایات الطلاق وان نوی ۱۲ شامی علامه شامی درشرح قول درمختاراذاامکن که بحث بحرالرئق درباره نیت دربائن ثانی اورده خوب جواب داده دران نظرمعان فرمایندتمام اهل فقه چه درشرح وچه درمتون وچه درفتاوی متفق اندکه دربائن ثانی که بائن ثانی واقع نمی شودپس درصورت مانحن فیه اگرنیت طلاق است ازدولفظ کنایه یک واقع شدویک دیگربصریح پس حاجت حلاله نه ماند؟

جواب:علامه شامی تحت قول صاحب درمختاراذامکن خلاصه بحث چنین براورده فعلم ان قولهم اذامکن احترازعمااذالم یمکن جعله خبراً الخ وتحت درمختارلانه اخباراورده لانه امکن ذالک وظاهراست که لفظ لری شه اخبار گردانیدنش ممکن نیست چناچه درانبتک باانت بائن ممکن ست پس هرگاه شرط عدم الحاق نیافته شده حکم عدم لحاق چگونه کرده خواهدشد پس الحاق لازم باشد ۲۲رجب/۱۳۲۳ھ

په دی باندی دلاندینی سوال راغی

سیدی سندی مدظلکم! تسلیم سرفرازنامه رسیدفخردارین بخشیدبرکمال انصاف جناب شکراداکردم جواب سابق درباره ردسلام بوقت استبارکه ازحضورامده بسروچشم تسلیم کرده شود که فکرکامل جناب بصواب امدواین جواب مسئله طلاق تلفظ څه لری شه فتاوی امدادیه صـ ۲۸ حضورفرستادندتاحال درفهم بنده نه امده ازشادحضور (وظاهراست که لفظ لری شه اخبارکردیند نش ممکن نیست) بسبب کمال نقصان ذهن بنده این ظهوربنده راخفی نظرمی ایدهرچندفکرکرده شدکدام دلیل ظهورظاهر نه شد بلکه دلائل مقال آن اظهرمن الشمس اندران قول شامی که ارشادفرمودندفعلم ان قولهم اذامکن الخ این لفظ موجودست کمافی ابنتک باخری پس لفظ اخری مانع ازامکان اخبارست وباقی صورکه در درالمختاراوردندکه دران امکان اخبارنیست مانحن فیه ازان صوردا خل نیست کماهو الظاهرپس کدام وجه است که درمانحن فیه اخبارازاول غیرممکن ست فعلیکم البیان باوضح البرهان درکتب مصرح است که دوطلاق بائن به یک دیگرملحق نمی شوندعام اندبیک لفظ باشندچناچه انت بائن انت بائن یالفظ دیگرباشندچناچه انت بائن انت حلیة واشاربه الی انه لاشترط اتحاداللفظین الخ شامی تحت قول الدراوابنتک بتطلیقه الحاصل قابل توجه است که شخصی زوجه خودراگفت اذهبی اغربی مرادونیت اوطلاق است ظاهراست که بموجب قاعده معروفه یک طلاقه بائن واقع شودکه ظاهراست اغربی رااخبارکردن ازاذهبی ممکن است یعنی تباعدی عن که من ترابه لفظ اذهبی طلاق داده ام واذاطلقی تطلیقته بائنة ثم قالهاعدةانت علی حرام اوخلیه اوبرئیه اوبائن اوتبته اوشبه ذالک وهویریدالطلاق لم یقع علیهاشی لانه صادق فی قوله هی علی حرام وهی مبنی بائن ای لانه یمکن جعل الثانی خبراً عن الاول الخ ۱۲ شامی تحت قول الدرلایلحق البائن البائن واین هم برابراست که کنایه دوم اندعدت دریک کلام ومجلس باشدیادردوولانه یوهم ان یلزم کون فی مجلس واحدوهوغیرلازم ۱۲ شامی پس کدام مانع درمانحن است که ثانی ازاول اخبارنمی شودمراداز اخباراخبارعماصدراولااست نه اخبارنحوی تاکه صیغه امرمانع باشدپس المرادالاخبارالنحوی بل الاخبارعماصدراولا ۱۲ شامی بنده رادرین استدلال تامل است جناب خوض نمایندترجمه درالمختارغایة الاوطار اورده اوراذهبی بمعنی جا الخ اوراغربی بمعنی لری شه الخ ۱۲ ظاهرشدکه صورت امدادالفتاوی بعینه صورت سابقه

قابل توجه مذکوره است هکذا واللہ تعالی اعلم بالصواب خلاصه مفصل بجواب عنایت فرمایند اگرچه جناب راتلکیف است مگرعوام راازجاه ضلالت بیرون کردن اهم ازاهم فرائض انجباب است چون ازین گستاخی خاطرجناب گرامی نمی شود بلکه بکمال عرفان دانسته اند که مقصود مسائل ظهورحق است لهذا بارثانی معروض ست ورنه چه نسبت خاک راباعالم پاک امیدکه وقتی پیدا ایدکه خودبخودجناب برین غلام فیض باران خواهندفرمود. فقط. ددی جواب دلته نه داورکړی شوچه دوباره به تحقیق وکړیشی خوماته وخت ملاؤنه شوناظرین دی دنوروعالمانوتحقیق وکړی اوددی مضمون یوه فتوی چه سائل درائی موافق ده امدادالفتاوی / ج۲ / صـ ۷۳/ مسئله مرقومه ۸ رجب /۱۳۲۵هـ / په عنوان دعدم لحاق کنایه بائن الخ کې طبع کړی شویده دوباره تحقیق په وخت کې هغه دهم دنظردلاندی اولری فقط.

دناجوړی دطلاق حکم

سوال:(۵۰۱) یوسړی په بیماري کې په رضااوشوق سره خپلی ښځی ته دمجلس حاضرینوپه واړندی صریح طلاق ورکړواوښځی هم خپل مهرخپل خاوندته معاف کړودطلاق نه یومیاشت وروستودی بیماری کې داخاوندمړشواوس دی صورت کې به ددی ښځی عدت پس دطلاق نه حسابیږی که دخاوند دمرګ نه به حسابیږی. زیدوایی چه په قول دشامی فی حق امرأة الفار الخ والمرادبامرأة الفارمن ابانهافی مرضه بغیررضاهابحیث صارفاراومات فی عدتهاابعدالاجلین دی ورایت دوجه نه به عدت دمرګ نه حسابیږی نه دطلاق نه اوعمرووائی چه په قول دشامی لواباهافی مرضه برضاهابحیث لم یصرفاراتعتدعدة الطلاق چه دمطلقه ښځی عدت به دطلاق نه حسابیږی ددی اخیری روایت په بنیادکه یوسړی مطلقه ښځی سره دطلاق عدت نه وروستونکاح وکړی نودانکاح شریعت کې جائزده یانه ؟

جواب: دبیمارخاوند دطلاق حکم چه کله ددی ښځی دعدت پوره کیدونه مخکې مړشی دادی چه دکوم طلاق نه وروستوعدت کې دننه دخاوندمړکیدوسره ښځی ته میراث ملاویږی په هغی کې عدت دابعدالاجلین نه دی یعنی عدت طلاق اوعدت دوفات کې کوم وروستوختم شو. اوکوم کې چه میراث نه ملاویږی په هغی کې عدت طلاق واجب دی نودشامی دواړه روایتونه صحیح دی اودواړه کې څه تعارض نشته ځکه چه وړومبی روایت دمیراث په

صورت کې دی اودویم روایت دعدم میراث په صورت کې دی اوس داتحقیق کول پکاردی چه ددی بیماری په طلاق باندی ایاحکم دمیراث مرتب شویدی یانه چه دی سره دعدت حکم متعین شی په دی صورتونوکې که چرته خاوندښځی په عدت کې دننه مړشی نوښځه به وارثه نه وی یوصورت خوداشواوکه دی بیماری کې ظاهری حال سره ویره دمړکیدووه نودامرض موت دی بیاپه دی مرض موت کې داتفصیل دی چه کتل پکاردی چه طلاق رجعی دی که بائن که رجعی دی نومیراث به اوړی اوداویم صورت شو اوکه بائن دی نوکتل پکاردی چه ښځی په اجازت سره وه اوکه بغیراجازت نه وه که اجازت سره وه نومیراث به نه وړی اوداریم صورت شو اوکه بغیراجازت نه وی نومیراث به وړی اوداځلورم صورت شو. اول اوداریم صورت دوارث نه جوړیدودی اودویم اوځلورم صورت دوارث دجوړیدودی نوواقعه په سوال کې که چرته اول اوداریم واقع شوی وی نوعدت طلاق واجب دی اودهغی دختمیدونه پس دویمه نکاح جائزده اوکه دویم یاځلورم صورت واقع شوی وی نوکه عدت طلاق مخکې ختم شی نوعدت موت نه پس دویمه نکاح جائزده. دهغی نه مخکې جائزنه ده. والروایات مذکورة فی باب طلاق المریض وباب العدة من الکتب الفقهیه واللہ اعلم. اول ذی الحجه / ۱۳۲۴هـ (امداد / ج۲ / صـ ۷۰)

وقوع طلاق ازتعلیل طلاق بیکی ازشروط اربعه وبگفتن این لفظ که اگریک شرط هم متحقق شودتراطلاق است مراهیچ دعوی برتونیست هرجاکه خواهی نکاح کنی

سوال:(۵۰۲) زیدخپلی ښځی هتدی سره څلورشرطونه په داسی طریقی سره اوکړل چه که یو شرط هم ددی څلورونه اومونډی شو نوتاته طلاق دی خوښه دی ده چه چرته ته نکاح کوی زماهیڅ قسم دعوی په تانشته دهغه نه وروستودزیدنه یوشرط اومونډی شو نوهندی باندی څومره اوخه رنګه طلاق راغی سره دعبارت دکتاب نه بیان کړی ؟

جواب:فی الدرالمختارباب الصریح یقع البائن لوقال انت طالق طلقه تملکی بهانفسک لانهالاتملک الابالبائنه. دی روایت په بنیادباندی دی صورت کې یوطلاق بائن واقع شو واللہ اعلم. ۱۲ ربیع الثانی / ۱۳۲۵هـ (امداد / صـ ۷۱ / ج۲)

تحقیق مانع بودن قسم وقوع طلاق را

سوال:(۵۰۳) اندرین که بنگالی بزبان بنگاله خودزن خوراگفت نیزتین طلاق دیم که ترجمه اش بعربی طلقتک ثلثاباشد ویابفارسی تراسه طلاق دادم وان رابقسم یاکلمه شهادت موکدساخت اعنی اوگفت والله طلقتک ثلاثایااشهدالله ان لااله الاالله طلقتک ثلثا. پس شرعاً طلاقش واقع خواهدشدیانه!

نقل رقعه مصحوبه این سوال

پس ازسلام مسنون معروض انکه درمختارلستُ لک بزوج اولست لی بامرأة اوقالت لست لی بزوج فقال صدقت طلاق ان نواه خلافالهماواواكراه بالقسم اوسئل الک امرأة فقال لا تطلق اون نوی لان الیمین والسوال قرینتاارادة النفی فیهما. خلاصه مطلب ددی عبارت دادی چونکه بعض خلق دی عبارت سره قسم اوسوال مطلقامانع دطلاق گنړی که صریح وی اوکه کنایه. اوبعض مانع دکنایه گنړی نه دصریح اودلته دعوام اوخواصوتولوتشفی دحضرت په فتوی باندی ده فقط ؟

جواب:بلاشک وشبه سه طلاق واقع شد وانچه وپرچه مصحوبه ازدرمختارنقل کرده شده است ان مخصوص است بکلامی که متحمل نفی اصل زوجیت باشد پس قسم مرجح خواهدشد اراده نفی راواین مقصودنیست که قسم مطلق مثل استثنایعنی انشاء الله تعالی مانع وقوع طلاق می باشدوصریح وکنایه دران متساوی اندخلاصه جواب انکه درمقیس علیه انکارزوجیت است ودرمقیس انشاء طلاق پس قیاس صیح نه باشدفقط. والله تعالی اعلم. ۲۴ جمادی الاول/ ۱۳۲۵ھ (امداد/ صـ ۷۲/ ج۲)

وقوع طلاق بلا تصریح اسم وبلاخطاب زوجه

سوال:(۵۰۴) څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه ماپه حالت دغصی کې داکلمی وئیلی دی (طلاق درکوم طلاق طلاق) اومادد ی نه زیاتی څه بله کلمه نه ده وئیلی اونه مادخپلی ښځی نوم اخستی دی اونه می دهغی طرفته اشاره ده اونه هغه هلته موجود وه اونه دهغی څه خطائی شته. داکلمه صرف په وجه دتکرار(یعنی دجگهړی ۱۲) دخپلی منکوحی

دمشرتره باره کې اوتی دی هرکله چه زماغصه سړه شوه نوزرمی خپله ښځه راوستله دادوه سړی دی یعنی یوزما ماما اوبل بل سړی دی اوزنانه ده!

جواب:چونکه زړه کې خپلی ښځی ته دطلاق ورکولوقصدوه په دی وجه دری واړه طلاقه واقع شول. کذافی الدرالمختار. ج۲/ صـ ۷۰۵/ ۲۲ جمادی الاول/ ۱۳۲۵ھ (امداد/ صـ ۷۳/ ج۲)

حکم طلاق زوجه که زوج اوراباسم غیراوطلاق دهد

سوال:(۵۰۵) یامخدومناالعلام !ان رجلاله زوجة واحدة اسمهاعلیمة بنت زیدمثلاً فقال فی مجلس ان طلقت زوجتی نعیمة بنت زیدثلاثاً ولیست له زوجة الاعلیمة بنت زیدثم قال والله ماطلقت زوجة علیمة بنت زیدقط. وهوالان یصاحبهاویوطیهافحل صادت علیمة مطلقة ام لا؟

جواب: اسلام علیکم- الجواب ان علیمة لاتطلق کمافی ردالمحتارعن البزازیة ولوحلف ان خرج من المصرفامرأة عائشة کذااسمهافاطمة لاتطلق اذاخرج الخ. ج۲/ صـ ۷۵۵/ ۲۸ ذی الحجه/ ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/ صـ ۱۰۵)

تحقیق عدم کنایه بائن بائن صریح ولحاق بقیة بابقیة

سوال:(۵۰۶) ان رجلاطلق امرأة طلاقابائناً ثم طلق بعدستة اشهرثنتین فهل یقع الثنتان اللتان بعدالاول ام لا؟

جواب:نفس مسئله کې تفصیل دادی چه وړومبی طلاق یاصریح بائن یاکنایه رجعی لکه داعتدی واستبرئی رحمک وغیره په شان یاکنایه بائن دی. دغه شان په دی وروستی طلاق کې هم داځلوراحتماله دی. ټول شپارلس صورتونه دی په دی کې په کوم صورت کې چه مخکینی طلاق بائن وی صریح یاکنایه اووروستنی طلاق کنایه بائن وی نودی صورت کې داوروستنی طلاق نه واقع کیږی. اگرچه نیت هم دوقوع وکړی باستثنائی مستثنیات مذکوره فی الفقه اوحاصل ددی صورمستثینه دادی چه هرکله ایقاع ثانی په اخباربانده محسوس کول ممکن نه وی اونوروباقی صورتونوکې وقوع راځی هکذافی الدرالمختارمفصلاً مبسوطاواللهاعلم. ۸ رجب/ ۱۳۲۵ھ (امداد/ صـ ۷۳/ ج۲)

تحقیق عدم ترتیب احکام تجدیدعقدبرایجاب وقبول مکرر متعارف

سوال: (۵۰۷) یوسړی په څه فعل باندی طلاق په داسی طریقی سره معلق کړوچه که فلانی کارماوکړونوکومی ښځی سره چه نکاح اوکړم هغه به طلاقه وی دهغی نه وروستوده داکاروکړواوبیایې نکاح وکړه نوښکاره خبره ده. چه هغه ښځه طلاقه شوه نوقاضی ایجاب اوقبول دوباره وکړی نوداوئیلی شی چه ورومبی ایجاب اوقبول نه پس طلاق واقع شواودویم ایجاب اوقبول سره دوباره نکاح منعقدشوه اگرچه طرفینودنکاح تازه کولوسره اراده نه وه کړی البته ورومبی څل باندی چونکه قاضی وکیل وه په دی وجه هغه وکالت ختم شو اوس دوباره ایجاب دفضولی به ګنړلی شی په دی وجه په اجازت دښځی یادولی موقوف وی نودولی دی ښځی لره په رضامندی رخصت کول یادی ښځی لره په رضامندی سره وطی کول اجازت ګنړلی کیږی یانه یادی ښځی ته یې داووئیل چه ته رضایې هغی ووئیل چه آو. نودارضاشمارلی کیدیشی یانه. وجه دشبه دادی چه اجازت اورضامندی دپاره خبردنکاح شرط دی اوولی یاښځی ته خبرددویمی نکاح نشته بلکه هغی لره فضول ګنړی داخیال کوی چه نکاح زمونږپه اجازت سره شودیده نودانشتوالی دعلم په تازه کولودنکاح درضامندی دپاره نقصانی دی یانه یاداچه داکافی ده چه هغی ته دنفس نکاح علم شته اگرچه دنکاح تازه کولوعلم نشته؟

جواب: دوباره ایجاب اوقبول نه مقصدتاکیددی نه نکاح تازه کول په دی وجه دیته عقدثانی نه شی وئیلی اودښځی رضایادولی دورومبی عقد په خیال سره دی دیته په عقدثانی باندی رضانه شی وئیلی. ۱۷رجب/ ۱۳۲۵ھ (امداد/صـ۷۳/ج۲)

دماشوم دطلاق حکم

سوال: (۵۰۸) ټول متون اوشروح دفقه اواصول په دی خبره باندی متفق دی چه ماشوم بنفسه ایقاع طلاق نه شی کولی اونه دهغی طرفنه ولی وغیره دایقاع طلاق مجازی جوړیدی شی اوپه وخت دحاجت دماشوم دطرفنه طلاق واقع کیدیشی اوس قابل دپوښتنی داامموردی. (۱) حاجت نه کوم مراد دی هغه دری حاجتونه چه شامی صاحب تحریروغیره کړیدی یانورهم لکه خاوندماشوم وی اوښځه بالغه وی نوپه وخت دوپری دزناوغیره کې. (۲) په وخت دحاجت ماشوم په خپله طلاق ورکړی یابل څوک ورکړی دماشوم دطلاق نه واقع کیدودلیل فقهاء کرامو کل طلاق جائزالا طلاق الصبی بیان کړیدی نوداعبارت دحدیث

مرفوع دی یادابن عباس رضی اللہ عنہ قول دی اوکه بل څوک طلاق ورکړی نوهغه به څوک وی ولی یاقاضی یاحاکم. اوددی دلیل څه شی دی اوداسی واقعاتو فیصله دی وخت کې څوک کولی شی یانه. (۳) دامام سرخسی رحمہ اللہ قول دماشوم په طلاق واقع کیدوباندی دلالت کوی یانه که دلالت کوی نودمتون اوشروحو خلاف داقول مفتی به دی یانه؟

جواب: (۱) ماشوموالی دخاوندا وبالغوالی دښځی دهغی حاجتونونه نه دی بلکه په هیڅ حالت کې هم داسباب حق دجدائی نه لری (۲) قاضی به جدائی راولی اوددلیل تحقیق منصب دمقلدنه دی اونه دجواب ورکوونکې مقلدپه ذمه ماخذبیانوول شته نقل دمذهب کافی دی (۳) ورومبی خودلالت نه کوی اودویم په صورت ددلالت کې معتبرنه دی فقط. ۱ ذی قعده/ ۱۳۲۵ھ (امداد/صـ۷۵/ج۲)

لفظ ازاده کړی می یې طلاق صریح دی

سوال: (۵۰۹) زماخاوندد څوکسانوپه وړاندی دالفظ اُووئ چه ماته ددی ضرورت بالکل نشته اوماخوداازاده کړی وه خلق خامخازمانه تاویږی راتاویږی نه زمادوئیلووه اونه ماساتلی ده اوس چه چرته هم لاړشم زه یې نه اخلم دالفظونه یې ووئیل ددی لفظونو ګواهان دتیترانوخلق دی اوس تاسودی خبره کې څه فرمایی اوس زماپه مورباندی غریبی راغلیده څوپوری واده نه شی کولی مجبوری نه می دشرعی حکمونونبت کړیدی که ستاسواجازت وی چه نکاح وکړم زماداڅوندتیرول ګران دی دیناحلال حرام نه ډیرکم ګوری فقط؟

جواب: داوئیل چه ازاده کړی می یې زمونږپه عرف کې طلاق دپاره استعمالیږی پدی وجه دی سره طلاق صریح واقع کیږی پس که چرته ددی وینانه وروستوددی زنانه دری حیضه راغلی وی نودادنکاح نه ووتله چاسره چه غواړی نکاح دی وکړی. فی ردالمحتارفاذاقال لهاکردم الی سرحتک یقع به الرجعی مع انه اصله کنایه ایضاً وماذاک الالانه غلب فی عرف الفرس استعمال فی البطلاق وقدمران الصریح مالم یستعمل الافی الطلاق من ای لغة کانت فقط. ۳ جمادی الاول/ ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی/صـ۹۶)

سوال: (۵۱۰) څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زیدخپلی ښځی ته په حاجت دغصه کې بغیردذکردطلاق اوبغیردنیت نه دخلورومیاشتوامیدپه دوران کې دوه ځله داووئیل چه زماتاته طلاق درکړوطلاق نوداسی حالت کې په دی باندی طلاق

اوشوبانه که چرته شوی وی نوددی نقصان څه صورت کیدیشی چه هغه پوره شی صحیح جواب سره عندالله ماجوروعندالناس مشکوراوفرمائی ؟

جواب:لفظ ((زه)) هغه کنایاتونه دی چه هرحال کې په هغی کې نیت شرط دی هرکله چه نیت نه وی نوهغی سره خوطلاق واقع نه دی پس که چرته یې لفظ طلاق زرکړودوه ځله وئیلی وی اوښځه مدخول بهاده نوطلاق رجعی واقع شو چه په هغی کې عدت کې دننه رجوع کولی شی اودعدت نه وروستونکاح تازه کوی په رضادزوجین جائزده اوکه دری ځله یې وئیلی وی نوحلالی نه بغیربله لاره نشته . ۲۸شعبان / ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالث / ص۶۶)

سوال:(۵۱۱)څه فرمایې علماء دین په دی مسئله کې چه دزید چال چلن عادت وغیره دواده په وخت کې صحیح وه دواده نه څوورځی پس یې عادت خراب شو اودومره پوری خراب شوچه په شرابوجواری اوعیاشی کې لیګاشو زیدپه جواری کې دبکرپه لاس دری سوؤروپوکې خپله ښځه هنده کیخوده اوهندی دابیان وکړو چه ته زماوینزه یې اوماته دبکرپه لاس دری سوه کې خرڅه کړی یې ته هغه تطاره ده هندی داجواب ورکړو چه دښځی بیعه نه شی کیدی غرض دهغی بوتلودپاره بکردهندی کورته راغی اودابیان یې وکړو چه زیدتالره زماپه لاس خرڅه کړیده ته زماکورته رازه هندی بکرته جواب ورکړوچه ښځې خرڅول جائزنه دی ځکه چه زه حره یم اوحره خرڅول جائزنه دی اوزه چرته هم نه شم تلی دهندی پلارعمروته داخبراورسیدوعمروهنده خپل کورته راوسته .لس شل ورځی پس بیازیددی بوتلودپاره راغی هغه یې ډیرملامته کړوچه تاداسی بی ځایه حرکت کړیدی چه بالکل دشرافت خلاف دی دعمرومخامخ یې هم داجواب ورکړوچه ته څوک یې زماوینزه ده زه به طلاق درکړم اودهندی پلارته یې هم داسوال وکړوچه مهرمعاف کړی زه به طلاق ورکړم عمرودخپلی لورهندی نه ددی خبری باره کې معلومات اوکړه هنده رضاشوه چه ماته طلاق راکړه نوزه به مهرمعاف کړم په دی وجه هندی مهرمعاف کړودځوکسانوپه وړاندی اوزیدهندی ته دی الفاظوسره ددغه کسانوپه وړاندی داالفاظ اووئیل په وړومبی ځل یې داووئیل چه ماته ازاده کړی اوپه دویم ځل یې داووئیل چه ماتاته طلاق درکړودی صورت کې داطلاق بائن شوکه رجعی ؟

جواب: فی ردالمحتارعن البزازی مانصه بخلاف فارسیة قوله سرحتک وهورهاکردم لانه صارصریحافی العرف علی صرح به نجم الزاهدی الخوارزمی فی شرح القدروی الخ وبعدالسطرعنه

فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذاقال رهاکردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع انه اصله کنایة ایضاً وماذالک الالانه غلب فی عرف الفرس استعماله فی الطلاق وقدمران الصریح مالم یستعمل الافی الطلاق من ای لغة کانت وبعدالسطروااذاتعورف استعماله فی مجردالطلاق لایفیدکونه بائنا تبعین وقوع الرجعی به کمافی فارسیة سرحتک (ج۲ / صـ ۷۶۲ – ۷۶۳ وفی ردالمحتارعن الفتح اخرالباب قال ابرئینی من کل حق یکون للنساء علی الرجال ففعلت فقال فی فوره طلقتک وهی مدخول بهایقع بائنالانه بعوض الخ (ج۲ / صـ ۹۲۱) دی روایتونونه معلومه شوه چه اگرچه دالفظونه چه ازاده می کړی اوطلاق می درکړوصریحی دی خوچونکه داپه مقابله دمعافی دمهرکې دی په دی وجه دی سره طلاق بائن واقع شو . ۲۸ شعبان / ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالث / صـ ۶۶)

دځه مصلحت دوجه نه دښځی خاونداووئیل چه

اوس نکاح نه ده شوی دی سره نکاح باطلیږی یانه

سوال:(۵۱۲)یوکس هندی سره نکاح وکړه خودعدالتی مصلحت دوجه نه دواړه ښځی خاوندپه عدالت کې دابیان وکړو چه اوس نکاح نه ده شوی خوکیدونکې ده نونکاح باطله شوه بیادنکاح ضرورت شته یانه ؟

جواب:وړومبی خودانشاء نه ده اوددی نه قطع نظرنیت هم دطلاق نه دی په دی وجه نکاح باطله نه شوه فی عالمگیریة لوقال لهالانکاح بینی وبینک اوقال لم یبق بینی وبینک نکاح یقع الطلاق اذنوی . ج۲ / ص ۲۹ / جمادی الاول ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی ص۱۰۸)

ښځی ته دالیکل چه تاته یوطلاق مغلظه اشدکالجبل

سوال:(۵۱۳)زیدپه بل ملک کې چرته نوکروه. ده خپله ښځه (زینت) مخاطب کړه په دی عبارت سره (تاته یوطلاق بائن مغلظه اشدکالجبل) طلاق اولیکلو.دهغی نه وروستوده هغه سلسله دکاروبار(دده په ګمان کې) دښځی دبعضوطرفدارانودکوشش دوجه نه ختم شوه زیدپه غصه کې راغی یوبل خط یې په دی عنوان (چونکه زمادفلانی ځای هغه تعلق ختم شو اوداغالباً دطلاق اثردی لهذاطلاق اوهرکله چه رجوع اوکړم بیاطلاق غرض طلاق باندی طلاق

) ولیکلواووی لیږلو. اوس ددی خبری معلومات کوؤ چه دی صورت کې طلاق واقع شو اورجوع به څه رنګه کوی یاددی دواړو (دزید اوزینت) دیوځای کیدوځه صورت کیدیشی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارویقع بقوله انت طالق بائن اوالبتة اوافحش للطلاق اوطلاق الشیطان اوالبدعة اواشر الطلاق اوکالجبال الیٰ قوله واحداة بائنة فی الکل ان لم ینوثلثا الخ دی روایت په بنیاد دباندی جواب دادی چونکه لفظ یو هم وئیلی دی چه په دی وجه ددریو واقع کیدوخوځه احتمال نشته . دی سره خوورومبی یوطلاق واقع شو اوپه دی وجه چه دائی مغلظه سره موصوف کړیدی په دی وجه هغه یوطلاق بائن شو دهغی نه په پس کله یې ولیکل چه بیاطلاق دی سره دویم طلاق واقع شو. اوچونکه داهم بائن دی پدی وجه دی ښځی باندی دوه طلاقه واقع شول اودریم طلاق ځکه نه دی واقعی چه هغه معلق دی یوشرط باندی اوهغه شرط نه دي واقع شوی اونه واقع کیدی شی ځکه چه طلاق بائن کې خورجوع نه شی کیدی اوس ددواړوپه رضامندی باندی ووئیلونوهغه یوبه دی دواړوسره یو ځای کیږی دری طلاقه به شی اوبیابغیر دحلالی نه نکاح تازه کول هم جائزنه دی والله اعلم.

(ربیع الاول / ۱۳۲۷ھ / تتمه اولی / صـ ۹۹)

ښځی ته اوزه زمونږتاسره څه واسطه نشته څوک کور

سړی اوګوره بازارکې اوهلته اوسیږه] دوئیلوحکم

سوال: (۵۱۴) خاوند خپلی ښځی ته اووئیل چه ته بل چاته ځی مونږته څه شک دی ښځی ورته اووئیل چه هرکله ستازمونږدطرفنه داخیال دی نونه مونږستاپه کورکې اوسیږواونه ستاخورواونه ته زماخاوندیې .بیابې خاوند اووئیل چه اوځه زمونږتاسره هیڅ واسطه نشته چرته یوکورسړی اوګوره خوښه دی ده چه که بازاراوسی ښځه دهغه نه جداشوه دهغه کورته نه تله اوخاوندوائی چه غصه کې یې اووئیل مامعاف کړه دخاونددبی ایمانی داحالت دی چه هرکله یې وړومبی خاوندنه ددی ښځی طلاق واخستواورایې وسته اوخلق یې نکاح دپاره جمع کړل نوبیابې خاوندتپوس وکړوچه ددی عدت پوره شوی دی یانه هغی اووئیل چه پوره شویدی نکاح اوترلی شوه دهغی نه وروستومعلومه شوه چه صرف شپږ اواوه ورځی دطلاق تیری شویدی نودواړوکې تفریق (جداوالی) وکړی شو. دعدت تیروید ونه پس بیانکاح اوشوه اوس جواب طلب خبره داده چه شریعت کې ددا سی سړی دقول اوفعل اعتبارکیدیشی

یانه . اودی برنوکلموسره طلاق واقع شویانه . که واقع شوی وی نوکوم طلاق واقع شواوکه بیادی ښځی ته رجوع کول غواړی نوکوم صورت سره رجوع کیدیشی دالله اودرسول دحکمونومطابق جواب سره کامیابی راکړی فقط؟

جواب: داکنایات دهغه قسم نه دی چه دجواب دردکولواحتلام هم لری . اودبدرد اودجواب احتمال هم لری اوحالت دغصی دی په دی وجه دطلاق واقع کیدومدارپه نیت باندی دی که دطلاق نیت یې کړی وی نوطلاق بائن واقع کیږی اوجدا جدانیت کړی وی نودری طلاقه[1] واقع کیږی چه بغیردحلالی نه دوباره نکاح نه صحیح کیږی کنی دوه یایوطلاق واقع کیږی چه بغیردحلالی نه نکاح تازه کول کافی دی چه دواړه رضاوی اودنه واقع کیدوپه صورت کې دهیڅ شی ضرورت نشته تردی درجوع کولوهم ضرورت نشته ځکه چه رجوع پس واقع کیدونه کیږی . ۱۸ ربیع الاول / ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی / صـ ۹۹)

په باب دطلاق کې دخبرواحدحکم

سوال: (۵۱۵) زیدخپلی بی بی ته دشپی شپږطلاقه ورکړل دزید موروا وریدل وروستویې اقرارو کړوخواوس اقرارنه کوی بلکه انکارکوی بینواتواجروا؟

جواب: فی الدرالمختار الجلدالخامس صفحه [۳۳۹] قوله فی الدیانات .ای المحضة احترازعما اذا تضمت زوال ملک کمااذاخبرعدل ان الزوجین ارتضعامن امرأة واحدة لاتثبت الحرمة لانه یتضمن زوال ملک المتعة فیشترط العدد والعدالة جمیعاً اتفاقی . ددی روایت په بنیادباندی جواب دادی که چرته زیددطلاق اقرارکول نودطلاق په واقع کیدوکې څه شبه نشته اوکه انکارکوی خودزیدښځی په خپله اوریدلی دی بیاهم دزید ښځی لره دزیدسره دطلاق په شان معامله کول پکاردی اوکه دزیدښځی په خپله نه وی اوریدلی صرف دزیدموربیان کوی اوځوک وائی نوبیادطلاق واقع کیدوحکم نه شی کیدی که واقع کې هم زیدورکړی وی وبال ددی انکاربه په زیدباندی وی ښځی باندی هیڅ ګناه نشته . ۱۹ ربیع الثانی / ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی / صـ ۱۰۰)

---

[1] جداجدانیت کولوپه صورت کې یوطلاق واقع کیږي لان البائن بالکنایة لایلحق البائن ۱۲ رشیداحمدعفی عنه.

طلاق راکړه طلاق راکړه طلاق راکړه زماڅه کولی شی ددی ویناڅه حکم

سوال:(۵۱۶)بنده دشپارلس اوؤلس کالوپه عمرکې دخپلی مشری جینئ (دښځی خور) اودهغی خوانبی سره دجهګړی په وخت دااوګنړل چه داسی سره به طلاق نه راځی اودغه وخت زمابنځه دخپل پلارکورکې وه اودمخکې نه هم دامشهوره شوي وه ځکه چه بنده په میاشتوخپلی بنځی ته نه تلو ،بنده چه کله کورته لاړونوهغوی اووئیل چه ته خپله بنځه راوله ماواووئیل چه زمازړه نه غواړی هغوی اووئیل مونږه اوریدل وي چه طلاق دی ورکړی دی ماته په دی تهمت باندی غصه راغله اوس بنده دهغوی ددی زړه ماتیدووجه نه دااووئیل چه ماطلاق ورکړوورکړو کوی زماڅه کولی شی اوس هغوی اووئیل چه داسی طلاق نه کیږی څوپوری چه ګواهان نه وی اوستادی ویناسره څه کیږی نه خوطلاق ورکول مقصودوه دغه شان داواقعه اوشوه اوس بنده خفه دی ځکه چه په ناپوهی سره داوقعه اوشوه اوس مسئلی اوریدواوکتودوجه نه پیښمانه یم اواوس سخکال کورته تلواراده ایاداطلاق واقع شویانه . که واقع شوی وی نواوس څه طریقی سره جائزکیدیشی که چرته داهیڅ طریقی سره حلاله نه ګرځی نودشرم دوجه نه دویم نکاح هم نه شی کولی بلکه دمړکیدوویره ده اوبنده به دغریبی دوجه نه دغه شان پاتی شی

جواب: دایې په ژبه وئیلی دی چه ماطلاق ورکړوورکړوورکړو کوی زماڅه کولی شی الخ اودی کتی چه ددی څه مطلب دی که چرته دامطلب وه چه اګرچه تراوسه پوری می نه وه ورکړی خواوس می ورکړو بیاخودری طلاقه واقع شول بغیردحلالی نه نکاح تازه کولونه درست نه دی اوکه دامطلب وه چه آوتاسوچه څه اوریدلی دی صحیح دی ماهغی ته طلاق ورکړی وه نودهغی حکم دادی چه قضاء خودری واړه واقع شول اوکه بنځی ته ثابت شی چه هغی داسی وئیلی وه نوهغی باندی واجب دی چه دهغه نه جدااوسی اودیانةً داتفصیل دی چه که دهغی نه مخکې یې طلاق نه وه ورکړی نوبیادی دروغژن خبرسره نه واقع کیږی تردی که دې بنځی ته داامرنه وی ثابت شوی نودی سړی باندی دابنځه عندالله حلال ده اوکه دمخکې نه یې ورکړی وی نوبیاخوواقع کیدل بنکاره دی . وفی ردالمحتار تحت قول الدرالمختاراوهازلاعن اکراه الخانیة لواکره علیٰ ان یقربالطلاق فاقرلایقع کما لواقربالطلاق وهازلااوکاذباً فقال فی البحران مراده بعدم الوقوع فی المشبه به عدم دیانة وان شهدقبل ذالک

لایقع قضاءً ایضاً الخ .ج۲ / صـ ۶۵۴/ مصریة وفی درالمختارتحت مسئلة کذاانت طالق قبل ان تزوجک اوامس الیٰ قوله لان الانشاء فی الماضی انشاء فی الحال مانصه ولایمکن تصحیحه اخباراًلکذبه وعدم قدرته علیٰ علی الانسادفکان انشاء فی الحال ،ج۱/ صـ ۶۸۳/ مصریة /.قلت فثبت به ان الموثرفی الطلاق دیانة هوالانشاء لااخبار. واللہ اعلم. ۲۵ جمادی الاول / (تتمه اولیٰ /صـ ۱۰۱) ددی جواب لیکلونه وروستوغورکولوسره دامعلوم شول چه مطلب ددی سړی دغه دی چه اس می طلاق ورکړو په دی وجه متعین جواب دادی دری واړه طلاقونه واقع شول.

که دایې ووئیل چه که دپلارکورته لاړی نودری طلاقه .

نودپلاردمرګ نه وروستوبه هم داقسمه باقی وی یانه

سوال:(۵۱۷)یوکس مثلازیدخپلی بنځی هندی ته ووئیل چه که ته دخپل پلارعمرو کورته لاړی .نوپه تاباندی دری طلاقه .خودهندی دپلارکورته دتلونه مخکې ددی پلارعمرومړشوخوسره دمرګ دعمرونه هم په عرف دپلارکورګنړی لی شی دی صورت کې هنده دخپل پلارکورته لاړه شی نوطلاق واقع کیږی یانه ؟

جواب:فی ردالمحتارلومات مالک الدارفدخل لایحنث لانتقالهاللورثة الیٰ قوله لم تکن مملوکة له من کل وجه الخ ملخصاً .ج ۳ / صـ ۱۲۸ .۱۲/ دی روایت نه ثابتیږی چه دی صورت کې طلاق نه واقع کیږی البته که چرته عرف داوی چه دپلاردمرګ نه وروستوهم داوئیلی کیږی چه هغه دخپل پلارکورته تللی ده نوطلاق واقع کیږی فی الدرالمختار وعندناعلی العرف وفی ردالمحتارلان المتکلم الیٰ قوله ماعهدان المراد بمافتح . صـ ۱۱۰/ ج۳ / ۲۰ذی الحجه / ۱۳۲۷هـ (تتمه اولیٰ / صـ ۱۰۲)

اوزه چه چرته دزړه غواړی هلته لاړه شه وئیلوحکم

سوال:(۵۱۸)دهندی بیان دی چه ګنړځله یې ووئیل چه اوځه ماتاته طلاق درکړوچه چرته دی خوښه وی هلته ځۀ . اووی ویستم اووي وئیل چه اوزه ته ولی نه ځی زه ستاساتل نه غواړم ته دی کورته چاراغوښتی یې غرض دادی چه دی الفاظوسره طلاق بائن واقع شو

یارجعی . اوطلابائن واقع کیدوباندی خاوندته بیادرجوع کولواختیارشته یانه اودی حالت کې څه حکم دی چه اُوزه ولی نه ځی . زه تاساتل نه غواړم ته به کله اُوزی ؟

جواب:لفظ «اُوزه» کې مطلقانیت ته حاجت دی اولفظ چه چرته دی خوښه وی لاړه شه کې په شان دخلیة برینه په حالت دمذاکری دطلاق کې بغیردنیت نه طلاق بائن واقع کیږی . کذافی الدرالمختارنوکه چرته دهغی نه مخکې یې داهم وئیلی وی چه ماتاته طلاق درکړونودی سره طلاق بائن واقع کیږی . دغه شان که چرته دری ځله یې ووئیل چه طلاق می درکړوبیاهم طلاق بائن واقع دی . غرض صریح که دری ځله وی اودغه شان کنایه که یوځل هم وی دواړوطریقوباندی طلاق بائن واقع کیږی . اودانورالفاظ چه کوم دسوال په اخرکې ذکرشویدی چه اوځه ولی نه ځی الخ . دی سره هیڅ هم نه کیږی بس که دی ذکر شوی تفصیل سره طلاق بائن واقع شوی وی نواګرکه څوک ګواه نه وی خوچه هرکله هندی ته ددی علم یقینی وی نوهغی ته دطلاق واقع کیدوپه حکمونوباندی پکاردی . ۲۱ذی الحجه / ۱۳۲۷هـ (تتمه اولیٰ / صـ ۱۰۳)

سوال:(۵۱۹)دویم داچه بغیردذکردطلاق نه اوبغیردخیال دطلاق نه یوسړی خپلی ښځی ته ددې دمزاج نه خلاف کارکولوباندی په غصه کې وائی چه ځه زمادکوره دهغی نه لس پنځلس منټه وروستوورسره بیاکوروالی وکړی نوځه وشول اوداسی حال کې څه حکم دی؟

جواب:هرکله چه نیت یې دطلاق نه وه نودی وئیلوسره طلاق نه دی شوی کذافی الدرالمختار وردالمحتار. ۲۲ربیع الاول / ۱۳۲۸هـ (تتمه اولیٰ / صـ ۱۰۷)

سوال:(۵۲۰)یوسړی خپله ښځه دخپل کورنه ویستله اوورته یې ووئیل چه ځه . او ددی خبری لس کاله تیرشول چه هغه ښځه دخپل خاونددکورنه وتلی ده اوپه دی لسوکالو کې ورسره خاوندهیڅ تعلق نه دی ساتلی اوس دهغه سړی څلورکاله اوشول چه دوفات شوی دی دهغه دوفات نه وروستودانښځه په شریعت کې ددی خاوندنه دمیراث وړلوحق لري یانه اوصرف دومره موده کورنه وتلوسره طلاق کیږی یانه ؟

جواب:داوئیل چه ځه .دهغه کنایاتونودی چه په هغی کې په هرحال کې نیت دطلاق شرط دی اودنیت علم اوس نه شی کیدی په دی طلاق نه دی واقع شوی اودانښځه دمیراث وړلوحق لري ! ۱۱ربیع الاول / ۱۳۲۹هـ !

زینب سره دنکاح کولونه مخکې داویناچه که دزینب په موجودګی کښی می بله نکاح وکړه نوهغی نوی ته به طلاق وی ددی څه حکم دی

سوال:(۵۲۱)زیدزینب سره دایجاب اوقبول نه مخکې دهغی په مهرکې داعبارت ولیکلوچه ددی بی بی موصوفه په موجودګی کې به چرته هم یوی بی بی سره په پټه یاپه ښکاره نکاح یاواده نه کوم که چرته می یوځای کې نکاح یاواده وکړونودغه نوی واده کړی شوی ښځی باندی به صرف ایجاب اوقبول کولوسره دری طلاقه بائن وی . اومهرلیکلونه وروستودزیداوزینب ایجاب اوقبول وشو . څوکاله دکورنی جهګړودوجه زیددیو عالم نه تپوس وکړوچه دی صورت کې زه بله نکاح کولی شم یانه .هغه ووئیل چه کولی شی نوبیازیدبلی بی بی هندی سره نکاح وکړه اوس دی صورت کې څوامړوباره کې تپوس کول غواړو .(۱) دی صورت کې دی دویمی ښځی هندی باندی صرف ایجاب واقبول سره دری طلاقه بائن واقع کیږی یانه .(۲) تعلیق بالطلاق دپاره ملک یااضافت الی الملک شرط دی دمهرلیکلودومره عبارت سره چه ددی بی بی موصوفه په موجودګی کې به هیڅری هم په پټه یاپه څرګنده بله نکاح یاواده نه کوم دانه ثبوت دملک دی ځکه چه دایجاب اوقبول نه یې وارندی لیکلی دی اونه اضافت الی الملک دی لکه څنګه چه ښکاره ده پاتی شو دمهرلیکلودوارندی راروان عبارت نه چه که چرته می یوځای کې نکاح یاواده وکړونو نوی واده کړی شوی ښځه باندی په صرف ایجاب اوقبول سره دری طلاقه بائن وی ملک خوثابت نه دی ځکه چه ایجاب اوقبول نه یې مخکې لیکلی دی البته اضافت الی الملک العام ثابتیږی .اوس که چرته تعلیق بالطلاق پس دوجودملک نه واقع شو نونودی واده کړی شوی ښځی باندی اوهغه هم په دی صورت کې وړومبی ښځه زینب باندی واقع کیږی نه په هندی باندی ځکه چه دی سره یې دزینب دنکاح نه پس نکاح کړیده بیاپه زنیب باندی طلاق څنګه واقع کیږی .(۳) دی مسئله کې فتاوی عالمګیری اوبزازیه وغیره عبارت ددی مسئلی جواب کیدیشی یانه . قال لاجنبیة مادمت فی نکاحی فکل امرأة اتزوجهافهی طالق ثم تزوجها فتزوج علیهاامرأة لایقع .(۴) دی صورت کې دویمی ښځی هندی باندی طلاق واقع شونوآئنده که بیایزید چرته نکاح کوی نوصرف ایجاب اوقبول سره به په هرځل باندی نوی بی بی باندی دری طلاقه بائن معلق واقع کیږی یانه .(۵) دویمی بی بی هندی سره که چرته په

دویم ځل نکاح کوی نو دحلالی ضرورت شته یانه . (۶) زید زینب ته طلاق رجعی ورکړی اوعدت تیریدونه وروستو دمبائنت په زمانه کې دبلی ښځی سره نکاح وکړی نوهغی باندی دری طلاقه بائن معلق واقع کیږی یانه . (۷) زید زینب ته طلاق رجعی ورکړي اوعدت تیرویدونه وروستو بیازینب سره بغیرد حلالی نه نکاح تازه کړی اوبلی ښځي سره نکاح وکړی نودری طلاق بائن معلقه واقع کیږی یانه ؟

جواب:نه واقع کیږی . پدی وجه سره نه چه دی کې نه ثبوت دملک دی اونه اضافت دملک دی ځکه چه دکومی ښځی دطلاق نه مقصود تعلیق وی دهغی په طلاق کې اضافت الی الملک موجوددی . کل امرأة اتزوجها په قوت کې دان تزوجت امرأة دی لکه څنګه چه ښکاره ده اودعالمګیری جزئیه چه پس دجزئی مذکورسوال نبمردریم کې ذکرده . ولوقال ان تزوجتک مادمت فی نکاحی فکل امرأة اتزوجها والمسئلة لجالهایقع.ددی موئدهم ده . اوددی جواب کې داوئیل چه دی مقیس علیه کې اضافت الی الملک په صیغی سره شرط دی په دی وجه صحیح نه دی چه دیوی ښځی ملک طرفته اضافت په صیغی دشرط اضافت الی الملک نه وی بس اضافت دطلاق مقصود په طلاق سره دواړوځایونوکې برابر دی یعنی بغیردصیغی نه شرط دی غرض دی نه واقع کیدووجه په دی صورت کې دانه شوه چه دی کې اضافت الی الملک هم نشته . بلکه هغه په دی وجه سره دی چه دیکې یوبل شرط هم تعلیق دی اوهغی تحقیق نه دی شوی ځکه چه معنی ددی کلام چه دبی بی موصوفه الخ . داسی وخت کې چه هغی سره نکاح نه وه شوی هغه دی چه کوم دی سوال نبمر ۳ په جزئیه کې ذکر دی قال لاجنبیة الخ . چه دهغی حاصل تعلیق دجملی کل امرأة الخ . بقاء په النکاح اجنبیة سره ده چه کوم مدلول دمادمت دی اوبقاء النکاح اجنبیة یو مفهوم ممتنع الوجود دی نوتعلیق باالامراعمال راغی اوچونکه ددی تحقق چرته هم نه شی کیدي په دي وجه داجمله کل امرأة اتزوجهاالخ . ددی شرط مستحیل الوجود معنیً جزاده داهم چرته هم نه واقع کیږی .په خلاف ددی ان تزوجتک الخ . چه ددی حاصل تعلیق ددی جمله سره دی . کل امرأة بقاء دنکاح پس دراتللودنوی نکاح نه داجنبیی سره چه مدلول دی اون تزوجتک الخ . اودامتحمل الوجود دی په دی وجه ددی واقع کیدوپه وخت کې به حکم دکل امرأة الخ واقع کیږی . (۲) دی اضافت الی الملک العام کې دومره عموم نشته چه زینب دی په دیکې داخله وی بلکه زینب ددی نه مستثنی ده ځکه چه دنوی واده الخ . دامعنی ده چه زینب په

موجودګی کې چه کوم نوی واده الخ .هغه په زینب باندی پدی وجه طلاق نه واقع کیږی . اوهنده باندی دطلاق نه واقع کیدووجه جواب دسوال نمبر ۱ کې ذکرشوه اونوروسوالونوجوابونوحاجت اوس پاتی نه شوځکه چه دهغی تولو بنیاددی په واقع کیدودطلاق په هندی باندی اوبره نه واقع کیدل دطلاق ثابت شول . (تتمه اولی/ص ۱۰۳)

که مونځ دی ونه کړونوپه مونږه باندی حرامه يې دوئیلوحکم

سوال:(۵۲۲)مونږدلمونځ نه کولوپه وجه خپلی بی بی ته ډیرځله وئیلی وه چه لمونځ کوه خوهغی نه اوریدل نومونږورته داووئیل چه که ته لمونځ نه کوی نوته په مونږباندی حرامه يې کوروالی می موقوف کړیدی پدی وجه تقریباً دیوکال نه موتلل راتلل بندکړی دی اوس هغی لمونځ شروع کړونومونږ اوس یوبل کره تلل راتلل کوؤخودطلاق مسئله ډیره نازکه ده په دی وجه مودحضورنه تپوس وکړو .؟

جواب: داویناچه که ته لمونځ نه کوی نومونږدپاره ته حرامه يې ایلاء (قسم) دی ځکه چه ظاهراً خوده څه نیت نه دی کړی اودی صورت کې ایلاء وی کذافی الدرالمختار. هرکله چه څلورمیاشتی تیری شی نویوطلاق بائن واقع شواوس ددواړوپه رضاباندی نکاح تازه کول ضروری دی . بغیردنکاح نه کوروالی حرام دی . ۱۲ ربیع الاول/ ۱۳۲۸ھ (تتمه اولی/ص ۱۰۲)

طلاق می درکړویاطلاق می درکړو پری می څودلی یاته دامی کورته راوسته نودهغی موربه می رواستی وی دوئیلوحکم

سوال:(۵۲۳)وړومبی ګواه زیدقسم وخوړواوداګواهی يې ورکړه چه عمروپه خپل کور کې ناست وه اواوښ طرفته يې نسبت وکړووی ئیل چه دده خورته ماریشتونی طلاق ورکړو اوی وئیل چه رجستری يې وکړی اومادعمرونه تپوس وکړوچه تاڅنګه طلاق ورکړو هغه جواب راکړوچه څنګه شریعت کې کیدیشی دویم ګواه بکرقسم وخوړو اووی وئیل چه عمروپه خپل کورکې ناست وه وی ووئیل چه مادیته طلاق ورکړوته په خپل کور کې ځای نه ورکوم اودهغی دلاس خوراک نه خورم مادخلقونه اوریدلی دی چه عمروئیل چه زه دانه راولم که رامی وسته نودهغی موربه می راوستی وی بغیردپښتنی دعمرو. موافق ددی ګواهانوکوم یوطلاق واقع کیږی رجعی یابائن . که رجعي وی نوکه عمرودی ښځی سره وطی کولوسره

رجوع وکړه اودی وطی کې ځوی پیداشی نوداځوی ددی عمرو وارث جوړیدی شی یانه په تقدیراول که یوسړی داهلک ولدالزنااُوبلې نوپه ده باندی ګواهی ددوروغولازمیږی یانه دحنفی مذهب موافق څه حکم دی بینواتوجروا؟

جواب: دی وئیلوسره چه طلاق می ورکړویاطلاق می ورکړوپری می خوده طلاق رجعی واقع شوی وه بیادهغی نه وروستوچه یې داووئیل که می رواسته نودهغی موربه می رواستی وی پدی کې تشبیه ده مورسره انت علی کامی په شان ددی حکم دادی دویونکې نه به تپوس کیږی چه نیت دځه وه ظهاریاطلاق یاځه بل څه وه اوتعلیق اوتنجیزسره حکم نه بدلیږی کذافی الدرالمختار. نوپه دی بنیادباندی چونکه داصیغه احتمال دطلاق اوغیرطلاق لری نوداکنایه شوه اوهغه قسم دکنائی شوچه مالایحتمل الرد ولاالسب بل یصلح للجواب فقط. یاپه مرجوع احتمال سره هغه قسم هم کیدیشی چه مالایحتمل السب اودطلاق دمذاکرې په وخت کې ددواړوقسمونوحکم دادی چه بغیر دنیت نه طلاق کیږی بس اوس داکتل پکاردی چه ددی سړی داقول چه کې دامی ویسته الخ دغه جلسه کې وئیلی وی کوم کې چه یې طلاق صریح واقع کړیدی یایې په بله جلسه کې وئیلی دی که دغه جلسه کې یې وئیلی وی نوطلاق بائن واقع شواوکه بله جلسه کې یې وئیلی وی نودهغه نه به دنیت تپوس کولی شی اودهغه دبیان موافق حکم به ورکولی شی اوطلاق (یعنی چه کوم صریح دی اووړومبی کرخه کې ذکر دی) صرف رجعی واقع کیږی بیاکوم صورت کې چه رجعی واقع شی عدت دننه رجوع کول جائزدی اودهغه وطی نه اولادثابت النسب دی اودی ته ولدالزناوئیل موجب دحدقذف دی اوکوم صورت کې چه طلاق بائن واقع شی یارجعی کې یې دعدت نه پس رجوع کړی وی دی دواړوصورتونوکې رجوع جائزنه ده. اوکه دی صورت کې یې وطی کړی وی نوداواضح کول پکاردی چه عدت کې دننه یې کړیده یاعدت نه وروستواو اولاددطلاق ورکولونه څومره موده وروستوپیداشویدی هغه وخت تفصیلی جواب کیدیشی. ۲۷ربیع الثانی/ ۱۳۲۸ھ (تتمه اولی/ص ۱۰۷)

ورومبی یوطلاق ورکول بیاوئیل چه دری طلاقه می کړل دوئیلوحکم

سوال: (۵۲۴) زیددبکرلورهنده په خپلی نکاح کې راوسته دهغی نه څوکالووروستوزید موصوف دعمرولورکلثوم سره بیادویمه نکاح وکړه دهغی نه وروستودهندی پلار بکرزید ته

ووئیل چه څوپوری دکلثوم ته طلاق نه وی ورکړی ترهغه پوری هنده تاسره نه پریږدم اخرزید دمجبوری نه کلثوم ته یوطلاق رجعی وکړو. بکرقابوکړوبیایې ورته ووئیل چه دری طلاق کړه زیدخپله بی بی هندی لره خپل کورته دراوستوپه بهانه اوکلثوم ته هم یورجعی چه مخکې یې ورکړی وه دهغی نه دزیات نه ورکولوپه نیت باندی صرف مضبوتی دپاره دبکرمخکې یې اووئیل چه خیردری طلاق می کړل اوس دزیداودکلثوم رجوع کیږی یانه؟

جواب: دری دواړه طلاقه وشول په دی وجه رجوع کول جائزنه دی فی ردالمحتارباب الکنایات طلقها واحدة بعدالدخول فجعلها[1] ثلثاصح کمالوطلقهارجعیاً فجعله قبل الرجعة بائناً اوثلاثاً الخ ۲۱ شعبان/ ۱۳۲۸ھ (تتمه اولی/ص ۱۰۹)

محل اومحلله کې دکوروالی په واقع کیدوکې داختلاف فیصله

سوال: (۵۲۵)[2] یوسړي خپلی بې بی طلاق بائن ورکړومحلی والو ددی طلاق کړی شوی نکاح بل چاسره وکړه دی غرض سره چه کله ده طلاق ورکړونوبله نکاح یې وکړه څوورځی پس دی دویم خاوندهم دیته طلاق ورکړواووړومبی خاونددی سره بیانکاح وکړه اوس دادویم خاوندوائی اوقسم خوری چه مادی بی بی سره کوروالی نه دی کړی اودابنځه هم قسم خوری اووائی چه ده یعنی دی دویم خاوندماسره کوروالی کړیدی په شریعت کې ددی څه حکم دی؟

جواب: فی الدرالمختارویقبل قول الفاسق والکافروالعبدفی المعلامات وشرط العدالة فی الدیانات کالخبرعن نجاسة الماء ویتحریٰ فی خبرالفاسق وخبرالمستورثم یعمل بغالب ظنه وفی ردالمحتارتحت قوله ولواخبرعدل بطهارته وعدل بنجاسته الخ مانصه فقد اعتبروالتحریٰ بعد تحقیق المعارضة بالتساوی بین الخبرین الخ. دی روایت نه معلومه شوه چه دی سړی اوبنځه کې که یوعادل ثقه اویوغیرعادل غیرثقه وی اودعادل ثقه قول ته اعتباردی. برابره خبره ده که هغه دویم خاوندوی یابنځه وی که چرته دواړه عادل دواړه غیرعادل یادواړه مجهول الحال وی نوددواړوپه قول کې تحری (سوچ) کوی طرفته زړه ګواهی ورکړی خوپه دی ګواهی کې به نفسانی غرض نه وی په خپله چه کوم طرفته

---

[1] الظرفی الحاشیة علی الجواب السابق علی بسبعة اعداد ۱۲ منه!

[2] داهغه سوال اوجواب دی چه دهغی حواله په کتاب النکاح کې راغلیده دحوالی عبارت دشروع نه دادي داجواب په اعتبار دجوب مهرالخ ۱۲ منه!

زړه ګرځی اوکوم ریشتونی معلومیږی دهغی په قول به عمل کولی شی ځکه چه حلت اوحرمت ددیاناتونه دی اوددیاناتودغه قاعده برنی روایت نه معلومه شوه

۲صفرالمظفر/۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ص ۱۱۰)

طلاق نامه دښځی منظوری سره دمشروط ګولوحکم

سوال: (۵۲۶) زید دعمرودحکم نه بغیردعمرودطرفنه یو طلاق نامه ولیکله بیایې عمرو اوغوښتو اوهغه طلاق نامه یې ورته واورولە اوورته یې اووئیل چه په دی باندی سخط وکړه عمروخوورومبی انکاروکړوخودده دوینا اوداوریدلودوجه نه یې په دی طلاق نامه باندی په دی شرط سره دسخط وکړوچه که زمابنځی هندی منظورکړونو داطلاق نامه هغی ته ورکړه اوزه به په ژبی باندی هم هغه ته طلاق ووایم. عمروائی چه داشرط ماځکه ولګولوچه زمابنځه هنده به دامنظورنه کړی اوزه به دخلقودخبرواوریدونه خلاص شم هرکله چه یې داطلاق نامه هندی ته یوړه نوهغی منظورته کړه اوفوراً دعمروکورته راغله اوخوورځی تیري شوی اُوسه پوری هغه عمروکره اوسیږی. طلاق نامی نقل دادی دفلانی کلی اوسیدونکې هنده بنت فلان لیکوونکې ددغه کلی اوسیدونکې عمروزه تاته داطلاق نامه لیکلی درکوم چه زماتاسره دنکاح تقریباً دوه کاله شویدی خوماسره دګزاری نه کولودوجه نه زه نن تاته طلاق درکوم اومادنکاح په وخت تاته دځلورسوؤ پنځوویشت روپوسامان درکړی وه هغه تاسره دی پدیکې اوویشت نیمی دمهرپه بدله کې دی اونورسامان ماتاته بخلی دی بس ماتاته دخدای ﷻ دپاره طلاق درکړیدی ماتاته طلاق درکړیدی ماتاته طلاق درکړیدی دشریعت محمدی ﷺ موافق دری طلاقه درکړیدی پدی وجه زماپه تاباندی دښځی دطریقی حق نه دی پاتی شوی اوستامهرهم ماسره نه دی پاتی شوی ته چاسره نکاح کوی یانه کوی دهغی تاته اختیاردی په هغی کې زمادطرفنه څه بندیزنشته. ۱۲ جون/ ۱۹۱۱هـ اوس سوال دادی چه طلاق نامه باندی دژبی وینانه بغیرپدی شرط سره دسخط کول چه که ښځی منظورکړل نومنظوره ده کنی نه ده اوبیا ښځی دامنظوره نه کړه نودی سره طلاق واقع شویانه. بینوا توجروا؟

جواب: هرکله چه ښځی منظورنه کړه اودطلاق شرط داوه چه که ښځی منظورکړه نوطلاق دی پدی ښځه باندی طلاق واقع نه دی ځکه چه معلق بالشرط بغیرتحقق نه نه واقع کیږی.

هکذافی عامة کتب الفقه. واللہ اعلم. کتبه عزیزالرحمٰن عفی عنه مفتی مدرسه عربیه دیوبند

الجواب صحیح اشرف علی ۲۷رمضان/۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ص ۱۱)

نه زه ستاخاوندنه ته زمابنځه ستاماسره هیڅ تعلق نشته دوئیلوحکم

سوال: (۵۲۷) یوسړی خپلی ښځی ته دالفاظ ووئیل چه نه زه ستاخاونداونه ته زمابنځه یې ستاماسره هیڅ تعلق نشته آیاطلاق واقع شودالفاظ یې دطلاق ورکولوپه نیت نه وی وئیلی بلکه هغی لره یې دویرولوپه نیت وئیلی دی؟

جواب: (۱) که ددی الفاظودوئیلونه مخکې څه ذکردطلاق روان وه اودهغی نه وروستویې دالفاظ وئیلی وی بیاخودنیت نه بغیرهم طلاق واقع شواوکه څه ذکرنه وه نوبغیردنیت نه طلاق نه دی واقع شوی ځکه چه کلمات احتمال لری دسَبّ (بدوردو) اودجواب. اودی قسم کې دغه شان حکم دی. کذافی الدرالمختاروردالمحتار.

۱۰رجب/۱۳۳۰هـ (تتمه اولی/ص ۱۱۵)

وقوع طلاق بلفظ بائن وقت مذاکره

سوال: (۵۲۸) څه فرمائی علماء دین اومفتیان دین شرع متین په دی مسئله کې چه زید دخوکسانوپه مقابله کې ووئیل چه که خپلی ښځی ته می دشپی پوری اته روپی ورنکړی نوزمانکاح به بائن وی دهغی نه وروستوخاوندصرف څلورروپی ورکړی دی صورت کې طلاق واقع شویانه اوددی خبری وجه دااوشوه چه زید خپله ښځه په تکلیف کې ساتله اونان اونفقه ته یې بالکل خیال نه کولومحلی والو دده اصلاح دپاره واووئیل چه ته خپلی ښځی ته طلاق ورکړه یاورسره ښه سلوک ساته اونان نفقه دپاره څه ضامن راکړه هغه جواب ورکړوچه ضامن به څوک جوړوی څوک زماضامن نه شی کیدی زه وعده کوم چه تکلیف به نه ورکوم اونفقه دپاره اته روپی ورکوم که چرته نیمی شپی پوری می ورنکړه نوزمانکاح به بائن وی اوهره میاشت به خرچه ورکوم الغرض تذکره دطلاق کې زیددا وئیلی وه دی صورت کې طلاق واقع کیږی یانه اوکه واقع کیږی نوبائن یارجعی؟

---

[1] نه زه ستاخاوند - دشامی دتصریح مطابق داطلاق رجعی دي - لهذا ستاماسره څه تعلق نشته دی جملی سره دویم طلاق بائن واقع کیږي واللہ اعلم ۱۲رشیداحمدعفی عنه!

جواب: فی الدرالمختاربخلاف انت بائن اوحرام حیث یقع اذانوی . ج۲ / صـ ۷۳۳ / دی نه معلومه شوه چه دی صورت کې طلاق بائن واقع کیږی . ۸ رجب ۱۳۳۰هـ

طلاق معلق کولواوبیابیاوئیلو حکم

سوال: (۵۲۹) که یوسړی خپلی ښځی ته څوځلی وه وائی چه که ته دپلارکورته لاړی نوتاته طلاق دی اوس که هغه لاړله نوځوطلاق واقع شویویادوه یادری که یادوه طلاقه واقع شول نوکوم طلاق واقع شو؟

جواب: چونکه دتاکیدنیت قضاءً معتبرنه دی په دی وجه درې طلاقه واقع شول

۱۰ رجب / ۱۳۳۰ هـ (تتمه اولی / صـ ۱۱۵)

لفظ صریح سره طلاق ورکولواودسوال په جواب کې ددغه الفاظوداعادی حکم

سوال: (۵۳۰) زیددځه وجه نه خپلی ښځی هندی ته په غصه کې یوځل لفظ صریح ووئیلو چه ماتاته طلاق درکړودی. لفظ اوریدوسره هندی خپل خاوندته ووئیل چه څه دی ووئیل پدی باندی دی خاوندیې دوباره دالفظ اووی اوچپ شولږساعت وروستویودریم سړی دهندی دخاوندنه تپوس وکړوچه څه شوی دی دغه وخت بیازیدهم دغه لفظ اووی اوس معلومول پکاردی چه داطلاق رجعی دی یامغلظ ؟

جواب: دسوال په جواب کې دری واقع کیدل قرینه ددی ده چه دویم اودریم طلاق ورکول مقصود نه وی بلکه دوړومبی طلاق خبرورکول مقصوددی په دی وجه دایوطلاق واقع کیږی دوه یادري نه واقع کیږی اوچونکه صریح لفظ سره یې ورکړیدی پدی وجه رجعی دی اوعدت کې دننه رجوع کول جائزدی . فی الدرالمختارفلایقع لانه اخبارفلاضرورة فی جعله انشاء وفی ردالمحتارقوله لانه اخباراًی یجعل اخباراًلانه امکن ذالک ج۲ صـ ۷۷۴ / ۹ ذی قعده ۱۳۳۰ (تتمه اولی صـ ۱۱۵)

سوال: (۵۳۱) گزارش خدمت انکه که یوسړی دخپلی ښځی نه په څه وجه خفه شی او داووائی چه اوس دانوره نه ساتم دایې ووئیل کورنه روان شواودبل چاځای ته لاړونویو کس ورته ووئیل چه تاخپله ښځه پریخوده هغه جواب کې ووئیل چه آوپری می خوده ددی ډیره خرابه خوله ده هروخت کنځلی کوی دویم کس دریم کس بیادغه شان ده نه تپوس وکړو دهغه

په جواب کې یې هم دغه شان ووئیل چه آوپریخودی می ده نودی صورت کې دده په ښځه باندی طلاق واقع شویانه اوکه طلاق واقع وی نویوطلاق یادری طلاقه واقع شول اوکه یوواقع شوی وی نوهغه رجعی دی یابائن ددی ځای په عرف کې پریخودل دطلاق ورکولوپه معنی کې استعمالیږی دویم معنی مرادنه وی والسلام ؟

جواب: دی صورت کې یوطلاق رجعی واقع شوځکه چه دخاوند استفهام بایقاع الطلاق په جواب کې . داویناچه آوپریخودی می ده بمقتضائی مطابقة جواب للسوال طلاق نه دی اخبارعن انشاء الطلاق دی چه دی سره په صورت دکذب خبر کې صرف قضاء اوپه صورت دصدق کې دیانةً ه طلاق واقع کیږی . ففی البحرعن الفتح ولواقربالطلاق وهوکاذب وقع فی القضاء الخ ۳ ج / صـ ۲۴۶ / وفی ردالمحتارعن البحرعن البزازیة والقنیة لواردابه (ای باقرارالطلاق) الخبرعن الماضی کذبالایقع دیانة وان اشهدقبل ذالک لایقع قضاءً ایضاً الخ . ج۲ صـ ۲۹۴ اوتکراراخباراگرچه احتمال دتعدد مخبرعنه لری خوښکاره داده چه دری واړه خبرونه دیوانشاء اودری واړه حکایتونه دیومحکې عنه دی په دی وجه سره تکراراخبارنه طلاق یوواقع کیږی . ونظیره مارواه الشامی فی ردالمحتارعن الکافی الحاکم واذاقال انت طالق ثم قیل له ماقلت فقال قدطلقهااوقلت هی طالق فهی طالق واحدة لانه جواب انتهی . صـ ۷۵۵ / ج۲ نوهرکله چه دی جزیئه کې انشاء دطلاق (چه کوم په حکم دواقع کیدودطلاق کې اصل واعلی دی دهغی نه وروستواخبار) (سره داحتمال دتعددانشاء کې اخباربعدالاخبارسره متحدکیدودطلاق کې دال علی تعددالطلاق دی نه شونواخبارعن الانشاء) (چه کوم په حکم لوقوع الطلاق کې تابع اوادنی دی) دهغی نه وروستواخبارپه طریقه اولی سره دال علی التعدد نه شو اوچونکه دالفظ چه پری می خوده دهغه ځای په عرف کې په داسی محل کې دمستفتی دبیان موافق دطلاق په معنی کې استعمالیږی په دی وجه داصریح فی الطلاق دی اودی لفظ سره اقرارسره هم طلاق رجعی واقع کیږی فی تنویرالابصارصریحه مالم یستعمل الافیه (ولوبالفارسیة ۱۲ دُر) کطلقتک وانت طالق مطلقة ویقع بها (ای بهذه الالفاظ ومابمعناها من الصریح ۱۲ دُر) واحده رجعیة وان نوی خلافهمالولم ینوی شیئاً انتهی . صـ ۷۰۴ / فقط والله اعلم وعلمه اتم وحکمه احکم المرقوم ۱۸ شعبان / ۱۳۴۹هـ . [**جواب**] صحیح دی اوکوم صورت

کې چه قضاء وقوع دطلاق راځی ښځی ته هم په وقوع طلاق باندی عمل کول واجب دی والمراة کالقاضی راغلیدی اشرف علی . ۲۹ شعبان / ۱۳۴۹هـ (النور صـ ۵)

طلاق دی که تا ماسره خبری وکړی اوزماتاسره څه واسطه نشته دوئیلوحکم

سوال: (۵۳۲) خاوند اوښځی مینځ کې څه جدائی غندی راغله اودومره پوری خفګان پیدا شوچه خاوند په غصه کې ووئیل (طلاق دی که تاماسره خبری وکړی اوزماتاسره هیڅ واسطه نشته) بس دغه الفاظ یې یوځل په ژبه ووئیل اوبیاځه خبری باندی ورسره ښځی خبری وکړی اوس اوفرمائی چه دطلاق وشویانه که شوی وي نوکوم طلاق وشواوس دوباره نکاح کولویابغیردنکاح کولوساتلی شی یانه اوطلاق په باره کې دالفاظووئیلوباندی شرمنده شوددی جواب په صفالفظونوکې سره دتشریح ولیکې ؟

جواب: داجمله چه طلاق دی صریح ده اودالفظ چه زماتاسره څه واسطه نشته کنایه ده اوبائن (۱) ملحق کیدیشی صریح کنایه سره . کذافی الدرالمختارباب الکنایات اودواړه معلق بالشرط دی اوشرط واقع شویدی بس دواړه طلاقه واقع شول پدی وجه رجوع کول صحیح نه دی خونکاح تازه کول صحیح دی دحلالی حاجت نشته البته چه دواړه ښځه خاوندرضاوی

۹ذی قعده / ۱۳۳۰ هـ (تتمه اولی / صـ ۱۱۲)

که ښځی سره داشرط وکړی چه که ستانه می علاوه بل چاسره نکاح وکړه نوهغی ته طلاق دی ددی حکم داحنافوپه نزدځه دی

سوال: (۵۳۳) زیدیوی ښځی سره په دی شرط نکاح وکړه چه ددی نه علاوه که می چرته بلی نکاح وکړه هغی باندی طلاق دی اودده ښځی ته څه داسی دائمی عارضه ده چه هغی سره زیدته هرقسم تکلیف وی تردی پوری چه دکوروالی نه هم محروم وی داسی حالت کې دحنفیانوپه نزدبله نکاح کول جائزدی یانه که دحنفیانوپه نزد جائزنه وی نودبل امام تقلید جائزدی یانه ؟

---

(۱) غالباً کاتب نه سهوه شویده عبارت داسی پکاروه چه بائن بالکنایه محلق کیدیشی صریح رجعی سره والله اعلم ۱۲ رشیداحمد

جواب: ددری واړوسوالونوجواب یودی هغه داچه دی دریواړوصورتونوکې دحنفیانوپه نزدنکاح کولوسره طلاق واقع کیږی خوکه یوکس ته دشهوت دومره غلبه وی چه دنکاح نه بغیرپه زنانه کې دمبتلاکیدویره وی نوهغه ته جائزدی چه دامام شافعی رحمه الله په مذهب باندی عمل وکړی ددی جواب لیکلونه وروستومی داذهن ته راغلل چه بغیردسخت ضرورت نه دبل امام په مذهب باندی عمل کول نه دی پکار. اودلته داصورت ګیدیشی چه فضولی ددی سړی نکاح وکړی اوداسړی ده ته په اجازت بالقول سره نافذه نه کړی بلکه دی ښځی سره کوروالی وکړی دی سره به هغه نکاح نافذشي .

۲۱ذی قعده ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی / صـ ۱۱۲)

خاوندووئیل چه که مانبامه په پوری کورته رانغلی نوزمادطرفنه

جواب دی بیاخاوندانکاروکړودی صورت کې طلاق واقع کیږی یانه

سوال: (۵۳۴) څه فرمائی علماء دین پدی مسئله کې چه زماخاوندزیدماته غصه کې دالفظ ووئیلوچه که ته مانبامه پوری ته رانغلی نوزمادطرفنه جواب دی زیددالفظونه زما واړندی هم وئیلی دی اودغه وخت نوررشته دارهم زماموجودوه اوبیاددی لفظونواقراریې زمادمشرتره په واړندی وکړواوهلته یې داهم ووئیل چه دمعافی نامی مهرهم ماسره دی چه په خپله قرینه دنیت دطلاق کیدیشی اوس زیددهغه لفظونوانکارکوی اووائي چه مادالفظ اووائي چه مادالفظ وئیلی وه چه که ته مانبامه پوری زماکورته رانغلی نوزه به جواب درکړم اودغصی دحالت هم انکارکوی خوزماپه نزدهغه په خپل انکارکې ریشتونی نه دی ددی لفظونوپه غصه کې دوئیلوګواهان زمامشرتره زماموراونیااومشره خوراوزما چاچی (دترښځه) دی چه ثقه اوعادل دی اوس دی صورت کې په ماطلاق واقع شویانه . اوقضاء هم واقع شویاصرف دیانة . که صرف دیانة واقع شوی وی نوزمادزیدسره اوسیدل اووطی کول حلال دی یاحرام . اوکه طلاق واقع شوی وی نوکوم طلاق واقع شویدی زید داهم وائی چه دغه وخت زمانیت هرګزدطلاق نه وه . زه ده لره په دی کې هم ریشتونی نه ګنړم دی باره کې چه دشریعت څه حکم وی هغه ولیکې . الله رب العزت به ډیرزیات اجر درکړی والسلام الخ

جواب: دالفظ چه زمادطرفنه جواب دی عرفاً کنایه ده دطلاق نه. لکه څنګه چه په اصل زبان باندی پته نه ده اودادکنایه په قسمونوکې هغه قسم دی چه په هغی کې درداوسب احتمال

نشته بلکه صرف په جواب کې استعمالیږی اوداهم ښکاره شرط نه دی کماصرح به الفقهاء اودی صورت کې دلالت حال متحقق دی نوکه واقعه دغه شان وی نوحکم دادی چه طلاق واقع شواوچونکه دالفظ اهل عرف قطعی بائن واقع شو کماحقق العلامة الشامی تحت قول الدرالمختار حرام وقال البحث الطویل والحاصل انه لماتعورف به (ای بحرام الطلاق صارمعناه تحریم الزوجة وتحریمهالایکون الالبائن .ج۲ ص۷۲۳/ اوهرکله دلالت حال قرینه ظاهره ده دارادہ دطلاق نوانکارنیت کې په وجه ظاهرنه په خلاف کې قضا ددخاوند تصدیق به نه شی کیدی اوښځی باندی په دی معامله کې دقاضی په شان معامله کول واجب دی قال الشامی عن الفتح والتاکید خلاف الظاهروعلمت المرأة کالقاضی لایحل لهاان تمکن اذاعلمت منه ماظاهره خلاف مدعاه .ج۲/ص۷۶۹ بس که ستادابیان واقع کې صحیح دی نوپه تاباندی طلاق بائن واقع شواوتاته دخاوندسره اوسیدل اووطی جائزنه ده باقی که په رضامندی سره نکاح تازه کړی نوجائزده ځکه چه طلاقونه دری نه دی فقط . ۱۸ رجب/ ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی/ ص۱۱۷)

حکم شهادت طلاق بذریعه سماع واقعه من وراء الحجاب وحکم طلاق باقرارخود

سوال :(۵۳۵)یوکس په خپل کورکې چه هلته دده دخوانبی اوښځی نه علاوه بل څوک نه وه خپلی ښځی ته یې طلاق ورکړواووخت دشپی وه سحرده ووئیل چه ماخپلی ښځی ته دوه طلاقه ورکړیدی اویوځل می وئیلی دی خونوردوه سړی چه ددی طلاق ورکوونکې دکورنه علاوه بل کورکې وه (په مینځ کې دیوال ولاړوه) هغوی ووئیل چه ده دوه طلاقه دوه طلاقه دوه ځله وئیلی دی دی صورت کې بعضی مولوی صاحبان وائی داګواهی من وراء الحجاب ده ددیوال نه اخوایې اوازاوریدلی دی اووئیلی دی داګواهی قبول نه ده صرف اقرارد طلاق ورکونکې معتبردی اودوه طلاقونه واقع دی اوبعضی مولوی صاحبان وائی چه داسړی طلاق ورکوونکې ګواهانواګرچه نه دی لیدلی خوچونکه هغه دبل سړی په مینځ کې دوئیلودعوی نه کوی بلکه یوځل دوه طلاقه لفظ وئیلواقرارکوی نوخامخابه داګواهی قبلیږی اګرچه من وراء الحجاب دی په دی وجه چه هغه طلاق ورکوونکې وائی چه دی ځای کې زمانه اوزمادخوانبی اودښځی نه علاوه بل څوک نه وه په خوانبی اوښځه کې خویوهم دوه ځله ددوه طلاقه لفظ وئیلواقرارنه کوی پس معلومه شوه چه داتلفظ صرف دری طلاق ورکوونکې دی په دی صورت کې سوال ددی خبری دی چه عالمګیری کې ولوسمع من وراء

الحجاب لایسعه ان یشهدلاحتمال ان یکون غیره اذا لنغمة تشبه النغمة الااذکان فی الداخل وحده ودخل وعلم الشاهدانه لیس فیه غیره ثم جلس علی المسلک ولیس له مسلک غیره فسمع اقرارالداخل ولایراه لانه یحصل به العلم وینبغی للقاضی اذافسرله لایقبله کذافی التبین انتهی دی عبارت سره دتلقین تقین دوجه نه تشدد معلومیږی . سوال کې چه څومره تفصیل لیکلی شویدی دومره دتیقن دپاره کافی کیږی یانه اودی صورت مرقومه کې کوم طلاق معتبردی .

جواب : داشهادت معتبرنه دی داقرارعتباربه کولی شی عالمګیری کې یې چه کوم قیدونه لیکلی دی هغه دلته کوم دی لکه ثم جلس الخ اوداډیره ښکاره ده . ۱۳ رمضان المبارک/ ۱۳۳۱هـ (تمه ثانیه/ ص۲۸)

تحقیق اضافت درباب طلاق

سوال :(۵۳۶) بعداتحاف تحفه مسنونه واظهارنیازمندی هائی هرګونه معروض این که درفتاوی عالمګیریه درفصل سابع که درین طلاق باالفاظ فارسیه است مرقوم فی الفتاوی الرجل قال لامرأته اګرتوزن منی سه طلاق مع حذف التاء لایقع اذاقال لم انو الطلاق لانه لماحذف فلم یکن مضیفاً الیهاوفیه ایضاً ولوقالت طلقنی فضربهاوقال الیک طلاق لایقع لوقال اینکت طلاق یقع وفیه ایضاًسکران هربت منه امرأة فتبعهاولم یظفربهافقال بالفارسیة بسه طلاق ان قال عنیت امرأتی یقع وان لم یقل شیئاً لایقع کذافی الخلاصة .ازعبارت مذکوره بالابخوبی معلوم می شود که دروقوع طلاق اضافت صریحه ازبس لابدی است واګرچه مذاکره طلاق درمیان باشدبلااضافت صریحه طلاق واقع نه ګرددوازعبارت خلاصه ون لم یقل شیئاً لایقع مویدمی ګرددکه صرف نیت طلاق زن هم بسندنیست تاوقتیکه که بزنان اقرارنه کندکه من نیت طلاق فلانه کرده ام وعلامه شامی دراوائل باب الصریح برحاشیه قوله التترکة الاضافت ازخودنظری پیش کرده وتحقیق نموده که ازبهروقوع طلاق ضرور اضافت صریحه نیست ودرعالمګیري درهمان فصل ست لوقالت مراطلاق ده ومراطلاق ده فقال دام یقع ثلاث بهرحال ازبعض عبارات عالمګیریه معلوم می شودکه ازبهروقوع طلاق اضافت صریحه ناګزیراستوازبعض عبارت دیګرعالمګیریه اوزتحقیق علامه شامی هوایدامی شودکه ضرورت اضافت محتاج است اصریحه نیست امیدکه دفع تدافع مذکوره بګونه خوب نمایند؟

جواب: ازقواعد وجزئیات چنان می نماید که شرط وقوع طلاق مطلق اضافت ست نه که اضافت صریحه اری تحقق مطلق اضافت محتاج است بقرائن قویه وقرائن ضعیفه محتمله دران کافی نیست پس درجزئیاتیکه حکم بعدم وقوع کرده اند سببش نه آنست که درواضافته صریحه نیست بلکه سبب آن ست که دروقرینه قویه براضافت قائم نیست وآن قرینه به تتبع چندقسم است اول صراحت اضافت وآن ظاهراست کمافی قوله اینکت دوم بنت کمافی قوله عنیت امرأتی وازعبارت خلاصه وان لم یقل شیئاً لایقع شبه نه کرده شود که بنت بلااضافت صریحه کافی نیست زیراکه معنی لایقع ای لاتحکم بوقوعه مالم یقل عنیت است چراکه بدون اظهارنادی دیگران راعلم نیت چگونه می توان شدفاذاقال عنیت یقع لا لقوله عنیت لانه پس موضوعاللطلاق بل لقوله سه طلاق مع النیة فافهم فانه متعین تیقن سوم اضافت درکلام سائل کمافی قوله دادم فی جواب قولها.مراطلاق ده لهذاثلث واقع شود لتکرارهاثلاثاورنه کلام دادم نه برائی طلاق موضوع است ونه برائی عددثلثه. چهارم عرف کمافی روایة الشامی الطلاق یلزمن. پس درجزئیات تیکه همه قرائن مفقودباشند طلاق واقع نه خواهدشدلالعدم الاضافة الصریحة بل لعدم مطلق الاضافة پس برین تقریردرمسائل هیچ گونه تدافع نیست هذاماعندی وهل عندغیری احسن من هذا. ۳محرم/ ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه/ص ۱۰۶

وقوع طلاق بائن به لفظ فارغ خطی

سوال: (۵۳۷)پس دسلام مسنون نه عرض دادی چه زمایودوست څه اته کاله وشول داسی اتفاق راپیښ شوچه دده اودښځی ترمینځه یې څه خبری راغلی ښځی داوسیدونه انکاروکړواوسړی دساتلونه انکاروکړوخاوندښځی ته اووئیل چه ته ماته مهرمعاف کړه زه تاته طلاق نامه لیکم دی ښځی دځه حاضرینوپه واړندی خپل مهرمعاف کړوچه دهغوی نومونه راته یادنه دی دی سړی یوکاغذدیومعلوم سړی په لاس ولیکلواودی ښځی ته یې ورکړودهغی مضمون داوه چه چونکه مسماة فلانی ماسره په تازه نکاح کې اوسیدله اوس خفه ده جګهری کوی اوځان خلاصول غواړی اومهرمعاف کوی په دی وجه داڅوکلمات دی مسماة ته لیکم اودخلاصولوپه طوریې دیته ورکوم چه اوس زمادی ښځی سره هیڅ کارنشته دی ملک صرف فارغ خطی دطلاق په ځای استعمالیږی ددی واقع به دوه میاشتی تیری شوی وی چه بیاددوی مینځ هغه خفګان لری شواوښه سلوک ئې پیداشواودښځی

اوخاوندپه شان اوسه پوری اوسی ماته دی سړی دچاچه داوقعه ده خپل خفګان یې ښکاره کړوچه آیاطلاق واقع شویدی یانه دامسئله موبهشتی زیورکې وکتله خوپه څه پوه نه شو. اوڅه چه پوه کې راځی په هغی باندی بغیردخاص فتوی نه عمل کول ډیرګران دی په دی وجه دشریعت موافق حکم راته اوفرمایې؟

جواب: دالفظ خلاصول کنایه ده اوچونکه دی سره بائن واقع کیدل متعارف دی په دی وجه بغیردنیت نه دی سره طلاق بائن واقع کیږی کمافی ردالمحتارفی قوله حرام مانصه وسیئاتی وقوع البائن به بلانیة فی زماننا للتعارف الی اخرماقال واطال. ج۲/ص ۷۲۲/ اودیته خومذاکره دطلاق هم ده چه هغه کې په لفظ برية خلية سره بی دنیت نه واقع کیږی اودالفظ دهغی هم معنی دی کمافی شباک فی ردالمحتار ج۲/ص ۷۲۵/ اوچونکه دبینونة غلیظة څه دلیل نشته پدی وجه بینونة خفیفه ثابتیږی چه هغی کې ددواړونکاح تازه کول بغیردحلالی نه جائزدی. دی صورت کې بغیردنکاح تازه کولونه ددواړویوځای کیدل حرام دی خوبغیردحلالی نه نکاح تازه کړی ۱۲ربیع الثانی/ ۱۳۲۲ھ (تتمه ثانیه/ص ۱۳۳)

حکم تعلیل طلق مغائرتعلیق ان

سوال: (۵۳۸) یوی ورځی واقعه ده چه مادضرورت له امله دخپل کورواله نه څه اوغوختل اوتردی پوری وشول چه ماپه غصه کې داوګنړل چه که اوس ضرورت پوره نه شونولوي نقصان به وشی ماخپل کورواله وته دری ځله ووئیل چه که ته داکارنه کوی نوڅه ماطلاق درکړوبیاکورواله ماته دروپوڅه بندوبست وکړورائی کړی که چرته تاسودامسئله حل کړی اوجواب راکړی نوخاص په دی بنده به مومهربانی وي؟

جواب: دی صورت کې دری واړه طلاقونه واقع شول دی وخته پوری خوهغی هغه ګارنه وه کړی فقوله که چرته داکار الخ للتعلیل لا للتعلیق. ۲۲رمضان/ ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه/ص ۱۳۴)

معنی د حدیث حتی تذوق عسلیة او حلاله کې انزال شرط نه کیدل

سوال: (۵۳۹)ځینی کتابونوکې یې چه لیکلی دی چه حلاله نفس دخول سره کیږی اوانزال شرط نه دی نودحدیث عسیله به څه جواب وی عدم انزال کې خومذوق صادق نه راځی.؟

جواب: ذوق اوعسیله بالتصغیر عدم اشتراط انزال دپاره مویددی چه دامشعردی تقلیل نه ،اوانزال سره خوپوره سړی مړیږي داپه ذوق سره تعبیرکول لری خبره ده . ۱۵ جمادی الاول/ ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی/ صـ ۲۰)

شرط وقوع طلاق بلفظ ازنکاح من بیرون است

سوال: (۵۴۰) زید سره هندی نکاح وشوه څه مودی پوری هغه ده سره اوسیده بیاده یوی ښځی سره نکاح وکړه اوده داهم اولیکل که چرته دوومیاشتوپوری می هم خرچ ورنه کړو نوهنده زمادنکاح نه بهرده . اوس تقریباً نهه میاشتی تیری شوی تراوسه پوری یې دیوی میاشتی خرچ هم نه دی ورکړی آیاداهنده دزید دنکاح نه بهرشوه یانه .اودی وخت کې ښځی ته اته حیضه راغلي دی ؟

جواب: هرکله چه ده دوه میاشتی خرچه ورنکړه هغه مطلقه شوه اوچونکه دهغی نه پس رجوع هم نه ده شوی اودیته دری حیضه بلکه ډیرراغلي دی نوعدت هم تیرشوی دی پدی وجه دیته دویمه نکاح جائزده . لمافی الدرالمختارلست لک بزوج اولست لی بامرأة اوقالت لـه لـست لی بزوج فقال صدقت ان نواه وفی ردالمحتارقوله طلاق ان نواه لان الجملة تصلح لانشاء الطـلاق کماتصلح لانکاره فیتعین الاول بالنیة الی قوله واشاربقوله طلاق الی ان الواقع بهذه الکنایة رجعی کذافی البحرمن الکنایات ج۲ / صـ ۷۴۴/ قلت ولماقامت القرینة ههناعلی کون الکلام للانـشاء کمایدل علیه التعلیق تعین کونه انشاء فیقع بلانیة .،البتـه کـه دعـدت پـه منیځ کې خاوندرجوع کړی وی نودوباره سوال کول پکاردی . ۲۵ محرم الحرام / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / صـ ۹)

حکم اقتصارتغییرطلاق برمجلس

سوال: (۵۴۱) زمازړه کې یوخیال راغی چه هغه عرض کوم هغه دادی که دخاوندمقصود (چه که ته غواړی نوواخله طلاق طلاق طلاق ، وئیلونـه تعلیق نـه وی تعلیـل وی نوبیاخو طلاق وشوخوکه چرته تعلیق مقصودوی نودی صورت کې طلاق واقع نـه شوهرکله چه ښځی نه غوختل خوکه اوس ښځه غواړی اوپه خپله ژبه ووائی چه زه غواړم نوطلاق واقع کیږی یانه ځکه چه دتعلیق مقصودکیدوپه صورت کې دطلاق نه کیدووجه ښځی نه غوختل اواوس ښځه غواړی اواوس عدت تیریدونه وروستوددی بله نکاح کول جائزدی یانه .؟

جواب: فی ردالمحتاران التعلیق بالمحبة یقتصرعلی المجلس لکونه تخییراً حتیٰ لوقامت وقالت احبک لاتطلق الخ ج۲ / صـ ۸۲۸ / دی روایت نه معلومه شوه چه اوس وئیلوسره طلاق نه واقع کیږی ځکه چه مجلس ختم شویدی . ۱۳ ربیع الثانی / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / صـ ۲۹)

توقف ثبوت اقرارطلاق برحجت

سوال: (۵۴۲) دبرنی سوال سره متعلق خاوندصرف خپلی چاچی ته وئیلی وی چه اگرچه مانه داغلطی شویده خوزه بیانکاح کولوته تیاریم زمانکاح وکړی نودی خبروسره به اقرارد طلاق ورکولوگنړلی کیږی یانه ؟

جواب: دی شکې جملې سره خواقرار دطلاق نه شی گنړلی کیدی خوچاچی ته چه یې وئیلی دی دااقراردی خودامعلومول پکاردی چه دیوطلاق اقراریې کړیدی یاددریو . دویم داچه اقرارثبوت به په حجت سره وی . ۱۳ ربیع الثانی / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / صـ ۲۹)

عدم وقوع طلاق به گفتن این لفظ داسی وگنړی په حالت دمذاکره دطلاق

سوال: (۵۴۳) دخادمی دلورنکاح اوه کاله وشوله چه فضل حسین سره شوی وه ددی هلک کردار اوگفتارمخکې ډیربنه وه .اوس څلورپنځوکالونه دشرابوپه نشه کې ډیروهلوسره پیش راځی اوډیربـی انـدازی وهـل کـوی اخرخلقوورتـه اووئیـل چـه تـه دومـره وهـل کـوی کـه ستاسوموافق نه وی نودی طلاق ورکړه هغه ووئیل چه تاسوداسی وگنړی لهذا ددووکالونه نه زماپه کورکې ده داسی صورت کې نکاح باطل شوه یانه طلاق واقع شویانه ؟

جواب: فـی العالمگیریـة امـراة قالـت لزوجهـامرادطلاق ده فقـال الـزوج داده گیردکرده اوقـال داده بادوکرده باد اونوی یقع ویکون رجعیـاوان لـم ینولایقـع وفیهـاولوقـال داده انگـاراوکرده انگـارلایقع وان نـوی ، ج ۲/ صـ ۷۲/ اودالفـظ چـه تاسوداسـی وگنـړی ترجمـه داوه انگـار معلومیږي په دی وجه سره طلاق واقع نه شو .

۹ ذی قعده / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / صـ ۱۲۰)

حکم زن مطلقه ثلثه ناقابل وطی

سوال: (۵۴۴) یوزنانه په داسی صورت کې ده چه صرف وړوکې اودس ماتی کولی شی اودهغی خاوندد ی سره وطی نه شی کولی اوهغی ته حیض هم نه راځی اوس په دی حالت باندی هغی ته خاوندد ری طلاقه ورکړل بیادهغی خاوندهغی لره دوباره راوستل غواړی اوس په څه صورت باندی راوستی شی حلاله به کوی یانه. که حلاله کول وی نوځنګه به کوی عدت شته یانشته حلالی دپاره دخول پکاردی اوس دخول نه شی کیدی دمحل دتنګی دوجه نه؟

جواب: فی الدرالمختاراحکام الخلوة الصحیحة والخلوة بلامانع حسی وطبعی شرعی وممن الحسی رتق بفتحتین التلاحم وقرن بالسکون عظیم وعقل بفتحتین غدة الخ. وفی ردالمحتارالقرن فی الفرج مانع یمنع من سلوک الذکرفیه اماغدة غلیظة اولحم اوعظم الخ . فی الدرالمختاربعدالعبارة المذکورة کالوطاء الیٰ قوله فی ثبوت النسب والیٰ قوله وکذافی وقوع طلاق بائن اخرعلی المختارلاتکون کالوطا فی حق بقیة الاحکام کالغسل والاحصان وحرمة البنات وحلهاللاول والرجعة فی ردالمحتارقوله وحلهاللاول ای لاتحل مطلقة الثلاث للزوج الاول بمجردخلوة الثانی بل لابدمن وطنه لحدیث العسیلة وفی الدرالمختارباب الرجعة والشرط (ای لُلحل الاول) التیقن بوقوع الوطاء فی المحل المتیقن وفیه وکانه ای مافی القینة من قوله والا یلاج فی محل البکارة یحلها) ضعیف الخ وفی ردالمحتارمن البحرانه لواتی امراة وهی عذراء لا غسل علیه مالم ینزل لان الغذرة مانعة من مواراة الحشفة الخ . ای ولایحلها الاالوطاء الموجب للغسل ط! ددی برنی روایت نه دااموړمعلوم شول (۱) داسی ښځی سره خلوت صحیحه نه کیږی للمانع. (۲) بس دادغیر موطوءٔ په شان ده په دی وجه که دیته یې دری طلاقه په یوجملی سره ورکړل یعنی داسی ووئیل چه په تاباندی دری طلاقه نودری واړه طلاقه واقع شول اوکه جداجدا طلاق یې ورکړو نویوطلاق واقع شو. (۳) هرکله چه یوطلاق دی نودوړومبی خاوندنکاح کافی ده حلالی ته ضرورت نشته. (۴) اوکه دری واړه واقع وی نوحلاله واجب ده اوحلاله ممکن نه ده پدی وجه دوړومبی خاوندسره دنکاح څه صورت نشته. (تتمه خامسه/ص ۴۷)

نه بودن ارتدادد رحکم طلاق

سوال: (۵۴۵) که چرته زید خپلی ښځی ته طلاق رجعی یوبل پسی دوه ځله ورکړی وی اود هغی دښځی دژبی نه کلمه دکفرجاری شوی وی اوبیاهغی په دغه وخت ایمان تازه کړونود هغی نکاح کیږی یادمرتدکیدوپه وجه داطلاق مغلظ حکم حاصلوی اوداویناچه خدای ﷻ په څه مصیبت کې واچولم مثلاً دقحط دتنګی دوجه نه یې ووئیل نوداموجب دارتداددی یانه؟

جواب: دی صورت کې دامرتدکیدل په حکم دطلاق مغلظه کې نه دی فقهاؤتصریح کړیده (کمافی الدرالمختارکتاب الطلاق فخرج فی الفسوق کخیارعتق وبلوغ وردة فانه فسخ لاطلاق وفیه باب الولی فسخ لاینقص عددالطلاق) چه ارتدادفسخ دي طلاق نه دی دایمان تازه کولونه وروستونکاح تازه کول جائزدی دحلالی ضرورت نشته اوداکلمه چه خدای ﷻ الخ زماپه نزدبی هوده کلمه ضرورده خوموجب دارتدادنه ده مقصوددجانب په حق کې گستاخی نه ده بلکه صرف اظهاردتنګی دی اوچونکه خالق ﷻ تولواحوالوحق تعالی نه دی په دی وجه یې هغه طرفته نسبت وکړو. ۲۲ رمضان/ ۱۳۳۷ھ (تتمه خامسه/ص ۹۲)

تحقیق نه بودن خلوت صحیحه هم درحکم وطی درباره تحلیل

سوال: (۵۴۶) ایادحلالی په صورت کې خلوت صحیحه هم دجوازدپاره کافی کیږی یعنی خلوت صحیحه کې څه مانع دښځ طرفنه نه وه. سړی ته دوطی کولورغبت پیدانه شوپه دی وجه وطی اونه شوه نوآیاداسی خلوت صحیحه نه وروستوهغه ښځه خپل وړومبی خاوندسره نکاح کولی شی؟

جواب: لاتکون (ای الخلوة الصحیحة) کالوطاء فی حق بقیة الاحکام کالغسل والاحصان وحرمة البنات وحلهاللاول الخ . قوله وحلهاللاول ای لاتحل مطلقة الثلث للزوج الاول بمجردخلوة الثانی بل لابدمن وطئه لحدیث العسیلة درمختار ج۲/ص ۵۲۱/ دی روایت نه ثابته شوه چه صرف خلوة صحیحه حلالی دپاره کافی نه دی ۷ صفر/ ۱۳۴۰ھ

(تتمه خامسه/ص ۲۱۲)

حکم طلاق مُکره که بوقت طلاق نیت تقلیدامام شافعی کند

سوال:(۵۴۷)مُکره سړی طلاق ورکولوپه وخت کې نیت داسی وکړی چه زه طلاق دورکولوکې اتباع اوتقلیددمذهب شافعی کوم اودطلاق الفاظ یې دهلاکت دویری نه صرف په ژبه ووئیل نوسره ددی نه چه مکره سړی منفی دی .ددی دانیت معتبردی اوطلاق واقع شویانه صرف دکتاب حواله اودعبارت نقل پکاردی؟

جواب: وړومبی خودیکې کلام دی چه دبل مذهب دتقلید کولوشرطونه دلته متحقق دی یانه اوقطعی نظرددی نه ده ته دخپل التزام دپریخودلواختیارشته خودبل چاپه التزام کې دتصرف کولوهیڅ حق نشته یعنی په ښځه باندی دده دافعل څه رنګ حجت جوړیږی په دی وجه ده ته داسی طلاق نه وروستودسړی تمکین په خپل نفس باندی جائزنه دی.

۲۵رمضان المبارک / صـ ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / صـ ۳۱۰)

سوال:(۵۴۸)[۱]مُکره سړی طلاق ورکولوپه وخت کې نیت داسی وکړی چه زه طلاق دورکولوکې اتباع اوتقلیددمذهب شافعی کوم اودطلاق الفاظ یې دهلاکت دویری نه صرف په ژبه ووئیل نوسره ددی نه چه مکره سړی منفی دی .ددی دانیت معتبردی اوطلاق واقع شویانه صرف دکتاب حواله اودعبارت نقل پکاردی؟

جواب: وړومبی خودیکې کلام دی چه دبل مذهب دتقلید کولوشرطونه دلته متحقق دی یانه اوقطعی نظرددی نه ده ته دخپل التزام دپریخودلواختیارشته خودبل چاپه التزام کې دتصرف کولوهیڅ حق نشته یعنی په ښځه باندی دده دافعل څه رنګ حجت جوړیږی په دی وجه ده ته داسی طلاق نه وروستودسړی تمکین په خپل نفس باندی جائزنه دی.

۲۵رمضان المبارک / صـ ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / صـ ۳۱۰)

حکم این الفاظ (ماارادہ کړیده چه دابه هرګزځان سره

نه ساتم زمادویمه نکاح وکړه اوتعلق ددی ختم کړی.

سوال:(۵۴۹)براه کرم دی الفاظوسره څه ثابتیږی ډیره شکریه به وی ولیکې اودالله دپاره ډیرزرجواب ډاک په ذریعه راولیږی ددی پاره چه اطمینان راشی (ماارادہ کړیده چه دابه

[۱] نوټ:- سوال نمبر ۵۴۶- ۵۴۷ بعینه یوشان دي مونږ هم هغه شان نقل کړيدي [فانی عفی عنه]

هرګزځان سره نه ساتم چونکه زمامورتاسره ده هغی ته ووائی چه هغه ماته بله نکاح وکړی که چرته کنډه ښځه وی نومناسب ده مامابجنورسره خپل تعلق ختم کړیدی، بجنورنه دده مقصد خپله ښځه ده ځکه چه بجنورکې دده دښځی نه علاوه بل څوک نشته؟

جواب: ښکاره خبره ده چه ددی صریح مدلول خودانه دی چه منکوحی سره یې تعلق ختم کړی ځکه چه ممکن ده چه بجنورته لاړنشی رااوغواړی یاښځه په خپله راشی نظیره مافی الدر المختارباب الایلاء اوقال وهوبالبصرة والله لاادخل مکة وهی بهالایکون موليالانه يمكنه ان يخرجهامنها فيطاء هـا البته احتمال دادی چه وئیل داوی لکه څنګه چه دی صیغی متعلق شامی کې په ط سره نقل شویدی وقدیجاب بانه من کنایة فلایکون مولیا به الابالنیة. نواول خودامنقول نه دی صرف یوبحث دی دویم ښکاره ده چه دالیکل نه حالت مذاکره دطلاق کې دی اګرچه په مذاکری دتازه نکاح کې دی اومذاکره دتازه نکاح مستلزم مذاکره طلاق ته نه دی ځکه چه دوه منکوحی جمع کیدیشی اونه په حالت دغصب کې دی بلکه په حالت درضاکې دی چه دی په هغی کې په ټولوقسمونودکنائي کې نیت شرط دی نوایادطلاق دنیت اقرارکوی البته دنیت نه دانکارپه حالت کې دهغی نه قسم اخستی شی وفی الدالمختارباب الکنایات ففی حالة الرضی ای غیرالغضب والمذاکرة تتوقف الاقسام الثلثة تاثیراً علی نیة الاحتمال والقول له بیمینه فی عدم النیة ویکفی تحلیفهافی منزله فان ابی دفعه للحکاکم فان لکل فرق بینهمامجتبی. اوکه مذاکره دطلاق باندی داجمله دال کړي اواووائی چه دابه دځان سره نه ساتم نوپه دیکې دی کلاسره سره بقاء دنکاح نه ممکن دی چه دنفرت دوجه نه يې ځان سره نه ساتی. ۷شوال/ ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه/ صـ ۳۱۱)

ازترجیح الراجح جلدخامس صـ ۱۹

(۱) جنتی کالی څلورمه حصه باب طلاق صـ ۳۳۰ مثال طلاق بائن داده اند (ماته پریخودی) این صحیح نیست که بائن لفظ طلاق رجعی می شود که صریح لفظ لغت هندیه ایت وصریح هرلغت معتبراست صریحه مالم یستعمل الافیه ولوبالفارسیة ۱۲ درمختار

صـ ۷۰۴ / لایماآن جناب مدظله درامدادالفتاوی جلددویم صـ ۲۲/ تسلیم فرمودندی .(لکه یوسړی ووائی چه ماته جداکړی اوبیله می کړی داوئیل ستاپه ځای ده الخ. داوئیل ستاپه ځای چه ددی لفظ غالب استعمال عرفاً په طلاق کې کیږی جناب مولوی شاه احمدعلی

صاحب چه دجنتی کالی دوړومبنو حصو مؤلف دی غالبه داده چه دوی ددی لفظ استحال مخصوص په طلاق سره نه دی ګنړلی په دی وجه يې کنايه کې داخل کړيدی اوداسی ګنړل خبره نه ده چه دااستعمال محل دسوچ کولوضروردی.

الفاظ (ماپه یوځل پریخوده)

سوال:(۵۵۰)زيدخپلی ښځی ته دګواهانوپه وړاندی دوه طلاقه ورکړل دويمه ثقه سړی ته لاړووی وئيل چه ماخپلی ښځی ته طلاق ورکړوهغه تپوس وکړوتاخومره طلاقه ورکړل زيدپه دی لفظ سره جواب ورکړوچه ماپه يوځل پريخودی ده (يعنی ټول طلاقونه می ورکړل) اوخاوندهم اقرارکوی چه ماخپلی ښځی ته طلاقونه ورکړيدی اوس دی صورت کې دی ښځی ته څوطلاقونه واقع شول بينوابالنقل والبرهان توجروامن الله ؟

جواب: که زيدصرف دالفظون وئيلی دی چه په يوځل می پريخوده اوداتفسيريعنی ټول طلاقونه می ورکړل سائل دخپل طرفنه کړيدی بياخوحکم دزيدوئيلی شوؤالفاظوسره متعلق دی چه دهغی تحقيق دادی چه يوځل پريخودومطلب په سوچ کولوسره دامعلوميږی چه علاقه دنکاح يې بالکل کټ کړيده درجوع کولوګنجائش يې نه دی لرلی. نودی صورت کې داحاصل دترجمی شو دلفظ البتة چه ديکې طلاق بائن واقع کيږی فی الدرالمختار ويقع بقوله انت طالق بائن اولبتة الی قوله واحداة بائنة .ج۲/ص۷۳۷-۷۳۸/ البته که هغه بيان وکړی چه زمامراد ددی نه بينونة غليظة يعنی دری طلاقه دی نودری واقع شول کمابعدالعبارة المذکورة ان لم ينوثلاثاً فی الحرة وثنتين فی الامة فتصح الخ. نودری حاصل داشوچه نه درجوع کولوګنجائش پاتی شو اونه بغيردحلالی نه دنکاح تازه کولو. اوکه چرته ټول طلاقونه می ورکړل پخپله دزيدپه الفاظوکې نودالفظ په خپله ددری طلاقونوفائده ورکوی وفی ردالمحتارعن مختارات النوازل فی قوله کل الطلاق انه يقع ثلاث وعن الذخيرة فی قوله انت طالق الطلاق کله ثلاث ثم قال ولافرق يظهربين کل الطلاق والطلاق کله تامل ، ج۲/ ص۷۴۷/ اوددی نه مخکې يې چه کوم دوه طلاقه ورکړيدی که هغه په داسی لفظ سره وه چه احتمال دبينونت يې لرلونوداددهغی تفسيرکيدیشی اوکه هغه داسی لفظ سره وه چه احتمال دبينونت يې نه لرلونوهغی ته لقرينه مقام انشاء خونه شی وئيلی کمافی

ردالمحتار اذاقال انت طالق ثم قيل له ماقلت فقال قدطلقتهااوقلت هی طالق فهی طالق واحدة لانه جواب کذافی کافی الحاکم ج۲/ص۷۵۵/ کنی داسی به نشی وئيلی چه ددی وؤرجعی نه مرادصريح بائن يادری طلاقه وه کمافی الدرالمختارويقع بهاالی قوله واحدة رجعية وان نوی خلافها من البائن اواکثر ج۲/ص۷۰۷/ بلکه ديته به اقرارؤئيلی شی که چرته ددی محکې عنه واقع کې موجودوی برابره خبره ده که چاته علم وی اوکه نه وی نوبياخواقرارصادق دی چه ديانة هم طلاق واقع کيږی اوکه ددی محکې عنه واقع کې موجودنه دی نواقرارکاذب دی خوقضاءً دی سره وقوع دطلاق راځی فی الدرالمختارعن البزازيه والقينة لوارادبه الخبرعن الماضی کذباً لايقع ديانة .ج۲/ص۷۹۴/ اوښځی دقاضی په شان معامله کول پکاردی يعنی دی اقرار لره دصادق وګنړی لمافی ردالمحتاران المراة کاالقاضی لايحل ان تمکنه اذاعلمت منه ظاهره خلاف مدعاه .ج۲/ص ۷۲۹/ ولاتشکن فی قولی داسی به نه وائی الخ لمافی درالمختارطلقهاواحدة بعدالدخول فجعلهاثلاثاً صح .ج۲/ص۷۲۹/ لامعناه انه الحق بها[1] اثنتين لانه جعل الواحدة ثلثاکذافی ردالمحتار الصفحة المذکورة اوداتول تفصيل مدخول بهادپاره دی . ۲۱صفرالمظفر/۱۳۲۸هـ!

سوال:(۵۵۱)يوسړی خپل ښځی ته خپل مينځ کې دجهګړی دوجه نه اووئيل چه ماته پريخودی اوخه موده پس ددواړوبياخه اختلاف راغی نوده بياداسی ووئيل چه زه به اوس خپله موردی کورکې ساتم ياخپله خوربه ساتم کلمه وئيلونه وروستويې خپلی ښځی سره هيڅ قسم تعلق نه ساتلوبلکه دهغی دلاس خوراک يې هم نه خوړلواوشپږومياشتونه زياتی تيرې شويدی اوس دواړوصلح اوشوه اونکاح تازه کولوته تيارشول نکاح لوستونکې ددی خبری معلومات وکړل دی سړی نه يې تپوس وکړوچه تاخه کلمه وئيلی ده ده جواب ورکولوکې دامعامله پټه کړه دهغه دمجبورولونه وروستويې ووئيل چه صاحبه ماخوچه دطلاق کوم حق وه هغه می ورکړيدی اوس دهغی نکاح تازه کيدیشی يانه . اويو سړي ښځی ته

[1] يعنی قوله جعلتها ثلثامعناه الحقت بها اثنتين هذا القول لان المراد بالواحدة السابقة ثلثامنه ۱۲

موریاخوروائی دهغی کفاره څه ده اوکه هغه سړی داکفاره هم ادانه کړي نودهغی نکاح تازه کول جائزدي يانه ۰ دويم خبره داچه دوه يايو طلاق ورکولونه وروستونکاح تازه کول جائزدي يانه ؟

جواب: ورومبی ځل چه يې ووئيل چه پرې می خودی داطلاق صريح اورجعی دی بياهر چه دويم ځل باندی يې ووئيل چه دابه خپله مورساتم ياخپله خور داتشبيه ده .محارمو سره چه دی کې نيت ته اعتباردی خوروستودتپوس کولوپه وخت کې دده داوئيل چه کوم دطلاق حق وی هغه می ورکړيدی داقرينه ده چه دی لفظ نه مقصودطلاق وه نودا طلاق بالکنايه اوبائن شوغرض داچه يوطلاق رجعی شواوبل بائن که چرته ده داسی لفظ په دريم ځل نه وی وئيلی بلکه صرف دغه دوه کلمی يې دوه ځله وئيلی وی نوبياورومبی خاوندسره ددی نکاح تازه کول صحيح دی اوکه دريم ځل باندی يې هم داسی څه لفظ وئيلی وی نوبغيردحلالی نه نکاح کول صحيح نه دی . والله اعلم وعلمه اتم. ۱۲ ربيع الثانی / ۲۴ھ (امداد/صـ ۲۲ / ج۲)

عدم صحت حلا له ازنکاح فاسد

سوال: (۵۵۲)څه فرمائي علماء دين په دی مسئله کې چه زيدهندی ته طلاق ورکړاوهنده عدت کې دننه بکرسره نکاح وکړه بکردری ځلورورځی ځان سره وساتله اوبيايې ورته طلاق ورکړاوس زيدهندی سره نکاح کول غواړی وروستودعدت دنکاح دبکرنه صحيح دی يانه اوحلا له وشوه يانه اودبکرپه نکاح کې کورواليکول شرط دی يانه ؟ **[سوال ۲]** عمرويوی ښځی ته طلاق ورکړاوهغه ښځه چکله کې کيناسته نوکه اوس عمرو هغی سره نکاح وکړی نوجائزدی يانه ؟

جواب: عن السوالين .فی الدرالمختارباب العدة هی تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح فلاعدة لزنااوشبهة كنكاح فاسدوفی ردالمحتارقوله فلاعدة لزنابل يجوزالمزنی بهاوان كانت حاملالكن يمنع عن الوطی حتی تضع والافيندب له الاستبراء .ج۲ /صـ ۹۸۲/ وفی الدرالمختارلا تنكح مطلقة بهاای بالثلاث حتی يطاء هاغيره بنكاح نافذخرج به الفاسدوالموقوف وفی ردالمحتاروبه علم انه كماينبغی للمصنف متابعة الكنزوغيره فی التعبيربنكاح صحيح فيخرج الفاسدوكذالموقوف الخ .ج۲ /صـ ۸۸۲/ دی روايتونونه څومور ثابت شول (۱) که چرته زيدهندی ته دری طلاقه ورکړی وی هغی سره حلا له واجب شويده نودبکرنکاح سره داحلاله اونه شوه دی صورت کې دزيدهندی سره نکاح کول صحيح نه دی ځکه چه نکاح فاسدسره حلا له نه کيږی اگرچه بکر کورواليکړی

وی . (۲) چکله کې دکيناستونه وروستودعمروسره نکاح کولی شی ځکه چه زناسره عدت نه واجبيږی اوس دتولوسوالونوجواب وشو. ۳ربيع الاول/ ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانيه/صـ ۱۲۹)

ته دويمه نکاح وکړه وئيلو حکم

سوال: (۵۵۳)څه فرمائی علماء دين اومفتيان شرع متين په دی کې مسئله کې چه زيدخپلی ښځی سره چه دهغی تقريباً پنځوکالونه زيات کيږی تعلق يې کټ کړيدی . کپړوجامو خوراک اوڅکاک هيڅ واسطه ورسره نه لری بلکه خپل جائدادوغيره يې هم وقف کړيدی اوچرته ورک دی اوس اوريدلی شويدی چه دحيدرباد په طرف کې چرته دی دزيدښځی بيان دی چه زيددنان اونفقه غوختوپه صورت کې څوځله ووئيل چه مونږسره ددی اوس څه واسطه نشته اونه مونږخوراک کيږی درکولی شوهرکله ښځی ورته دطلاق باره کې ووئيل چه طلاق راکړه دغه وخت په سختی سره زيدووئيل چه ته ځانله دويمه نکاح وکړه مونږبه هم ځانته وکړواوته خپل موراوپلار کره لاړه شه نودی صورت کې دزيدښځی دويمه نکاح شرعاً کيدیشی يانه اودادزيددنکاح نه اُوته يانه ؟

جواب: دښځی داويناچه طلاق راکړه مذاکره دطلاق ده فی الدرالمختارفتفسرالمذاكرة بسؤال الطلاق وتقديم الايقاع الی قوله المذاكرة ان تسأله هی اواجبنی الطلاق . اودسړی داويناچه ته دويمه نکاح وکړه دهغه کنايا تونه دی چه صرف دجواب احتمال لری اودجواب تفسيرردالمحتارکې داشويدی تصلح للجواب ای اجابة سوالهاالی قوله قسم لايحتمل الرد ولاالسب بل يتمحض للجواب ، اوداسی قسم حکم دادی چه دمذاکره طلاق په وخت کې دنيت ضرورت نشته اومذاکره کيدل ددی ښکاره دی نوکه ددی ښځی بيان صحيح وی نوطلاق بائن واقع کيږی چه په هغی کې رجوع هم جائزه نه ده اودعدت نه وروستودويمه نکاح کولی شی خوکه سړی ددی بيان دنکاح وکړو نودښځی په ذمه گواهان پيش کول لازم دی .۳ذی قعده / ۱۳۴۹ھ (النور جمادی الثانی / ۱۳۵۰ھ/صـ ۷)

نکاح نه پس دعوئ خارجیدوسره نکاح نه ماتیری

سول: (۵۵۴)څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه دهندی نکاح زیده سره وشوه خوهنده دزید سره اباده نه شوه زیددی ښځی دنکاح دعوئ وکړه[1] نوعدالت دقانون مطابق نکاح ثابت نه کړه دزیددنکاح دعوئ خارج کړی شوه خودهندی دکلی بی شمیره خلق دزید دنکاح ثبوت ورکوی ایادعدالت حکم نافذیدوسره اوس هنده بل ځای کې نکاح کولی شی یادزید په نکاح کې ده ؟

جواب: ورومبی خودعدالت حاکم مسلمان کیدل شرط دی دویم دمسلمان حاکم فیصله صرف په عقداوفسخ نافذیږی اونه ثابتیدل دعقدنه عقددی نه فسخ . په دی وجه دافیصله موثرنه ده دی فیصله باندی دیانةً عمل جائزنه دی . ربیع الاول / ۵۰ هـ (النور / رمضان / ۱۳۵۰هـ / صـ ۷)

بیان دحیلی دنکاح چه داقسم وکړی چه که کومی

ښځی سره می نکاح وکړه نوهغی ته طلاق

سول: (۵۵۵)لاندینی مسئله کې چه دشریعت څه حکم وی هغه اولیکئ یوسړي خپلی ښځی ته دطلاق ورکولووخت کې ووئیل تاته طلاق دی اوکه بلی ښځی سره می نکاح وکړه نو هغی ته هم طلاق دی یایې داسی ووئیل چه که څلورپنځه (صحیح شمار دلته یادنه دی) هم وکړم نوهغوی ته هم طلاق دی داسی حالت کې چه دی سړی ته یادنه دی چه دی دواړوقولونوکې صورت په هرحال کې راوتلی شی په دی وجه دځه خاص قول یادولو یااختیارلوځه ضرورت کیدیشی ؟

جواب: هرکله چه دجوازصورت په هرحال کې راوتلی شی په دی وجه دځه خاص قول یادولوچه دی حالت کې دی نه په خپله نکاح کوی اونه دی څوک دنکاح وکیل جوړوی بلکه یوپوه سړی مخکې دی داووائی چه ماداسی قسم کړیدی اوماته دنکاح حاجت دی اودهغی دجوازداصورت کیدیشی چه که یوسړی زمادا اجازت نه بغیرزمانکاح وکړی اوبیا ماخبرکړی اوزه اوریدلوسره دانکاح جائزاووګنړم نودانکاح صحیح شوه اوطلاق واقع نه شواودی مضمون اوریدلوسره یوسړی داسی عمل وکړي اوداسړی اوریدلوسره داجائزوګنړی نوطلاق نه واقع کیږی ، ودلیل المسئلة مافی ردالمحتار ونصه فی البحر عن البزازیة والتزوج فعلاً اولیٰ من

[1] پنجابی کې دبازونه مراد ښځه ده یعنی دښځی دنکاح دعوئ یې وکړه ۱۲ ازسائل ۱

فسخ الیمن فی زماننا وینبغی ان یجعل الی عالم ویقول ماحلف واحتیاجه الی نکاح الفضولی فیزوجه العالم امرأة ویجیزبالفعل فلایحنث وکذا اذاقال لجماعة لی حاجة الی نکاح الفضولی فزوجه واحدمنهم ماذاقال لرجل اعقد لی عقدفضولی یکون توکیلا الخ (باب التعلیق من کتاب الایمان تحت قول الدرالمختار بل افتاء عدل الخ) ۲۸ رجب / ۱۳۵۰هـ (النور/ربیع الاول / ۱۳۵۱هـ / صـ ۳)

حکم تعلیق بنکاح باطل وتفصیل صورتعلیقش کتابة

سول: (۵۵۶) یوسړی خپله نکاح په دی شرط وکړه چه که زه چرته بغیردرائی نه خپلی ښځی یاخسره کړه لاړم نونکاح باطل ده یوځل داسی هم شول چه یوورځی دپاره یې خپلی ښځی اوخسره نه اجازت واخستوخپل مکان ته لاړوپنځلس ورځی پس راغی اویوځل داسی هم وشول چه خپل خسره دښځی پلارته یې ووئیل چه که ستارضاوی نوزه به خپلی ښځی سره دلته یوازی اوسیږم یابه یې خپل کورته بوځم په دی باندی نه ده ښځه اونه ده خسررضاشوځه کسانوده داخسرپوه کړوخوبیاهم رضانه شوکوم خلق ده پوهلو دپاره راغلی وه هغوی ووئیل چه ستاښځه ده څه رنګه چه غواړی بوځه څه بهرکیف دی سړی داخپله ښځه بغیردرضامندی دخسراوددی ښځی نه په زوره بوتله اوخوورځونه هغه سړی په خپل ځای کې دی اوده ځای تقریباً څلورمیله کې دی ایادانکاح باطل شوه یانه اودنکاح په وخت کې چه کوم شرط لیکلی شوی وه دهغی نقل دادی په نوم دفلانی ځوی دفلانی دطرفته دفلانی مونږدفلانی لور مسماة فلانی سره نکاح کړیده که دخسراودښځی درائی نه بغیر زه لاړم نونکاح به باطله وی که لاړم نومهردین دی اودخسردطرفنه دادی چه ددی نه وروستوزهونږتول اختیارمسماه فلان (یعنی دلور) ته دی اوفلانی فلانی ګواه دشرط په وخت کې وه ؟

جواب: الروایة الاولیٰ فی الدرالمختارباب الصریح ومن الالفاظ المستعلمة الطلاق یلزمنی والحرام یلزمنی وعلی الطلاق وعلی الحرام فیقع بلانیة للعرف الروایة الثانیة فی ردالمحتارباب الکنایات مانصه سیاتی وقوع البائن به ای بقوله حرام بلانیة فی زماننا للتعارف الی اخرماقال واطال وختمه علی قوله کونه التحق بالصریح للعرف لاینافی وقوع البائن به فان الصریح قدیقع به کتطلیقة شدیدة ونحوه کماان بعض الکنایات قدیقع به الرجعی مثل اعتدی واستبرئی رحمک وانت واحدة والحاصل انه لماتعورف به الطلاق صارمعناه تحریم الزوجة وتحریمهالایکون الابالبائن . الروایة

الثالثة فی الدرالمختار التعلیق شرطه الملک کقوله لمنکوحة اومعتدتـه ان ذهبـت فانـت طـالق والاضافة الیه کان نکحت امراة اوان نکحتک فانت طالق کمانصاایقاعه الطلاق مقارنـاًلثبوت ملک کانت طالق مع نکاحک الخ . نوشرط نامه کې چه کوم لفظ باطل لیکلی شوی وه عرف کې ددی نه طلاق مفهوم کیږی په دی وجه داصیغه دطلاق شوه دلت علیه الروایة الاولی اوطلاق کې هم دبائن فائده ورکوی دلت علیه الروایة الثانیة خوچونکه داطلاق معلق دی غیر نکاح سره اودی صورت کې دنکاح نه وروستوتعلیق موثرکیدیشی دلت علیه الثالثه اوکاغذلیکل یادهغی حواله کول په منزله دتکلم بالطلاق دی په دی وجه کتل پکاردی چه کاغذکله اولیکلی شواوکله ورکړ شوکه دنکاح نه وروستولیکلی شویدی نوحکم دادی چه بغیرداجازت نه تلوسره طلاق بائن واقع کیږی اوکه لیکلی شوی وی دنکاح نه مخکې یې ورکړی وی نودهغی څه اثرنه کیږی اوهرگزطلاق نه واقع کیږی اوکه چرته لفظ قبول سره یې ورکړی وی اگرچه عادتاً داسی کیدل لری دی بیاهم طلاق نه دی واقع شوی روایة الثالثه پدی هم دال دی خلاصه دجواب دادی چه که چرته داکاغذنکاح وروستو لیکلی شوی وی یادنکاح نه وروستویې ورکړی وی نوبیاخوطلاق بائن واقع شو اوکه دنکاح نه مخکې یې ورکړی وی یاقبول سره یې ورکړی وی نوطلاق نه واقع کیږی فقط .واللہ اعلم وعلم اتمه واحکم . ۲۰ذی الحجه/ ۱۳۲۳هـ (امداد/صـ۲۹/ج۲/)

طلاق اونکاح رجسټری کولوحکم

سوال: (۵۵۷)ننه صبااهل الرائی دنکاح اوطلاق رجسټری کولوداستحسان یادضرورت رائی ورکوی دشرعی قاعدوموافق ددی څه حکم دی؟

جواب: وړومبی درجسټری کیدوحقیقت پیژندل پکاردی بیابه قاعدوسره دهغی حکمونه په خپله ښکاره شی پس دهغی حقیقت دادی چه دایولیکلی شوی شهادت دی دحاکم یاد رجسټرارچه زماپه واړندی فلانی صاحب مغاملـه دفلانی معاملی اقراروکړودی حقیقت معلومیدوسره به تاته معلوم شوی وی چه ددی تعلق دفقی ددووبابونوسره دی یوباب داهم ده چه لیکلی شوی شهادت که چرته یادوی یاخپل لیکل وگوری اویادشی چه فلانی واقعه زماپه لیدوکې راغلیده بیاخوشهادت ورکول جائزدی کنی نه دی نوددی بنیاد مقتضاء داده چه صرف رجسټری کاغذونوکتلوسره فیصله کول جائزنـه دی بلکه ضرورت ددی دی چه

رجسټرارته خپل دسخط کتلوسره واقعه یاده شی چه واقعی فلانی سړی زماپه مخکې اقرارکړی وه نوبیاددده شهادت جائزشهادت دی کنی نه دی . نمبر(۲) یوجزئی ددی باب دادی چه شهادت کې نصاب شرط دی یعنی نکاح اوطلاق کې کـه چرتـه دووسړویایوسړی اوددوښځوگواهی ورکړه نودی شهادت باندی بـه عمل کولی شی کنی نه شی کیدی . ددی مقتضاء داده چـه صرف درجسټری کوونکې شهادت کـافی نـه دی څوپوری چـه نصاب دشهادت مکمل نه وی . نمبر(۳) یوجزئی داده چه لیکلی شوی اونه لیکلی شوی شهادتونه برابردی ددی مقتضی داده چه که یومعامله کې مثلاً نکاح کې دوه کسه دعوی کوونکې وی خویونکاح کې درجسټرارشهادت وی اوبل کې دغیررجسټرار شهادت وی شرعاً دواړه شهادتونه به برابروی اودیکې به هغه قانون جاری کیږی چه کوم دشهادتینوپه تعارض کې کیږی درجسټرارشهادت تـه بـه ترجیح نـه شی ورکولی کیدی . نمبر(۴) یوجزئی داده چه شهادت دپاره په گواه کې چه کوم خاص شرطونه معتبردی هغه شرطونه پـه رجسټرارکې هم ضروری دی نمبر(۵) یـوجزئی داده چـه شـهادت کې صرف لیکـل دگـواه معتبرنـه دی ددی مقتضی داده چـه صـرف درجسټراردحاکم رائی ورکـوونکې مخـامخ کیـدل کـافی نـه دی څوپوری چه رجسټرارپه عدالت کې حاضرنه شی اوپه خپله ژبه گواهی ورنکړی . نمبر(۶) یوجزئی داده که گواه په خپله حاکم وی نودهغه شهادت کالعدم دی ددی مقتضی داده چه که رجسټرارپه خپله رائی ورکوونکې دی نودده رجسټری یعنی لیکلی شوی شهادت اگرچه هغه ته په کتلوسره واقعه راياده شی خودده علم دقاضی نه زیاتـه درجه نـه لری یعنی ددی نصاب شهادت یوجزء هم نه شی جوړیدی یعنی دی شهادت نه علاوه دنورمستقل نصاب دشهادت ته هم ضرورت دی . نمبر(۷) یوجزئی داده چه رجسټری باندی چه دکوم گواهانوشهادت دی صرف دهغه شهادت هم لیکل کـافی نـه دی هغوی بـه هـم عـدالت نـه حاضریږی اوگـواهی بـه ورکوی هرکله چه حاکم غیررجسټراروی البته که رجسټرارپه خپله رائی ورکوونکې هم وی نودی حالت کې دځان نه علاوه دنورو کسانوچه کوم شهادت درجسټری پـه وخت کې لیکلی شوی سرکاری کاغـذونوکې اومونـدی شـی کـه چرتـه داکاغذونـه دده نگرانـی اوانتظام کې محفوظ وی چه هغی کې دځه دهوکې احتمال نه وی هغی تـه وگـوری نوحکم ورکـولی شـی اگرچه واقعی ددی شهادت پاره هم نـه وی خوپـه دی شرط چـه بـل شهادت دی شهادت سره معارض هم نـه وی اوداصرف دصاحبینوقول دی اوپـه ضرورت ک دی باندی عمل جائزدی

اوورومبی صورت کې چه حاکم جداوی اورجسترارجد. که چرته اصل گواهان عدالت ته حاضرهم نه شی اورجسترار شهادت ورکړی چه دی گوهانوزماپه وړاندی داشهادت لیکلی دی بیاهم معتبرنه دی داهغه جزئیات کثیرالوقع دی چه ددی تعلق باب الشهادت سره دی هغه جزئیات پاتی شول چه دهغی تعلق باب الاقرارسره دی په هغه کې. نمبر(۸) یوجزئی داده چه اقرارپه خپله داقرارکوونکې په نفس باندی حجت دی غیراقرارکوونکې باندی حجت نه دی ددی مقتضی نه دی ددی مقتضی داده چه رجسټری په وخت کې چه چااقرارکړیدی هغه ددی نه خلاف ووائی نه هغه به نه شی منلی کیدی. نمبر(۹) یوجزئی داده چه اقراردصاحب معاملی معتبردی دغیرصاحب معاملی معتبرنه دی ددی مقتضاء داده چه که رجسټری غیرصاحب معامله بیان لیکلی شویدی نودهغی اثرپه صاحب معامله باندی نه کیږی ددواړوجزئی مثال دادی چه یونکاح اوشوه اودمنکوحی پلارخپل بیان اولیکلوچه مادخپلی لوڑنکاح فلانی سړی سره وکړه که دغه جینئ بالغه وی نواقرارپه دی جینئ باندی حجت نه گرځی څوپوری چه دی تسلیم کړی نه وی اودانکاح زماپه اجازت سره وشوه اوکه هغه انکاروکړی نواجازت نه دمستقل شهادت ضرورت دی اوکه هغه جینئ نابالغه وی اوداختلاف په وخت کې بالغه وی نوکه منکوحی دنکاح په وخت کې خپل نابالغ والی تسلیم کړی نودپلارهغه اقرارمعتبردی اوکه هغه دغه وخت کې خپل نابالغ والی تسلیم نه کړی نوبیاددی په نابالغ والی باندی مستقل شهادت قائمول ضروری د دغه شان که چرته سړی دنکاح نه انکاروکړی نودمنکوحی یادهغی دولی په هغه حجت نه گرځی یاکه چرته سړی دعوی وکړی اوښځه انکاروکړی نودسړی اقرارپه ښځه باندی حجت نه گرځی. نمبر(۱۰) یوجزئی داده چه کومه صرف معامله دطرفینوپه رضاباندی موقوف ده په دی کې دجانبینواقرارشرط دی ددی مقتضاداده چه نکاح کې صرف دیوپه بیان باندی معاملی دټولواجزاء دجسټری ناجائزده البته چه کومه معامله کې په خپله اقرارکوونکې مستقل وی لکه طلاق پدیکې صرف دخاوندبیان رجسټری دپاره کافی دی دغه شان دمهرپه مقدارکه صرف دخاوندبیان یادهغی دنابالغوالی په صورت کې دهغی دولی بیان دزیاتوالی دنفی دپاره یوازی کافی دی. نمبر(۱۱) یوجزئی داده چه اقرار کوونکې که دپردی نه اخواقراروکړی دی اقراربانډی شهادت جائزنه دی ددی مقتضا داده چه صرف دمنکوحی په بیان باندی رجسټری جائزنه ده څوپوری چه معتبر پیژندونکې داونه وائی چه دی وخت کې

خبری کوونکې فلانی ښځه ده اومونږدهغی دخبروپه وخت کې هغه وینوداواړه دباب داسی جزئیات دی چه کثیرالوقوع دی اوددی نه علاوه نورهم ددی بابونوضروری جزئیات شته چه په هغی باندی احاطه رجسټرار ډیره ضروری ده اوچه کومه رجسټری ددی جزئیات رعایت سره وکړیشی نوهغه خومواقف دشرعی ده کنی خلاف شریعت به وی نوکه چرته درجسټری په قانون کې دجزئیاتو کثیر الوقوع تصریح وی اودنوروجزئیاتودرعایت داصورتی اختیارکړی شی چه رجسټرار دپاره عالم سره دعمل نه کیدل شرط دی ځکه چه ماسیوادلوی عالم نه ددی جزئیاتولحاظ ممکن نه دی اوبغیردملاقات نه درشوت احتمال نه شی کټ کیدی چه دهغی انتخاب هم دعالمانوپه رائی سره وی عواموته په دی انتخاب کې هرګزدخل نه وی بیاخوداقانون شرعاً جائزدی کنی ناجائزدی اودجائزکیدوپه صورت کې فائده هم دومره ده چه واقعه باقاعده محفوظ کیدوسره دبدترینومکاروخلقوهمت غلط دعووطرفته فطرتاً نه ځی اوکیدوباندی هم بعضی صورتونوکې په خپله درجسټری په بنیادباندی فیصله هم جائزه ده لکه څنګه چه بره دبعضوصورتونوپه تصریح کې راغلل. ربیع الاول/ ۱۳۴۵ھ (تتمه خامسه/ص ۴۴۱)

که یوسړی ووائی چه که زه فلانی اوفلانی کورته ځم

نوزمامدخوله ښځی ته دی طلاق وی ددی څه حکم دی

سوال: (۵۵۸) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه یوسړی په دی الفاظوسره دطلاق معلق کړوچه نن نه که زه دهغی کورته دننه لاړم اودزیدپه کورکې اودعمروپه کورکې اوبکرطرفته په احاطه کې اودخالدپه کورکې که ماقدم کیخودونوزما مدخول بهابنځی ته طلاق دی ددی صورت متعلق داسوالونه دی (۱) داتول کسان چه کوم ذکرشول ددوی په کورکې دداخلیدونه پس طلاق واقع کیږی یادیوپه کورکې داخلیدو سره طلاق واقع کیږی. (۲) که دادویم صورت وی نوایادهریوپه مکان کې داخلیدوسره طلاق واقع کیږی یاصرف یوکې. (۳) طلاق رجعی به وی که بائن کې، دویم صورت وی نوڅه حیله شرعی بیان کړی بینواتوجروا؟

جواب: السلام علیکم! ماته فرصت ډیرکم ملاویږی دمدرسی مفتی په سفرکې دی په دی وجه مادهدایه شامی اوعالمګیری نه علاوه بل کتاب اونه کتی شوخوهغی کې څه جزئیه داسی ملاؤنه شوه احتیاطاً ماداصولوپه کتابونوکې دنورالا نواراوتوضیح اوتلویح کې دصرف

معافی په بحث کې وکتل نوتلویح کې تصریح ده . اذاحلف لایکلم هذاوهذا فهولنفی المجموع (بحث کون اوبمعنی الواوتحت قول التوضیح الاان یدل الدلیل) په دیکې تصریح ده چه مجموعه محلوف علیه په فعل سره حانث کیږی دفعل یوجزء سره نه حانث کیږی. اونورالانواربحث کون اوبمعنی الواؤ کې دیومتن دوه توجیهه یې نقل کړیدی خوددی مدرسی یومدرس حاشیه باندی دکشف بزدوی نه دواړوسره خبروکولو باندی یوځل حانث کیدل نقل کړیدی نوحاصل دمجموعی داشوه چه دی صورت کې دیومکان ته به داخلیدوباندی طلاق نه واقع کیږی چه کله په تولوکې داخل شی نوهغه وخت به طلاق واقع کیږی اویو طلاق به واقع کیږی اوصریح اومادون الثلاث اوپس ددا خلیدودوجه نه به رجعی طلاق وی واللہ اعلم احتیاطاً بل ځای کې هم تحقیق وکړی .۲۸رجب/ ۱۳۵۲ھ (النور/صـ۸/شوال ۱۳۵۳ھ)

ایادطلاق اطلاع ورکول ضروری دی

سوال :(۵۵۹)زیددبدکاری په قرائنوباندی خپلی ښځی ته طلاق رجعی ورکړی وه اودرجوع کولووخت هم تیرشوی دی آیازیدباندی ښځی ته طلاق اطلاع ورکول واجب دی یانه ؟ **سوال پاتی حصه** اوس زید پیښمانه شویدی په تحقیق سره دهغه هغه شک هم ختم شویدی اوس هغه ښځی سره بیانکاح کول غواړی خوچونکه دبدکاری په قرائنوباندی ښځی خاوندکې خفګان هم دی اودهغی شکایت محلی والوکې هم څه ښکاره شویدی پدی وجه سړی طلاق تراوسه پوری نه دی ښکاره کړی چه طلاق ښکاره کیدوسره به هغه تحقیق دبدکاری راشی اوزمونږدخاندان په ښځوباندی دبدکاری دروغژن داغ ولګی چه دی سره به دخاندان بی عزتی راشی ؟

جواب :ایادامکن نه ده چه عام دی نه ښکاره کوی صرف ښځی ته دی ښکاره کړی . **سوال پاتی حصه** اوس که چرته طلاق ښکاره شی نوښځه یادهغی پلاربه په دوباره نکاح کولورضانه وی ؟ **جواب** ښځه اختیارمنده ده څه حیلی سره یااکراه اوزورسره نکاح تازه کول دوهوکه یاظلم دی . **سوال پاتی حصه** په دی وجه اوس که چرته دتهمت نه بچ کیدو دپاره طلاق خوښکاره نه کړیشی صرف دښځی اوخاوند دمصلحت په وخت اوخبرواترو سره داسی الفاظ ووئیلی شی چه هغی سره نکاح منعقده شی لکه سړی ته داووئیلی شی چه ته اوس دابښځه خپله ښځه کړه اوائنده دپاره یې بنه سلوک سره داوسیدووغیره باره کې هغه جواب کې ووائی چه آواوښځی ته هم داسی الفاظ ووئیلی شی اوهغه هم بنه وکړی نوایادادوهوکه

اوفریب خونه دی اوګناه یانکاح کې خوخه نقصان نه راځی ؟ **جواب** په خپله دا الفاظ نکاح دپاره کافی نه دی کماسیاتی اوکه کافی هم وی بیاهم دخداع اودهوکې ګناه وه اواوس خوکافی هم نه دی ځکه چه ښځه پوهیږی هم نه چه دانکاح کیږی اوشرط دی دنکاح دصحت دپاره . کمافی ردالمختارتحت قول الدرالمختارولایشترط العلم بمعنی الایجاب والقبول فیمایستوی فیه الجدوالعزل الخ . مانصه لکن قیدفی الدرر عدم الاشتراط الدرر عدم الاشتراط بمااذاعالمااان هذااللفظ ینقعدبه النکاح ای وان لم یعلماحقیقه معناه الخ . **سوال پاتی حصه** شبه داده چه مطلقه کیدونه پس اوس ښځی ته اختیاردی اواطلاع نه ورکولوپه وجه دهغی اختیارختمول دی اوچونکه ښځه جاهله ده په مسئله نه پوهیږی اوبرنولفظونو سره چه هرکله نورخبری یوځای کړی اوورته یې ووائی اوهغه ته داپته نشته چه زه بیادسرنه نکاح کوم نوایاپه نکاح کې څه نقصان راځی خوبرنی لفظونه چه جواب ورکړی شوی تسلیم کړی یعنی چه ووائی چه آوزه دده ښځه یم ده سره اوسیږم؟ **جواب** داتوله حیله لغوه ده کماسبق .۱۹رجب/ ۱۳۵۶ھ (النور/صـ۸/ شعبان/ ۱۳۵۷ھ)

دیوال شاته طلاق اوعتاق اوریدولوسره شهادت ورکولوحکم

سوال :(۵۶۰)که ګواه ددیوال نه شاته یادکورنه بهرطلاق اوعتاق واوری اوګواهی ورکړی نوداګواهی شرعاً قبول ده یانه فقط ؟

جواب : قبوله نه ده کمافی الهدایة ولوسمع من وراء الحجاب لایجوزله ان یشهدولو فسرللقاضی لایقبله لان النغمة یشبه النغمة فلم یحصل العلم . البته یوخاص صورت چه دهغی تحقق دیرنادردی ددی نه مستثنی دی چه هغی لره وروستنی عبارت کې مستثنی کړیدی الااذاکان دخل البیت وعلم انه لیس فیه احدسواه ثم جلس علی الباب ولیس فی البیت مسلک غیره فسمع اقرارالداخل ولایراه له ان یشهدلانه حصل العلم فی هذه الصورة .ج۲ صـ۱۴۲/ ددی حاصل دادی چه مخکې نه یوکورخالی وی اویوکس ددی ګواه په واړندی دی کورته لاړواوددی دروازی نه علاوه بله څه لاره هم دی کورته نه وی اوداسی حالت کې یې دننه نه څه مضمون واوریدونوهغی یقین به کولی شی چه داهم دهغه تلونکې اوازدی نودی صورت کې ګواهی جائزده اودوی زمانی په اعتبارسره داهم شرط دی چه دی کورکې ګراموفون هم نه وی فقط . ۳۰ذی الحجه/ ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی/ صـ۱۸۷)

دپلارپه حکم سره بښځی ته طلاق ورکولو حکم

سوال:(۵۶۱)که حرام نه بچ کیدو دپاره ماپه خپله خوښی نکاح کړی وایی اوهغه بښځه هم زماډیره زیاته خوښه وی خوزماپلاروائی چه تاته بل واده کوم ته دی بښځی ته طلاق ورکړه ایازه طلاق ورکړم یانه ؟

جواب: که په خپل ځان یاددی بښځی دصبرنه کولوویره وی طلاق مه ورکوه . ۲۹ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ (تتمه اولی/ص ۲۰۶)

فصل فی فسخ النکاح والخلع

حکم اشتراط قاضی برائ فسخ نکاح وشرائط فسخ نکاح

سوال:(۵۶۲)مادخپلی نابالغی لور نکاح دیوداسی سړی چه ظاهری حالت دهغه داصلاح اوداسلام لیدی شودهغه ځوی سره اوکړه اواطمینان دپاره یې هرقسم شرطونه اووعدی وکړی زمالورچه کله دهغه کورته لاړه نوټول شرطونه هغوی مات کړل دهلک مور پردوسړوته راځی اوخلوت کې دبی حیائی کارونه کوی تحقیق می وکړونودمحلی ټول ګاونډیان می ددی ګواهان اومونډل اوهلته داهلک دخپلی مور اوددی پردوخلقو دپیغام رسولواودراغوختلوپه مینځ کې کارکوی غرض پلار اوځامن ټول ددیوثی په کارکې شریک دی هرکله چه زه بنه پوره ددی خبری نه خبردارشوم چه زمالورقاری صاحب مشهورمفغورحقیقی نمسی ده دی خپل خاونددی پردوسړوته مخامخ کړه اوهلته دبی حیائی داپیشه دهغی نه هم کول غواړی ماهغه په کور کې کینوله زمالورقران شریف سره دترجمی نه لولی اوخه کتابونه یې وئیلی دی اوس ستاسوکتاب اصلاح الرسوم یی شروع کړیدی هرکله چه زماهرکله چه زمالورشړمی صفحی ته اورسیده اودریم کرخه یې اولوسته چه که دنابالغی نکاح ولی په غیرکفوه کې وکړه نوکه پلارنیکه دضروری مصلحت دوجه نه کړی وی نوصحیح ده خوپه دی شرط چه ظاهراً څه امرخلاف دمصلحت نه وی کنی صحیح نه ده نوماته جرأت وشوچه تساسوپه خدمت کې داعریضه اولیکم ماته زمالوردهغوی کورته لیږل اوهلته اوسیدل منظورنه دی اوهلک داوائی چه مونږبه یې دغه شان سخاکړواوطلاق به هرګزورنکړوخلاصوی یې نه اوس زه څه وکړم که داورومبی نکاح صحیح نه وی نوددی نکاح چرته

نیک سړی سره وکړم یاځه چل وکړم چه زمالوراوس بالغه ده هغه ددی بلااومصیبت نه خلاصه شی اوددی نکاح چرته یونیک سړی سره وشی اوزه ګنهګاری اوځه مواخذه کې ګرفتارنه شم ؟

جواب: داصلاح الرسوم عبارت داختصاردوجه نه ډیرمجمل دی دی مسئله کې ډیراختلاف اوتفصیل دی خلاصه دهغی داده چه دیکې خوشرطونه دی ورومبی دماشومی پلار چاچه نکاح کړیده هغه دی نکاح نه مخکې دانجام نه بی خبراوبدشفقت مشهوروی هغه وخت به دی نکاح ته باطل وئیلی شی دویم داچه دباطل کیدومعنی داده چه دباطل کیدوقابل ده دریم دباطل کولوطریقه داده چه قاضی یعنی دمسلمان حاکم په اجلاس کې دامقدمه پیش شی اوهغه حکم دفسخ وکړی ځلورم ددی ابطال شرط دادی چه هغه ماشومه بالغیدوسره فوراً ووائی چه زه په دی نکاح خوشحاله نه یم پنځم بعضو روایتونونه معلومیږی چه داحق دابطال هغه وخت دی چه کله دعقدپه وخت کې خاوند دعوی دصالح اونیک کیدوکړی وی اوکه ددی نه چپ پاتی شوی وی اوبیادهغه حال دظاهرنه خلاف وه نودفسخ حق حاصل نه دی اوداټول شرطونه دامام صاحب مذهب موافق دی چه دده په نزددپلارنکاح کول په غیرکفوه کې صحیح ده اوصاحبینوپه نزدصحیح نه ده نودی صورت کې مسئوله کې داشرطونه نه دی جمع شوی که چرته واقعی داشرطونه نه وی جمع شوی نودامام صاحب په نزددیکې هیڅ نه شی کیدی البته که چرته مسلمان حاکم ته دامقدمه پیش کړیشی اوهغه دیوعالم نه فتوی حاصل کړی اوذصاحبینوپه مذهب دی حکم وکړی یعنی په ژبه دی ووایی چه مادانکاح فسخ کړه نونکاح به باطله شی اګرکه داحاکم چرته یوغیرمسلم بادشاه مقررکړی وی یاپه څه چل خاوندرضاکړی اودخلع یاطلاق تدبیروکړی . والدلیل علی الشرائط الخمسة المذکورة هذه العبارات فی الدرالمختارباب الولی انکاح الصغیروالصغیرة ولزوم النکاح ولوبغبن فاحش اوبغیرکفو ان کان الولی اباواوجدالم یعرف منهاسوء الاختیارمجانة اوفسقاً وان عرف لایصح النکاح اتفاقاً وفی ردالمحتاروالحاصل ان لمانع هوکون الاب مشهوربسوء الاختیارفاذالم یکن مشهوراً بذالک ثم زوج بنته من فاسق صح اون تحقق بذلک انه سیئ الاختیارالیٰ قوله ولوکان المانع مجرداً تحقق سوء الاختیاربدون الاشتهارالخ ، وبعداسطرثم اعلم ان ماامرعن النوازل من ان النکاح باطل معناه سیبطل کمافی الذخیرة لان المسئلة مفروضة فیمااذالم ترض البنت بعدماکبرن کماصرح به فی الخانیة والذخیرة وغیرهماوعلیه یحمل مافی القینة الخ . وفی الدرالمختار باب

الکفائة فی جزئیة الااذاشرطوالکفاءة اواخبرهم بهاوقت العقدفزوجهاعلی ذالک ثم ظهران غیرکفوکان لهم الخیاروفیه لهاخیار الفسخ بالبلوغ الی قوله فیشترط القضاء الخ . وفیه وبطل خیارالبکر للسکوت ولایمتدالی اخرالمجلس الخ قلت ومافی البزازیة زوج بنته من الرجل ظنه مصلحاً ان لم یکن ابوهایشرب المسکرولاعرف به وغلبة اهل بیتهامصلحون فالنکاح باطل اتفاقاً الخ . یحمل فیه قوله ظنه مصلحاعلی اخبارالزوج بانه مصلح بناء علی مامرمن قول الدرالمختارالااذاشرط الکفاءة الخ . ویحمل الاب الصغیرة من غیرکفواوبغبن فاحش جائزعنده لاعندهماالخ . واللہ اعلم . ۲صفر ۱۳۲۱ھ (امداد/ص۱۷/ج۲)

سوال:(۵۶۳)دهندی نابالغی نکاح دداسی ولی په ولایت سره وشوه چه دهغی فسخ کولو اختیاردبالغیدونه وروستوهندی ته حاصل دی خودفسخی نافذولودپاره چونکه قاضی ته مقدمه ورل شرط دی اونن صباپه هندوستان کې حکومت دکافرانودی هیڅ یوقاضی داسلام مقررنه دی چه دتولوقصاصونوحدودووغیره شرعیه نفاذوکړی . چرته خو(۱) کافران په خپله دمسلمانانوپه مینځ کې داختلافاتوفیصلی کوی اوچرته . (۲) دکافرانوطرفنه یومسلمان حاکم دی چه په خپل مینځ کې داختلافاتوفیصلی کوی اوبعضی ځایونو(۳) کې دهغوی دطرفنه عالم مقرردی چه دمسلمانانوپه مینځ کې دبعضی اختلافاتوفیصلی دشریعت موافق وکړی اوچرته (۴) هیڅ څوک مقررنه دی بلکه هلته مسلمان یوعالم لره دخپلو اموروحاکم جوړوی ایاوړومبی صورت کې که چرته فسخ دنکاح وشوه نوهغه فسخ شرعاً معتبره ده یانه اوددویم دریم اوڅلورم صورت څه حکم دی ایادهغه خلقوفیصله نکاح فسخ کولوکې چه دشریعت موافق شوی وی معتبرده یانه اودی ټولوصورتونوکې یوحکم دی یاڅه تفیصل شته. اوکه قاضی داسلام نه وی دهغی دوجه نه هندی ته په خپله دفسخ اختیارشته یانه بل پدی وخت کې ټولواموروکې چه کوم دقاضی فیصلی ته سپارلی شویدی پیش راځی پدیکې څه تدبیروکړیشی ؟

جواب: فی الدرالمختارفی خیارالفسخ بشرط القضاء للفسخ وفی ردالمحتارای هذالشرط انماهوللفسخ لا لثبوت الاختیار. ج۲ / صـ ۵۰۲/ وفی الدالمختارکتاب القضاء للفسخ یجوز تقلدالقضاء من السلطان العادل والجائرولوکافراً الخ . وفی الهدایة ولاتصح ولایة القاضی حتی یجتمع فی المولی شرائط الشهادة الخ . ای من العقل والبلوغ والاسلام فی الهدایة فاذاحکم رجلان

رجلا فحکم بینهما ورضایحکمه جازلان لهما ولایة علیٰ انفسهما فصح تحکیمهاوینفذ حکمه علیهماقال العینی لاعلی غیرهما حتیٰ لوظفرالمشتری بعیب فحکم هووالبائع رجلا فردعلی البائع بحکمه لم یکن للبائع ان یرده علی بائعه الخ . دی روایتونونه دااموررفائده ورکوی وړومبی صورت اولی کې فسخ معتبرنه ده صورت ثانیه کې معتبرده اودریمه صورت کې که دی عالم ته حاکمانه اختیارات ورکړی شوی وی نودصورت ثانیه په شان فسخ معتبرده اوکه صرف په درجه دمفتی کې دی نومعتبره نه دی اوڅلورم صورت کې چه کوموخلقوحکم جوړکړیدی دهغوی په حق کې معتبرده اونوروپه حق معتبرنه ده پس دمفضی له اومفضی علیه دواړو حکم جوړول شرط دی (۲) په خپله هندی ته اختیارنشته (۳) ټول دپه یوځای حاکم وخت ته درخواست ورکړه چه داسی امورودپاره دی یومسلمان حاکم مقررکړی واللہ اعلم . ۴صفر ۱۳۲۵ھ (امداد/ص ۸۱ / ج۳)

سوال:(۵۶۴)ازین که بعدرخصت اراده فسخ نکاح کند (وان نکاح ازغیراب وجدواقع شده) دران وقت گواه نمودن ضروری است یانه ودرمیان قبل رخصت وبعدرخصت درباب فسخ فرق هست یانه اگرهسته چگونه.

جواب: فی الدرالمختارباب الولی لهماای لصغیروصغیرة خیاالفسخ لوبعدالدخول بالبلوغ اوالعلم بالنکاح بعده وفیه وشرط لکل القضاء وفیه لایمتدالیٰ اخرالمجلس وفیه تشهدقائله بلغت الان ضرورة احیاء الحق . ازین روایات جواب جمیع اجزاء حاصل شد. ۱۸محرم الحرام ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه/ص ۲۴۹)

سوال:(۵۶۵)څه فرمائی علماء دین اومفتیان په دی مسئله کې چه یوه جینی دهغی مور پلارمړه شویدی صرف یوه نیا (دمورموریې پاتی ده اوددی نکاح ددی نیا (دپلارمور) کړی وه چاسره چه یې نکاح شوی وه هغوی وائی چه مونږه داپه خپل هلک باندی طلاقوؤنو طلاق خوکیدای نه شی ځکه چه هلک اوجینی دواړه نابالغ دي اوس چه کوم وخت جینی ځوانه شی اوهغه ووائی چه زه ده سره نه اوسیږم نونکاح ماتیدی شی یعنی طلاق کیدیشی یانه اوددی نکاح بل ځای کې کیدیشی یانه ؟

جواب: فی ردالمحتارهل تقدم ام الاب علیها (ای ام علی ام الام) او تتاخرعنها اوترجمهاالی قوله وقد یقال قرابة الاب لهاحکم العصبة فتقدم ام الاب فلیتامل الخ . مخلصاً قلت وجزم الخیرالرملی بهذالاخیرفقال قیدفی القینة بالام لان الجد للاب اولی من الجدلام قولا واحداً ثم قال وماجزم به

الوطی افتی به فی الخامدیة، ج۲ / صـ ۵۱۲/ وفی ردالمختارهما ای لـصغیر وصـغیرة خیارالفسخ ولوبعدالدخول فی البلوغ الی قولـه بـشرط القـضاء .ج۱ / صـ ۵۰۱-۵۰۲/ دی روایتونوپه بنیادباندی دمسئلی جواب دادی چه ددی نابالغی جینی نکاح دمور پلاردمرګ نه وروستوچه کله نیا(دپلارمور) وکړه اګرچه دنیا(دمورمور) اجازت نه وه خودانکاح وشوه اودی جینی ته دبالغیدونه وروستودنکاح ماتولواختیارشرعاً وه خوپه هغی کې فیصله دقاضی شرط ده چه هغه دلته موجود نه ده په دی وجه اوس دنکاح ماتووځه صورت نه شی کیدی سیواددی نه چه هلک بالغ شی اوطلاق ورکړی څوپوری چه داسی ونه شی چه ددی جینی دویمه نکاح به شی کیدی .۷رمضان المبارک / ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / صـ ۲۹۴)

فسخ شدن نکاح نابالغه بشهادة کاذبه بحکم حاکم مسلم

سوال: (۵۶۶) دمسماة پلارمرشوبی حمه تره ددی په غیرموجودګی کې ددی نکاح رشته دارانوسره وکړه اودهغی په بدل کې یې خپل ځوي دپاره رشته واخسته دمسماة دوه خویندي چه کله بالغ شوي اودخپل کورواالشوي مسماة تراوسه نابالغه وه دخیاربلوغ په شرطونواوخاص قیدونوباندی یې پوره پوهه حاصل کړه ده دواړوخویندودیته هم څنګه چه مناسب وه دخلاصولوپه غرض څه پوهه ورکړه اوپه تنهائی کې ددی نه ددی شرطونوکله کله امتحان هم اخسته .حسن اتفاق سره یوه ورځ دامسماة خپلوخویندوسره ناسته وه چه دبالغیدواثرات پری ښکاره شول .ښکاره کیدوسره دی خپلودواړوخویندوپه واړندی دری ځله په خپله خوله ووئیل زماکومه نکاح چه زماتره فلانی ځوی دفلانی سره کړی وه ماهغه ماته کړه دی خویندودامسماة خپل ماماواخیافی وروړ(مورشریکې وروړ) ته وروليږله اوټوله قصه یې ورته بیان کړه مامایې چونکه دعلم اودپوهی خاوندوه هغه ددی مسماة نه قسمیه بیان واخسته اوددی خویندی یې هم رااوغوختی هغوی هم قسمیه بیاوکړوچه دبالغیدواثراتوښکاره کیدوسره دی خپله نکاح فسخ کړیده .میرانه وروریې په عدالت کې دعوی وکړه .دجج صاحب په اجلاس کې مقدمه پیش شوه .جج صاحب هغه جینی ازاده کړه جج صاحب مسلمان دی دعلم سره متقی متشرع اودلمونځ روژی هم پابندهم دی اودمولیانوغوندی ګیره یې هم ساتلی ده اوس داخبره معلومول غواړوچه ددی مسماة دامخکنی نکاح چه دی ظالم تره یې کړی وه هغه فسخ شوه یانه اوبل داچه دنابالغی نکاح چه

کله خپل تره وکړی نودبالغیدونه وروستوهغی ته دفسخ کولواختیارحاصل دی یانه .دفسخ شرطونه څه دی هرکله چه انډیااسلامی حکومت نه دی نودلته دقاضی فیصله څه رنګ حاصلیدیشی دجج صاحب فیصله دقاضی دفیصلی قائم مقام کیدیشی یانه بینوتواجروا؟

جواب: فی الدرالمختاروالمولی النکاح الصیغرة الیٰ قوله وان کان المزوج غیرهماای غیرالاب وابیه لایصح النکاح من غیرکفواوبغبن فاحش اصلا. وان کان من کفوبمهر المثل صح ولکن لهماای الصغیروالصغیرة ویلحق بهماخیارالفسخ ولوبعدالدخول بالبلوغ اوالعلم بالنکاح بعده الی قوله بشرط القضاء للفسخ وفی ردالمحتارحاصله انه اذاکان المزوج للصغیروالصغیرة غیرالاب والجدفلهماالخیاربالبلوغ والعلم به فان اختاراالفسخ لایثبت الفسخ الاشرط القضاء،ج۲ / صـ ۴۹۹ تا ۵۰۲ /وفی ردالمحتار ولایمتدالی اخرالمجلس وفی ردالمحتارفلوسکتت ولوقلیلابطل خیارهاولوقیل تبدل المجلس .ج۲ / صـ ۵۰۷/ فی الدرالمختاروتشهدقائلة بلغت الان وتحصل من مجموع ذالک ..... لوقالت بلغت الان وفسخت تصدق بلانیة ولایمین ولوقالت فسخت حین بلغت تصدق بالنیة اوالیمین وقالت بلغت امس وفسخت فلابدمن البنیة لانهالاتملک انشاء الفسخ فی الحال بخلاف الصورة الثانیة حیث لم تسنده الی الماضی فقدحکت ماتملک استینافه فقدظهرالفرق بین الصورتین وان خفی علی صاحب الفصولین کما افاده فی نورالعین ،ج۲ / صـ ۵۰۲/ وفی الدرالمختارویجوزتقلدالقضاء من السلطان العادل والجائر ولوکافراً ، ج۲ / صـ ۴۷۸/ وفی ردالمحتاربخلاف مااذکان المجتهدفیه نفس المقضی به قبل القضاء فان القضاء به نافذبدون تنفیذواذارفع الی اخرنفذه اوان لم یکن مذهبه وهذامامرفی قوله واذارفع الیه حکم قاضی اخرنفذه وبخلاف ماخالف الدلیل فانه لاینفذ وان نفذه الف قاضی کماقاله الزیلعی وهذامامرفی قوله الاخالف کتاباً اوسنة مشهورة اواجماعاً الخ .ج۴ / صـ ۵۱۳ / دی روایتونونه دالاندینی امورفائده ورکوی . (۱) دنابالغ نکاح چه کله دهغی تره وکړی نوصرف بالغیدوسره هغی ته دفسخ کولواختیارشته (۲) دفسخ شرطونه هم معلوم شول (۳) مسلمان جج اګرچه یوغیرمسلم حکومت مقرر کړی وی بیاهم شرعی قاضی دی (۴) دقاضی دفیصلی نافذیدل مشروط ده دی سره چه خلاف شریعت فیصله نه وی .اوس جواب دپاره ددی روایتونونه وروستوددی تحقیق ضرورت دی چه صاحب جج دافیصله دکوم شهادت په بنیاد کړی وه .

جواب په دی باندی موقوف دی. ذی قعده / ۱۳۳۸هـ / بیاسائل ددی جواب دخط په ذریعه داسی ورکړه چه گواه صرف دوه خویندی دی اوهغه تره دگواهی نه منع کړی په دی وجه دحیاء دپاره یې دوه ددروغوگواهانونه یې شهادت واخستوهغوی عدالت کې بیان وکړه چه زمونږ په مخکې مسماة بیان کړیدی چه زه په دی وخت دی مجلس کې ستاسوپه مخکې بالغه شوی یم اوخپله نکاح فسخ کوم حالانکه ددغه دووگواهانوپه مخکې نه بالغه شویده اونه یې ددوی په مخکې بیان کړیدی بلکه ددغه دووگواهانوپه مخکې دی جینی هغه ریشتونی قصه بیان کړه الخ مخلصا. اوسائل دجج دفیصلی نقل هم راولیږلوهغی کتلوسره معلومه شوه چه هغه دی شهادت باندی فسخ نافذ کړیده په دوجه دالاندینی جواب اولیکلی شو؟

جواب دی صورت کې دانکاح فسخ شوه. والشاهدان وان کاناشاهدی زورياثان بهذه الشهادة ويجب عليهاالتوبة لكن القضاء نفذظاهراً وباطناً وان ظهر كونهماشاهدی زورلا ينفسخ القضاء ولايزول اثره كمافی العالمگيريه ومن جملة صورالفسخ صبية وصبی سبياوهماصغيران فكبراواعتقادثم تزوج احدهمالاخرثم جاء حربی مسلماواقام بينة انهاولداه فاالقاضی يقضی بنيهمافان رجع الشاهدان عن شهادهما حتی تبين انهماشهدا بزورلايسع للزوج وطيهاعندابی حنيفة لانه مقضی عليه باالحرمة وقدنفذظاهراً وباطناً وكذاعلی قوله محمد رحمه الله لايسع للزوج وطيهالانه لايعلم بحقيقة كذب الشهود. ص ۱۸۲، وص ۱۸۳، ج ۲، (تتمه خامسه / ص ۱۵۹)

دخلع حکمونه

سوال: (۵۶۷) سوالونه (۱) دامام ابوحنيفة رحمه الله په نزد خلع طلاق بائن دی یافسخ (۲) خلع به پس طلاق ورکول پکاردی یاصرف سره بښځی پردی شوه. (۳) فسخ کې هم هغه نکاح پاتی دی یادویمه نکاح کول پکاردی (۴) اوځومیاشتی عدت تیرول پکاردی؟

جواب: (۱) طلاق بائن دی (۲) دهغی نه وروستوطلاق ورکول حاجت نشته (۳) فسخ کې نکاح نه پاتی کیږی (۴) طلاق اوفسخ دواړوکې عدت واجب دی. حائضی ته دری حیضه ماشومی اوزړی ته دری میاشتی اوحاملی ته وضع دحمل ده فی الدرالمختارباب العدة وهی فی حرة تحيض لطلاق اوفسخ الخ. البته په فسخ کې دطلاق شمیرنه وی کم وی اودهغی نه وروستوطلاق نه واقع کیږی کذافی الدرالمختارباب الولی. ۹ذی الحجه ۱۳۳۵هـ، امدادثانی ص ۷۲،

سوال: (۵۶۸) دخلع په حالت کې چه دبی بی دطرفنه کیږی مهرخاوند اداکول پکارده یاځه طریقه ده دخلع فقط؟

جواب: خلع طریقه داده چه بښځه اوخاوندکې موافقت رانشی بښځه څه مال خاوندته ورکړی چه داواخله اوماپریږده اودی سړی منظورکړل بس داخلع اوشوه اوطلاق بائن واقع شواودی بښځه باندی دامال ورکول واجب شواوکه دمهرنه يې په کم باندی کړي وی نوهغه مقداردمهرنه ساقط شواونوريې په ذمه پاتی شواوکه دمهرنه يې په زيات باندی کړی وی نوټول مهرساقط شواودازياتی په بښځه باندی واجب شواوس داچه دازياتی اخستل سړی دپاره جائزدی يانه نوعندالله خومکروه دی خوحاکم به يې ترينه اخلی سړی ته به ورکوی وان كان النشوزمنهاكرهناله ان ياخذمنهااكثرمااعطاهاولواخذالزيادة جازفی القضاء هدايه. ج ۱/ ص ۳۸۵/ ۲۲ربيع الاول/ ۱۳۰۱هـ، امدادثانی/ ص ۷۲،

اشتراط بلوغ زوج درخلع

سوال: (۵۶۹) (۱) دهندی نابالغ نکاح دبکرنابالغ سره وشوه. (۲) هندی دبالغيدوپه وخت کې دبکردنابالغ والی دوجه نه عدالت کې دنکاح دمنسوخ کيدودعوی وکړه چه هنده کامياب شوچونکه هنده دشرع محمد ﷺ پابند ده لاندينی وجوهاتوباندی سره خلع کول غواړی (**وړومبی وجه**) هنده بالغه ده. اوبکردنابالغ والی دوجه نه حق دزوجيت نه شی اداکولی (**دويمه وجه**) دبدمزاجی اوبدلياقتی دوجه اودعدالتی خفگان دبکرپه بالغيدوباندی دهندی دبکرنه دفائدی اخستوامیدبالکل نشته (**دريمه وجه**) دبکربالغيدوپوری هندی ته دخپل عزت حفاظت نه علاوه ددين اسلام نه داوړيدلوويره ده نودی وجوهاتوسره ایاشرع محمد ﷺ بکرنابالغ یادهغی ولی لره په خلع باندی مجبورلی شی که چرته مجبورلی شی نودکتابونوحوالی سره اودصفحه سره حکم نافذاوفرمائی؟

جواب: فی الدرالمختاروشرط (ای الخلع) كالطلاق وفی ردالمحتاروهواهلية الزوج وكون المرأة محلاللطلاق الخ. ج ۲/ ص ۵۱۹/ دی روایت نه معلومه شوه چه څوپوری هلک بالغ شوی نه وی ترهغه وخت پوری خلع نه شی کولی. اوبالغيدونه ورستوهم داشرط دی چه په خپله رضامندی باندی خلع وکړی څوک يې مجبورولی نشی. ۱۳ذ الحجه / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه / ص ۱۹۹)

فصل فی الظهار والایلاء

یوکس ووئیل که یوکال پوری می تاسره کوروالی وکړونوخپلی مور خورسره به می کړی وی اووروستویې اووئیل زمانیت دطلاق نه وه الخ

سوال: (۵۷۰) بکرخپلی منکوحی ته په غصه کې داسی ووئیل چه مایوکاله پوری تاسره کوروالی وکړو نوخپلی مورخورسره می کوروالی کړی وی اووائی چه زما نیت دطلاق ورکولونه وه. دادبکرالفاظ دی دیکې چه دشریعت څه حکم وی هغه تفصیلی اوفرمائی؟

جواب: داقول مرادف دی دانت حرام علی کامی اوداظهاردی علی الاصح وفی ردالمحتارتحت قول الدرالمختاروان نوی بانت علی مثل امی اوکامی الخ مانصه قال فی البحر واذنوی به الطلاق کان بائنا کلفظ الحرام وان نوی الایلاء فهوایلاء عندابی یوسف رحمه الله وظهار عند محمد رحمه الله والصحیح انه ظهارعند الکل لانه تحریم موکدبالتشبیه الخ. ونظر فیه الفتح بانه انما یتجه فی انت علی حرام کامی وبعداسطروقال الخیرالرملی وکذالونوی الحرمة المجردة ینغبی ان یکون ظهاراً الخ. ج۲/ص۹۴۹/ ۴شعبان/ ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه/ص۱۵۵)

حکم تشبیه بالمحارم بقصدطلاق اوبنځی ته مور خوروئیل

سوال: (۵۷۱) زید خپلی بنځی هندی لره چه ډیرزیاته متقیه اوپرهیزګاره بنځه ده چاسره یې بدنامه کړه اودالایدینی لیکل یې وکړل (نقل دلیکلو) دالیکل دهندی دپلارپه نوم دی (۱) دنورالدین دبیماری حال همیشه دیته وئیلی کیده (دااشاره هندی طرفته ده) اوداځل یې هم دهغی دارام خبریې ورسولی دی نورالدین ته ووایه چه هغه ۲۵ته په خپله راشی تاسره ملاقات وکړی بی غمه شه (دالفظ دغورقابل دی) داسړی دنورالدین هندی درشته تره هم دی اوبدکارهم دی. (۲) [دالیکل دهندی په نوم وه] ته مرادآبادته رسیدوباندی به ضرورخوشحاله شوی یې ځکه چه دکوموخلقوتاته انتظار اوستاخلقوته انتظاروه بلکه دهغوی لری والی ډیرګران وه ملاقات به ډیرپه خوشحالی سره شوی وی خیرالله دی تاته اوهغوی ته مبارک کړی خودی خط کې منشی صاحب دنورالدین دخیریت اوبیماری باره کې نه دی لیکلی که چرته داباندی بدنه لګی نوخپله پرچه کې یې اولیکه ځکه وکړوچه یومسافرسړی ته یې په نکاح کړی اوسړی هم څنګه چه اول غیرشکې دی غریب اواوراه اوبوډادی غالباً ستازړه به لته ماسره راتلوته چرته هم اونه غواړی خوزه دخپل عادت اوعزت

نه مجبوریم چه تاراغوختل غواړم که اجازت وی ددی فقط ددی خط یوه یوه فقره غوقابله ده (۳) ستاحالت ورځ تروڅه خرابیږی احتیاط کوه الله دی تاپه خیرسره وزګاره کړی دیکې هم اشاره ده. (۴) اوس خوبنه اطمینان سرهلته اوسیږی هیڅ غم دی نشته بنه زړه یخ کړه اوخوشحاله اوسه الله دی تاته نورهم زیات توفیق درکړی. دیکې هم اشاره ده. (۵) داخوزمادعوی ده چه زمانه زیات ستاعزت هیڅ څوک نه شی کولی دیکې هم اشاره ده اودغورقابل دی داټول خطونه دی اوصفازبان سره یې پری تهمت دزنالګولی دی اوددی په موریې دخپل طرفنه په دروغه تهمت دزنالګولی دی اوکم ازکم سل ځله یې اظهاریعنی مورخوریې ورته وئیلی دی. اووئیلی یې دی چه زمادپاره هنده داسی ده لکه موراوخور هنده چونکه دشریعت مسئلونه بنه خبردره وه اوحدیث شریف یې وئیلی دی دهغه نه جداشوه اودزیددا اجازت نه بغیردمورپلارکورته راغله اوس اوه کاله پس زیدغواړی چه هندی سره موافقت وکړی اوایې هم وئیلی ده چه دهندی نکاح خپل پلارسره شویده ماسره نه ده شوی هغه خپل پلارسره خرابه اوسی؟

جواب: دی لیکلواواقوالوکې څه داسی کلمه نشته چه هغی سره صریح طلاق واقع شی یاظهاراوشی البته دوه جملی ددی محمتل دی یودا چه هنده مادپاره داسی ده لکه موراو خوراودویم داچه ماسره یې نکاح نه ده شوی نوورومبی جمله کې به دزیدنه تپوس کیدیشی چه ستاڅه نیت وه که نیت دطلاق وه نوطلاق واقع شو. اوکه دظهارنیت وه نوظهارواقع شواوکه هیڅ نیت یې نکاره نه کړونوهیڅ هم نه راځی اودطلاق په شق کې یې چونکه څوځله اووئیل په دی وجه دری طلاقوسره به مغلظه ګرځی اودظهارپه شق کې دظهارکفاره واجب ده اوبغیردکفاری نه کوروالی حرام دی دغه شان دویمه جمله کې به هم دزیدنه تپوس کیږی که دطلاق نیت یې بیان کړونوطلاق واقع شوکنی هیڅ هم نه راځی کمافی العالمګیریه ولوقال لامرأة لست لی بامرأة وقال لهاماانابزوجک الی قوله لایقع الطلاق وان قال نویت الطلاق یقع الطلاق فی قول ابی حنیفة رحمه الله وبعداسطرلوقال مانت لوقال مانت لی بامرأة ولست لک بزوج نوی الطلاق یقع عندابی حنیفة رحمه الله وعندهمالا یقع وبعد اسطرلوقال لهالانکاح بینی وبینک اوقال لم یبق بینی وبینک نکاح یقع الطلاق اذانوی الخ. فقط والله اعلم. ۲۸جمادی الاول ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی/ص۹۷)

سوال: (۵۷۲) خاوند ډیر په اسانتیا سره داخپلی ښځی ته داکلمات ددونورزنانو اودمورپه وړاندی ووئیل چه دا ښځه زمادمورپه شان ده اودالفظ یې دری ځله ووئیلو اودایې هم ووئیل چه نکاح هم ماته شوه نونکاح ددی سړی دی ښځی سره باطل شوه یاقائم ده ؟

جواب: فی الدرالمختاروان نوی بانت علی مثل امی اوکامی وکذالوحذف علی براًاوظهاراً اوطلاق صحت نیته ووقع مانواه لانه کنایة والاینوشیئااوحذف الکاف لغاوتعین الاولیٰ ای البریعنی الکرامة – وفی العالمگیریة باب الکنایات اوقال لم یبق بینی وبینک نکاح یقع الطلاق اذانوی وفیهاففی حالة الرضیٰ لایقع الطلاق فی الالفاظ کلهاالا بالنیة والقول قول الزوج فی ترک النیة قلت قوله . زمادمورپه شان الخ ترجمه ددی عبارت انت علی الخ وقوله نکاح هم الخ . وی حاصل قوله لم یبق وقوله . ډیرپه اسانتیا دلیل درضادی . دی روایتونوپه بنیادجواب دادی چه که چرته دی سړی دی الفاظونه نیت دطلاق کړی وه نوبیاخودری واړه طلاقه نه وه نوبیان دی کړی چه څه نیت وه هغه وخت به جواب درکړیشی . ۸ محرم ۱۳۲۷هـ (تتمه اولیٰ / صـ ۹۸)

سوال: (۵۷۳) دسائل دلورحلیمی نکاح دجی مون سره یوکال اوشو چه شویده دښځی دحقونواداکولواونان نفقه ورکولوته خوده خیال هم نه دی کړی تقریباً څلورمیاشتی اوشوی چه بغیردځه نه خپلی ښځه سره یې جنګ جګړی شروع کړیدي اوخو کسانو وړاندی یې خپلی ښځی ته څوځله داسی ووئیل چه ته زماموریې سائل تقریباً دوه میاشتی اوشوی چه دکلی خلق یې دفیصله دپاره جمع کړل نومسمی جهنډوکمبوه جمیون ته ووئیل چه ته داخبره پریږده داسی الفاظووئیلوسره خودلته زمونږپښی ماتی شوی پدی باندی جیمون اووئیل چه زه دځه شی اخستونکې نه یم اویوځلی څه څورالس ځلی زه دیته خپله موروایم نواایادشریعت مطابق دجهګړی په وخت کې اودصفائی دپاره دجرګی په وخت کې داسی الفاظووئیلوسره دی مسماة حلیمی ته طلاق بائن واقع شو یانه؟

جواب: داوئیل چه ته زماموریې لغوه دی دي سره هیڅ هم نه کیږی اوداوئیل چه زه دځه شی اخستونکې نه یم احتمال دکنایې لری خوعالمګیریه کې راځی چه دی سره هم طلاق نه واقع کیږی دهغی عبارت دادی . اذاقال لااریدک اکولااحبک اولا اشهیک ولارغبة فیک فانه

لایقع وان نوی فی قول ابی حنیفة رحمه الله کذافی البحرالرائق .صـ ۲۹ / ج۲ / ۲۹ذی قعده / ۱۳۴۰هـ (تتمه خامسه / صـ ۲۲۲)

حکم دوئیلوددی لفظ که ته می اوساتلی نوخپله مورخوربه می ساتلی وی وغیره

سوال: (۵۷۴) څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه یوکس خپله ښځه هنده څوځلی اووهله اودخپلی خولی نه یې دالفاظ ویستل چه که ته می وساتلی نوخپله موربه می ساتلی وی اوداسړی هلته نه لاړو. اوخپل مشرورورته یې ووئیل چه مهریعنی روپی راکړه زه یې پریږدم یاطلاق ورکړم نوهغه ورورورته ووئیل چه زه روپی نه درکوم آیاپه دی طلاق وشوکه کفاره واجب ده. سره دحوالی د کتابونوبیان کړی ؟

جواب: داچه یې ووئیل چه که ته می وساتلی خپله موبه می ساتلی وی داصیغه دتعلیق ده اوداعبارت دظهاراودطلاق دواړواحتمال لری اوتعلیق ظهارددواړوجائزدی . نوکه دی عبارت سره یې نیت دطلاق کړی وی نوطلاق[1]، واقع شواوچونکه کنایه ده پدی وجه طلاق بائن واقع شواوکه نیت یې دظهارکړی وی نوظهاروشواوکفاره واجب شوه اوداچه یې ووئیل چه پریږدم یاطلاق ورکړم که چرته داعبارت ددی متکلم په محاوره کې دحال په صیغه کې استعمالیږی پدی معنی سره چه طلاق درکوم یاپریږدم یې نوطلاق واقع کیږی اوچونکه صریح دی پدی وجه طلاق رجعی واقع شواوکه داعبارت دده په محاورکې په معنی دوعدی سره استعمالیږی نوطلاق نه واقع کیږی . والکل ظاهرمشهورمن القواعد والروایات فقط. ۱۰شوال/ ۱۳۲۵هـ (امداد/ صـ ۷۴/ ج۲)

درتحقیق بعض مسائل مندرجه تتمه اولیٰ وثانیه امدادالفتاویٰ

سوال: (۵۷۵) تتمه جلد ۲ صـ ۷۸ ددیندارتره په نګرانی سره قادرشوالخ. غرض سوال ازولایت مال است نمازحصانت صبی ولایت مال عم رانمی رسد(الولی فی النکاح لاالمال) قوله لاالمال فان الولی فیه الاب ووصیه والجدووصیه والقاضی ونائبه فقط شامی . دون الاخ والعم ۱۲شامی. قال الزیلعی واماماعدالاصول من العصبة کالعم والاخ لایصح اذانهم لیس لهم ان یتصرفوافی ماله تجارة ۱۲شامی.

---

[1] خکه چه تصدیق داسی امرسره دی چه بالفعل متحقق دی په دی وجه وجودشرط دوجه نه جزامرتب شوه .

دربهشتی زیورحصه چهارم باب الظهارالخ

سوال: (۵۷۶) دربهشتی زیورحصه چهارم ظهار صـ ۵۵ فرمودند (مسئله که چاداسی اووئیل چه که ته می وساتلی نوموربه می ساتلی وی الخ. دی سره هیڅ هم نه کیږی) ودرفتاوی امدادیه صـ ۵۴ جلددوم فرمودند (جواب داچه یې ووئیل که ته می اوساتلی نوخپله موربه می ساتلی وی داصیغه دتعلیق ده اوداعبارت دطلاق اوظهاردواړو احتمال لری الخ) این ظاهراً قاقض است پس درحواشی یادرترجیح الراجح دفع آن ثبت فرمایند تاکه عوام الناس خصوصاً عورات خالیة الذهن درغلطی وحیرانی نه افتند. هرچند خیال کرده شد تفاوت صرف درلفظ (خپل) است واین کدام زائد فائده نه بخشیده وسند کدام کتاب فقه که خاص جزئی باشد درهردوکتابان غیرموجوداست تاسندنه ارند اطمینان نه خواهدشد.

درتحقیق قول قائل بزن الخ

سوال: (۵۷۷) یوسړی خپلی ښځی ته په غصی کې دری ځله ووئیل چه که ته می وساتلی نوخپله موراوخوربه می ساتلی وی اودطلاق نیت یې کړی وه نودی صورت کې کوم یوطلاق واقع شومغلظ یابائن. ددی ویونکې جاهل دی دطلاق مغلظ شمیراوتاکیدنه پیژنی دغالمگیری باب ظهارکې یوه جزئی موجود ده. دهغی لفظونه داوی لوقال انوطئتک وطئت امی فلاشئی علیه، ددی مقتضی سره خوهیڅ طلاق کیدل نه دی پکار. اودجملی کیدودوجه نه دنیت هم اعتبارنه دی پکار. حضرت مولانامحمدرشیدصاحب مدظله هم دغه رائی ده خوددی جملی انت علیَ حرام په شان ددی تاویل هم کیدیشی چه ددی حکم یوځل باندې طلاق بالکنایه. اودری ځله باندی مغلظه دی نوآیاداجمله وئیلی شوی په دی محمول کیدیشی یانه؟

جواب: فی الدرالمختارباب الظهارفی حکم قوله انت علی مثل امی اوکامی مانصه ولاینوشیٔ اوحذف الکاف لغاوفی درالمختارعن الفتح انه لابدمن التصریح بالاداة، ج۲/صـ ۹۴۹ و ۹۵۰ دی روایت نه معلومه شوه چه دنیت تفصیل هغه صورت کې وه چه کله تشبیه کې صراحتاً ذکروی کنی لغوه به وی اودې جمله کې حرف تشبیه صراحتاً نشته پدی وجه سره دنیت نه هم لغوه ده اوپه دی باندی دجزئی عالمگیری حکم هم مبنی دی چه دی چه هغی کې هم اداة تشبیه نشته تردی پوری که چرته داسی یې وئیلی وی چه که ته می وساتلی نوداسی ده لکه گویاخپله موراوخورمی وساتله هغه وخت به هم دیکې هم تفصیل وی، ان نوی بدااوظهار

اوطلاقاصحت نیة اوسوال دطلاق نیت ذکرشویدی نوطلاق بائن واقع شوی فی ردالمحتار عن البحرواذانوی به الطلاق کان بائناالخ. تحت قوله انت علی مثل امی اوکامی خودافتوی دوه څلورځایه کې اوم ښائی دهغی نه وروستوبه داقابل داطمینان وګنړلی شی. ۷ذی الحجه/ ۱۳۳۳هـ!

عدم تحقیق ظهاربگفتن زوج زوجه خودرابوقت اطلاع نکاح بابنت عم که این همشیره من است مرااین نکاح منظورنیست وحکم عدم فسخ نکاح کې بتولیت پدرشده بوجه عدم قبول بعد بلوغ

سوال: (۵۷۸) دزیددخپلی تره لورهندی سره چه ولایت دپلاردزیدپه نابالغې کې نکاح وشوه. اوبالغیدواوخبروارید وباندی داووئیل چه ته زماخوریې ماته دانکاح منظوره نه ده ایاطلاق واقع کیږی یادهندی بالغیدوته انتظارکولی شی هلک بالغ شویدی خوهنده تراوسه نابالغه ده؟

جواب: دانکاح لازم شوه اودی ویناسره نه طلاق شوی نه ظهار. صرف لغوه ده اوکه اوس طلاق ورکړی نوبل خاوندسره نکاح کولوکې دښځی بالغیدل ضروری نه دی خوپه دی شرط چه څوک ولی یې نکاح کوونکې وی. ۲۹جمادی الاول/ ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه/صـ۳۳)

طریق تفریق ازعنین

سوال: (۵۷۹) دهندی ولیانوددی نکاح زیدسره وکړه اوداسی خال کې چه دواړه خوانان اوبالغ وه زیدکې مردانه طاقت نه وه دووکالوپوری هندی دشرم اوحیاء دوجه نه داخبره پته وساتله هغی نه وروستوداخبره ښکاره شوه اودهندی ولیانودزیداودهغه دولیانونه دخلع درخواست وکړوهغوکې دعلاج په غرض دوه دوه څلورځلوراوشپږشپږمیاشتوپوری خومره خومره مهلتونه واخستل دزیدلری لری مشهوراوهوښیاروحکیمانونه علاجونه وکړه څلورکاله علاج اومهلت کې تیرشول خوهیڅ فائده یې ونه کړه هندی اودهغی ولیانو شپږکاله صبروکړواوس هغوی نورصبرنه شی کولی دوی طلاق غواړی اوزیداودهغه ولیان اوس هم دطلاق ورکولونه ځان بچ کوی داسی صورت علماء دین اومفتیان شرع متین څه راشادفرمائی بینواتوجروا؟

جواب: چونکه دطلاق نه دانکارکول په وخت کې شرعی حاکم ته دجداکولوضرورت وی اوهغه دی ملک کې نشته په دی وجه ددوی دجداکولودوه صورتونوه کیدیشی یاخوورته خاوندطلاق ورکړی اویادښځی خاونددواړه په رضامندی سره یوعالم یاهوښیارسړی پدی

مقدمه کې فیصله کوونکې مقرر کړی اوهغه ته دی مقدمه پیش کړی هغه که عالم وی نوپه خپله دی دشریعت موافق فیصله وکړی اوکه عالم نه وی نودچاعالم نه دی طریقه زده کړی اودهغی موافق ددوی په مینځ کې جدائې راولی البته که مسلمان حاکم دحکومت دطرفنه مقرروی اوهغه ته دداسی معاملاتو قانوناً اختیارورکړی شوی وی نودیوعالم نه ددی باره کې معلومات وکړی اودعوی کولونه وروستودی دهغی موافق قاضی ددوی جدائی وکړی اوکه خاوند نه طلاق ورکوی اونه دواړه په رضامندی باندی څوک فیصله کوونکې مقرره وی اونه څوک مسلمان حاکم ملاویږی نوښځه اودهغی ولیان دصبرنه علاوه هیڅ نه شی کولی والروایات المثبتة کماذکرهذه فی الدرالمختارفان وطی مرة فیهاوالابانت بالتفریق من القاضی ان بی طلاقهابطلبهاوهو علی التراخی لاالفورفلووجدته عنیناً اومجبوباً ولم تخاصم زمانالم یبطل حقهاوکذ الرخاصمة ثم ترکته مدة فلهاالمطالبة ولوضاجعته تلک الایام خاینة وفی الدرالمختار کتاب المفقودوفی واقعات المفتی لقدری افندی معزیاللقینة ان انمایحکم بموته بقضاء لانه امرمتحمل فالم ینضم الیه القضاء لایکون حجة الخ . وفی الدرالمختار ویجوزتقلدالقضاء من السلطان العادل والجائرولوکافراً ذکره مسکین وغیره الخ . وفی الدرالمختاروهو (ای التحکیم) تولیة الخصمین حاکمایحکم بینهماوفیه فان حکم لزمهماولایتعدی الی غیرهماواللہ اعلم . ۲رمضان ۱۳۳۲۱هـ (امداد/صـ۴۸/ج۲)

سوال: (۵۸۰) یوسنی حنفی المذهب دی ده یوقادیانی جینی سره په ناپوهی کې نکاح وکړه پدی وښیادچه هلک عنین دی نکاح فسخ کول غواړی اومهرغواړی شریعت کې دانکاح نکاح شرعی ده اوقابلیت دفسخ لری یایو معامله باطله بنفسه ده چه قابلیت دفسخ نه لری اوپه دیکې څه ترتیب دشریعت دحکمونوکیدیشی یانه اومهراخستی شی یانه ؟

جواب: دنکاح صحیح والی دپاره مردی یعنی مذکرکیدل خوشرط دی خوقدرت علی الجماع په معنی سره شرط نه دی نوعنین سره خونکاح صحیح ده اودخاوند دعنین کیدوپه صورت کې که چرته ښځه جداکیدل غواړی نودهغی طریقه شرعاً داده چه ښځه به دقاضی په اجلاس کې درخواست ورکړی چه دده دعنین کیدوپه وجه زه دده نه جداکیدل غواړم (قاضی نه مراد مسلمان حاکم دی اګرکه دغیرمسلم حکومت طرفنه مقرروی . کذافی الدرالمختار وردالمحتار) قاضی به دسړی نه تپوس وکړی چه ددی دادعوی دعنین کیدوصحیح ده یانه که هغه وائی صحیح ده نوقاضی به ده ته دعلاج دپاره یوکال مهلت ورکړی اوکه دی ووائی

چه دادعوی صحیح نه ده اووائی چه مای سره کوروالی هم کړیدی نوکه ددی نکاح داسی حالت کې شوی وی چه داباکره (پیغله) وی نواوس به یویادوه معتبروماهروښځوته اوخودلی شی چه اوس داباکره ده که ثیبه که هغوی ووئیل چه داباکره ده نوښځه به ریشتونی وګنړلی شی اوسړی ته به علاج دپاره یوکال مهلت ورکړیشی اوکه هغوی ووئیل چه داثیبه ده یادانکاح داسی حالت کې شوی وه چه ثیبه وه یعنی کنده وه نودی صورت کې به دسړی نه قسم اخستی شی چه مادی سره کوروالی کړیدی که هغه قسم وکړه نودښځی دعوی به خارج کړیشی اوکه هغه ددی قسم نه انکار وکړی نوبیابه دښځی دعوی صحیح وګنړلی شی اوسړی ته به یوکال علاج دپاره مهلت ورکړیشی اوکوم صورت کې چه دیوکال مهلت ملاؤشویدی یوکال تیریدونه پس که ښځه چپ پاتی شوه نوحاکم به دیکې څه مداخلت نه کوی اوکه ښځی بیادرخواست وکړوچه ده تراوسه پوری کوروالی نه دی کړی نوقاضی به بیادسړی نه تپوس وکړی که هغه دادعوی صحیح اومنی نوښځی ته به ووئیلی شی چه اوس تاته اختیاردرکولی شی چه ته ده سره ذی حالت کې اوسی یاجداکیږی دی مجلس کې یعنی دمجلس ختمیدونه مخکې اختیارکړه که هغه جداوالی اختیارکړی نوهغه وخت به قاضی دی سړی ته ووائی چه دیته طلاق ورکړه که هغه طلاق نه ورکوی نونوقاضی به په خپله خوله ووائی چه مادواړوکې تفریق وکړونودی سره هم طلاق بائن واقع شواوپه دیکې پوره مهراوعدت تول لازم دی لصحة مع الفنه . اوکه دی مجلس کې دی تفریق اختیارنه کړونودښځی اختیارباطل شو اوکه دی تپوس باندی داسړی ددی ښځی تکذیب وکړی که دادروغژنه ده یعنی دکوروالی دعوی وکړی نوپه دی کې هم هغه تفصیل دی چه کوم ذکرشو . چه که دادنکاح په وخت کې باکره وه نواوس به یویادووښځوته اوخودلی شی که هغوی اوس هم باکره بیان کړی نوددی ښځی خبره به صحیح وګنړلی شی اودغه شان به دیته اختیاردجدائی ورکړیشی اومهراوعدت لازم دی اومهراوعدت اوچه داتفریق اختیارکړی نوقاضی به ددوی مینځ کې تفریق راولی اوکه هغوی ووائی چه داثیبه ده یادادنکاح په وخت کې ثیبه وه نوکه سړی په خپلی خبری باندی قسم وکړونودښځی دعوی به خارج کړیشی اوکه هغه دقسم نه انکاروکړونوبیابه دښځی دادعوی صحیح کړیشی اودیته به دتفریق اختیارورکړی شی سره دلازمیدودمهراودعدت اوداتول تفصیل درمختاراوردمحتارکې دی خوداتول په هغه وخت کې دی چه کله دانکاح صحیح کیدواومونديشی لکه داجینی مرزابنی منی یادځه بلی غیراسلامی عقیدی تابعداره

وی نوپه دی وجه دامرتد کیدل مانع دنکاح دی نودانکاح دسرنه صحیح نه ده اوبغیردطلاق نه ښځی خاوندد واړوته دیوبل نه دجدکیدواختیارحاصل دی اوکه دیکې یې وطی کړی وی نومهراوعدت دواړه لازم دی خوکه مهریې مثل نه زیات مقررکړی وی نوصرف مهرمثل لازم دی اوبغیردوطی نه هیڅ هم لازم نه دی کذافی الدرالمختارباب المهر، ۱۱رمضان / ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه /صـ۱۶۳)

فصل فی العدة والرجعة

وجوب عدت وفات درخانه زوج

سوال: (۵۸۱)یوسړی چه دښځی نه خفه شی اومورکره یې ولیږی اوبیاسړي مړشي نودانښځه به عدت دوفات کوم ځای تیروی؟

جواب: فی الهدایة تعتدفی المنزل یضاف الیهابالسکنی حال وقوع الفرقة والموت وهذالوزارت اهلهاوطلقهازوجهاکان علیهاان تعودالیٰ منزل لهافتعتدفیه .دی روایت نه معلومه شوه چه هغه ځای داوسیدوعارضی معتبرنه دی ځکه چه دی صورت کې ښکاره خبره ده چه مورکره تلل یوامراتفاقی اوعارضی دی پدی وجه دی اضافت ته اعتبارنشته نودی ښځی ته دخاوندپه کورکې عدت پوره کول پکاردی. الابعدرمعتبرعاً فصلوه فقط.واللہ اعلم. ۲۵محرم / ۱۳۳۲ھ (امداد/صـ۵۸/ج۲)

عدم جوازسفر حج درعدت اګرچه دریک جابودن متوقع نه باشد

سوال: (۵۸۲)جناب قبله وکعبه ام تسلیمات دست بسته قبول کړی ماته داخبره ممکن نه ده چه یوځای کې دعدت ورځ پوره کړم ځاي به ضرورپریخودل وی نوداسی صورت کې حج ته لاړه شم نوځه نقصان دی؟

جواب: فی الدرالمختارباب الحدادولایخرج الی قوله من بیتهاوفی ردالمحتاروالمراد بـه مایضاف الیهابالسکنی حال وقوع الفرقة والموت هدایة وفی الدرالمختارالاان تخرج اوینهدم المنزل الی قوله فتخرج لاقرب موضع الیه فی ردالمحتاروحکم ماانتقلت الیه حکم المسکن الاصلی فلاتخرج منه بحر. دی روایت نه معلومه شوه چه عدت کې دننه بغیردسخت ضرورت اومجبوري نه دهغه کورنه وتل جائزنه دی چه کوم کورکې داد خاوند دمرګ په وخت کې اوسیده اوکه داسی څه

دبدن اومال دهلاکت یانوره څه ویره وی نودغه وخت دی بیاهغی سره بل چه ډیرنزدی مکان دی هغی کې دی اوسی بیادهغی نه وتل جائزنه دي بهرحال سفرجائزنه دي که دحج وي اوکه دغیرحج وي واللہ تعالیٰ اعلم. ۱۵رمضان / ۱۳۲۳ھ (امداد / صـ ۲۲ / ج۲)

جوازنقل معتده بضروت مرض واستیفاء دیون وغیره

سوال: (۵۸۳)دعدت په حالت کې دغورونووالی اچول هم زینت کې داخل دي داخوهغه ښځی هم اچوی کوم چه دجهالت نه تول عمرخفګان اوغم اونیت یاګلونووغیره نه ځان بچ ساتي (۲) دوفات عدت تیرونکې که دومره ناجوړه وی چه په ظاهرکې دبدن ښه کیدو امیدونه وی اوخاوندپه کورکې ځاي چه داعدت تیروي هلته دزنانودتلوراتلواودمړي یادودنوتازه کولواوژړاویری سره ددی مرض نورهم زیاتی ده اودماشومان چغوسوروسره مرض زیاتیده اودهغی بندیزممکن نه وه ځکه چه دبل کورته دبوتلوپه وجه باندی نه دیته څه زورورکیدیشی اونه ویری اثرغورزیږی نوداسي حالت کې مریضه هلته منتقل کول دخپل کورنه بوتلل جائزدی یانه؟ (۳) معتده مریضه که چرته دخپل کلی ډاکټرانوسره ښه نه شی اودکلی څوک معالجه هم دتشخیص دپاره کافی نه شی نوعلاج یادمریض تشخیص دپاره بل ښارته بوتلل یاهلته څوورځی تیرول جائزدی یانه؟

جواب: فی الدرالمختاربترک الزینة بحلی وفی ردالمحتارای بجمیع انواعه من فضة وذهب وجواهرقهستانی الخ. وفی الدرالمختاروتعتدان فی بیت وجبت فیه الاان تخرج اوینهدم المنزل اوتخاف انهدامه اوتلف مالهااولاتجدکراء البیت ونحوذالک من الضرورة الخ. وړومبی روایت سره دوړومبی سوال جواب معلوم شوچه جائزنه دی . اوکه داڅوک زینت نه ګنړی نوهغه ددی هغه زینت واقعی نه شی ختمولی اودویم روایت سره ددویم سوال جواب معلوم شوچه بل ښارته منتقل کول اوهلته بوتلل جائزدی . ونحوذلک په عموم کې یقیناً داصورتونه داخل دی بلکه ویره دهلاکت دمال چه یې ضروری وګنړله په دی کې ویره دهلاکت دنفس اودصحت هم ده چه دمال نه یقیناً ډیره اعزاواکرم دی واللہ اعلم. ۱۵ربیع الثانی / ۱۳۲۴ھ (امداد /صـ ۲۲ / ج۲)

سوال: (۵۸۴)یوه زنانه دنانوته اوسیدونکې په الورکې دخپل خاوندنه کنده شوه اوخپلی خورسره اوسی څه دچړواوغنموفصل یې دنانوتی زمکه کې ولاړدی اوهغه دخپل مخی

وارندی کټ کول ضروری دی کنی بعضی قرض خواهان به داغله بنده کړي ایادمعتده دخپلی خورسره نانوتی ته تلی شی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختاروتعتدان ای معتدة طلاق وموت فی بیت وجبت فیه ولاتخرجان منه الاان تخرج اوینهدم المنزل اوتخاف انهدامه اوتلف مالهااولاتجدکراء البیت ونحوذالک من الضرورة الخ. ج۲/ صـ ۱۰۲۲/ دی نه معلومه شوه چه دی ضرورت دوجه نه چه کوم سوال کې ذکردي دامعتده نانوتی ته راتلی شی. ۲۲ربیع الثانی / (تتمه ثالثه / صـ ۳۲)

ابتدائ عدت دراستکتاب مقید بدستخط ازوقت دستخط

سوال: (۵۸۵)مسمی زیدزوجه خودمسماه هنده باحلف بااللہ گفت شماازمکان من بیرون شوشماراهرگزدعوی نخواهم کرد. پس هنده مسطوره درجوابش گفت که حلف شما هیچ نیست مرایک کاغذنوشته ده یعنی طلاق نامه.- پس دران وقت بوجه عدم میسرکاتب زیدمذکورروبروچهاراشخاص بدست زوجه خودیک کاغذساده داده گفت که هرگاه ترا نویسنده میسرشود طلاق نامه نویسانده ازمن دستخط ببری- بعد چند روز زید مذکور بنزدهنده مسطوره رفته گفت شمانزدمن بیایاروپیه من بده پس هنده گفت اگرشمارازمن دعوی کنی شمادرطلاق نامه دستخط کنیدبیس روپیه شمابدهم پس درین وقت زیددرطلاق نامه دستخط نموده ازهنده روپیه اخذنموده اندرین صورت بمطابق ملت عزاوشریعت بیضاء ازکدام وقت عدة طلاق شمارکره شود؟

جواب: فی ردالمحتاروان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی اولم ینو وفیه لوقال للکاتب اکتب لطلاقهاوقرأة علی الزوج فاخذه وختمه وعنونه وبعث به الیهافاتاهاوقع ان اقر الزوج انه کتابه اوقال للرجل ابعث به الیهاالخ،قلت وفی الصورة المسئول عنهالم یتحقق الکتابة حتی تدخل فی الروایة الاولیٰ الاستکتاب المطلق حتی تدخل فی الروایة الثانیة بل الاذن بالاستکتاب مقیدبقوله ازمن دسخط ببری فیتوقف وقوع الطلاق علی تحقق هذاالقیدفکان نظیره مافی الروایة الثالثة، خلاصه جواب انکه ازوقت دستخط طلاق واقع شده پس عدت ازهیمن وقت شمارکره شود. واللہ اعلم ۲۸ شوال/ ۲۴هـ (امداد/ صـ۲۸/ج۲)

عدت مطلقه که قبل بلوغ خلوت شده باشد

سوال: (۵۸۶)دیوهلک جینی نابالغونکاح وشوه اوس بالغیدوسره طلاق وشورضامندی سره .عدت ددوی شته یانه . یوځل نابالغی کې خپل خسرکنی کره تلی هغی نه پس بیانه دی تلی اوهلک اوجینی مورپلاردواړه موجوددی اواوس هم موجوددی . اوس تاسو عدت باره کې ولیکئ ؟

جواب: کله نه چه ددوی نکاح شویده هغه وخت نه که دوی چرته ځانله ځای کې یوځای شوی وی چه هلته دبل چادتلوویره نه وي. نوعدت واجب اگرچه دنابالغی په صورت کې داخلوت صحیحه نه وي. اوکه دبالغیدونه ورزستوچرته داسی اتفاق شوی وي نوخلوت صحیحه وشوه اوعدت هرحال کې واجب دی البته که چرته داسی اتفاق نه وی شوی نوعدت واجب نه دی اودحیض والازنانه عدت دری حیضه دی اوچاته چه دنابالغی دوجه نه حیض نه راځی دهغوی عدت دری میاشتی دی. فی ردالمحتارباب المهر- تحت قوله ولوبزوج هکذاالباء للمصاحبة ای ولوکان الصغرمصاحب الزوج یعنی لافرق بین ان یکون الزوج والزوجة اوکل منهماصغیراً الخ، ح قال فی البحروفی خلوة الصیغرالذی لایقدر علی الجماع قولان وجزم قاضیخان بعدم الصحة فکان هوالمعتمدولذاقیل فی الذخیرة بالمراهق الخ، وتجب العدة بخلوة وان کان فاسدة لان تصریحهم بوجوبهابالخلوة الفاسدة شامل الخلوة الصبی کذافی البحرمن باب العدة ،ج۲/صـ۵۵/ واللہ اعلم/۱۹/ ۱۳۵۲هـ (امداد/صـ۷۱/ج۲)

عدت منکوحة الغیروفات زوج ثانی

سوال: (۵۸۷)یوی زنانی خپل خاوندسره جنګ وکړواوچرته لاړه . نوځلورکاله پس بیادی دبل چاسره په خپله نکاح اوکړه یانوروکسانوپری په زوره وکړه نواوس هغه دویم خاوند وفات شودهغه نه یې یوه لوراویوځوی موجوددي. اوکله چه ددی وړومبی خاوندته ووئیلی شول چه دیته طلاق ورکړه نوهغه فوراً ووئیل چه داکله نه زمادکوره تلی ده نوهغه وخت نه طلاق ده داهم معلومه نه دی چه ده طلاق دی ووئیل یاطلاق شوي نواوس ددی عدت تیریدوباندی سره بل کس نکاح کولی شی یانه ددغه شان وکړی صحیح دی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارباب العدة : المنکوحة نکاحاً فاسداً والموطؤة بشبهة ومنه تزوج امرأة الغیرغیرعالم بحالها کماسیجی الی قوله الحیض (هوخبرعدة) للموت ای موت الوطی وغیرها وفیه فی اخرالباب وکذالاعدة لوتزوج امرأة الغیروطیها عالما بذالک ودخل بها الخ، اوس دی صورت کې چه کوم سړی سره دویمه نکاح شویده که هغه ته پته وه چه داد چابنځه وه نوبیاخو عدت واجب نه دي اوکه ده ته پته نه وه نوعدت واجب دی اوعدت ددوی دحیض نه دی اووړومبی خاوند چه کله ووئیلی وه چه طلاق دی یاطلاق شویدي دده دی وئیلوسره طلاق وشو اوعدت به دهغه وخت نه شمارلی کیږی اوس دلته څوصورتونه پیداکیږی یوداچه دوړومبی خاوندطلاق ورکولونه وروستوعدت تیرشوهغه وخت یې دویم خاوندوفات شواوده ته ددی دچامنکوحه کیدوعلم نه وه نودی صورت کې ددی بنځی عدت دری حیضه دی دویم صورت داچه دوړومبی خاوندنه دعدت تیریدونه وروستودویم خاوندوفات شول اوده ته ددی دچامنکوحه کیدوپته نه وه دی صورت کې په دی بنځه باندی عدت نشته اودریم صورت دادی چه دویم خاوندوفات کیدوپوری دوړومبی خاوندعدت نه وه ختم شوی اودوړومبی خاوندعدت به پوره کوي اوددویم اوخاوندپه عدت کې هم هغه تفصیل دی اوپه کوموصورتونوکې چه عدت دری حیضه دي دي صورتونوکې که حامله وي نوبیاعدت وضع دحمل ده چه کله بچی پیدشي کمافی ردالمحتارتحت قوله الحیض .۱۲ربیع الثانی / ۱۳۲۵ھ / (امداد/ج۲/ صـ۷۱)

حکم عدت ممتده الطهر

سوال: (۵۸۸)یوي بنځی ته برابر په صحیح اندازی سره دنوروزنانوپه شان حیض راتله خواوس یوکال نه دهغی حیض بندشویدي اوهغی ته خاوند طلاق ورکړیدي اوس به هغه عدت څنګه تیروی هغی دپاره عدت دمیاشتوپه اندازه دی یادحیض که دمیاشتوپه حساب وي نودری میاشتی عدت دی یازیات اوکه عدت بالحیض دی نوسن ایاس (چه کله ناامیدی دحیض راشی) پوری هغی ته انتظارکولي شی یانه کیږودپاره څه ظاهري اسباب په نظر نه راځی بینواتوجروا؟

جواب: درمختاراوردالمحتارباب العدة نه معلومیږي چه دی صورت کې دحنفیانوپه نزد دسن ایاس شروع کیدوپوری حیض ته انتظارضروری دي اودمالیکه په نزدنهه میاشتی دی

اویو معتمدقول موافق دیوکال وخت نه عدت دي اودضرورت په وخت دي قول باندی عمل جائزدی الخ. احقرفرمائی چه دیکې دااموردلحاظ لرلوقابل دي. [اول] ددی علاج دي وکړیشی که علاج سره شبه نه شی نوپه دی دي عمل وکړي ځکه چه ضرورت دغه وخت دي [دویم] دي قول باندی عمل کولودپاره دقاضی فیصلي ته حاجت دي اومسلمان حاکم اګرکه دکافرانوبادشاه دطرفنه مقرروي قاضی شرعی دی نوحکومت کې دي ددی دپاره یودرخواست پیش کړیشي چه یومسلمان حاکم ته دي دي مسئله کي دحکم کولواختیار ورکړیشی بیاهغه مسلمان حاکم دي ددي فتوي موافق په دي بنځه عدت تیر کړي بیادي ورته ددویم نکاح کولواجازت ورکړي داسي عمل دي وکړي [دریم] که ددی قول موافق یې عدت شروع کړواودکال ختمیدونه واړندي داتفاقاً حیض جاري شونوبیا به عدت حیض نه حسابیږی واللہ اعلم .۹ذی قعده / ۱۳۲۵ھ (امداد/ صـ۷۵/ ج ۲)

سوال: (۵۸۹)څه فرمائی علماء دین دي مسئله کي چه دزیدنکاح دهندي سره شوي وه اوکوم وخت چه شوي وه هغه وخت هنده نابالغه وه اوکله چه هنده بالغه شوه نوزید سره خوشحاله نه ده اوبیغل توب کې دزید سره اوسیده خواوس دوه دوه نیم کالونه یې زید سره کورواليی پریخودي دي دهغی وروستوچه دوه هفتي به یې کیږي چه زید دسړو مخکې دبی اتفاقی دوجه نه په یووخت کې په یوه جلسه کې پدې شان سره طلاق ورکړو چه زه ستانه خوشحاله نه یم اوته زمادمرضی نه خلاف په بدوکارونوکې لګیایې په دی وجه ماتاته طلاق درکړو. اودالفظ یې دغه کې دري ځله ووئیلونوداسې حالت دحنفیانوپه نزد اوشویانه اوس هنده غواړي چه بل چاسره نکاح وکړي نواوفرمائي چه هنده دبل کس سره څومره موده وروستونکاح کولي شی عدت تیریدونه وروستویادطلاق کیدونه فوراً وروستوکولی شی اودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزدعدت څومره موده تیریدوباندي ختمیږی که عدت دري حیضه تیریدوباندی ختمیږی نوکومی زنانې ته چه حیض نه راځی نودهغی دعدت به څه رنګه حساب کولي شي څنګه چه هندي هم داسي دلوردپیداکیدو دوجه نه یې حیض نه راځی اودزنانونه معلومات کړي شویدي نودابنکاره شویده چه څوپوری هلک پي نه وي پریخودي یعنی دووکالوپوري زنانه ته حیض نه راځی اوکومه لورچه دهندی شویده داددبل سړي نه ده کوم سره چه اوس نکاح کول غواړي توداسی حالت کې به هم دعدت خیال ساتلی شی یانه که دعدت خیال به ساتلی کیږي نودکوم تاریخ نه کوم تاریخ پوري ؟

جواب:هر کله چه هنده بالغه شوه اوزید سره خوشحاله نه وه نوکه دهندی نکاح دهغی پلار یانیکه کړی وي نو دیته دفسخ کولو اختیار نشته بلکه نکاح به باقی وي بیاهر کله چه زید دري طلاقه ورکړل نو طلاق واقع شو او مغلظه شوه او دهغی عدت د طلاق نه دري حیضه دي برابره خبره ده چه هر څوورځوکې پوره شول ځکه چه هغه نه ناامیده نه ده یو عارض دوجه نه بنددي څو پوري چه د حیض نه امیدي نه وه شوي نو هغه پوري عدت حیض سره معتبر دي نو دریو حیضونو تیریدونه پس بل چاسره نکاح جائزده برابره خبره ده د چانه چه یې لورپیدا شوي هغه سره کول غواړي یا بل چاسره خو د عدت پوره کیدونه مخکې جائز نه ده اوکه دهندی نکاح دهغی پلار نیکه نه وي کړي چا بل چاکړي وي نو د بالغید ونه وروستو دیته دفسخ کولو اختیار شته نوکه بالغید وسره دي اووئیل چه زه رضا نه یم - نو نکاح (۱) ماته شوه .اوفسخ طلاق نه دي نو د نکاح ماتیدونه وروستو زید اجنبی شو - دهغه طلاقونه نه واقع کیږي اونه په هغی عدت لازم دي چاسره چه غواړي نکاح دي وکړي اوکه بالغید وسره یې اونه وئیل بلکه هغه وخت چپ پاتي شوه اوبیا یې چه زه رضا نه یم نوکه زید هندی سره د بالغیدونه مخکې کورواليی نه وي کړي نو بیا خو نفس سکوت سره نکاح لازم شوه. دي صورت کې هم د زید طلاق واقع کیږي اوعدت لازم دي. او د بالغیدونه مخکې د کورواليی اتفاق شوي وي نو بیا نفس سکوت سره نکاح نه لازمیږي څو پوري چه د رضا تصریح یې نه وي کړي که زبی سره کوي یا دلالت حال سره اوهر کله چه ناراضګی بیان کړي نو نکاح فسخ (۲) شوه اواوس عدت ضرورت نشته حاصل داچه په کوموصورتونو کې نکاح لازم شویده په هغی کې د زید طلاق واقع کیږي اوعدت لازمیږي اوپه کوموصورتونو کې چه نکاح فسخ شوه په هغی کې نه طلاق واقع کیږي نه عدت لازمیږي .زوجها الاب او الجد فلاخیار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غیر الاب والجد فکل واحد منهما الخیار اذا بلغا ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ ثم عندهما اذا بلغت الصغیرة وقد علمت بالنکاح فسکتت فهو رضا وان لم تعلم بالنکاح فلها الخیار حتی تعلم فتسکت ثم خیار البکر یبطل بالسکوت ولا یبطل خیار الغلام مالم یقل رضیت او یجئ منه مایعلم ان رضا وکذلک الجاریة اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ثم الفرقة بخیار البلوغ لیس بطلاق - هدایة،

---

[1] دیکې داهم شرط دي چه ددی وینانه وروستو مسلمان قاضی په وړاندي خپله دعوی وکړي اوهغه فسخ وکړي ۱۲ منه،

[2] یعنی په شرط د فیصلی د قاضی ۱۲ منه،

ص ۲۹۷/ج ۱/ وطلاق وکان عاصیا - هدایة /ص ۳۳۵/ج ۱/ وقال الله تعالیٰ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء الآیة ولو رأت ثلاثة ومائم انقطع فعدتها بالحیض وان طال الیٰ ان ایست کذافی العنایة عالمگیری، ص ۵۴۳/ج ۲/ والله اعلم ،۹ جمادی الاول/ ۱۲۰۱ھ، امداد/ص ۱۱/ج ۲،

سوال:(۵۹۰) د امدادالفتاوی ص ۳۶/ج ۲/ درمسئله عورت ممتدة الطهر بوقت ضرورت برقول امام مالک فتویٰ داده اند مگر قضاقاضی برعمل این مسئله شرط فرمودند سند کدام نه آورند درتمام کتب فقه موجوده این شرط غیرموجود است اغلب که جناب اقدس سره قیاس برمسئله مفقود فرموده باشند پس قیاس احتمال مایان غیرمقبول است چناچه درتصانیف خود جناب مدظله ،تصریح فرموده اند که قیاس مایان مقبول است خصوصاً اتحاد علت نیست که موت امر متحمل است الحاق قضاقاضی دران ضروری باشد بخلاف مانحن فیه یا قاعده کلیه ازکدام کتاب فقه بیان فرمایند که درعمل برمذهب غیربوقت ضرورت قضاقاضی شرط ست یادرخاص صور، دونه خرط القتاد؟

جواب:د قاضی د قضا شرط د قواعد کلیه نه لګولی شویدی او د اقیاس نه دي چه ایجاد ول د مسئلی نه دي بلکه د مذهب د قواعدو مقرره نه کاراخستی شویدی او د اهم بنکاره ده اونه عمل بمذهب الغیر یتصرف فی مذهب الغیر دی ځکه چه مذهب غیر په خپل حال پریخود ولو سره په هغی عمل کولو د پاره د اشرط لګولی دي لکه څنګه چه زمونږ د مذهب د امسئله ده چه سخت ضرورت کې دبل چا په مذهب باندی عمل جائز دي او مذهب غیر کې په هغه مذهب باندی د عمل کولو د اشرط نشته بلکه علی الاطلاق عمل جائز ګرځولی شویدي نو آیا دی شرط ضرورت ته عمل بمذهب الغیر یتصرف فی مذهب الغیر، او تلقین وئیلی کید لیشی هرګزنه نو دغه شان د امسئله متناع فیه هم ده ! اوس تفصیل د پاره څه نمونی لیکم چه په هغی کې قضاء د قاضی تقویت د پاره شرط کړي شویده او دلته هم د تقویت حاجت دي ځکه حق په شرع کې ثابت نه وي د هغی ختمول په یوقوي دلیل سره کیدیشی یعنی کوم مذهب چه مونږ خطا ګڼو او د ضرورت دوجه نه په هغی عمل او شو او دی عمل کې د غیر د حق ضائع کیدل دي پدي وجه د غیر د حق ختمولو د پاره دیوقوي مقتضی کیدل لازم دي. فی الدرالمختار فی باب الهبة ولا یصح الرجوع الا تراضیها او یحکم الحاکم للاختلاف فیه (یعنی بین المجتهدین) او کفایه کې راغلیدی. لان الرجوع فسخ العقد فلا یصح الا ممن له ولایة عامة

هوالقاضی اومنهمالولایتهماعلی انفسهما کالردبالعیب بعدالقبض اه- وفی الهدایة لانه مختلف بین العماء وفی اصله وهاء وفی حصول المقصودوعدمه خفاء الخ – اودلته کتابونه هم لږدي اووخت هم لږدي که مناسب وي نوالاشباه والنظائراوکوري امیددي په هغی کې داقاعده ملاؤشی چه مذهب غیرباندي دعمل کولوشرط قضاء قاضی ده چه کوم صورت کې دي عمل سره الزام علی الغیرورفع حق غیرراځی.واللہ اعلم ،۳رجب/ ۱۳۳۵ھ (ترجیح خامس/صـ ۲۰)

اقل مدت حائضه درعدت طلاق

سوال :(۵۹۱)ماقولکم اندرین که زن مطلقه بزبان خودمی گوید که مدت حیض متعادش سه روزست دمدت طهرمتعادش پانزده پس بعدانقضائ عدت اوکه سی ونه شبانه روز باشدنکاحش درست است یانه وشهادت شاهدان مخالفش باطل است یاچه ؟

جواب :درباب انقضائ عدت قول معتده معتبراست بشرطیکه مدت محتمل عدت باشد- قال اللہ تعالیٰ ولایحل لهن ان یکتمن ماخلق اللہ فی ارحامهن – فی المظهروفیه دلیل علی ان قولهامقبول فی ذلک اه– وفی الدرالمختارقالت مضت عدتی والمدة تحتملـه وکـذابهاالزوج قبـل قولهـامع خلفهاوالا لا اه- ودراقل مدت عدت حائضه اختلاف است نزدامام ابوحنیفه رحمه اللہ شصت روزاست ونزدصاحبین رحمهما اللہ سی ونه روزمذکورسوال است – فی الدرالمختار- اقلـهاالحرة ستون یوماومافی ردالمختار– وعندهمااقل مدة تصدق فیهاالحرة تسعة وثلاثون یومـا– واللہ اعلـم (امداد/صـ ۷۷/ج۲)

تصدیق مخبره بانقضائ عدت بشرط شهادت قلب

سوال :(۵۹۲)درمختارشامی بزازیه قاضی خان وغیره تولوکتابونوکې راغلیدي المطلقة المعتدة اذاقالت انقضت عدتی تصدق ویجوزبهاالنکاح – ددینه ښکاره کیږي دهغی حال معلومول چه څومره ورځوپوری تاته حیض راځی اوځومره ورځی دطهردي اودحیض څومره رنګونه دي وغیره وغیره ضروري نه دي بغیرددی معلوماتونه اوسوال ویناسره نکاح جائزده ،ونصه هذاومن ذلک ماأهملوه من سوال المعتدة اذاارادت النکاح ومباحثهاعن انقـضاء العـدة بمایفهم به احکامهامن التفصیل وتعیین الاقراء ونحوذلک من شروط الحیـضة فی عـدة فینبغـی الاجتهادفی ذلک جهلاکثیرابل جهله کثیرممن یظن به علم ویری لنفسه حظاوتقدماوقدعاینت بعض

الجهلة من الموثقین یستغنی عن سوال المرأة جملة اذاهو وجد التاریخ للطلاق شهرین فـصاعداواتخذالیوم هذا المقدارمن المدة کثیرمن النساء والرجال اصلاف اکمال عدة الطلاق ومادری کیف هذاالغلط القبح انتهیٰ /صـ ۸۸/مطبع مصر؟

جواب :دواړوعبارتونوکې څه تعارض نشته ځکه چه وړومبی عبارت کې داقیدهم ثابت دي چه کان اکبررایه ان قولهاحق بعدالتحری لکه څنګه چه هدایه کتاب الکراهة فصل البیع کې هم دغه شان مسئله ده اوپه هغی کې ددی قیدتصریح ده اوهغه داده ،ولوان امرأة اخبرهاثقة ان زوجهاالغالب مات عنهاالی قوله الاان اکبررایهاان حق یعنی بعد التحری فلاباس به بان تعتدثم تزوج دینه پس یې هم دغه سوال والامسئله نقل کړیده ، وکذالوقالت لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی فلاباس ان یتزوجها ،دی باندی یې په غایة البیان کې لیکلی دي ،اذاغلب علی ظنه صدقا- دینه وروستویې یوه بله مسئله داخبارعن الحلاله لیکلی ده په هغی باندی په کفایه کې یې لیکلی دي ، ای اذاکانت ثقة اووقع فی قلبه انهاصادقة- اومیعین الحکام کې ددی قیدشرح اوتفصیل دي ځکه چه غلبه دظن اوریشتیادزنانی اوشهادت دزړه هغه وخت حاصلیږي چه کله دامحقق شی چه زمانه دااحکام ضروریه پیژنی کنی ضروریه دهغی په صدق شک راتله.نودمعین الحکام دشکایت حاصل آداشوچه خلق دظن صدق مخبره خیال نه ساتی ۱۴ذی قعده ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانی/صـ ۱۸۲)

دنوی مسلمانی شوي عدت

سوال :(۵۹۳)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه یوسړي یوه کافره زنانه مسلمانه کړه اودعدت پوره کیدونه مخکې یې ورسره نکاح وکړه چه دهغی یونیم کال اوشواوتراوسه دهغی زنانی بچی نه دي شوي.اوس هغه ته معلومه شویده چه دانکاح صحیح نه ده شوي ،آیادااوس عدت پوره کړي اوبیاورسره نکاح وکړي که عدت پوره کوي څومره ورځی عدت به وي ؟

جواب : دری حیضونه وروستوخودکافرخاوندنکاح فسخ شوه اودهغی نه وروستوبه دری حیضه عدت تیروي هغی نه وروستومسلمان سړي سره نکاح صحیح ده نوکه داسلام رواړودورځی نه شپږحیضه تیرشوي وي نواوس دي نکاح تازه کړي ۲۱جمادی الثانی/ ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/ صـ ۱۳۵)

استفتاء یوسوال اوجواب دتحقیق په غرض درلیږم چه داصحیح دي که غلط!

سوال:(۵۹٤) څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه یوه زنانه کافره چه امیدوالانه وه دخپل کافرخاوندنه ډیره موده جدااوسیده اونوکري یې کوله خپل وخت یې تیرولواوتراوسه پوري امیدواره نه ده اودی دومره موده کې ظاهراً ددینه دزانیه کیدوڅه ثبوت نشته یعنی زناکاره نه ده دهغی نه وروستویې اسلام قبول کړواودیو مسلمان په نکاح کې راغله نوداسی حالت کې دعدت ضرورت شته یانه ؟

الجواب خلاف الصواب من بعض مدرسی مدرسة فیض الغربانی اره

دی صورت کې دنکاح په جائزکیدوکې څه شک نشته اودعدت ضرورت هرگزنشته ځکه چه دابې خاونده ښځه وه اوکه ددی زانیه کیدل ثابت هم وي بیاهم دعدت ضرورت نه وه ،عمدةالرعایه حاشیه شرح الوقایه په صـ ۱۷کې راغلیدی یصح نکاح الزانیة الغیرالحاصلة الخ ،یعنی زانیی غیرحاملی نکاح صحیح دي اودعدت ضرورت نشته هدایه صـ ۲۹۲/ کې راغلیدی کذااذامرأة تزنی الخ یعنی که یوه ښځه په زنااووینی اوهغی سره نکاح وکړي نوکوروالی ورسره جائزدي دعدت ضرورت نشته مسئله واضحه ده دتفصیل ضرورت نشته کتبه حنفی قادری مدرس اول مدرسه فیض العربا آره!

الجواب من صاحب الفتاوی مع الردعلی الجواب الاول

فی الهدایة واذاسلمت المرأة وزوجهاکافر عرض القاضی علیه الاسلام فان اسلم فهی امرأتـه وان ابی فرق بینهماوکان ذلک طلاقاعندابی حنفیة رحمه الله ومحمد رحمه الله وفیهاواذا سلمت المـرأة فی دارالحرب وزوجهاکافراواسلم الحربی وتحته مجوسیة لم یقع الفرقة علیهاحتیٰ تحیض ثلث حیض ثم تبین من زوجها/ج۱/صـ ۳۲۲/ دی روایت کې تصریح ده چه کافری ښځی ته چه قاضی اسلام پیش کړي اودادارالسلام کې طلاق نه وروستو دعدت واجبیدل ښکاره دي اودارالکفرکې داسلام راوړلونه وروستوچه دری حیضه تیرکړي نودابائنه شوه اوبینونت نه وروستوعدت واجب دي بهرحال دواړوصوروتونوکې حالت کفرشوه خوکه چرته داسلام راوړلوموقع دارالسلام وي نوبیاخونکاح ماتیدوکې داهم شرط دي چه خاوندباندی به هم قاضی اسلام پیش کوي اوهرکله چه هغه انکار وکړي نوهله به نکاح ماتیږي اوکه داموقع دارالکفروي

نواسلام رواړولونه وروستوچه دري حیضه تیرشی نوهله به نکاح ماتیږي نووړومبی صورت کې دخاوندانکارکولونه وروستوعدت واجب دي اودویم صورت کې دبینونت نه پس عدت واجب دي نواسلام راوړلوسره بغیردپوره کولودعدت نه نکاح کول په هیڅ حال کې جائزنه دي داذکرشوي روایت ددی صفادلیل دي اودی عبارتونـه سره چـه یـصح نکـاح الزانیـة الغیرالحاملة الخ اوکذا اذارائ تزنی الخ ! دومره ثابتیږي چه په خپله زناموجباتودعدت نه نه ده داکوم ځای نه ثابت شول چه کهنورموجبات دعدت اومونډلی شی نوصرف زانیه نه کیدل هم دعدت دموجباتواثرباطلوی کنی دي سره خودالازمیږي چه یوی طلاقی کړي شوي باندی هم چه کله هغه زناکاره نه وي عدت واجب نه دي اویوي ښځی خاوندوفات شوي وي په هغی باندی هم چه کله هغه زناکاره نه وي عدت واجب نه دي ،آیاددی قائل څوک کیدیشی اوکه ددی قائل وي نودهغه قول مقبول گرځیدیشی! اشرف علی ۸ جمادی الاول/ ۱۳۳۲هـ

الصحیح هوالثانی من الجوابین	الجواب الثانی صحیح	الجواب الثانی صحیح
عبدالصمدعفی عنه اسلام آبادی	محمدمظهرعفی عنه مدرس مدرسه عالیه کلکته	محمدرشیدعفی عنه مدرس مدرسه عالیه کلکته
الجواب الثانی صحیح	ماأجاب به مولاناأشرف علی فهوصحیح	وجواب الاروی غلط
زاهدحسین مدرس مدرسه عالیه کلکته	مدرس سعادت حسین عفی عنه مدرس مدرسه عالیه کلکته	محمدیحیٰ عفی عنه مدرس مدرسه عالیه کلکته
الجواب الثانی هوالصحیح	**الجواب الثانی صحیح**	**الجواب الثانی ویطبق بالسوال**
محمدسهول غفرله مدرس مدرسه عالیه کلکته	محمدقاسم مدرس عالیه کلکته	مدرسه محمداسماعیل عفی عنه
الجواب الثانی صحیح	**الجواب الثانی صحیح**	**الجواب الثانی صحیح**
محمداسحٰق عفی عنه مدرسه عالیه کلکته	سیدوصی الدین مدرس مدرسه عالیه کلکته	مقبول حسین عفی عنه امام مرعی هتهه کلکته

الجواب الاول الذی اجاب به المولوی ..... بخش فهومردودوغیرصحیح وانااتجعب علی فهمه وتفقهه فانه مع انه مدرس وکیف لایفهم هذه العبارة الفقهیة واماما اجاب به مولاناأشرف علی فهوصحیح موافق للکتب الفقهیة- عبدالاحد عفاعنه ادربهنگوی

محمد پوری! دجناب مولانا اشرف علی صاحب جواب صحیح دي .ورومبی جواب ورکونکې باندی ماته ډیره حیرانیتا اوشوه چه کوم عبارت هغه په خپل استدلال کې نقل کړیدي دهغی دي سوال سره څه تعلق امحمد عبدالغنی اصلح الله هاله دربهنګوی رسولپوری !

الجواب الثانی صحیح **الجواب صحیح**

عبدالعزیزعفی عن مدرس دفقهاؤ کرامودعبارتونونه ددی دویم جواب قوت ثابتیږي
مدرسه رمضانیه کلکته ابوالخیرعبدالوهاب بهادری عفی عنه الباری

الجواب من المفسرالحقانی وفیه بعض التفصیل الضروری

که چرته دغه ښځه دی خاوند پریخوده اودی اوږدي مودی پوري که چرته ددوي په نزدعدت اوطلاق هرڅه اوشول نواسلام راوړلونه وروستو دریوحیضوعدت څه ضروري نه دي ځکه چه داسلام په اول کې داسی زنانه ډیری راغلیدي چه دکفرپه حالت کې دهغوی خپلوخاوندانوعدت اوطلاق هرڅه شوي وه مسلمانیدووروستوورسره صحابؤ رضی الله عنهم نکاح کړي وه خودری حیضه عدت تیرول ثابت نه دي که چرته داطلاق هم نه وي ورکړي اوپریخودي هم نه وي اوعدت یې هم نه وي تیرکړي نودري حیضه عدت تیرول پکاردي ،ابومحمدعبدالحق!

بیادهغه سائل داخط راغی

حضرت سیدی ومرشدی دامت برکاتهم ،اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ! فتوی باندی چه جناب مولوی عبدالحق کوم جواب لیکلی دي حضرت اقدس صاحب په خدمت کې کتلودپاره لیږم! سوال (۱) داخبره معلوموڼ غواړوچه آیاهغه چه دخپل خاوندنه دومره ډیره موده جدااوسیده لکه څنګه چه سوال کې لیکلی شویدی داتفریق شرعاً معتبردی ؟ سوال (۲) که چرته دی خاوند طلاق ورکړي وي اوعدت هم تیرشوي وي نوآیاڅه رنګه چه دکافرانونکاح شرعاً معتبرده نودغه شان دکافران طلاق اوعدت هم شرعاً معتبردي یانه ؟ جواب دسوال (۱) معتبردي که چرته دهغوی دطلاق اودعدت احکام اوقواعداودهغی وقوع محقق شی اوصرف قرائن اوروایتونه غیرمحققه معتبرنه دي ! ۱۴جمادی الثانی / ۱۳۳۲ھ!

بیاددی سائل خط راغی

حضرت سیدی مرشدی دامت برکاتهم اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ! جناب مولوی صاحب عبدالروف فتوی دحضرت اقدس په خدمت کتلودپاره لیږم که چرته څه لیکل وي نودی فتوی باندی ولیکی !

دهغی فتوی نقل

دی صورت کې چه ډیری مودی پوری اوسیدل ذکرشویدي دی موده کې دهغوی قاعدي سره طلاق اوعدت محقق شی نواوس دعدت څه ضرورت نشته خوکه دضرردفع کولو دپاره اګرچه دعذردوجه نه بغیردقضادقاضی وي ضروري دي اوددی تفریق حکم دامام ابوحنیفه رحمه الله اودامام محمد رحمه الله په نزدباندی طلاق دي .اودامام ابویوسف رحمه الله په نزدباندی فسخ دي .اوکه چرته یومسلمان دي سره دعدت پوره کیدونه مخکې نکاح وکړه نودانکاح صحیح ده خودمفتی به قول مطابق درحم صفائی دپاره ترعدت ورڅوپوري وطی کول صحیح نه دي جامع الرموزکې راځی واتفق المشائخ علی جوازالنکاح المعتدة عن کافرالاان بعضهم قالوا ان العدة واجبة وبعضهم قالوا انهاغیرواجبة وهوالاصح کما فی الکرمانی وفیه اشارة الیٰ انهالوکانت فی عدة مسلم فسدالنکاح وذابالاجماع خودشامی عبارت دادی ،تنبیه قال فی النهرقیدالمصنف بکون المتزوج کافراً لان المسلم لوتزوج ذمیة فی عدة کافرذکربعض المشائخ انه یجوزولایاح له وطؤهاحتیٰ یستبرئها عنده وقالاالنکاح باطل کذافی الخانیة واقول وینبغی ان لایختلف فی وجوبهابالنسبة الیٰ المسلم لانه یعتقدوجوبهاالاتریٰ ان القول بعدم وجوبهافی حق الکافر مقیدبکونهم لایدینوناوبکونه جائزاعندهم لانه لولم یکن جائزاً بان اعتقدواوجوبهایفرق اجماعاً قال فی الفتح فیلزم فی المهاجرة وجوب العدة ان کانوا یعتقدونه لان المضاف الیٰ تبائن الدارالفرقة لانفی اه قلت قوله وینبغی الخ قدیقال فیه انه ممالا ینفی لمامرمن ان العدة انماتجب حقاللزوج ای الذی طلقها ولاتجب له بدون اعتقاده ولماقدمنا ایضاً عن ابن کمال من اعتباردین الزوج خاصة وکذاقدمناه من ترجیح القول بانه لاعدة من الکافرعند الامام اصلاتامل – انتهیٰ! حرره الراجی الیٰ رحمة رب القویٰ ابوالبرکات عبدالروف عفا عنه قادری داناپوری !

الجواب من صاحب الفتوی

وړومبی خودي کلام دي چه ددی اسلام متکلم فیه موقع دارالاسلام ده یانه .بیاکه موقع دغیردارالاسلام وي نودعدت واجبیدوقول راحج دي اوکه نه واجبیدوخوکه چرته څوک داغیردارالاسلام هم اومنی اونه واجبیدودعدت والاقوله ته هم ترجیح مطابق حائضی دپاره دری حیضه اوغیرحائضی دپاره دری میاشتی تیریدل اوحاملی دپاره وضع دحمل شرط ده نوکه داخاوندنه په دي طریقی طلاقه کړي شوي نه وي اوداسی حالت کې یې اسلام راوړي وي نوکه چرته عدت دپاره دری حیضه یاهغه چه دوی قائم مقام دي تیریدل شرط نه وي نوبینونت دپاره خوشرط دي نومطلقادي نوي مسلمانی شوي زنانی سره دنکاح صحیح کیدوحکم ورکول داخوصحیح نه دي نوجواب اخیرکې عبارات نافعیه للعدة سره دنکاح صحیح کیدل علی الفور لازم نه راځی- فی الدرالمختارولواسلم احدهماثمه ای فی دارالحرب لم تبن حتیٰ تحیض ثلثااوتبن حتیٰ ثلثة اشهرالیٰ قوله ولیست بعدة لدخول غیرالمدخول بها- فی ردالمحتارقوله لم کانت لاتحیض افاده بتوقف البینونة علی الحیض الخ قوله اوتمضی ثلثة اشهرای ان القهستانی قوله ولیست بعدة وهل تجب العدة بعدمضی هذه المدة فان کانت المرأة حربیة فلا لانه لاعدة لعلی الحربیة وان کانت هی المسلمة فتمت الحیض هنافکذالک عندابی حنیفة رحمه الله خلافالهمالان الهاجرة لاعدة علیهاعنده خلافالهماعلی اختیارقولهما ج۲/ص ۲۴۰-۲۴۱/ مصریه قلت انظر الی قوله فتمت الحیض والی قوله جزم الطحاوی.

فایده:- فی ردالمحتارعن الهدایه والمضرات وغیرهماان الخروج (مهاجرة) لیس بشرط لانهم قالوالواسلمت فی درالحرب ومضی ثلث حیض بانت منه ولاعدة عنده خلافالهما قهستانی.ج۲/ص۱۰۱۱/مصریه/ دفع ومافی ردالمحتار .فلوتزوجها مسلم اوذمی فی فور طلاقهاجازفی ذمیة طلقهاذمی اومات عنهااذاعتقدوذالک کمافی الدرالمختار ج۲/ص۱۰۱۰/والله واعلم.۹رجب/۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه / صـ ۱۴۰)

سوال:(۵۹۵)فی الهدایة، واذااسلمت المرءة وزوجهاکافرعرض علیه الاسلام فان اسلم فهی امرأته وان ابی فرق القاضی فی بینهماوکان ذلک طلاقاًعندابی حنیفة رحمه الله ومحمد رحمه الله اه .وفی فتح القدیروکان ذلک یعنی تفریق القاضی عنداباء الزوج اه.وفی الکتروااذااسلم احدالزوجین

عرض الاسلام علی الاخرفان اسلم والافرق بنیهما وفی البحرالرائق قوله بینهمای القاضی بنیهماولووقع بمجرداباءه ولم یحتج الی تفریق القاضی ولذاقالوامالم یفرق القاضی بنیهمافهی امرأته حتیٰ یجب کمال المهرلهابموته قبل الدخول وکذافی ردالمحتاروعالمګیریة وشرح الوقایة وغیرها. دفقی عامو کتابونو نه معلومیږی چه دیوهندوښځه چه دهغی خاوندموجودوی اودامسلمانه شی نوکه څوک ورسره نکاح کوی نوهغه نکاح دوؤشرطونوسره صحیح کیدیشی یوداچه دهغی په خاوند اسلام پیش کړیشی اوهغه داسلام نه انکاروکړی دویم داچه دانکارکولونه وروستوشرعی قاضی ددوي په مینځ کې جداوالی راولی که دادواړه شرطونه اونه موندل شول نودانکاح بل چاسره صحیح نه ده اوس دی لاندینومسئلوپه باره کې تپوس کول غواړو(۱)که یوملک کې شرعی قاضی موجودنه وی نودجداوالی څه صورت کیدیشی (۲) که یومسلمان دیوهندوښځی سره په رضامندي یاپه زوره دهغی دخاوندپه موجودګی کې بغیردموجودیدوددی دوؤ شرطونونه نکاح وکړی نودانکاح ناجائزه اودی سره وطی حرامه ده یانه .بینواتوجروا؟

جواب: داشرط دپیش کولوداسلام په بنیادونوکې دی دلته داسلام راوړلونه پس چه یې کله دری حیضه راشی نودابائنه شوه .فی الدرالمختارولواسلم احدهماای احدالمجوسین وامرأة الکتابی ثمه ای فی درالحرب وملحق بهاکالبحرالملح لم تبن حتیٰ تحیض ثلثاً اوتمضی ثلثة اشهرقبل اسلام الخراقامة لشرط الفرقة مقام السبب ولیست بعدة لدخول غیرالمدخول بها -.باب النکاح الکافر،.نووړومبی کې چه کله دری حیضه تیرشی نووړومبی نکاح ماته شوه اوچه دوی دری حیضه نورتیرشی نوبیاددی نکاح مسلمان سره صحیح ده .لمامرمن الدرالمختارولیست بعدة وفی ردالمحتاروهل تجب العدة بعدمضی هذه المدة الیٰ قوله وحرم الطحاوی بوجوبها ج۲/ص ۲۴۱/نه خوددی نه مخکې جائزده اونه دقاضی په جداوالی موقوف ده . اودویم سوال کې هم دغه شان ددری حیضونونه پس جائزده هغی نه مخکې جائزنه ده. فی الدرالمختارباب الاکراه وصح نکاحه وطلاقه الیٰ قوله واسلامه ولوذمیاًکماهواطلاق کثیرمن المشائخ ومافی الخاینة من التفصیل فقیاس والاستحسان صحة مطلقاً فلیحفظ بلاقتل ولورجع للشبهة کمامرفی باب المرتد.۲ ۸جمادی الاول/ ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ صـ ۹۱)

سوال :(۵۹۶)هنده چه دهندوانودلوي ذات نه وه مسلمانه شوه..... خان هغی سره نکاح کول غواړی نوددی هندووی ښځی هندی عدت پوره کول ضروری نه دی ؟

جواب: که دی ته حیض راځی نودری حیضه اوکه دځه وجه نه راځی نودریومیاشتوتیریدونه وروستوددی نکاح دوړمبی خاوندسره ماته شوه اوس ددی نکاح ماتیدونه وروستوبیاهم عدت لازم دی فی الدرالمختارولواسلم احدهماثمه لم تبن حتیٰ تحیض ثلاثااوتمضی ثلثة اشهر قبل اسلام الاخر. وفی ردالمحتاروهل تجب العدة بعدمضی هذه المدة الخ واللہ تعالیٰ اعلم. ۲۳ربیع الاول/ ۱۳۲۴ھ، امداد ۲/ صـ ۳۰،

عدت زنی که شوهرش درسفروفات یافته

سوال :(۵۹۷)زیددرټول نه خپلی ښځی سره روان شودروزګارتلاش دپاره انبالی ته لاړواوهلته ښځه یې امیداوره شوه اودزیدخسراوخوابنی دډیروخت نه هلته انباله ښارکې ملازمان دی دغه ځای کې سره دخپلی ښځی نه اوسیده شپږمیاشتی اوشوی چه دواړه هلته اوسیدل یعنی خپلی خسرکره کوم چه دډیرخت نه ملازم دی خودزیدخوابنی دزیدسره یوځای تلی نه ده اوس لس ورځی وشوی چه زیدپه انباله کې دخپل خسرپه کورکې وفات شو. اوس دزیدښځه عدت دخپل پلاریعنی انباله کې تیرکړی که خپل خاوندکورته راشی یعنی ټول کې دتیرکړی جواب مرحمت اوفرمائی ؟

جواب: فی الهدایة وعلی المعتدة اوتعتدفی المنزل الذی یضاف الیهابالسکنیٰ حال وقوع الفرقة والموت واذخرجت المرأة مع زوجهاالی مکة فطلقها ثلثااومات عنهافی غیرمصرفان کان بینهاوبین مصرهااقل من ثلثة ایام رجعت الیٰ مصرهاوان کانت مسیرة ثلثة ایام ان شاءت رجعت وان شاءت مضت الاان یکون طلقهااومات عنهازوجهافی مصرفانهالاتخرج حتی تعتدثم تخرج مع محرم وقال ابویوسف رحمہ اللہ ومحمدرحمہ اللہ ان کان معهامحرم فلاباس بان تخرج من المصرقبل ان تعتد. صـ ۴۰۹/ج۲/ دی روایت نه معلومه شوه چه دی صورت کې دیته په انباله کې دخپل پلارپه کورکې عدت تیرول واجب دی البته که پلارېې دهغه ځای نه راشی نودیته هم راتلل جائزدی

۷شوال/۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه/ صـ ۱۷۳)

حکم گزارد ن عدت درمکا ن زوج وقتیکه وفات زوج درمکا ن برادراوښد ه

سوال :(۵۹۸)زیداوعمرودواړه سکه ورونړه په یوکلی کې اوسی ددواړودځایونوفاصله تقریباً دنیم میل نه کمه ده .زیدبیماری دوجه نه دعمروکورته راغلی وه زیدسره خپله بی بی هم وه.دغه ځای کې دورورپه کورکې زیدوفات شو. اوس دزیدښځه به عدت دعمروپه کورکې تیروی اوکه نه دخپل خاوندکورته به ځی اوهلته به عدت پوره کوی ؟

جواب: فی الدرالمختارطلقت اومات وهی زائدة فی غیرمسکنهاعادت الیه وجوبه علیهاوتعتدان ای معتدة طلاق وموت فی بیت وجبت فیه الخ. وفی ردالمحتارقوله فی بیت وجبت فیه هومایضاف الیهابالسکنیٰ قبل الفرقة ولوغیربیت الزوج الخ. ج۱/ صـ ۱۰۲۲/ دی روایت نه ثابته شوه چه دزیدبی بی ته فوراً دخپل خاوندکورته واپس تلل پکاردی اوهلته کې عدت پوره کول پکاردی. ۳۰شعبان/ ۳۳ھ (تتمه ثانیه/ صـ ۲۸)

حکم خروج درعدت ازغوف شرجن

سوال :(۵۹۹)یوه کنډه ښځه یومکان کې اوسی اوپه هغی کې پیریان دی که دادعدت پوره کیدونه مخکې دپیریانودویری نه دامکان پریږدی اوبل مکان کې اوسیدل اختیارکړی جائزدی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختار الاان تخرج اوینهدم المنزل اوتخاف انهدمه اوتلف مالهااولا تجدکراء البیت ونحوذلک فتخروج لاقرب موضع الیه وفی ردالمختارقوله نحوذلک منه مافی الظهیریة لوخافت باللیل من امرالمیت اوالموت ولااحدمعهاالتحول اوالخوف شدیداً اوالافلاولہ فتخروج ای معتدة الوفات کمادل علیه مابعده .ط ج۲/ صـ۱۰۲۲/ دینه معلومه شوه چه دپیرایانوویره ډیره زیاته وی چه دهغی برداشت دی معتدی نه نه کیږی یادهغوی څه ښکاره نقصان وی نوبل مکان ته اوسیدل منتقل کیدل جائزدی اوکه دومره ویره نه وی نوبیاجائزنه دی. ۱۸ شوال/ ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه/ صـ ۹۱)

بطلان نکاح معتد ه ووجوب تکمیل عدت سابقه

سوال :(۶۰۰)شخصی درعدت وفات یک زن رابنکاح آورده مجامعت کرده بعده نزد شخصی ازهل علم رفت واحوال بیانمودپس آن حکم دادکه بعد گزشتن عدت اول تجدید

نکاح بکن. آیا این حکم آن اهل علم مطابق شرع است یانه واگرنه عدت دوم نیز حیض گزارد یعنی اول ثانی عدت که ازوطی باشد متداخله باشند یانه ؟

جواب: وفی الدرالمختاروعدت المنکوحة نکاحافاسداً فلاعدة فی باطل وفی ردالمحتارفیه انه لافرق بین الفاسدوالباطل فی النکاح بخلاف البیع کمافی نکاح الفتح والمنظومة المجیبة لکن فی البحرعن المجتبیٰ کل نکاح اختلف العلماء فی جوازه کالنکاح بلاشهود فالدخول فیه موجب للعدة امانکاح منکوحة الغیرومعتدته فالخول فیه لایوجب العدة ان علم انهاللغیرالی ان قال وتقدم فی باب المهران الدخول فی النکاح الفاسدموجب للعدة وثبوت النسب ومثل له فی البحرهناک بالتزوج بلاشهودوتزوج الاختین معاً والاخت فی عدة الاخت ونکاح المعتدة والخامسة فی عدة الرابعة والامة علی الحرة الخ.ج۲/صـ۹۹۹/ وفی ردالمحتاروافاوطئت المعتدة بشبهة وجبت عدة اخریٰ وتداخلتاوفی ردالمحتارعن الدررواعلم ان المرأة اذاوجبت علیها عدتان فامااان یکون من رجلین اومن واحدففی الثانی لاشک ان العدتین تداخلتاوفی الاول ان کانتامن جنسین کالمتوفی عنهازوجهااذوطئت بشبهة اومن جنس واحدکالمطلقة اذاتزوجت فی عدتهافوطئهاالثانی وفرق بینهماتداخلتاعندنا الخ .ج۲/صـ ۱۰۰۲ / ازین روایات معلوم شد که این نکاح باطل است که درعدت واقع شدبعدعدت اگرزوجین خواهنده وتجدید نکاح توانند کردنیزواضح گشت که وجوب عدت درصورت مسئول عنهامختلف فیه است واحوط وجوب ست ونیزهوایدگشت که هردوعدت متداخل باشندلیکن عدت وفات حق متوفی است اتمامش بهرحال واجب است وعدت ثانیه مسبب ازواطی ثانی ست پس اگرآن زن بغیرواطی ثانی نکاح جدیدکنداتمام این ثانی هم واجب خواهدبوداگرچه بتداخل تمام کرده شودواگربین واطی نکاح جدیدکنداتمام ثانی واجب نباشد.۱۹ذی قعده / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / صـ ۱۰۳)

سوال :(۶۰۱)یوسړی خپلی بی بی ته په دی شرط طلاق ورکړوچه که ته مهرمعاف کړی نوزه به طلاق درکړم.ښځی منظورکړه طلاق نامه ولیکلی شوه .ددی ښځی نکاح په عدت کې دننه یوجاهل قاضی دبل سړی سره وکړه بعضی خلقومنع هم کړوچه عدت کې دننه نکاح جائزنه ده خوهغه ونه منله.هغی ښځی نه دشپږواوه میاشتوپه ګیډه امیددی دهغه سړی چاسره چه یې په عدت دننه نکاح شویده اوس هغه ښځه وایې چه زمانکاح بیادوباره وتړی نواوس آیادبچی پیداکیدونه مخکې نکاح وکړی یانه ؟

دجواب ورکوونکې د طرفنه معلومات

(۱) خاوندیوطلاق درکړی وه یادوه یادری (۲) طلاق نه څوورځی پس دویمه نکاح وشوه (۳) دی ښځی ته دطلاق ورکولوپه وخت کې حیض راتلویانه یعنی ددی عدت دحیض نه وه که بل څه نه (۴) اوس ددی دویمی نکاح څومره ورځی شویدی دی معلوماتوباندی جواب موقوف دی!

اوس ددی معلوماتوجواب

دسوالونوجوابونه ستاسوپه خدمت کې درلیږم

(۱) دیودووهیڅ ذکرونه شوصرف دایې ووئیل چه ماطلاق درکړواویوداخبره معلومه شوه چه طلاق نامی لیکلونه پنځلس شل ورځی مخکې هم خاونداسی وئیلی وه چه ماته پریخودلی یې (۲) یومیاشت وروستوبله نکاح شویده (۳) عدت دحیض نه وه بلکه طلاق نه وروستویوحیض راغلی هم دی. اوددغه حیض نه وروستویې په ګیډه امیدنیولی دی. (۴) دویمی نکاح اته میاشتی وشوی فقط!

جواب: اوس ددی معلوماتودجواب کتلونه وروستواصل مسئلی جواب دادی چه وضع دحمل باندی په عدت ختمیږی دهغی نه مخکې بله نکاح جائزنه ده. اوبل خاوندسره ددی ښځی اوسیدل هم جائزنه دی. داخوجواب اوشوباقی داچه کله بچی پیداشی دچابه وی داخبره دهغه وخت دخوره ولوده چه کله بچی پیداشی که چرته تپوس کول وی نوتولی پرچی راولیږی اوتپوس وکړی. ۲۱رمضان/ ۱۳۳۱ھ.

دبرنی مسئلی متلعق دوباره سوال حضوراقدس جناب مولانامولوی صاحب دام ظلکم عرض دادی چه تولی پرچی خدمت کې درلیږودهغی طلاق کړی شوی ښځی بچی پیدا شویدی اوس داوښائی چه دابچی دچادی چه اواوس ددی ښځی نکاح کله ترڅ پکاردی؟

جواب: فی الدرالمختارفثبت نسب ولدمعتدة الرجعی وان ولدت لا کثرمن سنتین مالم تقربمضی العدة وکانت الولادة دجعة لوفی الاکثرمنهمااولتمامهالافی الاقل للشک وان ثبت نسبه کمایثبت بلادعوة احتیاطافی مبتوتة جاءت به لاقل منهمامن وقت الطلاق ولم یمضیها،صـ ۲۸۲/ دی روایت نه معلومه شوه چه دبچی ته به دوړومبی خاوندبچی وئیلی کیږی اواوس ددی ښځی بله نکاح جائزده ۲۰رمضان/ ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / صـ ۷۵)

سوال :(۶۰۲)زیدیوی معتدی ښځی ته عدت کې دننه مهرصحیح کړواونکاح یې ورسره وکړه اودهغی نه دعدت میاشتوپوری جداوسیده .عدت تیریدونه پس داووائی چه زه به بل ځای یعنی خاوند اختیاروم نواياچه داورومبی نکاح ماته کړی اوبل خاوند اختیاروی نواختیارولی شی یانه ؟

جواب: (۱) نه شی اوسیدی (۲)عدت کې دننه چه یې کومه نکاح کړیده هغه نکاح خودسارانه شوی هم نه ده که ښځه دی پریږدی بل ځای نکاح کوی کولی شی البته دیکې دومره تفصیل دی چه که ده کوروالی نه وی کړی نوعدت هم واجب نه دی کنی بیابه عدت هم تیروی. فی الدرالمختارویجب مهرالمثل فی نکاح فاسدوهوالذی فقدشرطامن شرائط الصحة کشهود(وفی ر دالمحتارونکاح المعتدة) الیٰ قوله ولکل واحد منهما فسخه ولوبغیر محضرمن صاحبه دخل بهااولافی الاصح ویجب العدة الوطاء لاالخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفریق اومتارکة الزوج الخ۔ وفی ردالمحتارفالحق عدم الفرق الی قوله طلق المنکوحة فاسداثلاثاتزوجهابلامحلل قال ولم یحک خلافا.ج۲/ صـ۷۴- تا۷۷/ ۵محرم / ۱۳۴۰هـ (تتمه خامسه / صـ ۲۱۱)

سوال :(۶۰۳)دیوي ښځی عدت ختم شویدی اوس ددی دهغی دحمل نخښی ښکاره شویدی. بعضی وائی چه داحمل نه دی بلکه دحیض دبندیدوبیماری ده اوکه چرته حمل واقع کې وی نودهغه سړی نه دی چاسره چه ددی ښځی نکاح کول مقصوددی اوس دی حالت کې دی سړی سره (چانه داحمل ګنړلی شی) نکاح کول جائزده یانه ؟

جواب: فی الهدایة ویثبت نسب ولدالمتوافی عنهازوجهامابین الوفاق وبین السنتین واذاعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاثم جاءت بالولدلاقل من ستة اشهریثبت نسبه وان جاءت به ستة اشهرلم یثبت - دی روایت په بنیاددیکې تفصیل دادی چه کتل پکاردی ددی ښځی چه خاوندیې مړشویدی داخبره یې کړیده دځلورمیاشتواولس ورځونه پس چه زماعدت ختم شویایې نه ده کړی که کړی وی نوبالفعل عدت نه به ختم کړی شوی اووئیلی شی خوکه دعدت پوره کیدونه شپږمیاشتی کم کې هلک پیداشوی نوداسی به ووئیلی شی چه داهلک دهغه مړی دی اودی بنیادکه چرته دی دویمه نکاح کړی وی نوهغی ته به باطل وئیلی شی البته که عدت پوره کیدونه شپږمیاشتونه وروستوبچی پیداشونودابه دهغه مړی نه نه ګنړی . اوکه دی اوله نکاح کړی وی نودیته به صحیح وئیلی شی اوکه داخبره یې نه وی کړی

نودخاوند دوفات نه دوکاله دننه دننه داحمل نه ګنړلی شی اوچونکه عدت تیرونکې په حکم دمنکوحی کې ده اودمنکوحی حمل دخپل خاوندنه ګنړلی شی که په واقع کې دهرچانه وی په دی وجه چه عدت باقی وی نوددی حکم اعتبارنه شی کولی چه دادبل کس حمل دی اوکه دیکې ددی کنډی نه مراد طلاق کړی شوی ښځه وی نودوباره سوال کول پکاردی والله اعلم.۴رجب ۱۳۲۵هـ (امداد ۲/ج/صـ۴۲)

مرتده باندی عدت

سوال :(۶۰۴) (۱) که دمرتدکیدودوجه نه نکاح ماته شی نوعدت پری شته یانه (۲) دماشومی طلاق کړی شوی جیتئ عدت شته یانه ؟

جواب: (۱) عدت پری شته (۲)که ډیره ماشومه وی چه کوروالی احتمال یې نه وی نوبیا خوعدت نشته اوکه دکوروالی احتمال یې وی نوهغی کې تفصیل دی چه که هغه دخاوندسره په خلوت کې عدت ناسته وی عدت پری شته کنی نشته .فقط والله .۲۵شوال/۱۳۲۲هـ (تتمه اولی/صـ۷۲)

خلوت صحیحه اوفاسده کې بغیردکوروالی عدت واجبیدل

سوال :(۶۰۵)دیوی جینئ واده یوسړی سره وشوخوخلوت صحیحه یې ونه مونده یعنی دواړه یوځای په جداکمره کې اوده نه شول بلکه ددی جینئ چه کوم خپل خپلوان وه دهغوی سره یوځای په یوه کمره کې اوده کیدل اوداسړی هم هغه کمره کې یوطرفته یوازی اوده کیده هغی نه وروستوپه بله ورځ معلوم شول چه داسړی خونامرده دی دخلقوپه ویناسره ده خپلی بی بی ته طلاق ورکړونودی صورت کې په دی ښځه باندی عدت لازم دی یانه څوک وایی چه خلوت صحیحه وشواوځوک وایې چه خلوت فاسده وشواوځوک وائی چه نه خلوت صحیحه شوی اونه خلوت فاسده ناشناسوچ کې طبیعت غورزیدلی دی که دی ښځی باندی دسړی نامردوالی دوجه نه عدت لازم نه دی نوکه یوسړی ته داسی صورت راپیښ شی نودهغی څه حکم دی بینوابالکتاب توجروایوم الحساب ؟

جواب: ورومبی ددی معلومات وکړی چه خلوت شوی یانه که خلوت شوی وی نوعدت واجب دی اگرچه هغه خلوت دسړی دنامرده کیدودوجه فاسدوی خوخلوت فاسده کې هم عدت واجب گرځی بقول اصح وفی ردالمحتاران المذاهب وجوب العدة للخلوة صحیحة اوفاسدة ج۲/صـ۹۸۶/ ۲جمادی الاول/ ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/صـ۸۴)

وجوب عدت درتفریق ازنکاح فاسد

سوال :(۶۰۶)دهندی وړومبی نکاح زید سره شوی وه دنکاح نه څوکاله پس زید وفات شو اودمړ کیدو په وخت یې یوبچی دپنځو میاشتو پریخود وهندی دزید په عدت کې دننه بله نکاح عمرو سره وکړه سره دده نه چه عمروته معلومه وه چه زید دمرګ یوه میاشت وشوه اودعدت په مسئله هم پوه وه خودخلقو دمجبوره کولو دوجه نه یې نکاح وکړه اوهنده دعمرو سره بغیردتازه کولو دنکاح نه دوه کاله اوسیده دعمرو نه یې څه اولاد اونه شو. اوس هندی په خپله دعمرو نه دطلاق اخستو درخواست وکړو عمرو دمجبوری دوجه نه ووئیل چه ته ماته خپل مهرمعاف کړه زه به طلاق درکړم هندی دټولو مخکې مهرمعاف کړو اوهغه وخت عمرو اووئیل چه ماطلاق درکړو ماطلاق درکړو ماطلاق درکړو بیاهنده دعمرو نه جداشوه اودعمرو په عدت کې دننه یې دبکرسره نکاح وکړه دعدت په مسئله دواړه نه پوهیدل یعنی هنده اوبکر دواړه نه پوهیدل چه عدت څومره ورځی وی دهندی حیض دهغه بچی پیداکیدو سره بندشوی وه اواوس ددوو میاشتو باقاعده حیض جاری شویدی یعنی دهندی ددریمی نکاح کولو نه یومیاشت مخکې حیض شروع شویدی اوهنده دهغه بچی نه پس تراوسه حامله شوی نه ده (الف) ایاکه دهندی نکاح عمرو سره په څه صورت کې جائزوه یاددوباره نکاح کولو ضرورت وه. (ب) که دهندی نکاح عمرو سره جائزوه نو ایادبکر نکاح به بالکل جائزنه وی اوبکرلره دهندی نه دعمرو عدت تیریدو پوری جداکول ضروری دی اوایادعمرو عدت تیریدو نه وروستو بکرته دوباره نکاح کولو ضرورت شته ؟

جواب: فی الدرالمختار سبب وجوبها(ای العدة) عقدالنکاح المتاکدبالتسلیم وماجری مجراه من موت اوخلوة وفی ردالمحتارعقدالنکاح ای ولوفاسدابجروفیه مبدأ لعدة فی النکاح الفاسدبعدالتفریق من القاضی بینهمااوالمتارکة وبذلک یذول منشوهاالذی هوالنکاح الفاسدج۲ص ۹۸۲ وفی الدرالمختارفی النکاح الفاسدوفیه اوالمتارکة وفیه ومنه الطلاق ص۱۱۰۷/اوفی ردالمحتاران الدخول فی النکاح الفاسد موجب للعدة الی قوله ونکاح المعتدة ص ۹۹۹ دي روایتونونه معلومه شوه چه عمرو سره چه هندی کومه نکاح وکړه هغه فاسده ده اوتفریق واجب دی اوهرکله چه ده طلاق ورکړونو اوس تفریق وشو. اواوس دتفریق په وخت بیاعدت واجب شو. هرکله چه هندی بیاپه عدت کې دننه دبکرسره نکاح وکړه داهم نکاح

فاسده ده اوتفریق واجب دی اوس په بکراوهندی دواړوباندی واجب دی چه جداشی اودعمرو دجدائی دوخت نه چه دری حیضه پوره شی بیاچه چاسره غواړی نکاح وکړی. دی تقریرکې دټولو مسئلو جواب وشو. واللہ تعالیٰ اعلم وعلمه اتم. ۲۰ربیع الثانی ۱۳۲۴هـ (امداد/صـ۳۲/ج۲)

عذرنبودن ناواقفی درانتقال فی العدة

سوال :(۶۰۷)که چرته دانګورخوانبسی یوبل سره بالکل نه لګی. چه یوځای پاتی شی نوایاداعذرکیدیشی چه دهغی په وجه دانبځه دخوانبسی دکورنه خپل مورپلارکره لاړه شی اوعدت هلته تیرکړی حدیث فاطمه رضی اللہ عنہا بنت قیس ددی جوازمعلومیږی خودفقهاء په کلام کې ددی څه تصریح نه ملاویږی؟

جواب: دفقی په جزئیاتو کې دغورکولونه معلومیږی چه عذرمبیح دپاره دانتقال نه دی بلکه قاضی خان کې راځی چه کورکې دننه دمړی کیدو دوجه نه چه کومه ویره ده که هغه لږه وی نوهم معتبرګنړلی شویده قال لان قلیل الخوف یکون بمنزلة الوحشة. حالانکه دومره ویره هم غیراختیاری ده ضبط سره چه کوم تکلیف کیږی هغه ددی ویری نه ډیرکم دی هرکله چه داویره عذرنه دی نوتکلیف دضبط څه رنګ عذرشو. اودحضرت فاطمه رضی اللہ عنہا بنت قیس دعذرتعین چه هغی په خپله دحضور ﷺ په خدمت کې پیش کړی وه. قلت یارسول اللہ ﷺ زوجی طلقنی ثلثاواخاف ان یقتحم علی رواه مسلم. اودحضرت عائشه رضی اللہ عنہا قول ددی تائیدکوی. قالت کانت فی مکان وحش فخیف علی ناحیتها. رواه فی المشکوة. ۲۵محرم ۱۳۲۲هـ (امداد/صـ۵۸/ج۲)

په مړوباندی دغم په ورځوکې دپان خوړلوحکم

سوال :(۶۰۸)یوی ښځی ته دپان خوړوعادت وی هغه دغم په ورځوکې پان خوړی شی یانه ؟

جواب: نه شی خوړی. ۱۰رجب ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی/صـ۱۱۵)

دغم په ورځوکې دکوګزاستعمالولوحکم

سوال :(۶۰۹)که سرکې سپګی وشی نودهغی وژلودپاره ګومنزاستعمالول یاتیل اچول په سرکې دغم په ورځوکې جائزدی یانه ؟

جواب: دی عذر دوجه نه جائزدی خوپه دی شرط چه داتیل خوشبوداره نه وی اوداګومنزه یره نری نه وی کماغی الدرالمختار رجب ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی/ صـ۱۱۵)

سوال: (۶۱۰) دیومتوفی دښځی په سرباندی درداونورداسی قسم بیماریانی پری ځی راځی نوکه دازنانه ددی تکلیف دوجه نه کله کله په سرکې دتیلومالش کوی نودی صورت کې دشریعت څه حکم دی؟

جواب: فی الدرالمختار- والدهن ولوبلاطیب کزیت خالص الیٰ قوله الابعذرراجع للجمیع اذاالضرورت تبیح المحظورات وفی ردالمحتار اوتشکي راسهافتدهن وتمشط بالاسنان الغلیظة المتباعدة من غیرارادة الزینة لان هذاتداوی لازینة جوهرة. ج۲/ صـ۱۰۱۲/ دی روایت نه ثابته شوه چه دی صورت کې دتیلومالش جائزدی خوچه هغی کې خوشبوئی نه وی اودهغی نه وروستوچه کومه گومنزه وکړیشی هغه دی دنرواو سختوغابنونووالا نه وی. ۲ذی قعده/ ۱۳۳۲ھ (تتم ثانیه/ صـ۱۸۱)

عدم جواز استعمال چوړی بلوردرعدت

سوال: (۶۱۱) دهندی نکاح وترلی شوه خودخاوندکورته لارخصت شوی نه وه چه خاوندیې وفات شو. اوس هغی ته څلورمیاشتی اولس ورځی عدت تیرول ضروری دی خوشوبی نوی کپړی کالی رانجه، پان دنداسه، تیل اونکریزی وغیره ټول یې پریخودی دي خولاس کې دوه دوه بنګړی پریخودی دي هغی ته چه کله ووئیلی شول چه دابنګړی اوباسه هندی ووئیل چه دادهندوانورسم دي داڅه زینت ډول اوسنګارنه دي لهذاهنده دابنګړی اوباسی اوکه وی دی؟

جواب: فی الدرالمختاربترک الزینة بحلی وفی ردالمحتارقوله بحلی ای بجمع انواعه من فضة وذهب وجواهر(بحر) قال القهستانی والزینة ماتتزین به المرأة من حلی کحل الخ ج۲/ صـ۱۰۱۵/ دی روایت نه معلومه شوه چه دخائست ټول قسمونه پریخودل واجب دی اودزینت حقیقت هم ددی نه معلوم شوچه هغی لره زنانه دزینت په قصدسره استعمالوی اودایقینی خبره ده چه زمونږپه ښارونوکې بنګړی زینت دپاره اغوستلی شی پدی وجه دازینت کې داخل دی اوددی پریخودل واجب دی پدی وجه دی ښځه باندی واجب دی چه دابنګړی اوباسی پاتی شوه دوی داخبره چه دادهندوانورسم دی نوبیاخوپه خپله دغه شان بنګړی اچول هم دهندوانورسم دی خوچه څه رنګ دهغوی سره دخصوصیت نه راتلودوجه په

اغوستلوکې تشبیه نشته نودغه شان دحکم شرعی موافق ویستلوکې هم تشبیه نشته. دویم داچه هندوانوښځی بنګړی ماتوی اوباسی نه نوماتول خودغه شان هم بغیردضرورت نه قطع نظردتشبیه نه دمال ضایع کول دی نوماتوی دی نه اودي باسی البته که ویستلوکې څه تکلیف وی نودمجبوری دوجه نه دی مات کړی ۲۷ربیع الثانی/ ۱۳۳۳ھ (تتمه اولی/ صـ۱۳۵)

عدم صحت بعدثلاثه

سوال: (۶۱۲) زیدخپلی ښځی ته دری یادریونه زیات طلاقونه ورکړل اوپه کومه ورځ چه یې طلاقونه ورکړل په هغه ورځ یاعدت کې دننه یې ورته رجوع وکړه نودرجوع نه وروستو چه کوم اولاد پیداشوهغوی اودده ښځه دده دمرګ نه وروستودده دمیراث اورلوحق لری یانه اودارجوع صحیح ده که نه ده؟

جواب: دارجوع صحیح نه شوه ښځی په خپل حال حرامه ده اوس که چرته دی طلاق نه دوه کاله کې دننه چه کوم اولادپیداشویدی اودی موده کې دی ښځی دعدت پوره کیدواقرارپه خپلی ژبی کړیدي نوهغه اولادثابت النسب دی. اوکه چرته پوره دوه کاله دینه زیات کې اولادپیداشویدی اوخاوندصراحتاً ددوی دنسب دعوی نه وی کړی نوهغه اولاد ثابت النسب نه دی اوس چه کوم ثابت النسب دی هغه وارث جوړیدی شی اوچه کوم ثابت النسب نه دی هغوی وارث نه شی جوړیدی اوښځه هم وراثه نه شی جوړیدی شی خوپه شرط چه داطلاق په مرض الموت کې نه وی ورکړی شوی. فی الدرالمختار فصل ثبوت النسب کمایثبت بلادعوة احتیاطافی مبتوتة جاءت لاقل منهمامن وقت الطلاق ولم تقربمضیهاولولتمامهالا الابدعة. اوکه دواقعی څه بل صورت وی نوبالتعین ظاهرول پکاردی ځکه چه دهغی په څڅونوکې اوږدوالی ډیردی فقط. ۲۷محرم/ ۱۳۲۲ھ (امداد/ صـ۵۷/ ج۲)

معاف کړه پریږده وئیلوسره رجوع کیږي یانه

سوال: (۶۱۳) یوسړی ښځی ته طلاق ورکړودهغی نه وروستوچه کله پیښمانه شواوښځه خفه شوه دکورنه روانه شوه ده ښځی ته ووئیل چه معاف کړه پریږده. پدی وجه هغه پاتی شوه. اوس عدت ختم شواودی الفاظونه علاوه یې ورته نورڅه نه دی وئیلی. اوس عدت ختم شودنکاح تازه کولوضرورت شته یادی کنایی الفاظوسره رجوع کیدیشی؟

جواب: جزئی مسئله خودنظردلاندی نه ده تیره شوی دباقی درجوع کولوکنایات چه کوم فقهاؤ لیکلی دی انت عندی کماکنت وانت امرأتی چه نیت سره موجب ردجوع گرځی معاف کړه پریږده دی سره مشابهت نه لری پدی وجه داکنایه نه ده . ددواړوپه رضامندی سره نکاح تازه کولوته ضرورت شته وجه دعدم تشابه بنکاره ده چه داکنایات مذکوره اقتضاءً دلالت کوی په بقاء دنکاح باندی په خلاف ددی الفاظوچه داصرف درضاکولودپاره دی الفاظوپه رجوع کولوکې هیڅ دخل اوتعلق نشته .۱۸شعبان/ ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی/صـ ۱۰۲)

حکم اسقاط حمل مطلقه حامله

سوال: (۶۱۴)دیوی بنځی دریمه میاشت کې حمل اوغورزیده . اوس تپوس ددی کوڅه داسی حمل غورزیدونه وروستوطلاقه کړی شوی بنځه خپله نکاح کولی شی یانه ؟

جواب: فی الدالمختاراحکام النفاس وسقط ظهربعض خلقه کیداورجل اواصبع اوظفر اوشعر ولا حکماً الی قوله وتنقضی به العدة فان لم یظهرله شئ فلیس بشئ فی ردالمحتار انه ان لم یظهرمن خلقه شئ فلاحکم له من هذه الاحکام وفیه باب العدة والمرادبه الحمل الذی استبان بعض خلقه اوکله فان لم یستبن بعضه لم تنقض العدة -.دی روایتونونه معلومه شوه چه ددی غورزیدلی شوی که چرته څه اندام وړوکې یالوئ بنکاره شوی وی نوبیاددی عدت تیرشو اودیته دبل سړی سره نکاح کول جائزدی . اوکه داسی نه وی نونه ده جائز.۱۹ربیع الثانی/ ۱۳۴۱هـ (محلقات تتمه اولی/صـ ۳۲۹)

فصل فی النسب والحضانة والنفقات

فصل دی په بیان دثبوت دنسب اوپرورش کولوکې اوخرچوکې

عدم ثبوت نسب ازنکاح باطل

سوال: (۶۱۵) بعضی بی علمه داګنړی چه درضاعت مسئله هغه کسانوسره متعلق ده چه یوځای پی اوڅښی .یعنی دهندی ځوی زیدپیداشواوهغه چه کوم پی اوڅښکل هغی سره کریمی ته هم پي وڅکلی شول نودزیداوکریمی مینځ کې نکاح حرامه ګنړی دی جهالت په سبب مثلاً چادکریمی نکاح عمروسره وکړواوبیاددوی اولادپیداشونوهغه اولادڅنګه دی

اوکه څوک ددی اولادکوم چه دعمرواوکریمی نه پیداشویدی دیوهلک یوی جینئ سره وکړی نوداڅنګه دی .بینواتوجروا؟

جواب: دیکې اوږدبحث دی باقی زماپه نزدقواعدوسره چه کوم غوره دی هغه دادی چه دانکاح باطل ده اوباطله نکاح کې نسب نه ثابتیږی پدی وجه ددی نکاح اولادثابت النسب نه دی اودوی سره نکاح کول دثابت النسب غیرکفوسره نکاح کول دی. اوغیرکفو سره نکاح کولواحکام په تفصیل سره دفقی کتابونوکې ذکردی. وفی ردالمحتارعن مجمع الفتاوی نکح کافرمسلمت فورات منه لایثبت النسب منه ولاتجب العدة لانه نکاح باطل الخ ج۲/ صـ۵۷۴/ والله اعلم/ ۱۰جمادی الاخری (تتمه ثانیه/صـ ۱۴۰)

حکم عدم ثبوت نسب اولادی که ازنکاح

محارم پیداشودوغیروارث بودن ایشان

سوال: (۶۱۶)یوکس دخپلی خورزی لورسره نکاح وکړه عالمانومنع کړوخوهغه ونه منله دهغی نه وروستود دی منکوحی نه ځوی پیداشوآیاددی ځامنونسب دی نکاح کوونکې نه ثابتیږي یانه اوداځامن دده وارثان جوړیدیشی یانه مفتی به مذهب کوم یودی وي لیکئ؟

جواب: فی ردالمحتارولذالایثبت النسب ولاالعدة فی نکاح المحارم ایضاً کمایعلم مماسیاتی فی الحدود. ج۲/ صـ۵۷۴/ مصریه/ دی روایت نه معلومه شوه چه دی صورت کې نسب نه ثابتیږی په دی وجه دوی وارثان هم نه شی جوړیدی .۱۵شعبان/ ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه/صـ ۱۵۷)

ثبوت نسب ازشوهرګوبظاهرتعلق نه باشد

سوال: (۶۱۷)هنده چه عمرومنکوحه ده دعمروطلاق ورکولونه بغیرزیدپه خپل کورکې ساتلی ده اوداوه کالونه دهندی هیڅ قسم تعلق دخپل وړومبی خاوندعمروسره نشته دی اوؤکالوکې دهندی دزیدبچی هم پیداشویدی نوایاددوی نسب به دزیدنه ګنړلی شی که دعمرونه زیداوهنده ددی خبری اقراراکوی چه دااولادزمونږپه خپل مینځ کې دتعلق دوطی نه پیداشویدی اودعمروباره کې هنده اقرارکوی چه دابچی دده دنطفی نه دی ایادی صورت کی ددی بچونه شریف النسب جینکی. واده کیدیشی اودی بچوسره اوپه خپله دزیدسره څه

تعلق اوپه اسلام کې ددوی حفاظت وکړیشی یادغه شان دبی غرضه مسلمانانوپه شان دوی سره معامله وکړیشی اوسره دډیروپوهولونه هم زیدهنده نه جداکوی؟

جواب: قاعده کلیه ده چه چونکه حقیقت دنسب یودپرپټ امردی چه واقع کې دادچا نفطه ده پدی وجه شریعت مقدسه کې یې ظاهری نخښه کومه چه شرعاً هم معتبره ده دهغی معیاراومداریې گرځولی دی اوهغه نخښه نکاح ده بس داقانون مقررکړی شویدی چه چاسره نکاح شویده نسب دهغه حق دی البته که هغه په خپله ددی نفی وکړی یعنی خاوندپه خپله ووائی چه دازمانطفه نه ده اوچه زنابواره کې څه گواه نه وی دی صورت کې دانښځه هم ددی نفی سره ښځی باندی تهمت دزنالگی چه دی سره دښځی بی عزتی کیږی پدی وجه چه گواه نه وی دی صورت کې په خپله دصاحب حق تصدیق هم ضروری دی هرکله چه قاعده معلومه شوه چه دهغی تصریح دفقی په کتابونوکې ددی حدیث په بنیاد الولدللفراش وللعاهرالحجرموجود ده اوس دټولومسئلوجواب ښکاره دی دهغی حاصل دادی چه که دی صورت کې عمروچپ پاتی شونوددی بچونسب به دعمرونه ثابتیږی (نه په دی معنی سره چه داسی به ووائی چه دادعمرودنطفی نه دی بلکه په دی معنی سره چه دواقعی حال دلیل قطعی سره معلوم نه دی اوظاهری قرینه شرعاً معتبرنه ده پدی وجه دهغوی حق نه دی اوکه عمروهم نفی کوی اودښځی تصدیق موجوددی بیاخوخامخا د عمرونه ثابتیږی خودزیدنه هم دعدم نکاح دوجه نه نه ثابتیږی بچی به مجهول النسب پاتی شی اوورومبی صورت کې دنکاح وغیره په باب کې ددی بچوحکم په شان دعمروبه وی اودویم صورت کې به دځه ثابت النسب جینکوکفوه نه وی اوغیرکفوه سره دنکاح کولوچه کوم حکم دی هغه به دوی دپاره جاری کیږی اوچونکه دی دواړوصورتونوکې هنده اوزیددواړوفاسق دی پدی وجه دوی سره به دفاسقانوپه شان معامله کولی شی والله اعلم ۳ربیع الثانی / ۱۳۲۲هـ (تتمه اولی / صـ ۷۴)

سوال: (۶۱۸) بهشتی زیورځلورمی حصی بیان دهلک دحلالی کیدوپه باره کې اخری ددومسئلو (نکاح اوشوه خوواده تراوسه نه وه شوی الخ) او (اوخاوندبل ملک دی اومودی اوشوی کلونه اوشول الخ) باندی مختلف خیال والا خلق اعتراض کوی براه مهربانی ددواړومسئلوښه واضح اومدلل حال ولیکې چه دااعتراض کوونکې چپ شی؟

جواب: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تراوسه پوری چه دی باره کې په خوله یادخط په ذریعی سره معلومات کړیدی داعتراض په رنگ یې کړیدی پدی وجه زړه نه غوختل چه

جواب ورکړم. ستادی الفاظوسره چونکه دځان پوهولوقصدمعلومیږی په دی وجه لیکم لږسوچ ورته وکړه دبهشتی زیورددی مسئلودامطلب نه دی چه بغیردکوروالی نه حمل نیسی اوهغه حمل دهغه خاوندکیږی بلکه مطلب دادی چه دی صورتونوکې بره کتونکوته په خپله ددی یقین کولوځه ذریعه نشته چه ددوی کوروالی نه دی شوی. نوهغوی ته شرعاً دااجازت نشته چه دښځی خاوندپه مینځ کې صرف ظاهری لری والی ته وگوری اواووائی چه هرکله زمونږپه علم کې ددوی په مینځ کې کوروالی نه دی شوی نوپه واقعی کې هم نه دی شوی اوداحمل دحرامونه دی اودانښځه حرام کاره ده اودابچی ولدالحرام دی بس کتونکوته ددی حکم لگولوحق نشته ځکه چه چاته حرام کاریاحرام زاده وئیل ډیرلوي تهمت دی اولویه گناه ده دی خبری لره دخولی نه ویستل بغیردیقینی دلیل نه جائزنه دی بلکه که یوډیرلری احتمال هم دحجت دواقعی کیدواومونديشی نوداسی پوه شوه چه کیدیشی دالری صورت داحتمال دکوروالی واقع شوی وی اونوروته ددی اطلاع نه وی شوی اوهغه بعیداحتمال دلته دوه کیدیشی یوداچه دځه بزرگ په کرامت سره کیدیشی ښځه خاوندیوځای شوی وی اوکوروالی واقع شوی وی دویم داچه کیدیشی یوپیری (جن) یوځای کړی وی اوکوروالی شوی وی اوحمل نیولی شوی شوی اودبزرگانوکرامت اودپیریانوتصرف داهل النست والجماعت په نزدشرعاً عقلاً اووقوعاً ثابت دی. اواگرچه دااحتمال ډیربعیددی خومونږمسلمانی ښځی لره دتهمت نه بچ کولودپاره اوبچی لره دشرم نه بچ کولودپاره دااحتمال ممکن منواوداسی به ووایوچه کیدیشی داسی یوصورت پیداشوی وی اوبعضوصورتونوکې ممکن ده چه خاونداسی پټ راغلی وی چه هیچاته هم خبرنه وی شوی لکه بعضی مشهورمجرم خپل کورته دشپی راځی اودشپی بیاواپس ځی پدی وجه ددی حمل نسبت به دی خاوندطرفته کولی شی اونسب به ثابت منلی شی. البته په خپله خاوندته ددی یقینی علم کیدیشی چه که تاکوروالی نه وی دی مجبورکړی شوی چه خامخاته دابچی خپل اومنه بلکه هغه تا اختیارورکړی شویدی چه که تاکوروالی نه وی کړی نودانسب نفی کولی شی خوچونکه حاکم شرعی ته په څه قطعی دلیل سره په خپله دخاوندریشتون والی یقینی طورسره نه شی معلومیدی بلکه احتمال شته چه دځه بل غم اوغصی نه ښځه بدناموی پدی وجه دده په نفی کولوباندی به حاکم شرعی چپ نه پاتی کیږی بلکه مقدمه به وکړی اودلعان حکم به جاری کړیشی بیالعان نه وروستونوروته شرعاً اجازت

دی چه بچی ددغه خاوندنه نه ګنړی ځکه چه شرعاً قانون سره دده نسب کښ کړی شو یعنی شرعاً څه زورنشته چه اوس یې هم ددغه خاوندنه ومنی بلکه قانوناً به اوس دده نه کت کړی شوی منی اوواقعی په اعتبارسره بیاهم داووائی چه دغیب علم الله رب العزت ته دی. دغه شان ددی ښځی په نسبت به هم ووائی چه الله ته پته ده چه سړی ریشتونی وی اوکه ښځه

۲۷شعبان/۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/ص ۸۴)

سوال :(۶۱۹)کتاب بهشتی زیورمصنفه جناب څلورم جلدکې می دامسئله ولیده ناچیزته اونورو کسانوته څه غلط فهمی غوندی پیداشوه دهغی په باره کې موډافصیله وکړه چه دحضرت نه به ددی اطمینان وکړو. **مسئله** (خاوندبل ملک ته لاړواوکلونه تیر شول بلکه مودی وشوی اودلته یې ځوی پیداشونودی هلک ته به حرامی نه شی وئیلی. اوکه چرته خاوندانکاروکړی نوحکم دلعان وکړیشی، دی مسئلهٔ کښ اعتراض دادی چه که دخاوندد تلونه پنځه کاله پس بچی پیداشوی وی اوخاوندبل ځای کې دی نوپه ظاهره دی حرامی شو اوخاوند اقرارهم وکړوچه داځوی زمادی چونکه دهغه خپل کورته راتلل ثابت نه دی نوخاوندته به هم ددیوث نسبت کولی شی که چرته زمونږداخبره غلطه وی نود شریعت په نزدځه سنددی اودقرانی ایتونویادحدیثونونه ثابت دی نوهغه کې څه حکمت دی اوعقلی دلیلونه ددی په نسبت څه دی ځکه چه ظاهری اسباب خوزمونږداشک نه شی لری کولی اوکه چرته په کتابت کې غلطی وی یاځه الفاظ دکاتب نه په هیره سره پاتی شوی وی یاکه داسی وی چه دخاوندد تلونه وروستوخومیاشتی یادووکالونه وروستوهم هلک پیداشونوځه اعتراض باقی نه پاتی کیږی صرف دومره عرض ضروری چه دبهشتی زیورتعلیم زنانواوماشومانوته ورکولی شی پدی وجه دپیدائش نیټه صاف طورسره لیکل یکاردی ځکه چه مسئله پخلپه دحضرت لیکلی شویده اوحضورپه حیثیت دنائب رسول ګیدوسره مونږته به ډیراطمینان راکړی اودجناب ذات مجمع دفیض اوداخلاقوده امیددی ښه ښه کافی اوزړه پخی دونکې جواب راکړی؟

﴿جواب﴾ ددی مسئلی دامطلب نه دی چه واقعی کې هلک ددی خاوندنه دی اونه دامطلب دی چه دی ښځه باندی یاددی په خاوندباندی واجب دی چه هغوی دداسی وګنړی ځکه چه هغوی دواړوته اصل حال معلوم دی نوهغوی باندی څنګه واجب شول چه دواقع خلاف یقین ولری اونوروته واقع حال معلوم نه دی په هغوی څنګه واجب شول چه دکومی خبری حال معلوم نه وی هغه یقینی اوساتی بلکه ددی مسئلی مطلب دادی چه نوروخلقوته داحق حاصل

نه دی چه دابچی دحرامونه وګنړی بلکه هغوی ته داګنړل پکاردی چه قانوناً داهلک ددی خاوندنه دی ځکه چه دی ښځه اوخاوندکې نکاح شودیده اوممکن ده چه دواړه یوځای شوی وی چه دهغی علم ددوی نه علاوه هیچاته نه وی شوی لکه څنګه چه بعضی اشتهاری خلق په پته خپل کورته راځی اوبعضی خلق دتسخیرجن (چه پیریان یې تابع وی) په ذریعه چرته چه غواړی ځی اواګرچه دااحتمال بعیددی خویو منکوحی ښځی احتمال بعیدموجودیدووجه نه زناکاره وئیل روانه دی اوددی څه خصوصیت دی که چرته خاوندموجودهم وی په دغه حالت کې چه کوم اولادپیداکیږی هلته هم دواقعی حال الله ته معلوم دی. اونوروخلقوته یقیناً داڅنګه معلومیدی شی چه داددی دنفطی نه دی مثلاً که چرته خاوندموجود وی اوبیاهم پنځو کالوپوری کورواڼی ونه کړی چه دهغی چاته هم علم نه وی نوددغه حالت اولادبه صرف قانونی اولاد وئیلی شی دواقعی کیدوڅوک حکم کولی شی هم دغه شان ده البته چونکه خاوندته یقینی معلومه ده چه ماخپلی بی بی سره څوروځونه کوروالی نه دی کړی هغه ته داحق شته چه ووائی دابچی زمانه دی که چرته ده داووئیل اوښځی هم ددی اقراروکړونودیته به زناکاره وئیلی شی اوکه دی ووئیل چه داخاونددروغ وائی نوچونکه نوروخلقوته څه دلیل سره دچاریشتون والی اودردغژن والی نه شی معلومیدی په هریوکې دواړه احتماله شته پدی وجه بیابه هم دی ښځی ته زناکاره نه شی وئیلی بلکه دی صورت کې شریعت دلعان قانون مقررکړیدی چه دهغی بیان بهشتی زیورکې مستقل باب کې هم شته اودامسئله دفقی په کتابونوکې ده اودپوه سړی په نزدقران اوحدیث نه هم ثابت ده دقران ایتونه دی قوله تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض اثم – وقوله تعالی لولاجاؤا باربعة شهداء فاذلم یاتوابالشهداء فاولئک عنداللہ هم الکاذبون – اوحدیثونه دادی قوله علیه السلام الولدللفراش وللعاهرالحجر– وقوله علیه السلام ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث– اواحتمالات بعیده باندی دنوورد تهمت اوبدګمانی لری کولوحدیث دی اوواقعی یې سره هم ثابت دی چه حضرت عیسیٰ علیه السلام یوسړی په غلاکولواولیدو اووی رتلوهغه قسم اوخوړوچه ماغلانه کوله حضرت عیسیٰ خپل ګمان غلط وګنړلواودهغه دقسم تصدیق یې وکړی اودی اعتراض په جواب کې یومستقل رساله یوعالم لیکلی ده رفع الارتیاب عن مسئلة الانساب فقط. ۱۳۳۲هـ

تتمه خامسه/ص ۴۹)

تحقیق نه سیدبودن اولاداز مردغیرسیدوزن سیده

سوال :(۶۲۰) یوغیرسید سړی سیدی زنانی سره نکاح وکړه که چرته دانکاح جائزوی نوددی نه چه کوم اولاد پیدا کیږی هغوی ته به نسباً سید وئیلی شی یانه ؟

جواب: نه شی وئیلی سیواد حضرت فاطمه ﷺ داولاد نه ۲۷ذی الحجه / ۱۳۳۸ھ

(تتمه خامسه / صـ ۱۷۲) دیوعالم بزرګ یوی زنانه ته دیان هغه رنګین توکانړی واچوی اودهغی نه کوم بچی پیدا شی دهغی نسب به دخاوندنه وی توک اچوونکې نه به نه وی!

دیوځای نه ډیراوږدسوال په عربی کې راغی

اوس هغه په پښتوکې سره دجواب نه نقل کوم

سوال :(۶۲۱)دهغی حاصل داوه چه یوصدیقی نسب قاضی ته داولادتمناوه دیوسید بزرګ نه یې ددعادرخواست وکړوهغه پان وخوړواودهغی هغه رنګین توک یې ده ته ورکړوچه داپه خپله بی بی وخوروه دهغه دخوراک نه وروستودحمل نخښی ښکاره شوی اوبچی پیدا شودهغی متعلق دوه سوالهوی یوداچه ایاداسی ممکن دی دویم داچه ددی بچی نسب به دی قاضی نه ثابتیږی اودابچی به صدیقی وی یاددی بزرګ نه به ثابتیږی اودابچی په سیدوی ؟

جواب: پدیکې نه امتناع عقلی شته اونه امتناع شرعی بلکه امتناع طبی هم نشته .وجه داچه دطب په فن کې داواضحه شویده چه اصل تولد دبچی دښځی دمادی نه کیږی اودسړی ماده دهغی عقدکوونکې وی اوپه خپله دبعضی ښځوپه ماده کې قوت عاقده هم کافی کیږی نوکه دفرق عادت په طورسره دارنګین توک په خپل اثرسره عاقدشوی وُی یادښځی دقوت عاقدی ملګری شوی وی نوځه طبی اشکال نشته اودی احتمال باندی دحضرت عیسیٰ علیه السلام پیدائش قواعدطبیه کیدیشی اګرچه دخلاف عادت کیدوپه سبب فارق عادت دی پاتی شوه خبره دنسب ثابتیدو نوشریعت کې دسړی نه نسب ثابتیدوبله طریقه ده یعنی متعارف سره حمل یادهغی قائم مقام یعنی دښځی فراش کیدل اوداطریقه دی بزرګ دپاره نه ده متحقق شوی اوقاضی دپاره متحقق ده پدی وجه دی بچی ته ددی بزرګ بچی وئیل یاسیدوئیل حرام دی اوګناه ده ددی قاضی بچی دی اوصدیقی اودغه سبب دی چه حضرت دادم علیه السلام لورپه هیڅ نص کې نه ده وئیلی شوی اوښځی نه دنسب ثابتیدوبله طریقه ده یعنی دخیتی نه

پیدا کیدل اوداطریقه عیسیٰ علیه السلام کې دحضرت مریم علیها السلام په اعتبارسره متحقق ده پدی وجه هغه ته ابن مریم وئیلی شویدی والله اعلم ۲۴شعبان / ۱۳۵۰ھ (النور/صـ ۷/ ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ)

حل اشکال متعلق ثبوت نسب ازپدرواکتساب رق ازمادر

سوال :(۶۲۲) بهشتی زیورځلورمه حصه مطبع قیومی پنځلسمه صفحه کې راځی چه نسب کې اعتبارپلارته دي مورته هیڅ اعتبارنشته.که پلارسیددی نوبچی به هم سیدوی که پلارشیخ دی نوبچی به هم شیخ وی مورهرڅنګه وی که یوسیدیوه بهرنی ښځه کورته راوستله اونکاح یې ورسره وکړه نوبچی سیددی اودرجه کې هم دټولوسیدانوسره برابردی اوبیان القران دویم جلد صفحه ۱۰۹کې راځی وجه دکراهت داده چه دیکې بغیردضرورت نه خپل اولادغلام جوړل دی ځکه چه حریت (ازادوالی) اورقیت (غلامی) کې اولاد دمورتابع دی دواړو عبارتونوکې تطبیق څه رنګ دی ؟

جواب: دلته تعارض کودي اياشرافت دنسب اومحلوکیت نه شی جمع کیدی .[1] فقط شعبان ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه / صـ ۱۵۷)

ثبوت نسب ولدالزناازاقرار

سوال :(۶۲۳)څه فرمائی علماء اومفتیان شرع متین دی مسئله کې چه هغی ورومبی حالتونواول تفصیل سره عرض کوم چه یوسړی زید چه ډیرجائدادمالک وه وفات شواو یوسکه ځوی محمودد خپلی ښځی نه تری پاتی شو اودوه بچی عمرواویوه ښځه وینځه مسماه هنده چه عمرواوبکرموروه پریخودل هنده دیومدفولی ښځی وینځه وه دهغی نکاح زیدسره نه وه شوی اونه محمودعمرواوبکر خپل ورونړه منلی دزیددمرګ نه وروستوهنده ولیه شوه دعمرواودبکر دحصواودخپلی حصی باره کې دزیدپه جائدادکې اخستودعوی عدالت کې وکړه عدالت دهندی نکاح زیدسره اونه منله اوداقضیله یې وکړه چه زیدداولادعمرواوبکردحرامونه دی دوی ته به شپیمته حصه ملاویږی چه زید دعمرواوبکردپیدائش نه مخکې دکورانتظام دپاره په انګریزی حکومت لیږلی وه اوپه هغی

---

[1] قلت وبه خرج الجواب عمالیستشکل حدیث احب الیّ من ان عتق اربعة من ولد اسماعیل بان العرب لایسبی حتی یعتق وجه الجواب بانه لوزج احدمن اسماعیل امة مملوکة فظاهران الولدیکون من ولد اسماعیل ومع هذایکون رقیقاتبعاللام ۱۲ منه

کې دلیکلی شوی وه چه که پلاردحرامو اولادخپل بچی اومنی نوهغوي ته به دنغدو مال نه شپیمته حصه ملایږوی په دی وجه دوی ته هم شپیمته حصه عدالت تجویزکړه هندی ددی فیصلی اپیل وکړوعدالت اپیل داتجویزکړو چه دهندی نکاح زید سره ثابت نه ده خوچونکه زیدعمرواوبکرلره خپل ځامن لیکلی دی اوشهادت هم عمرودبکرلره دځامنووئیلوشهادت ثابت دی دی صورت کې دادواړه مقبول الولد (یعنی ثابت النسب ۱۲) دزیدشول اودشریعت محمدی ﷺ موافق دوی ته دمحمودبرابرحصه ملاویدل پکار دی اودهندی خارج کړی ځکه چه ددی نکاح ثابت نه وی.

اوس ددی خبری باره کې معلومات کول غواړو

وړومبی سوال - مقبول الولد کیدودپاره دوارثانومخامخ اقرارلسانی ضروی دی یانه؟ **دویم سوال** - غیرمسلم مخکې ځوی وئیل یاصرف صاحبزاده لیکلوسره دخپل سکه ځوی برابر حصه ملاویدشی یانه؟ **دریم سوال** - په شریعت محمدی ﷺ دغیرمسلم شهادت جائزدی یانه؟ **څلورم سوال** - داقرارکوونکې صاحبزاده وئیلوسره دنوروارثانوذوی الفروض جائدادورکولوسره دی مقبول الولدته حصه ملاویدی شی یانه یاصرف داقرار کوونکې جائدادورکولوسره؟ **پنځم سوال** - محموددزیدسکه ځوی دی اوعمرواوبکریې خپل ورونړه نه منل بغیرداولادنه وفات شواودعمروبکرنه علاوه یې چه مقبول الولد ګرځیدلی دی دوه ښځی پریخودی نودی صورت کې عمرواوبکردمحمود په جائدادکې میراث وړلوحق لری یانه؟ **وړومبی سوال جواب**- نسب ثابتیدودپاره دوارثانومخکې اقرارکول خوضروری نه دی خوددوؤمقبول الشهادت سړویادیوسړي اوددوؤښځومخکې ضروري دي ،فی الدرالمختارونصابهالغیرهامنالحقوق سواء کان الحق مالااوغیره الی قوله رجلان اورجل وامرأتان صـ ۱۱۰. **دوهم سوال جواب** - دسوال تمهیدعبارت سره ددی متعلق صرف دری بنیادونه معلومیږی یوداچه زیددالیکلی وه چه حرام اولادته که یوپلارخپل ځامن اووائی نوهغوی ته به دنقدمال نه شپیتمه حصه ملاویږی الخ .دریم داچه غیرمسلم په مخکې ځوی وئیل دریم صاحبزاده لیکل نووړومبی بنیاد خوځکه پتوره نه دی چه خپله په دی درخواست دزیداقرار دی چه دا اولاد دحرامودی چه دنسب صحت دپاره منافی دی لکه څنګه چه ښکاره ده دویم بیناد ځکه پوره نه دی چه دغیرمسلم شهادت دمسلمان مدعی علیه په مقابله کې معتبرنه دی دریم بنیاد ځکه پوره نه دی چه صاحبزاده لیکل سره مقصوددعوی

کول دنسب دصحت نه ده صرف لیکلوکې عنوان دتعبیردی چه هغه یی بنیادتهذیب کلام اختیارکړیده. **دریم سوال جواب**- جائزنه دی فی الدرالمختارفیشترط الاسلام لوالمدعی علیه مسلماً.صـ۱۰۹/ **څلورم سوال جواب** - ددی عبارت دویم شق یعنی وارثان الخ صفانه دی کیدیشی چه مطلب داوی چه که عمرواوبکرته بل وارث حصه ورکړی یاعدالت ورکړی نوایادی صورت کې ددوی ثابت النسب کیدل اووارثان جوړیدل ثابتیدی شی یاخوپوری چه زیدجائدادورنه کړی دنورو وارثانوورکول ثبوت دنسب وارث دپاره کافی نه دی که چرته دامطلب وی نوجواب دادی چه دعدالت ورکول بغیردحجت شرعی نه کافی نه دی باقی که چرته نوروارثان عمرواوبکرسره جائزوارثان وګنړی نوکه ددوؤسړو یایوسړی اوددوښځوچه قابل دشهادت وی اقرار وکړوچه دادزیدصحیح النسب ځوی دی نوداشهادت شرعیه دثبوت نسب په باره کې شواوپه تولووارثانوبه ددی اثروی فی الدالمختاراوتصدیق بعض الورثة فیثبت فی حق المقرین وانمایثبت النسب فی حق غیرهم فی الناس کافة ان تم نصاب الشهادة لهم بان شهدمع المقررجل اخرصـ۲۸۲/ اوکه داسی اونه شول نوهیڅ هم نه کیږی اوکه څه نورمطلب دی نوصفاعبارت کې لیکل پکاردی. پنځم سوال جواب څوپوری چه عمرواوبکرصحیح النسب کیدل ثابت نه وی چه دهغی یوه طریقی خودزید اقراروه کومه چه منفی ده لکه څنګه چه مخکې تفصیل سره ذکرشو دویم ددووشرعی اوراثانواقرارچه دهغی څلورم نمبرکې ذکراوشونوڅوپوری چه دی دووطریقوکې یوی سره نسب ثابت نه وی دمحمودپه میراث کې دعمرواوبکرهیڅ حق نشته فقط.۳محرم ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/صـ۳)

دښځی دطلاق نه وروستوچه کوم اولاد وی پلاربانډی دهغی نفقه

سوال :(۶۲۴)یوی امیداوری زنانه ته خاونددری طلاقه ورکړل دوضع حمل نه وروستو عدت تیرشوپدی وجه دیته خونفقه نه ملاویږی خوهغه بچی خودخاونداوهغه جینی ده داچه څوپوری دمورپه تربیت کې ده دی پاره به خوراک څکاک ملاویږی یانه؟

جواب: ملاویږي به .۴ذی الحجه/ ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی/صـ۱۱۲)

که معتده دخاوندپه کورکې نه اوسی نوخاوندباندی نفقه نشته

سوال :(۶۲۵)زیدخپلی ښځی ته دنافرمانی په وجه طلاق ورکړاوښځه موركره لاړه نو دعدت دورځوخرچه په خاوندواجب ده یانه؟

جواب: نه ده واجب ،فی الدرالمختاران المرأة ذانشزت فطلقهازوجهافلهاالنفقة والسکنی اذاعادت الیٰ بیت الزوج ،ج۲/ص۱۰۲۰/ قلت دلت الروایة تقییدنفقه المعتدة بکونهافی بیت الزوج .۸ربیع الاول/ ۱۳۳۰ھ(تتمه اولی/ص۱۱۴)

که معتده خپله کتلی شی بیاهم په خاوندنفقه شته

سوال :(۶۲۶)کوم ځای چه داعام رواج وی چه ښځه اوسړی دواړه کاروبارکوی هنرکار یګری وغیره اوهغی سره وخت تیروی اوکومه ښځه چه څه هنروغیره نه شی کولی نودکلی خلق عموماً مالداراوغریبانان اومعیوب ګڼړی اودښځی هنراوکسب کول ضروری وی په دی وجه چه هلته داسی غریبان اوسیږی چه صرف دسړی کسب کولوسره دښځی اوسړی وخت تیریدل ګران وی دی صورت کې که چرته سړی خپلی ښځی ته طلاق ورکړواوښځی په خپل هنرخه ګټلی شی اودهغی نه خوړی شی بلکه دهغی دخرچی نه زیاتیږی هم نودی صورت کې په سړی باندی دعدت دورځوخرچه ورکول واجب دی یانه ؟

جواب: واجب دی هرکله دخاوندپه کورکې وی ،فی الدرالمختارفتجب للزوجة الیٰ قوله فقیرةاوغنیة . ۸ربیع الاول/ ۱۳۳۰ھ(تتمه اولی/ص۱۱۴)

تحقیق سقوط نفقه درطلاق علیٰ مال

سوال :(۶۲۷)که چرته ښځه طلاقه علی مال کې دخپل عدت نان نفقه وغیره معاف کړی نومعاف کیدیی ؟

جواب: فی الدرالمختارخرج الطلاق علیٰ مال فانه غیرمسقط وفی ردالمحتارای للمهرعلیٰ المعتمد کماسیذکره المصنف نعم یسقط النفقة ولومفروضة کماسیأتی ص۹۱۸/ج۲/ دی نه معلومه شوه چه دی صورت کې نان اونفقه معاف کیدیشی . ۳۰محرم ۱۳۳۴ھ(تتمه رابعه/ص۱۱)

ښځی ته دخوانبی نه جداکورورکول دخاوندپه ذمه واجب دی

سوال :(۶۲۸)ازخادم .....باعلی حضرت مرشدی ومولائی ومقتدائی دامت فیوضهم وبرکاتهم پس دسلام مسنون نه حضرت په خدمت کې یوعرض دی هغه دی عاجزته یوکارپیښ شویدی چه دهغی تعلق چونکه اصلاح داخرت سره دی پدی وجه دی کارکې

دحضرت مشوره دخپل دواړوجهانودکامیابی باعث ګنړم اومشوره غواړم ددووکالونه ماخپله بی بی دکورنی جهګړوپه وجه یوجدامکان کې (چه هغه ماپه خپله جورکړی وه مورپلار په اجازت سره دیوخوراک خپلی بی بی سره دتسلی دپاره کوم خودجدائی په وجه دهریواوتحفونه علاوه مادمورپلارڅه مالی امدادونه کوی شو چه سبب دخفګان دمورپلارمعلومیږی دخرچ دتنګی په وجه دمورپلاررضاهمیشه نه داده چه مونږ دیوځای اوسوامیددی چه بهترینه مشوره راکړی دی دپاره چه رائی قائمولوکې مضوط یم امیددی زرجواب راکړی فقط! والسلام مع الاکرام!

جواب: السلام علیکم ورحمة الله چونکه اوکړی نوخاونددمورپلارنه جداوسی اوکه هغه دخپل جائز حق مطالبه وکړی نوخاوندباندی دهغی دحق اداکول واجب دی اوواجبوپریخودل ګناه ده اوګناه کې دچااطاعت نشته ته انتظام مه بدلوه ۱۹محرم/ ۱۳۳۲ھ(تتمه ثانیه/ ۱۱۹)

سوال :(۶۲۹)جناب یوه ورځ په وعظ کې دښځی خاوندحقونومتعلق فرمائیلی وه چه دښځی یوداهم حق دی چه که هغه دخاونددمورپلارنه جداوسیدل غواړی نودهغی دارزو پوره کول واجب دی دی خبری سره داعرض دی چه قران مجیدکې دالله رب العزت داحکم دی چه سیوا دشرک نه په نوروټولوکارونوکې دمورپلارحکم اومنی نودافرض شواوس ددی خبری معلومات کوی چه که دمورپلارخوښه نه وی چه خپله ښځه دهغوی نه جداکړی اودښځی داخوښه وي چه د هغوی نه جداوسی که یوکورکې وی اوکه جداکورکې وی نوځنګه چل پکاردی اودی باره کې څه حکم دی ایاورومبی فرض اداکړیشی که واجب براه مهربانی دی باره کې تفصیل سره اوفرمائی چه بیاپه پوهه کې اسانتیاوی!

جواب: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دمورپلارتابعداری دواجبوپه پریخودوکې نه ده اودښځی داحقونه واجب دی نوکه مورپلاردی دپریخودو ووائی نودهغوی تابعداری نشته ۱۸ربیع الاول/ ۱۳۳۲ھ(تتمه ثانیه/ص۱۳۱)

استحقاق زوجه نفقه راهرګاه بوجه ظلم زوج درخانه اونیاید

سوال :(۶۳۰)زیداوبکردواړه ورونړه وه زیدیوه لورهنده پریخوده اوبکریوځوی خالدپریخودو.دهندی مورمحمودی ددواړونکاح وکړه اوډیروخته پوری هندی اوخالدپه مشری دمحمودی کې وخت تیرولولږوخت نه خالدخپله بی بی هنده اوخپله خوانبی محمودی

جداکړه اوطلاق یې ورکړودی دواړومسماتانودتنګی اوپریشانی اوبی وسی دوجه نه دپاره دحاصلولودمیراث دپلاراودخاوندیوشراکت نامه دنیمی حصی دمال دحامدپه نوم ولیکله یاحامدعدالت کې دعوی درجوع کولووکړه دهغی په ذریعه یې صلح نامه ډګری حاصله کړه چه وخت تیرولودپاره پوره نه ده اوس ډګری حاصلولونه وروستوخالدبله نکاح وکړه هنده چه دواده خبرواوریدونوددی نکاح نه مخکې یې دخپلی ګزاری باره کې دعوی دائرکړه اوهندی ته چونکه خالددرجوع هم نه کوی اومخالفت هم کوی وهل تکول هم کوی اوقسم قسم تکلیفونه رسوی پدی هنده خاوندسره اوسیدل نه قبلوی اوحقیقت کې خالدهغه ډیره وهی اوحقونه یې نه اداکوی اوطلاق هم نه ورکوی اوس دی صورت کې داخاوندنه دروتی کیږواخستلوحق لری یانه ؟

جواب: فی الدالمختارباب النفقة وخارجة من بیته بغیرحق وهی الناشرة حتیٰ تعودوفی ردالمحتارقوله بغیرحق ذکر محترزة بقوله بخلاف مالوخرجت الخ . وکذاهواحتراز لوخرجت حتی یدفع لها المهرولها الخروج فی مواضع مرت فی المهروسیاتی بعضهاعند قوله ولایمنعهامن الخروج الیٰ الوالدین الخ . وفی ردالمحتاربعدصفحتین لان المعتبرفی سقوط نفقتهافوات الاحتباس لامن جهة الزوج الخ- .چونکه دی صورت کې خاوندسره نه اوسیدل دوجه دمجبوری اومعذوری نه ده اودهغی سبب خاوند دطرفنه دی یعنی دهغه ظلم پدی وجه ددی روایتونوموافق دی صورت کې په خاوندباندی نان نفقه واجب ده البته که خاوند اطمینان درکړی چه زه به بیاپدی ظلم نه کوم اوبیاهم دانبځه دخاوندکورته نه ځی نوبیانان نفقه واجب نه ده باقی ددی نه زیات وضاحت ددی مسئلی بنده ته ملاؤنه شوه. والله اعلم . ۲۸جمادی الاول / ۱۳۲۴ھ (امداد/ص ۷۹/ج۲)

حکم مطالبه نفقه زمان ماضی

سوال :(۶۳۱)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زیدهندی سره نکاح وکړه اویوهفتی پوری یې خپل کورکې وساتله اوبیایې هنده خپل موراوپلارکره ولیږله تقریباً لسوکالوپوری یې نان نفقه خبروانه خستو .نودی صورت کې دهندی پلارزیدنه نان نفقه شرعاً اخستی شی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختاروالنفقة لاتصیردیناالابالقضاء والرضاء الی قوله فقبل ذلک لایلزمه شئ الخ . دی ،وایته نه معلومه شوه چه دهندی پلار دزیدنه دنفقی په باره کې هیڅ شی هم نه شی

اخستی البته که چرته حاکم څه مقدارمقرر کړی یانبځه خاوندپه خپل مینځ کې په څه مقداراباندی اتفاق وکړی دهغی تاریخ نه ائنده پوری هغه مقداردقرض په طورپه ذمه واجب پاتی کیږی دهغی مطالبه نبځه کولی شی فقط والله اعلم ۱۲ذی قعده/ ۱۳۲۵ھ (امداد/ص ۸۰/ج۲)

حکم سقوط نان نفقه درحالت نشوز

سوال :(۶۳۲)که نبځه دخاوند مرضی نه بغیردمورپلارپه ویناد هغوی په کورکې اوسی نوداد خاوندنه نان نفقه په شریعت کې اخستی شی یانه ؟

جواب: دخاوند درضانه بغیرموراوپلارکره اوسیدوکې دانبځه دخاوندنه نان نفقه نه شی اخستی څوپوری چه دخاوندکورته راغلی نه وی وان نشزت فلانفقة لهاحتی تعودالی منزله هدایة . ج۲/ص ۴۱۸/ ۲۲ربیع الاول (امداد/ج۲/ص ۸۱)

عدم رجوع خرچه معا لجه زوجه ازترکه او

سوال :(۶۳۳)څه فرمائی علماء دین پدی مسئله کې چه یوسړی دخپلی نبځی دبیماری علاج څلورپنځومیاشتوپوری وکړوخوهغه زنانه وفات شوه اولادیې نشته ددی پلار اوخاوندموجوددی خاوندوائی چه ددی په علاج چه زماخومره خرچه شوی ورومبی هغه ددی دمال نه اداکول پکاردی دهغی نه وروستوبه دهغی مال شریعت موافق تقسیم کړیشی پدی وجه دحضراتو علماء دین څخه امید کیدیشی چه دی صورت کې چه شریعت څه حکم دی هغه ولیکئ ؟

جواب: واجب خونه دی صرف احسان اوتبرع وه خوتبرعاتوکې رجوع جائزنه ده پدی وجه دهغی دپریخودلی شوی مال نه نه ملاویږی . ۸ جمادی الثانی / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/ص ۴۳)

حکم وجوب کفن بذمه شوهر

سوال :(۶۳۴)څه فرمایې علماء دین اومفتیان په دی مسئله کې چه هنده وفات شوه اوهغی خاوند اوپلار اویوپی رودونکې لوراویولوردڅلوروکالواودوه سکه خویندی چه په هغی کې دیوی خاوندی ددی جینکوتره دی اودیوی خاوندلری رشتی نه دی اویوسکه ورواومیرانه موریعنی دپلار نبځه اوسکه نیایې پریخودل ددی پی څکونکې لورتربیت به څوک کوی اوکه داهنده خپل پلارکره وفات شوی وی نودهغی دکفن وغیره خرچه دخاوندپه ذمه ده یانه؟

جواب: ددواړوماشومانوجینکودتربیت حق ذهندی سکه نیاته دی یعنی که هغه خواهش وکړی نودنورونه دی خرچ کړیشی اوهغی ته پرورش کولوحق دی دلیل یې داروایت دی - فی العالمگیریة احق الناس بحضانة الصغیرحال قیام النکاح اوبعد الفرقة الام الیٰ قوله اون لم یکن له ام بان کانت غیراهل للحضانة اومتزوجة بغیرمحرم اوماتت فام الام اولیٰ من کل واحدة وان علت ، ص ۱۲۵ / ج ۲ / خوشرط دادی چه ددی نیاخاوندکه چرته ژوندی وی نوهغه ددی هندی نیکه شواوددی دکفن باره کې اختلاف دی خوفتویٰ په دی ده چه دخاوندپه ذمه دی فی الدرالمختارواختلف فی الزوج والفتویٰ علی وجوب کفنهاعلیه عند الثانی وان ترکت مالاخاینة ورجحه فی البحربانه الظاهرلانه ککسوتها ، ص ۹۰۵ / ج ۱ / خوکه سړی په خپلی خوښی باندی کفن ورکړونوهغه اوس دخاوندنه مطالبه نه شی کولی . ۱ صفرالمظفر / ۱۳۴۰ هـ (تتمه خامسه / ص ۲۱۵)

دډیروښځوپه نفقی کې دبرابروالی تحقیق

سوال: (۶۳۵)دنفقی ډیروکتابوکې می دالیدلی دی اوغالباً دجناب دخولی می هم اوریدلی دی چه نفقه کې دواړه ښځی بالکل برابر ساتل پکاردی خوشامی کې یې داقول نقل کړیدی لیکلی . والحق انه علیٰ قوله من اعتبرحال الرجل وحده فی النفقة واماعلی القول المفتی به من اعتبارحالهمافلا. فان احداهماقدتکون غنیة والاخری فقیرة فلایلزم التسویة بینهما مطلقاً فی النفقة . اوداعبارت بحرالرائق کې هم دی دهغی مطلب خومادا گنړلوچه مفتی به قول دادی چه دنفقه په باره کې به دواړوښځوحیثیت ته کتی شی اومطلق برابروالی ضروری نه دی که چرته څه په مطلب نه یم پوهه شوی نوددی تصحیح اوفرمائی ؟

جواب: مادارواېت نن صرف وکتلوخوکتلونه وروستونه هم زماهغه مخکنی رائی بدله نه شوه وجه دشبه داده چه وړومبی خودامسئله دخپل اصل نه دباب القسم یعنی العدل نه نه دی اودباب النفقه نه ده .چه په هغی کې دښځی دمالداری اوغریبی بحث په مقابله دخاوندی کې دی چه په چا باندی دنفقی محنت دی دښځی حق اودخاوند په دی محنت داوړوباندی نظرکولوسره دابحث پیداشومخکې په هغی باندی باب القسم جزئیه قیاس کړی شواوقیاس کوونکې هم نه مجتهدین دی اونه مرجحین خووړومبی خوپه خپله اصل مسئله قیاسی چه ظن وه بیاهغه قیاسی باندی قیاس کولوسره چه څه حاصل شول هغه داصل نه هم ضعیف

شواضعف شول .خصوصاًچه کله قیاس کوونکې هم ضعیف وی بیاپه خپله صحت دقیاس یوفارق دوجه نه متکلم فیه هم دی هغه فارق دادی چه اصل کې مقابله ده من علیه الحق ومن له الحق. اوددی دواړوپه بنیادونوکې برابر والی نشته پدی وجه دتعدیل په وجه کې اختلاف کیدیشی هرویوونکې دی دواړوبنیادونودرعایت لاره تجویزکولوکې مختلف رائی قائم کړیدی چه په هغی کې اصل معامله کې دیوکس ترجیح په بل چالازم نه راځی اودلته مقابله ده یودمن له الحق اودویم من له الحق سره چه داستحقاق په بنیادکې برابردی بیاسره دبرابری ئ بناء الاستحقاق کې صرف یووصف خارجی یعنی دمالداری په وجه سره چه دهغی په بناء استحقاق څه اثرنشته یوته په بل ترجیح ورکول باطلول دی بناء استحقاق دیووصف خارجی په وجه کومه چه ترجیح بلامرجح ده غرض داچه دقیاس صحت ته ضعیف بیاقیاس کوونکې هم ضعیف اوقیاس دقیاس دوجه نه هم ضعیف .مسئله کې دومره ضعف بیادوجوب عدل نصوصوسره تعارض . څه رنګه هغه نصوص خپل اخلاق سره دکمزوری دی اونقصانی دی بیانوری قاعدی دوی مقتضی دی چه که چرته په دی حکم باندی عمل هم وکړیشی خودخاوندرائی باندی به ددی مدارنه وی بلکه دقاضی فیصلی ته حاجت دی ځکه چه دی صورت کې فقیری دطرفنه نه اختلاف رائی چه هغه به بل قول اخستل غواړی اودهغی کې کوونکې صرف فیصله دقاضی کیدیشی اولري نه ده چه دی احتمال داختلاف په بنیادباندی اصل مسئله کې هم قضاء دقاضی شرط وی اگرچه مانقل کړی نه ده لیدلی کیدیشی تلاش کولوسره ملاؤشی خوددی نه باوجودهم که چرته یومفتی ته په دی قول کې شرح صدر پیداشی اوعامی ته هم په دی فتوی کې شرح صدراوشی نوافتاء اخستل جائزدی . ۳ رمضان المبارک / ۱۳۴۹ هـ (النورجمادی الاول / ۱۳۵۰ هـ / ص ۸)

حق پرورش دخترپدرزاعی رسدیاامی را

سوال: (۶۳۶)څه فرماعلماء پدی مسئله کې چه دزیدبی بی وفات شوه دزیدلورزیدسره عادت مندی سره کوی دی حالتونوکې دزیدخوانبی ته یعنی دهندی مورته ددی جینی حق دولایت شته یانه بینواتوجروا؟

جواب: که چرته داجینی بالغه وی اوداسی وی چه دیته خواهش راتله نودنیاحق دپرورش ختم شواوکه ددی نه په کم عمرکې ده نوهغی کې داتفصیل دادی چه که دانیا ددی علاج پوره انتظام کولی شی نودپلارنه مخکې ده اوکه انتظام نه شی کولی نوپلار سره دی وساتلی

شی . والدلائل هذه والام والجدة احق بالجارية حتیٰ تحیض وفی نوادرهشام عن محمد رحمه الله اذابلغت حدالشهوة فالاب احق وهكذاصحيح هكذافی التبين وهكذافی العالمگيرية وفيهاوان لم يكن له ام الیٰ قوله فام الام الاولیٰ وفيها ولاحضانة لمن يخرج عن كل وقت وتترک البنت ضائعة كذافی البحرالرائق (مجلدالثانی باب سادس عشرفی الحضانة قلت الرواية الاخيرة صريحة فی سقوط حق الحضانة اذاخيف ضياع الولد فهـذادليل لمافـصلت والله اعلم .۱۳محرم / ۱۳۷۴ھ (تتمه خامسه / صـ۲۲۸)

مؤخربودن خال درحق پرورش نابالغان ازخواهر

سوال :(۶۳۷)دموردوفات نه وروستودنابالغوجينکوتربيت بل نزدی رشته دارمثلاً دمشری خورپه موجودگی کې ماماکولی شی يانه ؟

جواب: فی العالمگيرية فان ماتت (ای الجدة) فالاخت لاب وام فان ماتت اوتزوجت فالاخت لام الخ. وفيهااذاوجب الانتزاع من النساء اولم تكن للصبی امرأة من اهله يدفع الیٰ العصبة وفيهاواذالم تكن للصغيرة عصبة تدفع الیٰ الاخ لام ثم الیٰ ولده ثم الیٰ لعم لام ثم الی الخال لاب وام لام كذافی الكافی .ج۲ /صـ ۱۲۲/ دی روايتونونه معلومه شوه چه ماماپه دی حق کې دعصبه نه وروستودی اوعصبه دخورنه وروستودی نومامادخورنه ډيروروستودی لهذادی صورت کې حق دپرورش خورته شته اومامانه نشته فقط.۹ربيع الاول / ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه /صـ۲۵۱)

حکم استحقاق عم برائ تربيت طفل درصورت عدم وجودوالدان طفل

سوال :(۶۳۸)څه فرمائی علماء دين اومفتيان شرع متين په دی مسئله کې چه يوکس مړشو اوهغه په خپلووارثانوکې يوه خپله ښځه يوورور اودوه نابالغ ځامن پريخودی دي اوس سوال دادی چه ځامن نابالغه دی ددوی پلاريوهوتل هم پريخی دی اوهوتل کې کارجاری دی يعنی هغی کې دخوراک څکاک وغيره خيزونه خرڅيږی نوددی خيزونوداخستلوخرڅولواودهوتل نګرانی صرف ښه دی وجه داهلکان نابالغه دی چه بالغ شی خپل خيزونه به فائده واخلی ددوی نګرانی تره وکړه يابل څوک څکه چه ددوی مورخورپه کورکې ناسته وی هغه پوره نګرانی نه شی کولی ؟

جواب: که چرته تره په ايماندارۍ سره نګرانی باندی قدرت لری نوهغه ته دی حواله کړيشی فی ردالمحتاروان لم يكن للصبی اب وانقضت الحضانة فمن سواء من العصبة اولی الاقرب فالاقرب .ج۲ /صـ ۱۰۵۲/ ۲۴رمضان / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانيه /صـ ۷۸)

درتحقيق بعض مسائل مندرجه تتمه اولیٰ وثانيه امدادالفتاویٰ

سوال :(۶۳۹)تتمه ج۲ /صـ ۷۸/ که چرته تره ايماندارۍ سره په نګرانی قدرت لری الخ غرض سوال ازولايت مال است نه ازحضانت صبی ولايت مال عم رانمی رسد (الولی فی النكاح لاالمال) قوله لاالمال فان الولی فيه الاب ووصيه والجدوالقاضی ونائبه فقط شامی دون الاخ والعم ۱۲.شامی قال الزيلعی واماماعدالاصول من العصبة كالعم والاخ لايصح اذانهم ليس لهم ان يتصرفوافی ماله تجارة ۱۲.شامی!

حکم حق پرورش طفل برائ جدفاسددربعض صور

سوال :(۶۴۰)څه فرمائی علماء دين اومفتيان شرع متين په دی مسئله کې چه دجهانګير يوځوی دی دهغی نه وروستوجهانګيروفات شوددی هلک موربله نکاح وکړه دميرانه پلاردی هلک ته ډيرتکليف ورکولواتفاقاً دطاعون بيمارۍ راغله ددی هلک موربيماره شوه دورومبی خاوندچه کوم مال وه هغه يې دی هلک دپاره يوبل کره کيخودوبلکه چه کوم کالی وه هغه ددی مشری خورماماکره ايخی وه پدی نيت چه ددی هلک په واده کې به خرچ کړيشی بلکه دوه دريوکالونه مخکې يې داځيزونه ايخی وه هرکله چه هغه بيماره شوه نوهغی خپل مامااوغوختوددی هلک اودمال حواله کولودپاره خودضروری کارونودوجه نه لانړو ،دوفات په وخت کې ورومبی خاوندروپی مال وغيره اوداناباالغه هلک خپلوانوته حواله کړی وه. اودهغه خاوندچه کوم مال هغه يې دی خاوندته حواله کړوداسی ووئيل چه داستادی اودامال ددی هلک دي نواوس ددی يتيم هلک اودمال پرورش کوونکې اونګران څوک کيدیشی يعنی دادويم خاوندکيدیشی يادددی نيايامايانورچاته چه يې حواله کړيدی ؟

جواب: فی الدرالمختارثم اذالم تكن عصبة فللذی الارحام فتدفع للاخ لام ثم لابنه ثم للعم لام ثم للخال لابوين ثم لام برهان وعينی وبحروكتابت الحضانة فی ردالمحتارقولافتدفع لاخ ولام كان ينبغی ان يذكراولاالجدلام ففی الهندية انه اولیٰ من الاخ لام والخال وفی الدرالمختاركتاب الهبة

وان وهب له اجنبی ثم یقبض ولیه وهواحداربعة الاب ثم وصیة ثم الجدثم وصیه وان لم یکن فی حجرهم وعندعدمهم ثم یقبض من یعودله کعمه وامه اجنبی ولوملتقطالوفی حجرهماوالالفوات الولایة الخ - دی روایتونوپه بنیاددکومورشته دارانوذکرچه دی سوال کې لیکلی شویدی پدی کې دهلک نیاته حق دپرورش حاصل دی اودی ته به مال حواله کولی شی لان تقدیم الوصی علی المربی مخصوص بوصی الاب والجد . خوشرط دادی چه هغه قبول کړی اومعتبره اومهربانه هم وی فقط ۲۳رمضان ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه / صـ ۷۶)

ضابطه درتربیت اولاد واهتمام نکاح شان

سوال :(۶۴۱)داولاد پرورش دمورپلارپه ذمه ترکومه پوری دی عام دی که هلک وی اوکه جینی . دلونړودواده کولوڅه تاکیدی حکم خاص شته یانه اوکه وروستووالی پکې راشی نوڅه ګناه لازمیږی . که لازمیږی نوڅومره دقران په ایتونواوحدیثونوسره جواب راکړی ؟

جواب: دپرورش دسوال جواب پدی تفصیل سره دی چه اولادهلک وی اوکه جینی ددوۀ حالتونونه خالی نه دی یوحال داچه هغوی مالداروی یعنی په څه طریقی سره دهغوی په ملک کې مال راغلی وی که دهبی په طورسره وی اوکه دمیراث نودی حالت کې دهغوی نان نفقه په خپله دهغوی دمال نه واجب ده. دموراوپلارپه ذمه صرف انتظام کول دی . دویم حال دادی چه هغوی مالداره نه وی بیاپه دی کې دوه صورته دی یوصورت داچه هغوی بالغ وی دویم صورت داچه هغوی نابالغه وی دبالغ کیدوپه صورت کې دوه احتماله دی یوداچه ځان دپاره محنت مزدوری نوکری کولی شی پدیکې په خپله نان اونفقه ددوی په ذمه ده دمورپلارپه ذمه نه شته دویم احتمال دادی چه هغوی دخوراګ ګټلوقدرت نه لری پدی کې حکم په مثل دنابالغه دی کوم چه آئنده معلومیږی دادواړواحتمالات خودبالغ کیدوپه صورت کې دی اودنابالغ کیدوپه صورت کې دوه شقه دی یوشق دادی چه پلارژوندی وی دویم صورت دادی چه پلارژوندی نه وی که پلارژوندی وي نوصرف دپلارپه ذمه نان اونفقه ده .دمورپه ذمه نشته البته پی ځکولو په اعتباردفتوی دیانت دمورپه ذمه واجب دی اوپه اعتباردحکم اوفیصلی پری څه جبر نشته البته که چرته بچی دبل چاپی نه ځکې نودی وخت کې به په مورجبرکولی شی اوکه پلارژوندی نه وی نودمورپه ذمه ده اوکه دبچی ذی رحم محرم هم وی نوپه ټولوپه تقسیمولی شی ددی ټولودعوودلیل ددرمختارداعبارت دی

ویجب النفقة لطفله یعم الانثی والجمع فیه وفی المنیة اب معسروام موسرة تومرالام بالاتفاق فیکون دیناعلی الاب وفیه وکذاتجب لولده الکبیرالعاجزعن الکسب لایشارکه ای الاب ولوفقیراً احدفی ذلک کنفقة ابویه وعرسه وایضافیه ولیس علیٰ امه ارضاع قضاء بل دیانة الااذاتعینت فتجیرکمافی الحضانة وفیه عن البحرله ام عم فکارثهماقال ولولدام وعم واب ام هل تلزم للام فقط ام کالارث الاحتمال الخ - اوپه واده کې دتاکیدی حکم په باره کې دسوال جواب دادی چه داحکم قران حکیم کې هم شته اوحدیث کې هم عام طورسره دی چه هلک جینی دواړو ته شامل دی اوجینکودپاره خصوصیت سره هم دی . قال الله تعالی وانکحوالایامی منکم الایه- ایام جمع دایم ده شراح حدیث داتشریح کړیده الایم من لازوج لهابکراً کانت اوثیباً ویسمی الرجل الذی لازوجة له ایما ایضاً . وفی المشکوٰة الفصل الثانی من باب تعجیل الصلوٰة عن علیؓ ان النبی ﷺ قال یاعلی ثلاث لاتؤخرهاالصلوة اذاأنت والجنازة اذاحضرت والایم اذاوجدت لهاکفواً رواه الترمذی وفیهاالفصل الثالث من باب الولی فی النکاح عن ابی سعیدوابن عباسؓ قال قال رسول الله ﷺ من ولدله ولداً فلیحسن اسمه وادبه فاذابلغ فلیزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اثماً فانماائمه علی ابیه وعن ابن عمرالخطابؓ وانس بن مالکؓ عن رسول ﷺ قال فی التواة مکتوب من بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجه فاصابت اثمافاثم ذلک علیه رواهما البهیقی فی شعب الایمان ، دی روایتونوسره دذی حکم موکدکیدل معلوم شول اودموکد پریخودل موجب دمواخذی ګرځی اودګناه مقدارداخیری حدیثونونه معلومه شو چه په صورت دوروستووالی په کومه ګناه کې چه دااولادمتبلادی که هغه دنظرنه که دغورنه یاڅبی نه یادزړه نه وي دومره ګناه دصاحب اولادهم ده والله اعلم . ۳شعبان/ ۱۳۲۲هـ (امداد/ج ۲/صـ ۷۷)

﴿کتاب الحدود والتعذیر﴾

توحد یاتعدد عقد در صور مختلفه

سوال :(۶۴۲)دیوسړی نښځه دکفرکلمی وئیلوپه وجه دنکاح نه بهرشوی خوخوورځی پس یې بیانکاح تازه کړه نوکه تازه کولونه مخکې وطی شوی وی نومهرورکول شته یازناصرف موجب دحدده ظاهرخودادویم شق دی خاص کرچه دحرمت نه یوکس خبرهم وی بیاهم داسی وکړل نومهرورکول دهروطی په مقابله کې دی یاهرځومره چه وطی شوی وی صرف یومهردی اودهندوستان دادارالحرب کیدوځه حکم دی ایامهراوحدوددواړه ساقطیږی یاځنګه چل دی ؟

جواب: دی صورت کې حدنشته فی العالمگیریة کتاب الحدود والباب الثالث ارتدت المرأة والعیاذبالله وحرمت علیه اوحرمت بجماع امهااوابنتهااولمطاوعة ابن الزوج ثم جامعهاوقال علمت انهاعلی حرام ام لاحدعلیه الخ پاتی شول واجبیدل دمهرنواګرچه دی ځای ته دارالحرب ووئیلی شی خومهرحق العبددی . هرځای کې ددی وجوب یوشان دی پاتی شوتخصیص ددارالاسلام په دی بنیاددی چه دارالحرب ولایة الزام عن الایام نه وی باقی وجوب دیانة په خپله الزام قاضی باندی موقوف دی داجواب دشریعت دکلیاتونه ورکوم جزئی می نه ده کتلی اوګنړځله وطی کولوسره مهرهم متعدد کیږی فی العالمگیریة کتاب النکاح الفصل الثالث عشرالاصل ان الوطی متی حصل عقیب شبهة الملک مرارالم یجب الامهرواحدلان الوطی الثانی صادف ملکه ومتی حصل الوطی عقیب شبهة الاشتباه مراراً یجب لکل وطی مهرعلی حدة وفیهاولووطی المعتدة عن الطلقات الثلث وادعی الشبهة الیٰ قوله وان ظن ان الطلقات واقعة لکن ظن ان وطیهاحلال فهذاالظن فی غیرموضعه فیلزمه بکل وطی مهرفقط والله اعلم (امداد/ج۲/ص۸۱)

عدم استلزم ارتفاع حدوددرمتعه ارتفاع زنارا

سوال :(۶۴۳)اوس دموطایوترجمه چه دهغی نوم کشف الغطاعن کتاب المؤطامترجم وحیدالزمان خان حیدرآبادی زمادنظرنه تیرشوپه هغی کې مترجم لیکلی دی دحدیث متعه په باره کې یې لاندی لیکلی دی چه متعه کوونکې باندی بالاتفاق دزناحدنه لازمیږی پدی نه

پوهیږم چه هرکله متعه حرام شوه نومتعه کوونکې باندی ولی دزناحدنه راواپس کیږی ځکه چه حرام چه هغی سره دانتیجه رااوزی چه کوم کارمتعی په ذریعه وکړیشی دزناحدته نه رسی دی باره کې چه دجناب څه رائی وی په هغی خبرداری راکړی ځکه چه بعضی بعضی خلق په دی غلطی کې غورزیدلی دی چه ممتوعه سره صحبت کول زناکې داخل نه دی ؟

جواب: فی العالمگیریة اوتزوجهامتعة لایجب الحدالخ . ج۳ / صـ۹۴/ وفی ردالمحتار تحت قول الدرالمختارالموجب للحدقیدبه لان الزنافی اللغة اولشرع بمعنی واحدالیٰ قوله فان الشرع لم یخص اسم الزنابمایوجب الحدبل بماهواعم والموجب للحدبعض انواعه ولووطی جاریة ابنه لایجدالزناولایحدقاذفه بالزنافدل علی ان فعله زناوان کان لایحدبه وتمامه فی الفتح ، ۳ج صـ ۲۱۷ وفی دالدرالمختارولاحدایضا لشبهة العقدای عقدالنکاح عنده ای الامام کوطئ محرم نکحها، ج۲ صـ ۲۳۲ دی روایتونوکې داتصریح ده چه هره زناکې حدنه وی اوحدنه لازمیږی سره دانه لازمیږی چه دازنانه دی لکه مورسره نکاح وکړی اوکووالی وکړی موجب دحدنه دی حالانکه یقیناً زناده ددی په حلال کنړلوکې چرته شبه کیدیشی اودوجه ددی داده چه ادنی حدسره ادنی شبه یامشابهت دعقددی صورت سره هم دفع کیدیشی اګرچه حقیقت دعقدیقیناً منفی دی نوممنوعه سره صبحت کول یقیناً زناکې داخل دی اګرچه دی سره حدنه لازمیږی ۲۷ذی قعده / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه صـ ۱۹۱)

دمتردسود جرمانی حکم

سوال :(۶۴۴)حسب قانون انګریزی اګرازمتعلمین خطائ مثلاغیرحاضری وغیره رونما آید جرمانه کرده می شوداین معامله درست است یانه ؟

جواب: بلاتاویل جائزنیست عندالحنفیه مګرتاویلش بدین شان تواندشدکه دران ماه اجرت عمل بمقدارجرمانه زائدمقررګفته شود ۴ربیع الثانی ۱۳۳۱هـ (حوادث اول وثانی صـ ۱۷)

حکم جرمانه بررعیت

سوال :(۶۴۵)زمیندارپه خپلی زمینداری کې اوسیدونکوباندی چه هغه ته رعیت وئیلی شی خصوصاً وروکې قوم پرسختی یادهغی په خپل مینځ کې دجهګړو په موقع باندی جرمانه کوی اوپه خپل خرچ کې لګوی څه دهغه کلی خلقوته هم ورکوي خوانګریزی قانون

ددی اجازت نه ورکوي داسی حالت کې داکاردزمیندارجائزدي یانه .که جائزوي نودهغی دخرچ کولوځای دغه ذکرشوی ځای دي یابل ځای دی ؟

جواب: دهغی اخستل اودی ذکرشوی مصرف کې لګول ټول ناجائزدی .ربیع الثانی / ۱۳۳۱هـ، حوادث اول وثانی / صـ۱۸۰،

بعض احکام جرمانه متعارفه بعض اقوام

سوال :(٦٤٦)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین دی مسئله کې چه یوقوم مومن اومسلمان دی خودی قوم کې که چرته دده دخپلولی نه یوکس غلط کاروکړی چه هغه شرعاً ناجائزوی نودهغی فیصله پنچان قوم کوی په جومات کې ته دننه لاړشی اوددی غلط کارکوونکې باره کې دجرمانی مشوره کوی اوبیابهرراشی دی ټولوته یې اوره وی اوداوائی چه ای سړیه یاخوته په خپلوټولوخپلوانوباندی روتی اوخوروه کنی په تاباندي سل روپی جرمانه ده اودقوم نه هم خارج یې اویاصرف جرمانه کوی یې . غرض دسلواوپنځوسونه کم نه کوی اوس چه بعض غریبان ددووانومزدور وی هغوی خوځوکاله دخپل قوم نه بهراوسی نه هغوی سره جرمانه وی اونه خپل قوم ته راتلی شی اوکه چرته هغه غریب خالی لاس لاړشی اوخپل قوم ته لاسونه هم جوړه کړی بیاهم ورته داجواب ملاویږی چه جرمانه راوړه هغه غریب ناامیده شی واپس لاړشی اوبیادمجبوری نه په خپل جائداد یاسامان باندی نظراچوی یاهغه ګانړه کوی یاځای خرڅوی اوپاتی په سود ورکوی اوبیاهغه پیسی راوړی دخپل قوم یاجرمانه اداکوی یاپری خوراک کوی اوکه نغده جرمانه ورکړی نوسردارهغه روپی واخلی بیامشوره کوی اخردامشوره چه په پیسودلوښی جوړشی غرض کله دیګ راغواړی کله ډونګی جوړوی اوبیادالوښی ټول قوم په واده کې استعمالوی اوکه بعضی خلق یې استعمال کې نه روالی هغوی وایی چه ددی لوښواستعمالول په شریعت کې ناروادی اوس دعالمانوددین نه ددی خبری ګزارش دی چه مسلمانانوته داخوراک څنګه دی اومسلمانان جرمانه کول څنګه دی اوبیادمسلمانانوهغه جرمانه اخستل څنګه دی اوبیاپه دغه پیسوباندی لوښی اخستل اوستعمالول څنګه دی اوبیاچه هغی کې خوراک پخولی شی هغه خوراک څنګه د اومکروه تنزیهی دی یاتحریمی یاحرام ؟

جواب: داسی خوراک خوړل اودغه شان جرمانه کول یادهغی اخستل یادهغی روپو لوښی استعمالول داټول حرام دی. ۳ذی قعده / ۱۳۳۳هـ (حصه ثالثه / صـ ۱۵۹)

تعذیرواجب بودن برکودکان هندوکه مصحف راسوختند

سوال :(٦٤٧)بعدازنیازوالسلام علیکم ، ایـن کـه هـولی روزعیدهنـدوان سـت درین روزشراب خوری ولهوولعب بازی می کنندمسجدی است متصل بمحله هنداون اندرون مسجد دردریجه قران شریف داشته بودکودکان هندو دازدریجه برداشته بیرون مسجدبآتش سوختنداوراق سوخته بدست اهل اسلام امدند ازحسرت بسرکاراستغاثه کردندمقدمه دائراست وکیل هنودوهنوداهل اسلام راگفتندکه مقدمه رابگزاریدهرچه مذهب شما فیصله کند مایان راقبول ست اهل اسلام مراین بنده راطلبیده وطلب حکم شرعی نمودگفتم که ازین مسئله نـاواقفم بعلمـاء نویسم هرچـه فتـوی آیدحاضرخواهم کردتاامـدن فتـوی مهلت ازسـرکارگرفته اندحضرت چونکـه معاملـه بـس گـران است بحوالـه کتـب فتـوی تحریر فرمایندتاکه علماء ایـن نواح رااگرحواله طلبنده حاضرنمایم ومنصفان جانبین ووکلاء هم بغیرحوالـه مشکل قبـول کننـداگربالفرض والتقدیر همین بی حرمتی ازهنودبالغین ثابت شودپس چه حکم است درسکرچنان ودرصحوچنان ؟

جواب: فی الدالمختارالصغیرلایمنع وجوب التعزیرفیجری بین الصبیان وفی ردالمختارعن البحرمراهق شتم عالمافعلیه التعزیراه والظاهران المراهقة غیرقیدتامل وفیه یشکل علیه (ای علی تقیده بحـق العبد) ضربه علی ترک الصلوة بل وردانه بضرب الدابة علی النفار لاعلی العشـار.ج۲/صـ۳۹۲/ وفی العالمگیریـة وکذلک یمنعون عن السکرلانهم لایستحلون اصل الـشرب الخ . کـذا فی الذخیرة .ج۲/صـ ۱۵۲/ وفی زیعلی لان المقصودمنه الزجرواحوال النـاس فیـه مختلفـة بحـروفی ردالمختار.وقال الزیلعی ولیس فی التعزیرشئ مقدروانماهومفوض الیٰ رای الامام علـی ماتقتـضی جنایتهم فان العقوبة فیه مختلف باختلاف الجنایة الیٰ قوله وکذاینظرفی احوالهم فان من الناس مـن یتزجربالیسیرومنهم من لایتزجر الابالکثراه .ج۳/صـ۲۷۲/ ازین روایات امورذیل مستفادشد(۱) نابالغ بودن مانع تعزیرنیست (۲) درنشه بودن مانع تعزیرنیست (۳) درفعل مسئول عنه تعزیرواجب است (۴) مقدارتعزیرشرعاً مقدرنیست مفوض برائ حاکم است (۵) برحاکم واجب است که مرتبه جنایت وحالت جانی رابیندودرهردوامرامعان نفررابکاربرده چنین سیاست تجویزکندکه مقصود تعزیرکه انزجارازچنین جنایت وعبرت مرناظرین راوحفظ احترام شعاردین درخصوص واقعه است ازین سیاست حاصل آید وظاهراست که واقعه

ازبس هائل ودراضطراب انداز جماعتی عظیمه است اگرسزائ کافی تجویزنه شد موجب بی وقعتی شعائراسلام وموجب کبرقلوب ومهیج غیظ اهل اسلام ومورث مفاسدوفتن عظیمه درزمان مستقبل خواهدبود. ۱۵رمضان/ ۱۳۴۰هـ.

دی سره یې سوال کوونکې ته یوخط هم ولیږلو لاندی لیکلی کیږی

اسلام علیکم :- ازقرائن چنان بدل می آید که وکلاء هنوداز مطالعه کتب یقین نموده اند که سزائی شرعی درین جنایت اخف است ازسزائی قانونی ازهمین سبب برسزائی شرعی رضا داده اندوسزائی شرعی مفوض است برائی حاکم وحال حکام معلوم است لهذا اندیشه که سزائی خفیف تجویزکندکه مصلحت انزجارهم حاصل نه شودلهذارائ احقرآنست که اگرعقلاء هم اتفاق کنند این درخواست راقبول نه نمایندواین ردشریعت نیست بلکه چون امیدنیست که مصلحت انزجارحاصل شودلهذاوامرغیرشرعی است وازحکام اجرائی سزائی قانونی خواهندکه آن بوجه ترتب انزجارمشتمل خواهدبودسزائی شرعی. (تتمه خامسه/ص ۲۲۴)

جائزنه بودن جرمانه مالی ازملازم درصورت ترک

سوال :(۶۴۸) مادخپل کاروباردپاره یوه وړه غوندی داوړوجرنده لګولی ده هغی باندی می دوه ملازمان کارکولودپاره ساتلی دی په دیکې که چرته یوناڅاپه بغیردخبراکولونه نوکری پریزدی نوماته دالاندینی تکلیفونه مخی ته ارځی. (۱) څه وخت دپاره کاراودریږی (۲) زربل سړی کتل غواړی (۳) که زرچرته ملازم ملاؤشی اوهغه کاردرپاره اونیسم نوډیرګران دمرضی نه خلاف ملاویږی (۴) که ملازم چرته ملاؤنه شی نودمجبوری نه مزدورپه مزدوری نیسم چه مقرردمیاشتی تنخواه سره ډیرګران پریوزی (۵) چونکه مزدور یانوی ملازم دکارنه ناخبره وی نوماته په خپله هغه ته دکارخودلواوصبادپاره کارکې دسوچ کولوڅه وختته پوری ضرورت راځی چه هغی سره ماته په خپله ډیرتکلیف وی وغیره. غرض داچه دی واقعوته وګوره اواوس زه نوی ملازم نیسم خوهغه سره دغه شان وعده کوم چه که چرته ستاارادهٔ دملازمت پریخودلووی نودهغی نه پنځلس ورځی مخکې ماته دهغی باره کې اطلاع راکړه چه زه ځانته څه نورانتظام وکړم. اوکه ته ناڅاپه بغیردخبر راکولولازشی نودی

سره ماته تکلیف کیږی پدی وجه دجرمانی په طوریوه روپی یادوه روپی (چه زبانی مقرروم) دهغه ناڅاپه تلوچه تاماته یې تکلیف رسولی دی دهغی په بدله کې به درنه اخلم چه هغه ملازم منی نودامقرره جرمانه دی ملازم نه اخلم هرکله چه دی په وعده قائم پاتی نه شی اوپه مینځ کې اوتختی چه هغی سره ماته ډیرتکلیف رسی. داجائز دی یانه [نوټ] هرځل دتکلیف اندازه چه ماته دی ناڅاپی تلونکې سره څومره رسی یوډیرسخت کاردی ټولونه زیات مشکل ماته هغه دی کوم چه مانمبر۵ کې بیان کړو اورسره دانورمشکلات هم کوم می چه مخکې پیش کړل نودی تکلیف دپاره ماډیرژور نظرسره کتل نوماداسان کارولیدوچه یوتعداددجرمانی به مقررکړواوخپله کې به وعده وکړواودواړه فریقین یې هم اومنی. که چرته داصورت جائزنه دی بل صورت که جائزوی دهغی باره کې خبرداری راکړی چه دهغی موافق عمل وکړو؟

جواب: چونکه تعزیربالمال داحنافورپه نزدمنسوخ دی داپدی وجه هم اوبل چه ددی خپل ماعلیه التعزیرکیدل هم واضح نه دی. پدی وجه دقواعدوپه روسره داناجائزاورشوت دی خودضرورت دوجه نه یوی حیلی سره پدیکې یوخاص ګنجائش کیدیشی هغه داچه فقهاء ددومختلفوصورتونوکې دوومختلفواجرتونومقررکولوته جائزلیکلی دی نوکه چرته داسی ووئیلی شی چه که صحیح صحیح دوعدی په حساب سره وی مثلالس روپی میاشت به وی نوحاصل هم هغه راغلل اوقواعدوسره هم برابر شول احتیاطاً دنوروعلمانو نه هم معلومات وکړی. قرب ۱۳۳۷هـ (حوادث۵/ص ۲۲)

تحقیق حکم جرمانه

سوال :(۶۴۹)زمینداروته دڅه بی امنی اوبی قاعدګی نقصان رسیدوباندی علاوه دهغه مال نه کوم چه ددی نقصان رسیدونکې بدله ده زمیندار ته څه اخستل جائزدی یانه؟

جواب: دجرمانه زمونږدامام صاحب په مذهب کې حرام ده پدی وجه دامال جائزنه دی البته که چرته دسیاست ضرورت وی نوددی خبری اجازت دی چه دهغه نه څه مقداردمال واخستی شی اوڅوورځوپوری هغه دځان سره وساتی هرکله چه هغه پوره تنګ شی نوبیادې ورته واپس کړی داهم دی سړی ته جائزدی چه کوم کې دوه وصفه وی یوحکومت اواختیارلری دی

دپاره چه څه فتنه نه وی دویم معتمد اودیندار وی چه بیاپه واپسی ورکولوباندی اطمینان وی کنی داهم جائزنه دی والله اعلم ۲۴ جمادی الاول / ۱۳۲۲ھ (امداد ثانی / صـ ۱۵۹)

سوال :(۶۵۰)دیوجماعت په جوړوکې چه دتاوان اوجرمانی پیسی لګولی شوی وی هغه تاوان دادی چه یوسړی یې دځه جرم بدله کې جرمانه کړو. اودقربانی څرمنی ددم څرمنی اودعقیقی څرمنی اودهغی پیسی یادنکاح پیسی په جومات کې لګول جائزدی یانه اودی جومات کې لمونځ کیږی یانه ؟

جواب: زمونږداحنافوپه نزدجرمانه جائزنه دده نودهغی امدنی هم جائزنه ده. فی الدرالمختارلاباخذمال فی المذاهب الیٰ قوله فی المجتبیٰ انه کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ الخ.داسی روپی په جومات کې لګول جائزنه دی (اودقربانی دځرمنی پیسی صدقه کول واجب دی فی الدرالمختاروالصدقة کالهبة بجامع التبرع وفیه هو (ای الهبة) تملیک العین مجاناً. اوپه جماعت کې لګولوسره تملیک نه راځی پدی وجه داهم په جومات کې نه شی خرچ کیدی اولفظ ددم عام دی که چرته سوال کې دهغی تعین وکړیشی نوجواب کیدیشی اوعقیقه کې دقربانی داحکاموخیال ساتل مستحب دی نودی اعتبارسره ددی دځرمنوقیمت جومات کې لګول اولی نه دی اونکاح (۱)باندی اجرت اخستل دی اوداقاعده کلیه ده چه کوم اطاعت مخصوص نه وی اسلام سره په هغی باندی دمباحاتوپه شان اجرت اخستل جائزدی اونکاح هم دغه شان ده په دی وجه که مالک په خپل خوښی باندی جومات کې لګول غواړی نوجائزدی خلاصه داشوه چه جرمانه اودقربانی دځرمنوپیسی په جومات کې لګول جائزنه دی اودعقیقی دځرمنی پیسی لګول خلاف اولیٰ دی اودنکاح پیسی په جومات کې لګول جائزدی والله اعلم. ۱۳ذی قعده / ۱۳۲۰ھ / (حوادث اول وثانی / صـ ۹۸)

تحقیق جرمانه زنا

سوال :(۶۵۱) ماوعده کړی وه چه دزناپه مقدمه کې چه کومه جرمانه دزنان کاری خاوندته ورکولی شی دهغی حکم چه کله معلوم کړم نواطلاع به درکړم اوس هغه لیکم اوهغه داچه اصل کې خودارقم جائزنه وه پدی وجه حدیث افتداء الابن بمائة شاة کې حکم درد ددی واضحه دلیل دی خوتحقیق کولوسره معلوم شول چه داجرمانه ورومبی دعدالت په قبضه کې

(۱) یعنی فی نفسه اګرکه عوارضِ دوجه نه منع کړیشی تفصیل ددی په رسالهٔ الحق الصراح کی دی ۱۲ منه.

راځی بیاعدالت نه دی سړی ته ملاویږی پس که چرته دغه شان وی نوددی قاعدی موافق مالهم مباح ثمه فیباح برضاهم وقاعده یتملکون بالاستیلاء دی خاوندد پاره حلال دی. ۲۱ذی الحجه / ۱۳۲۷ھ (تتمه اول / صـ ۱۴۴)

دلیل حرمت جرمانه مالی ازحدیث

سوال :(۶۵۲)یوه مدرسه کې داقاعده ده چه کله یوطالب علم هلته داخلیږی نودمدرسی مهتمم دهغه وارث ته یاهغه ته وائی چه دابچی یاته که چرته غیرحاضرشوی یادځه نقصان وکړونوته به نیمه انه یازیات دمدرسی دقاعدی موافق دنوروظیفی نه علاوه دجرمانی په طورورکوی اودادی دپاره چه ته ددی بچی په حاضری کولوکې څه غلفت ونه کړی اوداهم وائی چه دامال دجرمانی مونږنه شوخوړی بلکه دبچوپه ضرورتونومثلاً فرش وغیره کې خرچ کوؤدی وړوکې غوندی قیدباندی فائده مرتب کیږی چه بچی غیرحاضری نه کوی خوپه ضرورت اواجازت سره دادتعلیم اوتعلم کارچستی اوچالاکې سره کیږی دی قاعده کې څه شرعی قباحت شته یانه ؟

جواب: مالی تعزیریعنی جرمانه داحنافوپه نزدجائزنه ده اودحدیث لایحل مال امری مسلح الابطیب نفس منه ددی تائیدهم کوی نودجرمانی په طورخوداخستل جائزنه دی البته ددی یوبله طریقه کیدیشی هغه داچه دی غیرحاضری باندی دی داطالب علم خارج کړیشی دغیرحاضری سزاخوداوی اوآئنده دپاره داخلول خوپه مدرسه والاباندی واجب دی نه مباح دی مباح کې چه متقوم وی دمال شرط لګول جائزدی اودلته دمدرسی دمکان نه فایده اخستل داستاذانوته علم حاصول داتول اورداسی دی چه په دی باندی متولی ته اجرت اخستل جائزدی نودی اجرت کې دی هغه پیسی واخستلی شی اوددی تقریر تصریح اووضاحت دی وکړیشی دی دپاره چه عقداوترون مبهم پاتی نه شی. ۲۹ذی قعده / ۱۳۲۲ھ (حوادث اول وثانی / صـ ۱۲۰)

دطالب علم په غیرحاضری باندي دجرمانی حکم

سوال :(۶۵۳)یوه مدرسه کې داقاعده ده چه کله یوطالب علم هلته داخلیږي نودمدرسی مهتمم دهغه وارث ته یاهغه ته وائی چه دابچی پاته که چرته غیرحاضرشوي یادی څه نقصان وکړونوته به نیمه انه یازیات دمدرسی دقاعدی موافق دنوری وظیفی نه علاوه دجرمانی په

طورورکوي اودادي دپاره چه ته ددي بچی په حاضری کولوکې څه غفلت اونه کړي اوداهم وائی چه دامال دجرمانی مونږنه شوخوړي بلکه دبچوپه ضرورتونومثلا فرش وغیره کې خرچ کوؤ دی وړوکې غندی قیدباندي فائده مرتب کیږي چه بچی غیرحاضري نه کوي خوپه ضرورت اواجازت سره اودتعلیم اوتعلم کارچستی اوچالاکې سره کیږي دي قاعده کې څه شرعی قباحت شته یانه ؟

جواب:مالی تعزیریعنی جرمانه داحنافوپه نزدجائزنه ده اوحدیث لایحل مال امری مسلح الابطیب نفس منه ، ددی تائیدهم کوي نودجرمانی په طورخودااخستل جائزنه دي البته ددی یوبله طریقه کیدیشی هغه داچه دی غیرحاضری باندي دی داطالب علم خارج کړیشی دغیرحاضری سزاخوروا وي اوآئنده دپاره داخلول خوپه مدرسی والاباندي واجب دي نه مباح دي مباح کې چه متقوم وي دمال شرط لګول جائزدي اودلته دمدرسی دمکان نه فائده اخستل داستاذانوته علم حاصلول داتول اموردا سی دي چه په دی باندي متولی ته اجرت اخستل جائزدي نودي اجرت کې دي هغه پیسی واخستلی شی اوددی تقریر تصریح اووضاحت دي وکړیشی دی دپاره چه عقداوترون مبهم پاتی نه شی ۲۹ذی قعده / ۱۳۳۲هـ، حوادث اول ثانی صـ ۱۲۰)

جرمانه براهل مواشی درصورت اضرارزراعت

سوال :(٦٥٤)کلی کې درواج دي که یوسړی دچاپه پتی کې ورانی وکړی یاځناورځاوری دچاپه پتی کې وځروی چه هغی کې غله کرلی شوی وی په هغوی باندی جرمانه لګولی شی نوداجرمانه دجومات په تعمیرکې لګول یاتیل لوتوو غیره کې خرچ کول څنګه دی ؟

جواب: که چرته څاروسره څوک نه وی نودی صورت کې داجرمانه اخستل جائزنه دی اوکه څوک ورسره وی نوچه څومره نقصان شویدی هغه هومره اخستل جائزدی خودادی پتی والاحق دی ۱۸ربیع الثانی / ۱۳۳۱هـ

جرمانه

سوال :(٦٥٥)دخپلومزدورانویادفصل کرلووالانه دځه نقصان په وجه تاوان اخستل جائز دی یانه مثلاً یوفصل کرلووالادزمیندارډرضامندی اودعلم نه بغیردهغه ونه کت کړه یاپې

ځای جوړکړونوکه زمینداردی نقصان باندی څه جرمانه یاتاوان ددی ملزم په رضامندی باندی په ده ولګوی اوزمینداریې ترینه واخلی نوجائزدی یانه ؟

جواب: جائزنه دی صرف دونی قیمت اودځای کرایه اخستل په اعتباردعرف اوعادت اخستی شی .**برنی جواب متعلق سوال** (۱) جرمانه دامامانوپه نزدځه درجه لری (۲) که چاته نقصان رسیدلی وی هغه ته بدله ورکول جائزدی یانه (۳) دجرمانی رقم څه موده پس ورکول دسیاست هغه ویره ختموی داسی حالت کې په انتظام کې یوه عجیبه بی ترتیبی واقع کیږی اوددی نه بهترداسی نه جرمانه کول دی په دی وجه دسیاست چه هغی سره اثرهم اوغورزیږی اوجائزهم وی تاسوځه ښه طریقه وښائی .**جواب** (۱)علامه شامی ددرمختارپه حاشیه دریم جلدباب التعزیرکې داتصریح کړیده چه صرف دامام ابویوسف رحمه الله نه دجرمانی دجوازروایت نقل شویدی اوهغه هم ضعیف باقی نورعالمان اوداماموپه نزدجائزنه دی اوهرکله چه روایت ضعیف دی نودعمل قابل نه شی کیدی دی نه علاوه هغه روایت کې هم صرف صاحب سلطنت یاحکومت ته اجازت دی زمینداریه حیثت دزمینداری حاکم نه دی په دی کې اوفصل کرلووالااومزدورانوکې تعلق داجاری اواستحباب دی اوبیاحاکم دپاره هم پدی وجه دجوازفتوی ورکول منع کړی شویدی چه خلقوته به دظلم کولوبهانه په لاس راشی دعلامه عبارت دادی قال فی الفتح وعن ابی یوسف رحمه الله یجوزالتعزیرللسلطان باخذالمال وعندهماوباقی الائمة لایجوزومثله فی المعراج وظاهره ان ذلک روایة ضعیفة عن ابی یوسف رحمه الله قال فی الشرنیلالیة ولایفتی بهذالمافیه من تسلیط الظلمة علیٰ اخذمال الناس فیاکلونه . اوچه لږمخکې لارشی نوعلامه نقل کړیدی چه بادشاه ته هم صرف دخزانی دخلقودجرمانی اجازت دی اوهغه هم په دی شرط چه په ملکې خزانه کې یې داخل کړی دهغه مقام عبارت دادی وسیذکرالشارح فی الکفالة من الطرسوسی ان مصارة السلطان لارباب الاموال لایجوز الالعمال بیت المال ای اذکان یردهابیت المال . غرض وړومبی خوټول امامان عدم جوازطرفته تلی دی بیادامام ابویوسف رحمه الله نه هم روایت ضعیف اوهغه هم خاص بادشاه سره اوپه هغی کې هم تخصیص خزانی عاملینوته اوبیاهغی کې شرط دادی چه خزانی کې به یې داخلوی نودی وخت په بادشاهانوامیرانوکې دجرمانی کوم رواج دی دادهیچاپه نزدجائزنه دی (۲) که نقصان دمثلی څیزشوی وی مثلاً دچادچاغله هلاکه کړه یاپې پیسی ضائع کړی نودی صورت کې په خپله دی صاحب نقصان ته دغه نقصان رسوونکې نه دومره څیزاوهغه شان

څیزاخستل کـه پـه ښکاره وی اوکـه پـه پتـه وی جائزدی دغـه شـان اداروتـه هـم پـدیکې امدادجائزدی اوکه نقصان دذوات القیم څیزونوشویدی مثلاً یوکس دچانه کټ کړه یاپې ترینه کپړی پتی کړی یادچاپتی یې پـه خپلوځاروباندی اوخورولونودهغی بدل اخستل دیتـه شرعاً مبادلـه وائـی چـه پـه هغـی کـې تراخـی یادقاضـی فیـصلی تـه حاجـت دی نوزمیندارخوچونکه بادشاه یانائب دبادشاه نه دی پدی وجه دی دویم صورت کې دی په مینځ کـې رواسـتل جائزنـه دی البتـه کـه چرتـه دملـک حاکمـان دی زمیندارتـه داسی اختیارورکړی مثلاً دکلی یوخاص مجستریټ یې جورکړی اوداسی معاملاتودفیصلی اختیارات ورته ورکړی نوده ته هم بیادغـه شـان دحکم کولوحق شـته کـوم چـه حاکمانوتـه دی (۳) مخکې بیان شول چه دداسی سیاست حق هم زمیندارته نه دی حاصل صرف بادشاه ته دی بـل چاتـه هـم حـق حاصـل نـه دی دزمینـداری تعلـق صـرف اجـاری اواسـتجاری سـره دی کـه یومزدورکاریې خوښ نه وی بدل دی کړی پاتی شوبادشاه چه هغه ته ددی سیاست حق حاصل دی دهغی باره کې علامه شامی په دغه جلداوحاشیه کې نقل کړیدی چه داواپس کول دمال هغه وخت دی چه کله دتوبی نخښی په هغه باندی ښکاره شی که چرته دتوبی نه ناامیده شی نوچرته بل ځای دنیکې په کارکې خرچ کړی چه مقصود سیاست پوره شی توبی سره داغرض نبی طریقی سره حاصلیږی اوس دویری څه ضرورت پاتی شواوتوبی نه کولوپه صورت کې هغه مال هغه ته ملاؤنه دی پوره ویره حاصل ده خوداټول بادشاه دپاره دی دعلامه عبارت دادی فان ایس من توبته بصرفها الی مایری .۹جمادی الثانی / ۱۳۲۴هـ!

کتاب الایمان

وجوب حنث دریمین غیرمشروع وقسم بقران

سوال :(۶۵۶)زیددیوی بهرنی ښځی هندی په مقابله کې په یوناجائزه کارباره کې قران شریف اوچت کړوچه مونږبه تاته نغدی دمیاشتی دومره درکوؤ اوس که چرته زیدتنخوانه ورکوی اوتعلق هم ورسره کټ کړی نوده ته څه کفاره ورکول پکاردی ؟

جواب: چونکه یوناجائزکارباندی یې قسم خوړلی دی پدی وجه ددی قسم ماتول واجب دی که نه ماتوی نوګنهګاردی یعنی په زیدفرض دی چه دی ښځی سره تعلق کټ کړی اوهغی ته تنخواورنه کړی اودقسم ماتولوکفاره داده چه لسوغریبانانوته دوه وخته په مړه خیټه ورکړی

ددی وس یې نه وی نودری روژی دی ونیسی ، قال فی الـدرالمختارقال العـینی وعنـدی ان المصحف یمین فی ردالمحتارعبارته وعندی لوحلف بالمصحف اووضع یـده علیـه وقـال وحـق هذفهویمین ولاسیما فی هذالزمان الذی کثرت فیه الایمان الفـاجرة ورغبـة العـوام فی الحلـف بالمصحف الخ.واقره فی النهرقلت ومانظرفیه المحشی مدفوع بان مرادالعوام القسم بمافی المصحف من کلام الله تعالیٰ وقداعترف بکونه یمینافافهم وبـاقی اجـزاء الجـواب ظـاهرغیرخفی والله اعلم.۲۲جمادی الثانی / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه / صـ ۳۷)

تعددکفاره به تعددیمین

سوال :(۶۵۷)که یوسړی ډیرقسمونه اوخوری اومات یې کړی اویادهم درته نه وی چه څومره قسمونه می مات کړیدی اودکوم کوم تاریخ اودورځی اودمیاشتی اودکال مات شویدی نواوس څه وکړی آیایوه کفاره دټولوقسمونودطرف نه کافی ده یانه که کافی ده نوهغی کې ایاداشرط هم دی چه ټول قسمونه یې یوفعل باندی خوړلی وی یاداشرط نشته اوکه یوه کفاره کافی نه ده نودهری کناری نیت به څنګه کوی ؟

جواب: ډیروقسمونوخوړولوسره کفاره هم متعددکیږی بیله بیله کفاره به ورکوی کذافی الدرالمختار اونیت کې دتعین حکم ۲۰جمادی الثانی ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه صـ ۳۷)

تحقیق توحدیاتعدد قسم به تعددمقسم علیه

سوال :(۶۵۸)که یوسړی ددوه دری کار ونومونه واخستل اوقسم وکړوداسی یې ووئیل چه په خدای ﷻ قسم زه په فلانی کارنه کوم نوداقسم شویادځومره کارنونومونه چه یې اخستلی دی هغه هومره قسمونه شول که چرته یوقسم وی نوبیاکه دی کارونوکې یې چرته یوکارهم وکړونوقسم مات شویانه ؟

جواب: که چرته حرفی نفی یې بیابیاذکرکړی وي پدی شان سره چه زه به نه فلانی کارکوم نه فلانی نودادوه قسمونه شول اوکه حرفی نفی یې مکررنه وی ذکرکړي پدی شان سره چه زه به فلانی فلانی کارنه کوم نوبیایوقسم شو بیاپه دی کې یې که چرته یوکارهم وکړونوقسم مات شواودویم کارکولوباندی دوباره نه ماتیږی کذافی الدرالمختارج۳ / صـ ۹۸ جمادی الثانی / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانی / صـ ۳۷)

عدم انقعادیمین لقوله ان فعلت کذافانازان باالبنت

سوال :(۶۵۹)که یوسړی داووایی چه که زه فلانی ځای ته لاړم نومابه خپلی لورسره بدکاری کړی وی نوآیاداسی وئیلوسره قسم کیږی ؟

جواب: فی الدرالمختاروان فعله فعلیه غضبه اوسخط اولعنة الله اوهوزان اوسارق اوشارب خمراً واکل ربوالایکون قسماالیٰ قوله لامع ردالمحتارج۳ صـ۸۷ ۲شوال ۱۳۳۳ھ (ترجیح ثالث صـ۸۷)

دکفاره دقسم حکم

سوال :(۶۶۰)دقسم کفاره لسومسکینانوته دپاؤکم دووسیروپه حساب سره غله ورکول پکاردی یادشلو مسکینانوغله ورکړی ځکه چه دبهشتی زیورپه ذریمه حصه کې ارشادی دی چه په لسومسکینانودوه وختــه روتــی اوخــوروی اوس ارشــاداوفرمائی چه لسومسکینانوته ورکړی یاشلوته غله ورکړی اوکه دی مسکینانوکې نابالغه هم وی نوهغه ته ورکولی شی یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارولایجیزئی غیرالمراهق بدائع وفی ردالمحتارعن البدائع اومالطعــام الــصغیرعن الکفارة فجائزبطریق التملیک لا الاباحة .صـــ ۹۵۹/ج۲/ باب الظهاروفی الدرالمختاراواطعام عشرة مساکین کمامر فی الظهارج۳ صـ۹۳ لسو مسکینانوباندی دده وخت خوراک دبالغه شان وی نوهغه په حکم دبالغ کې دی اوکه هرمسکین ته دصدقه فطربرابرغله ورکړی نونابالغ ته ورکول هم کافی دی برنی روایت ددی دلیل دی .۲محرم/ ۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه/صـ ۲۳۰)

حکم قسم ګرفتن مشتبه با لسرقه

سوال :(۶۶۱)څه فرمائی عالمان ددین په دی مسئله کې چه زیدوائی چه زمادکورنه دری څلویښت روپی پتی شویدی اوزماګمان دی چه بکروړی دی بکرصفاانکارکوی چه مادا روپی نه دی پتی کړی دزیدخواهش دی چه بکرددوه څلورکسانومخکې داووائی چه که مادا روپی پتی کړی وی نوزمابښځی ته دری طلاقه .یوحاکم ته یازیدته داسی قسم یااقرار دبکرنه اخستل جائزدی یانه هرکله چه بکرپه جومات کې ولاړی وی اوداسی قسم کولوته تیاروی چه په الله قسم دی مادزیدروپی نه دی پتی کړی اونه ماته ددی څه پته شته داسی حالت کې حاکم اوزیدددی یقین کول ضروری دي یانه ؟

جواب: دی مسئله کې په ددوځایونوکې اختلاف دی یوداچه طلاق باندی دقسم کولوحق مدعی شته یانه . دډیروقول دادی چه داحق نشته اواصل مذهب دادی. دویم دادی چه دي زمانه کې داحق شته بعضودادواړوقولونه په دی طریقی سره جمع کړیدی چه دادحاکم په رائ باندی موقوف دی که هغه ضرورت وګڼړی نوداسی قسم دي واخلی دویم اختلاف دادی چه که داسی قسم واخستی شی خومدعی علیه انکاروکړی نوایاحاکم دمدعی دادعوی ثابتــه کړی لکــه څنګه چه دقسم کولونــه دانکاردغــه حکم دی یاداچه بیادي په الله قسم واخستی شی په دی کې هم دوه قوله دي داحقررائ داده چه ورومبی اختلاف کې ددویم قول واخستی شی چه مدعی ته ددی حق شته اودویم اختلاف کې دهم قول واخستی شی چه دي انکارسره ددمدعی دادعویٰ ثابت نه کړیشی بلکه صرف په الله دقسم واخستی شی بیاددی قسم فائــده بــه داراوزی چــه کیدیــشی ددروغژن کیدوپــه صــورت کــې وویریږی اودحق اقراروکړي . والدلیل علی هذاالمجموع هذه الروایات والیمین بالله تعالیٰ لابطلاق ولاعتــاق وان الخ، الخصم وعلیه الفتویٰ تتارخانیه– وقیل ان مست الضرورة فوض الیٰ القاضی اتباعاً للــبعض فلوحلفه القاضی به فنکل علیه بالمال لم ینفذ قضاء علی قوله الاکثرکذافی خزانة المفتین وظــاهره انه مفرع علیٰ قوله الاکثراماعلیٰ القول بالتحلیف بمافیعتبرنکوله ویقضی بــه والافلافائــدة– بحرواعتمده المصنف قوله والافلافاً فائدة تظهرفائدته فیمااذاکان جاهلابعدم اعتبارنکوله فاذاطلب حلفه به بمایمتنع ویقر بالمدعی– دررالبحارکذافی الدرالمختارورداالمختار.ج۴/صـ ۲۵۷و۲۵۸/ ۱۲ذی الحجه/ ۱۳۳۹ھ!

دبرنی جواب تتمه

دبرنی جواب لیکلونه پس دیودوست متوجه کولوسره دری خبری نوری ذهن ته راغلی یوداچه داجواب هغه وخت وی چه کله دزیددی قول لره دعویٰ ووئیلی شی خوداواقع کې هغه شرعاً دعویٰ نه ده ځکه چه دعوی صیغه هغه ده چه هغی کې یقین اوتحقیق وی اودلته صرف دګمان خبردی . فی ردالمحتارعن البحرلم اراشتراط لفظ مخصوص للدعویٰ وینبغی اشــتراط مایدل علی الجزم والتحقیق فلوقال اشک اواظن لم تصح الدعویٰ .ج۴/صـ ۲۴۷/ په دی صورت کې دزیددبکرنه دځه قسم قَسم اخستلوحق نشته دویم داچه داجواب هغه صورت کې دی چه کلــه ددعــویٰ جازمــه نــه وروســتوهم دقــسم اخــستلوحق نــه وی فــی الدرالمختاروشــرط

جوازالدعوی مجلس القضاء الخ،ج وص مذکوره ،دریم خبره دیوی شبه جواب دی چه نکول اوسزاورکولوغلانه ثابتیږی نوبیادقسم ورکولوځه فائده جواب دادی چه دقطع په حق کې نکول اوسزا ورکول حجت نه دی دضمان په حق کې حجت دی .فی الدرالمختار وکذایستحف السارق لاجل مال فان نکل ضمن ولم یقطع ،ج۴/ص ۲۵۴/ ۱۲ذی الحجه ۱۳۳۹ھ (تتمه خامسه/ص ۲۰۳

عدم انقعادیمین بصیغه توبه

سوال :(۶۶۲)که یوکس ووئیل چه زه دفلانی ګناه نه توبه کوم اوس به هیچری داګناه نه کوم نوداقسم دي یانه ؟

جواب: داقسم نه دی ۲جمادی الثانی / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانی/ص ۳۸)

حنث دریمین براتمام کتب درسیه جمله یااکثر

وقتیکه کسی قسم خوردکه فلان عالم نخواهدبود

سوال :(۶۶۳)اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته زید قسم خورلی دی چه والله عمروبه هیڅ کله هم عالم نه شی دا په واقع کې داقسم دي یانه که قسم شونود عمروځومره لوي عالم کیدودوجه نه دزید قسم ماتیږی اوکفاره لازمیږی اوکه داقسم نه وی نوځه وجه ده ؟

جواب: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قسم کې دعرف اعتبارکیدیشی عرف کې هغه کس ته عالم وئیلی شی چه هغه دینی مدرسونه ټول یازیات اوکم درسونه وئیلی وي یعنی دنییات کتابونه نودی مرتبه کې زیدحانث کیږی . ۴جمادی الثانی / ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانی/ص ۱۳۹)

حکم شخصی که نویسد که عهدمی کنم اګرفلان

وظیفه نخوانم ازبعیت فیض مرشد محروم شود

سوال :(۶۶۴)که یوسړی دیاداشت دپاره دغه شان په کاغذولیکل اوخوورځی پس تری پابندی اونه شوه نوځه کفاره به اداکوی که روژی ونیسی نوذرمضان نه مخکې به اداکوی مثلاً داسی یې ولیکل چه زه وعده کوم چه دسحرنمانځه نه پس به دری پاری تلاوت کوم اووظیفه دلائل الخیرات دماسپیخین په وخت کې اودشپی دماستخوتن نه وروستو که یوه

بجه وی دشپی هم کؤم به اودشپی تهجد اودولس تسبیحات به لولم اوکه دامی اونه کړل نوبیعت نه به خارج یم اودمرشد دفیض نه به همیشه دپاره محروم یم خوورځوپابندی نه پس یې پریخودل نوکفاره ورکول پکاردی؟

جواب: دقسم بنیادپه عرف باندی دی اوداعبارت په عرف کې یمین نه دی پدی وجه داقسم نه شواوکفاره هم نشته. ۱۵شعبان/ ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانی/ ۱۵۷)

کتاب النذور

داوښ دقربانی په نذرکې سره ددی نه اوس ملاویږی هم دغویې دذبح کولوحکم

سوال :اول(۶۶۵)زیدمنخته (نذر) اومنلوچه که الله رب العزت زمافلانی مقصد پوره کړونوزه به دالله په دربارکې یواوښ قربانی کؤم دمقصدپوره کیدونه وروستوسره ددی نه چه اوښ ملایږی هم بیاهم غویې ورکول په دی مصلحت چه اوښ په پنځوس روپی ملایږی اودهغی ځرمن په یوه روپی هم نه خرڅیږی اوغویې مثلاً په پنځه روپی ملاویږی اودهغی ځرمن په شل روپی خرڅیږی نومسکینانوته به غوښه اوشل روپی نغدی هم ملاؤشی اواوښ کې به صرف خوښه ملاؤشی اونغدی هیڅ نه ملاویږی ی ارادی سره داوښ په ځای غوئی ورکول جائزدی یانه اوکه جائزوی نوځومره غویان ورکول پکاردی؟

داوښ په ځای اوه بیزی ذبح کول دنذردپاره جائزدی

یانه اویووخت کې یې ذبح کړي یابیل وختونوکې

سوال :دول (۶۶۶)داوښ نه ملاویدوپه وخت کې تاسوپه فتاوی اشرفیه کې اوه بیزی ورکول فرمائیلی دي ایااوه واړه په یووخت کې ورکول پکاردی یاییودوه دوه ورکړي کال دوه کاله کې به پوره شي؟

ایاقربانی نذرکې ایام نحر کې حلاله ضروری ده

سوال :سوم(۶۶۷)که دقربانی کولونذراومني نودقربانی په ورځ یعنی دلوي اخترپه لسم یوولسم دولسم ورځ به حلاله کوي یاپه بله هم کولی شی؟

دلوي اخترنه مخکې یاوروستودویمه قربانی دواجبی قربانی نه علاوه کول

سوال :چارم(٦٦٨)دلوئ اخترنه مخکې په میاشت کې داخترنه مخکې یاوروستودویمه قربانی کولی شی یانه ؟

﴿جواب عن الاسئلة الاربعة﴾ فی ردالمحتارفی بحث النذوربالذبح عن ط بان مراده بالفرض مایعم الواجب بان یرادبه اللازم . دینه معلومه شوه چه دانذرصحیح دی وفی ردالمحتاروکذایظهرمنه انه لایتعین فیه المعلق المکان والدرهم والفقیرلان التعلیق انما اثرفی انعقاد السببة فقط فلذاامتنع فیه التعجیل وتعین فیه الوقت اماالمکان والدرهم والفقیرفهی باقیه علی الاصل من عدم التعین وانماتعین المکان فی نذرالهدی والزمان فی نذر الاضحیة لان کلامنهمااسم خاص معین فالهدی مایهدی للحرم والاضحیة مایذبح فی ایامهاحتیٰ لولم یکن کذلک لم یوجدالاسم۔ وفی الدرالمختارنذران یتصدق بعشرة دارهم من الخبرفتصدق بغیره جازان ساوی العشر کتصدقة بثمنه وفیه لوقال لله علی ان اذبح جزوراً واتصدق بلحمه فذبح مکانه سبع شیاه جازکذافی مجمع النوازل ووجهه لایخفی.ددی روایتونونه څوامورمعلوم شول یوداچه قربانی نه مراد ناقدصرف حلاله اخستی ده یاقربانی دلوي اخترپه وخت کې که وړومبی مرادوی نوچه کله اوغواړی نذرادا کولی شی اوکه دویم مرادوي نوخاص دقربانی په ورځوکې به یې اداکوي .دویم داچه حلاله مقصوددده . اوصدقه کول دهغی تابع وړومبی صورت کې غوئی هم داوښ قائم مقام کیدیشی اودویم صورت کې دقیمت برابری شرط ده برابره خبره ده که دیوغوئی دومره قیمت وي یادډیروغویانوهغه هومره قیمت جوړیږی .فی الدرالمختار نذرصوم شهرمعین لزمه متتابعاً الخ. وفی ردالمحتاراماذاکان الشهرغیرمعین فان شاء تابعه اون شاء فرقه الا اذاشترط التابع فیلزمه الخ. دینه معلومه شوه چه دقربانی نذریې کړي وي بیاخوچونکه داوښ په ذبح کې جداوالی نه شي کیدی پدي وجه دهغی په بدل کې په یووخت کې ټول ذبح کول ضروري وي اوکه دذبح نذریې کړي وي نوهغی کې جداوالی هم جائزدي .دي تقریرسره دټولوسوالونه جواب وشوکه چرته څه جزوکې شبه وي نوبیاتپوس وکړي. ۴ربیع الاول ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی/ص ۱۲۰)

حکم کفائیت هفت کوسفنددرتدرشتر

سوال :(٦٦٩)ماقولکم رحکم الله- چه یوځل زمونږپه کلی کې وبادیره تیزي کې خوره شوي وه .هغه وخت مانیت[1] وکړوچه که الله رب العزت زماکورددي مصیبت نه بچ کړونوده هغه په دربارکې به یواوښ نذرکوم الله رب العزت هغه مصیبت نه خلاص کړواوس زه داوښ په تلاش کې یم خودي طرفته اوښ عنقاصفت دي زه تاسوته تکلیف درکوم چه تاسوڅه فرمائی؟

جواب: دی صورت کې اختیاردي .که اوه بیزي حلاله وي اومسکینانوکې یې خیرات کوي یادرمیانه درجی یواوښ قیمت په مسکینانوتقسیموي. درمختارکې رائي.ولوقال الله علیَ ان اذبح جزوراً وتصدق للحمه فذبح مکانه بیع شیاه جازاخ، وفی نذران یتصدق بعشره دارهم فتصدق بغیره جازان ساوی العشرة کتصدقه بثمنه الخ .(امداد/ج۲/ص۸۲)

صیغه دنذرپه پښتوکې

سوال :(٦٧٠) صرف دارادي اظهارسره نذرمنقعدکیږي یانه .مثلاً څوک ووائي چه زمونږ اراده ده چه یوه بیزه ذبح کړواوهغه صدقه کړواوکیدیشی دي سره زمونږبچی نه شی یایې داسي ووئیل چه زمونږبه هره میاشت دوه څلورومسکینانوباندی خوراک کوؤ.نودی سره نذرکیږي .یانه پښتوکې دنذرصیغه څه ده ؟

جواب: فی الدرالمختارالایمان مبنیة علی العرف فماتعورف الحلف فیه فیمن ومالافلا. اونذرپه حکم دیمین کې دی پدی وجه علی نذریې په صیغه دایمان سره درمختارکې لیکلی ده پدي بنیادباندی چه کومي صیغي عرفاً دنذرګڼلی شی هغی سره نذرمنقعد کیږی اوکومی صیغي چه عرفاً دیکې نه استعمالیږی هغی سره نذرنه کیږي پدی وجه وړومبی صیغه چه زمونږه اراده ده الخ.نذرنه دی اودویمه صیغه چه مونږه هره میاشت الخ نذردي والله اعلم .۱۸ربیع الاول/ ۱۳۲۱ھ (امداد/ج۲/ص ۸۲)

---

[1] داخبره دتنبیه قابله ده که چرته صرف زړه سره یې اراده کړي وي نوداندزنه کیږي اوکه په ژبه یې وئیلی وي نوبیاندزکیږی داجواب په دې دریم شق باندی مبني دي ۱۲ منه

نذربمجلس مولدوتقسیم شیرینی

سوال :(٦٧١)زیدداللہ رب العزت په دربارکې دعاوکړه چې که زمافلانې مطلب پوره شو نوزه به میلادشریف کوم یاپه شریني تقسیمولوبه دفلانی بزرگ فاتحه کوم.دهغی په قبربه څادراچوم.دی مقصدحاصلیدونه وروستوپدی سړی ددی نذراداکول واجب دي یانه اونه اداکولووالاگناه گار دي یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارومن نذرنذراًاوکان من جنسه واجب ای فرض وهوعبادة مقصودة خرج الوضوء وتکفین المیت لزم الناذر.، دی عبارت سره دټولوسوالونوجواب رااؤوتو مولودشریف خودعبادات مقصوده نه نه دي پدي وجه دانذرنه دي منقعدشوي اوقبرباندي څادراچول په خپله عبادت هم نه دي بلکه مکروه دي پدي وجه دانذرهم منقعدنه دي پاتي شوه داخبره دفلانی بزرگ ایصال ثواب دپاره شیرینی تقسیمول نوهغي کې داتفصیل دي که چرته ایصال ثواب اصلی مقصودوي نودادعبادات مقصوده نه نه دي اوکه چرته تقسیم مقصودوي نوهغی کې دوه صورتونه دي که چرته خاص فقیرانوته یې دتقسیمولونیت نه وي کړي بیاهم عبادت مقصوده نه دي داوړوصوروتونوکې هم نذرمنقعدنه دي .فی الدرالمختارنذرالتصدق علی الاغنیاء لم یصح مالم ینوابناء السبیل ولونذرالتسبیحات دبرالصلوة لم تلزمه اه،اوکه چرته خاص په فقیرانومستحقینوباندي یې دتقسیمولونیت کړي وي نودانذرصحیح اولازم دي خواختیاردي که شریني ورکوي یاخوراک یانغدی ورکوي،فی الدرالمختارنذران یتصدق بعشرة دراهم من الخبزفتصدق بغیره جازان ساوی العشرة کتصدقه بثمنه ،اوپه کوموصوروتونوکې چه نذرمنقعدکیږي دهغی پوره کول واجب دي که چرته پوره یې نه کړونوګنهګاردي کمامرمن الدرالمختارمن قوله لزم الناذرفقط واللہ اعلم ٧صفر/ ١٣٢١ھ(امداد/ص٨٣/ج٢)

حکم جانورنذرونیازبزرگان

سوال :(٦٧٢)داولیاؤ په نوم نذرکړي شوي چیلی چرگ غواوغیره ماکول اللحم سره بسم اللہ اللہ اکبروئیلوسره ددبحی په وخت کې حلال دي یانه .؟

جواب: بزرگانودپاره دنذرځناورکه چرته ددي پاره حلال کړیشي چه هغه بزرگ زمونږنه خوشحاله شي اوزمونږه کاروکړي اوهغه په کارونوکې اختیارمندوګنړی اودهغه تقرب دپاره

ذبح وکړي چه نزدي شم ورته اوددبح نه دغه مقصودوي لکه دي وخت دډیروخلقوداعقیده ده .نوداسی عقیده لرونکې مشرک دي اوداحلاله بالکل حرامه ده اگرچه ددبح کولووخت کې یې داللہ نوم اخستي وي وماأهل به لغیراللہ :اوکه داللہ دپاره یې داځناورذبح کړي وي اوداللہ دپاره یې ورکړي اودهغی ثواب یې یوبزرگ په روح باندي اوبخښلونوداجائزاوحلال دي فقط. ٥ربیع الثانی/ ١٣٠١ھ(امدادرابعه/ص٨٧)

جوابات سوالات متعلقه جهلاباقبوروندرپیرزادگان

سوال :(٦٧٣)[١] دبزرگانوپه قبرونوباندي پیسی اچول جائزدي یانه ؟[٢] که واچولی شي لکه دلته زمونږ په ځاي کې زیارت کې اچولی شي نوداڅوک سړي ورلي شي یانه ؟[٣] که چرته ددي بزرگ اولاددا جاگیرددی بزرگ فرض کړي اوپه خپل مینځ کې نمبرمقرر کړي چه یوه هفته به ته اخلی اوبله هفته به دانوراخلی .دغه شان لکه دلته چه پنځوسو کالونه داروا ج مقرردي نودهغوی دانمبرمقررول صحیح دي یانه ؟

جواب: [١] نه دي جائز .[٢]داچوونکې نیت چاته چه داپیسی ورکول دي دهغی غیرخو څکه نه شی کیدي چه داپیسی دهغه دملک نه خارج شوي نه دي نودبل په ملک کې تصرف بغیرداجازت دمالک نه لازم راځی اوداحرام دي اوچاته چه ورکول مقصود دي هلته خوداعلت نشته خودډیروعالمانوپه نزدامال وماأهل لغیراللہ په حکم کې دي بجامع التقرب به الی غیراللہ پدي وجه هغه یې هم نه شی اخستی اگرچه اخستوسره ملک خبیث راغی ددي بندیزددي نه سیوانشته چه چاداپیسی اچولی دي هم هغه یې اوچتي کړي اوددي نیت اوعقیدي نه توبه وکړي بیاکه په خپله یې اخلی اوکه چاته یې ورکوي دي سره ددریم سوال جواب هم معلوم شو.[٣]بناء الفاسدعلی الفاسده.٢١رمضان/ ١٣٤١ھ

(تتمه خامسه/ص٢٤٣)

حکم فاتحه ونذرونیازاولیاء اللہ وبزرگان

سوال :(٦٧٤)دلته یومزارباندي دارسم دي چه خلق په هغی باندي منخته منی چه که زمونږ داکارپوره شونومونږپه ددي بزرگ فاتحه دچرگ په قورمی باندی کوؤ چه کله کارپوره شی نوبیادمزارپه یوځاي کې هغه چرگ بسم اللہ اللہ اکبرسره ذبح کوي اودهغی قورمه اوروټي پخوی اوبیایې منجاورته وړي فاتحی نه وروستوهغه منجاورددي نه څه واخلی اونورده ته په طوردتبرک واپس کړي آیاداقورمه اوروټی عام سړی دپاره خورل جائزدي یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارقبیل باب الاعتکاف واعلم ان النذرالذی یقع للاموات من اکثرالعوام ومایؤخذمن الدراهم والشمع والزیت ونحوهاالیٰ ضرائح الاولیاء الکرام تقرباً الیهم فهوبالاجماع باطل وحرام مالم یقصدواصرفهالفقراالانام وقدابتلی الناس بذلک ولاسیمافی هذه الاعصاروفی ردالمحتارقوله باطل وحرام بوجوه منهاانه نذرالمخلوق والنذرللمخلوق لایجوز لانه عبادة والعبادة لایکون لمخلوق الیٰ قوله ومنهاان ظن ان المیت یتصرف فی الاموردون الله تعالیٰ واعتقاده ذلک کفر اللهم الا ان قال یاالله انی نذرت لک ان شفیت مریضی اوردت غائبی اوقضیت حاجتی ان اطعم الفقراء الذین بباب السیدة النفیسة الیٰ قوله ممایکون فیه نفع للفقراء والنذرلله عزوجل وذکرالشیخ انماهومحل لصرف النذرالمستحقة الخ (عن البحر) قوله مالم یقصدوا الخ ای بان تکون صیغة النذرلله تعالیٰ للتقریب الیه ویکون ذکرالشیخ مراداً به فقراءه کمامرولایخفی ان له الصرف الیٰ غیرهم کمامرسابقاً ولابدان یکون المنذورممایصح به النذرکالصدقة بالدارهم ونحواها ای لونذرزیتالایقادقندیل فوق ضریح الشیخ اوفی المنارة کمایفعل النساء من نذرالزیت لسیدی عبدالقادرویوقدفی المنارة جهة المشرق فهوباطل الخ وفی الدرالمختارقبیل کتاب الاضحیة ذبح لقدوم الامیرونحوه کواحدمن العظماء یحرم لانه اهل به لغیرالله ولووصلیة ذکراسم الله تعالی اه.ددی روایتونونه دالاندینی خبری فائده ورکوی (۱) که چرته دي نذرسره یابغیردنذرنه دي ذبح نه نیت تقرب بغیرالله دي نوداحلاله اوذبیحه حرامه ده اگرچه دذبح په وخت یې دالله نوم اخستی وي وقدم حرم الله تعالیٰ فی الفائدة ماذبح علی النصب بعدذکرتحریم ماهل لغیرالله به. (۲) صاحب ددرمختار دخپلی زماني دډیروعوامونذردمړودپاره دعقیدي په فسادباندی مبنی کوي چه ددوی عقیده غلطه ده اوډیرخلق پدی مبتلاګنړی اودجهل ورځ تروړځ زیاتیدل ښکاره کوي نوزمونږپه زمانه کې په طریقه اولیٰ ددی حالت غالب ګمان دي (۳) که چرته نذرالله رب العزت دپاره وي اوبزرګ ذکردبیان مصرف دپاره وي نوبیاداجائزدي. (۴) دي نذرسره داتخصیص نه لازمیږي بل ځای کې به فقیرانوباندی خرچ کول هم جائزدي. (۵) کوم دنذرشي چه په فقیرانوباندي خرچ کړیشی دهغی نذربالکل اوناجائزه دي لکه ډیوه بلول یاغلاف اچول .ددي حکمونو دتحقیق نه وروستودغورقابل داامردي چه دانذرکوم چه سوال کې ذکردي ایاتقرب الی الله دپاره دي یاتقرب لغیرالله دپاره .ددي فیصله دغه شان په ډیری اساني سره کیدیشی چه مسئله نمبر ۴ ددي معیاراوګنړلی شی یعنی نذرکوونکې ته

دامشوره ورکړي شي چه ددي بزرګ دخادمانونه علاوه نورومسکینانوته چه دهغوی دي مزارسره هیڅ تعلق نه وي دانذرورکړي اودي بزرګ ته دهغی ثواب اوبښی یادچرګ په ځای دبازار نه غوښه رواړی اوهغه پخه کړي اودهغه زیات صفاامتحان داچه داوویئلی شی چه هغه ته ثواب هم مه بښه یاخوخپلومروته اوبښه یاهیڅاته هم مه بښه اوپه خپله یې هم مه ساته یاداتبرک مه ګنړه ځکه چه دیکې دبرکت راتلوځه دلیل نشته که چرته پدي باندی خوشحالی سره راضی شی نه اوبه ګنړلی شی چه په خپله دي سره تقرب مقصودنه دي ددی ذکردبیان مصرف دپاره وه چه په هغی کې مقامی اوغیرمقامی مسکینان ټول برابردي اوکه په دي باندي راضی نه وي بلکه هم په دغه تخصیصونوباندی زورکوي چه ذبح دي هم وي اوددغه بزرګ تعلق والوته دي ورکړیشی اوپه خپله داخوراک موجب دبرکت وګنړی اودي ټولونه لویه خبره داچه ددی تخصیصونوخلاف کولوباندی دځه نقصان ویره لری ټول برابردي البته که دجوازپه څه صورت کې چرته ابهام وي نوپه هغي کې به مقتداته داحتیاط مشوره وکولی شي ۲۷ربیع الاول ۱۳۵۱ھ (النور صـ۸ ذی الحجه)

تفصیل درنذرهزارروکعت برتقدیرسلامت کسی ازمقدمه

سوال: (۶۷۵) یوسړی دقتل په کیس کې اونیولی شو اوقید شو الله خبردي چه داکیس صحیح دي یاغلط دي سره څه غرض نشته مقصوددادي چه یوسړی ده دپاره دالله په دربار کې دي طریقه سره نذراومنه که چرته داسړی دانګریزانودقیدنه خلاص شواودي محفوظ پاتي شونوزه به زرروکعاته لمونځ کوم دهغه سړی ځان خومحفوظ پاتي شوخواوه کاله قید ورته ملاؤشو دي صورت کې صلوة الله باره کې څه کول پکاردي؟

جواب: دي سړې نه تپوس وکړي چه خلاصیدونه څه مراد دي ایادمرګ دسزانه خلاصیدل یامطلق سزانه خلاصیدل په ورومبی شق کې خوشرط دنذرموندلی شویدی پدي وجه نذرپوره کول واجب دي اودویم شق کې شرط نه دي موندلی شوي په دي وجه پوره کول واجب نه دي والله اعلم .۴جمادی الثانی ۱۳۲۲ھ (امداد صـ۸۳ ج۲)

تحقیق حکم نذربالذبح

سوال: (۶۷۶) نذرکې دځناورپه ذبح کې اختلاف دي بعضی ماجنسه واجب عام ګرځولی دي اوویلی یې دي چه دي سره نذرمنعقدکیږی اوبعضوویلی دي چه واجب نه مرادفرض دي

نونذرنه منقعد کیږی .صاحب ددرمختارددویم قول شامی دوړومبی قول تصحیح کړیده دشامی دتصحیح په بنیادصرف ذبح سره پوره والی راځی لکه دقربانی په شان یادغوښی اوځرمني صدقه کول ضروری دي ظاهرداده چه ضروری دوي خوتصریح نه ملاویږی ؟

جواب: تصریح ماهم نه ده لیدلی خوفقهاء تصریح کړیده چه دقرباني دورځونه بغیرذبح کول قربت مقصوده نه دي اوداتصریح يې هم کړیده چه منذوربه قربت مقصوده کیدل پکاردي نوکه نذربالذبح کې صرف ذبح سره دانذرپوره کړیشی نولازمیږچه دمنذوربه قربت غیرمقصوده وه وهوباطل .دي نه معلومه شوه چه صدقه لازم دي بل داچه دنذرکوونکې قصددي دذبح نه یقیناً تصدق دي نوعرفاً دنذربالذبح لفظ استعمالیږي لمجموع الذبح والتصدق کې اوددي مجموع نذرکې فقهاء دانقعاددنذرتصریح هم کړیده والله اعلم .۸جمادی الثانی/ ۱۳۲۴هـ (امداد/ ج۲/ صـ۸۴)

دنابالغه دنذرحکم

سوال: (۶۷۷)نابالغه هلک چه عقل مندوي هغه معین یاغیرمعین نذراومنلودمقصود حاصیلدونه وروستوپه هغه باندي ددی نذراداکول واجب دي یانه ؟

جواب: واجب نه دي بلکه که چرته دانذرمالی دي نواداکول يې جائزهم نه دي فقط.
۸محرم/ ۱۳۴۶هـ (تتمه اولی/ صـ۱۱۸)

دیوي میاشتی دروژوپه نذرکې یوبل پسی پیوست نیول دي یانه

سوال: (۶۷۸) بنده یوځل په بیماری کې نذرمنلی وه چه که زه جوړشوم نویومیاشت دورځی به نیسم اوس راته داپته نشته چه مادپیوست نیولی نیت کړي وه بلکه داخیال دي چه هغه وخت دپیوست والی اوغیرپیوست والی خیال هم زړه کې نه دي تیرشوي حاصل دادی چه بنده دذی الحجه دوړومبی ورځ نه نذراداکول شروع کړل په مینځ کې دقرباني اودتشریق دورځودوجه نه زوژه اونه شوه ایادی صورت کې که چرته ددغه ورځونه علاوه نوری تولی روژي دذی الحجه اونیولی شی نودانذراداشویانه اوددغه ورځوپه بدل کې نوری روژي نیول پکاردي یانه صفاولیکئ ډیره مهربانی به وي ؟

جواب: فی الدرالمختارقبل باب الاعتکاف وکذاالحکم لوتکرالسنة وشرط التتابع الی قوله ولزم بشرط التتابع یقضی خمسة وثلثین الخ .دي روایت نه ثابته شوه که دتتابع شرط يې نه وي کړي

نوتتابع واجب نه ده . البته ددغه منهیه ورځوپه عوض کې به روژه نیسی چه دیوی میاشتی پوره والی راشی .۲۰ ذی الحجه/ ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی/ ۱۱۸)

دبیزی په معین بچی دقرباني نذر

سوال: (۶۷۹)یوسړی نذرمنلی وه چه یاالله که ددي بیزی دابچی نه شونوددي بچی قربانی به دنبی پاک ﷺ په نوم کوم تراوسه دبیزی ددي بچی عمرډیردي یوکال ته نه دي رسیدلی اوس که په دي قربانی اونه کړي نوګناه شته یاداچه دابچی دذبح کړي اوخیراتې دي کړي چه یاالله ددي بچی ثواب دحضرت محمد ﷺ روح ته اورسی ؟

جواب: مشهورورواینونوکې راځی چه نذردهغه اطاعت کیږی چه دهغی دجنس نه څه فرض وي خوعلامه شامی دفقه معتبرکتابونونه دیته ترجیح ورکړیده چه که فرض اوکه واجب وي ج۳/ صـ۱۰۷ قبل باب الیمن فی الدخول ، نوچونکه دقرباني نه مرادیې مطلق ذبح اخستی وه یااصطلاحی قربانی وړومبی صورت کې خوکال پوره کولوته دانتظارضرورت نشته اوددویم صورت کې چه کله هغه دیوکال پوره شی اودقربانی ورځی هم راشی نوهغه وخت دذبح وکړي فقط .ذی الحجه/ ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی/ ۱۱۹)

نذرذبح شاة برشفائی شاة

سوال: (۶۸۰)یوسړي سره یوه بیزه وه هغه بیماره شوه هغه په ژبه ووئیل چه که دابیزه روغه شوه نوقربانی به کوم بیاهغه روغه شوه نوهغه باندي قربانی ضروري ده یعنی داووئیل چه یاالله که داروغه شوه نوقربانی به کومه نذردي اوکه چرته نذردي اوبیایې خرڅه کړه نودهغی قیمت سره به څه کوي ؟

جواب: حکم دقیاس دادی چه بغیردلفظ علیَ یامایفیدمعناه نذرنه دي بلکه وعده ده اوداستحسان حکم دادی چه بیاهم نذرکیږی ردالمحتار/ج ۲/ صـ۱۰۷/ نودي صورت کې په حکم استحسان سره دانذرشویدی وهواحوط. یوبحث دادی چه قرباني نه که چرته مراد مطلق ذبح وي نوبیاخوځه دزماني قید نشته اوکه قرباني مرادوي نوبیادایام نحرقیدشته اوکه ذبح مرادوي نوبیاداهم اختیارشته چه ذبح کوي يې اوصدقه کوي يې یادبیزي قیمت تصدق وکړي .اوخرڅولونه وروستوهم دادواړه اختیاره وي که بله بیزه اخلی اوهغه صدقه

کوي يادد ي قيمت صدقه کوي اوکه قرباني يې مراداخستی وي اوبيايې هم خرځه کړه نوکه چرته دخاص کال قيديې لګولی وي نودهغی دقيمت تصدق دي وکړه اوکه دځه خاص کال قيديې لګولی نوايام نحرکې دي هغه قيمت بيزه واخلی اوقرباني دي وکړي وکل هذاظاهرمن القواعد. ۲۹رجب/ ۳۱هـ (تتمه ثانيه/ صـ ۲۰)

لمونځ ګزاروباندي دي خوراک کولوپه نذرکې

که مالدارداخوراک وکړي نوصحيح دي يانه

سوال :(۶۸۱)زيدوويل که زماځوي ښه شونوزه به په ټول لمونځ ګزاروباندي خوراک کوم اوس هلک دالله په فضل سره ښه شواوس زيدخوراک خوړل غواړي اولمونځ ګزاروباندي کې غريب اومالداردواړه دي ايادواړه خوړي شی ياصرف غريبان خوړي شي اوزيدوايی چه مادټولولمونځ ګزاروا وغريب دواړونيت کړيدي داصفاصفابيان کړي يعنی مالدارته ددي خوراک خوړل جائزدي يانه بينوا توجروا؟

جواب: چونکه دمالداروحصی په اندازه نذرنه دي شوي پدي وجه مالداروته ددي خوراک جائزدي. ربيع الاول ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی/ صـ ۱۱۹)

په دروغژنه مقدمه کې نذرمنلوسره دهغی پوره کول واجب دي يانه

سوال :(۶۸۲)زيدپه بکرباندي عدالت کې بالکل ددروغومقدمه وکړه اودانيت يې اومنلوچه که مقدمه زماپه حق کې رااوته نوجومات ته به شيرينی ليږم بس دازيدکامياب شو ده جومات ته شيرينی وليږله. اوس داخبره معلومول غواړوچه آياداانذرجائزدي يانه اوداسی قسم شيريني لمونځ ګزاروته خوړل جائزدي يانه اوزيدداسی نذرمنلوسره ګنهګارشويانه اوکه شوي وي نوڅومره ؟

جواب: فی الدرالمختاراحکام النذروان علقه بمالم يرده کان زينت بفلانة مثلاًفحنث وفی وفی بنذره اوکفرليمينه علی المذاهب وفی ردالمحتارانظرلوکان فاسقاً يريدشرطا هو معصية فعلق عليه فهل يقال اذاباشرالشرط يجب عليه المعلق ام لاويظهرالی الوجوب الخ .ج۳ صـ ۱۰۲ دی نذرسره اګرچه هغه پدي وجه ګنهګارشوچه دي سره ګناه طرفته رغبت ښکاره دي خوچونکه صدقه

عبادت دي په دي وجه نذرمنعقدشواودهغی مصرف مسکينان دي فقط. ۲۹ رجب/۲۹هـ (تتمه اول/ صـ ۱۱۹)

محلی والوباندی دغواخوړولوپه نذرکې مالدارخوړلی شی يانه

سوال :(۶۸۳)دلته خلق داسی نذرکوی چه که فلانی مقصدزماحاصل شونويوه غوابه دالله په نوم حلالوم اوپه محلی والوبه يې خورم يادااسی ووائی چه لله به حلاله کوم خومحلی والوباندي خوړل يې مقصودوي حالانکه محله کې نصاب والا اوفقيران دواړه وي بلکه په نسبت دمالدارزيات خيال وي خوراک ته نوداسی حالت کې نذرپوره کول واجب دي يانه اوپه دواړوڅولوباندي ددي خوړل جائزدي يانه ؟

جواب: فی الدرالمختارنذرالتصدق علی الاغنياء لم يصح مالم ينوابناء السبيل وفيه ولوقال ان برأت من مرضی هذاذبحت شاة اوعلیَ شاة اذبحهافبرئ لايلزمه شئ لان الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب کالاضحية فلايصح الااذا زاد والتصدق بلحمها فيلزمه لان الصدقة من جنسهافرض وهی الزکوة الخ . دی روايت نه معلومه شوه چه دمالداروحصی په اندازه نذرمنعقدنه شواودفقيرانودحصی په انذاه منعقدشواوپه فقيرانوخوړل ضروري دی اوکه مالداروا وخوړونوکتل پکاردي چه دوي فقيرانودحصی په اندازه پخ کړيده يازيات وړومبی صورت کې مالدراوته خوړل جائزنه دي دويم صورت کې جائزدي فقط. ۴شعبان/ ۱۳۲۹هـ (تتمه اول/ ۱۲۰)

تحقيق نذربرائ اغنياء

سوال :(۶۸۴)زيدنذراومنلويعنی داسی يې وويل چه که زمافلانی کاراوشونوزه به دفلانی مدرسی استاذانوته دعوت کوم دهغه کاروشونوآياده ته هم ددغه مدرسی په استاذانوخوراک کول پکارده ياپه بل چاپې هم خوړې شی نواستاذانوته داخوراک جائزدي يانه ؟

جواب: که استاذان مالداره وي نودهغوی دحصی په اندازه نذرونه شواواهم اختيارشته چه دهغه اندازي نذرپوره نه کړي اوکه مسکينان دي نونذروشوخوداتخصيص لازم نه دي په کوم کې چه غواړی خوړی شی .۸ محرم/ ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانی/ صـ ۱۱۱)

تحقیق ایفائی نذراطعام به لحم عقیقه

سوال :(۶۸۵)یوسړی په څه مسیکنانوباندي دخوراک کولونذرکړي وه، چه که زما زوي وشونومثلاً په شلومسیکنانوبه خوراک کوم) آیاداسړي دعقیقی غوښه دي نذرکې استعمالولی شی یانه اوعقیقه نفس ذبح سره اداکیدیشی یانه ؟

جواب: عقیقه خونفس ذبح سره اداشوه خوددی غوښی استعمال په دي نذرکې علی الارجح جائزنه دي. دلیله مافی ر دالمحتارعن القینة واذدفع اللحم الیٰ فقیر بنیة الزکوة لایحسب عنهافی ظاهرالروایة اه ۲۸ محرم/۱۳۳۳ھ (تتمه ثانی / صـ۱۷۲)

تدریج درایفائی نذر

سوال :(۶۸۶)څه فرمائی علمادین اومفتیان دشرع متین په دي مسئله کې چه زیددمرض په حالت کې داوویل چه که زه جوړشوم نودوه سوه روپی به فلانی کاردنیکې کې لګوم دصحت ملاویدونه وروستوپه ده باندي ددوه سوؤ روپواداکول لازم دي یانه که لازم وي نودغریبی اوتنګدستی دوجه که هغه لږلږ دحصوپه طریقه اداکوي نوکولی شی یانه،بینواتواجروا؟

جواب: فی الدرالمختارلوقال ان برأت من مرضی هذاذبحت شاة اوعلی شاة اذبحهاالی قوله لان الذبح لیس من الجنس فرض وفی ردالمحتارهذاالتعلیل لصاحب البحروینافیه ماالخانیة قال ان برأت من مرضی هذاذبحت شاة فبرئ لایلزمه شئ الان یقول فلله علی ان اذبح شاة اه وهی عبارة متن الدروعللهاشرحه بقوله لان اللزوم لایکون الابالنذوروالدلیل علیه فی الثانی لاالاول اه ثم قال لکن فی البزازیة ایضاًان عوفیت صحت کذالم یجب مالم یقل لله علی وفی الاستحسان یجب ولوقال ان فعلت کذا فانا احج ففعل یجب علیه الحج اه الیٰ اخرماقال واطال .ج۳/صـ۱۰۷/ دینه ثابته شوه چه علی الراجح دانذرصحیح دي اوکه په یوځل یې نه شی ورکولی نولږلږهم ورکولی شی .فی ردالمحتاروان لم یجدغیره امسک منه قدرقوته فاذاملک غیره تصدق بقدره ای بقدرمااحتاج امسک کذاسیاتی متفرقات الفضاء ان شاء الله تعالیٰ .ج۳/۱۰۹/ البته که ددی سړی ټول جائدادمنقوله اوغیرمنقوله چه رایوځای شی ددوسوؤروپونه وي نوبیاسوال کول پکاردي

اودالیکل پکارده چه دده ټول مال څه څه دي اودخومره خومره قیمت دي ۲۱ محرم/۱۳۳۳ھ، تتمه ثالثه/صـ۹)

عدم صحت نذربفعل غیر

سوال :(۶۸۷)یوکس په دي شرط نذرمنلی وه چه کله ماته الله یوزوي راکړو نودولسو کالونه پس به یې کعبه شریفی ته لیږم خودنذرمنلوپه وخت هغه مالداروه اوس غریب دي اوس کعبه شریفی ته لیږل ګران دي اوس څه وکړي نذراداکول په ده واجب دي یانه ؟

جواب: نذردخپل فعل منقعدکیږي نودبل دفعل پدی وجه دانذرهم منقعدنه دي ۱۲ ذی الحجه/ ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه/صـ۱۱۷)

انعقادنذردرودشریف

سوال :(۶۸۸)ددرودشریف نذرمنقعدکیږي یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارولونذران یصلی علی النبی ﷺ کل یوم کذالزمه وقیل لاوفی ردالمحتارقوله لزمه لان من جنسه فرضاً الیٰ قوله قال ح ومنه یعلم انه لایشترط کون الفرض قطعیاً ط قوله وقیل لا لعل وجهه اشتراط کون الفرض قطعیا ح (قلت والاحوط الاول) ج۳/صـ۱۰۵/ ۱ محرم/۳۴ھ، تتمه رابعه/صـ۹)

اشتراء منذورلغیرالله

سوال :(۶۸۹)نذرلغیرالله یعنی چه دیومکان یانخښی اوجهنډي وغیره باندي شوي دي اونذرکوونکې هنداون دي که چرته یومسلمان دي لره اخستل غواړی نوجائزدي یانه ؟

جواب: پدي اوازدغیرالله سره په دي کې دمرداری په شان حرمت راغی نوځه رنګه چه مرداره اخستل دهنداونونه جائزنه دي دارنګی ددی هم اخستل جائزنه دي والله اعلم .۲۵ ربیع الاول/ ۱۳۲۵ھ (امداد ثالث/صـ۲۳)

کتاب الوقف

معزول متولیان مسجدبسبب مخالفت شرع وبی انتظامی

سوال :(۶۹۰)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه یوڅو پخوانی جوماتونه دي یوپه هغی لوي بادشاهی جامع مسجددي چه په بغاوت کې حکومت دابندکړیدي بیاڅه موده وروستوکې هغه کولاؤ کړواومسلمانانوته یې حواله کړواودایې وویل چه چونکه داجوماتونه اوعبادت خانی ستاسودي تاسوپه خپله دخپل مذهب موافق ددی انتظام وکړي اوڅه جوماتونه بیل بیل کې پراته دي نومسلمانانوکې څه کسان جمع شول اودهغی دامدنی بندوبست دپاره یې څه کسان دجومات مشراناوممبران جوړکړل چه تاسوبه ددي ممبران اونګرانی کوونکې یې داکارمسلمانانو دخپل طرفنه وکړواوورته یې وویل چه ددی خبرګیری ښائسته طریقی سره وقف مال نه وکړی ځکه چه انګریزی حکومت داکارمسلمانانوته پریخی دي چه دخپل مذهب موافق ددی انتظام وکړی اوحکومت ددی مخالفت نه کوی ځکه چه که حکومت ته په خپله دخپل قانون موافق ددی کارونوانتظام منظوروی نوهغی به په خپلی داانتظام دوقف مال نه کړی وی دتاج بی بی دروضی په شان اوس دامشران اوممبران دجوماتونوجوړولواووقف کړی شوي دوکانونوجوړولوکې اوملازمین ته مزدوری ورکولوکې دخپل ځان نه په دی وقف مال کې تصرفات کوی بغیردشرعی مسئلومعلومولونه که داتصرفات اواختیارات دشریعت موافق وي اوکه نه وی اوس دکومومسلمانانودطرفنه چه داممبران اومشران مقرردی هرکله چه دوی پوهول غواړی چه دادوقف مال دی .ددی خبرګیری اوخرچ کول دشریعت موافق پکارده ځکه چه وقف مال خرچ کولوکې دومره پوری احتیاط دي چه که ممبربی ځایه خرچ وکړونوددی بی ځایه خرچ به تاوان ورکوی اوداخرت سزاجداده نوهغه مشران به جواب کې وائی چه مونږمشران یومونږته ختیاردی څه چه زمونږخیال کې راځی هغه شان به کوی دشریعت موافق څوک چلیدی شی بلکه دامشران ددی قانون موافق روان دی چه مشران اوممبران طاق (کوم عدد چه په دوونه تقسیمیږی)پکاردی ځکه چه زمونږ په غلبه درائی اوخیال باندی عمل کوؤنوکله کله داسی اتفاق راشی چه مثلاً مشران دری وی نوچه کوم کارکې ددووکسانورائی وی نودوی وقف

مال په نسبت هغه رائی عمل کې راولی که هغه رائی دشریعت موافق وی اوکه نه وی اوکه هغه رائی صحیح وی اوکه خطا .اوددریم کس دارائی اګرکه دشریعت موافق وی بیکاره ګڼړی اوعلی هذاالقیاس که چرته مشران پنځه وی نوبیاهم داقاعده عمل کې راولی اوس عالمانونه داتپوس کوؤ چه دي کارونوکې مشرانوته دشریعت په رنړاکې اختیارشته یانه اوجائزدي یانه اوددوی خبرګیری اومال خرچ کول دشریعت موافق پکاردی که دخپل خیال موافق اوددوی تصرفات اواختیاروقف مال کې دانګریزي قانون موافق پکاردی چه دی دشریعت نه مخالف دي یانه دشریعت موافق پکاردی .بینواباالکتاب توجروابیوم الحساب فقط.؟

﴿دویم سوال﴾ قریب سوال اول باندکه تفاوت دعلمانواوفاضلانودامت محمد ﷺ نه دامعلومات کوؤپه مثلاً مال وقف دی یعنی جوماتونه چه بعض سرکاری دي اوبعضی نه اودوکانونه چه مات دپاره وقف شویدی اواصل وقف کوونکې ژوندی نه دی اوانګریزي حکومت ددی وقف مال داانتظام اختیارمسلمانانوته ورکړی نومسلمانانوڅلورپنځه مشران په خپلی مشوری سره ددی وقف مال دانتظام اونګرانی دپاره مقررکړل خوددی نه مخکې چه کوم مشران اونګرانان وه دهغوی نه خلق ډیرخوشحاله وه ځکه چه هغوی ډیرښه انتظام دوقف مال په نسبت کولواودهغوی په وخت کې دجومات دمرمت اوملازمینوته تنخواه ورکولواودوکانونوجوړولونه علاوه هم څوزره روپی زیاتی جمع وی خوهغی کې څه مسافروهغوی دلته نه لاړل اوڅه وفات شول اوس داممبران په دی انتظام بالکل نه پوهیږي دفضول خرچی اودبی انتظامی اوبی ځایه خرچ کولودوجه نه ټول مسلمانان ددوی نه خفه دي ځکه چه په خپلی رائی باندی دشریعت نه خلاف روان دی اووقف مال کې اسراف اونقصان هم ډیرکیږی تردی بعضی جوماتونه قرضدارشول اوس داتپوس دی چه دی مشرانواوممبرانوته نسبت دوقف مال حاصل دي یازیات اومشراوممبربه دی مقام کې په یومعنی اخستی شی یانه اوس دی ممبرانوته ددی اسراف اوبی انتظامی دوجه نه خپل عهده پریخودل پکاردی یانه اوکومومسلمانانوچه دوی وړومبی ممبران مقررکړیدی دښه انتظام دپاره اوس هغه مسلمانان دشریعت موافق داختیارلری چه دوی ددی عهدی نه جداکړی یانه بینواتوجروا.افقط؟

﴿دواړوسوالوجوابونه﴾ هسی خوداالله بندیګانوته په هرحال کې په ټولوکارونوکې دخپل خالق برحق په کلهم باندی عمل کول پکاردی چه دهغه پیداکړی شوی یودهغه مملوک

یو دهغه محکوم یو .دمملوک څه خوله ده چه دمالک خلاف وکړی اوخصوصاً وقف مال کې
خوتولونه زیاته دشریعت دحکمونوپابندي ضروری ده ځکه چه اوقاف مملوکه محضه
خداوندی ده هسی خوهرڅه مملوک ده اوهغه یې مالک دي خوالله ﷻ په خپل لوی مرحمت
سره دبعضی څیزونوبرائی نام مجازاً مونږ ګرځولی یوچه مونږ دهغی نه فائده اخستل
جائزدي په خلاف دوقف مال چه من کل الوجوه حقیقة وظاهراً وباطناً مملوکه دالله ده
نوڅوک چه ددي اختیارمند شوپه حقیقت کې به هغه دالله نائب ګنړلی شی دنائب نیابت
ترهغی پوری وی څوپوری چه دخپل منیب دمرضی موافق کارکوی اوهرکله چه قصداً دهغه
خلاف کول شروع کړی نوبی شکه مستوجب دمواخذه معاتبه ومغضوبی اودلري کولودي
نوهرکله چه داخبره ښکاره شوه چه دوقف مال مشرنائب دخدای ﷻ دي نوضرورداخپل
منیب دالله ﷻ دارشادموافق واجب دي اوداتصرف کول جائزدي که چه دشریعت دحکم
موافق وي اوکه دشریعت دحکم خلاف کوی نوبی شک ده لره معزول اوبرطرف کول پکاردي
نوکه ددی سوال داصورت واقعی وي نودامشرسراسربی ځایه کارکوی ځکه په حکومت
مخالف اومعارض نه دي بلکه من کل الوجوه یې انتظام مسلمانانوته حواله کړیدی اوڅه
قسم تعرض هم نشته چه دمجبوری عذروي بس په خپل اعتبارسره دشریعت خلاف کوي
اوبیادانګریزی قانون مطابق په غلبه دارئی روان دي که دشریعت موافق وی اوکه نه وی
اودانه پیژنی چه ان الحکم الالله الابه .یعنی دهیچانشته سیوادالله ﷻ اوداسوچ نه کوی چه
دالله نافرماني په دوه قسمه ده یوداچه دخواهشاتی نفسانی دوجه نه څه خطااوشی
دادخوقابل دمعاف کیدوګرځی دویم داچه دالله ﷻ نافرمانی اودښمن دالله ﷻ فرمان
برداری داخودواچتی درجی بغاوت اوسرکشي ده اولائق دمعافی نه دی نوچه کوم خلق دالله
ﷻ دکتاب مخالفت کوي اوددښمنانودالله ﷻ موافقت کوي دوی سخت مجرمان
اوخطاکاراوقابل داوردجهنم دي ددی خلقوپه شان کې راځی ومن لم یحکم بهمانزل الله
فاولئک هم الکافرون ،دویم ځای کې هم الظالمون اودریم ځای کې هم الفاسقون فرمائی
یعنی کوم خلق چه دالله دقانون موافق حکم نه کوی هغه کافردي ظالم وافاسق دي اوبیاپه
پوهولوهم نه منی اوجواب کې وائی چه دشریعت مطابق چانه شوکولی نوبیادشریعت راتلل
به یوبی هوده اولغوه کاروي چه دالله حکیم علی الاطلاق په هغه پوره حکمت باندی داغ
اوعیب لګیده چه په مخلوق یې تکلیف مالایطاق ایخی دي استغفرالله څومره بی هوده خبره

ده اوکه ددی خبری نه مقصوددداوی چه په مونږباندی دشریعت حکم ضروری نه دي نوبیاددی
متکلم په ایمان کې خبره ده اوکه ضروری ګنړی اوبیاهم عمل نه کوی نوسخت ګنهګاره
کیدوکې هیڅ شک شبه نشته اوبی انتظامی په وجه په وقف مال کې اسراف اونقصان کوی
کیدیشی چه مفت مال بی رحمه زړه باندی عمل دي حالانکه مشرته پکاردي چه رشریعت
موافق ډیرامانت اوانتظام اوخیرخواهی سره دوقف بندوبسبت وکړی ځکه چه دادالله کاردي
څه خپل ملکیت نه دي هرشان اختیاردی حاصل وي دقیامت په ورځ دمالک مخ ته تلل دي
ټول حساب ورکول دي اوګوره دظاهري حاکمانودحساب نه ملازمان څومره په ویره وي
حالانکه هغه حاکمان سیوادمعزول اودڅه لږي ډیري جرمانی نه نورهیڅ نه شی کولی نواحکم
الماکین مالک یوم الدین چه مونږهری طریقی سره دهغه په قبضه قدرت کې یوکماقال
ومامن دابة الاهو اخذبناصیتها الایه ،دهغه نه اودهغه دحساب نه خوډیره ویره پکارده نوچه
مشراوممبرچه عرفادواړه یوه معنی ده دشریعت خلاف یوکاروکړی نوده لره ضروری معزوله
کول پکاردی بلکه که وقف کوونکې په خپله دامشروي اودده نه څه خیانت اوبی انتظامی
ثابت شوه نودی هم دلری کولوقابل دي نوبل خوپه درجه اولیٰ سره سزاوار اوقابل دمعزول
کولودي . فی الدرالمختارمع جعل الواقف الولایة لنفسه جاز(بعد اسطر) وینزع وجوبابزازیة
لوالواقف دررفغیره اولیٰ غیرمامون اوعاجزاوظهربه فسق کشرب الخمرونحوه فتح اوکان
یصرف ماله فی الکیمیاء نهربحثاوان شرط عدم نزعه اوان لاینزعه قاض ولاسلطان
لمخالفته حکم الشرع فیبطل ،ج۳/ ۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶ مجتبائی. یعنی که وقف کوونکې
وي نوبل سړی خوبه په درجه اولیٰ سره جداکولی شی که امانت دارنه وی یادکاربندوبست نه
شی کولی یادڅه فسق کارلکه شراب وغیره ځکې یاخپل څه بل څه خرچ کوی دي
ټولوصوروتوکې به جداکوولی شی اګرچه داختیارمندجوړیدوپه وخت کې یې داشرط
لګولی وي چه نه به شي جداکولی یاداشرط وکړه چه دابه څوک قاضی یابادشاه نه جداکوي
دي شرط سره هیڅ فائده نه کیږی اودشریعت نه دمخالفت کیدوپه صورت کې به داشرط
باطل وي ځکه چه کوم شرط دشریعت نه خلاف وي هغه شریعت کې معتبرنه دي حدیث
شریف کې راځی ، من اشترط شرط لبس فی کتاب الله فلیس له وان شترط مائة مرة ترمذی
شریف ،صـ ۳۷/ ج ۲/ یعنی که څوک داسی شرط مقررکړی چه دالله دحکم موافق نه وي هغه
نه ثابتیږی اګرچه سل ځله یې شرط کړي وي دهغی هیڅ اعتبارنشته نوهرکله چه سره دشرط